Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung

Band «Eingeschränkte Revision»

Ausgabe 2026

Inhaltsübersicht

Teil I
Grundlagen der eingeschränkten Revision

Teil II
Berufliche Verhaltensanforderungen, Unabhängigkeit und Qualitätsmanagement

Teil III
Prüfungsprozess bei der eingeschränkten Revision

Teil IV
Glossar

Stichwortregister

fachfragen@expertsuisse.ch

© 2026
by EXPERTsuisse
www.expertsuisse.ch

Konzept und Herstellung:
Mattenbach Zürich AG
www.mattenbach.ch

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026
EXPERTsuisse
Stauffacherstrasse 1, CH-8004 Zürich

Artikel-Nr. PUB.1.ER.26.DE.P.23105
ISBN 978-3-907665-08-4
Druck: Mattenbach Zürich AG

Alle Urheber- und Verlagsrechte sind vorbehalten.
Ein Nachdruck und das Kopieren, auch auszugsweise, sind nur mit Zustimmung des Herausgebers sowie mit ungekürzter Quellenangabe gestattet.

Zitiervorschlag: EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Eingeschränkte Revision», Teil XX Rz. XX.
Verkürzt: EXPERTsuisse, HWP ER 2026, Teil XX Rz. XX.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung

Band «Eingeschränkte Revision»

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorwort

Die eingeschränkte Revision ist eine Schweizer Erfolgsgeschichte: Die Jahresabschlüsse von gegen 80 000 Gesellschaften und Rechtsgebilden werden jährlich mittels des Schweizer Standards zur Eingeschränkten Revision (SER) geprüft.

Die eingeschränkte Revision ist klar als «KMU-Prüfung» positioniert und passt gut in unsere Unternehmenslandschaft. Allerdings werden angesichts der Grössenkriterien des Obligationenrechts Jahresrechnungen von zum Teil recht bedeutsamen Unternehmen mittels eingeschränkter Revision geprüft. In einigen Fällen stellt sich daher berechtigterweise die Frage, ob nicht ein Opting-up in die ordentliche Revision sachgerecht wäre.

Über die Jahre sind die Prüfungsmethodik und der sachliche Anwendungsbereich des Standards zur Eingeschränkten Revision konstant geblieben. Lediglich eine leichte Öffnung hat es gegeben, indem wir den SER im 2015 auch für Prüfungen von freiwilligen Zwischenabschlüssen bei Mandanten, bei denen der Prüfer als Revisionsstelle gewählt ist, für anwendbar erklärten. Zwischenzeitlich hat der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Revision des Aktienrechts bestimmt, dass Opting-out-Gesellschaften ihre letzte Jahresrechnung mittels einer eingeschränkten Revision prüfen zu lassen haben, wenn diese Jahresrechnung einen hälftigen Kapitalverlust aufweist. Ohne das Opting-out damit zurückzudrängen, hat der Gesetzgeber demnach den Anwendungsbereich der eingeschränkten Revision ausgeweitet.

Diese Neuregelung im Kontext des Sanierungsrechts von Art. 725 ff. OR und weitere regulatorische Eingriffe in das Aktienrecht haben uns veranlasst, den HWP-Band «Eingeschränkte Revision» (kurz HWP ER) zu überarbeiten. Dabei war es unser Bestreben, die Flexibilität, die uns der SER bietet, im HWP ER zu reflektieren und dort, wo Interpretationsfragen aus der Praxis und aufgrund des geänderten Aktienrechts bestehen, diese sachgerecht auszulegen.

An der Überarbeitung des HWP ER haben viele engagierte Berufsangehörige als Autoren und Lektoren mitgewirkt. Federführend war die Kommission für KMU-Prüfungen von EXPERTsuisse.

Allen Beteiligten gilt unser grosser Dank!

EXPERTsuisse
Mai 2026

Aus Gründen besserer Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nennung von weiblichen und männlichen Formen verzichtet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Autorenverzeichnis

An der Erstellung des vorliegenden Handbuchs haben als Autoren und Lektoren mitgewirkt:

Marc Arnet, dipl. Wirtschaftsprüfer, Schwyz
Georg Estermann, dipl. Wirtschaftsprüfer, Basel
Hanspeter Gisler, dipl. Treuhandexperte, Luzern
Vincent Jacquat, dipl. Wirtschaftsprüfer, Freiburg
Cynthia Jeraj-Häfliger, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Thomas Keel, dipl. Wirtschaftsprüfer, St. Gallen
Thorsten Kleibold, Dr. oec. HSG, Revisionsexperte (CH), WP/StB (D), St. Gallen
Urs Matter, dipl. Wirtschaftsprüfer, Luzern
Melanie Mozzetti, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Patrizia Pabst, dipl. Wirtschaftsprüferin, Zürich
Urs Schmidheiny, dipl. Wirtschaftsprüfer, Wetzikon
Patrick Weber, dipl. Wirtschaftsprüfer, Luzern
Marie-Blanche Zahno, dipl. Wirtschaftsprüferin, Fribourg
Reto Zemp, dipl. Wirtschaftsprüfer, Hünenberg

Neben den oben erwähnten Autoren und Lektoren dankt EXPERTsuisse allen weiteren involvierten Sachverständigen für die wertvolle Hilfestellung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsübersicht

Teil I
Grundlagen der eingeschränkten Revision **1**
I.1 Übersicht 2
I.2 Gesetzliche Grundlagen 9
I.3 Wesen der eingeschränkten Revision 60
I.4 An der Schwelle zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision 72
I.5 Pflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung 87
I.6 Verantwortlichkeit 112

Teil II
Berufliche Verhaltensanforderungen, Unabhängigkeit und Qualitätsmanagement **123**
II.1 Einführung 124
II.2 Berufliche Verhaltensanforderungen 127
II.3 Unabhängigkeit 131
II.4 Qualitätsmanagement 142

Teil III
Prüfungsprozess bei der eingeschränkten Revision **155**
III.1 Prüfungsplanung 156
III.2 Prüfungsdurchführung 169
III.3 Prüfungsbeendigung 231
III.4 Berichterstattung 238

Teil IV
Glossar **271**

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **IV**
Autorenverzeichnis **V**
Abkürzungsverzeichnis **XVI**
Abbildungsverzeichnis **XX**

Teil I
Grundlagen der eingeschränkten Revision 1

I.1 Übersicht **2**
I.1.1 Abgrenzung 2
I.1.2 Übersicht über die gesetzlichen Regelungen 5
I.1.3 Übersicht über die Regelungen des Berufsstands 5
I.1.4 Stakeholder 6
I.1.5 Erwartungslücke 7
I.1.6 Begrenzte versus hinreichende Prüfungssicherheit 7

I.2 Gesetzliche Grundlagen **9**
I.2.1 Allgemeines 9
I.2.2 Prüfungsfälle 9
I.2.2.1 Abschlussprüfung 9
I.2.2.2 Besondere Prüfungen gemäss Obligationenrecht, Fusionsgesetz und internationalem Privatrecht 10
I.2.2.3 Prüfungen gemäss spezialrechtlichen Vorschriften 12
I.2.3 Übersicht über die Grundordnung der Abschlussprüfung und die Pflichten der Revisionsstelle 12
I.2.4 Gesetzesbestimmungen 16
I.2.4.1 Aktiengesellschaft 16
I.2.4.2 Kommanditaktiengesellschaft 24
I.2.4.3 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 24
I.2.4.4 Genossenschaft 25
I.2.4.5 Verein 25
I.2.4.6 Stiftung 26
I.2.5 Das Opting-System und weitere Gestaltungsmöglichkeiten 26
I.2.5.1 Konzept der gesetzlichen Revisionspflicht 26
I.2.5.2 Opting-up 27
I.2.5.3 Opting-out 28
I.2.5.4 Opting-down 29
I.2.5.5 Opting-in 29
I.2.5.6 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 30
I.2.6 Numerus clausus der Revisionsarten? 30

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.7 Regelung der Revision für die verschiedenen Rechtsformen 32
I.2.7.1 Grundordnung der Revision und gesetzliche Verweisungen 32
I.2.7.2 Aktiengesellschaft 33
I.2.7.3 Kommanditaktiengesellschaft 34
I.2.7.4 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 35
I.2.7.5 Genossenschaft 35
I.2.7.6 Verein 35
I.2.7.7 Stiftung 37
I.2.8 Die Revisionsstelle als sekundäres Organ der Gesellschaft – Verhältnis zu den anderen Gesellschaftsorganen 38
I.2.9 Wahl der Revisionsstelle 39
I.2.9.1 Wahl durch die Generalversammlung 39
I.2.9.2 Wahlvoraussetzungen 40
I.2.9.3 Annahme der Wahl 41
I.2.9.4 Auftragsbestätigung 42
I.2.9.5 Erstwahl 43
I.2.9.6 Wiederwahl 44
I.2.9.7 Die Wahl mehrerer Personen als Revisionsstelle und die Wahl mehrerer Revisionsstellen 44
I.2.9.8 Eintragung der Wahl der Revisionsstelle im Handelsregister 44
I.2.10 Amtsdauer und Beendigung des Mandats der Revisionsstelle 45
I.2.10.1 Gründe der Beendigung des Mandats 45
I.2.10.2 Amtsdauer 45
I.2.10.3 Rücktritt 46
I.2.10.4 Abberufung durch die Generalversammlung 47
I.2.10.5 Abberufung durch das Gericht 47
I.2.10.6 Löschung der Revisionsstelle im Handelsregister 48
I.2.10.7 Rückgabe der Akten und Aufbewahrungspflicht 48
I.2.11 Revisionshaftung 49
I.2.12 Entlastung 49
I.2.13 Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen 49
I.2.13.1 Abgrenzung des Mandats der Revisionsstelle gegenüber anderen Aufträgen 49
I.2.13.2 Prüfung im Auftragsverhältnis 51
I.2.14 Stellung der Revisionsstelle bei Auflösung des Unternehmens 53
I.2.15 Zulassung und Aufsicht 54
I.2.15.1 Zulassung durch die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde 54
I.2.15.2 Zugelassene Revisorinnen und Revisoren 54
I.2.15.3 Zugelassene Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten 54
I.2.15.4 Revisionsunternehmen 54
I.2.15.5 Staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen 55
I.2.15.6 Fachpraxis 55
I.2.15.7 Leumund 57
I.2.15.8 Meldepflichten, Auskunftspflicht und Gewährung des Zutritts 57
I.2.15.9 Entzug der Zulassung 59

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.3 Wesen der eingeschränkten Revision 60
I.3.1 Gegenstand und Ziel der eingeschränkten Revision 60
I.3.1.1 Gegenstand der eingeschränkten Revision 60
I.3.1.2 Ziel und Zweck der eingeschränkten Revision 61
I.3.2 Inhalt und Umfang der eingeschränkten Revision 62
I.3.2.1 Nicht vorgesehene Prüfungshandlungen 62
I.3.2.2 IKS und eingeschränkte Revision 63
I.3.2.3 Berücksichtigung von Verstössen 63
I.3.2.4 FinfraG-Prüfung 64
I.3.2.5 Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen 65
I.3.3 Eingeschränkte Revision und Review 67

I.4 An der Schwelle zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision 72
I.4.1 Konzeption der Revisionspflicht 72
I.4.2 Entstehung der Pflicht zur ordentlichen Revision 74
I.4.2.1 Wirtschaftlich bedeutende Unternehmen 74
I.4.2.1.1 Schwellenwerte im Aktienrecht 74
I.4.2.1.2 Schwellenwerte ausserhalb des Aktienrechts 75
I.4.2.2 Unternehmen mit Rechnungslegung nach anerkanntem Standard 76
I.4.2.3 Publikumsgesellschaften 77
I.4.2.4 Konzernrechnungslegungspflichtige Gesellschaften 78
I.4.2.4.1 Einleitung und Gesetzestext 78
I.4.2.4.2 Befreiungen von der Pflicht zur Konzernrechnungslegung 80
I.4.2.5 Spezialfälle 82
I.4.2.5.1 Neugründungen 82
I.4.2.5.2 Ausgliederungen und Fusionen 83
I.4.2.5.3 Umwandlungen 83
I.4.2.6 Tabellarische Übersicht zur Entstehung der ordentlichen Revisionspflicht 83
I.4.3 Beendigung der Pflicht zur ordentlichen Revision 84
I.4.4 Wechsel der Revisionsart 85

I.5 Pflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung 87
I.5.1 Einleitung 87
I.5.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit 88
I.5.3 Kapitalverlust (Art. 725a Abs. 1 OR) 89
I.5.3.1 Feststellung und Berechnung 89
I.5.3.2 Sanierungsmassnahmen 90
I.5.3.3 Sanierungsversammlung 91
I.5.3.4 Rolle und Aufgaben der Revisionsstelle 91
I.5.4 Überschuldung (Art. 725b OR) 92
I.5.4.1 Begriffliches 92
I.5.4.2 Begründete Besorgnis 92
I.5.4.3 Erstellen der Zwischenabschlüsse 94
I.5.4.4 Prüfung der Zwischenabschlüsse 96

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.5.5 Rangrücktritt 98
I.5.5.1 Muster einer Rangrücktrittsvereinbarung 99
I.5.5.2 Abgrenzung zum Forderungsverzicht 100
I.5.5.3 Ausgestaltung des Rangrücktritts 100
I.5.5.4 Höhe des Rangrücktritts 102
I.5.5.5 Wirkung des Rangrücktritts 102
I.5.5.6 Aufhebung und Reduktion des Rangrücktritts 103
I.5.5.7 Berichtsbeispiel zur Prüfung betreffend Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung 104
I.5.5.8 Rechnungslegung 104
I.5.5.9 Rolle und Aufgaben der Revisionsstelle 104
I.5.6 Sanierungsmassnahmen bei Überschuldung 105
I.5.7 Benachrichtigung des Gerichts 105
I.5.8 Berichterstattung im Zusammenhang mit Kapitalverlust und Überschuldung 107
I.5.9 Berichtsbeispiele zur Prüfung der Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten nach Art. 725b Abs. 2 OR 108
I.5.10 Weitere Bemerkungen 108
I.5.11 Situation von Opting-out-Gesellschaften mit Kapitalverlust oder Überschuldung 110
I.5.11.1 Pflicht zur eingeschränkten Revision bei Opting-out 110
I.5.11.2 Die gesetzliche Regelung in der Praxis 110

I.6 Verantwortlichkeit 112
I.6.1 Einleitung 112
I.6.2 Aktienrechtliche Verantwortlichkeit 112
I.6.2.1 Gesetzliche Grundlage 112
I.6.2.2 Die klageberechtigten Personen (Aktivlegitimation) 112
I.6.2.3 Die von der Haftung erfassten Personen (Passivlegitimation) 114
I.6.3 Voraussetzungen der Haftung 114
I.6.3.1 Pflichtverletzung 114
I.6.3.2 Schaden 115
I.6.3.3 Adäquater Kausalzusammenhang 115
I.6.3.4 Verschulden 116
I.6.4 Weitere Aspekte der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit 116
I.6.4.1 Verteilung der Beweislast 116
I.6.4.2 Schadenersatzbemessung 116
I.6.4.3 Solidarität 116
I.6.4.4 Regress 117
I.6.4.5 Verjährung und Gerichtsstand 117
I.6.5 Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Allgemeinen 117
I.6.6 Strafbestimmungen des RAG im Besonderen 118
I.6.6.1 Übertretungen nach Art. 39 RAG und Art. 45 RAV 118
I.6.6.2 Vergehen nach Art. 40 RAG 120

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil II
Berufliche Verhaltensanforderungen, Unabhängigkeit und Qualitätsmanagement 123

II.1 Einführung 124

II.2 Berufliche Verhaltensanforderungen 127
II.2.1 Berufliche Verhaltensanforderungen in der Schweiz 127
II.2.2 Berufliche Verhaltensanforderungen im internationalen Kontext 129

II.3 Unabhängigkeit 131
II.3.1 Einleitung 131
II.3.2 Unabhängigkeit bei der ordentlichen Revision 131
II.3.3 Unabhängigkeit bei der eingeschränkten Revision 133
II.3.3.1 Im Allgemeinen 133
II.3.3.2 Mitwirkung bei der Buchführung und Erbringen anderer Dienstleistungen 135
II.3.3.2.1 Mitwirkung bei der Buchführung 136
II.3.3.2.2 Erbringen anderer Dienstleistungen 137
II.3.4 Unabhängigkeit und gesetzliche Spezialprüfungen 138
II.3.5 Unvereinbare Sachverhalte – Vergleich ordentliche und eingeschränkte Revision 139
II.3.6 Unabhängigkeit und Rotation 140

II.4 Qualitätsmanagement 142
II.4.1 Vorgaben zum Qualitätsmanagement 142
II.4.1.1 Gesetzliche Regelungen und weitere Vorschriften 142
II.4.1.2 Berufsständische Regelungen 143
II.4.2 Bestandteile eines Qualitätsmanagementsystems nach ISQM-CH 1 143
II.4.2.1 Risikobeurteilungsprozess 144
II.4.2.2 Überwachung und Führung 145
II.4.2.3 Relevante berufliche Verhaltensanforderungen 147
II.4.2.4 Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen 147
II.4.2.5 Auftragsdurchführung 148
II.4.2.6 Ressourcen 148
II.4.2.7 Information und Kommunikation 150
II.4.2.8 Nachschau- und Verbesserungsprozess 150
II.4.3 Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems 152
II.4.4 Besonderheiten von kleineren Revisionsunternehmen 152
II.4.4.1 Auftragsdurchführung 152
II.4.4.2 Konsultation und auftragsbegleitende Qualitätssicherung 153
II.4.4.3 Externe Nachschau 154

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil III
Prüfungsprozess bei der eingeschränkten Revision 155

III.1 Prüfungsplanung 156
III.1.1 Definition Prüfungsauftrag und Auftragsbedingungen 156
III.1.2 Prüfungsvorbereitung beim Prüfungskunden 156
III.1.3 Erstprüfung 157
III.1.4 Risikobeurteilung und Prüfungsplan 157
III.1.4.1 Risikoorientierter Prüfungsansatz 157
III.1.4.2 Informationsbeschaffung, Unternehmensumfeld und Unternehmenstätigkeit 159
III.1.4.3 Analytische Prüfungshandlungen im Rahmen der Risikobeurteilung 160
III.1.4.4 Beurteilung des inhärenten Risikos 160
III.1.4.5 Wesentlichkeit 161
III.1.4.5.1 Anwendung der Wesentlichkeit in der Prüfungsplanung 164
III.1.4.5.2 Beurteilung festgestellter Fehlaussagen 166
III.1.4.6 Ausarbeitung des Prüfungsplans 166
III.1.4.7 Erstellung des Prüfungsprogramms 168

III.2 Prüfungsdurchführung 169
III.2.1 Einleitung 169
III.2.2 Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise 170
III.2.3 Prüfungshandlungen 172
III.2.3.1 Prüfungshandlungen im Allgemeinen 172
III.2.3.2 Prüfungshandlungen in der eingeschränkten Revision 174
III.2.3.2.1 Befragungen 174
III.2.3.2.2 Analytische Prüfungshandlungen 175
III.2.3.2.3 Angemessene Detailprüfungen 177
III.2.3.3 Kombination der Prüfungshandlungen 179
III.2.3.3.1 Allgemein 179
III.2.3.3.2 Empfohlene Prüfungshandlungen 179
III.2.3.3.3 Weitergehende Prüfungshandlungen 180
III.2.3.3.4 Prüfungshandlungen, welche nicht Bestandteil der eingeschränkten Revision sind 180
III.2.3.3.5 Technologiegestützte Datenanalyse in der eingeschränkten Revision 184
III.2.3.4 IKS und eingeschränkte Revision 185
III.2.4 Besondere Prüfungsaspekte 185
III.2.4.1 Erstprüfung 185
III.2.4.2 Prüfung von Beziehungen zu und Transaktionen mit nahestehenden Personen 187
III.2.4.2.1 Grundlagen und Auswirkungen auf die Prüfung 187
III.2.4.2.2 Verhalten der Revisionsstelle bei Vorliegen verdeckter Gewinnausschüttungen 189

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.2.3 Verbot der Einlagenrückgewähr (verbotene Kapitalrückzahlung) 192
III.2.4.2.3.1 Einlagenrückgewähr 192
III.2.4.2.3.2 Ausschüttungen bei Vorliegen von Konzerndarlehen 193
III.2.4.2.3.3 Drittvergleich 194
III.2.4.2.3.4 Prüfung und Berichterstattung durch die Revisionsstelle 195
III.2.4.2.3.5 Zeitpunkt der Beurteilung 200
III.2.4.3 Prüfung der Fortführung der Geschäftstätigkeit 200
III.2.5 Prüfung der Anträge über die Verwendung von Bilanzgewinn oder anderen Eigenkapitalien 204
III.2.5.1 Allgemeine Bemerkungen zur Prüfung der Gewinnverwendung 204
III.2.5.1.1 Gesetzliche Grundlagen zur Prüfung der Gewinnverwendung bei der Aktiengesellschaft 204
III.2.5.1.2 Gesetzliche Grundlagen zur Prüfung der Gewinnverwendung bei anderen Rechtsformen 205
III.2.5.1.3 Verlustverrechnung 206
III.2.5.1.4 Ausschüttung in Fremdwährung 209
III.2.5.2 Prüfung des Antrags zur Ausrichtung einer ordentlichen Dividende 209
III.2.5.2.1 Prüfungshandlungen 212
III.2.5.2.2 Weitere Aspekte 212
III.2.5.3 Prüfung des Antrags zur Ausrichtung einer ausserordentlichen Dividende 215
III.2.5.4 Prüfung des Antrags zur Ausrichtung einer Zwischendividende 216
III.2.5.4.1 Grundsätzliche Überlegungen 216
III.2.5.4.2 Überlegungen zur Jahresrechnung nach einer Zwischendividende 217
III.2.5.4.3 Prüfung des Antrags zur Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve 218
III.2.5.4.4 Beurteilung der Höhe der verfügbaren Liquidität 219
III.2.5.4.5 Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Bilanzstichtag 219
III.2.6 Art, zeitliche Einteilung und Umfang von Prüfungshandlungen 220
III.2.7 IT als Prüfungshilfsmittel sowie IT-Prüfung in der eingeschränkten Revision 221
III.2.7.1 IT als Prüfungshilfsmittel in der eingeschränkten Revision 221
III.2.7.2 IT-Prüfung in der eingeschränkten Revision 221
III.2.8 Beurteilung der Prüfungsergebnisse 222
III.2.9 Dokumentation der eingeschränkten Revision 223
III.2.10 Kommunikation 226
III.2.10.1 Grundsätze der Kommunikation 226
III.2.10.2 Verantwortliche für die Leitung und Überwachung 226
III.2.10.3 Zu kommunizierende Sachverhalte 227
III.2.10.4 Zeitpunkt und Formen der Kommunikation 227
III.2.11 Verwendung von Arbeiten Dritter 228
III.2.12 Vergleichszahlen 228
III.2.12.1 Modifizierung der Prüfungsaussage im Bericht der Vorperiode 228
III.2.12.2 Berücksichtigung von Fehlaussagen im Vorjahresabschluss 229
III.2.12.3 Neuer Abschlussprüfer 229
III.2.12.4 Ungeprüfter Abschluss in der Vorperiode 230
III.2.12.5 Vergleichszahlen bei Wechsel der Revisionsart 230

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3 Prüfungsbeendigung 231
III.3.1 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Abschlussstichtag) 231
III.3.1.1 Ereignisse bis zum Datum des Revisionsberichts 232
III.3.1.2 Tatsachen zwischen dem Datum des Revisionsberichts und der Herausgabe des Abschlusses 233
III.3.1.3 Tatsachen nach Herausgabe des Abschlusses 234
III.3.2 Abschliessende Würdigung der Prüfungsfeststellungen 234
III.3.3 Durchsicht der Prüfungsdokumentation und Abschluss der Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten 235
III.3.4 Vollständigkeitserklärung 235

III.4 Berichterstattung 238
III.4.1 Einleitung 238
III.4.1.1 Gesetzliche Grundlagen 238
III.4.1.2 Grundsätze der Berichterstattung 239
III.4.2 Zusammenfassender Bericht an die Versammlung der Anteilseigner oder das oberste Organ 240
III.4.2.1 Aufbau und Gliederung des Berichts 241
III.4.2.2 Berichtsüberschrift und Berichtsadressat 243
III.4.2.3 Bezeichnung der Jahresrechnung und weitere ergänzende Angaben 243
III.4.2.4 Umschreibung der Verantwortlichkeiten 244
III.4.2.5 Bestätigung der Zulassung und Unabhängigkeit 245
III.4.2.6 Art und Umfang der eingeschränkten Revision 245
III.4.2.7 Nicht modifizierte Prüfungsaussage 245
III.4.2.7.1 Nicht modifizierte Prüfungsaussage zu Jahresrechnungen auf Basis OR 246
III.4.2.7.2 Nicht modifizierte Prüfungsaussage zu Jahresrechnungen auf Basis «true and fair view» 246
III.4.2.8 Modifizierung der Prüfungsaussage 247
III.4.2.8.1 Fälle, in denen eine Modifizierung der Prüfungsaussage erforderlich ist 247
III.4.2.8.1.1 Art der wesentlichen Fehlaussage (Meinungsverschiedenheiten) 247
III.4.2.8.1.2 Fehlende Möglichkeit, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen (Beschränkung des Prüfungsumfangs) 249
III.4.2.8.1.3 Kommunikation mit der Unternehmensleitung bei Modifizierung der Prüfungsaussage 251
III.4.2.8.2 Art der Modifizierung der Prüfungsaussage 253
III.4.2.8.2.1 Eingeschränkte Prüfungsaussage 253
III.4.2.8.2.2 Verneinende Prüfungsaussage 253
III.4.2.8.2.3 Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage 254
III.4.2.8.3 Form und Inhalt einer Modifizierung der Prüfungsaussage 255
III.4.2.9 Sachverhalte, welche die Prüfungsaussage nicht beeinflussen 256
III.4.2.9.1 Hinweise auf Gesetzesverstösse 256
III.4.2.9.2 Zusätze mit weiteren Informationen 259
III.4.2.9.3 Zusätzliche Prüfungsdienstleistungen und Bestätigungen 261

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.2.10 Berichterstattung zur Prüfung der Anträge über die Verwendung von Bilanzgewinn oder anderen Eigenkapitalien 261
III.4.2.11 Berichtsdatum 264
III.4.2.12 Name und Ort der Revisionsstelle 265
III.4.2.13 Unterschrift des Abschlussprüfers 265
III.4.2.14 Beilage zum Revisionsbericht 265
III.4.3 Weitergehende Berichterstattung und Auskunftspflichten 265
III.4.3.1 Schlussbesprechung und ergänzende schriftliche Berichterstattung 265
III.4.3.1.1 Schlussbesprechung 266
III.4.3.1.2 Ergänzende schriftliche Berichterstattung 266
III.4.3.2 Auskunftspflichten der Revisionsstelle 267
III.4.3.2.1 Auskunftspflichten gegenüber der Generalversammlung 267
III.4.3.2.2 Auskunftspflichten gegenüber dem Verwaltungsrat 267
III.4.4 Berichterstattung bei Zwischenabschlüssen 268

Teil IV
Glossar 271

Literaturhinweise 285
Stichwortregister 290

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AHV	Alters- und Hinterlassenenversicherung
Amtl. Bull.	Amtliches Bulletin
Art.	Artikel
BankG	Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) vom 8. November 1934, Stand: 1. Januar 2024, SR 952.0
BBl	Bundesblatt
BGE	Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts
Bst.	Buchstabe
bspw.	beispielsweise
BVG	Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982, Stand: 1. Januar 2025, SR 831.40
BVV 2	Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984, Stand: 1. Januar 2025, SR 831.441.1
bzw.	beziehungsweise
CHF	Schweizer Franken
d.h.	das heisst
dipl.	diplomiert(e/r)
Eidg.	Eidgenössisch(es)
etc.	et cetera
evtl.	eventuell(e)
f.	und folgende Seite/und folgender Artikel
ff.	und folgende Seiten/und folgende Artikel
FER	Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
FinfraG	Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesez, FinfraG) vom 19. Juni 2015, Stand: 1. Februar 2024, SR 958.1
FinfraV	Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV) vom 25. November 2015, Stand: 1. Januar 2025, SR 958.11
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

FINMAG	Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz) vom 22. Juni 2007, Stand: 1. April 2025, SR 956.1
FINMA-PV	Finanzmarktprüfverordnung vom 15. Oktober 2008, Stand: 1. Januar 2015, SR 956.161
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) vom 3. Oktober 2003, Stand: 1. Januar 2023, SR 221.301
gem.	gemäss
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	(Deutsches) Handelsgesetzbuch
HRegV	Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007, Stand: 1. Januar 2025, SR 221.411
HWP BR	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Buchführung und Rechnungslegung
HWP BP	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen
HWP ER	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Eingeschränkte Revision
HWP OR	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band Ordentliche Revision
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
i.d.R.	in der Regel
IESBA	International Ethics Standards Board for Accountants
IFAC	International Federation of Accountants
IFRS	International Financial Reporting Standard(s)
IKS	Internes Kontrollsystem
IPRG	Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987, Stand: 1. Januar 2025, SR 291
i.S.	im Sinne
ISA	International Standard(s) on Auditing
ISQM	International Standard on Quality Management
ISQM 1	International Standard on Quality Management 1 «Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements»
ISQM-CH 1	Schweizer Standard zum Qualitätsmanagement «Qualitätsmanagement für Praxen, die Abschlussprüfungen, Reviews von Abschlüssen, andere betriebswirtschaftliche Prüfungen oder Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ISQM-CH 2	Schweizer Standard zum Qualitätsmanagement «Auftragsbegleitende Qualitätssicherung»
IT	Informationstechnologie
i.V.m.	in Verbindung mit
KMU	Kleine und mittelgrosse Unternehmen
Mio.	Millionen
MWST	Mehrwertsteuer
NAG	Nichtaufgriffsgrenze
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911, Stand: 8. Juli 2025, SR 220
PH	(Schweizer) Prüfungshinweis(e)
PK	Pensionskasse
PS-CH	(Schweizer) Prüfungsstandard(s)
RAB	Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde
RAG	Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz) vom 16. Dezember 2005, Stand: 1. März 2024, SR 221.302
RAV	Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung) vom 22. August 2007, Stand: 1. Januar 2024, SR 221.302.3
RS 1/2014	Rundschreiben 1/2014 über die interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen (RS 1/2014) vom 24. November 2014, Stand: 1. Januar 2024
RzU	Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse, in der Fassung von 2007, zuletzt geändert am 18. September 2025
RzW	Richtlinien zur Weiterbildung von EXPERTsuisse, in der Fassung von 2007, zuletzt geändert am 16. Dezember 2025
s.	siehe
S.	Seite(n)
SA-CH	Schweizer Standard(s) zur Abschlussprüfung
SchKG	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889, Stand: 1. Januar 2025, SR 281.1
sog.	sogenannte(s)/(r)
SER	Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
ST	Der Schweizer Treuhänder
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, Stand: 1. August 2025, SR 311.0

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

SUVA	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
Swiss GAAP FER	Fachempfehlung(en) zur Rechnungslegung
TDA	Technologiegestützte Datenanalyse
Tz.	Textziffer
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnlich(e)
US GAAP	United States Generally Accepted Accounting Principles
u.U.	unter Umständen
vgl.	vergleiche
VR	Verwaltungsrat
VStrR	Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974, Stand: 1. September 2023, SR 313.0
z.B.	zum Beispiel
ZEWO	Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, Stand: 1. Januar 2025, SR 210
Ziff.	Ziffer
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO) vom 19. Dezember 2008, Stand: 1. Januar 2025, SR 272

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigenschaften verschiedener überwachender Tätigkeiten 2
Abbildung 2: Abgrenzung der Dienstleistungen 4
Abbildung 3: Vergleich zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision 13
Abbildung 4: Grundlogik Optionsmodell in der Schweiz 27
Abbildung 5: Beispiel einer Annahmeerklärung für eine Gesellschaft in Gründung 42
Abbildung 6: Beispiel einer Annahmeerklärung für eine bestehende Gesellschaft 42
Abbildung 7: Vergleich zwischen eingeschränkter Revision und Review 69
Abbildung 8: Situationen und Tatbestände, welche die Pflicht zur ordentlichen Revision begründen 84
Abbildung 9: Überschuldung – Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses 97
Abbildung 10: Begründete Besorgnis einer Überschuldung – Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses 98
Abbildung 11: Begründete Besorgnis einer Überschuldung – Verzicht auf Erlangung von Rangrücktritten 99
Abbildung 12: Überschuldung – Verzicht auf Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses 103
Abbildung 13: Berufliche Verhaltensanforderungen im Überblick 125
Abbildung 14: Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte 140
Abbildung 15: Rotationspflicht bei Übergang von eingeschränkter zu ordentlicher Revision 141
Abbildung 16: Rotationsfrist bei Unterbruch der ordentlichen Revision 141
Abbildung 17: Elemente eines Qualitätsmanagementsystems gemäss ISQM-CH 1 144
Abbildung 18: Aspekte des Personalwesens im Rahmen des Qualitätsmanagements 149
Abbildung 19: Bestandteile des Prüfungsrisikos 158
Abbildung 20: Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit 162
Abbildung 21: Beispiel für die Festlegung der einzelnen Grössen 165
Abbildung 22: Aggregieren und Auswerten von Fehlaussagen 166
Abbildung 23: Aussagen in der Jahresrechnung am Beispiel der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 171
Abbildung 24: Verfahren zur Erlangung von Prüfungsnachweisen 172

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildung 25: Prüfungsvorgehen in Abhängigkeit von der Toleranzwesentlichkeit – Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 175
Abbildung 26: Beispiel Plausibilisierung von Zinserträgen 177
Abbildung 27: Prüfungshandlungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 181
Abbildung 28: Prüfungshandlungen bei Rechtsstreitigkeiten 182
Abbildung 29: Prüfungshandlungen bei Angefangenen Arbeiten 183
Abbildung 30: Verhalten der Revisionsstelle bei Vorliegen von verdeckten Gewinnausschüttungen 191
Abbildung 31: Rechnerische Ermittlung des ausschüttbaren Eigenkapitals 193
Abbildung 32: Fallbeispiele Berichterstattung bei Einlagenrückgewähr 196
Abbildung 33: Auswirkung von identifizierten Unsicherheiten auf die Prüfungsaussage 204
Abbildung 34: Reihenfolge der Verlustverrechnung 206
Abbildung 35: Fälle der Verlustverrechnung 207
Abbildung 36: Illustratives Eigenkapital Beispiel 1 210
Abbildung 37: Illustrativer Antrag des Verwaltungsrats Beispiel 1 210
Abbildung 38: Illustratives Eigenkapital Beispiel 2 211
Abbildung 39: Illustrativer Antrag des Verwaltungsrats Beispiel 2 211
Abbildung 40: Wesentliche Aspekte der Dokumentation 224
Abbildung 41: Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 232
Abbildung 42: Aufbau und Gliederung des Berichts 241
Abbildung 43: Organ, an welches der Revisionsbericht zu richten ist 243
Abbildung 44: Für die Jahresrechnung verantwortliches Organ 244
Abbildung 45: Sachverhalte, die zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage führen 252
Abbildung 46: Formulierungsbeispiel für eine eingeschränkte Prüfungsaussage 253
Abbildung 47: Formulierungsbeispiel für eine verneinende Prüfungsaussage 254
Abbildung 48: Formulierungsbeispiel für die Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage 255
Abbildung 49: Gesetzesverstösse im Zusammenhang mit Art. 725a OR und Art. 725b OR 257
Abbildung 50: Gesetzesverstösse, bei denen ein Hinweis empfohlen wird 258
Abbildung 51: Formulierungsbeispiel für einen Hinweis 258
Abbildung 52: Formulierungsbeispiel für einen Zusatz 259
Abbildung 53: Formulierungsbeispiel für einen Zusatz und Hinweis 260

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abbildung 54: Formulierungsbeispiel für einen Eventualzusatz 260
Abbildung 55: Formulierungsbeispiel für eine Sorgfaltspflichtverletzung des Verwaltungsrats (Art. 717 OR) 262
Abbildung 56: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall der Verrechnung / des Vortrags 262
Abbildung 57: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall eines Antrags des VR zur Verlustverrechnung und zur Rückzahlung von Kapitalreserven 263
Abbildung 58: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall eines Antrags des VR zur Ausschüttung einer Dividende 263
Abbildung 59: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall mehrerer Anträge des VR im Rahmen der Gewinnverwendung 264

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil I

Grundlagen der eingeschränkten Revision

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.1 Übersicht

I.1.1 Abgrenzung

1 Ziel einer eingeschränkten Revision ist die Aussage des Abschlussprüfers darüber, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen er schliessen müsste, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen. Diese Aussage macht der Revisor aufgrund von Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und angemessenen Detailprüfungen, welche weniger weitgehende Nachweise liefern als die im Rahmen einer ordentlichen Revision durchzuführenden Prüfungshandlungen. Wesen und Zweck der eingeschränkten Revision sind im Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) definiert.

2 Vorab ist die Abschlussprüfung – hier im Besonderen die eingeschränkte Revision – von anderen Überwachungstätigkeiten in einem Unternehmen sowie den weiteren Dienstleistungen eines Revisionsunternehmens abzugrenzen. Die bedeutsamsten und häufig verwendeten Begriffe sind im Glossar definiert.

Eigenschaften verschiedener überwachender Tätigkeiten

	Kontrolle	Aufsicht	Prüfung
Wann findet die Überwachung statt?	Arbeitsbegleitend oder der Arbeitsausführung vor- oder nachgelagert	Periodisch im Ermessen der Aufsichtsstellen sowie bei Abweichungen von Vorgaben	Der Arbeitsausführung und den Kontrollen nachgelagert sowie in gewissen Fällen arbeitsbegleitend
Welche Stellung hat der Überwachende inne?	Am Arbeitsvorgang beteiligt, weisungsberechtigt gegenüber Ausführenden	Am Arbeitsvorgang nicht beteiligt, weisungsberechtigt gegenüber der zu überwachenden Organisation und deren leitenden Organen, allenfalls auch gegenüber Abschlussprüfern (interne oder im Auftrag handelnde externe Abschlussprüfer)	Am Arbeitsvorgang nicht beteiligt, weder weisungsgebunden noch -berechtigt

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Kontrolle	Aufsicht	Prüfung
Beispiele	Linien- und Fachvorgesetzte, Stellen mit Kontrollaufgaben, technische Vorrichtungen	Nicht geschäftsführender Verwaltungsrat, Audit Committee, FINMA, Übernahmekommission, Kartellkommission, Gläubigerausschuss	Revisionsstelle nach Art. 727 ff. OR und nach BankG, Interne Revision
Wie wird das normengerechte Verhalten in der Regel beurteilt?	Anhand von Zielvorgaben und Weisungen	Anhand von Ziel- und Wertvorstellungen, Gesetzen und Verordnungen	Anhand von Normen und Gesetzen, die oft für den konkreten Sachverhalt präzisiert werden müssen
Wie erfolgt die Einflussnahme auf das Verhalten des Ausführenden?	Durch Motivation; durch Anordnung von Korrekturhandlungen; allenfalls durch Sanktionen gegenüber dem Ausführenden	Durch Weisungen an die leitenden Organe des Unternehmens; allenfalls durch Sanktionen gegenüber der Gesellschaft oder deren Organmitgliedern	Durch Mitteilung des Prüfungsergebnisses an die leitenden Organe der Gesellschaft oder an andere Aufsichtsinstanzen

Abbildung 1: Eigenschaften verschiedener überwachender Tätigkeiten

3 Das Kerngeschäft der Wirtschaftsprüfung umfasst das Prüfen und Validieren, Testieren und Zertifizieren von betriebswirtschaftlichen Informationen oder Sachverhalten (betriebswirtschaftliche Prüfungen). Bei diesen Vertrauensdienstleistungen gibt der Berufsangehörige auf Grundlage eines Soll-Ist-Vergleichs eine Beurteilung in Form eines Testats, einer Bescheinigung oder auch eines Zertifikats ab. Diese Vertrauensdienstleistungen können gesetzlich definiert und vorgeschrieben sein (gesetzliche Vertrauensdienstleistungen). In diese Kategorie fällt unter anderem die Jahresabschlussprüfung mit ihren – in der Schweiz – gesetzlichen Ausprägungen ordentliche und eingeschränkte Revision. In beiden Ausprägungen hat die mandatierte Prüfungsgesellschaft eine Organstellung («Revisionsstelle») mit im Gesetz klar definierten Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

4 Aus fachtechnischer Sicht untergliedern sich die Vertrauensdienstleistungen in betriebswirtschaftliche Prüfungen (mit den Ausprägungen Audit oder Prüfung im engeren Sinne sowie Review), verwandte Dienstleistungen (Agreed-upon Procedures, Compilation) und Beratungsaufträge (Advisory).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abgrenzung der Dienstleistungen					
	Prüfungen und prüferische Durchsicht (Review)			**Verwandte Dienstleistungen**	
Art der Dienstleistung	Umfassende Prüfung / Ordentliche Revision	Eingeschränkte Revision	Review	Vereinbarte Prüfungshandlungen (agreed-upon procedures)	Erstellung von Finanzinformationen (compilation)
Grad an Prüfungssicherheit	hinreichend (reasonable assurance)	begrenzt (limited assurance)	begrenzt (limited assurance)	Keine Prüfungssicherheit	
Bericht	Prüfungsurteil, positive Zusicherung	Prüfungsaussage, negative Zusicherung	Review-Aussage, negative Zusicherung	Festgestellte Fakten	Bezeichnung der erstellten Informationen

Abbildung 2: Abgrenzung der Dienstleistungen

5 Die Dienstleistungen können sich auf vergangenheitsorientierte Finanzinformationen, insbesondere Jahresrechnungen, aber auch Teile von solchen, zukunftsorientierte Finanzinformationen wie z.B. Budgets oder auf andere Sachverhalte wie das interne Kontrollsystem (IKS) eines Unternehmens beziehen. Die eingeschränkte Revision bezieht sich ausschliesslich auf die Jahresrechnung, möglicherweise auf einen Zwischenabschluss (vgl. SER, Ziff. 1.1) respektive die gesetzlich vorgesehene Prüfung der letzten Jahresrechnung bei Vorliegen eines Kapitalverlusts (Art. 725a OR) sowie die Prüfung des Zwischenabschlusses bei Ausrichtung von Zwischendividenden (Art. 675a OR).

6 Das Schweizerische Obligationenrecht (OR) kennt für die gesetzliche Prüfung von Jahresrechnungen die ordentliche Revision und die eingeschränkte Revision. Daneben existieren zahlreiche weitere gesetzlich vorgeschriebene Prüfungsfälle bei besonderen Vorgängen wie z.B. die Prüfungen von Gründungs- und Kapitalerhöhungsberichten, Prüfungen von Kapitalherabsetzungen, Prüfungen von Zwischenabschlüssen bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung oder Prüfungen nach Fusionsgesetz.

7 Bei einer Review zur Erlangung begrenzter Sicherheit («limited assurance») wird das Prüfungsrisiko lediglich auf ein Mass reduziert, das im Verhältnis zu den Umständen des Auftrags vertretbar ist, um eine negativ formulierte Schlussfolgerung treffen zu können. Hierzu zählt insbesondere die prüferische Durchsicht (Review) nach PS 910. Ähnlich verhält es sich mit der gesetzlich vorgeschriebenen eingeschränkten Revision von Jahresrechnungen (Art. 727a OR).

8 Im Gegensatz zu einer Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit («reasonable assurance») werden überwiegend solche Prüfungshandlungen durchgeführt, die eine weniger hohe Prüfungssicherheit vermitteln. Während der Berufsangehörige bei Abschlussprüfungen mit dem Ziel zur Erlangung hinreichender Sicherheit u.a. versucht,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

auf Funktionsprüfungen von internen Kontrollen (welche die Korrektheit des Prüfungsgegenstands sicherstellen sollen) abzustellen, und das verbleibende Risiko durch aussagebezogene Prüfungshandlungen, wie etwa Belegprüfungen, abdeckt, stützt er sich zur Erlangung begrenzter Sicherheit eher auf analytische Prüfungshandlungen und Befragungen. Folglich erlangt er eine weniger hohe Sicherheit, dass der Prüfungsgegenstand (Abschluss), gemessen am Soll-Zustand, keine wesentliche Fehlaussage enthält. Der Berufsangehörige gibt daher eine negativ formulierte Prüfungsaussage ab.

I.1.2 Übersicht über die gesetzlichen Regelungen

9 Sowohl die Rechnungslegung als auch die Prüfung der Abschlüsse von Unternehmen verschiedener Rechtsformen sind im Obligationenrecht oder im Zivilgesetzbuch sowie für gewisse Branchen zusätzlich in Spezialgesetzen geregelt. Details zur gesetzlichen Regelung der Prüfung finden sich in I.2.

10 Insbesondere im Obligationenrecht und im Zivilgesetzbuch sind die Regelungen knapp gehalten. Der Gesetzgeber überlässt die weitere Konkretisierung Lehre und Praxis.

11 Zulassung und Beaufsichtigung der Revisoren sind im Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) und der Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, RAV) geregelt. Dazu kommen Verordnungen und Rundschreiben der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB).

12 Für die Rechnungslegung sind neben den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 957 bis 963b OR) namentlich die bestehenden internationalen (International Financial Reporting Standards [IFRS] und United States Generally Accepted Accounting Principles [US GAAP]) und nationalen (insbesondere Swiss GAAP FER) Rechnungslegungsstandards von Bedeutung. Für Abschlüsse nach den minimalen gesetzlichen Bestimmungen muss auf die juristische (Kommentare zum Obligationenrecht) und betriebswirtschaftliche Literatur zurückgegriffen werden. Die wesentlichen, in der Praxis angewandten Regelungen sind im HWP BR zusammengefasst.

I.1.3 Übersicht über die Regelungen des Berufsstands

13 Für die schweizerische Prüfungspraxis sind in erster Linie die fachlichen Verlautbarungen von EXPERTsuisse von Bedeutung, welche Folgendes umfassen:

- Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement;
- Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews von EXPERTsuisse;
- Mandatsbezogene Standards (Schweizer Standards zur Abschlussprüfung, SA-CH);
- Schweizer Prüfungshinweise (PH);
- Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER).

14 Zudem kann EXPERTsuisse Stellungnahmen zur Rechnungslegung erlassen, welche die Berufsauffassung zu Fragen der Buchführung und Rechnungslegung darlegen. Im internationalen Verhältnis sind die Verlautbarungen des International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) zu beachten, welche EXPERTsuisse als Mitglied der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

International Federation of Accountants (IFAC) unter Beachtung der schweizerischen Gesetzesbestimmungen und anderer rechtlicher Anforderungen umsetzt.

15 Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement, Rahmenkonzept, SA-CH und SER sind für Mitglieder von EXPERTsuisse verbindlich, PH dienen als Orientierungshilfe.

16 Für die Mitglieder von EXPERTsuisse sind zudem im Besonderen folgende Verlautbarungen verbindlich:
- Standes- und Berufsregeln;
- Reglement über die Standeskommission und das unabhängige Schiedsgericht und die entsprechende Verfahrensordnung;
- Mitgliedschaftsreglement;
- Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU);
- Richtlinien zur Weiterbildung (RzW).

17 Das vorliegende HWP stellt keine eigenständige Regelung dar, ist gleichwohl ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Aus- und Weiterbildung der Berufsangehörigen und für den täglichen Einsatz in der Praxis. Das HWP dient daher dem Berufsstand, aber auch weiteren an Fragen von Rechnungslegung, Governance und Revision interessierten Kreisen als Nachschlagewerk und Lehrmittel.

I.1.4 Stakeholder

18 Die Stakeholder eines Unternehmens sind alle natürlichen und juristischen Personen, die an diesem Unternehmen in irgendeiner Form interessiert sind. Wichtige Stakeholder sind zum Beispiel:
- Aktionäre,
- Verwaltungsräte,
- Geschäftsleitung,
- Mitarbeitende,
- Staat (Bund, Kanton, Gemeinde),
- Kunden,
- Lieferanten,
- Banken,
- Darlehensgeber.

19 Die Stakeholder haben teilweise unterschiedliche Erwartungen an das Unternehmen. Einzelne Erwartungen können das Geschäftsrisiko eines Unternehmens beeinflussen. Der Abschlussprüfer soll bei der Planung der eingeschränkten Revision diese Einflussfaktoren berücksichtigen.

20 Beispiel: Ist der Mehrheitsaktionär Mitglied der Geschäftsleitung, besteht die Möglichkeit, dass das ausgewiesene Jahresergebnis bzw. die Dividendenpolitik durch seine persönlichen finanziellen Interessen beeinflusst werden. Er könnte also bestrebt sein, ein Jahresergebnis auszuweisen, das ihm eine erwartete Dividende sichert, die indessen angesichts der tatsächlichen Ertragslage nicht gerechtfertigt ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

21 Der Abschlussprüfer ist regelmässig nur gegenüber den vom Gesetz vorgesehenen Stakeholdern verpflichtet (bei der AG gegenüber Generalversammlung und Verwaltungsrat). Unter bestimmten Bedingungen besteht überdies eine Pflicht zur Anzeige einer offensichtlichen Überschuldung an das Gericht(vgl. I.5).

I.1.5 Erwartungslücke

22 Die Stakeholder haben teilweise unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf die Arbeit der Abschlussprüfer. Oft gehen sie davon aus, dass ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil bzw. eine nicht modifizierte Prüfungsaussage im Revisionsbericht des Abschlussprüfers beispielsweise bedeutet, dass

- für das Unternehmen keine unmittelbare Konkursgefahr besteht;
- die Revisionsstelle geprüft hat, ob und dass im Unternehmen alle relevanten Gesetze eingehalten werden;
- das Unternehmen in finanzieller Hinsicht kompetent geführt wird;
- die Geschäftsgrundsätze und Leitbilder ökologisch und sozialverträglich sind.

Solche Erwartungen gehen jedoch über die Aufgaben der Revisionsstelle hinaus, wie sie sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und den Regelungen des Berufsstands ergeben (sog. «Erwartungslücke»).

23 Für die Erfüllung verschiedener Erwartungen an die Revisionsstelle sind die gesetzlichen Grundlagen nicht gegeben. Zum Beispiel hat die Revisionsstelle die Geschäftsführung bei einer Aktiengesellschaft nicht zu prüfen. Ferner prüft zwar die Revisionsstelle, ob der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns oder ggf. die Verrechnung des Bilanzverlusts Gesetz und Statuten entspricht, nicht aber, ob die beantragte Dividende betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.

24 Gelegentlich wird auch der Unterschied zwischen einer ordentlichen und einer eingeschränkten Revision in der Öffentlichkeit zu wenig beachtet. Dies kann mithin zur Vergrösserung der Erwartungslücke in Bezug auf den Revisionsbericht einer eingeschränkten Revision beitragen. Zu den unterschiedlichen Prüfungssicherheiten vgl. I.1.6.

25 Es liegt im Interesse des Berichtsempfängers und der Revisionsstelle, diese Erwartungslücke so weit als möglich zu schliessen. Dies geschieht in erster Linie durch Information und Kommunikation, namentlich durch Kurzbeschrieb des Prüfungsvorgehens im Revisionsbericht. In der Auftragsbestätigung für die Abschlussprüfung werden dem Verwaltungsrat der Prüfungszweck und der Charakter der jeweiligen Prüfungsart dargelegt. Um falsche Erwartungen bereits zum Zeitpunkt der Mandatsannahme nach Möglichkeit auszuschliessen, empfehlen sich eine schriftliche Auftragsbestätigung sowie der persönliche Kontakt zum obersten Leitungsorgan vor Mandatsannahme.

I.1.6 Begrenzte versus hinreichende Prüfungssicherheit

26 Revisionsunternehmen geben je nach Art der durchgeführten Prüfung zwei verschiedene Arten von Schlussfolgerungen ab, die sich im Grad der vermittelten Prüfungssicherheit unterscheiden (Prüfungsurteil bei hinreichender Prüfungssicherheit; Prüfungsaussage bei begrenzter Prüfungssicherheit).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

27 Eine hinreichende Prüfungssicherheit («reasonable assurance») ist generell im Rahmen von Abschlussprüfungen zu erlangen, die nach den SA-CH durchgeführt werden, und damit insbesondere bei einer ordentlichen Revision. Die auf Basis der SA-CH vom Abschlussprüfer festgelegten Prüfungshandlungen sind darauf ausgerichtet, dass dieser bei sachgemässer Vorgehensweise eine hinreichende Sicherheit erlangt, ob der Abschluss als Ganzes frei von einer wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellung ist. Durch dieses hohe Mass an Prüfungssicherheit ist der Abschlussprüfer in der Lage, ein (positiv formuliertes) Prüfungsurteil wie folgt abzugeben: *«Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.20X1 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.»* Mithin verschafft sich der Abschlussprüfer bei einer gesetzlichen – gegebenenfalls auch bei einer statutarischen – Abschlussprüfung eine Grundlage, die von Art. 728b Abs. 2 Ziff. 4 OR verlangte Empfehlung zuhanden des entsprechenden Organs abzugeben, die Jahresrechnung zu genehmigen oder zurückzuweisen.

28 Eine begrenzte Prüfungssicherheit («limited assurance») ist dagegen im Rahmen einer eingeschränkten Revision nach SER – oder auch einer Review nach PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen» – zu erlangen. Aufgrund der Prüfungshandlungen, die der Abschlussprüfer, gestützt auf den SER, durchführt, erlangt er bei sachgemässer Vorgehensweise eine weniger hohe Sicherheit, dass der Prüfungsgegenstand, gemessen an den vom Gesetz verlangten Normen, keine wesentliche Fehlaussage enthält. Bei dieser Revisionsart hat der Abschlussprüfer also keine hinreichenden Nachweise zu erlangen, um ein Prüfungsurteil abzugeben. Anstelle eines Prüfungsurteils gibt der Abschlussprüfer hierbei denn auch eine (negativ formulierte) Prüfungsaussage wie folgt ab: *«Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.»* Der Abschlussprüfer hat sich damit auch keine Basis zu verschaffen, dem entsprechenden Organ eine Empfehlung abzugeben, die Jahresrechnung zu genehmigen oder zurückzuweisen. Folgerichtig sieht das Gesetz bei einer eingeschränkten Revision diese Empfehlung der Revisionsstelle nicht vor.

29 Review-Aufträge nach PS 910 haben vor allem Zwischenabschlüsse, Einzelabschlüsse im Rahmen der Prüfung von Konzernabschlüssen sowie Abschlüsse oder Finanzinformationen aus besonderem Anlass zum Gegenstand. Zu den Unterschieden zwischen der eingeschränkten Revision gemäss SER und der Review nach PS 910 vgl. I.3.3.

30 Aufträge gemäss PS 920 «Vereinbarte Prüfungshandlungen bezüglich Finanzinformationen» sind dagegen gar nicht auf das Erreichen von Urteilssicherheit in Bezug auf Prüfungsgegenstände ausgerichtet. Der Prüfer erstattet bei solchen Aufträgen nur Bericht über die tatsächlichen Feststellungen im Rahmen der vereinbarten Untersuchungshandlungen und gibt keine Zusicherung ab.

31 Ähnlich verhält es sich, wenn der Prüfer mit der Erstellung von Finanzinformationen (in der Regel eines Abschlusses) beauftragt wird (vgl. PS 930 «Erstellung von Finanzinformationen [Compilation]»). Bei diesen Aufträgen hat der Prüfer keine Zusicherung abzugeben, weshalb er folgerichtig keinerlei Prüfungshandlungen durchführt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2 Gesetzliche Grundlagen

I.2.1 Allgemeines

32 Für Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften, Stiftungen und Vereine schreibt das Gesetz – mit gewissen Ausnahmen – eine Revisionsstelle vor, die mit der Abschlussprüfung betraut ist.

33 Die revidierte Jahresrechnung bildet eine zentrale Grundlage für die Entscheidungsfindung durch die Gesellschaftsorgane. Die Revision dient einer möglichst verlässlichen Selbstinformation des Unternehmens, also der Information der Gesellschaftsorgane (in der Aktiengesellschaft insbesondere der Generalversammlung). Für Personen, die an einem Unternehmen beteiligt sind, ist die Aufgabe der Revisionsstelle insbesondere da von Bedeutung, wo sie selbst keinen Einblick in die Geschäftsbücher haben oder wo ihnen das erforderliche Fachwissen zur Beurteilung der finanziellen Verhältnisse fehlt. Die Revision bezweckt weiter auch den Schutz der Gläubiger. Durch ihre Funktion im Rahmen der Unternehmenskontrolle dient die Revision indirekt auch volkswirtschaftlichen Interessen (ausführlich zur Bedeutung und Aufgabe der Revisionsstelle vgl. Botschaft des Bundesrats, BBl 2004, 3975 f.).

34 Die gesetzliche Ordnung der Revision ist in ihrem Grundkonzept rechtsformneutral ausgestaltet, sie differenziert aber nach der wirtschaftlichen Bedeutung der Unternehmen. Während in grösseren Unternehmen eine ordentliche Revision vorzunehmen ist, genügt für kleinere eine eingeschränkte Revision.

35 Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften sieht das Gesetz keine Pflicht zur Rechnungsprüfung vor. Der Verzicht auf eine zwingende Revision mag aufgrund der persönlichen Haftung der Unternehmer gerechtfertigt sein. Zudem haben die Beteiligten hier ein Einsichtsrecht in die Geschäftsbücher und können sich daher selbst von der Richtigkeit der Jahresrechnung überzeugen.

36 Soweit das Gesetz zwingend eine Revision vorschreibt, darf diese nur von einer Person bzw. einem Unternehmen vorgenommen werden, die oder das dazu von der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) zugelassen wurde. Die ordentliche Revision muss zwingend durch einen zugelassenen Revisionsexperten erfolgen, während eine eingeschränkte Revision auch durch einen zugelassenen Revisor vorgenommen werden kann.

I.2.2 Prüfungsfälle

I.2.2.1 Abschlussprüfung

37 Die Revisionsstelle hat die Aufgabe, die Jahresrechnung und ggf. die Konzernrechnung zu prüfen. Diese sog. Abschlussprüfung ist im Obligationenrecht, im Zivilgesetzbuch und in Spezialgesetzen festgehalten. Die Grundordnung der Revisionsstelle und der Abschlussprüfung findet sich im Aktienrecht (Art. 727 bis Art. 731a OR). Die gesetzlichen Regelungen der übrigen Rechtsformen im Obligationenrecht und im Zivilgesetzbuch verweisen im Wesentlichen auf die Regelung der Revisionsstelle im Aktienrecht (vgl. dazu I.2.7.1); sie enthalten zudem zum Teil spezifische Vorschriften für die jeweiligen Rechtsformen (vgl. I.2.7.3 bis I.2.7.7).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

38 In der Grundordnung des Schweizer Revisionsrechts ergibt sich die Möglichkeit für Mikrounternehmen, auf die gesetzliche Abschlussprüfung zu verzichten (Opting-out; zum Opting-System vgl. I.2.5). Dieses Opting-out wird insoweit «übersteuert», als dass eine Gesellschaft im Opting-out bei Vorliegen eines Kapitalverlusts (wie auch einer Überschuldung) ihre letzte Jahresrechnung durch einen zugelassenen Revisor im Rahmen einer eingeschränkten Revision prüfen lassen muss (Art. 725a Abs. 2 OR).

39 Situativ müssen bei der Abschlussprüfung zusätzlich spezialrechtliche Vorschriften beachtet werden. Diese sehen in der Regel zusätzliche Prüfungsgegenstände und/oder zusätzliche Berichterstattungspflichten vor. Entsprechende Bestimmungen finden sich namentlich in Spezialgesetzen, Verordnungen und Rundschreiben. Sie sind jedoch für die eingeschränkte Revision kaum je von Bedeutung.

I.2.2.2 Besondere Prüfungen gemäss Obligationenrecht, Fusionsgesetz und internationalem Privatrecht

40 Neben der Pflicht zur Abschlussprüfung sieht das Gesetz bei einer Reihe von speziellen Sachverhalten oder besonderen Vorgängen das Erfordernis einer besonderen Prüfung vor. Diese erfolgt nicht nach dem SER. Im Privatrecht werden in folgenden Fällen entsprechende besondere Prüfungen verlangt:

Obligationenrecht

41
- Qualifizierte Gründung (Art. 635a OR);
- nachträgliche Liberierung durch Sacheinlage oder Verrechnung (Art. 635a OR analog);
- qualifizierte Kapitalerhöhung (Art. 652d Abs. 2, 652f, 653f, 653i OR);
- Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen über den Anschaffungswert bzw. die Herstellungskosten zwecks Beseitigung einer Unterbilanz (Art. 725c Abs. 2 OR);
- Sonderuntersuchung (Art. 697c–g OR);
- Prüfung des Zwischenabschlusses bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung (Art. 725b Abs. 2 OR);
- Kapitalherabsetzung (Art. 653m Abs. 1 OR);
- vorzeitige Verteilung des Vermögens bei Auflösung einer Gesellschaft (Art. 745 Abs. 3 OR);
- Prüfung der korrekten Führung des Genossenschafterverzeichnisses, falls die Genossenschaft über keine Revisionsstelle verfügt (Art. 907 OR);

Fusionsgesetz

42
- Fusion von Gesellschaften, Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen (Art. 15, 81 und 92 FusG);
- Spaltung von Gesellschaften (Art. 40 FusG);
- Umwandlung von Gesellschaften (Art. 62 FusG).

Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht

43
- Sitzverlegung einer ausländischen Kapitalgesellschaft in die Schweiz (Art. 162 Abs. 3 IPRG);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Löschung einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesellschaft infolge Sitzverlegung, Fusion, Spaltung oder Vermögensübertragung ins Ausland (Art. 164 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b IPRG).

44 Das Gesetz legt für jede der verlangten besonderen Prüfungen fest, ob diese durch einen zugelassenen Revisor oder durch einen zugelassenen Revisionsexperten erfolgen muss (Ausnahme: bei der Sonderuntersuchung nach Art. 697c bis Art. 697h^{bis} OR wird ein unabhängiger Sachverständiger verlangt). Die erforderlichen besonderen Prüfungen müssen – gemäss dem Wortlaut des Gesetzes – nicht zwingend durch die gewählte, im Handelsregister eingetragene Revisionsstelle erfolgen, aber sie müssen zwingend durch eine Person durchgeführt werden, die über die verlangte Zulassung verfügt. Diese Regelung ermöglicht nach dem Willen des Gesetzgebers, dass eine Gesellschaft nicht ihre gewählte Revisionsstelle ersetzen muss, wenn sie zu einer besonderen Prüfung verpflichtet ist, für die ihre Revisionsstelle nicht über die erforderliche Qualifikation verfügt.

45 Die besonderen Prüfungen müssen in den folgenden Fällen durch einen zugelassenen Revisionsexperten vorgenommen werden:

- Ausgabe neuer Aktien bei der bedingten Kapitalerhöhung (Art. 653f Abs. 1 OR);
- Erlöschen, Nicht-Einräumung oder Verzicht auf Ausübung von Wandel- und Optionsrechten (Art. 653i Abs. 2 OR);
- Kapitalherabsetzung (Art. 653m Abs. 1 OR);
- vorzeitige Verteilung des Vermögens bei Auflösung einer Gesellschaft (Art. 745 Abs. 3 OR);
- Fusion von Gesellschaften (Art. 15 Abs. 1 FusG);
- Spaltung von Gesellschaften (Art. 40 FusG);
- Umwandlung von Gesellschaften (Art. 62 Abs. 1 FusG);
- Sitzverlegung einer ausländischen Kapitalgesellschaft in die Schweiz (Art. 162 Abs. 3 IPRG);
- Löschung einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesellschaft infolge Sitzverlegung, Fusion, Spaltung oder Vermögensübertragung ins Ausland (Art. 164 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b IPRG).

46 Die übrigen besonderen Prüfungen gemäss Obligationenrecht können durch einen zugelassenen Revisor durchgeführt werden. Abweichendes gilt für die Prüfung der Fusion von Vorsorgeeinrichtungen (Art. 92 Abs. 1 FusG).

47 Das Gesetz sieht allerdings in Bezug auf die Anforderungen an die Prüfer bei besonderen Vorgängen eine Gleichschaltung mit allfälligen höheren Anforderungen an die Revisionsstelle vor: So sind Gesellschaften, die ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen als Revisionsstelle bezeichnen müssen, verpflichtet, auch sämtliche besonderen Prüfungen durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen durchführen zu lassen (dies auch dann, wenn das Gesetz für eine besondere Prüfung an sich nur einen zugelassenen Revisor oder einen zugelassenen Revisionsexperten vorschreibt; s. Art. 727b Abs. 1 OR). Gesellschaften, die einen zugelassenen Revisionsexperten als Revisionsstelle bezeichnen müssen, sind verpflichtet, für sämtliche besonderen Prüfungen ebenfalls einen zugelassenen Revisionsexperten beizuziehen (vgl. Art. 727b Abs. 2 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.2.3 Prüfungen gemäss spezialrechtlichen Vorschriften

48 Eine Reihe von spezialrechtlichen Vorschriften sehen entweder Abschlussprüfungen mit spezifischem Inhalt oder besondere Prüfungen bestimmter Sachverhalte vor. Zu erwähnen sind namentlich folgende Regelungen:

- Bankengesetz (SR 952.0);
- Finanzinstitutsgesetz (SR 954.1);
- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (SR 832.10);
- Finanzmarktaufsichtsgesetz (SR 956.1) und Finanzmarktprüfverordnung (SR 956.161);
- Geldwäschereigesetz (SR 955.0);
- Kollektivanlagengesetz (SR 951.31);
- Pfandbriefgesetz (SR 211.423.4);
- Seeschifffahrtsgesetz (SR 747.30) und Seeschifffahrtsverordnung (SR 747.301);
- Versicherungsaufsichtsgesetz (SR 961.01);
- Vorratshaltungsverordnung betr. Landesversorgung (SR 531.211).

49 Die spezialgesetzlichen Regelungen überlagern die allgemeinen Regelungen der Revision im Obligationenrecht und im Zivilgesetzbuch. Sie finden als Sondervorschriften je nach dem Gesellschaftszweck Anwendung. Entsprechende Bestimmungen sind nie als Privilegierungen gegenüber den generell gültigen zivilrechtlichen Vorschriften zu verstehen; vielmehr ist vom Grundsatz einer kumulativen Rechtsanwendung auszugehen, was zur Folge hat, dass die jeweils strengeren Vorschriften zu beachten sind.

Die Einhaltung der Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes ist nicht Prüfungsgegenstand der eingeschränkten Revision. Die eingeschränkte Revision hat zum Ziel, eine Aussage über die Ordnungsmässigkeit der Jahresrechnung zu machen.

I.2.3 Übersicht über die Grundordnung der Abschlussprüfung und die Pflichten der Revisionsstelle

50 Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Abschlussprüfung und die Aufgaben der Revisionsstelle; sie zeigt die Unterschiede zwischen der ordentlichen und der eingeschränkten Revision auf. Die Tabelle beruht auf dem Aktienrecht als Grundordnung des Revisionsrechts (vgl. I.2.7.1 und I.2.7.2). Für die anderen Rechtsformen gelten punktuelle Besonderheiten, die in der Tabelle aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht wiedergegeben werden können (vgl. I.2.7.3 bis I.2.7.5). Für den Verein und für die Stiftung sieht das Gesetz eine modifizierte Regelung der Revision vor, die aber ebenfalls auf dem aktienrechtlichen Grundkonzept beruht (vgl. I.2.7.6 und I.2.7.7).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Ordentliche Revision	Eingeschränkte Revision
Revisionspflicht	• Publikumsgesellschaften (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR) • Gesellschaften, die die Schwellenwerte gemäss Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR überschreiten • Gesellschaften, die verpflichtet sind, eine Konzernrechnung zu erstellen (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 3 OR) • Auf Verlangen von Gesellschaftern mit einer Beteiligung von mindestens 10 % am Grundkapital (Art. 727 Abs. 2 OR) • Bei Anordnung in den Statuten oder aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung (Art. 727 Abs. 3 OR)	• Gesellschaften, bei denen die Voraussetzungen für die ordentliche Revision nicht gegeben sind (Art. 727a Abs. 1 OR) • Mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter kann auf die eingeschränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat (Art. 727a Abs. 2 OR) • Opting-out-Gesellschaft im Fall des hälftigen Kapitalverlusts
Mindestanforderung an die Revisionsstelle	• Zugelassener Revisionsexperte (Art. 727b Abs. 2 OR) • Für Publikumsgesellschaften: staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen (Art. 727b Abs. 1 OR)	• Zugelassener Revisor (Art. 727c OR)
Prüfungspflichten	• Übereinstimmung der Jahres- und gegebenenfalls der Konzernrechnung mit Gesetz, Statuten und gewähltem Regelwerk (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 1 OR) • Übereinstimmung des Antrags über Verwendung des Bilanzgewinns mit Gesetz und Statuten (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 2 OR) • Existenz eines IKS (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR)	• Liegen Sachverhalte vor, aus denen auf eine fehlende Übereinstimmung der Jahresrechnung mit Gesetz und Statuten zu schliessen ist? (Art. 729a Abs. 1 Ziff. 1 OR) • Liegen Sachverhalte vor, aus denen auf eine fehlende Übereinstimmung des Antrags über Verwendung des Bilanzgewinns mit Gesetz und Statuten zu schliessen ist? (Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR)

Abbildung 3/1: Vergleich zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Ordentliche Revision	Eingeschränkte Revision
Bericht-erstattung	• Zusammenfassender Bericht an die Generalversammlung mit (positiv formuliertem) Prüfungsurteil (zu Jahres-/Konzernrechnung, Antrag über Verwendung des Bilanzgewinns, Existenz eines IKS) und Empfehlung der Genehmigung oder Rückweisung der Jahres-/Konzernrechnung (Art. 728b Abs. 2 OR) • Umfassender Bericht an den Verwaltungsrat mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das IKS sowie Durchführung und Ergebnis der Prüfung (Art. 728b Abs. 1 OR)	• Zusammenfassender Bericht an die Generalversammlung mit (negativ formulierter) Prüfungsaussage, wonach keine Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Jahresrechnung und der Antrag über Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen (Art. 729b OR)
Pflichten betreffend die General-versammlung	• Subsidiäre Einberufung der Generalversammlung (Art. 699 Abs. 1 OR) • Teilnahme an der Generalversammlung, wenn diese nicht einstimmig darauf verzichtet (Art. 731 Abs. 2 OR) • Auskunftserteilung an der Generalversammlung (Art. 697 OR)	• Subsidiäre Einberufung der Generalversammlung (Art. 699 Abs. 1 OR) • Keine Pflicht zur Teilnahme an der Generalversammlung (vgl. Art. 731 Abs. 2 OR) • Falls die Revisionsstelle an der Generalversammlung teilnimmt, besteht eine Pflicht zur Auskunftserteilung (Art. 697 OR)

Abbildung 3/2: Vergleich zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Ordentliche Revision	Eingeschränkte Revision
Anzeigepflichten	• Anzeige von Rechtsverstössen an den Verwaltungsrat bzw. an die Generalversammlung, wenn die Verstösse wesentlich sind oder der Verwaltungsrat keine angemessenen Massnahmen ergreift (Art. 728c Abs. 1 und 2 OR) • Subsidiäre Benachrichtigung des Gerichts bei offensichtlicher Überschuldung der Gesellschaft und Untätigkeit des Verwaltungsrats (Art. 728c Abs. 3 OR)	• Subsidiäre Benachrichtigung des Gerichts bei offensichtlicher Überschuldung der Gesellschaft und Untätigkeit des Verwaltungsrats (Art. 729c OR)
Allgemeine Pflichten	• Wahrung der Unabhängigkeit (Art. 728 und 730a Abs. 2 OR, Art. 11 RAG); Rotationspflicht für den leitenden Revisor (Art. 730a Abs. 2 OR) • Dokumentation (Art. 730c OR) • Aufbewahrung der wesentlichen Unterlagen während mind. zehn Jahren (Art. 730c OR) • Wahrung des Revisionsgeheimnisses (Art. 730b Abs. 2 OR) • Während mind. zehn Jahren	• Wahrung der Unabhängigkeit (Art. 729 OR); keine Rotationspflicht für den leitenden Revisor • Dokumentation (Art. 730c OR) • Aufbewahrung der wesentlichen Unterlagen während mind. zehn Jahren (Art. 730c OR) • Wahrung des Revisionsgeheimnisses (Art. 730b Abs. 2 OR) • Während mind. zehn Jahren

Abbildung 3/3: Vergleich zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.4 Gesetzesbestimmungen

I.2.4.1 Aktiengesellschaft

Art. 727 OR

I. Revisionspflicht

1. Ordentliche Revision

[1] Folgende Gesellschaften müssen ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen:

1. Publikumsgesellschaften; als solche gelten Gesellschaften, die:
   a. Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben,
   b. Anleihensobligationen ausstehend haben,
   c. mindestens 20 Prozent der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung einer Gesellschaft nach Buchstabe a oder b beitragen;
2. Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten:
   a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken,
   b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken,
   c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;
3. Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind.

[1bis] Erfolgt die Rechnungslegung nicht in Franken, so ist zur Festlegung der Werte gemäss Absatz 1 Ziffer 2 für die Bilanzsumme der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag und für den Umsatzerlös der Jahresdurchschnittskurs massgebend.

[2] Eine ordentliche Revision muss auch dann vorgenommen werden, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, dies verlangen.

[3] Verlangt das Gesetz keine ordentliche Revision der Jahresrechnung, so können die Statuten vorsehen oder kann die Generalversammlung beschliessen, dass die Jahresrechnung ordentlich geprüft wird.

Art. 727a OR

2. Eingeschränkte Revision

[1] Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, so muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen lassen.

[2] Mit der Zustimmung sämtlicher Aktionäre kann auf die eingeschränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. Der Verzicht gilt nur für künftige Geschäftsjahre und muss vor Beginn des Geschäftsjahres beim Handelsregisteramt angemeldet werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

[2bis] Der Anmeldung des Verzichts im Handelsregister muss die Jahresrechnung des zuletzt abgelaufenen Geschäftsjahres beigelegt werden.

[3] Der Verwaltungsrat kann die Aktionäre schriftlich um Zustimmung ersuchen. Er kann für die Beantwortung eine Frist von mindestens 20 Tagen ansetzen und darauf hinweisen, dass das Ausbleiben einer Antwort als Zustimmung gilt.

[4] Haben die Aktionäre auf eine eingeschränkte Revision verzichtet, so gilt dieser Verzicht auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision zu verlangen. Die Generalversammlung muss diesfalls die Revisionsstelle wählen.

[5] Soweit erforderlich passt der Verwaltungsrat die Statuten an und meldet dem Handelsregister die Löschung oder die Eintragung der Revisionsstelle an.

Art. 727b OR

II. Anforderungen an die Revisionsstelle

1. Bei ordentlicher Revision

[1] Publikumsgesellschaften müssen als Revisionsstelle ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 bezeichnen. Sie müssen Prüfungen, die nach den gesetzlichen Vorschriften durch einen zugelassenen Revisor oder einen zugelassenen Revisionsexperten vorzunehmen sind, ebenfalls von einem staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen durchführen lassen.

[2] Die übrigen Gesellschaften, die zur ordentlichen Revision verpflichtet sind, müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 bezeichnen. Sie müssen Prüfungen, die nach den gesetzlichen Vorschriften durch einen zugelassenen Revisor vorzunehmen sind, ebenfalls von einem zugelassenen Revisionsexperten durchführen lassen.

Art. 727c OR

2. Bei eingeschränkter Revision

Die Gesellschaften, die zur eingeschränkten Revision verpflichtet sind, müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 bezeichnen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III. Ordentliche Revision
1. Unabhängigkeit der Revisionsstelle

Art. 728 OR

[1] Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

[2] Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:

1. die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2. eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;
3. eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrates, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4. das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;
5. die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfergebnis begründet;
7. die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.

[3] Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.

[4] Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben.

[5] Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahe stehen.

[6] Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Unternehmen, die durch die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrolliert werden oder die Gesellschaft oder die Revisionsstelle kontrollieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Art. 728a OR
2. Aufgaben der Revisionsstelle a. Gegenstand und Umfang der Prüfung	[1] Die Revisionsstelle prüft, ob: 1. die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und dem gewählten Regelwerk entsprechen; 2. der Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht; 3. ein internes Kontrollsystem existiert; 4. bei Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, der Vergütungsbericht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht. [2] Die Revisionsstelle berücksichtigt bei der Durchführung und bei der Festlegung des Umfangs der Prüfung das interne Kontrollsystem. [3] Die Geschäftsführung des Verwaltungsrates ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle.
	Art. 728b OR
b. Revisionsbericht	[1] Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat einen umfassenden Bericht mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revision. [2] Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision. Dieser Bericht enthält: 1. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung; 2. Angaben zur Unabhängigkeit; 3. Angaben zu der Person, welche die Revision geleitet hat, und zu deren fachlicher Befähigung; 4. eine Empfehlung, ob die Jahresrechnung und die Konzernrechnung mit oder ohne Einschränkung zu genehmigen oder zurückzuweisen ist. [3] Beide Berichte müssen von der Person unterzeichnet werden, die die Revision geleitet hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

c. Anzeigepflichten

Art. 728c OR

[1] Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich dem Verwaltungsrat.

[2] Zudem informiert sie die Generalversammlung über Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten, wenn:

1. diese wesentlich sind; oder
2. der Verwaltungsrat aufgrund der schriftlichen Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift.

[3] Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das Gericht.

IV. Eingeschränkte Revision

1. Unabhängigkeit der Revisionsstelle

Art. 729 OR

[1] Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

[2] Das Mitwirken bei der Buchführung und das Erbringen anderer Dienstleistungen für die zu prüfende Gesellschaft sind zulässig. Sofern das Risiko der Überprüfung eigener Arbeiten entsteht, muss durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verlässliche Prüfung sichergestellt werden.

2. Aufgaben der Revisionsstelle

a. Gegenstand und Umfang der Prüfung

Art. 729a OR

[1] Die Revisionsstelle prüft, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass:

1. die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht;
2. der Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht.

[2] Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen.

[3] Die Geschäftsführung des Verwaltungsrates ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 729b OR

b. Revisionsbericht

[1] Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision.

Dieser Bericht enthält:

1. einen Hinweis auf die eingeschränkte Natur der Revision;
2. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung;
3. Angaben zur Unabhängigkeit und gegebenenfalls zum Mitwirken bei der Buchführung und zu anderen Dienstleistungen, die für die zu prüfende Gesellschaft erbracht wurden;
4. Angaben zur Person, welche die Revision geleitet hat, und zu deren fachlicher Befähigung.

[2] Der Bericht muss von der Person unterzeichnet werden, die die Revision geleitet hat.

Art. 729c OR

c. Anzeigepflicht

Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das Gericht.

Art. 730 OR

V. Gemeinsame Bestimmungen

1. Wahl der Revisionsstelle

[1] Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle.

[2] Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.

[3] Finanzkontrollen der öffentlichen Hand oder deren Mitarbeiter können als Revisionsstelle gewählt werden, wenn sie die Anforderungen dieses Gesetzes erfüllen. Die Vorschriften über die Unabhängigkeit gelten sinngemäss.

[4] Wenigstens ein Mitglied der Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

		Art. 730a OR
2.	Amtsdauer der Revisionsstelle	[1] Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. [2] Bei der ordentlichen Revision darf die Person, die die Revision leitet, das Mandat längstens während sieben Jahren ausführen. Sie darf das gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch von drei Jahren wieder aufnehmen. [3] Tritt eine Revisionsstelle zurück, so hat sie den Verwaltungsrat über die Gründe zu informieren; dieser teilt sie der nächsten Generalversammlung mit. [4] Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen.
		Art. 730b OR
3.	Auskunft und Geheimhaltung	[1] Der Verwaltungsrat übergibt der Revisionsstelle alle Unterlagen und erteilt ihr die Auskünfte, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, auf Verlangen auch schriftlich. [2] Die Revisionsstelle wahrt das Geheimnis über ihre Feststellungen, soweit sie nicht von Gesetzes wegen zur Bekanntgabe verpflichtet ist. Sie wahrt bei der Berichterstattung, bei der Erstattung von Anzeigen und bei der Auskunftserteilung an die Generalversammlung die Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft.
		Art. 730c OR
4.	Dokumentation und Aufbewahrung	[1] Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen dokumentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht werden können. [2] Die Unterlagen müssen es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in effizienter Weise zu prüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

		Art. 731 OR
5.	Abnahme der Rechnung und Gewinnverwendung	[1] Bei Gesellschaften, die verpflichtet sind, ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prüfen zu lassen, muss der Revisionsbericht vorliegen, bevor die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung genehmigt und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst. [2] Wird eine ordentliche Revision durchgeführt, so muss die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein. Die Generalversammlung kann durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten. [3] Liegt der erforderliche Revisionsbericht nicht vor, so sind die Beschlüsse zur Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie zur Verwendung des Bilanzgewinns nichtig. Werden die Bestimmungen über die Anwesenheit der Revisionsstelle missachtet, so sind diese Beschlüsse anfechtbar.
		Art. 731a OR
6.	Besondere Bestimmungen	[1] Die Statuten und die Generalversammlung können die Organisation der Revisionsstelle eingehender regeln und deren Aufgaben erweitern. [2] Der Revisionsstelle dürfen weder Aufgaben des Verwaltungsrates, noch Aufgaben, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen, zugeteilt werden. [3] Die Generalversammlung kann zur Prüfung der Geschäftsführung oder einzelner Teile Sachverständige ernennen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.4.2 Kommanditaktiengesellschaft

A. Begriff	**Art. 764 OR** [1] Die Kommanditaktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Kapital in Aktien zerlegt ist und bei der ein oder mehrere Mitglieder den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt und solidarisch gleich einem Kollektivgesellschafter haftbar sind. [2] Für die Kommanditaktiengesellschaft kommen, soweit nicht etwas anderes vorgesehen ist, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft zur Anwendung. [3] Wird ein Kommanditkapital nicht in Aktien zerlegt, sondern in Teile, die lediglich das Mass der Beteiligung mehrerer Kommanditäre regeln, so gelten die Vorschriften über die Kommanditgesellschaft.
C. Aufsichtsstelle I. Bestellung und Befugnisse	**Art. 768** [1] Die Kontrolle, in Verbindung mit der dauernden Überwachung der Geschäftsführung, ist einer Aufsichtsstelle zu übertragen, der durch die Statuten weitere Obliegenheiten zugewiesen werden können. [2] Bei der Bestellung der Aufsichtsstelle haben die Mitglieder der Verwaltung kein Stimmrecht. [3] Die Mitglieder der Aufsichtsstelle sind in das Handelsregister einzutragen.
II. Verantwortlichkeitsklage	**Art. 769** [1] Die Aufsichtsstelle kann namens der Gesellschaft die Mitglieder der Verwaltung zur Rechenschaft ziehen und vor Gericht belangen. [2] Bei arglistigem Verhalten von Mitgliedern der Verwaltung ist die Aufsichtsstelle zur Durchführung von Prozessen auch dann berechtigt, wenn ein Beschluss der Generalversammlung entgegensteht.

I.2.4.3 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

C. Revisionsstelle	**Art. 818 OR** [1] Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. [2] Ein Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, kann eine ordentliche Revision der Jahresrechnung verlangen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.4.4 Genossenschaft

C. Revisionsstelle I. Im Allgemeinen	**Art. 906 OR** [1] Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. [2] Eine ordentliche Revision der Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle können verlangen: 1. 10 Prozent der Genossenschafter; 2. Genossenschafter, die zusammen mindestens 10 Prozent des Anteilscheinkapitals vertreten; 3. Genossenschafter, die einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegen.
II. Prüfung des Genossenschafterverzeichnisses	**Art. 907 OR** Bei Genossenschaften mit persönlicher Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Revisionsstelle festzustellen, ob das Genossenschafterverzeichnis korrekt geführt wird. Verfügt die Genossenschaft über keine Revisionsstelle, so muss die Verwaltung das Genossenschafterverzeichnis durch einen zugelassenen Revisor prüfen lassen.

I.2.4.5 Verein

III. Revisionsstelle	**Art. 69b ZGB** [1] Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen, wenn zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden: 1. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken; 2. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken; 3. 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. [2] Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen lassen, wenn ein Vereinsmitglied, das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt. [3] Die Vorschriften des Obligationenrechts über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften sind entsprechend anwendbar. [4] In den übrigen Fällen sind die Statuten und die Vereinsversammlung in der Ordnung der Revision frei.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.4.6 Stiftung

		Art. 83b ZGB
III.	Revisionsstelle	
1.	Revisionspflicht und anwendbares Recht	[1] Das oberste Stiftungsorgan bezeichnet eine Revisionsstelle. [2] Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen der Befreiung fest. [3] Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die Vorschriften des Obligationenrechts über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar. [4] Ist die Stiftung zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so kann die Aufsichtsbehörde eine ordentliche Revision verlangen, wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung notwendig ist.
		Art. 83c ZGB
2.	Verhältnis zur Aufsichtsbehörde	Die Revisionsstelle übermittelt der Aufsichtsbehörde eine Kopie des Revisionsberichts sowie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung.

I.2.5 Das Opting-System und weitere Gestaltungsmöglichkeiten

I.2.5.1 Konzept der gesetzlichen Revisionspflicht

51 Juristische Personen unterstehen von Gesetzes wegen grundsätzlich unabhängig ihrer Rechtsform einer Revisionspflicht. Je nach der wirtschaftlichen Bedeutung des Unternehmens muss eine eingeschränkte oder eine ordentliche Revision durchgeführt werden. Diese Zweiteilung ist mit einem Opting-System verbunden: Unter Berücksichtigung der konkreten Bedürfnisse und Umstände kann unter bestimmten Voraussetzungen von der gesetzlich vorgegebenen Art der Revisionspflicht abgewichen werden. Das Opting-System dient einer optimalen Gestaltungsfreiheit unter Berücksichtigung aller relevanten Schutzziele der Revisionspflicht (vgl. BBl 2004, 4001 f.).

52 Es ist zu beachten, dass sich die Möglichkeiten eines Opting-out und eines Opting-down ausschliesslich auf die Prüfung der Jahresrechnung (d.h. auf die Abschlussprüfung, vgl. I.2.2.1) und die Prüfung des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die damit verbundenen Aufgaben der Revisionsstelle beziehen, nicht aber auf besondere Prüfungen (vgl. I.2.2.2) und ebenso wenig auf Prüfungen gemäss spezialrechtlichen Vorschriften (vgl. I.2.2.3). So muss bspw. auch dann zwingend eine Kapitalherabsetzungsprüfung vorgenommen werden, wenn eine Gesellschaft ein Opting-out vorgenommen hat (vgl. BBl 2004, 4002).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

53 Aus der gesetzlichen Regelung ergeben sich die nachfolgend dargestellten Optionen:

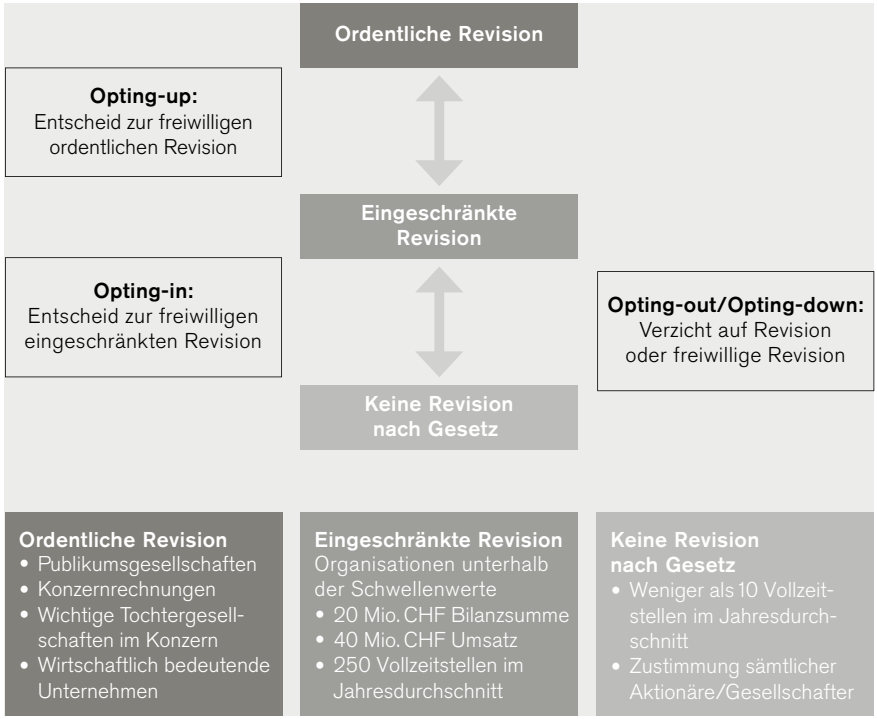


Abbildung 4: Grundlogik Optionsmodell in der Schweiz

I.2.5.2 Opting-up

54 In Gesellschaften, die von Gesetzes wegen zur eingeschränkten Revision verpflichtet sind, können Gesellschafter, die über eine Beteiligung von mindestens 10 % am Gesellschaftskapital verfügen, eine ordentliche Revision der Jahresrechnung verlangen (vgl. Art. 727 Abs. 2, Art. 818 Abs. 1 und Art. 906 Abs. 2 Ziff. 2 OR). Das Recht zu einem entsprechenden Opting-up dient dem Schutz qualifizierter Minderheiten.

55 In der Aktiengesellschaft steht das Recht zum Opting-up den Partizipanten in gleicher Weise zu wie den Aktionären (vgl. Art. 656a Abs. 2 OR).

56 In der GmbH und in der Genossenschaft sind zudem diejenigen Personen, die einer Nachschusspflicht bzw. einer persönlichen Haftung unterliegen, berechtigt, eine ordentliche Revision zu verlangen (vgl. Art. 818 Abs. 2 und Art. 906 Abs. 2 Ziff. 3 OR; zum Verein vgl. I.2.7.6 und Art. 69b Abs. 2 ZGB). Eine bestimmte Mindestbeteiligung wird nicht vorausgesetzt.

57 Ein Opting-up kann durch ein formloses (meist schriftliches) Begehren verlangt werden. In Analogie zu Art. 727a Abs. 4 OR muss dieses spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung erfolgen, an der die Jahresrechnung genehmigt werden soll. Diese Frist ist

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nicht so zu verstehen, dass innert zehn Tagen noch eine ordentliche Revision durchgeführt werden muss. Vielmehr wird durch ein entsprechendes Begehren in der Regel eine Verschiebung der Generalversammlung nötig. Die Frist erklärt sich so, dass nach der Zustellung der Jahresrechnung (zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung) den Aktionären eine kurze Überlegungszeit eingeräumt wird, damit sie auf der Grundlage der vorgelegten Jahresrechnung darüber entscheiden können, ob sie ihr Recht auf eine ordentliche Revision ausüben wollen.

58 Ein Opting-up kann nicht nur durch ein Begehren einer qualifizierten Minderheit erfolgen, sondern auch dauerhaft in den Statuten verankert oder im Einzelfall von der Generalversammlung beschlossen werden (Art. 727 Abs. 3 OR).

59 Ein «unfreiwilliges Opting-up» gibt es bei Stiftungen: Ist die Stiftung zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so kann die Aufsichtsbehörde eine ordentliche Revision verlangen, wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung notwendig ist (Art. 83b Abs. 4 ZGB).

I.2.5.3 Opting-out

60 Gesellschaften, die von Gesetzes wegen nur zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet sind, können mit der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter auf die Revision verzichten, sofern sie nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt aufweisen (Art. 727a Abs. 2 OR).

61 Das Opting-out bezieht sich ausschliesslich auf die Prüfung der Jahresrechnung (d.h. auf die Abschlussprüfung, vgl. I.2.2.1) und die Prüfung des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die damit verbundenen Aufgaben der Revisionsstelle. Nicht von einem Opting-out erfasst werden demgegenüber Pflichten zur Vornahme besonderer Prüfungen (vgl. I.2.2.2) und Prüfungspflichten gemäss spezialrechtlichen Vorschriften (vgl. I.2.2.3). Gemäss dem Bundesgesetz über die Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses, welches am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, ist ein Opting-out nur für künftige Geschäftsjahre möglich, und es muss vor Beginn des Geschäftsjahrs beim Handelsregisteramt angemeldet werden (Art. 727a Abs. 2 OR).

62 Wird ein Opting-out vorgenommen, so gilt dieser Verzicht auf eine eingeschränkte Revision auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Gesellschafter hat jedoch stets das Recht, wieder eine eingeschränkte Revision zu verlangen (vgl. I.2.5.5).

63 Zwar ist die Löschung der Revisionsstelle im Handelsregister nicht konstitutiver Natur für die Beendigung eines Revisionsmandats. Nimmt eine Gesellschaft ein Opting-out vor, so ist der bisherigen Revisionsstelle dennoch zu empfehlen, sich umgehend im Handelsregister löschen zu lassen. Sie kann ihre Löschung selber beim Handelsregisteramt anmelden (Art. 17 Abs. 2 Bst. a HRegV).

64 Eine Art Opting-out gibt es auch für Stiftungen: Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat hat die Voraussetzungen der Befreiung in der Verordnung über die Revisionsstelle von Stiftungen vom 24. August 2005 festgelegt (SR 211.121.3).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

65 Eine «Übersteuerung» des Opting-out ergibt sich durch die Pflicht gemäss Art. 725a Abs. 2 OR, trotz Opting-out eine eingeschränkte Revision im Auftrag vornehmen zu lassen, sofern eine Gesellschaft einen Kapitalverlust (oder eine Überschuldung) aufweist. Die diesfalls beauftragte Revisionsgesellschaft erlangt hier jedoch keine Organstellung und wird nicht als Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen. Die Pflichten für die Revisionsstelle kommen insoweit hier nicht zum Tragen.

I.2.5.4 Opting-down

66 Wurde gültig auf eine eingeschränkte Revision verzichtet (Opting-out), so kann eine Gesellschaft eine freiwillige Revision vornehmen lassen, die nicht in allen Punkten den Anforderungen an eine eingeschränkte Revision entspricht. Beispielsweise kann die Revision einer Person übertragen werden, die über keine Zulassung als Revisor verfügt oder die nicht die erforderliche Unabhängigkeit aufweist. Da nicht sämtliche Anforderungen erfüllt werden, liegt keine eingeschränkte Revision vor, und der Prüfer wird demzufolge nicht im Handelsregister eingetragen (vgl. Art. 61 HRegV). Mitglieder von EXPERTsuisse dürfen allerdings im Allgemeinen keinen beliebigen Revisionsbericht unterzeichnen. Sie sind in ihrer Berufsausübung grundsätzlich an die beruflichen Verlautbarungen (u.a. RzU, RzW) gebunden und haben sämtliche Prüfungen nach den fachlichen Verlautbarungen (SA-CH, SER) durchzuführen.

67 Sofern in Prüfungsfällen, die nicht gesetzlich verlangt sind, kein Bezug genommen wird auf berufliche und/oder fachliche Verlautbarungen, ist der Berufsangehörige ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit nicht an diese gebunden. Dies betrifft namentlich Vereine, die nicht von Gesetzes wegen revisionspflichtig sind, Stockwerkeigentümergemeinschaften u.ä.

I.2.5.5 Opting-in

68 Wurde ein Opting-out vorgenommen, so gilt dieser Verzicht auf eine Revision auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Gesellschafter hat jedoch das Recht auf ein Opting-in: Er kann jährlich eine eingeschränkte Revision verlangen (Art. 727a Abs. 4 OR).

69 Das Recht zu einem Opting-in muss spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung ausgeübt werden, an der die Jahresrechnung genehmigt werden soll (Art. 727a Abs. 4 OR). Diese Frist ist nicht so zu verstehen, dass innert zehn Tagen eine Revisionsstelle einzusetzen und eine eingeschränkte Revision durchzuführen ist. Vielmehr wird durch ein entsprechendes Begehren in der Regel eine Verschiebung der Generalversammlung nötig (zur Wahl einer Revisionsstelle vgl. I.2.9.1). Die Jahresrechnung darf vor Erstattung eines Revisionsberichts nicht genehmigt werden. Die gesetzliche Frist zum Opting-in erklärt sich so, dass nach der Zustellung der Jahresrechnung (zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung) den Aktionären eine minimale Frist eingeräumt wird, um auf der Grundlage der vorgelegten Jahresrechnung darüber entscheiden zu können, ob sie ihr Recht auf eine Revision ausüben wollen.

70 Bei Gesellschaften, die ein Opting-out vorgenommen haben, gibt es – neben dem dargestellten Recht zum Opting-in seitens der Gesellschafter – in der Praxis gelegentlich auch eine Art Opting-in durch wichtige Gläubiger oder andere Stakeholder. Namentlich Banken setzen je nach den Umständen eine eingeschränkte oder ordentliche Revision durch.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

71 Von besonderer Bedeutung ist das Opting-in in der Rechtsform des Vereins: Vereine müssen ihre Jahresrechnung nur dann ordentlich prüfen lassen, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden; werden diese nicht überschritten, trifft sie keine Revisionspflicht. Vereinsmitglieder, die einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegen, haben jedoch das Recht, eine eingeschränkte Revision zu verlangen (Art. 69b Abs. 2 ZGB); es kommt somit zu einem Opting-in. Zu den Besonderheiten der Revision im Verein wird auf I.2.7.6 verwiesen.

I.2.5.6 Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

72 Neben dem hier dargestellten Optionen-System bestehen weitere Gestaltungsmöglichkeiten:

- Die Statuten und die Generalversammlung können die Organisation der Revisionsstelle ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften eingehender regeln (Art. 731a Abs. 1 OR). Dabei ist zu beachten, dass die gesetzlichen Bestimmungen zur Revisionsstelle zwingender Natur sind.
- Die Statuten und die Generalversammlung können die Aufgaben der Revisionsstelle erweitern (Art. 731a Abs. 1 OR). Sie dürfen der Revisionsstelle aber keine Aufgaben des Verwaltungsrats zuweisen und ihr auch keine Aufgaben übertragen, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen (Art. 731a Abs. 2 OR). Falls der Revisionsstelle zusätzliche Aufgaben übertragen werden, handelt es sich dabei um eine Erweiterung ihres organschaftlichen Mandats, sofern nicht klargestellt wird, dass diesbezüglich ein bloss obligationenrechtlicher Auftrag vorliegt. Werden der Revisionsstelle in den Statuten zusätzliche Aufgaben übertragen, so muss eine Ausgestaltung als gewöhnlicher Auftrag ebenfalls in den Statuten vorgesehen sein. Ansonsten liegt eine Erweiterung des gesellschaftsrechtlichen Mandats der Revisionsstelle vor.

I.2.6 Numerus clausus der Revisionsarten?

73 Ein Teil der juristischen Lehre geht davon aus, dass im Revisionsrecht ein Numerus clausus der Revisionsberichte bestehe. Es wird auch von einem Numerus clausus der Revisionsarten gesprochen. Daraus ergeben sich jedoch Missverständnisse.

74 Ein rigid verstandener, absoluter Formenzwang entspricht nicht dem Grundkonzept des Revisionsrechts. Es ist vielmehr zu beachten, dass der Gesetzgeber mit dem Opting-System im Rahmen der Schutzziele der Revisionspflicht den Unternehmen ausdrücklich eine Gestaltungsfreiheit einräumen wollte (vgl. BBl 2004, 4001 f.). Bei der Interpretation der gesetzlichen Regelung sind die Rechtssicherheit und die Rechtsklarheit zwar von grosser Bedeutung; diese Erfordernisse lassen sich jedoch mit der angestrebten Gestaltungsfreiheit vereinbaren. Geht man von den rechtlichen Grundlagen aus, so ergibt sich Folgendes:

75 Das Gesetz regelt zwei Revisionsarten: die eingeschränkte Revision und die ordentliche Revision. Die Regelung dieser beiden Revisionsarten ist unter Berücksichtigung des Regelungszwecks dahingehend als zwingend zu verstehen, als die gesetzlichen Anforderungen an die durchzuführende Revisionsart nicht unterschritten werden dürfen. Demgegenüber darf die revisionspflichtige Gesellschaft aber selbstverständlich über die vorgesehenen Anforderungen hinausgehen. Im Rahmen einer Revision ist also ge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

genüber den anwendbaren zwingenden gesetzlichen Vorschriften stets ein «Plus» zulässig, nie aber ein «Minus». Die gesetzlichen Vorschriften sind nach ihrem Zweck als Mindestanforderungen an die Revision zu verstehen.

76 Falls eine Gesellschaft zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet ist, darf sie daher freiwillig eine ordentliche Revision durchführen lassen. Es ist aber auch möglich, dass eine Gesellschaft zwar über die gesetzlichen Vorgaben zur eingeschränkten Revision hinausgeht, jedoch nicht alle Vorschriften zur ordentlichen Revision einhalten will. Unter den beiden Voraussetzungen, dass sämtliche Vorgaben zur eingeschränkten Revision eingehalten und Gesellschafter und Dritte nicht getäuscht werden, ist ein solches Vorgehen zulässig.

77 Die Rechtssicherheit und die Rechtsklarheit sind gewahrt, sofern unzutreffende Bezeichnungen vermieden werden; es darf keinen Etikettenschwindel geben. Falls zwar über die Anforderungen an die eingeschränkte Revision hinausgegangen wird, aber nicht sämtliche Vorgaben zur ordentlichen Revision eingehalten werden, liegt keine ordentliche, sondern eine eingeschränkte Revision vor. Beispielsweise stellt eine Revision, die sich grundsätzlich an den Vorschriften zur ordentlichen Revision orientiert, die jedoch nicht durch einen zugelassenen Revisionsexperten, sondern durch einen zugelassenen Revisor vorgenommen wird, keine ordentliche Revision dar. Es kann in diesem Fall auch nicht von einer «ordentlichen Revision minus» die Rede sein, weil eben keine ordentliche Revision vorliegt. Sofern keine täuschende Bezeichnung verwendet wird, muss eine entsprechend ausgestaltete Revision zulässig sein: Falls über die gesetzlichen Minimalanforderungen einer der beiden Revisionsarten hinausgegangen wird, werden dadurch keinerlei geschützte Interessen beeinträchtigt.

78 Gleiches muss auch für Gesellschaften gelten, die nicht gänzlich auf eine Revision verzichten wollen, obschon sie die Voraussetzungen eines Opting-out erfüllen. Wurde gültig auf eine eingeschränkte Revision verzichtet, so darf eine Gesellschaft freiwillig eine Revision durchführen lassen, die nicht allen Anforderungen einer eingeschränkten Revision genügt. Es liegt in diesem Fall keine eingeschränkte Revision vor. Ein entsprechendes Opting-down (vgl. I.2.5.4) ist zulässig. Zur freiwilligen Prüfung und zur freiwilligen Revision wird auf I.2.13.2 verwiesen.

79 Der Begriff des Numerus clausus der Revisionsformen ist nach dem Gesagten zumindest missverständlich. Es gibt zwei gesetzlich definierte Revisionsarten, doch bestehen privatautonome Gestaltungsmöglichkeiten, die ermöglichen, über die gesetzlichen Anforderungen an die vorzunehmende Revisionsart hinauszugehen. Hingegen dürfen die gesetzlichen Mindeststandards nur dann unterschritten werden, wenn ein Opting-out durchgeführt wird. Dabei ist allerdings stets zu beachten, dass Mitglieder von EXPERTsuisse im Allgemeinen keine Revisionen vornehmen dürfen, die nicht den vom Berufsstand erlassenen fachlichen Verlautbarungen (SER, SA-CH oder allenfalls ISA) entsprechen (Ausnahme hiervon vgl. I.2.5.4).

80 Gleiche Überlegungen sind auch für die Revisionsberichte zu machen. Das Gesetz definiert den Inhalt der abzugebenden Berichte. Dabei handelt es sich gemäss der Botschaft des Bundesrats um eine Umschreibung des Mindestinhalts (BBl 2004, 4024, 4027). Berufsangehörige, die ordentliche oder eingeschränkte Revisionen durchführen und sich

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

insoweit auf die SA-CH oder den SER berufen, haben sich an die Berichtsvorlagen gemäss den fachlichen Verlautbarungen und an die weiteren offiziellen Berichtsbeispiele von EXPERTsuisse zu halten.

81 Es ist rechtlich zulässig, dass die Revisionsstelle beim Revisionsbericht über den gesetzlich verlangten Mindestinhalt hinausgeht (z.B. wenn statutarische Vorschriften weitere Prüfungshandlungen und Bestätigungen der Revisionsstelle vorsehen). Dabei ist jedoch Zurückhaltung angebracht. Nach den SA-CH sind allfällige zusätzliche Bestätigungen im Abschnitt «Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen» anzubringen; nach dem SER haben sie im letzten Absatz des Revisionsberichts zu erfolgen. Besser erstellt der Prüfer für solch zusätzliche Prüfungshandlungen und Bestätigungen aber einen separaten Bericht und weist auf den Prüfungsgegenstand hin, zeigt die Verantwortlichkeiten des Prüfungskunden und der Revisionsstelle auf und erwähnt, nach welchen Standards er diese Prüfungen vorgenommen hat.

I.2.7 Regelung der Revision für die verschiedenen Rechtsformen

I.2.7.1 Grundordnung der Revision und gesetzliche Verweisungen

82 Die Revisionspflicht ist in ihren Grundzügen weitgehend rechtsformunabhängig geordnet. Gemäss der Botschaft des Bundesrats bleibt die Rechtsform für die Frage der Revision sachlich ohne jede Bedeutung, soweit bei juristischen Personen eine Beschränkung der Haftung auf deren Vermögen gegeben ist (BBl 2004, 3989). Die Anforderungen wurden daher im Gesetz nicht nach der Rechtsform, sondern nach der wirtschaftlichen Bedeutung differenziert.

83 Die allgemeine Grundordnung des Revisionsrechts findet sich im Aktienrecht (Art. 727 bis 731a OR; vgl. BBl 2004, 3990). Die Regelungen der anderen Rechtsformen enthalten Verweisungen auf die aktienrechtlichen Vorschriften. Sie verwenden zudem dieselben Rechtsbegriffe.

84 Für die anderen Rechtsformen werden jedoch im Gesetz gewisse Abweichungen gegenüber der aktienrechtlichen Grundordnung vorgesehen; damit wird den Besonderheiten der verschiedenen Rechtsformen Rechnung getragen. Bei den juristischen Personen des Obligationenrechts sind die Differenzen gegenüber dem Aktienrecht lediglich punktueller Art und von sehr beschränkter Bedeutung. Demgegenüber sind für den Verein und für die Stiftung erhebliche Abweichungen vorgesehen, die der Eigenart dieser Rechtsformen Rechnung tragen.

85 Bei den gesetzlichen Verweisungen auf die Regelung der Revision im Aktienrecht handelt es sich um sogenannte dynamische Verweisungen, d.h., es gelangen die jeweils aktuellen aktienrechtlichen Vorschriften zur Anwendung (BBl 2004, 3990), dies unter Vorbehalt explizit abweichender Sondervorschriften für die anderen Rechtsformen.

86 Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Verweisungen sind «für die Revisionsstelle» die Vorschriften des Aktienrechts «entsprechend» anwendbar. Mit dieser Formulierung wird gemäss der Gesetzessystematik Bezug genommen auf Buchstabe C des Dritten Abschnitts der Regelung der Aktiengesellschaft im Obligationenrecht (die Formulierung gesetzlicher Verweisungen nimmt stets auf die Zwischen- oder Randtitel des Gesetzes Bezug; wenn nicht der gesamte erwähnte Buchstabe C hätte zur Anwendung gebracht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

werden sollen, wäre die Verweisung entsprechend dem Wortlaut der Randtitel enger formuliert worden). Die Verweisung bezieht sich somit auf die Art. 727 bis 731a OR. Dies bedeutet, dass die aktienrechtliche Ordnung der Revisionsstelle grundsätzlich integral Anwendung findet (zu den Regelungsgegenständen, die von den gesetzlichen Verweisungen erfasst werden vgl. I.2.7.2).

87 Die gesetzlichen Verweisungen sehen eine «entsprechende», d.h. sinngemässe Anwendung der aktienrechtlichen Normen vor (vgl. BBl 2004, 4039). Diese Formulierung ist gesetzestechnisch bedingt, weil die aktienrechtliche Regelung der Revision in verschiedenen Punkten rein aktienrechtliche Begriffe verwendet (so wird in Art. 728 Abs. 2 Ziff. 1 OR beispielsweise von der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat gesprochen; der Begriff des Verwaltungsrats stimmt jedoch nicht mit den Regelungen der anderen Rechtsformen überein). Die gesetzliche Vorgabe einer entsprechenden, d.h. sinngemässen, Rechtsanwendung trägt den zwingend erforderlichen Differenzierungen Rechnung, die sich aus den Divergenzen der gesetzlichen Regelungen der verschiedenen Rechtsformen ergeben. Die Formulierung der Verweisnormen beinhaltet jedoch keinen Freiraum für die Rechtsanwendung, nach Gutdünken von der aktienrechtlichen Grundordnung der Revision abzuweichen. Eine entsprechende Auslegung würde nicht nur auf einem unzutreffenden Verständnis einer sogenannt entsprechenden Rechtsanwendung beruhen, sondern sie würde die Rechtssicherheit erheblich gefährden, und sie stünde im Widerspruch mit dem Ziel des Gesetzgebers, eine – so weit wie möglich – rechtsformunabhängige Ordnung der Revisionsstelle zu schaffen (vgl. insbes. BBl 2004, 3989 f., 4039).

88 Der Gesetzgeber hat für die verschiedenen Rechtsformen selbst spezifische Sondervorschriften zur Revision statuiert. Darüber hinaus darf im Rahmen der gesetzlichen Verweisungen auf das Aktienrecht nur insoweit von der Grundordnung des Revisionsrechts abgewichen werden, als sich dies aus der rechtlichen Regelung der betreffenden Rechtsform ergibt. Ferner ist auch zu beachten, dass Rechtsbegriffe, die vom Gesetz einheitlich für alle Formen von juristischen Personen verwendet werden, einheitlich zu interpretieren sind.

89 Überlagernd mit der Regelung der Revision im Obligationenrecht und im Zivilgesetzbuch finden sich in Spezialgesetzen Sondervorschriften zur Revision, die je nach dem Gesellschaftszweck zur Anwendung kommen (vgl. I.2.2.3). Entsprechende Sondervorschriften sind nie als Privilegierungen gegenüber den generell gültigen zivilrechtlichen Vorschriften zu verstehen; vielmehr ist vom Grundsatz einer kumulativen Rechtsanwendung auszugehen, was zur Folge hat, dass die jeweils strengere Vorschrift zu beachten ist.

I.2.7.2 Aktiengesellschaft

90 Wie bereits ausgeführt wurde, enthält das Aktienrecht die Grundordnung der Revision. Wirtschaftlich bedeutende Gesellschaften sind zu einer ordentlichen Revision verpflichtet. Kleinere Unternehmen können sich mit einer eingeschränkten Revision begnügen. Mit einem Opting-System kann unter bestimmten Voraussetzungen den konkreten Bedürfnissen Rechnung getragen werden (vgl. I.2.5).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

91 Die gesetzlichen Vorschriften der Revisionsstelle betreffen die folgenden Regelungsgegenstände:
- die Revisionspflicht (Art. 727 und 727a OR);
- die Anforderungen an die Revisionsstelle (Art. 727b und 727c OR);
- die Unabhängigkeit der Revisionsstelle (Art. 728 und 729 OR);
- die Aufgaben der Revisionsstelle:
  - Gegenstand und Umfang der Prüfung (Art. 728a und 729a OR);
  - Revisionsbericht (Art. 728b und 729b OR);
  - Anzeigepflichten (Art. 728c und 729c OR);
- die Wahl der Revisionsstelle (Art. 730 OR);
- die Amtsdauer der Revisionsstelle (Art. 730a OR);
- die Auskunftserteilung (Art. 697 OR);
- die Geheimhaltung (Art. 730b Abs. 2 OR);
- die Dokumentation und Aufbewahrung (Art. 730c OR);
- die Abnahme der Rechnung und die Gewinnverwendung (Art. 731 OR);
- die statutarische Regelung und Erweiterung der Aufgaben der Revisionsstelle; Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung der Geschäftsführung (Art. 731a OR).

92 Was die Regelung der übrigen Rechtsformen betrifft, erfassen die gesetzlichen Verweisungen auf die Vorschriften des Aktienrechts zur Revisionsstelle sämtliche hier aufgeführten Regelungsgegenstände (vgl. I.2.7.1).

I.2.7.3 Kommanditaktiengesellschaft

93 In der Kommanditaktiengesellschaft kommt der Revisionsstelle eine umfassendere Funktion zu als in den anderen Rechtsformen. Sie ist hier nicht blosses Revisionsorgan, sondern Aufsichtsstelle mit entsprechend erweiterten Aufgaben.

94 Einerseits bilden die unbeschränkt haftenden Mitglieder der Kommanditaktiengesellschaft von Gesetzes wegen (d.h. ohne Wahl) die Verwaltung der Gesellschaft (vgl. Art. 765 Abs. 1 OR). Andererseits wird ihnen mit der Aufsichtsstelle ein starkes gesellschaftsinternes Kontrollorgan gegenübergestellt, das für die Corporate Governance von zentraler Bedeutung ist.

95 Die Aufsichtsstelle ist dieser Konzeption entsprechend nicht nur mit der Rechnungsprüfung betraut, sondern sie hat zudem eine dauernde Überwachung der Geschäftsführung vorzunehmen (Art. 768 Abs. 1 OR). Die Statuten können sogar noch weiter gehen und der Aufsichtsstelle zusätzliche Obliegenheiten zuweisen.

96 Mit Blick auf die innergesellschaftliche Überwachungsfunktion der Aufsichtsstelle haben die Mitglieder der Verwaltung bei der Wahl der Aufsichtsstelle ungeachtet ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital kein Stimmrecht (Art. 768 Abs. 2 OR).

97 Die Kommanditaktiengesellschaft ist im Gesetz nur sehr knapp geregelt. Im Übrigen wird umfassend auf das Aktienrecht verwiesen (Art. 764 Abs. 2 OR). Diese Verweisung umfasst unter anderem auch die Vorschriften zur Revisionsstelle, soweit in den Art. 768 und 769 OR nichts Besonderes vorgesehen wird (zu den gesetzlichen Verweisungen auf das Aktienrecht vgl. I.2.7.1).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.7.4 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

98 Die gesetzliche Regelung der GmbH verweist für die Revisionsstelle auf die entsprechenden Vorschriften des Aktienrechts (Art. 818 Abs. 1 OR; zu den gesetzlichen Verweisungen auf das Aktienrecht vgl. I.2.7.1).

99 In Abweichung von der aktienrechtlichen Ordnung der Revisionsstelle sind unter anderem folgende Sondervorschriften vorgesehen: Gemäss Art. 818 Abs. 2 OR hat jeder Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, das Recht, eine ordentliche Revision der Jahresrechnung zu verlangen. Zudem kann ein gegen Abfindung ausscheidender Gesellschafter eine ordentliche Revision verlangen, solange die Abfindung nicht vollständig ausbezahlt ist (Art. 825a Abs. 4 OR).

I.2.7.5 Genossenschaft

100 Die gesetzliche Regelung der Genossenschaft verweist für die Revisionsstelle auf die entsprechenden Vorschriften des Aktienrechts (Art. 906 Abs. 1 OR; zu den gesetzlichen Verweisungen auf das Aktienrecht vgl. I.2.7.1).

101 Art. 906 Abs. 2 OR spezifiziert, wem in einer Genossenschaft das Recht zusteht, eine ordentliche Revision zu verlangen; es sind dies:

- 10 % der Genossenschafter;
- Genossenschafter, die alleine oder zusammen mindestens 10 % des Anteilscheinkapitals vertreten;
- jeder Genossenschafter, der einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt.

102 Eine besondere Prüfungspflicht der Revisionsstelle wird für Genossenschaften vorgesehen, deren Genossenschafter einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegen. Gemäss Art. 907 OR muss die Revisionsstelle in diesen Gesellschaften zusätzlich zu ihren übrigen Aufgaben feststellen, ob das Genossenschafterverzeichnis korrekt geführt wird. Falls eine von dieser Vorschrift betroffene Genossenschaft vom Opting-out Gebrauch macht, muss sie ihr Genossenschafterverzeichnis dennoch jährlich durch einen zugelassenen Revisor prüfen lassen.

I.2.7.6 Verein

103 Das Vereinsrecht sieht eine zwingende Revisionspflicht nur für wirtschaftlich bedeutsame Grossvereine vor: Nach Art. 69b Abs. 1 ZGB muss ein Verein seine Buchführung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen, wenn zwei der drei nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden:

- Bilanzsumme von 10 Mio. CHF;
- Umsatzerlös von 20 Mio. CHF;
- 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

104 Diese Schwellenwerte wurden vom Gesetzgeber nicht an die Grössenkriterien von Art. 727 OR angepasst, weil eine Übernahme der aktienrechtlichen Schwellenwerte eine zu weitgehende Befreiung relativ grosser Vereine von jeder gesetzlichen Revisionspflicht zur Folge gehabt hätte. Werden nicht mindestens zwei der Schwellenwerte von Art. 69b Abs. 1 ZGB überschritten, so besteht für Vereine grundsätzlich keine Revisionspflicht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Das Vereinsrecht sieht keine allgemeine Pflicht zur eingeschränkten Revision vor. Eine eingeschränkte Revision ist nur dann erforderlich, wenn ein Vereinsmitglied, das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt (Art. 69b Abs. 2 ZGB).

105 Soweit nach der gesetzlichen Regelung (d.h. gemäss Art. 69b Abs. 1 oder Abs. 2 ZGB) eine Pflicht zu einer ordentlichen oder einer eingeschränkten Revision besteht, sind die Vorschriften über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften auch für Vereine entsprechend anwendbar (Art. 69b Abs. 3 ZGB). Die gesetzliche Verweisung bezieht sich auf die gesamte Regelung der Art. 727 bis 731a OR (zu den gesetzlichen Verweisungen auf das Aktienrecht vgl. I.2.7.1).

106 Falls weder nach Art. 69b Abs. 1 ZGB (infolge des Überschreitens der Schwellenwerte) noch nach Art. 69b Abs. 2 ZGB (infolge eines Begehrens eines haftungs- oder nachschussbelasteten Vereinsmitglieds) eine Pflicht zu einer ordentlichen oder einer eingeschränkten Revision besteht, sind Vereine völlig frei, ob sie eine Revision durchführen wollen oder nicht.

107 Falls sie freiwillig eine Revision durchführen, kann diese gemäss Art. 69b Abs. 3 ZGB in den Statuten oder in einem Beschluss der Vereinsversammlung beliebig ausgestaltet werden. Soweit keine Revisionspflicht nach Art. 69b Abs. 1 oder 2 ZGB gegeben ist, sind Vereine also grundsätzlich nicht an die allgemeinen aktienrechtlichen Vorschriften zur Revision gebunden.

108 Es ist jedoch zu beachten, dass Vereinsmitglieder und Dritte nicht getäuscht werden dürfen. Es darf namentlich kein Etikettenschwindel betrieben werden. Falls ein Verein in den Statuten eine ordentliche oder eingeschränkte Revision vorsieht, muss die gesamte aktienrechtliche Regelung dieser Revisionsart zwingend beachtet werden, weil sonst keine ordentliche oder eingeschränkte Revision im Rechtssinne vorliegen würde. Im Hinblick auf die Erfordernisse des Vertrauensschutzes sind Vereine auch im Rahmen einer freiwilligen Revision an den gesetzlich definierten Begriffsinhalt der von ihnen verwendeten Bezeichnungen gebunden.

109 Falls aufgrund der Statuten freiwillig eine ordentliche oder eine eingeschränkte Revision durchgeführt wird, finden demnach stets die aktienrechtlichen Vorschriften zwingend entsprechende Anwendung (vgl. dazu auch I.2.7.1). Im Falle einer eingeschränkten Revision ist der SER zwingend anwendbar.

110 Wird eine freiwillige Revision durchgeführt, so kann die Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen werden, sofern diese mindestens eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende eingeschränkte Revision vornimmt; ist dies nicht der Fall, so besteht keine Revisionsstelle im Rechtssinne.

111 Zur freiwilligen Revision wird im Weiteren auf I.2.13.2 verwiesen.

112 Gemäss Art. 69d ZGB sind für Vereine, die verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen, die Bestimmungen des Aktienrechts zur drohenden Zahlungsunfähigkeit und zur Überschuldung sowie zur Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen entsprechend anwendbar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.7.7 Stiftung

113 Das Stiftungsrecht sieht eine generelle Revisionspflicht vor (Art. 83b Abs. 1 ZGB). Die zuständige Aufsichtsbehörde kann jedoch eine Stiftung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreien (Art. 83b Abs. 2 ZGB; vgl. dazu die Verordnung über die Revisionsstelle von Stiftungen, SR 211.121.3). Familien- und kirchliche Stiftungen sind von Gesetzes wegen von der Revisionspflicht ausgenommen (Art. 87 Abs. 1bis ZGB).

114 Soweit für Stiftungen keine besonderen Bestimmungen bestehen, sind die Vorschriften des Aktienrechts zur Revisionsstelle entsprechend anwendbar (Art. 83b Abs. 3 ZGB; zu den gesetzlichen Verweisungen auf das Aktienrecht vgl. I.2.7.1).

115 Aus dieser Verweisung ergibt sich unter anderem, dass bei der Überschreitung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR eine ordentliche Revision durchgeführt werden muss, während eine eingeschränkte Revision genügt, wenn diese Schwellenwerte nicht überschritten werden. Sofern eine Stiftung nur zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet ist, kann die Aufsichtsbehörde aber nach Art. 83b Abs. 4 ZGB dennoch eine ordentliche Revision verlangen, wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage notwendig ist. Die Möglichkeit zu einem Opting-out durch die Stiftungsorgane besteht demgegenüber nicht, da nach der Sonderregelung von Art. 83b Abs. 2 ZGB für die Befreiung einer Stiftung von der Revisionspflicht stets ein Entscheid der Aufsichtsbehörde erforderlich ist.

116 Die Wahl der Revisionsstelle erfolgt durch das oberste Stiftungsorgan (Art. 83b Abs. 1 ZGB); dieses bestimmt sich nach der Stiftungsurkunde (vgl. Art. 83 ZGB).

117 Eine punktuelle Sondervorschrift verlangt, dass die Revisionsstelle der Stiftungsaufsichtsbehörde eine Kopie des Revisionsberichts sowie eine Kopie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung zustellt (Art. 83c ZGB).

118 Bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung muss das oberste Stiftungsorgan umgehend die Aufsichtsbehörde benachrichtigen (Art. 84a Abs. 1 ZGB). Stellt die Revisionsstelle fest, dass die Stiftung zahlungsunfähig oder überschuldet ist, benachrichtigt sie die Aufsichtsbehörde (Art. 84a Abs. 2 ZGB). Es liegt dann bei dieser, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, falls das oberste Stiftungsorgan dies nicht selbst tut (vgl. Art. 84a Abs. 3 ZGB). Bezüglich der Ermittlung der Überschuldung sowie der Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gelten die aktienrechtlichen Bestimmungen (Art. 84a Abs. 4 ZGB).

119 Stiftungen, die Vorsorgeeinrichtungen sind, haben neben den Vorschriften von Zivilgesetzbuch und Obligationenrecht zusätzlich die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zu beachten. Die Revisionsstelle einer Vorsorgeeinrichtung prüft u.a., ob die Jahresrechnung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Diese Abschlussprüfung ist keine eingeschränkte Revision (mit begrenzter Prüfungssicherheit), sondern eine Abschlussprüfung mit dem Ziel der Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.8 Die Revisionsstelle als sekundäres Organ der Gesellschaft – Verhältnis zu den anderen Gesellschaftsorganen

120 Die Revisionsstelle ist bei allen Rechtsformen Organ der Gesellschaft (bzw. des Vereins/der Stiftung). Sie stellt jedoch kein Organ im üblichen Sinne dar, weil ihr mit Ausnahme der gesetzlich vorgesehenen Sondertatbestände weder eine Vertretungsbefugnis noch eine Vertretungsmacht für die Gesellschaft zukommt. Die Revisionsstelle kann grundsätzlich auch keine Entscheidungen treffen, die für die Gesellschaft bindend sind. Vorbehalten bleiben dabei einzig die subsidiäre Einberufung der Generalversammlung und die ebenfalls subsidiäre Benachrichtigung des Gerichts im Falle einer offensichtlichen Überschuldung. Der gesetzliche Auftrag und die Kompetenzen der Revisionsstelle (Prüfung der Jahresrechnung und des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns auf Gesetzes- und Statutenkonformität; bei der ordentlichen Revision zusätzlich Prüfung der Existenz eines internen Kontrollsystems) beziehen sich nicht auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft; ebenso wenig betreffen sie die Organisationszuständigkeit. Ihre Aufgaben sind punktueller Natur und unterscheiden sich wesensmässig in grundlegender Art von denjenigen der anderen Gesellschaftsorgane. Unter Berücksichtigung der inhaltlich beschränkten Aufgaben und Kompetenzen der Revisionsstelle bezeichnet das Bundesgericht die Revisionsstelle als bloss sekundäres Gesellschaftsorgan (BGE 129 III 134).

121 Die Revisionsstelle verfügt entsprechend dem Grundsatz der Parität der Gesellschaftsorgane über ihren eigenen, eng abgegrenzten Zuständigkeitsbereich. Die Generalversammlung und der Verwaltungsrat dürfen der Revisionsstelle daher keine Weisungen zur Ausübung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben erteilen. Die Generalversammlung kann die Aufgaben der Revisionsstelle jedoch erweitern und ihre Organisation eingehender regeln (Art. 731a Abs. 1 OR). Der Revisionsstelle dürfen allerdings weder Aufgaben des Verwaltungsrats noch solche der Generalversammlung zugewiesen werden. Es dürfen ihr weiter auch keine Aufgaben übertragen werden, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen können (Art. 731a Abs. 2 und Art. 729 OR).

122 Die Revisionsstelle ihrerseits hat weder gegenüber dem Verwaltungsrat noch gegenüber der Geschäftsleitung der geprüften Gesellschaft ein Weisungsrecht. Im Falle einer Pflicht zur Einberufung der Generalversammlung oder zur Anzeige einer offensichtlichen Überschuldung aktiviert sich jedoch die entsprechende subsidiäre Handlungspflicht der Revisionsstelle, falls der Verwaltungsrat ihrer Aufforderung in gesetzwidriger Weise nicht nachkommt.

123 Die Revisionshaftung nach Art. 755 OR wird gelegentlich als Organhaftung bezeichnet. Sie ist jedoch nicht in zwingender Weise mit der Stellung als Gesellschaftsorgan verbunden. Zum einen stellt der Gesetzestext der zitierten Bestimmung gerade absichtlich nicht auf die Wahl als Organ ab. Zum anderen trifft die Generalversammlung keine entsprechende Haftung, obschon sie Organ der Gesellschaft ist.

124 Die Stellung der Revisionsstelle als – sekundäres – Organ darf nach dem Gesagten nicht überbewertet werden. Insbesondere dürfen aus dem Organbegriff keine Folgerungen gezogen werden, die über die gesetzlichen Grundlagen betreffend die Rechtsstellung der Revisionsstelle hinausgehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.9 Wahl der Revisionsstelle

I.2.9.1 Wahl durch die Generalversammlung

125 Die Wahl der Revisionsstelle gehört zu den unübertragbaren Kompetenzen der Generalversammlung (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR).

126 Eine anstehende Wahl muss traktandiert werden. Eine Ausnahme von der Traktandierungspflicht besteht für den Fall, in dem ein Aktionär sein Recht auf ein Opting-in ausübt (vgl. Art. 727a Abs. 4 OR, Art. 700 Abs. 3 OR und Art. 704b OR; vgl. I.2.5.5).

127 Wahlvorschläge können der Verwaltungsrat oder einzelne Aktionäre unterbreiten. Diese Vorschläge sind als Anträge gemäss Art. 700 Abs. 2 OR bei der Einberufung der Generalversammlung bekannt zu geben. Dies schliesst nicht aus, dass anlässlich der Generalversammlung im Rahmen der Behandlung des gesetzeskonform angekündigten Traktandums neue Anträge seitens der Aktionäre eingebracht werden können. Es steht dem Verwaltungsrat auch offen, an der Generalversammlung seinen eigenen Antrag zu modifizieren, sofern zwischenzeitlich neue Fakten oder Erkenntnisse vorliegen.

128 Die Wahl durch die Generalversammlung bringt die Unabhängigkeit der Revisionsstelle vom Verwaltungsrat zum Ausdruck. Diesem stehen keinerlei Weisungsbefugnisse gegenüber der Revisionsstelle zu.

129 Die Wahl erfolgt mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen (Art. 703 OR), wobei sich das Stimmrecht auch bei Vorliegen von Stimmrechtsaktien nach dem Nennwert und nicht nach der Anzahl Aktien bemisst (Art. 693 Abs. 3 Ziff. 1 OR). Dadurch will der Gesetzgeber die besondere Stimmkraft der Stimmrechtsaktien für diese Wahl aufheben und zum Schutze der Stammaktionäre auf eine Kapitalmehrheit abstellen. Eine stille Wahl der Revisionsstelle ist nicht zulässig.

130 Die Revisionsstelle kann auch mit «rückwirkenden» Folgen gewählt werden: Zwar wird die Einsetzung einer neuen Revisionsstelle immer erst mit ihrer Wahl und der Abgabe der Wahlannahmeerklärung rechtswirksam, der neuen Revisionsstelle können aber überfällige Prüfungsaufgaben übertragen werden (namentlich die Prüfung der Jahresrechnung aus Geschäftsjahren, die der Wahl vorangegangen sind).

131 Fällt die bisherige Revisionsstelle vor der ordentlichen Generalversammlung aus (bspw. infolge ihrer Demission oder ihrer Auflösung), oder macht ein Gesellschafter nach erfolgtem Opting-out von seinem Recht zu einem Opting-in Gebrauch (vgl. Art. 727a Abs. 4 OR; dazu I.2.5.5), so ist die Abschlussprüfung einer neu zu wählenden Revisionsstelle zu übertragen. Die erforderliche Wahl kann an einer eigens dafür durchgeführten Generalversammlung erfolgen. Es ist aber nach den Ausführungen durchaus auch zulässig, dass eine neue Revisionsstelle erst an der ordentlichen Generalversammlung gewählt wird, an welcher die Jahresrechnung genehmigt werden soll. Dabei ist zu beachten, dass unter einem ersten Traktandum vorerst die Wahl der Revisionsstelle vorzunehmen ist. Erst anschliessend darf die Versammlung – gestützt auf den von der neuen Revisionsstelle verfassten Revisionsbericht – die Jahresrechnung genehmigen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.9.2 Wahlvoraussetzungen

Formelle Voraussetzungen

132 Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden (Art. 730 Abs. 2 OR; zur Wahl mehrerer Personen als Revisionsstelle vgl. I.2.9.7).

133 Mindestens eine der als Revisionsstelle gewählten Personen muss in der Schweiz ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine im schweizerischen Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung haben (Art. 730 Abs. 4 OR). Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Revisionsstelle mit der schweizerischen Rechtsordnung und Prüfungspraxis vertraut ist.

Zulassung

134 Soweit eine gesetzliche Revisionspflicht besteht, muss die Revisionsstelle über eine Zulassung durch die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde verfügen. Die Art der erforderlichen Zulassung richtet sich nach der Art der Prüfung: Eine ordentliche Revision ist von einem zugelassenen Revisionsexperten (Art. 4 RAG), eine eingeschränkte Revision mindestens von einem zugelassenen Revisor (Art. 5 RAG) vorzunehmen (Art. 727b und 727c OR). Bei Publikumsgesellschaften (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR) ist ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen als Revisionsstelle zu wählen.

135 Bei der vom Gesetz verlangten Art der Zulassung handelt es sich um eine Mindestanforderung, d.h., dass ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen – unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Voraussetzungen – sämtliche Pflichtrevisionen vornehmen darf und dass ein zugelassener Revisionsexperte auch eine eingeschränkte Revision durchführen kann.

136 Betreffend die fachlichen Voraussetzungen, die der Revisor erfüllen muss, ist zu berücksichtigen, ob eine ordentliche oder eine eingeschränkte Revision durchzuführen sein wird. Die Frage nach der Revisionsart stellt sich bereits bei der Gründung; es wird dazu auf die Ausführungen zu den Schwellenwerten verwiesen (vgl. I.4).

Unabhängigkeit

137 Die Revisionsstelle muss in jedem Fall unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

138 Während die Vorschriften über die ordentliche Revision (Art. 728 OR) die Unabhängigkeit detailliert und relativ strikt regeln, gelten für die eingeschränkte Revision (Art. 729 OR) gewisse Spielräume. Namentlich sind das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Zusätzliche Unabhängigkeitsvorschriften gelten für staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen.

139 Die Anforderungen an die Unabhängigkeit sind in II.3 dargestellt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Rechtsfolgen bei Missachtung der Wahlvoraussetzungen

140 Der Verwaltungsrat hat bei seinem Antrag zur Wahl der Revisionsstelle die gesetzlichen Wahlvoraussetzungen zu beachten. Werden in der Generalversammlung vonseiten der Aktionäre Personen als Revisionsstelle vorgeschlagen, die die Wahlvoraussetzungen nicht erfüllen, muss der Verwaltungsrat darauf hinweisen.

141 Wird dennoch eine Person als Revisionsstelle gewählt, welche die gesetzlichen und statutarischen Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Wahl dennoch grundsätzlich rechtsgültig. Die Revisionsstelle stellt diesfalls jedoch ein nicht rechtmässig bestelltes Gesellschaftsorgan dar. Jeder Aktionär, jeder Gläubiger und der Handelsregisterführer kann dem Gericht demzufolge gemäss Art. 731b OR beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen (zur Handlungspflicht des Handelsregisterführers vgl. auch Art. 937 und Art. 939 OR). Das Gericht wird der Gesellschaft in der Regel eine kurze Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustands ansetzen. Erfolgt dennoch keine Wahl einer rechtskonformen Revisionsstelle, so kann das Gericht – je nach den Umständen – selbst eine Revisionsstelle ernennen oder die Gesellschaft auflösen.

142 Neben diesem Mechanismus zur Durchsetzung der Wahlvoraussetzungen besteht eine Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats für seinen Wahlantrag. Für eine Revisionsstelle, die ein Mandat ohne die dafür notwendige Zulassung übernimmt, kann sich aus Übernahmeverschulden eine Haftung ergeben. Weiter sind aufsichtsrechtliche Konsequenzen zu gewärtigen (inklusive Straffolgen).

I.2.9.3 Annahme der Wahl

143 Das Mandatsverhältnis kommt mit der Wahl durch die Generalversammlung und der Erklärung der Wahlannahme durch die Revisionsstelle zustande. Diese kann die Annahme des Mandats schriftlich oder in der Generalversammlung mündlich zuhanden des Protokolls erklären. Für die Eintragung der Revisionsstelle im Handelsregister ist entweder ein originalunterzeichneter Protokollauszug oder eine schriftliche Annahmeerklärung erforderlich. Eine schriftliche Annahme der Wahl kann vor oder nach der Generalversammlung abgegeben werden. Die schriftliche Annahme der Wahl kann selbstverständlich auch in digitaler Form mittels elektronischer Signatur erfolgen, sofern dies vom zuständigen Handelsregister akzeptiert wird. Die diesbezüglichen Formvorschriften nach dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur sind zu beachten. Bei der Wiederwahl erfolgt die Annahme in der Praxis allenfalls stillschweigend.

144 Im Hinblick auf die Revisionshaftung will die Annahme von Revisionsmandaten wohl erwogen sein (vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen unter I.2.9.5 und I.2.9.6).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel einer Annahmeerklärung für eine Gesellschaft in Gründung

An die
Gründerversammlung
der XYZ AG, Z

Ort, Datum

Mandat als Revisionsstelle

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bestätigen Ihnen, dass wir gerne bereit sind, das Mandat als Revisionsstelle der sich in Gründung befindenden XYZ AG, Z, zu übernehmen.

Freundliche Grüsse
Muster AG

Abbildung 5: Beispiel einer Annahmeerklärung für eine Gesellschaft in Gründung

Beispiel einer Annahmeerklärung für eine bestehende Gesellschaft

An den Verwaltungsrat
der XYZ AG, Z

Ort, Datum

Mandat als Revisionsstelle

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bestätigen Ihnen, dass wir die Wahl/die Wiederwahl als Revisionsstelle der XYZ AG, Z, für das Geschäftsjahr 20X1 gerne annehmen.

Freundliche Grüsse
Muster AG

Abbildung 6: Beispiel einer Annahmeerklärung für eine bestehende Gesellschaft

I.2.9.4 Auftragsbestätigung

145 Von der Annahmeerklärung ist die Auftragsbestätigung zu unterscheiden. Der Zweck der Auftragsbestätigung ist die klare Beschreibung des Auftrags und dessen Konditionen. Ferner dient die Auftragsbestätigung der Vermeidung von falschen Erwartungen und anderen Missverständnissen. Sie zeigt zudem die Reichweite der Verantwortung der Beteiligten auf.

146 Eine Auftragsbestätigung wird bei der eingeschränkten Revision gemäss SER nicht explizit verlangt; sie ist jedoch zu empfehlen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

147 Bezüglich des Inhalts der Auftragsbestätigung sei auf den SER verwiesen (vgl. SER, Anhang C).

148 Bei wiederkehrenden Mandaten kann auf eine jährliche Auftragsbestätigung verzichtet werden, falls sich die Rahmenbedingungen nicht wesentlich geändert haben.

I.2.9.5 Erstwahl

149 Der Prüfer verschafft sich zuerst einen Überblick über den möglichen neuen Auftrag. Dazu gehören namentlich Abklärungen betreffend die Art und den Umfang des Auftrags, die Geschäftstätigkeit des möglichen Prüfungskunden, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, die Beherrschungsverhältnisse sowie betreffend die finanzielle Lage der Gesellschaft. Falls es sich nicht um eine Neugründung handelt, ist zudem abzuklären, weshalb die bisherige Revisionsstelle ersetzt werden soll (im Fall eines vorzeitigen Rücktritts der bisherigen Revisionsstelle müssen im Anhang der Jahresrechnung die Gründe dafür genannt werden; vgl. Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 OR).

150 Die entsprechenden Abklärungen dienen zwei verschiedenen Zwecken: Zum einen ist festzustellen, ob der Prüfer über die notwendige Zulassung (Art. 727b und 727c OR) und die erforderliche Unabhängigkeit (Art. 728 und 729 OR) verfügt, um das Mandat übernehmen zu dürfen. Zum anderen verschafft er sich ein möglichst umfassendes Bild über die Risikolage, um zu entscheiden, ob er das Mandat annehmen will.

151 Im Hinblick auf die Feststellung der mit einem Mandat verbundenen Risiken kann – je nach den Umständen – eine detaillierte Abklärung angezeigt sein. Neben den bereits erwähnten sind namentlich folgende Aspekte einzubeziehen:

- die Erwartungen und Wünsche des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und der Stakeholder;
- die Integrität des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung;
- die Bereitschaft des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu einer offenen Kommunikation;
- das Bestehen der Grundlagen für ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis;
- die gewünschten Dienstleistungen (z.B. Minimalauftrag betreffend die gesetzliche Revisionspflicht, zusätzliche Aufgaben wie Steuerberatung);
- die Wirtschaftlichkeit des Mandats unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads und der Risiken;
- die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen unter Beachtung der für eine einwandfreie Prüfung erforderlichen fachlichen Qualifikationen.

152 Als Informationsquellen dienen Jahresrechnungen sowie Auskünfte der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, von Kreditgebern, Rechtsanwälten, Beratern, Geschäftspartnern etc. Unklare Stellungnahmen sind näher abzuklären. Es empfiehlt sich, mit der bisherigen Revisionsstelle Kontakt aufzunehmen; dies setzt allerdings voraus, dass der Verwaltungsrat die bisherige Revisionsstelle von ihrem Berufsgeheimnis entbindet. Verweigert der Verwaltungsrat diese Zustimmung, ist bei der Annahme eines Mandats besondere Vorsicht geboten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.9.6 Wiederwahl

153 Anlässlich jeder Wiederwahl der Revisionsstelle sind grundsätzlich die gleichen Überlegungen anzustellen wie bei der Erstwahl. Die Revisionsstelle verfügt hier aber über eine bessere Informationslage. Dennoch darf die Wiederwahl nicht als Automatismus angesehen werden. Unter anderem ist stets auch zu prüfen, ob sich neue Fakten ergeben haben, die die Vorschriften zur Unabhängigkeit verletzen könnten. Falls grössere Revisionshonorare trotz Mahnung ausstehend sind, sollte die Annahme der Wiederwahl gut überlegt werden. Dabei ist zu beachten, dass die gesetzlichen Anzeigepflichten (Art. 728c und 729c OR), die vor Ablauf des Mandats entstanden sind, noch erfüllt werden müssen.

154 Die Revisionsstelle hat weder einen Anspruch auf Wiederwahl noch eine Pflicht zur Annahme der Wiederwahl.

I.2.9.7 Die Wahl mehrerer Personen als Revisionsstelle und die Wahl mehrerer Revisionsstellen

155 Falls die Generalversammlung mehrere Personen als Revisionsstelle wählt, so sind diese zu einem einheitlichen Organ zusammengeschlossen und zur Abgabe eines einzigen Revisionsberichts verpflichtet. Es ist aber zu beachten, dass die gesetzlichen Aufgaben der Revisionsstelle nicht aufgeteilt werden können. Alle von der Generalversammlung gewählten Mitglieder bilden gemeinsam die Revisionsstelle, und sie sind auch gemeinsam für den Inhalt des Revisionsberichts verantwortlich.

156 Etwas anderes gilt einzig da, wo bestimmte besondere Prüfungen von der Generalversammlung nicht der Revisionsstelle übertragen werden, die mit der Prüfung der Jahresrechnung betraut ist, sondern einer zweiten Revisionsstelle mit beschränktem Mandat. Dies ist in der Praxis etwa dort der Fall, wo aufgrund des amerikanischen Rechts die Prüfung einer Kapitalerhöhung einer dafür gewählten zweiten Revisionsstelle übertragen wird (sog. «2nd Auditor»). Die Beschränkung des entsprechenden Revisionsmandats wird im Handelsregister eingetragen («Revisionsstelle mit begrenztem Mandat für die Prüfung von Kapitalerhöhungen»); sie ist daher für Dritte erkennbar. Da zwei gewählte Revisionsstellen mit unterschiedlichen Prüfungen betraut werden, ergibt sich auch eine getrennte Verantwortlichkeit.

157 Die Wahl einer Revisionsstelle mit mehreren Mitgliedern und die Wahl von zwei Revisionsstellen sind daher klar zu unterscheiden. Jede vom Gesetz vorgeschriebene Prüfung stellt jedoch stets ein in sich geschlossenes Ganzes dar und kann daher weder auf mehrere Personen noch auf mehrere Revisionsstellen aufgeteilt werden. Eine Revisionsstelle kann aber aus mehreren Personen bestehen, die alle auf die gesamte Aufgabe verpflichtet sind.

I.2.9.8 Eintragung der Wahl der Revisionsstelle im Handelsregister

158 Falls eine ordentliche oder eine eingeschränkte Revision durchzuführen ist, muss die Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen werden (Art. 45 Abs. 1 Bst. q, Art. 73 Abs. 1 Bst. s, Art. 87 Abs. 1 Bst. n, Art. 92 Bst. m, Art. 95 Abs. 1 Bst. m HRegV). Die Revisionsstelle darf nur dann eingetragen werden, wenn sie zumindest eine eingeschränkte Revision durchführt (Art. 61 Abs. 1 HRegV ist in diesem Sinne zu verstehen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

159 Im Handelsregister eingetragen wird nur die Revisionsstelle als solche. Nicht eingetragen werden die Art der Revision und die Art der Zulassung der Revisionsstelle. Aus dem Handelsregister ist also nicht ersichtlich, ob es sich bei der Revisionsstelle um ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen, einen zugelassenen Revisionsexperten oder einen zugelassenen Revisor handelt (Art. 121 HRegV). Aus der Eintragung einer Revisionsstelle kann daher nur geschlossen werden, dass zumindest eine eingeschränkte Revision durchgeführt wird und dass es sich bei der eingetragenen Revisionsstelle zumindest um einen zugelassenen Revisor handelt. Durch Einsichtnahme in das Register der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde kann aber festgestellt werden, welche Art der Zulassung vorliegt (das Register steht auf den Websites der Revisionsaufsichtsbehörde zur Verfügung).

160 Bei der Eintragung der Revisionsstelle hat der Handelsregisterführer eine Prüfungspflicht in zwei Punkten:
- Er hat durch Einsichtnahme in das Register der Revisionsaufsichtsbehörde abzuklären, ob die Revisionsstelle über eine Zulassung verfügt (Art. 61 Abs. 2 HRegV).
- Wenn Umstände vorliegen, die den Anschein der Abhängigkeit erwecken, muss der Registerführer die Eintragung abweisen (Art. 61 Abs. 3 HRegV). Er hat dabei allerdings keine besondere Abklärungspflicht. Er muss jedoch alle relevanten Umstände berücksichtigen, die ihm bekannt sind (bspw. aufgrund seiner persönlichen Kenntnis der Beteiligten oder aufgrund einer anderen Eintragung im Handelsregister oder infolge einer Aufsichtsanzeige) oder die sich aus den Eintragungsbelegen bzw. aus dem Registerinhalt ergeben.

161 Die Eintragung der Revisionsstelle im Handelsregister ist weder für die Begründung des Revisionsmandats noch für dessen Fortbestand konstitutiver Natur. Für das Rechtsverhältnis konstitutiv sind vielmehr der Wahlbeschluss der Generalversammlung in Verbindung mit der Annahmeerklärung bzw. die Abwahl oder der rechtsgültige Zugang der Demissionserklärung an die Gesellschaft.

162 Zur Löschung der Revisionsstelle im Handelsregister vgl. I.2.10.6.

I.2.10 Amtsdauer und Beendigung des Mandats der Revisionsstelle

I.2.10.1 Gründe der Beendigung des Mandats

163 Das Mandat der Revisionsstelle kann auf vier Arten beendet werden: infolge Ablaufs der Amtsdauer (Art. 730a Abs. 1 OR), durch Rücktritt der Revisionsstelle (Art. 730a Abs. 3 OR), Abberufung durch die Generalversammlung (Art. 730a Abs. 4 OR) oder durch das Gericht.

I.2.10.2 Amtsdauer

164 Die Amtsdauer der Revisionsstelle richtet sich nach den Statuten, kann aber von Gesetzes wegen höchstens drei Jahre betragen. Eine Wiederwahl ist beliebig oft möglich. Die Amtsdauer endet mit der Generalversammlung, an der die Abnahme der letzten von ihr revidierten Jahresrechnung erfolgt (Art. 730a Abs. 1 OR).

165 Bei Ablauf der statutarischen Amtsdauer hat die Revisionsstelle keinen Anspruch auf Wiederwahl und auch keine Pflicht zur Annahme einer Wiederwahl.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

166 Lehnt die bisherige Revisionsstelle ihre Wiederwahl ab, braucht sie dies nicht zu begründen (vgl. I.2.10.3).

167 Laut dem Gesetz besteht bei der eingeschränkten Revision im Unterschied zur ordentlichen Revision keine Rotationspflicht für den leitenden Revisor (vgl. Art. 730a Abs. 2 OR). Die beruflichen Grundsätze der Unabhängigkeit gelten jedoch auch für die eingeschränkte Revision (Die RzU verweisen diesbezüglich, d.h. betreffend die Unabhängigkeit der eingeschränkt revidierenden Revisionsgesellschaft, auf die Bestimmungen des SER). Eine zu enge Vertrautheit zwischen den an der Prüfung beteiligten Personen und dem Prüfungskunden kann auch hier die Unabhängigkeit infrage stellen und ggf. dazu führen, dass ein langjähriger leitender Revisor die Leitung eines Mandats intern an einen anderen Prüfer übergibt.

I.2.10.3 Rücktritt

168 Beim Prüfungsmandat handelt es sich um einen Auftrag mit gesellschaftsrechtlichen Bezügen. Als Auftrag beruht der Vertrag zwischen der Revisionsstelle und dem Prüfungskunden auf einem gegenseitigen Vertrauensverhältnis. Ist dieses aus bestimmten Gründen nachhaltig gestört, können beide Seiten das Mandat mit sofortiger Wirkung beenden (Art. 404 Abs. 1 OR). Die Revisionsstelle kann daher ihr Mandat jederzeit niederlegen. Es besteht für den zurücktretenden Prüfer keine Pflicht, der Gesellschaft einen Nachfolger vorzuschlagen.

169 Erfolgt der Rücktritt zur Unzeit, ist dieser zwar rechtswirksam, doch wird die Revisionsstelle dem Prüfungskunden gegenüber ersatzpflichtig für den Schaden, der diesem durch die unzeitige Beendigung des Mandats entsteht (vgl. Art. 404 Abs. 2 OR). Eine Auflösung des Vertrags zur Unzeit liegt nach der Rechtsprechung dann vor, wenn eine Vertragspartei ohne Grund, d.h. in einem ungünstigen Moment und ohne sachliche Rechtfertigung, der anderen Vertragspartei besondere Nachteile verursacht (BGE 110 II 380; 106 II 160). Die Revisionsstelle kann daher namentlich dann ersatzpflichtig werden, wenn sie ohne triftige Gründe unmittelbar vor oder während der Generalversammlung zurücktritt. Der zu ersetzende Schaden besteht in daraus entstehenden zusätzlichen Kosten, so insbesondere jenen für die Einberufung einer weiteren Generalversammlung.

170 Demissioniert die Revisionsstelle während ihrer Amtsdauer, so muss sie den Verwaltungsrat über die Gründe informieren (Art. 730a Abs. 3 OR). Wenn die Revisionsstelle auf ihre Wiederwahl verzichtet, liegt demgegenüber kein Rücktritt vor; dementsprechend ist die Angabe von Gründen nicht zwingend.

171 Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die Gründe eines vorzeitigen Rücktritts der Revisionsstelle der nächsten Generalversammlung mitzuteilen (Art. 730a Abs. 3 OR). Zudem sind diese Gründe im Anhang der Jahresrechnung darzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 OR). Diese doppelte Information ist vom Gesetzgeber beabsichtigt (vgl. BBl 2004, 4030). Es ist für die Generalversammlung wichtig, spätestens anlässlich der Wahl einer neuen Revisionsstelle zu erfahren, welches die Ursachen der Demission waren. Die zwingende Offenlegung ist zudem von präventiver Wirkung.

172 Der Rücktritt ist zwar formfrei gültig, doch ist zur Beweissicherung stets eine schriftliche Mitteilung angezeigt. Die Revisionsstelle erklärt ihren Rücktritt in einem an den

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Präsidenten des Verwaltungsrats gerichteten Schreiben. Je nach den Umständen und der Risikolage fordert sie den Verwaltungsrat zudem auf, ohne Verzug eine Generalversammlung einzuberufen, diese über ihren Rücktritt zu informieren und die Revisionsstelle mittels eines Auszugs aus dem Protokoll der Generalversammlung über den Vollzug zu informieren. Sie kann ferner nötigenfalls gestützt auf Art. 699 Abs. 1 OR selbst die Generalversammlung einberufen und diese über ihren Rücktritt orientieren.

173 Tritt eine Revisionsstelle zurück, welche vom Gericht gemäss Art. 731b Abs. 2 OR eingesetzt worden ist, hat sie ihren Rücktritt dem Gericht und nicht der Gesellschaft zu erklären.

174 Die Revisionsstelle sollte in ihrem Rücktrittsschreiben klarstellen, ab welchem Zeitpunkt der Rücktritt gelten soll. Die Demission kann mit sofortiger Wirkung oder beispielsweise auf den Zeitpunkt der nächsten Generalversammlung erfolgen. Erklärt die Revisionsstelle den Rücktritt mit sofortiger Wirkung, wird man ihr allerdings die Teilnahme an der Generalversammlung verweigern können.

I.2.10.4 Abberufung durch die Generalversammlung

175 Gemäss Art. 730a Abs. 4 OR kann die Generalversammlung die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen, wie zum Beispiel bei einem Verstoss gegen die Unabhängigkeitsvorschriften. Eine Abberufung kann jedoch nur durch die Generalversammlung erfolgen; ein vom Verwaltungsrat oder von der Geschäftsleitung ausgesprochener Entzug des Mandats ist rechtlich ohne jede Wirkung. Die Gründe für die Abberufung sind im Anhang zur Jahresrechnung offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 OR).

176 Die Revisionsstelle hat keinen Anspruch auf Bekanntgabe der Gründe der Abberufung oder auf Darlegung ihres Standpunkts. Sie hat grundsätzlich auch keinen Anspruch auf Teilnahme an der abberufenden Generalversammlung. Im Gegensatz zur ordentlichen Revision (Art. 731 Abs. 2 OR) besteht bei der eingeschränkten Revision keine Anwesenheitspflicht (vgl. III.4.3.2.1).

177 Die Revisionsstelle ist berechtigt, einen Auszug aus dem Generalversammlungsprotokoll zu erhalten, damit sie sich von der Rechtsgültigkeit ihrer Abberufung überzeugen kann. Die Abberufung wird im Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung an die Revisionsstelle rechtswirksam.

178 Die abgewählte Revisionsstelle muss beachten, dass wichtige Pflichten noch fortdauern können: Sofern sie in einem Zeitpunkt abgewählt wurde, in dem sie ihrer subsidiären Pflicht zur Einberufung einer Generalversammlung oder zur Benachrichtigung des Gerichts hätte nachkommen müssen, wird sie durch ihre Abwahl nicht von dieser Handlungspflicht entbunden. Deren Missachtung kann eine Haftung zur Folge haben.

I.2.10.5 Abberufung durch das Gericht

179 Neben der Abberufung durch die Generalversammlung gibt es auch eine gerichtliche Abberufung der Revisionsstelle: Jeder Aktionär und jeder Gläubiger sowie der Handelsregisterführer können gemäss Art. 731b Abs. 1 OR dem Gericht die Abberufung und die Ersetzung der Revisionsstelle beantragen, wenn diese die gesetzlichen Voraussetzungen für das Amt nicht erfüllt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

180 Sofern die Revisionsstelle gemäss Art. 731b Abs. 1 OR vom Gericht eingesetzt wurde, kann sie während der in der richterlichen Verfügung festgesetzten Dauer ihres Mandats nicht von der Generalversammlung abberufen werden. Der Gesellschaft steht es aber offen, dem Gericht die Abberufung zu beantragen, doch muss sie dafür wichtige Gründe angeben (Art. 731b Abs. 3 OR).

I.2.10.6 Löschung der Revisionsstelle im Handelsregister

181 Bei der Beendigung des Mandats der Revisionsstelle ist der Verwaltungsrat verpflichtet, beim Handelsregisteramt ohne Verzug deren Löschung anzumelden. Die Revisionsstelle kann ihre Löschung aber auch selbst anmelden (Art. 17 Abs. 2 Bst. a HRegV).

182 Die Eintragung der Revisionsstelle im Handelsregister ist für den Fortbestand des Mandats nicht konstitutiver Natur (vgl. I.2.9.8). Mit dem Ablauf der Amtsdauer oder dem Zugang der Demission beziehungsweise der Abberufung an die andere Vertragspartei entfällt das Mandatsverhältnis. Mit einem fortbestehenden Handelsregistereintrag ist auch weder eine Kausalhaftung noch eine Vertrauenshaftung verbunden. Die Wirkung der Eintragung im Handelsregister besteht gemäss Art. 933 OR in der Fiktion der allgemeinen Kenntnis des Registerinhalts. Die Regelung des Beginns der Wirksamkeit der Eintragungen im Handelsregister gegenüber Dritten (Art. 932 Abs. 2 OR) bezieht sich auf diese Rechtswirkung des Handelsregisters. Auf die Fiktionswirkung bezieht sich auch die Regelung von Art. 933 Abs. 2 OR: Diese Bestimmung regelt die Beweislast bei unterlassenen Eintragungen; sie stellt keine Haftungsnorm dar. Unter Vorbehalt der Tatbestände, für welche die Eintragung konstitutiver Natur ist, bildet das Handelsregister die Rechtswirklichkeit stets nur unvollkommen und mit Verzögerung ab. Dritte dürfen bei dieser Rechtslage nicht blind auf den Registerinhalt vertrauen. Dies gilt auch für die Eintragung betreffend die Revisionsstelle. Falls für Dritte der Bestand eines Revisionsmandats effektiv von Bedeutung ist, können sie mit geringem Aufwand eine Nachfrage bei der eingetragenen Revisionsstelle vornehmen. Aufgrund der materiellen Rechtslage und der beschränkten Aktualität des Handelsregisters kann sich aus einer nicht mehr zutreffenden Eintragung keine Haftung der eingetragenen Personen ergeben. Die Postulierung einer entsprechenden Haftung hätte je nach den Umständen völlig unbillige Folgen.

183 Die Revisionsstelle sei aber unbedingt angehalten, in jedem Falle der Beendigung ihres Mandats umgehend ihre Löschung im Handelsregister zu verlangen.

I.2.10.7 Rückgabe der Akten und Aufbewahrungspflicht

184 Die Revisionsstelle ist bei Beendigung ihres Mandats verpflichtet, der geprüften Gesellschaft alle von ihr erhaltenen Dokumente zurückzugeben. Dies gilt auch für Unterlagen, welche die Revisionsstelle im Namen der geprüften Gesellschaft bei Dritten eingeholt hat. An diesen Dokumenten darf kein Retentionsrecht für die Honoraransprüche geltend gemacht werden.

185 Es besteht von Gesetzes wegen keine Pflicht zur Aushändigung der Arbeitspapiere des Prüfers an die Gesellschaft oder an die nachfolgende Revisionsstelle. Der neuen Revisionsstelle darf jedoch Einsicht in die Arbeitspapiere gewährt werden, sofern sich das geprüfte Unternehmen damit einverstanden erklärt. Damit wird die wünschenswerte

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Kontinuität und Qualität der Prüfung gefördert. Die bisherige Revisionsstelle kann von ihrer Nachfolgerin eine Erklärung verlangen, dass mit den Informationen, die durch die Einsichtnahme in ihre Arbeitspapiere gewonnen werden, keine rechtlichen Forderungen begründet werden dürfen.

186 Gemäss Art. 730c OR muss die Revisionsstelle die Revisionsberichte (in unterzeichneter Fassung) sowie alle wesentlichen Unterlagen mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten müssen während der gleichen Zeitdauer wieder lesbar gemacht werden können. Die Pflicht zur Aufbewahrung gilt auch über eine allfällige Beendigung des Mandats hinaus. Soweit die Aufbewahrungspflicht Akten betrifft, die der geprüften Gesellschaft herausgegeben werden müssen, hat die Revisionsstelle Kopien zu erstellen und diese aufzubewahren. Zur Aufbewahrungspflicht der revidierten Gesellschaft vgl. Art. 958f OR.

I.2.11 Revisionshaftung

187 Art. 755 OR regelt die Revisionshaftung. Das Gesetz sieht für alle Personen, die mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung oder der Prüfung der Gründung, der Kapitalerhöhung oder der Kapitalherabsetzung befasst sind, eine einheitliche Haftungsgrundlage vor. Diese Revisionshaftung wird in I.6 ausführlich dargestellt.

I.2.12 Entlastung

188 Das Gesetz sieht keine Bestimmung zur Entlastung der Revisionsstelle vor. Wird ihr von der Generalversammlung gleichwohl eine Entlastung erteilt, beinhaltet diese einen beschränkten Verzicht auf Verantwortlichkeitsansprüche gegenüber der Revisionsstelle. Erfasst werden allerdings nur Ansprüche der revidierten Gesellschaft sowie Ansprüche derjenigen Aktionäre, die dem Beschluss zugestimmt oder die seither in Kenntnis dieses Beschlusses Aktien erworben haben (Art. 758 OR analog). Der Verzicht bezieht sich weiter nur auf Tatsachen, die im Zeitpunkt des Entlastungsbeschlusses bekannt waren. Einem allfälligen Entlastungsbeschluss kommt daher meist nur eine geringe Bedeutung zu.

I.2.13 Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen

I.2.13.1 Abgrenzung des Mandats der Revisionsstelle gegenüber anderen Aufträgen

189 Neben dem Mandat als Revisionsstelle werden Wirtschaftsprüfer regelmässig mit weiteren Prüfungen beauftragt. Bei diesen Prüfungsdienstleistungen kann es sich um gesetzliche Revisionsdienstleistungen oder um auftragsrechtliche Bestätigungsleistungen handeln.

190 Zu den gesetzlichen Revisionsdienstleistungen vgl. I.2.2. Sofern gesetzliche Vorschriften Prüfungen von besonderen Vorgängen vorsehen, haben diese Prüfungen unter Beachtung der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung zu erfolgen, wenn dabei ein Abschluss oder andere vergangenheitsorientierte Finanzinformationen einer Prüfung zu unterziehen sind. So erfolgt etwa eine Prüfung von Zwischenabschlüssen (Art. 725b Abs. 2 OR) nach den SA-CH. Diese Prüfung ist auf eine hinreichende Prüfungssicherheit

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ausgelegt. Vereinfachungen bei Prüfung und Bewertung sind dann vertretbar, wenn im konkreten Fall die Überschuldung offensichtlich und erheblich und eine Sanierung der Gesellschaft nicht möglich und nicht beabsichtigt ist (vgl. I.5.4.3) In vorgenannten Prüfungsfällen, d.h. in gesetzlichen Revisionsdienstleistungen, gelten insbesondere auch die Vorschriften über die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz.

191 Abschlussprüfungen oder Prüfungen von Zwischenabschlüssen stellen sog. betriebswirtschaftliche Prüfungen dar. Eine betriebswirtschaftliche Prüfung ist ganz generell ein Auftrag, als dessen Resultat der Berufsangehörige eine Schlussfolgerung aus dem Ergebnis einer anhand von bestimmten Kriterien vorgenommenen Beurteilung oder Messung eines Sachverhalts abgibt.

192 Es gibt im Grundsatz zwei Arten von betriebswirtschaftlichen Prüfungen: eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit (Prüfung im eigentlichen Sinne, etwa die ordentliche Revision) und eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit (regelmässig die prüferische Durchsicht [Review] oder die eingeschränkte Revision), vgl. I.1.6.

193 Neben den Abschlussprüfungen und sonstigen betriebswirtschaftlichen Prüfungen kann der Wirtschaftsprüfer auch sog. verwandte Dienstleistungen anbieten. Unter verwandten Dienstleistungen werden für gewöhnlich die sog. vereinbarten Untersuchungshandlungen (*agreed-upon-procedures,* massgeblich ist hier PS 920) sowie die Erstellung von Finanzinformationen (nach Massgabe von PS 930) verstanden. Beide Dienstleistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Berufsangehörige weder eine Prüfungsaussage macht noch ein Prüfungsurteil abgibt. Allein durch die Tatsache aber, dass ein qualifizierter Berufsangehöriger die Finanzinformation erstellt oder gewissen Prüfungshandlungen unterzieht und die so erlangten Feststellungen kommuniziert, erhöht sich die Glaubwürdigkeit der Finanzinformation und deren Verlässlichkeit aus Sicht der Adressaten dieser Finanzinformation.

194 In der Konsequenz – der Berufsangehörige übernimmt eine gewisse Verantwortung und erbringt seine Tätigkeit auch im öffentlichen Interesse – sind bei allen Aufträgen, die nach den SA-CH bzw. PS ausgeführt werden, die beruflichen Verhaltensanforderungen von EXPERTsuisse und des Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement (ISQM-CH) 1 («Qualitätsmanagement für Praxen, die Abschlussprüfungen, Reviews von Abschlüssen, andere betriebswirtschaftliche Prüfungen oder Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen») zu beachten. Die Vorgaben des ISQM-CH 1 gelten somit in diesen Fällen unabhängig von einer allfälligen Mitgliedschaft eines Berufsangehörigen bei EXPERTsuisse. Zu Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung im Allgemeinen sowie zu ISQM-CH 1 im Speziellen vgl. II.4.

195 Neben der Tätigkeit als Revisionsstelle kann ein Wirtschaftsprüfer bei seinen Mandanten zusätzliche betriebswirtschaftliche Prüfungen durchführen und darüber Bericht erstatten. Zu denken ist etwa an die Prüfung der Existenz des IKS (im Sinne von PS-CH 890) bei einem ansonsten eingeschränkt revisionspflichtigen Kunden. Die Berichterstattung erfolgt in diesem Fall idealerweise in einer separaten Prüfungsbestätigung gem. den Vorgaben von PS 950 «Betriebswirtschaftliche Prüfungen, die weder Prüfungen noch Reviews von vergangenheitsorientierten Finanzinformationen darstellen». Darüber hi-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

naus sind etwa auch Umsatzbestätigungen oder Berichte über Feststellungen bezüglich der im Rahmen einer Kreditvereinbarung zu meldenden Kennzahlen möglich und häufig Gegenstand zusätzlicher Aufträge. Da es sich hierbei nicht um gesetzliche Revisionsdienstleistungen handelt, gelten die Anforderungen an die Zulassung regelmässig nicht. Hinsichtlich der Unabhängigkeit ist jedoch zu beachten, dass die Berufsangehörigen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit stets jede Bindung und Handlung zu vermeiden haben, die ihre berufliche Entscheidungsfreiheit und Unbefangenheit gefährden oder gefährden könnten. Auch hier gilt: Beziehen sich Berufsangehörige, die Prüfungsdienstleistungen erbringen, in ihrer Berichterstattung auf die fachlichen Verlautbarungen, insbesondere die SA-CH oder die PS, sind u.a. die RzU zu beachten.

196 Neben den in I.2.2 aufgeführten gesetzlichen Revisionsdienstleistungen kennt das schweizerische Recht etwa die Geschäftsführungsprüfung in der Aktiengesellschaft. Gemäss Art. 731a Abs. 3 OR hat die Generalversammlung die Möglichkeit, Sachverständige zu ernennen und ihnen die Prüfung der Geschäftsführung der Gesellschaft oder einzelner Teile davon zu übertragen. Dieser Auftrag ist von demjenigen gemäss Art. 728a bzw. 729a OR klar abzugrenzen, da der gesetzliche Auftrag an die Revisionsstelle die Prüfung der Geschäftsführung explizit ausschliesst. In der Praxis wird von der Möglichkeit eines durch die Generalversammlung gewählten Sachverständigen selten Gebrauch gemacht.

I.2.13.2 Prüfung im Auftragsverhältnis

197 Soweit keine gesetzliche Revisionspflicht besteht, kann gestützt auf einen Auftrag oder aufgrund der Statuten dennoch eine Abschlussprüfung durchgeführt werden. Eine entsprechende freiwillige Prüfung ist auch möglich, wenn eine Gesellschaft an sich ein Opting-out beschlossen hat (vgl. I.2.5).

198 Eine freiwillige Prüfung kann in zwei Ausgestaltungen erfolgen:
- im Rahmen eines obligationenrechtlichen Auftragsverhältnisses oder
- durch die freiwillige Einsetzung einer gesellschaftsrechtlichen Revisionsstelle mit Organstellung.

199 Diese beiden Formen der freiwilligen Prüfung sind klar zu unterscheiden, da sie verschiedenen rechtlichen Regeln folgen.

200 Eine Revisionsstelle als Organ kann nur durch die Generalversammlung beziehungsweise die Vereinsversammlung (zu den Besonderheiten der Revision im Verein vgl. I.2.7.6) eingesetzt werden. Diese kann ein Revisionsorgan auf zwei Arten vorsehen: entweder durch die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in die Statuten oder durch einen einfachen Beschluss der Versammlung. Demgegenüber steht dem obersten Verwaltungsorgan nicht die Kompetenz zu, ein zusätzliches Organ zu schaffen. Der Verwaltungsrat oder der Vereinsvorstand kann daher nur einen einfachen Auftrag für eine Abschlussprüfung erteilen; er kann keine Revisionsstelle im Rechtssinne einsetzen.

201 Bei der ordentlichen und der eingeschränkten Revision sind stets zwingend sämtliche Vorschriften des Gesetzes zur entsprechenden Revisionsart zu beachten (ein Etikettenschwindel ist unzulässig; vgl. I.2.6 und I.2.7.6); dies gilt auch dann, wenn ohne gesetzliche Pflicht eine ordentliche oder eine eingeschränkte Revision vorgenommen werden

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

soll. Gemäss der gesetzlichen Regelung dieser beiden Revisionsarten erfolgt die Revision durch die Revisionsstelle. Diese hat unter anderem bestimmte Pflichten, die mit ihrer Organstellung verbunden sind (so die subsidiären Pflichten zur Einberufung der Generalversammlung und zur Überschuldungsanzeige). Eine ordentliche oder eine eingeschränkte Revision im Rechtssinne kann demzufolge nur durch eine von der Generalversammlung (bzw. der Vereinsversammlung) gewählte Revisionsstelle mit Organstellung durchgeführt werden. Die Generalversammlung (bzw. die Vereinsversammlung) kann in den Statuten oder allenfalls auch in einem blossen Beschluss die Durchführung einer ordentlichen oder einer eingeschränkten Revision vorsehen und eine Revisionsstelle wählen. Umgekehrt kann der Verwaltungsrat (bzw. der Vereinsvorstand) keinen Auftrag zur Durchführung einer ordentlichen oder eingeschränkten Revision erteilen, weil er keine Revisionsstelle im eigentlichen Sinne schaffen kann. Einzige Ausnahme zu den hier gemachten Ausführungen stellt die Situation von Art. 725a Abs. 2 OR dar. Danach hat eine Gesellschaft, welche sich im Opting-out befindet, einen zugelassenen Revisor mit der eingeschränkten Revision der letzten Jahresrechnung zu beauftragen, wenn die Gesellschaft einen hälftigen Kapitalverlust (oder eine Überschuldung) aufweist. Diese Beauftragung erfolgt in diesem Fall durch den Verwaltungsrat, der beauftragte Revisor übernimmt keine Organstellung, wird nicht Revisionsstelle.

202 Rein auftragsrechtliche Prüfungen erfolgen im Rahmen des vereinbarten Vertrags, wobei für Mitglieder von EXPERTsuisse – wie bei den gesetzlichen Prüfungen – im Allgemeinen die relevanten beruflichen Verhaltsanforderungen zu beachten sind. Die Beziehungen zwischen dem Prüfer und dem zu prüfenden Unternehmen unterstehen dem Recht des einfachen Auftrags (Art. 394 bis 406 OR). Danach haftet der Beauftragte für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR); eine vertragliche Haftung besteht ausschliesslich gegenüber dem Auftraggeber.

203 Aus der auftragsrechtlichen Treuepflicht ergibt sich ebenfalls eine Geheimhaltungspflicht: Der beauftragte Prüfer darf Sachverhalte, die er in Ausübung seines Auftrags wahrgenommen hat, keinem Dritten bekannt geben.

204 Eine Pflicht oder ein Recht zur Einberufung der Generalversammlung besteht bei der rein auftragsrechtlichen Prüfung mangels Organstellung des Prüfers nicht. Im Falle einer Prüfung der Zwischenabschlüsse im Zusammenhang mit begründeter Besorgnis der Überschuldung (Art. 725b Abs. 2 OR) durch einen zugelassenen Revisor im Aufrag (bei fehlender Revisionsstelle, Opting-out-Situation) obliegen dem beauftragten Revisor jedoch die Anzeigepflichten, wie sie ansonsten für die eingeschränkt prüfende Revisionsstelle gelten würden (Art. 725b Abs. 5 OR).

205 Der Prüfungsauftrag (im Rahmen eines obligationenrechtlichen Auftragsverhältnisses) kann von jeder Partei jederzeit widerrufen oder gekündigt werden (Art. 404 Abs. 1 OR). Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist die zurücktretende Partei zum Ersatz des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet (Art. 404 Abs. 2 OR; vgl. I.2.10.3).

206 Bei der freiwilligen Einsetzung einer Revisionsstelle als Organ sind demgegenüber die gesellschaftsrechtlichen Normen zumindest analog anwendbar. Dies gilt namentlich sowohl für die Anzeigepflichten der Revisionsstelle als auch für deren Haftung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.14 Stellung der Revisionsstelle bei Auflösung des Unternehmens

207 Die Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung oder durch Urteil des Gerichts (unter Vorbehalt der Konkurseröffnung; vgl. sogleich) und der damit verbundene Eintritt in das Liquidationsstadium haben keinen Einfluss auf die Stellung und die Aufgaben der Revisionsstelle. Es ergibt sich Folgendes:

208 Gemäss Art. 742 Abs. 1 OR haben die Liquidatoren bei der Übernahme ihres Mandats eine Liquidations-Eröffnungsbilanz zu erstellen. Das Gesetz verlangt jedoch keine Prüfung dieser Eröffnungsbilanz. Erfolgt dennoch eine freiwillige Prüfung oder prüferische Durchsicht der Liquidations-Eröffnungsbilanz, richtet sich diese Prüfung oder Review nach den Vorgaben der entsprechenden SA-CH.

209 Falls die Liquidation einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, sind jährlich Liquidations-Zwischenabschlüsse zu erstellen (Art. 743 Abs. 5 OR). Diese treten an die Stelle der Jahresrechnung bei der Fortführung des Unternehmens. Im Rahmen der gesetzlichen Revisionspflicht müssen diese Zwischenabschlüsse daher durch die Revisionsstelle geprüft werden (gestützt auf Art. 727 bzw. 727a OR, d.h. ordentliche oder eingeschränkte Revision). Soweit nur eine Pflicht zur eingeschränkten Revision besteht, ist gegebenenfalls ein Opting-out möglich.

210 Die Revisionsstelle hat auch während der Liquidation ihre gesetzlichen Anzeigepflichten (Art. 728c bzw. Art. 729c OR) zu erfüllen. Sie bleibt also während der Liquidation subsidiär verpflichtet zur Einberufung der Generalversammlung und zur Überschuldungsanzeige an das Gericht.

211 Bei Beendigung der Liquidation wird in der Regel eine Liquidations-Schlussbilanz erstellt. Das Gesetz sieht keine Prüfungspflicht für diese Schlussbilanz vor. Erfolgt eine freiwillige Prüfung oder Review, richtet sich diese nach den Vorgaben der SA-CH für die Abschlussprüfung bzw. nach den Vorgaben von PS 910. Anzumerken bleibt, dass im Fall der beabsichtigten vorzeitigen Vermögensverteilung eine Prüfung zwingend notwendig ist. So verlangt Art. 745 Abs. 3 OR eine Bestätigung durch einen zugelassenen Revisionsexperten, dass die Schulden getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass keine Interessen Dritter gefährdet sind.

212 Mit Genehmigung der Liquidations-Schlussbilanz durch die Generalversammlung endet das Amt der Revisionsstelle.

213 Berichtsvorlagen im Zusammenhang mit der Prüfung von Liquidationsbilanzen enthält PH 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen».

214 Wird über die Gesellschaft der Konkurs eröffnet, so ist das Mandat der Revisionsstelle mit der Konkurseröffnung beendet. Dasselbe gilt für die richterliche Genehmigung des Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung. Keinen Einfluss auf die Revisionsstelle hat hingegen der Prozentvergleich. Im Konkurs bedürfen weder die Gesellschaft noch die Gesellschaftsgläubiger des weiteren Schutzes durch die Revisionsstelle; die Gläubigerinteressen werden hier durch die Konkursverwaltung geschützt. Nach Beendigung ihres Mandats kann sich die Revisionsstelle im Handelsregister löschen lassen (vgl. I.2.10.6).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.2.15 Zulassung und Aufsicht

I.2.15.1 Zulassung durch die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde

215 Die Zulassung sowie die Aufsicht über die Revisoren sind im Revisionsaufsichtsgesetz geregelt. Sowohl natürliche als auch juristische Personen und Personengesellschaften bedürfen für die Erbringung von Revisionsdienstleistungen einer Zulassung durch die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (Art. 3 Abs. 1 RAG). Die Zulassung natürlicher Personen gilt unbefristet, jene von Revisionsunternehmen (im Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen, Personengesellschaften oder juristische Personen) für jeweils fünf Jahre (Art. 3 Abs. 2 RAG).

216 Für sämtliche Einzelfragen zur Zulassung wird auf die Websites der Revisionsaufsichtsbehörde hingewiesen. Die nachstehenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt der aktuellen Praxis der RAB. Für ein Zulassungsgesuch ist gemäss den Angaben auf der Website vorzugehen (vgl. insbes. Stichwort «Anmeldung»). Zum Gesuch und zur Zulassung sei hier im Weiteren auf die Art. 1 bis 12 sowie Art. 14 der Revisionsaufsichtsverordnung aufmerksam gemacht.

I.2.15.2 Zugelassene Revisorinnen und Revisoren

217 Eine eingeschränkte Revision erfordert im Minimum die Zulassung als Revisor (Art. 727c OR). Als Revisor wird zugelassen, wer die gesetzlich umschriebenen Anforderungen an die Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt (vgl. Art. 5 sowie Art. 4 Abs. 2 RAG). Bei Personen, die nicht über das Eidg. Diplom als Wirtschaftsprüfer verfügen, wird zusätzlich zu ihrem Ausbildungsabschluss eine Fachpraxis von einem Jahr verlangt. Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer können direkt als Revisionsexperten zugelassen werden.

218 Personen, die eine gleichwertige ausländische Ausbildung und Fachpraxis absolviert haben, werden zugelassen, wenn sie die notwendigen Kenntnisse des schweizerischen Rechts nachweisen und ein Staatsvertrag mit ihrem Herkunftsstaat dies so vorsieht oder der Herkunftsstaat Gegenrecht hält (Art. 4 Abs. 2 Bst. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Bst. b RAG).

I.2.15.3 Zugelassene Revisionsexpertinnen und Revisionsexperten

219 Eine ordentliche Revision darf nur durch einen zugelassenen Revisionsexperten durchgeführt werden (Art. 727b Abs. 2 OR). Für die Zulassung als Revisionsexperte gelten dieselben Anforderungen an die Ausbildung und an den Leumund wie für zugelassene Revisoren. Hingegen sind die Anforderungen an die Fachpraxis im Allgemeinen höher; es wird eine nach der Art der Ausbildung zeitlich abgestufte praktische Erfahrung verlangt (vgl. Art. 4 Abs. 2 RAG).

I.2.15.4 Revisionsunternehmen

220 Gesetzliche Revisionsdienstleistungen dürfen nur durch Revisionsgesellschaften mit Zulassung bei der RAB durchgeführt werden. Auch Einzelunternehmen werden als Revisionsunternehmen zugelassen, wenn sie im Handelsregister eingetragen sind und die Kriterien erfüllen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

221 Für die Zulassung von Revisionsunternehmen als Revisoren oder Revisionsexperten wird verlangt, dass erstens die Mehrheit der Mitglieder der leitenden Organe sowie zweitens mindestens ein Fünftel der Personen, die an der Erbringung von Revisionsdienstleistungen beteiligt sind, über die entsprechende Zulassung verfügen (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. a und lit. b RAG). Durch die erste Bedingung wird sichergestellt, dass die Unternehmensleitung mit Personen ausreichender Fachexpertise besetzt ist.

222 Die zweite Bedingung gewährleistet ein Mindestverhältnis von zugelassenen Fachleuten zu anderen Fachmitarbeitern und somit eine angemessene fachliche Anleitung der Personen ohne entsprechende Zulassung (vgl. BBl 2004, 4064). Art. 6 Abs. 1 lit. b RAG verlangt jedoch nicht, dass auf jedem einzelnen Revisionsmandat 20 % des auf diesem Mandat anfallenden Stundenvolumens auf Personen mit entsprechender Zulassung entfallen müssen.

223 Drittens ist sicherzustellen, dass alle Personen, die Revisionsdienstleistungen leiten, die entsprechende Zulassung besitzen, und viertens zu gewährleisten, dass die einzelnen Mandate genügend überwacht werden (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. c und lit. d RAG).

I.2.15.5 Staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen

224 Die Revision von Publikumsgesellschaften bzw. Gesellschaften des öffentlichen Interesses (im Sinne von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR) darf nur von staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen vorgenommen werden (vgl. Art. 727b Abs. 1 OR). Dafür ist eine besondere Zulassung erforderlich (vgl. Art. 7, 9 und 10 RAG). Entsprechende Revisionsunternehmen stehen unter staatlicher Aufsicht und werden mindestens alle drei Jahre einer eingehenden Überprüfung durch die RAB unterzogen (vgl. Art. 7 Abs. 1 und Art. 16 RAG). Sie haben u.a. zusätzliche Vorschriften zur Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) zu beachten und besondere Auskunfts- und Meldepflichten zu erfüllen (Art. 13 f. RAG).

I.2.15.6 Fachpraxis

225 Die vom Gesetz verlangte Fachpraxis muss vorwiegend auf den Gebieten des Rechnungswesens und der Rechnungsrevision erworben worden sein, davon mindestens zwei Drittel unter Beaufsichtigung. Für die Zulassung als Revisionsexperte ist während der vorausgesetzten praktischen Erfahrung eine Beaufsichtigung durch einen zugelassenen Revisionsexperten erforderlich; für die Zulassung als Revisor genügt die Beaufsichtigung durch einen zugelassenen Revisor. Eine Beaufsichtigung kann auch durch eine Person mit einer vergleichbaren ausländischen Qualifikation erfolgen (vgl. Art. 4 Abs. 4 und Art. 5 Abs. 2 RAG). Das Rundschreiben 1/2022 der RAB über die Anforderungen an die Fachpraxis für die Zulassung natürlicher Personen als Revisionsexperten und als Revisoren (RS 1/2022) konkretisiert die gesetzlich festgelegten Anforderungen. Das Erfordernis der vorwiegenden Tätigkeit auf den Gebieten des Rechnungswesens und der Rechnungsrevision ist erfüllt, wenn mindestens 75 % der gesamten Tätigkeit auf diesen beiden Fachgebieten erbracht wird. Für die Zulassung als Revisionsexperte und auch als Revisor ist beaufsichtigte Fachpraxis auf dem Gebiet der Rechnungsrevision zwingend erforderlich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

226 Zum Erlangen der Zulassung als Revisionsexperte muss ein Berufsangehöriger, der das Diplom als Wirtschaftsprüfer vorweisen kann, insgesamt – in Stunden betrachtet – mindestens 4800 Stunden Fachpraxis nachweisen, davon mindestens 3600 Stunden Fachpraxis auf den Gebieten des Rechnungswesens und der Rechnungsrevision (davon wiederum 1200 Stunden Rechnungsrevision und hiervon wiederum 400 Stunden im Bereich der ordentlichen Revision). Tätigkeit im Bereich der ordentlichen Revision ist nicht lediglich die ordentliche Revision gemäss Art. 727 OR, sondern umfasst auch andere Abschlussprüfungen, bei denen das Ziel verfolgt wird, ein Prüfungsurteil mit hinreichender Prüfungssicherheit abzugeben (bspw. Prüfungen von Jahresrechnungen von Vorsorgeeinrichtungen nach BVG oder Prüfungen von Jahresrechnungen bei öffentlich-rechtlichen Einrichtungen oder Gebietskörperschaften).

227 Das Erbringen von gesetzlich nicht vorgeschriebenen Revisionsdienstleistungen und die Durchführung von «freiwilligen» Prüfungen für nicht revisionspflichtige Unternehmen (z.B. nach einem Opting-out gemäss Art. 727a Abs. 2 OR) kann als Fachpraxis angerechnet werden, wenn sie nach den SA-CH bzw. nach dem SER durchgeführt wurden.

228 Zum Erlangen der Zulassung als Revisor ist eine Fachpraxis von mindestens 1200 Stunden erforderlich, davon mindestens 900 Stunden auf dem Gebiet der Rechnungsrevision und des Rechnungswesens, wobei der Anteil der Rechnungsrevision mindestens 450 Stunden betragen muss. Die während der Ausbildung erworbene Fachpraxis (wobei hier nicht eine vorgelagerte oder fachfremde Ausbildung gemeint ist, sondern die zur Zulassung berechtigende Ausbildung) wird angerechnet, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 4 Abs. 4 bzw. Art. 5 Abs. 2 RAG).

229 Die beaufsichtigte Fachpraxis setzt ein formelles Unterstellungsverhältnis voraus. Die Tätigkeit muss also weisungsgebunden ausgeübt worden sein (Art. 7 Abs. 4 lit. a RAV). Gemäss der Praxis der RAB kann eine Beaufsichtigung je nach den Umständen allenfalls auch durch eine rechtlich gleichgestellte Person erfolgen, wenn die Weisungsgebundenheit nachgewiesen ist. Eine Beaufsichtigung durch eine tiefer gestellte Person ist demgegenüber ausgeschlossen (vgl. dazu Website der RAB, Veröffentlichung vom 3. Mai 2010). Eine Fachpraxis, die nicht in einem Angestellten-, sondern in einem blossen Auftragsverhältnis erworben wurde, kann nur unter besonderen, qualifizierenden Voraussetzungen berücksichtigt werden; sie muss insbesondere einen hinreichenden Ausbildungscharakter und eine minimale Dauer aufweisen (vgl. dazu Website der RAB, Veröffentlichung vom 15. April 2009, angepasst per 17. Februar 2016).

230 Betreffend die Anrechnung einer praktischen Erfahrung, die im Bereich des Rechnungswesens erworben wurde, ist entscheidend, *«ob durch die konkrete Tätigkeit ein umfassendes Verständnis für das Wesen der externen Rechnungslegung erlangt werden konnte oder nicht»*. Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage der konkreten Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu Website der Revisionsaufsichtsbehörde, Veröffentlichung vom 15.04.2009).

231 Gemäss Art. 43 Abs. 6 RAG kann die RAB in Härtefällen auch Fachpraxis anerkennen, die den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt, sofern eine einwandfreie Erbringung von Revisionsdienstleistungen aufgrund einer langjährigen praktischen Erfahrung dennoch nachgewiesen wird. Von dieser Sondervorschrift ist gemäss der Botschaft des Bundesrats nur restriktiv Gebrauch zu machen. Die Ausnahmeregelung soll insbesondere

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nicht ermöglichen, Praktiker ohne abgeschlossene Ausbildung oder ohne qualifizierte Berufserfahrung zuzulassen (BBl 2004, 4093 f.). Die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen dürfen durch die Anwendung der Härtefallklausel nicht unterlaufen werden. Es muss effektiv ein objektiv verständlicher Härtefall gegeben sein. Die subjektive Beurteilung durch den Gesuchsteller ist dabei ohne jeden Belang. Weiter muss die Rechtsanwendung auch dem Gleichbehandlungsgebot Rechnung tragen: Grundsätzlich gelten die gleichen Voraussetzungen für alle; von zumindest vergleichbaren Voraussetzungen darf daher auch im Rahmen von Art. 43 Abs. 6 RAG nicht abgewichen werden. Zu beachten ist auch, dass die massgebende Regelung in den Übergangsbestimmungen des Revisionsaufsichtsgesetzes statuiert ist. Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber damit Härtefälle abdecken wollte, die sich primär durch die Einführung des Revisionsaufsichtsgesetzes für bisher aktive Berufstätige ergeben konnten. Eine nachträgliche Anrufung der Härtefallklausel ist daher problematisch, weil sie vom Gesetzeszweck nicht abgedeckt ist. Sollten tatsächlich nicht übergangsrechtliche Härtefälle entstehen, ist eine direkte Anwendung dieser Klausel wohl kaum sachgerecht; es stellt sich diesfalls aber die Frage einer lückenfüllenden, analogen Anwendung dieser Norm.

I.2.15.7 Leumund

232 Die Zulassungsvoraussetzung eines unbescholtenen Leumunds (Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Bst. a RAG) ist konkretisierungsbedürftig. Anhaltspunkte dazu ergeben sich aus Art. 4 der Revisionsaufsichtsverordnung: Der Gesuchsteller muss Gewähr für eine einwandfreie Prüfungstätigkeit bieten. Für die Beurteilung wird vorab auf den Leumund abgestellt; einzubeziehen sind aber auch allfällige andere für die Berufsausübung relevante persönliche Umstände, soweit diese der RAB bekannt sind. Gemäss der Verordnung sind insbesondere strafrechtliche Verurteilungen und bestehende Verlustscheine zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 2 RAV).

233 Massgebende Gesichtspunkte sind namentlich die Integrität, die Gewissenhaftigkeit, die Vertrauenswürdigkeit, die Beachtung der Rechtsordnung und das korrekte Verhalten im Geschäftsverkehr. Als berufsspezifische Leumundsmerkmale sind auch die einwandfreie Sorgfalt und die fachliche Kompetenz von Bedeutung. Aktivitäten, die über die berufliche Tätigkeit hinausgehen, werden von der RAB ebenfalls berücksichtigt, wenn sie die Prüfungstätigkeit beeinflussen können.

234 Die RAB verfügt für die Beurteilung der Gewährleistung einer einwandfreien Prüfungstätigkeit notwendigerweise über einen Ermessensspielraum. Es dürfen jedoch keine Umstände einbezogen werden, die nicht in einem hinreichend klaren Zusammenhang mit der beruflichen Prüfungstätigkeit stehen.

235 Entscheidend sind stets die gesamten Umstände des Einzelfalls.

I.2.15.8 Meldepflichten, Auskunftspflicht und Gewährung des Zutritts

236 Zugelassene Personen und Unternehmen haben drei Meldepflichten zu erfüllen:

- Sie sind verpflichtet, der RAB jede Änderung von Tatsachen mitzuteilen, die im Revisorenregister eingetragen ist (Art. 15 Abs. 3 RAG). Hierunter fallen sämtliche Daten, die im Rahmen des Gesuchs an die RAB übermittelt wurden (so etwa die Firma bzw. der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Name, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mailadresse). Die Mitteilung erfolgt, indem der entsprechende Eintrag im RAB-Benutzerkonto innerhalb von zehn Arbeitstagen abgeändert wird.

- Vom Zeitpunkt der Einreichung eines Zulassungsgesuchs an muss der RAB unverzüglich jede Tatsache mitgeteilt werden, die für die Beurteilung der Zulassungsvoraussetzungen von Belang ist (Art. 13 Abs. 1 RAV). Die Mitteilungspflicht gilt nicht nur für die Dauer des Zulassungsverfahrens, sondern zeitlich unbegrenzt bis zum Erlöschen der Zulassung. Meldepflichtig sind insbesondere rechtskräftig abgeschlossene Straf- und Verwaltungsstrafverfahren (nicht zu melden sind blosse Bagatellfälle wie bspw. Ordnungsbussen im Strassenverkehr), die Ausstellung von Verlustscheinen sowie rechtskräftig abgeschlossene, im Zusammenhang mit gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsdienstleistungen stehende Verfahren der zivil- oder verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit und Verfahren vor spezialgesetzlichen Aufsichtsbehörden, börsenrechtlichen Sanktionsorganen oder berufsrechtlichen Standesorganen. Staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen müssen zudem auch alle hängigen Gerichts- oder Verwaltungsstrafverfahren melden (vgl. zu allem das Rundschreiben 1/2007 der Revisionsaufsichtsbehörde vom 27. August 2007, Rz 7 Bst. o–q, Rz 8 Bst. n und o, Rz 9 Bst. b, Rz 10 Bst. e und f sowie Rz 12 Bst. d und e). Die Mitteilung an die RAB erfolgt, indem die notwendigen Angaben im entsprechenden Eintrag im RAB-Benutzerkonto eingegeben und die Unterlagen innerhalb von zehn Arbeitstagen per Post oder per E-Mail an die RAB (info@rab-asr.ch) übermittelt werden. Im Betreff der Meldung ist die betroffene Registernummer aufzuführen.

237 Ein Verstoss gegen eine dieser Meldepflichten stellt eine Übertretung dar und kann mit Busse von bis zu 100 000 CHF sanktioniert werden (Art. 39 Abs. 1 Bst. b, c und d RAG; Art. 45 Bst. c RAV).

238 Die zugelassenen natürlichen Personen und Revisionsunternehmen, die natürlichen Personen, die Mitglied im obersten Leitungs- und Verwaltungsorgan oder im Geschäftsführungsorgan eines Revisionsunternehmens sind und nicht über eine Zulassung der Aufsichtsbehörde verfügen, und auch die Mitarbeitenden des Revisionsunternehmens und alle Personen, die von diesem für Revisionsdienstleistungen beigezogen werden sowie die geprüften Gesellschaften müssen der RAB nach Art. 13 Abs. 1 RAG alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die die RAB für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt. Sie können der RAB dabei nicht das Revisionsgeheimnis entgegenhalten, da Art. 13 RAG im Verhältnis zu Art. 730b Abs. 2 OR (und Art. 321 StGB) eine Lex specialis darstellt, die sich letztlich aus dem Aufsichtszweck der RAB ergibt. Diese ist aber ihrerseits an das Amtsgeheimnis gebunden.

239 Staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen müssen der RAB weiter auch jederzeit Zutritt zu ihren Geschäftsräumen gewähren (Art. 13 Abs. 2 RAG).Betreffend die Auskunftspflicht und das Zutrittsrecht enthält das Revisionsaufsichtsgesetz keine einlässlichen Vorschriften für Revisoren, die nicht beaufsichtigte Revisionsunternehmen sind. Die Auskunftspflicht und das Zutrittsrecht gemäss Art. 13 RAG sind nach dem Wortlaut dieser Bestimmung und nach der Gesetzessystematik auf staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen beschränkt; es handelt sich dabei um Elemente der dauernden Aufsicht über diese Unternehmen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

240 Für die übrigen Revisoren und Revisionsunternehmen ergeben sich dennoch aus anderen Regelungen des Revisionsrechts Auskunfts- und Dokumentationspflichten sowie Abklärungsbefugnisse der RAB:

241 Im Rahmen des Zulassungsverfahrens liegt es beim Gesuchsteller, die Voraussetzungen der Zulassung nachzuweisen (vgl. Art. 3 Abs. 1 RAV).

242 Ein punktuelles Auskunftsrecht (unter Einschluss einer korrespondierenden Dokumentationspflicht) ergibt sich auch aus der dargestellten Meldepflicht gemäss Art. 15 Abs. 3 RAG.

243 Relativ umfassende Abklärungsbefugnisse der RAB (die mit entsprechenden Auskunfts- und Dokumentationspflichten verbunden sind) folgen insbesondere implizit aus der Möglichkeit des Entzugs der Zulassung gemäss Art. 17 RAG. Soweit dazu ein konkreter Anlass besteht, muss die RAB überprüfen können, ob die Zulassungsvoraussetzungen noch gegeben sind. Die dazu erforderlichen Befugnisse stehen ihr aufgrund von Sinn und Zweck des Entzugs der Zulassung auch ohne explizite rechtliche Regelung zu.

244 Die Herausgabe von Revisionsakten ohne spezifische Gesetzesgrundlage ist jedoch aufgrund des gesetzlichen Revisionsgeheimnisses (Art. 730b Abs. 2 OR; Art. 321 StGB) problematisch. Verlangt die RAB von einem nicht beaufsichtigten Revisionsunternehmen die Herausgabe von Revisionsakten, sollte daher stets auf einer formellen Editionsverfügung bestanden werden. Es liegt diesfalls bei der RAB in ihrer Verfügung die Rechtsgrundlagen zu nennen, auf die sie die Edition stützt.

I.2.15.9 Entzug der Zulassung

245 Falls eine zugelassene Person oder ein zugelassenes Revisionsunternehmen die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt, kann die RAB die Zulassung befristet oder unbefristet entziehen. Sofern die Zulassungsvoraussetzungen wiederhergestellt werden können, muss der Entzug vorher angedroht werden (Art. 17 Abs. 1 RAG). Für beaufsichtigte Revisionsunternehmen wird der Entzug der Zulassung zudem auch bei einer wiederholten oder groben Verletzung gesetzlicher Vorschriften vorgesehen. Abgesehen vom Fall grober Verstösse gegen das Gesetz muss der Entzug auch hier angedroht werden (vgl. Art. 17 Abs. 2 RAG).

246 Entzieht die Aufsichtsbehörde einer natürlichen Person oder einem Revisionsunternehmen die Zulassung befristet oder unbefristet, so informiert sie die zuständigen Handelsregisterämter, gegebenenfalls die Börse sowie diejenigen Aufsichtsbehörden, die gemäss Eintragung im Revisorenregister eine spezialgesetzliche Zulassung erteilt haben (Art. 15 RAV).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.3 Wesen der eingeschränkten Revision

I.3.1 Gegenstand und Ziel der eingeschränkten Revision

247 Bei der eingeschränkten Revision handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene, auf KMU ausgerichtete Prüfung der Jahresrechnung, bei der Umfang und Tiefe der Prüfungshandlungen und dadurch die Prüfungssicherheit deutlich geringer sind als bei der ordentlichen Revision (vgl. I.1.6). Die eingeschränkte Revision stellt dabei – im Gegensatz zur ordentlichen Revision, welche international unter dem Begriff «Audit» als Regelfall der Abschlussprüfung verstanden wird (dort aber typischerweise keine weiteren Prüfungsgegenstände wie etwa die IKS-Existenz oder den Gewinnverwendungsantrag beinhaltet) – eine schweizerische Sonderregelung für die Prüfung von KMU dar. Nach international gültigen Massstäben handelt es sich mithin bei der eingeschränkten Revision nicht um eine Prüfung (mit positiv formulierter Zusicherung), sondern um eine Review (mit negativ formulierter Zusicherung), wobei diese allerdings im Rahmen der seinerzeitigen parlamentarischen Diskussionen mit gewissen Elementen einer Prüfung – den angemessenen Detailprüfungen – angereichert wurde. Als Konsequenz wird die eingeschränkte Revision auf einen besonderen Standard (SER) abgestützt und richtet sich nicht nach Vorgaben des PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen».

248 Die eingeschränkte Revision kommt nach Art. 727 OR für Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht überschreiten, zur Anwendung:
- Bilanzsumme von 20 Mio. CHF,
- Umsatzerlös von 40 Mio. CHF,
- 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

249 Die eingeschränkte Revision kommt somit immer dann zur Anwendung, wenn die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision gemäss Art. 727 OR nicht gegeben sind.

250 Wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat, kann – mit Zustimmung sämtlicher Aktionäre – auf die eingeschränkte Revision verzichtet werden (vgl. Art. 727a Abs. 2 OR).

251 Die Gesellschaft kann freiwillig eine ordentliche Revision anstelle einer eingeschränkten Revision durchführen.

I.3.1.1 Gegenstand der eingeschränkten Revision

252 Die Vorschriften zur eingeschränkten Revision beziehen sich auf die Revision der Jahresrechnung, die gesetzlich vorgesehene Auftragsprüfung im Bereich des Kapitalverlusts (Art. 725a OR) sowie die Prüfung von Zwischenabschlüssen bspw. im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Zwischendividenden (Art. 675a OR). Auf die letztgenannte Prüfung kann verzichtet werden, wenn sämtliche Aktionäre der Ausrichtung der Zwischendividende zustimmen und die Forderungen der Gläubiger dadurch nicht gefährdet werden.

253 Besteht eine Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung nach Art. 963 OR, so ist diese stets ordentlich zu prüfen. Soll ein – ohne gesetzliche Pflicht erstellter – Konzernabschluss im Sinne einer negativ formulierten Prüfungsaussage freiwillig einer Review un-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

terzogen werden, so ist dies möglich, es gelten dann aber die Anforderungen von PS 910. Prüfungen besonderer Vorgänge wie z.B. die Gründungs- oder Kapitalerhöhungsprüfung oder die Prüfung eines Zwischenabschlusses nach den Bestimmungen von Art. 725b Abs. 2 OR fallen weder unter eine eingeschränkte noch unter eine ordentliche Revision; diese Prüfungen richten sich nach den Vorgaben der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH).

254 Zu prüfen und im Revisionsbericht als Prüfungsaussage in Form einer negativ formulierten Zusicherung festzustellen sind bei der eingeschränkten Revision einzig die Gesetzes- und Statutenkonformität der Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und der Antrag des obersten Leitungsorgans über die Verwendung des Bilanzgewinns.

255 Hingegen stellen
- die Einhaltung integraler Regelwerke (z.B. Swiss GAAP FER, IFRS) sowie
- die Existenz eines internen Kontrollsystems

keine gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsgegenstände dar. Ferner hat die Revisionsstelle keine Empfehlung zur Abnahme oder Rückweisung der Jahresrechnung abzugeben.

256 Auch die gesetzlichen Bestimmungen im Kontext der Nachhaltigkeit (Transparenz über nichtfinanzielle Belange, Sorgfaltspflichten und Transparenzvorgaben bezüglich Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und bezüglich Kinderarbeit in der Wertschöpfungskette) sind nicht Gegenstand einer eingeschränkten Revision.

257 Eingeschränkt revisionspflichtige Gesellschaften sind gegebenenfalls betroffen von den Bestimmungen zur Lohngleichheit. Die erforderliche externe Überprüfung der betriebsintern durchzuführenden Lohngleichheitsanalyse erfolgt nicht im Rahmen der eingeschränkten Revision, sondern stellt einen separaten und gesondert zu beauftragenden Prüfungsgegenstand dar (siehe I.3.2.5).

258 Im Rahmen einer eingeschränkten Revision sind im Einzelfall hingegen die Bestimmungen des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes zu beachten. So verlangen Art. 116 und Art. 117 FinfraG die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen des FinfraG zum Handel mit Derivaten sowie eine allfällige Meldung von Verstössen gegen diese Bestimmungen (siehe I.3.2.4).

I.3.1.2 Ziel und Zweck der eingeschränkten Revision

259 Ziel der eingeschränkten Revision einer Jahresrechnung ist eine Aussage des Abschlussprüfers darüber, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht in allen wesentlichen Punkten dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen. Diese Aussage macht der Abschlussprüfer aufgrund von Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und ggf. angemessenen Detailprüfungen. Mit der ordentlichen Revision gemein hat die eingeschränkte Revision die Risikoorientierung. Wenngleich das oberste Leitungsorgan des Unternehmens stets für ein angemessenes IKS verantwortlich ist, ist für den Abschlussprüfer bei der eingeschränkten Revision das Abstellen auf das IKS nicht vorgesehen. Im Weiteren sind Art und Umfang der Detailprüfungen bei der eingeschränkten Revision limitiert. Entsprechend begrenzt ist die Art der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zusicherung («assurance»), dass die Jahresrechnung frei von wesentlichen Fehlaussagen ist: Statt eines positiv formulierten Prüfungsurteils wird daher eine negativ formulierte Prüfungsaussage abgegeben.

I.3.2 Inhalt und Umfang der eingeschränkten Revision

260 Der Abschlussprüfer entscheidet aufgrund der von ihm erlangten Kenntnisse über die Tätigkeit und das Umfeld des Prüfungskunden sowie der sich daraus ergebenden konkreten Risikosituation über das Prüfungsvorgehen und den Umfang der eingeschränkten Revision. Der Prüfungsumfang bezieht sich insoweit auf die Prüfungshandlungen, die unter den jeweiligen Umständen erforderlich erscheinen, damit die eingeschränkte Revision ihr Ziel erreicht. Die Prüfungshandlungen sind so auszugestalten, dass das Risiko von Fehlaussagen vertretbar, gleichwohl aber höher ist als bei einem Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit. Der Umfang der Prüfungshandlungen richtet sich nach den konkreten Umständen in jedem Einzelfall. Dieser ist entsprechend dem Charakter der eingeschränkten Revision jedoch geringer als bei der ordentlichen Revision. In vielen Fällen wird aber nur eine effiziente Kombination aller drei Arten von Prüfungshandlungen die vom Gesetzgeber vorgesehene begrenzte Prüfungssicherheit erbringen. Der Abschlussprüfer entscheidet dabei situativ, ob er mit Befragungen beginnen und die Ergebnisse mit analytischen Prüfungshandlungen erhärten will oder umgekehrt. Gerade im Fall von Unsicherheiten oder bei wesentlichen Bilanzpositionen werden sodann gewisse angemessene Detailprüfungen durchgeführt.

I.3.2.1 Nicht vorgesehene Prüfungshandlungen

261 Der Prüfungsumfang ist entsprechend dem Charakter der eingeschränkten Revision geringer als bei einer ordentlichen Revision: Es werden namentlich

- keine Prüfung des internen Kontrollsystems und der verwendeten IT-Systeme durchgeführt;
- keine Inventurbeobachtung und Drittbestätigungsanfragen durchgeführt sowie
- keine Prüfungen zur Aufdeckung von deliktischen Handlungen und keine Prüfungen zur Aufdeckung von weiteren Gesetzesverstössen (mit Ausnahme der Bestimmungen zur Rechnungslegung und zur Gewinnverwendung) durchgeführt.

262 Die Prüfung beschränkt sich grundsätzlich auf beim geprüften Unternehmen intern verfügbare Informationen. Insoweit verlangt die eingeschränkte Revision von der Revisionsstelle weder das Einholen von Debitoren- und Kreditorenbestätigungen noch von Bank- oder Anwaltsbestätigungen oder Experten-Gutachten (vgl. III.2.3.3.4).

263 Mithin kommt den von dem Unternehmen bzw. den Mitarbeitenden des Prüfungskunden erhaltenen Auskünften im Verhältnis zum Gesamtumfang der durch die Revisionsstelle erlangten Prüfungsnachweise eine erhöhte Bedeutung zu. Die Revisionsstelle wird die eingeschränkte Revision mit einer kritischen Grundhaltung planen und durchführen. Das bedeutet, dass die Revisionsstelle die Stichhaltigkeit erlangter Informationen und Unterlagen hinterfragt sowie auf Hinweise achtet, welche die Verlässlichkeit von Dokumenten oder von Erklärungen der Unternehmensleitung widerlegen oder infrage stellen. Der Abschlussprüfer kann jedoch mangels gegenteiliger Hinweise von der Richtigkeit erhaltener Auskünfte ausgehen (Grundsatz von Treu und Glauben, vgl. SER, Ziff. 1.2).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.3.2.2 IKS und eingeschränkte Revision

264 Der Abschlussprüfer ist nicht verpflichtet, Überlegungen anzustellen, ob im Unternehmen konkrete Risikofaktoren bezüglich Fehlaussagen in der Jahresrechnung aufgrund von deliktischen Handlungen vorliegen. Untersuchungen, ob im Unternehmen aufgrund von Kontrollschwächen Gelegenheiten zur Vermögensschädigung bestehen oder konkrete Drucksituationen das Management veranlassen könnten, Bilanzmanipulationen zu begehen, werden vom eingeschränkt prüfenden Abschlussprüfer nicht verlangt.

265 Auch verlangt die eingeschränkte Revision nicht, dass der Abschlussprüfer Abklärungen vornimmt, ob und inwieweit das Rechnungswesen-System sowie das IKS geeignet und wirksam sind, um das Risiko einer fehlerhaften Buchführung und Jahresrechnung effektiv zu verringern. Gleichwohl wird der Abschlussprüfer allfällige interne Kontrollmassnahmen (etwa ein vorhandenes Vier-Augen-Prinzip) bei seiner Risikobeurteilung nicht vollständig ausser Acht lassen.

266 So wird sich der Abschlussprüfer bei der Planung der eingeschränkten Revision Kenntnisse über Tätigkeit und Umfeld des Unternehmens aneignen bzw. seinen Wissensstand auf einen aktuellen Stand bringen. Diese Kenntnisse umfassen neben den wichtigsten Elementen des Geschäftsmodells beispielsweise auch Informationen über die Organisation und das Rechnungswesen. Der Abschlussprüfer benötigt diese Kenntnisse, um Befragungen relevanter Personen vornehmen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen planen sowie die erhaltenen Antworten und anderweitigen Informationen einschätzen zu können.

267 Daneben wird sich der Abschlussprüfer bei der eingeschränkten Revision in den Fällen, in denen der Prüfungskunde über IT-gestützte Geschäftsprozesse verfügt oder eine IT-gestützte Buchführung unterhält, auch auf Auswertungen der Informatik des geprüften Unternehmens verlassen (müssen). Zu denken ist u.a. an Debitoren-Altersgliederungen, Anlagenspiegel oder Inventarlisten. Der Abschlussprüfer darf auch bei der eingeschränkten Revision nicht unbesehen von der Vollständigkeit und Richtigkeit solcher Auswertungen ausgehen, sondern sollte ggf. auch spezifische inhärente Risiken aus Einsatz und Gestaltung der Informatik berücksichtigen. So sind IT-gestützte Auswertungen zumindest mit Werten aus der Finanzbuchhaltung oder mit Nebenbüchern abzustimmen und ist die rechnerische Richtigkeit auf Plausibilität hin zu prüfen (z.B. indem die Unterlagen in maschinenlesbarer Form übertragen und dann mittels Tabellenkalkulation nachgerechnet werden). In gewissen Fällen kann es zweckdienlich sein, die sachliche Richtigkeit aufgrund einer kleinen Stichprobe nachzuprüfen (z.B. ob Debitorenrechnungen in der richtigen Überfälligkeitskategorie angezeigt werden). Das Ziehen von Stichproben unter Berücksichtigung von mathematisch-statistischen Sampling-Verfahren ist jedoch kein Prüfungsverfahren, das bei der eingeschränkten Revision zur Anwendung gelangt.

I.3.2.3 Berücksichtigung von Verstössen

268 Der Abschlussprüfer ist nach den berufsständischen Regeln zur eingeschränkten Revision nicht verpflichtet, das Risiko von deliktischen Handlungen in seine Risikobeurteilung einfliessen zu lassen. Auch im Gesetz findet sich keine Verpflichtung, wonach im Rahmen der eingeschränkten Revision aktiv auf allfällige weitere Gesetzesverstösse zu achten oder nach diesen zu suchen wäre. Konkret besteht im Gegensatz zur ordentli-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

chen Revision (Art. 728c OR) bei der eingeschränkten Revision keine gesetzliche Anzeigepflicht der Revisionsstelle bei Verstössen gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement. Insoweit ergibt sich mangels gesetzlichen Prüfungsauftrags im Hinblick auf sonstige Gesetzesverstösse auch keine entsprechende Berichterstattungspflicht.

269 Gleichwohl hat sich im Berufsstand die Auffassung durchgesetzt, dass die «Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung» gemäss Art. 729b Abs. 1 Ziff. 2 OR dahingehend interpretiert werden sollte, dass eine beschränkte Hinweispflicht besteht. Die Revisionsstelle weist insoweit nur auf diejenigen Gesetzesverstösse hin, die einen direkten Bezug zur Jahresrechnung aufweisen, und dies auch nur dann, wenn diese Verstösse aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen (z.B. aus der Befragung) festgestellt wurden. Zu dieser hier skizzierten beschränkten Hinweispflicht vgl. detailliert III.4.2.9.1.

I.3.2.4 FinfraG-Prüfung

270 Bei der FinfraG-Prüfung handelt es sich nicht um eine separate Prüfung, sondern um ein in die Abschlussprüfung nach Art. 727 und 727a OR zu integrierendes zusätzliches Prüfgebiet. Eine separate, vollumfängliche Prüfungsplanung ist damit nicht notwendig. Diese Prüfung bewegt sich in einem regulatorischen Umfeld. Im Zentrum steht die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben und nicht die Prüfung eines nach Bestimmungen zur Rechnungslegung erstellten Abschlusses. Entsprechend stehen Prozesse und qualitative Aspekte im Vordergrund. Die SA-CH bzw. der SER sind daher nur beschränkt anwendbar.

271 Gem. Art. 114 Abs. 1 FinfraV prüft die Revisionsstelle, ob das betroffene Unternehmen Vorkehrungen getroffen hat, um die Pflichten beim Handel mit Derivaten einzuhalten. Der Ausgangspunkt der Prüfung ist entsprechend die FinfraG-Dokumentation des Unternehmens und deren Umsetzung. Gemäss Art. 113 FinfraV muss die FinfraG-Dokumentation die Abläufe regeln, mit denen das Unternehmen die Umsetzung seiner Pflichten sicherstellt (einschliesslich Dokumentation und Kontrolle):

- Ermittlung der Schwellenwerte (Art. 100 FinfraG)
- Meldung an ein Transaktionsregister (Art. 104 FinfraG)
- Risikominderung (Art. 107 FinfraG)

272 Die Prüfung gemäss FinfraG muss im Rahmen der eingeschränkten Revision erfolgen (Art. 116 Abs. 1 FinfraG).

273 Infolgedessen wird die Vollständigkeitserklärung nach SER zum Jahresabschluss ergänzt, beispielsweise wie folgt: «Beim Handel mit Derivaten haben wir die Bestimmungen des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes eingehalten bzw. wir bestätigen, im Geschäftsjahr keine Derivatgeschäfte getätigt zu haben und dass am Ende des Geschäftsjahrs keine solchen Geschäfte offen sind.»

274 Aus der letztlich jährlichen Prüfung ergibt sich im Grundsatz eine entsprechende jährliche Berichterstattung. Die Berichterstattung zum FinfraG kann jedoch unterbleiben, wenn die Revisionsstelle im Rahmen ihrer eingeschränkten Revision feststellt, dass die geprüfte Gesellschaft während der Prüfperiode (entspricht grundsätzlich dem Geschäfts-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

jahr) keine Derivatgeschäfte getätigt hat und am Ende der Prüfperiode keine ausstehenden (offenen) Derivatgeschäfte aufweist (Art. 114 Abs. 6 FinfraV).

275 Bei einer eingeschränkten Revision hat die Revisionsstelle nach Art. 114 Abs. 4 FinfraV das verantwortliche Organ (z.B. Verwaltungsrat einer AG) über das Resultat der Prüfung zu informieren. Die Schlussfolgerung der Revisionsstelle soll in Form einer «negative assurance» ausgedrückt werden. Bei der eingeschränkten Revision lässt das FinfraG die Form der Berichterstattung offen. Diese Information kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen. Bei einer mündlichen Information empfiehlt sich eine entsprechende Dokumentation in den Arbeitspapieren. Im ersten Prüfungsjahr sowie bei Verstössen gegen das FinfraG ist es allerdings angezeigt, die Berichterstattung schriftlich vorzunehmen.

276 Möglicher Aufbau dieser Berichterstattung:
- Einleitung: «Im Rahmen unserer eingeschränkten Revision haben wir gemäss Art. 116 FinfraG geprüft, ob die XY AG die Bestimmungen des FinfraG hinsichtlich des Handels mit Derivaten im Geschäftsjahr 20xx eingehalten hat.»
- Stellungnahme zur Behebung von Verstössen aus der Vorperiode sowie ggf. die Information, dass eine Meldung an das Eidg. Finanzdepartement (EFD) abgesetzt wird (ab dem 2. Jahr).
- Festgestellte Verstösse (sofern zutreffend) inkl. Frist(en) zur Behebung der festgestellten Verstösse (sofern zutreffend).
- Schlussfolgerung als «negative assurance» formuliert, falls keine Verstösse festgestellt wurden: «Bei unserer Prüfung sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die XY AG die Vorkehrungen nicht getroffen hat, um die in Art. 113 Abs. 1 lit. a bis e FinfraV genannten Pflichten beim Handel mit Derivaten einzuhalten.»

277 Bei wesentlichen Verstössen oder wenn der Verwaltungsrat keine angemessenen Massnahmen ergreift, informiert die Revisionsstelle die Generalversammlung (im Rahmen der «beschränkten Hinweispflicht» bei eingeschränkter Revision). Was als wesentlicher Verstoss qualifiziert, ist eine Frage des prüferischen Ermessens. Sich wiederholende Verstösse sowie nicht innert der gesetzten Frist behobene Verstösse sind besonders geeignet um als «wesentlich» zu gelten. Die Information der Revisionsstelle umfasst Ausführungen zum Sachverhalt inklusive Art des Verstosses, verletzte Bestimmung, eine kurze Würdigung sowie ggf. ob eine Meldung an das EFD erfolgt(e).

278 Eine Meldung an das EFD hat zu erfolgen, falls das Unternehmen die Verstösse nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben hat oder wenn sich diese wiederholen (Art. 114 Abs. 7 FinfraV). Die Meldung erfolgt nach vorgängiger Information des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans des Unternehmens.

I.3.2.5 Überprüfung von Lohngleichheitsanalysen

279 Arbeitgeber, die am Anfang eines Jahres 100 oder mehr Mitarbeitende beschäftigen, sind verpflichtet, für das betreffende Jahr, eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse durchzuführen (Art. 13a Abs. 1 GlG). Arbeitgeber sind grundsätzlich sämtliche natürlichen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

und juristischen Personen, die Anspruch auf Leistungen aus einem Arbeitsverhältnis haben und verpflichtet sind, als Gegenleistung einen Lohn zu zahlen.

280 Arbeitgeber, die dem Obligationenrecht unterstehen, lassen ihre Lohngleichheitsanalyse von einer unabhängigen Stelle überprüfen.

281 Eine solche Stelle kann sein (Art. 13d GlG):
- ein zugelassenes Revisionsunternehmen im Sinne des Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG);
- eine Organisation im Sinne von Art. 7 GlG oder eine Arbeitnehmervertretung im Sinne des Mitwirkungsgesetzes vom 17. Dezember 1993. Diese Organisationen müssen seit mindestens zwei Jahren existieren.

282 Die beauftragte Prüfungsgesellschaft muss über eine Zulassung als Revisionsunternehmen gem. RAG verfügen. Ferner muss der mit der Mandatsleitung betraute Berufsangehörige neben der individuellen Zulassung als Revisor bzw. Revisionsexperte eine entsprechende Ausbildung nach Art. 2 ff. der Verordnung über die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse besucht haben. Für den Mandatsleiter bzw. das Revisionsunternehmen genügen stets bereits die Zulassung als Revisor gem. Art. 5 RAG, selbst in denjenigen Fällen, in denen die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse bei einem wirtschaftlich bedeutenden oder einem börsenkotierten Unternehmen erfolgt, das zur ordentlichen Revision seiner Jahresrechnung verpflichtet ist. Es ist zulässig, die Prüfungsgesellschaft, welche als Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen ist, zu mandatieren. Die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse erfolgt jedoch auch in diesem Regelfall als separater Auftrag ausserhalb des Revisionsstellenmandats und der Organtätigkeit; die Auftragsbedingungen sind separat zu vereinbaren.

283 Die Überprüfung einer Lohngleichheitsanalyse erfolgt gemäss dem Schweizer Prüfungsstandard 950. Im Einklang mit Art. 7 Abs. 2 der Verordnung erfolgt die Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse als Prüfung zur Erlangung begrenzter Urteilssicherheit. Der Prüfungsbericht enthält daher eine Aussage darüber, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Lohngleichheitsanalyse nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Dieser Bericht ist innerhalb eines Jahres nach Durchführung der Lohngleichheitsanalyse dem Auftraggeber einzureichen (Art. 13e Abs. 3 GlG).

284 Nach Art. 7 der Verordnung ist zu überprüfen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Lohngleichheitsanalyse nicht den nachfolgenden Anforderungen entspricht:
a. Die Lohngleichheitsanalyse wurde im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt.
b. Es liegt ein Nachweis vor, wonach die Lohngleichheitsanalyse nach einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode durchgeführt wurde.
c. Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden vollständig erfasst.
d. Alle Lohnbestandteile wurden vollständig erfasst.
e. Die erforderlichen Daten, einschliesslich persönlicher und arbeitsplatzbezogener Merkmale, wurden vollständig erfasst.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

285 Aufgabe des Prüfers ist es, eine formelle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse durchzuführen, nicht hingegen materielle Aspekte oder das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse zu beurteilen.

286 Die Revisoren haben auch nicht zu prüfen, ob die verwendete Analysemethode wissenschaftlich und rechtskonform nach Art. 13c Abs. 1 GlG ist; sie müssen diesbezüglich beim Arbeitgeber einen Nachweis einholen, dass die Lohngleichheitsanalyse nach einer wissenschaftlichen und rechtskonformen Methode durchgeführt wurde.

287 Sollte der Prüfer feststellen, dass die Lohngleichheitsanalyse nicht im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum durchgeführt wurde (obiger Bst. a), wird er eine eingeschränkte Schlussfolgerung abgeben, sofern die sonstigen obigen Anforderungen (obige Bst. b–e) gänzlich erfüllt sind.

288 Sollte der Prüfer hingegen feststellen, dass eine oder mehrere der obigen Anforderungen (Bst. b–e) nicht erfüllt sind, so wird der Prüfer eine verneinende Schlussfolgerung abgeben, d.h. die Schlussfolgerung versagen.

289 Die formelle Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse stellt eine spezialgesetzliche Prüfung dar (Art. 13d Abs. 1 Bst. a GlG) und wird im Auftragsrecht ausgeführt. Die mandatierte Prüfungsgesellschaft hat hierbei die berufsständischen Unabhängigkeitsbestimmungen (RzU) zu beachten. Der Prüfer muss demnach unabhängig sein und sich sein Prüfungsurteil objektiv bilden. Darunter fällt auch das Verbot der Selbstprüfung. Das Bundesamt für Justiz äussert sich dahingehend, dass dasselbe Revisionsunternehmen nicht gleichzeitig bei der Durchführung der betriebsinternen Lohngleichheitsanalyse mitwirken und diese anschliessend überprüfen könne. Das Bundesamt für Justiz erwähnt in diesem Zusammenhang auch die obligationenrechtlichen Bestimmungen zur Unabhängigkeit (konkret Art. 728 Abs. 1 und Art. 729 Abs. 1 OR). Es findet sich jedoch in den Bestimmungen des Gleichstellungsrechts kein Verweis, aufgrund dessen diese Unabhängigkeitsbestimmungen (Art. 728 Abs. 1 und Art. 729 Abs. 1 OR) für die hier in Diskussion stehende Spezialprüfung unmittelbar Anwendung finden würden.

I.3.3 Eingeschränkte Revision und Review

290 Die eingeschränkte Revision basiert auf der international gebräuchlichen Review, welche in der Schweiz im PS 910 und in den internationalen Standards ISRE 2400 «Engagements to Review Historical Financial Statements» bzw. ISRE 2410 «Review of Interim Financial Information performed by the Independent Auditor of the Entity» behandelt wird. Die eingeschränkte Revision unterscheidet sich jedoch in gewissen Bereichen von einer Review. Bei der Review gibt der Berufsangehörige eine Aussage darüber ab, ob er auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass der Abschluss nicht dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung entspricht. Bei der eingeschränkten Revision wird zusätzlich in einer negativ formulierten Zusicherung bestätigt, ob der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht.

291 In allen Fällen gelten die beruflichen Verhaltensanforderungen (Unabhängigkeit, Integrität, Objektivität, Kompetenz und Sorgfalt, Verschwiegenheit, professionelles Verhalten). Zu beachten ist jedoch, dass die eingeschränkte Revision – als gesetzliche Revisi-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

onsart und vom Gesetzgeber gewollt – die Unabhängigkeit auf die innerbetriebliche Ebene verlagert und insoweit ein Mitwirken bei der Buchführung durch eine nicht an der Revision beteiligte Person oder Personengruppe innerhalb des Revisionsunternehmens zulässt, sofern durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verlässliche Prüfung sichergestellt ist (Art. 729 Abs. 2 OR). Auch im Zusammenhang mit prüferischen Durchsichten ist das Erbringen weiterer Dienstleistungen für den Prüfungskunden grundsätzlich zulässig, sofern keine Situationen entstehen, in denen die Unabhängigkeit beeinträchtigt wird (vgl. Art. 72 RzU i.V.m. Art. 156 RzU). Dies schliesst auch eine gewisse Buchführungsunterstützung mit ein; es ist jedoch darauf zu achten, dass das Revisionsunternehmen keine Unterlagen überprüft, an deren Erstellung es entscheidend mitgewirkt hat. Die bei einer eingeschränkten Revision mögliche sogenannte Doppelmandatierung (Buchführung inkl. Abschlusserstellung sowie Prüfung aus einer Hand) ist bei einer Review nicht erlaubt.

292 Grundsätzlich gilt – im Übrigen auch für die ordentliche Revision –, dass der Prüfungsprozess ausführliche Gespräche zwischen Abschlussprüfer und Management des Prüfungskunden beinhaltet. Während dieses Prozesses erfragt und erhält das Management Hinweise und Anregungen bezüglich Bilanzierungsgrundsätzen oder zu Offenlegungspflichten im Jahresabschluss. Fachliche Hilfe dieser Art und die Beratung bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze und von Rechnungslegungsstandards sind geeignete Massnahmen zur Förderung der ordnungsgemässen Darstellung der Jahresrechnung im Rahmen der Abschlusserstellung. Derartige Beratungsleistungen gefährden die Unabhängigkeit daher grundsätzlich nicht.

293 Im Einzelfall ist eine Offenlegung der erbrachten weiteren Dienstleistungen auch im Review-Bericht in Erwägung zu ziehen. So ist das Revisionsunternehmen verpflichtet, Umstände und Beziehungen zu identifizieren und zu bewerten, die Gefährdungen für die Unabhängigkeit darstellen könnten, und, falls diese nicht offensichtlich unbedeutend sind, geeignete Schutzmassnahmen zu treffen (vgl. Art. 159 RzU), die diese Gefährdung beseitigen oder sie auf ein akzeptables Mass reduzieren. Solche Umstände und Beziehungen sowie die getroffenen Schutzmassnahmen sind sodann ggf. im Review-Bericht offenzulegen.

294 Sowohl bei der eingeschränkten Revision als auch bei der Review erfolgen die Planung und Durchführung der Revisionstätigkeit mit kritischer Grundhaltung sowie im Bewusstsein, dass die Jahresrechnung Fehlaussagen enthalten kann. In beiden Fällen eignet sich der Berufsangehörige Kenntnisse über die Tätigkeit und das Umfeld des Unternehmens an. Hierbei sind Kenntnisse über die Organisation, das Rechnungswesen-System, Wesensmerkmale der Betriebstätigkeit sowie Arten von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen des Unternehmens zu erlangen.

295 Bei beiden Revisionsarten wird jedoch darauf verzichtet, das Risiko von Fehlaussagen aufgrund von mangelhaften oder lückenhaften internen Kontrollen zu bewerten. Eine Berücksichtigung des IKS zur Bestimmung der Prüfungsrisiken sowie zur Festlegung des Prüfungsprogramms erfolgt mithin weder bei der eingeschränkten Revision noch bei der Review. In beiden Fällen wird daher in der Konsequenz die Prüfungsaussage in Form einer negativen Zusicherung formuliert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

296 Die Review sieht in erster Linie Befragungen und analytische Prüfungshandlungen vor. Als Ausnahme von diesem Grundsatz wird in PS 910 jedoch das Einholen von Bankbestätigungen als mögliche Prüfungshandlung erwähnt. Die eingeschränkte Revision hingegen sieht das Einholen von externen Bestätigungen ausdrücklich nicht vor und betont dies auch im Revisionsbericht *(«Eine eingeschränkte Revision umfasst […] den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen»).*

297 Die eingeschränkte Revision umfasst andererseits aufgrund des gesetzgeberischen Willens explizit gewisse angemessene Detailprüfungen, die etwa bei wesentlichen Bilanzpositionen durchgeführt werden. Zum Umfang und zur Notwendigkeit von angemessenen Detailprüfungen vgl. III.2.3.2.3.

298 Unterschiede zwischen eingeschränkter Revision und Review ergeben sich zudem in der Berichterstattung. Aufgrund der Tatsache, dass die eingeschränkte Revision eine gesetzliche Revisionsdienstleistung darstellt (abgesehen vom Fall der freiwilligen Prüfung eines Zwischenabschlusses nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision), bestimmt das Gesetz gewisse Inhalte des Berichts, wohingegen für den Review-Bericht ausschliesslich berufsständische Vorgaben existieren. So enthält der Review-Bericht im Gegensatz zum Revisionsbericht bei der eingeschränkten Revision keine Aussagen zur Einhaltung besonderer gesetzlicher Vorschriften (Zulassung, Unabhängigkeit).

299 In diesem Zusammenhang sei schliesslich darauf hingewiesen, dass die Durchführung einer eingeschränkten Revision – als gesetzliche Revisionsart – eine Zulassung des Prüfers bei der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) erfordert, während dieses Erfordernis bei der Review nicht besteht. Gleichwohl muss der Berufsangehörige auch bei der Review die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten.

300 Die Unterschiede zwischen den beiden Prüfungsarten sind der nachstehenden Abbildung zu entnehmen.

Thema	Eingeschränkte Revision (gemäss SER)	Review (gemäss PS 910)
Anwendungsbereich	Der SER ist bei der gesetzlichen Revision von Jahresabschlüssen und Zwischenabschlüssen von KMU anwendbar und gilt damit auch bei der gesetzlich vorgesehenen Auftragsprüfung im Zusammenhang mit dem Kapitalverlust (Art. 725a OR) sowie bei der Prüfung von Zwischenabschlüssen im Hinblick auf die Ausrichtung von Zwischendividenden.	PS 910 ist – ohne Begrenzung durch Grössenkriterien – auf Aufträge zur Review von Finanzinformationen oder anderen Informationen anwendbar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Thema	Eingeschränkte Revision (gemäss SER)	Review (gemäss PS 910)
Prüfungsgegenstand/ Prüfungssicherheit	Prüfung (mit begrenzter Sicherheit), ob die Jahresrechnung Gesetz und Statuten entspricht (Art. 729a Abs. 1 Ziff. 1 OR). Zusätzlich Prüfung (mit begrenzter Sicherheit), ob der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht (Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR).	Prüfung (mit begrenzter Sicherheit), ob der Abschluss dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung (bzw. den gesetzlichen oder statutarischen Regelungen) entspricht.
Prüfungshandlungen	Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und zusätzlich vom Gesetz geforderte angemessene Detailprüfungen (Art. 729a Abs. 2 OR).	In erster Linie Befragungen und analytische Prüfungshandlungen.
Bankbestätigungen	Kein Einholen von Bankbestätigungen vorgesehen (SER, Anhang D, Bst. b).	Erlangung von Bankbestätigungen als mögliche Prüfungshandlung vorgesehen (PS 910, Anhang 2, Tz. 21).
Prüfung des Anhangs	SER enthält empfohlene Prüfungshandlungen für den Anhang der Jahresrechnung.	PS 910 enthält keine separate Auflistung von empfohlenen Prüfungshandlungen für den Anhang.
Unabhängigkeit	Im Revisionsbericht ist darauf hinzuweisen, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung und Unabhängigkeit erfüllt sind.	PS 910 enthält keine entsprechende Regelung.
Mitwirkung bei der Buchführung	Im Fall der Mitwirkung bei der Buchführung eines Mitarbeitenden der Revisionsstelle ist eine entsprechende Offenlegung im Bericht erforderlich.	Mitwirkung bei der Buchführung durch den die Review durchführenden Berufsangehörigen bzw. das Revisionsunternehmen ist unter gewissen Bedingungen und in gewissen Grenzen zulässig (sofern der Berufsangehörige nicht Unterlagen prüft, an deren Erstellung er entscheidend mitgewirkt hat). Eine Offenlegung im Bericht ist ggf. in Erwägung zu ziehen.

Abbildung 7: Vergleich zwischen eingeschränkter Revision und Review

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

301 An dieser Stelle sei hingewiesen auf die Bestimmungen der Stiftung ZEWO. Hilfswerke, die sich von der ZEWO zertifizieren lassen und die entsprechenden Anforderungen erfüllen, erhalten das ZEWO-Gütesiegel. Eine transparente Rechnungslegung und die Prüfung der Jahresrechnung durch eine unabhängige Revisionsstelle sind dabei zentrale Elemente. Bei Organisationen, die gesetzlich zu keiner Revision verpflichtet sind, namentlich bei kleineren Vereinen (Art. 69b Abs. 4 ZGB), hat gem. ZEWO-Standard 14 mindestens eine Review (prüferische Durchsicht) der Jahresrechnung gemäss PS 910 zu erfolgen. Die Organisation kann zusätzlich zur gesetzlich erforderlichen eingeschränkten Revision oder anstelle einer von der ZEWO verlangten Review eine freiwillige Prüfung nach den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung in Auftrag geben. Möglich ist aber auch, dass bereits die Statuten vorsehen oder das oberste Organ beschliesst, dass an Stelle einer eingeschränkten Revision oder einer Review eine ordentliche Revision nach Art. 727 OR durchzuführen ist. Überdies können die Statuten oder das oberste Organ ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen weitergehende Prüfungen vorsehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.4 An der Schwelle zwischen ordentlicher und eingeschränkter Revision

I.4.1 Konzeption der Revisionspflicht

302 Die Revisionspflicht sowie die konkrete Revisionsart richten sich ganz allgemein nach der wirtschaftlichen Grösse und Bedeutung der Unternehmen. Für die Aktiengesellschaft ergeben sich die Revisionspflicht sowie die Differenzierung in eingeschränkte bzw. ordentliche Revision aus Art. 727 i.V.m. Art. 727a Abs. 1 OR. In Art. 727 OR finden sich die Voraussetzungen, unter welchen eine Gesellschaft verpflichtet ist, ihre Jahres- und ggf. Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen zu lassen. Der ordentlichen Revisionspflicht unterstehen demnach – nebst den Fällen von Art. 727 Abs. 2 und 3 OR (Opting-up) – Publikumsgesellschaften (Abs. 1 Ziff. 1), andere wirtschaftlich bedeutende Gesellschaften (Abs. 1 Ziff. 2) sowie konsolidierungspflichtige Gesellschaften (Abs. 1 Ziff. 3). Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, so muss gemäss Art. 727a Abs. 1 OR – und vorbehältlich eines Opting-out – eine eingeschränkte Revision der Jahresrechnung erfolgen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 727

I. Revisionspflicht
1. Ordentliche Revision

[1] Folgende Gesellschaften müssen ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen:

1. Publikumsgesellschaften; als solche gelten Gesellschaften, die:
   a. Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben,
   b. Anleihensobligationen ausstehend haben,
   c. mindestens 20 Prozent der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung einer Gesellschaft nach Buchstabe a oder b beitragen;
2. Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten:
   a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken,
   b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken,
   c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;
3. Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind.

[1bis] Erfolgt die Rechnungslegung nicht in Franken, so ist zur Festlegung der Werte gemäss Absatz 1 Ziffer 2 für die Bilanzsumme der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag und für den Umsatzerlös der Jahresdurchschnittskurs massgebend.

[2] Eine ordentliche Revision muss auch dann vorgenommen werden, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, dies verlangen.

[3] Verlangt das Gesetz keine ordentliche Revision der Jahresrechnung, so können die Statuten vorsehen oder kann die Generalversammlung beschliessen, dass die Jahresrechnung ordentlich geprüft wird.

Art. 727a

2. Eingeschränkte Revision

[1] Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, so muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen lassen.

(...)

303 Die Pflicht zur ordentlichen Revision entsteht dabei grundsätzlich bereits in Bezug auf dasjenige Geschäftsjahr, in welchem die Voraussetzungen nach Art. 727 Abs. 1 OR erfüllt sind, was jeweils nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt des Stichtags der Jahresrechnung zu beurteilen ist. Als Ausnahme hiervon gilt die Revisionspflicht nach Massgabe des Über- oder Unterschreitens der Schwellenwerte (vgl. I.4.2.1.1).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.4.2 Entstehung der Pflicht zur ordentlichen Revision

I.4.2.1 Wirtschaftlich bedeutende Unternehmen

I.4.2.1.1 Schwellenwerte im Aktienrecht

304 Eine ordentliche Revision der Jahresrechnung wird u.a. notwendig, wenn zwei der drei Schwellenwerte gemäss Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden. Für die Beurteilung, ob zwei von drei Schwellenwerten in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden, sind das jeweilige Berichts- und das Vorjahr beizuziehen. Als Referenzgrössen für die wirtschaftliche Bedeutung dienen Bilanzsumme, Umsatzerlös und Vollzeitstellen.

305 Bei der Bestimmung der Referenzgrössen «Bilanzsumme» und «Umsatzerlös» ist auf die handelsrechtliche Jahresrechnung abzustellen. Dieser ist zunächst die Bilanzsumme zu entnehmen. Nicht massgeblich ist ein allenfalls abweichender interner Abschluss, in dem allfällige stille Reserven aufgelöst worden sind (zu denken ist etwa an ein Konzernreporting). Es ist nicht im Sinne des Gesetzes, zur Bestimmung der Art der Prüfungspflicht von den Gesellschaften die Erstellung eines separaten internen Abschlusses zu verlangen. Im Übrigen stellen auch die Handelsregisterämter für den Eintrag eines Opting-out auf handelsrechtliche Abschlüsse ab.

306 Mit Bezug auf das Kriterium «Umsatzerlös» würde eine enge Auslegung dieses Begriffs nur auf die fakturierten Erlöse aus Lieferungen und Leistungen abstellen, mithin nur diejenigen Erlöse berücksichtigen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und aufgrund des Gesellschaftszwecks angefallen sind. Im Zusammenhang mit Art. 727 OR hat sich jedoch eine weiter gefasste Auslegung durchgesetzt, wonach grundsätzlich alle Erträge der Erfolgsrechnung zu berücksichtigen sind. Dazu gehören sämtliche betrieblichen, betriebsfremden und ausserordentlichen Erträge, insbesondere auch die Finanzerträge (Zins-, Dividenden- und Lizenzerträge etc.). Erlöse aus Lieferungen und Leistungen verstehen sich nach Abzug allfälliger Erlösminderungen wie Skonti und Rabatte. Eine differenzierte Betrachtung kann ausnahmsweise bei einmaligen ausserordentlichen Erträgen angezeigt sein, um Überschreitungen von Schwellenwerten aufgrund von Zufälligkeiten auszuschliessen. In jedem Fall geht es darum, dass der Begriff «Umsatzerlös» die wirtschaftliche Bedeutung eines Unternehmens widerspiegeln soll.

307 Das Gesetz präzisiert auch, dass, wenn die Rechnungslegung nicht in Schweizer Franken erfolgt, für die Bestimmung der Schwellenwerte der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag für die Bilanzsumme und der Jahresdurchschnittskurs für den Umsatzerlös massgebend sind. Bei der Frage, wann Mitarbeitende im Sinne von Art. 727 Abs. 1 OR als «Vollzeitstellen» qualifizieren, ist auf ihre rechtliche Stellung im Unternehmen abzustellen. Mitarbeitende werden jenem Unternehmen zugerechnet, mit welchem sie einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben und welches auch die im Einzelfall relevanten Sozialleistungen abrechnet. Beauftragte und ausgeliehene Mitarbeitende sind demnach bei ihrem rechtlichen Arbeitgeber mitzuzählen.

308 Lernende und Teilzeitbeschäftigte sind in die Ermittlung der Vollzeitstellen einzubeziehen. Sie können dabei gemäss ihren Pensen anteilig berücksichtigt werden (sog. Vollzeitäquivalente, «full time equivalents»). Für die notwendige Ermittlung des Durchschnitts kann in stabilen Verhältnissen vom Jahresanfangs- und -endbestand ausgegangen wer-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

den. In weniger eindeutigen Fällen, insbesondere bei stark schwankenden Mitarbeiterzahlen (etwa bei saisonalem Geschäft), sollten mindestens die Zahlen auf das Quartalsende, besser noch monatliche Personalstände, zur Durchschnittsbildung herangezogen werden.

309 Bei dem Tatbestand, ob zwei von drei Schwellenwerten in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten sind, ist es nicht erforderlich, dass im Berichts- und im Vorjahr die gleichen beiden Referenzgrössen die massgeblichen Schwellenwerte überschreiten. Wenn z.B. im Berichtsjahr die Schwellen in Bezug auf «Umsatzerlös» und «Bilanzsumme» überschritten werden, während dies im Vorjahr hingegen für die beiden Referenzgrössen «Bilanzsumme» und «Vollzeitstellen» galt, wird die Rechtsfolge der ordentlichen Revisionspflicht ausgelöst.

310 Mit Ausnahme von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR entsteht die Pflicht zur ordentlichen Revision unmittelbar, sobald eines der vom Gesetz in Art. 727 OR erwähnten Kriterien erfüllt wird. Das Gesetz gewährt nur in Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR einen zeitlichen Aufschub. Gesellschaften, welche die Schwellenwerte erstmals in einem Geschäftsjahr überschreiten, müssen die entsprechende Jahresrechnung noch nicht ordentlich revidieren lassen. Erst wenn die Schwellenwerte im darauf folgenden Geschäftsjahr erneut überschritten werden, muss die Jahresrechnung dieses zweiten Geschäftsjahrs ordentlich revidiert werden.

311 Das Geschäftsjahr kann in Ausnahmefällen ein Kurz- oder Langjahr sein (z.B. bei Gründungen oder Liquidationen). Für die Bestimmung des Grössenkriteriums «Umsatzerlös» im Falle eines Kurz- bzw. Langjahrs wird dabei der realisierte Umsatzerlös auf ein «Volljahr» (zwölf Monate) hoch- bzw. heruntergerechnet. Auch saisonale Schwankungen sind bei der Annualisierung entsprechend zu berücksichtigen. Zu Neugründungen, welche häufig Kurzjahre auslösen, vgl. I.4.2.5.1.

312 Unabhängig vom Erreichen obiger Schwellenwerte muss eine ordentliche Revision gemäss Art. 727 Abs. 2 OR auch dann vorgenommen werden, wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 % des Aktienkapitals vertreten, dies verlangen. Diese Vorschrift stärkt die Stellung von Minderheitsaktionären. Gemäss Art. 727 Abs. 3 OR muss eine ordentliche Revision auch dann vorgenommen werden, wenn die Statuten es vorsehen oder die Generalversammlung beschliesst, dass die Jahresrechnung ordentlich geprüft wird.

313 Zur Bestimmung der Revisionsart werden die Schwellenwerte von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren (Berichts- und Vorjahr) herangezogen. Hingegen sind für die Bestimmung der zehn Vollzeitstellen, die für das Opting-out nicht überschritten werden dürfen, die Tatsachen im betreffenden Geschäftsjahr massgebend, nicht der Durchschnitt in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren. Zum Opting-out vgl. I.2.5.3.

I.4.2.1.2 Schwellenwerte ausserhalb des Aktienrechts

314 Im Vereinsrecht gelten besondere Grössenkriterien. Nach Art. 69b ZGB muss ein Verein seine «Buchführung» bzw. Vereinsrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen, wenn zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden:

1. Bilanzsumme von 10 Mio. CHF,
2. Umsatzerlös von 20 Mio. CHF,
3. 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

315 Werden diese Schwellenwerte nicht erreicht, untersteht der Verein keiner gesetzlichen Revisionspflicht, es sei denn, dass ein Vereinsmitglied, das einer persönlichen Haftung oder Nachschusspflicht unterliegt, eine eingeschränkte Revision verlangt. In den übrigen Fällen sind die Statuten und die Generalversammlung in der Ordnung der Revision frei (Art. 69b Abs. 3 ZGB). Zur Revision im Verein vgl. I.2.7.6.

316 Für die weiteren Rechtsformen (GmbH, Genossenschaft, Stiftung etc.) gelten aufgrund gesetzlicher Verweisungen die aktienrechtlichen Schwellenwerte. Zudem bestehen diverse Quoren, d.h., dass Anteilseigner oder Gesellschafter unter gewissen Bedingungen eine ordentliche Revision der Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle verlangen können (vgl. I.2).

317 Im Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER gelten die gleichen Schwellenwerte wie im Vereinsrecht («10-20-50»). Die Swiss GAAP FER sind modular aufgebaut und bestehen aus den folgenden Bausteinen: Rahmenkonzept, Kern-FER, weitere Swiss GAAP FER sowie branchenspezifische Swiss GAAP FER. Für kleine Organisationen, bei denen zwei der drei Schwellenwerte «10-20-50» in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten werden, besteht die Möglichkeit, lediglich das Rahmenkonzept und ausgewählte zentrale Fachempfehlungen (Kern-FER) zu beachten. In einfachen Verhältnissen ist es denkbar, dass die handelsrechtliche Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entspricht und gleichzeitig in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Kern-FER erstellt ist. Diesfalls kann im Bericht zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung die Prüfungsaussage auf die Übereinstimmung mit den Kern-FER erweitert werden. Vgl. hierzu Berichtssammlung auf der Website von EXPERTsuisse.

318 Im Fusionsgesetz wiederum gelten die gleichen Schwellenwerte wie bei der eingeschränkten Revision:

1. Bilanzsumme von 20 Mio. CHF,
2. Umsatzerlös von 40 Mio. CHF,
3. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

319 Demnach gelten Gesellschaften, die diese Schwellenwerte unterschreiten und zudem keine Anleihensobligationen ausstehend haben und deren Anteile nicht an einer Börse kotiert sind, als KMU, mit der Folge, dass diese Gesellschaften gewisse Erleichterungen im Umstrukturierungsfall in Anspruch nehmen können. So können kleine und mittelgrosse Unternehmen auf die Erstellung eines Fusions-, Spaltungs- oder Umwandlungsberichts verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter dem zustimmen (Art. 14 Abs. 2, Art. 39 Abs. 2, Art. 61 Abs. 2 FusG). Entsprechend kann auch – mit einzelnen Ausnahmen – die ansonsten obligatorische Prüfung entfallen (Art. 15 Abs. 2, Art. 62 Abs. 2 FusG).

I.4.2.2 Unternehmen mit Rechnungslegung nach anerkanntem Standard

320 Gemäss Art. 962 OR müssen kotierte Gesellschaften, Genossenschaften mit mindestens 2000 Genossenschaftern sowie Stiftungen, die von Gesetzes wegen zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, einen zusätzlichen Abschluss nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung erstellen. Zudem können im Gesetz definierte Personenkreise einen derartigen Abschluss nach einem anerkannten Standard verlangen (Art. 962

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abs. 2 OR). In allen diesen Fällen sieht Art. 962a Abs. 3 OR vor, dass der zusätzliche Abschluss – unabhängig vom Überschreiten der Schwellenwerte in Art. 727 OR – stets durch einen zugelassenen Revisionsexperten im Rahmen einer ordentlichen Revision zu prüfen ist.

321 Gemäss Botschaft (BBl 2004, 1721) besteht hingegen keine Pflicht zur ordentlichen Revision, wenn der Abschluss nach anerkanntem Standard auf freiwilliger Basis – etwa aufgrund privatrechtlicher Vereinbarung mit einer Drittpartei – erstellt wird. Damit gilt u.a., dass Vereine aus dem gemeinnützigen Bereich, die der Stiftung ZEWO (schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen) angeschlossen sind und den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER 21 anwenden, diesen (zusätzlichen) Abschluss nach anerkanntem Regelwerk nicht von Gesetzes wegen mittels einer ordentlichen Revision prüfen lassen müssen.

I.4.2.3 Publikumsgesellschaften

322 Falls eine Gesellschaft im Geschäftsjahr Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a OR), Anleihensobligationen ausgibt (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 lit. b OR) oder falls sie mehr als 20 % der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung einer Gesellschaft nach Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a oder b OR beiträgt, muss sie ihre Jahresrechnung unmittelbar für dieses Geschäftsjahr ordentlich revidieren lassen.

323 Der konkrete Zeitpunkt von Börsengang oder Anleihenausgabe während des Geschäftsjahrs spielt dabei keine Rolle. Selbst wenn die Gesellschaft ihre Beteiligungspapiere erst am letzten Tag eines Geschäftsjahrs kotieren lässt oder an diesem Datum Anleihensobligationen ausgibt, entsteht die Pflicht zur ordentlichen Revision bereits für das dann ablaufende Geschäftsjahr.

324 Die Schwellenwerte bzw. die Möglichkeit des Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR zum «Aufschub» der ordentlichen Revision spielen hier keine Rolle, selbst wenn die Gesellschaft nach der Ausgabe der Anleihensobligationen oder der Kotierung ihrer Anteile die Schwellenwerte nicht erreichen bzw. überschreiten sollte.

325 Eine Gesellschaft, welche mehr als 20% der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung einer Publikumsgesellschaft beiträgt, muss ihre Jahresrechnung ordentlich revidieren lassen. Das Überschreiten der 20%-Grenze kann naturgemäss erst bei Vorliegen der Konzernrechnung abschliessend festgestellt werden. Dies kann dazu führen, dass unter Umständen noch nachträglich eine ordentliche Revision der Jahresrechnung der Tochtergesellschaft anzuordnen sein wird. Diesfalls wäre die Prüfung durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen durchzuführen, da die betroffene Tochtergesellschaft nunmehr als Publikumsgesellschaft gilt.

326 Sofern die Bilanzstichtage von Untergesellschaft und Konzernobergesellschaft voneinander abweichen, kann es sein, dass die erste ordentliche Revision der Jahresrechnung der Untergesellschaft nicht bereits für das Jahr erfolgt, in welchem das 20%-Kriterium tatsächlich bereits erfüllt gewesen ist (was insoweit nicht bekannt war), sondern erst für das darauf folgende Jahr.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.4.2.4 Konzernrechnungslegungspflichtige Gesellschaften

I.4.2.4.1 Einleitung und Gesetzestext

327 Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung verpflichtet sind, müssen ihre Jahresrechnung und ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 3 OR). Die Bestimmung verweist somit indirekt auf Art. 963 und 963a OR, welche die Konzernrechnungspflicht regeln.

A	Pflicht zur Erstellung	**Art. 963** [1] Kontrolliert eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen, so muss sie im Geschäftsbericht für die Gesamtheit der kontrollierten Unternehmen eine konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung) erstellen. [2] Eine juristische Person kontrolliert ein anderes Unternehmen, wenn sie: 1. direkt oder indirekt über die Mehrheit der Stimmen im obersten Organ verfügt; 2. direkt oder indirekt über das Recht verfügt, die Mehrheit der Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans zu bestellen oder abzuberufen; oder 3. aufgrund der Statuten, der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. [3] Ein nach Artikel 963b anerkannter Standard kann den Kreis der zu konsolidierenden Unternehmen definieren. [4] Vereine, Stiftungen und Genossenschaften können die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen übertragen, wenn das betreffende kontrollierte Unternehmen durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise sämtliche weiteren Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfasst und nachweist, dass es die Beherrschung tatsächlich ausübt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

		Art. 963a
B	Befreiung von der Pflicht zur Erstellung	[1] Eine juristische Person ist von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreit, wenn sie: 1. zusammen mit den kontrollierten Unternehmen zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht überschreitet: a. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken, b. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken, c. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt; 2. von einem Unternehmen kontrolliert wird, dessen Konzernrechnung nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellt und ordentlich geprüft worden ist; oder 3. die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen nach Artikel 963 Absatz 4 übertragen hat. [2] Eine Konzernrechnung ist dennoch zu erstellen, wenn: 1. dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist; 2. Gesellschafter, die mindestens 20 Prozent des Grundkapitals vertreten oder 10 Prozent der Genossenschafter oder 20 Prozent der Vereinsmitglieder dies verlangen; 3. ein Gesellschafter oder ein Vereinsmitglied, der oder das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt; oder 4. die Stiftungsaufsichtsbehörde dies verlangt. [3] Erfolgt die Rechnungslegung nicht in Franken, so ist zur Festlegung der Werte gemäss Absatz 1 Ziffer 1 für die Bilanzsumme der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag und für den Umsatzerlös der Jahresdurchschnittskurs massgebend.

328 Die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung wird in Art. 963 OR geregelt. Kontrolliert eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen, so muss sie im Geschäftsbericht für die Gesamtheit der kontrollierten Unternehmen eine konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung) erstellen. Eine juristische Person kontrolliert ein anderes Unternehmen, wenn sie:

1. direkt oder indirekt über die Mehrheit der Stimmen im obersten Organ verfügt;
2. direkt oder indirekt über das Recht verfügt, die Mehrheit der Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans zu bestellen oder abzuberufen; oder
3. aufgrund der Statuten, der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

329 Vereine, Stiftungen und Genossenschaften können die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung an ein kontrolliertes Unternehmen übertragen, wenn das betreffende kontrollierte Unternehmen durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise sämtliche weiteren Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfasst und nachweist, dass es die Beherrschung tatsächlich ausübt.

330 Die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung begründet die Pflicht zur ordentlichen Revision der Jahresrechnung der Konzernobergesellschaft, nicht hingegen aber eine ordentliche Revisionspflicht für die Jahresrechnungen sämtlicher Untergesellschaften. Die Jahresrechnungen von Schweizer Tochtergesellschaften, die nach Art. 727 OR nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet sind, können daher eingeschränkt oder gegebenenfalls gar nicht (Opting-out) geprüft werden. Bei Tochtergesellschaften hingegen, die mindestens 20 % der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung einer kapitalmarktorientierten Gesellschaft (Gesellschaft mit Börsenkotierung oder Emittentin von Anleihensobligationen) beitragen, ergibt sich eine Pflicht zur ordentlichen Revision ihrer handelsrechtlichen Einzelabschlüsse.

331 Losgelöst von diesen rechtlichen Bestimmungen ist jedoch aus Sicht der Konzernprüfung – unter Beachtung der Wesentlichkeit sowie der Risikosituation im Konzern – der Prüfungsumfang festzulegen. Der Konzernprüfer entscheidet daher nach Massgabe seiner Risikobeurteilung und unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit, welche Teilbereiche zu prüfen sind und welche Prüfungstiefe in diesen Teilbereichen notwendig ist. Mithin kann es angezeigt sein, auch bei Kleinstgesellschaften gewisse Prüfungshandlungen vorzunehmen, sofern spezifische Risiken vorhanden sind. So kann möglicherweise eine Gesellschaft mit geringem Geschäftsvolumen allenfalls einem signifikanten Gewährleistungsrisiko ausgesetzt sein, das im Rahmen der Konzernprüfung zu beurteilen ist. Die Frage des sog. «Scoping» (Selektion und Prüfung der Teilbereiche eines Konzerns oder einzelner Abschlusspositionen oder Kontensalden) ist daher unabhängig von der Frage der Prüfungspflicht der handelsrechtlichen Jahresrechnungen dieser Teilbereiche zu beantworten.

332 Ferner ist zu beachten, dass bei einer ordentlichen Revision zudem die Existenz des IKS als zusätzlicher Prüfungsgegenstand zu bestätigen ist. Dies gilt auch für den Konzern. Der Konzernprüfer wird daher prüfen, ob in wesentlichen Teilbereichen – unabhängig von deren Verpflichtung zur ordentlichen Revision des Einzelabschlusses – angemessene interne Kontrollen vorhanden sind, die sicherstellen, dass die Konzernrechnung aus den Einzelabschlüssen bzw. dem Reporting der Teilbereiche richtig abgeleitet und erstellt wird.

I.4.2.4.2 Befreiungen von der Pflicht zur Konzernrechnungslegung

333 Gemäss Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR ist eine juristische Person von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreit, wenn sie zusammen mit den kontrollierten Unternehmen zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht überschreitet:

1. Bilanzsumme von 20 Mio. CHF,
2. Umsatzerlös von 40 Mio. CHF,
3. 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

334 Diese Werte sind identisch mit denjenigen von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR. Allerdings sind die zugrunde liegenden Normierungsüberlegungen der beiden Bestimmungen verschieden. Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR gewährt eine Erleichterung für die betroffene Gesellschaft, weil sie trotz erstmaligem Überschreiten der Schwellenwerte vorläufig noch (für ein weiteres Geschäftsjahr) bei der eingeschränkten Revision (oder im Opting-out) verbleiben darf. Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR statuiert hingegen eine höhere Hürde, weil trotz erstmaligem Unterschreiten der Schwellenwerte die Konsolidierungspflicht für ein weiteres Geschäftsjahr erfüllt werden muss und damit auch die Pflicht zur ordentlichen Revision weiterhin bestehen bleibt. Es sei aber darauf hingewiesen, dass selbst in kleinen Verhältnissen (Schwellenwerte unterschritten) eine Konzernrechnung verlangt sein kann, wenn dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist (vgl. Art. 963a Abs. 2 Ziff. 1 OR). In diesem Fall sind sowohl die Konzernrechnung als auch der Einzelabschluss der Holding bzw. konsolidierungspflichtigen Obergesellschaft ordentlich zu prüfen.

335 Das Gesetz äussert sich nicht explizit zur Revisionspflicht im Falle eines neu geschaffenen Konzerns. Aufgrund der gesetzlichen Regelung, dass – unabhängig von der Grösse – die Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung unmittelbar bei einer Kontrollsituation besteht, gilt im Grundsatz, dass der neu geschaffene Konzern diese Pflicht nicht aufschieben kann. Infolgedessen ist neben der Konzernrechnung auch die Jahresrechnung der konzernrechnungspflichtigen Obergesellschaft von Beginn an ordentlich zu prüfen. Sofern jedoch die Grössenkriterien im ersten und absehbar im zweiten Jahr nicht überschritten werden, würden die Konzernrechnungspflicht sowie die Pflicht zur ordentlichen Revision der Abschlüsse ggf. bereits im zweiten Jahr wieder entfallen. Unter diesen Umständen ist die Gesellschaft von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung von Beginn an befreit, sofern eine solche nicht für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig oder aus anderen Gründen verlangt ist (vgl. Art. 963a Abs. 2 OR). Die Jahresrechnung der Obergesellschaft wäre dann im ersten Jahr ggf. nur eingeschränkt zu prüfen.

336 Weiter gilt: Selbst wenn die Gesellschaft erst am letzten Tag eines Geschäftsjahrs konsolidierungspflichtig wird, entsteht die Pflicht zur ordentlichen Revision bereits für dieses Geschäftsjahr. Sollte eine Gesellschaft unterjährig und nur vorübergehend konzernrechnungslegungspflichtig werden (etwa dort, wo eine Gesellschaft eine Akquisition tätigt, mit diesem erworbenen Unternehmen jedoch bereits vor dem Bilanzstichtag fusioniert), liegt am Stichtag kein Konzern vor, und es entsteht somit auch für die zwischenzeitlich konzernrechnungslegungspflichtige Gesellschaft keine ordentliche Revisionspflicht für deren Einzelabschluss nach Art. 727 Abs. 1 Ziff. 3 OR.

337 Zur Bestimmung der Schwellenwerte wird auf eine konsolidierte Sicht abgestellt, d.h., die Grössenkriterien sind nach der Elimination interner Geschäftsvorfälle und Positionen zu ermitteln. Eine vereinfachte «Konsolidierung» ohne Eliminationen von konzerninternen Sachverhalten führt in der Regel zu höheren Werten und ist daher zur Beurteilung der Schwellenwerte ebenfalls zulässig. Auf eine Probekonzernrechnung kann daher verzichtet werden. Bei abweichendem Bilanzstichtag einer Untergesellschaft können deren letzte und vorletzte Jahresrechnung herangezogen werden. Falls die Rechnungslegung nicht in Schweizer Franken erfolgt, ist für die Bestimmung der Schwellenwerte

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

gemäss Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR und für Fremdwährungen der Kurs am Bilanzstichtag (Bilanzsumme) bzw. der Jahresdurchschnitt der Monats- oder Quartalsendkurse (Umsatzerlös) zu verwenden.

338 Gemäss Art. 963a Abs. 1 Ziff. 2 OR ist eine juristische Person auch dann von der Konsolidierungspflicht befreit, wenn sie von einem Unternehmen kontrolliert wird, dessen Konzernrechnung nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellt sowie nach den SA-CH oder nach Standards, die den SA-CH gleichwertig sind, geprüft worden ist (Fall der Zwischenholding). Vereine, Stiftungen und Genossenschaften sind gemäss Art. 963a Abs. 1 Ziff. 3 OR auch dann von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung befreit, wenn sie diese an ein kontrolliertes Unternehmen nach Art. 963 Abs. 4 OR übertragen haben (Fall der Delegation).

339 Die beiden vorstehend genannten Gründe für die Befreiung von der Konsolidierungspflicht entlasten aufgrund des eindeutigen Wortlauts der Vorschrift insoweit auch von der Pflicht zur ordentlichen Revision des Einzelabschlusses im Sinne von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 3 OR. Dies mag man in den Fällen bedauern, in welchen die Zwischenholding eine Grösse und Verflechtung aufweist, die es angezeigt erscheinen lassen, eine ordentliche Revision des handelsrechtlichen Einzelabschlusses dieser Zwischenholding vorzusehen. Aufgrund der Komplexität und des Verflechtungsgrads einer Zwischenholding sollte daher gut abgewogen werden, ob tatsächlich auf eine ordentliche Revision der Jahresrechnung verzichtet werden soll. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang Art. 963a Abs. 2 Ziff. 1 OR, der auch für eine Zwischenholding die Erstellung einer Konzernrechnung verlangt, wenn dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist. Ist dies der Fall, führt diese Konzernrechnungspflicht über Art. 727 Abs. 1 Ziff. 3 OR dazu, dass die Jahresrechnung der Zwischenholding ordentlich geprüft werden muss, auch wenn die anderen Gründe für eine ordentliche Revision (vgl. Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, Abs. 2 und 3 OR) nicht gegeben sind.

340 Eine Konzernrechnung ist gemäss Art. 963a Abs. 2 OR stets zu erstellen, wenn dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist (Ziff. 1), wenn Gesellschafter, die mindestens 20 % des Grundkapitals vertreten oder 10 % der Genossenschafter oder 20 % der Vereinsmitglieder dies verlangen (Ziff. 2), wenn ein Gesellschafter oder ein Vereinsmitglied, welches einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt (Ziff. 3) oder wenn die Stiftungsaufsichtsbehörde dies verlangt (Ziff. 4). Dies führt dazu, dass die Gesellschaft ihre Jahresrechnung und ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen muss.

I.4.2.5 Spezialfälle

I.4.2.5.1 Neugründungen

341 In Fällen von neu gegründeten Gesellschaften mit signifikantem Wachstum könnte im ersten Jahr – ausgehend von einer streng formellen Betrachtung – eine eingeschränkte Revision durchgeführt werden, denn die Schwellenwerte werden erst nach Ablauf des zweiten Geschäftsjahrs zweimalig überschritten worden sein.

342 Dies erscheint jedoch im Fall einer wachsenden Gesellschaft nicht sachgerecht. Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung sollte der Verwaltungsrat daher weitere Kriterien mit

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

einbeziehen, die es sinnvoll erscheinen lassen können, bereits ab dem ersten Geschäftsjahr eine ordentliche Revision durchzuführen. Sieht der Verwaltungsrat trotzdem von einer ordentlichen Revision ab, empfiehlt es sich für den Abschlussprüfer, die Mandatsannahme sorgfältig abzuwägen. Im SER wird daher auch in Ziffer 1.1 festgehalten, dass – sofern bei einer neu gegründeten Gesellschaft ein Überschreiten der Schwellenwerte absehbar ist – von Beginn weg eine ordentliche Revision durchzuführen ist.

I.4.2.5.2 Ausgliederungen und Fusionen

343 Wird ein Geschäftsbetrieb, der bereits im Sinne eines Pro-forma-Abschlusses vor der Ausgliederung die Schwellenwerte überschritten hat, in eine neu gegründete Gesellschaft übertragen, und werden sodann die Schwellenwerte unmittelbar am ersten Bilanzstichtag überschritten, muss diese Gesellschaft ordentlich geprüft werden. Diese Haltung entspricht dem Schutzgedanken des Gesetzes. Der Gesetzgeber verfolgt mit der ordentlichen Revision einen höheren Schutz von Gläubigern und Aktionären wirtschaftlich bedeutender Unternehmen. Die durch eine Ausgliederung entstandene Gesellschaft hat diesem erhöhten Schutzbedürfnis von Beginn an zu entsprechen.

344 Überschreitet eine Gesellschaft im Rahmen einer Absorptionsfusion die Schwellenwerte, findet obige Überlegung analoge Anwendung. Auch wenn übernehmende und übertragende Gesellschaft vor der Fusion für sich betrachtet die Schwellenwerte unterschritten haben, im Sinne einer Pro-forma-Betrachtung (Addition der Vorjahresrechnungen) jedoch bereits überschritten hätten, ist es nicht sachgerecht, mit einer ordentlichen Revision noch ein weiteres Jahr zuzuwarten.

I.4.2.5.3 Umwandlungen

345 Bei der Umwandlung eines grundsätzlich nicht revisionspflichtigen Unternehmens in eine revisionspflichtige (Kapital-)Gesellschaft ergibt sich eine ordentliche Revisionspflicht im Zweifel ebenfalls bereits unmittelbar. Denn für die Feststellung, ob zwei von drei Schwellenwerten in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten werden, ist auch das vor der Umwandlung – als nicht revisionspflichtiges Unternehmen (z.B. in der Rechtsform der Kollektivgesellschaft) – absolvierte Vorjahr zu berücksichtigen. Schwellenwerte und ihr Überschreiten sind ein Indiz für die wirtschaftliche Bedeutung eines Unternehmens mit der Folge einer entsprechend umfassenderen Revision. Wenn eine in eine Kapitalgesellschaft umgewandelte Kollektivgesellschaft bereits in der Vergangenheit eine gemessen an Umsatz, Bilanzsumme bzw. Beschäftigtenzahl wirtschaftliche Bedeutung hatte, kann folgerichtig nicht noch ein weiteres Jahr zugewartet werden, bis erstmals eine ordentliche Revision durchgeführt wird.

I.4.2.6 Tabellarische Übersicht zur Entstehung der ordentlichen Revisionspflicht

346 Die nachstehende Abbildung zeigt im Überblick die in den vorhergehenden Abschnitten diskutierten Situationen und Tatbestände, welche die Pflicht zur ordentlichen Revision begründen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 727 OR	Grund	Wechsel zur ordentlichen Revision
Abs. 1 Ziff. 1 lit. a	Beteiligungspapiere kotieren	Im Ereignisjahr, d.h. sofortiger Wechsel zur ordentlichen Revision
lit. b	Anleihensobligationen ausgeben	Im Ereignisjahr, d.h. sofortiger Wechsel zur ordentlichen Revision
lit. c	Mit mind. 20 % der Aktiven oder des Umsatzes zur Konzernrechnung beitragen	Im Ereignis- bzw. im Folgejahr
Abs. 1 Ziff. 2	Zwei Schwellenwerte in zwei Geschäftsjahren überschreiten	Wechsel zur ordentlichen Revision im Geschäftsjahr, in welchem die Schwellenwerte zum zweiten Mal überschritten sind bzw. dies absehbar ist
Abs. 1 Ziff. 3	Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung	Im Ereignisjahr, d.h. sofortiger Wechsel zur ordentlichen Revision
Abs. 2	Mindestens 10 % des Aktienkapitals verlangen eine ordentliche Revision	Im Ereignisjahr, d.h. unmittelbar ordentliche Revision für das abgeschlossene Geschäftsjahr
Abs. 3	Statutenbestimmung verlangt eine ordentliche Revision	
Abs. 3	Einmaliger Generalversammlungsbeschluss verlangt eine ordentliche Revision	
Spezialfälle	• Neugründungen • Ausgliederungen • Fusionen • Umwandlungen	Ggf. bereits im Ereignisjahr, d.h. unmittelbar ordentliche Revision für das abgeschlossene Geschäftsjahr

Abbildung 8: Situationen und Tatbestände, welche die Pflicht zur ordentlichen Revision begründen

I.4.3 Beendigung der Pflicht zur ordentlichen Revision

347 Ist eine Gesellschaft ordentlich revisionspflichtig und werden im Geschäftsjahr erstmals zwei von drei Schwellenwerten unterschritten, erlischt die Pflicht zur ordentlichen Revision der Jahresrechnung sofort, d.h. bereits für das infrage stehende Geschäftsjahr.

348 Im Hinblick auf eine Dekotierung von Aktien oder Anleihen bzw. einen Anleihenrückkauf gilt aufgrund der Stichtagsbetrachtung dasselbe. Bereits für das Geschäftsjahr, in welchem die Kriterien von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR entfallen sind, kann ggf. eine eingeschränkte Revision durchgeführt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

349 Wurde eine ordentliche Revision – auf Antrag von Aktionären oder weil die Generalversammlung dies beschlossen hatte – durchgeführt, gilt die ordentliche Revision für den im Beschluss der Generalversammlung genannten Zeitraum bzw. für das dort bestimmte Geschäftsjahr. Wurde die Pflicht zur ordentlichen Revision in den Statuten festgeschrieben, so entfällt diese Pflicht erst, wenn die Statuten entsprechend geändert werden.

I.4.4 Wechsel der Revisionsart

350 Ein Wechsel zwischen den beiden Revisionsarten kann
- aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich werden (als Folge des Überschreitens der Schwellenwerte gemäss Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR unterliegt die Gesellschaft neu der ordentlichen Revision und nicht mehr der eingeschränkten Revision);
- aufgrund gesetzlicher Bestimmungen möglich werden (als Folge des Unterschreitens der Schwellenwerte gemäss Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR unterliegt die Gesellschaft neu der eingeschränkten Revision und nicht mehr der ordentlichen Revision);
- aufgrund statutarischer Bestimmungen erforderlich werden (die Statuten verlangen neu zwingend eine ordentliche Revision);
- aufgrund eines Generalversammlungsbeschlusses erforderlich werden (an der Generalversammlung wird beschlossen, dass eine ordentliche Revision durchzuführen sei);
- auf Verlangen von Aktionären, welche mindestens 10 % des Aktienkapitals vertreten, erforderlich werden (Aktionäre verlangen die Durchführung einer ordentlichen Revision).

351 Bei einem Wechsel der Revisionsart prüfen der Abschlussprüfer und die Leitungsverantwortlichen im Unternehmen die formellen Voraussetzungen zur Mandatsfortführung, insbesondere bei einem Wechsel von eingeschränkt zu ordentlich, da zusätzliche Vorschriften und weitere Prüfungsgegenstände hinzukommen. Es stellen sich dabei insbesondere folgende Fragen:
- Verfügt der Abschlussprüfer über die notwendige Zulassung? Mit dieser Frage verbunden ist die materielle Pflicht, dass eine ordentliche Revision durch einen zugelassenen Revisionsexperten (Art. 4 RAG) bzw. bei Publikumsgesellschaften durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen vorgenommen werden muss. Die Zulassung als Revisor ist in diesem Fall nicht genügend.
- Ist die Unabhängigkeit weiterhin gegeben? Im Rahmen einer ordentlichen Revision sind die Mitwirkung bei der Buchführung und das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten zu überprüfen, nicht zulässig (vgl. auch II.3.3.2).

352 Falls beide Fragen positiv beantwortet werden können, setzt sich der Abschlussprüfer in analoger Weise wie bei jeder Beurteilung zur Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen mit den Chancen und Risiken des Prüfungsauftrags auseinander (vgl. II.4.2.4).

353 Mit einem Wechsel von der eingeschränkten zur ordentlichen Revision ist auch die Rotationspflicht des leitenden Revisors zu beachten (Art. 730a Abs. 2 OR). Die siebenjährige Frist beginnt ab dem Zeitpunkt der Pflicht zur ordentlichen Revision zu laufen. Die während der Pflicht zur eingeschränkten Revision geleisteten Jahre als Mandatsleiter werden nicht angerechnet. Ist beispielsweise ein leitender Revisor bereits während fünf

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Jahren bei einem geprüften Unternehmen im Einsatz, welches der eingeschränkten Revision unterliegt, und muss dieses Unternehmen neu ordentlich geprüft werden, darf der bisherige Mandatsleiter die Revision sieben weitere Jahre lang leiten und die Revisionsberichte unterzeichnen, dies unter dem Vorbehalt, dass nicht anderweitig der Anschein entsteht, die Objektivität und Unabhängigkeit könnten gefährdet oder beeinträchtigt sein. Zur Rotation vgl. auch II.3.6.

354 Im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Generalversammlung ist es empfehlenswert, den Wechsel der Revisionsart im Revisionsbericht mitzuteilen.

- Neu eingeschränkte Revision: *«Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der ___ AG für das am ___ abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Jahresrechnung des Vorjahres wurde mittels ordentlicher Revision geprüft.»*
- Neu ordentliche Revision: In diesem Fall wird ein Absatz zu einem sonstigen Sachverhalt in Übereinstimmung mit ISA-CH 510, ISA-CH 706 und ISA-CH 710 im Revisionsbericht aufgenommen: *«Die Jahresrechnung für das am ___ endende Jahr wurde mittels eingeschränkter Revision geprüft.»*

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.5 Pflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung

I.5.1 Einleitung

355 Der Verwaltungsrat hat die Pflicht, die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu überwachen und bei drohender Zahlungsunfähigkeit Massnahmen zur Sicherstellung derselben zu ergreifen und – sofern erforderlich – weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft einzuleiten oder diese ggf. der Generalversammlung zu beantragen (Art. 725 OR). Der Gesetzgeber sieht für die Revisionsstelle weder bei der drohenden noch bei der tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit direkte Handlungspflichten vor.

356 Die Pflichten der gesetzlichen Revisionsstelle im Zusammenhang mit einem Kapitalverlust oder einer Überschuldung sind hingegen besonders kritisch. Bei Unternehmen in angespannter finanzieller Lage steigt die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls für Beteiligte und Gläubiger, und es besteht auch die Gefahr von unzulässigen Gläubigerbegünstigungen. Wenn Schadenereignisse schliesslich eintreten, wächst die Gefahr, dass in der Abfolge der Geschehnisse nach Gründen gesucht wird, um gegenüber den Organen Ansprüche geltend zu machen.

357 Die Vorschriften des Art. 725a OR (Kapitalverlust) und Art. 725b OR (Überschuldung) gelten für jede Aktiengesellschaft, ungeachtet dessen, ob ihre Jahresrechnung im Rahmen einer ordentlichen oder eingeschränkten Revision oder gar nicht geprüft wird (Opting-out). Dies gilt auch mit Bezug auf die subsidiären Anzeigepflichten der Revisionsstelle bzw. des zugelassenen Revisors im Fall einer offensichtlichen Überschuldung. So bestimmen die Art. 728c Abs. 3 und Art. 729c OR für die ordentlich und die eingeschränkt prüfende Revisionsstelle gleichlautend: «Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das Gericht.»

358 Massgebend für die Betrachtungen nach Art. 725a und Art. 725b OR ist – auch in Konzernverhältnissen – immer die finanzielle Situation der Einzelgesellschaft resp. deren Einzelabschluss. Der Konzernrechnung kommt diesbezüglich keine Bedeutung zu. Zu beachten bleibt aber, dass angesichts der in einem Konzern vielfach bestehenden operativen und finanziellen Verflechtungen und Abhängigkeiten die finanzielle Schieflage bzw. ein Konkurs einer einzelnen Gesellschaft, u.U. einem Domino-Effekt ähnlich, zu einem finanziellen Zusammenbruch weiterer Gesellschaften im Konzernverbund führen kann. Als besonders kritisch in diesem Zusammenhang können sich namentlich sog. Prinzipalstrukturen und Konzerne mit zentralisiertem Liquiditätsmanagement (wie Cash Pooling) erweisen.

359 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Pflichten der aktienrechtlichen Revisionsstelle gemäss Art. 725a, Art. 725b und Art. 729c OR, welche gestützt auf Art. 764 Abs. 2 OR auch für die Revisionsstelle der Kommanditaktiengesellschaft Anwendung finden. Für die Revisionsstelle der GmbH sind die aktienrechtlichen Bestimmungen «entsprechend» anwendbar (Art. 818 Abs. 1 i.V.m. Art. 820 OR). Für Genossenschaften gilt die modifizierte Regelung in Art. 903 OR i.V.m. Art. 906 Abs. 1 OR. Für Stiftungen und Vereine bildet Art. 84a ZGB bzw. Art. 69d ZGB die einschlägige gesetzliche Grundlage.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

360 Weitere Ausführungen zu Prüfungen im Kontext von Kapitalverlust und Überschuldung enthält HWP BP (IV.7).

361 In den Fällen eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung sind für die gesetzliche Revisionsstelle und den ggf. beauftragten Prüfer im Kontext von Art. 725a Abs. 2 OR (Auftrag zur eingeschränkten Revision) oder Art. 725b Abs. 2 OR (Prüfung der Zwischenabschlüsse) nebst dem Gesetz und der einschlägigen Rechtsprechung auch die Grundsätze und Verlautbarungen des Berufsstands von Relevanz, so insbesondere (in der jeweils gültigen Fassung):

- PS-CH 290 «Drohende Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung»;
- SER, Anhang G;
- Schweizer Prüfungshinweis (PH) 10 «Berichterstattung zur Prüfung von besonderen Vorgängen», insbesondere Berichtsbeispiele zur Prüfung der Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten (Art. 725b Abs. 2 OR);
- Berichtsbeispiele auf der Website von EXPERTsuisse betreffend Reduktion und/oder Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung (vgl. I.5.5.6).

362 Für Prüfungen im Zusammenhang mit der Fusion von Unternehmen mit Kapitalverlust oder Überschuldung wird auf die entsprechenden Grundsätze des Berufsstands sowie die Ausführungen in HWP BP (IV.8.3.2) verwiesen.

I.5.2 Drohende Zahlungsunfähigkeit

363 Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die Liquidität der Gesellschaft kontinuierlich zu überwachen; bei drohender Zahlungsunfähigkeit hat der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu ergreifen und – sofern erforderlich – weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft einzuleiten oder diese ggf. der Generalversammlung zu beantragen (Art. 725 OR). Er muss nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung einreichen und mit der gebotenen Eile handeln. «Zahlungsunfähigkeit» im Sinne von Art. 725 OR liegt vor, wenn die Gesellschaft ihre fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr erfüllen kann und somit weder über die Mittel verfügt, fällige Verbindlichkeiten zu erfüllen, noch über den erforderlichen Kredit, sich diese Mittel nötigenfalls zu beschaffen (BGE 111 II 206).

364 Der Gesetzgeber sieht für die Revisionsstelle weder bei der drohenden noch bei der tatsächlichen Zahlungsunfähigkeit direkte Handlungspflichten vor. Ein im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung festgestellter Verstoss gegen die in Art. 725 OR stipulierten Handlungspflichten des Verwaltungsrats müsste jedoch zuhanden der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Bericht der Revisionsstelle angezeigt werden. Zudem gilt es auch zu beachten, dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit einen möglichen Indikator für das Vorliegen eines Kapitalverlusts oder aber einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung darstellen kann: Die Zahlungsunfähigkeit führt dazu, dass die Fortführungsfähigkeit nach Art. 958a OR nicht mehr gegeben ist; die damit einhergehende Umstellung der Bewertungsbasis (von Fortführungs- auf Veräusserungswerte) begründet vielfach eine Besorgnis einer Überschuldung oder führt letztlich häufig sogar zu einer ausgewiesenen Überschuldung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.5.3 Kapitalverlust (Art. 725a Abs. 1 OR)

365 Ein «Kapitalverlust» im Sinne des Aktienrechts (Art. 725a Abs. 1 OR) ist dann gegeben, wenn die letzte Jahresrechnung zeigt, dass die Aktiven abzüglich der Verbindlichkeiten die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr decken. Dieser Tatbestand wird in der Praxis oft als «hälftiger Kapitalverlust» bezeichnet.

366 Der Kapitalverlust ist gemäss Gesetz eine kritische Schwelle, bei deren Überschreiten der Verwaltungsrat Sanierungsmassnahmen ergreifen muss. Fallen die notwendigen Massnahmen zur Sanierung in den Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung, so hat der Verwaltungsrat eine (ausserordentliche) Generalversammlung einzuberufen und ihr diese zu beantragen.

367 Vom Kapitalverlust im Sinne des Aktienrechts zu unterscheiden ist die «Unterbilanz». Diese ist dann gegeben, wenn ein Bilanzverlust resp. kumulierter Verlust einen Teil des Aktien- und Partizipationskapitals aufgezehrt hat. Das bedeutet, dass die vorhandenen Aktiven das Fremdkapital noch ganz, das Aktien- und Partizipationskapital hingegen nur noch zum Teil decken. Der Begriff Unterbilanz wird im Aktienrecht nur im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung (Art. 653p OR) verwendet.

I.5.3.1 Feststellung und Berechnung

368 Ausgangspunkt für die Feststellung eines Kapitalverlusts bildet die «letzte Jahresrechnung» zu Fortführungswerten, erstellt nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung und unter Beachtung der gesetzlichen Bewertungsvorschriften. Ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit verunmöglicht, hat die Bilanzierung zu Veräusserungswerten zu erfolgen.

369 Zur Ermittlung des Kapitalverlusts ist folgende Vergleichsrechnung anzustellen, wobei allfällige stille Reserven bei der Berechnung grundsätzlich keine Berücksichtigung finden:

370 Zuerst muss das geschützte Eigenkapital berechnet werden, dazu gehören im Einzelnen
a. das nominelle Aktien- und ein etwaiges nominelles Partizipationskapital,
b. die gesetzliche Kapitalreserve (Art. 671 Abs. 1 OR) und die gesetzliche Gewinnreserve im engeren Sinn (Art. 672 Abs. 1 OR) im Betrag von zusammen maximal 50 % – resp. bei Holdinggesellschaften 20 % – des im Handelsregister eingetragenen Aktien- und Partizipationskapitals sowie
c. der volle Betrag der gesetzlichen Reserven für eigene Kapitalanteile im Konzern (Art. 659b Abs. 2 OR) und aus Aufwertungen (Art. 725c Abs. 1 OR).

371 Zur Feststellung des Kapitalverlusts ist die Hälfte des geschützten Eigenkapitals als Bezugsgrösse zu nehmen. Diese Bezugsgrösse wird nun verglichen mit dem bilanziellen Eigenkapital gemäss der letzten Jahresrechnung, resultierend aus der Summe der Aktiven abzüglich der Summe der Verbindlichkeiten.

372 Ist das bilanzielle Eigenkapital grösser oder gleich null, aber kleiner als die Bezugsgrösse des geschützten Eigenkapitals, dann liegt ein Kapitalverlust im Sinne von Art. 725a Abs. 1 OR vor.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

373 Bei der obigen Berechnung gilt es zudem u.a. auch, Folgendes zu beachten:
- Direkt gehaltene eigene Kapitalanteile sind im Eigenkapital als Minusposten auszuweisen (Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. e OR) und vermindern damit das frei verfügbare Eigenkapital. Das geschützte Eigenkapital und damit die Bezugsgrösse nach Art. 725a OR resp. PS-CH 290 bleiben unverändert.
- Für die Berechnung der Deckung von Kapital und Reserven nach Art. 725a Abs. 1 OR und für die Berechnung einer Überschuldung nach Art. 725b OR sind Covid-19-Kredite nicht als Fremdkapital zu berücksichtigen (Art. 24 des Bundesgesetzes über Kredite mit Solidarbürgschaft infolge des Coronavirus [Covid-19-SBüG]). Dies gilt auch für Darlehen oder verbürgte/garantierte Kredite nach der Covid-19-Härtefallverordnung 2020 (Art. 21 HFMV 20). Die diesbezüglichen Bestimmungen des Covid-19-SBüG gelten vom 19. Dezember 2020 bis zum 31. Dezember 2032 (Art. 31). Jene der HFMV 20 sind gültig bis 31. Dezember 2031 (Art. 23 Abs. 3 HFMV 20 i.V.m. Art. 9 lit. c Covid-19-Gesetz).
- Ein Rangrücktritt beseitigt den Kapitalverlust nicht (vgl. HWP OR III.4.14.5).

I.5.3.2 Sanierungsmassnahmen

374 Das Gesetz sieht für den Fall eines Kapitalverlusts vor, dass der Verwaltungsrat «mit der gebotenen Eile» Sanierungsmassnahmen ergreifen oder der Generalversammlung solche beantragen muss, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen (Art. 725 Abs. 1 OR), wobei der Begriff «Sanierungsmassnahmen» undefiniert bleibt.

375 Sanierungsmassnahmen umfassen in einem weiteren, betriebswirtschaftlichen Sinn alle Vorkehrungen zur dauerhaften finanziellen Gesundung eines Unternehmens. Sanierungsvorgänge können daher entweder organisatorischer Art (z.B. Stilllegung oder Verlegung von Produktionsstätten, Massnahmen in der Produktepalette oder den Absatzmärkten, Personalabbau oder andere Kostensenkungsmassnahmen) oder finanzieller Art sein (Beispiele hiernach). Unterschiede weisen die beiden Sanierungsarten in erster Linie hinsichtlich des Zeitfaktors auf: Während mit Massnahmen finanzieller Art bereits kurzfristig eine Sanierungswirkung erzielt werden kann, führen organisatorische Sanierungsschritte meistens erst mittel- oder gar langfristig zu einer Verbesserung der finanziellen Lage. Demgegenüber beinhaltet ein engerer bilanzrechtlicher Sanierungsbegriff «nur» Massnahmen, die eine unmittelbare Bereinigung der Bilanz und namentlich die Beseitigung des Kapitalverlusts herbeiführen. Hierzu stehen insbesondere die folgenden Möglichkeiten offen:
(a) Auflösung stiller Reserven unter Berücksichtigung der Offenlegungspflichten von Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR;
(b) Aufwertung von Grundstücken und Beteiligungen gemäss Art. 725c OR;
(c) Erwirkung von Gläubigerverzichten oder À-fonds-perdu-Zuschüssen;
(d) Eliminierung des kumulierten Verlusts durch Auflösung von freiwilligen Gewinnreserven oder gesetzlichen Gewinn- bzw. Kapitalreserven;
(e) deklarative Kapitalherabsetzung nach Art. 653p OR;
(f) Kapitalherabsetzung unter gleichzeitiger Wiedererhöhung auf mindestens den bisherigen Betrag («Kapitalschnitt»);
(g) Kapitalerhöhung in bar, durch Sacheinlage oder mittels Verrechnungsliberierung (Umwandlung von Fremdkapital in Aktienkapital, «Debt/Equity Swap»);

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(h) Sanierungsfusion gemäss Art. 6 FusG. Zur Frage der rückwirkenden Erfassung von Sanierungsmassnahmen vgl. HWP BR, III.2.35.3.6.

376 Während die Massnahmen gemäss lit. (a) bis (c) in der Kompetenz des Verwaltungsrats liegen und – bei entsprechender Ausgestaltung auch im Falle von Gläubigerverzichten oder À-fonds-perdu-Zuschüssen – grundsätzlich noch mit Wirkung auf den Bilanzstichtag vorgenommen werden können, bedürfen die anderen Massnahmen grundsätzlich zu ihrer Anwendung eines Generalversammlungsbeschlusses (und weiterer Vorkehrungen, wie eines Handelsregistereintrags) und können daher nicht mehr mit Wirkung auf den Bilanzstichtag vorgenommen werden. Eine Ausnahme bildet die Verrechnung mit freiwilligen Gewinnreserven; die Verrechnung mit diesen ist nach Art. 674 Abs. 1 Ziff. 2 OR zwingend vorgeschrieben. Die Revisionsstelle kann jedoch ihre Berichterstattung mit Blick auf konkrete, an der Generalversammlung ordentlich traktandierte Sanierungsbeschlüsse ergänzen.

377 Weitere Erläuterungen zur Aufwertung nach Art. 725c OR sowie den oben erwähnten besonderen Vorgängen finden sich in HWP BP und HWP BR.

I.5.3.3 Sanierungsversammlung

378 Zeigt die letzte Jahresbilanz einen Kapitalverlust im Sinne von Art. 725a Abs. 1 OR, so hat der Verwaltungsrat mit der gebotenen Eile Sanierungsmassnahmen in die Wege zu leiten und allenfalls eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, wenn die vorgesehenen resp. erforderlichen Massnahmen der Zustimmung der Generalversammlung bedürfen. Es besteht also keine gesetzliche Pflicht zur Einberufung einer Generalversammlung, wenn die Einleitung der notwendigen Sanierungsmassnahmen in der Kompetenz des Verwaltungsrats liegt. Der Verwaltungsrat muss jedoch umgehend nach Feststellung eines Kapitalverlusts handeln, indem er im Wesentlichen die Ursachen des Kapitalverlusts, die Sanierungsfähigkeit der Gesellschaft, den erforderlichen Sanierungsbedarf und die möglichen Sanierungsmassnahmen analysiert und sodann die notwendigen Schritte inkl. der allfällig notwendigen Einberufung der Generalversammlung an die Hand nimmt resp. einleitet. «Mit der gebotenen Eile» ist deshalb so zu verstehen, dass so rasch wie unter den gegebenen Umständen möglich und adäquat zu handeln ist. Bei komplexeren Verhältnissen kann es u.U. angezeigt sein, die Aktionäre in einer «Orientierungsversammlung» vor der eigentlichen Sanierungsversammlung über den Tatbestand des Kapitalverlusts und die beabsichtigten Massnahmen zur Sanierung zu orientieren.

I.5.3.4 Rolle und Aufgaben der Revisionsstelle

379 Die Pflichten nach Art. 725a Abs. 1 OR zum Ergreifen von Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts sowie – soweit erforderlich – zur Sanierung der Gesellschaft betreffen ausschliesslich den Verwaltungsrat. Das Einberufen einer Sanierungsversammlung ist nicht zwingend erforderlich. Die Einberufung einer Generalversammlung erübrigt sich jedenfalls dann, wenn gar keine Sanierungsmassnahmen erforderlich sind oder wenn die erforderlichen Massnahmen in der Kompetenz des Verwaltungsrats liegen. Es ist nicht an der Revisionsstelle, zu beurteilen, ob und ggf. welche Sanierungsmassnahmen getroffen werden müssen. Die Revisionsstelle hat folglich auch keine Pflicht, bei

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Vorliegen eines Kapitalverlusts in Anwendung von Art. 699 Abs. 1 OR eine Generalversammlung einzuberufen.

380 Wenn die Revisionsstelle bei ihren Prüfungsarbeiten den Sachverhalt des Kapitalverlusts feststellt, wird sie je nach Sachlage auch der Frage nachgehen müssen, ob sich der Verwaltungsrat der Überschuldungsgefahr bewusst ist und die allenfalls erforderlichen Massnahmen ergreift.

I.5.4 Überschuldung (Art. 725b OR)

I.5.4.1 Begriffliches

381 Eine «Überschuldung» nach Art. 725b OR ist dann gegeben, wenn die (ordnungsgemäss bewerteten) Aktiven geringer sind als das Fremdkapital, bestehend aus Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Für die Berechnung sind Covid-19-Kredite nicht als Fremdkapital zu berücksichtigen (Art. 24 des Bundesgesetzes über Kredite mit Solidarbürgschaft infolge des Coronavirus [Covid-19-SBüG]). Dies gilt auch für Darlehen oder verbürgte/garantierte Kredite nach der Covid-19-Härtefallverordnung 2020 (Art. 21 HFMV 20). Die diesbezüglichen Bestimmungen des Covid-19-SBüG gelten vom 19. Dezember 2020 bis zum 31. Dezember 2032 (Art. 31). Jene der HFMV 20 sind gültig bis 31. Dezember 2031 (Art. 23 Abs. 3 HFMV 20 i.V.m. Art. 9 lit. c Covid-19-Gesetz).

382 Art. 725b Abs. 1 und Abs. 2 OR verlangen, dass die Überschuldungssituation anhand von geprüften Zwischenabschlüssen zu Fortführungs- und Veräusserungswerten zu beurteilen ist.

383 Eine «offensichtliche Überschuldung» (vgl. Art. 728c Abs. 3 und Art. 729c OR) besteht dann, wenn sich die Überschuldung «auch bei optimistischer Betrachtungsweise nicht leugnen lässt», d.h., wenn jeder verständige Mensch ohne weitere Abklärungen sofort sieht, dass die Aktiven das Fremdkapital nicht zu decken vermögen und keine oder keine genügenden Rangrücktritte vorliegen. Offensichtlichkeit der Überschuldung setzt nicht voraus, dass diese besonders gross ist, sofern sie sich aus den sonstigen Umständen klar ergibt.

I.5.4.2 Begründete Besorgnis

384 Auslöser von Massnahmen nach Art. 725b OR ist nicht der Eintritt einer Überschuldung, sondern (bereits) die «begründete Besorgnis» einer solchen, woraus hervorgeht, dass eine Überschuldung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei feststehen muss. Es genügt die konkrete Befürchtung, um den von Art. 725b OR vorgesehenen Mechanismus auszulösen. Die «Erhärtung» der auslösenden Besorgnis bzw. die Antwort auf die zentrale Frage, ob die Gesellschaft überschuldet ist oder nicht, erfolgt erst im Rahmen der gemäss Art. 725b Abs. 1 und 2 OR geforderten Erstellung und Prüfung der Zwischenabschlüsse.

385 Wann der kritische Punkt erreicht ist, an dem Anlass zu begründeter Besorgnis einer Überschuldung besteht, lässt sich nicht in allgemein gültiger Weise sagen. Die Beurteilung ist gestützt auf die wirtschaftliche und finanzielle Situation und aufgrund der Eigenkapitalbasis im konkreten Einzelfall vorzunehmen. Von einer begründeten Be-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sorgnis ist jedenfalls dann auszugehen, wenn sich aus der Jahresrechnung oder einem Zwischenabschluss zu Fortführungswerten eine Überschuldung ergibt. Anlass zur begründeten Besorgnis einer Überschuldung kann sich aber auch aus anderen Faktoren ergeben, wie z.B. Nachhaltigkeit und Ausmass eingetretener Verluste, Cash Drain, Verschlechterung der Liquiditätsposition gemäss Geldflussrechnung, Anzeichen für vergrösserten Rückstellungs- oder Wertberichtigungsbedarf, Aktualisierung von Eventualverbindlichkeiten und ernsthafte Liquiditätsprobleme.

386 Auch wenn die begründete Besorgnis einer Überschuldung an sich jederzeit auftreten kann, hat die Revisionsstelle nicht die Pflicht zur laufenden Überwachung der finanziellen Lage eines Unternehmens. Dies ist – wie auch in I.5.2 dargelegt – ureigenste Aufgabe des Verwaltungsrats. Die Revisionsstelle hingegen ist nicht verpflichtet, ausserhalb ihrer normalen Prüfungsarbeiten Überwachungsmechanismen vorzusehen, um daraus mögliche Auswirkungen auf ihre Revisionsmandate abzuleiten. Die Handlungspflichten des Gesetzes bei «begründeter Besorgnis einer Überschuldung» betreffen gemäss Art. 725b Abs. 1 OR nur den Verwaltungsrat und nicht die Revisionsstelle. Letztere ist gemäss Art. 729c OR grundsätzlich erst zum Handeln aufgerufen, wenn für sie eine offensichtliche Überschuldung erkennbar ist und der Verwaltungsrat untätig bleibt. Eine Handlungspflicht der Revisionsstelle entsteht weiter auch dann, wenn der Verwaltungsrat trotz Aufforderung keine Zwischenabschlüsse erstellt und daher das Vorliegen einer offensichtlichen Überschuldung nicht überprüft werden kann; diesfalls ist eine offensichtliche Überschuldung anzunehmen, weil der Verwaltungsrat gegenüber der Revisionsstelle zum Nachweis des von ihm behaupteten Eigenkapitals verpflichtet ist.

387 Erhält die Revisionsstelle während des Geschäftsjahrs Informationen mit möglicherweise negativer Auswirkung auf die finanzielle Lage eines Unternehmens, sei es aus öffentlich zugänglichen Quellen, sei es von Dritten (z.B. Banken oder Lieferanten), von Aktionären oder von Mitarbeitenden des Unternehmens, ist sie nicht verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen. Einzig wenn die Revisionsstelle klare und stichhaltige Informationen von kompetenter Stelle aus dem Unternehmen (Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung) erhält, wonach dieses offensichtlich überschuldet ist, muss sie den Verwaltungsrat an seine Pflichten gemäss Art. 725b OR erinnern und ggf. die Anzeige erstatten, wenn der Verwaltungsrat die Meldung beim Konkursgericht unterlässt.

388 Bei einer doppelmandatierten Revisionsstelle, d.h., wenn das als Revisionsstelle gewählte Revisionsunternehmen im gesetzlich erlaubten Umfang an der Buchführung mitwirkt, kommt es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (4A_166/2022 vom 29. Juni 2023) zur Wissenszurechnung, d.h., das Wissen des Treuhänders/der Treuhandabteilung über die finanzielle (Schief-)Lage des Mandanten wird als der Revisionsstelle bekannt qualifiziert. Die Treuhandabteilung wird somit faktisch gleichgesetzt mit der sog. kompetenten Stelle aus dem Mandantenunternehmen. Damit rückt der Zeitpunkt des Wissens über die begründete Besorgnis einer Überschuldung quasi vom Zeitpunkt der Prüfung der Jahresrechnung nach vorne auf den Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung. Die Revisionsstelle wird insoweit im eigenen Unternehmen angemessene Informationsabläufe installieren, damit bei Doppelmandaten die Information über Kapitalverlust oder begründete Besorgnis der Überschuldung zeitnah von der Treuhandabteilung an die Wirtschaftsprüfungsabteilung gelangt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

389 Bei andauernder Überschuldung, d.h., eine in der Vergangenheit festgestellte Überschuldung besteht fort (auf eine Benachrichtigung des Gerichts konnte aufgrund von Rangrücktritten bislang verzichtet werden), stellt sich die Frage, ob in der Folge jährlich weitere Zwischenabschlüsse nach Art. 725b Abs. 1 OR zu erstellen und dann prüfen zu lassen sind. In diesem Fall handelt es sich faktisch nicht mehr um eine Situation von begründeter Besorgnis einer Überschuldung, sondern um eine gesicherte Kenntnis, dass die Gesellschaft (bereits) überschuldet ist. Die Unsicherheit, die bei einer begründeten Besorgnis noch besteht, muss insoweit nicht mehr durch Zwischenabschlüsse erhärtet werden.

Es geht also um die Frage, ob der Verwaltungsrat in den Folgejahren bei fortbestehender Überschuldung weitere Zwischenabschlüsse erstellen und prüfen lassen muss.

Insoweit kann in übersichtlichen Verhältnissen ggf. auf die erneute (jährliche) Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses verzichtet werden, jedoch ist dies gemäss individueller Risikobeurteilung, u.a. unter Berücksichtigung der Art der Geschäftstätigkeit, der Volatilität der Vermögenslage, der zwischenzeitlichen Verbesserung der Ertragslage, der Qualität des Managements oder der Höhe der Rangrücktritte im Einzelfall zu entscheiden.

I.5.4.3 Erstellen der Zwischenabschlüsse

390 Das Gesetz sieht grundsätzlich vor, dass der Verwaltungsrat im Falle einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung unverzüglich je einen Zwischenabschluss zu Fortführungswerten und zu Veräusserungswerten erstellt. Diese Pflicht gilt grundsätzlich unabhängig davon, wie weit der Bilanzstichtag der letzten geprüften Jahresrechnung zurückliegt.

391 Dabei gilt es aber zuerst, die vordringliche Frage zu klären, ob die Voraussetzungen für eine Fortführung der Geschäftstätigkeit überhaupt gegeben sind. Auf den Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten kann verzichtet werden, wenn die Annahme der Fortführung gegeben ist und der Zwischenabschluss zu Fortführungswerten keine Überschuldung aufweist. Ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit hingegen verunmöglicht (z.B. infolge Zahlungsunfähigkeit), kommen als Bewertungsbasis von vornherein nur Veräusserungswerte infrage, d.h., es genügt, einen Zwischenabschluss auf dieser Bewertungsbasis (Art. 725b Abs. 1 OR) zu erstellen.

392 Die Zwischenabschlüsse sind nach den Vorschriften zur Jahresrechnung zu erstellen. Vereinfachungen oder Verkürzungen sind zulässig, sofern keine Beeinträchtigung der Darstellung des Geschäftsgangs entsteht (Art. 960f OR). Muss der Verwaltungsrat aus Besorgnis einer Überschuldung und nach Abklärung der Fortführungsfähigkeit einen Zwischenabschluss zu Fortführungswerten erstellen, hat dies nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung und unter Beachtung der gesetzlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften zu erfolgen. Zwangsreserven, die aufgrund der obligationenrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften nicht aufgelöst bzw. bilanziert werden dürfen, finden im Zwischenabschluss zu Fortführungswerten keine Berücksichtigung. Wird ein Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten erforderlich, gelten die obligationenrechtlichen Höchstbewertungsvorschriften nicht mehr. Anstelle der Bewer-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

tung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten treten Tages- oder Veräusserungswerte. Zudem müssen alle mit der Einstellung der Tätigkeit verbundenen Aufwendungen (Wertverluste auf Aktiven, Aufwendungen für Stilllegungen, Ablösungen, Vertragsauflösungen, Kündigungen u.a.) bei der Bilanzierung berücksichtigt werden (Art. 958a Abs. 2 OR).

393 Das Gesetz verlangt, dass die Überschuldungssituation anhand von geprüften Zwischenabschlüssen zu beurteilen ist. In aller Regel verlangen auch die Gerichte für die Konkurseröffnung geprüfte Zwischenabschlüsse. Andererseits benötigt die Erstellung von Zwischenabschlüssen unter Umständen zu viel Zeit. Ist die Überschuldung offensichtlich und erheblich und eine Sanierung der Gesellschaft nicht möglich oder nicht beabsichtigt, erscheint es angesichts des Zwecks eines solchen Zwischenabschlusses vertretbar, Vereinfachungen bei dessen Erstellung (Bewertung und Darstellung) sowie bei dessen Prüfung vorzunehmen. Massgebend ist die eindeutige Aussage von Verwaltungsrat und Revisionsstelle, dass die Gesellschaft überschuldet ist.

394 Die Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses zu Veräusserungswerten kann schwierig sein. Für viele Vermögensgegenstände, vor allem für nicht neuwertige, sind Veräusserungswerte wegen fehlender Markttransparenz kaum oder nur mit hohem Aufwand zu ermitteln. Hier ist ein vereinfachtes Vorgehen ebenfalls vertretbar, sofern – im Gegensatz zur Situation nach vorstehendem Absatz – eine Sanierung und Fortführung der Gesellschaft möglich und ernsthaft beabsichtigt ist, und die Überschuldung zu Fortführungswerten unbestrittenermassen kleiner ist als diejenige zu Veräusserungswerten. Da es in solchen Fällen genügen wird, die Überschuldung zu Fortführungswerten abzudecken (einschliesslich einer angemessenen Wiederherstellung des Eigenkapitals), spielt das exakte Ausmass der Überschuldung zu Veräusserungswerten eine untergeordnete Rolle. Für schwierig zu bewertende Aktiven (z.B. Vorräte) bzw. Verbindlichkeiten (Rückstellungen) genügt es deshalb, die Überschuldung anhand eines Höchst- bzw. eines Mindestbetrags festzustellen. In der Berichterstattung der Revisionsstelle ist dann zum Ausdruck zu bringen, dass sich die Überschuldung der Gesellschaft zu Veräusserungswerten unter Umständen noch erhöhen kann.

395 Ein vereinfachtes Verfahren zum Nachweis der Überschuldung muss der Revisionsstelle schliesslich auch dort zugebilligt werden, wo sich der Verwaltungsrat weigert, Zwischenabschlüsse zu erstellen, und die Revisionsstelle in der Überzeugung einer offensichtlichen Überschuldung selbst das Gericht benachrichtigen muss. In solchen Fällen wird die Revisionsstelle dem Gericht den Tatbestand der offensichtlichen Überschuldung auf andere Art – z.B. durch eine an die letzte Jahresrechnung anknüpfende Darstellung – glaubhaft machen müssen.

396 Das Bundesgericht (5A_146/2024 vom 3. Juli 2024) hält fest, dass die Revisionsstelle eine Überschuldung in den meisten Fällen im Verlauf der Prüfung der Jahresrechnung feststellt und dass ein revidierter Zwischenabschluss zu Fortführungs- und Veräusserungswerten bei einer Überschuldungsanzeige durch die Revisionsstelle häufig deshalb nicht eingereicht werden kann, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat. Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation weder verpflichtet noch berechtigt, selbst und ohne Honorierung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

einen Zwischenabschluss zu erstellen. Muss die Revisionsstelle die Überschuldungsanzeige i.S. einer Ersatzvornahme selbst erstatten, so muss sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art – z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung – glaubhaft machen.

397 Es ist zu beachten, dass der Verwaltungsrat für seine Behauptung, die Gesellschaft sei nicht überschuldet, beweispflichtig ist.

398 Die Zwischenabschlüsse nach Art. 725b Abs. 1 OR sollen Klarheit schaffen, ob eine Überschuldung besteht. Aus dieser Zielsetzung lässt sich ableiten, dass die Erfolgsrechnung in diesem Status von zweitrangiger Bedeutung ist. Insbesondere beim Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten verliert die dazugehörige Erfolgsrechnung ihre Aussagekraft zur Ertragslage des Unternehmens weitgehend, weil naturgemäss die Einflüsse aus der Umstellung der Bewertungsbasis dominieren.

399 Aus dem Gesetzeswortlaut und aus der Zielsetzung von Art. 725b Abs. 2 OR lässt sich ferner ableiten, dass der dazugehörige Bericht der Revisionsstelle eine eindeutige Aussage darüber zu treffen hat, ob die Gesellschaft überschuldet ist oder nicht. Bei Bewertungsunsicherheiten muss die Revisionsstelle deshalb das ihr zustehende Bewertungsermessen wertmässig konkretisieren.

I.5.4.4 Prüfung der Zwischenabschlüsse

400 Art. 725b Abs. 2 OR sieht vor, dass der Verwaltungsrat die Zwischenabschlüsse durch die Revisionsstelle prüfen lässt. Wenn eine solche fehlt, hat der Verwaltungsrat einen zugelassenen Revisor zu ernennen, der diese Prüfung vornimmt. Bei der Prüfung nach Art. 725b Abs. 2 OR handelt es sich um eine besondere gesetzlich verlangte Prüfung, die weder eine ordentliche noch eine eingeschränkte Revision darstellt.

401 Massstab für die Prüfung der Zwischenabschlüsse bilden die SA-CH, insbesondere PS-CH 290. Die Prüfung ist auf eine hinreichende Sicherheit ausgelegt («reasonable assurance»). Vereinfachungen bei Prüfung und Bewertung sind dann vertretbar, wenn im konkreten Fall die Überschuldung offensichtlich und erheblich und eine Sanierung der Gesellschaft nicht möglich und nicht beabsichtigt ist (vgl. I.5.4.3). Diesfalls kann die Prüfung auf die Feststellung ausgelegt werden, ob die Überschuldung zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten offensichtlich und erheblich ist, wobei in der Berichterstattung auf diese «Vereinfachung» hinzuweisen ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

402 In der Praxis ergeben sich unterschiedliche Fragestellungen, wobei an dieser Stelle die folgenden Szenarien erläutert werden:

Fall 1

Der Jahresabschluss zu Fortführungswerten zeigt eine Überschuldung im Sinne von Art. 725b OR. Die Annahme der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben. Es bestehen keine Rangrücktritte. Es erscheint dem Verwaltungsrat offensichtlich, dass zu Veräusserungswerten keine Überschuldung vorliegt (z.B. weil die von externer Stelle ermittelten Verkehrswerte von Immobilien über dem Buchwert liegen und damit die Überschuldung beseitigen).

Frage
Kann auf die Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses verzichtet werden?

Antwort/Begründung
Art. 725b OR sieht eine solche Erleichterung nicht vor. Massgebend für die Beurteilung, ob eine Überschuldung vorliegt, ist der aktuelle Zwischenabschluss. Es steht der Gesellschaft jedoch – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – frei, Bewertungsreserven aufzulösen bzw. Aufwertungen im Sinne von Art. 725c OR vorzunehmen, um die ausgewiesene Überschuldung zu eliminieren. Sieht die Gesellschaft von einer solchen Bewertungsanpassung ab, obwohl die Möglichkeit dazu bestehen würde, ist eine entsprechende Offenlegung im Anhang zu erwägen und wird die Revisionsstelle bzw. der zugelassene Revisor im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung in der Berichterstattung an die Generalversammlung bzw. an den Verwaltungsrat den Sachverhalt angemessen berücksichtigen.

Abbildung 9: Überschuldung – Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Fall 2

Frage

Kann bei einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung gemäss Art. 725b Abs. 1 OR von der Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses abgesehen werden, wenn der Tatbestand innerhalb von sechs Monaten ab Bilanzstichtag festgestellt wird und eine geprüfte Jahresrechnung vorliegt?

Antwort/Begründung

Art. 725b OR sieht eine solche Erleichterung nicht vor. Massgebend für die Beurteilung, ob eine Überschuldung vorliegt, ist ein aktueller Zwischenabschluss. Der Zwischenabschluss sollte deshalb in jedem Fall einverlangt werden, da dieser einerseits benötigt wird, um das Ausmass des Rangrücktritts beurteilen zu können, und andererseits auch dem Schutz der Revisionsstelle dient (Beginn der gesetzlichen 90-Tage-Frist bzw. maximal 90 Tage umfassende Frist für die Sanierung nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse). Durch das Einverlangen des Zwischenabschlusses wird auch dem Verwaltungsrat klar, dass sich das Unternehmen in einer kritischen Lage befindet und er aktiv werden muss.

Einzig denkbare Ausnahmen:

- Für die Konkursanmeldung, wenn bei massiver, offensichtlicher Überschuldung ein sehr rasches Handeln geboten ist und so unnötige Kosten und Versäumnisse vermieden werden können.
- Der Stichtag der letzten geprüften / noch zu prüfenden Jahresrechnung und des aufgrund begründeter Besorgnis zu prüfenden Zwischenabschlusses fallen zusammen. In diesem Fall ist zusätzlich ein Abschluss zu Veräusserungswerten zu erstellen, wenn die Jahresrechnung zu Fortführungswerten eine Überschuldung ausweist (Art. 725b Abs. 1 OR). Auch in diesem Fall sind jedoch zwei Berichte zu verfassen (Bericht zur Revision der Jahresrechnung und Bericht gemäss PS-CH 290).

Abbildung 10: Begründete Besorgnis einer Überschuldung – Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses

I.5.5 Rangrücktritt

403 Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR ermöglicht dem Verwaltungsrat, trotz festgestellter Überschuldung auf die Benachrichtigung des Gerichts zu verzichten, sofern Gesellschaftsgläubiger im Ausmass der Überschuldung im Rang hinter alle anderen Gesellschaftsgläubiger zurücktreten, ihre Forderungen stunden und der Rangrücktritt den geschuldeten Betrag plus die Zinsforderungen während der Dauer der Überschuldung umfasst. Das Gesetz definiert den Rangrücktritt nicht näher und lässt daher Fragen offen. Heute ist allgemein anerkannt, dass nur ein Rangrücktritt genügt, bei welchem der Gesellschaftsgläubiger unbedingt und unwiderruflich sowohl den Rücktritt im Rang für den Insolvenz- (Konkurseröffnung oder Bestätigung eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung) oder Liquidationsfall als auch Stundung der Kapitalforderung sowie allfälliger Zinsen aus der Forderung erklärt, und zwar mindestens solange, als ungedeckte Forderungen der Gläubiger bestehen. Es handelt sich um einen Vertrag zugunsten Dritter i.S.v. Art. 112 OR.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

404 Der Rangrücktritt im Ausmass der Überschuldung bezweckt, Gläubigerausfälle zu verhindern, indem bestimmte Gesellschaftsgläubiger die Rolle der Verlustgläubiger im Insolvenz- oder Liquidationsfall übernehmen. Zweck des Rangrücktritts ist auch, der überschuldeten Gesellschaft das Weiterwirtschaften um der Sanierung willen zu ermöglichen, jedoch nur unter der Bedingung, dass dadurch weder bestehende noch künftige Gläubiger einen Verlust erleiden. Das Gesetz ermöglicht damit Gesellschaften die Teilnahme am Geschäftsverkehr trotz gänzlich oder teilweise ungedeckten Eigenkapitals. Ein Gläubiger wird den Rangrücktritt nur erklären, wenn er einen ausreichenden wirtschaftlichen Grund dafür hat. Zudem muss er den Verlust der gesamten Forderung ohne Risiko der eigenen Überschuldung tragen können. Im Konkursfall der Gläubigergesellschaft könnten deren Gläubiger versuchen, den Rangrücktritt mittels Klage («Pauliana») anzufechten. In der Praxis ist eine solche Anfechtungsklage jedoch äusserst selten.

405 Ein Rangrücktritt dispensiert lediglich von der Überschuldungsanzeige an das Gericht. Er beseitigt weder die Überschuldung noch stellt er eine Sanierungsmassnahme im Sinne von Art. 725a Abs. 1 OR dar.

406 Keinen Ersatz für einen Rangrücktritt bilden «Deckungsgarantien» bzw. Garantien und Patronatserklärungen. Sie befreien den Verwaltungsrat nicht von der Pflicht der Benachrichtigung des Gerichts.

Fall 3

Es besteht eine begründete Besorgnis einer Überschuldung der Gesellschaft.
Die Annahme der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben. Der geprüfte Zwischenabschluss zu Fortführungswerten zeigt eine (buchmässige) Überschuldung, der geprüfte Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten zeigt keine Überschuldung.

Frage
Kann die Gesellschaft auf die Erlangung von Rangrücktritten verzichten und trotzdem den Gang zum Gericht vermeiden?

Antwort/Begründung
Ja, die Gesellschaft ist nicht gemäss beiden Zwischenabschlüssen überschuldet, und damit besteht auch keine – mittels der Erlangung von Rangrücktritten abwendbare – Pflicht, das Gericht zu benachrichtigen (Art. 725b Abs. 3 OR). Der Verwaltungsrat hat, gestützt auf seine Sorgfaltspflicht, aber weiterhin die Pflicht, Sanierungsmassnahmen zu ergreifen bzw. der Generalversammlung solche zu beantragen.

Abbildung 11: Begründete Besorgnis einer Überschuldung – Verzicht auf Erlangung von Rangrücktritten

I.5.5.1 Muster einer Rangrücktrittsvereinbarung

407 Ein Textbeispiel einer Rangrücktrittsvereinbarung ist auf der Website von EXPERTsuisse verfügbar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.5.5.2 Abgrenzung zum Forderungsverzicht

408 Im Gegensatz zum Rangrücktritt liegt ein Forderungsverzicht vor, wenn der Gläubiger erklärt, auf seine Forderung unwiderruflich zu verzichten. Die Forderung geht unter und lebt nicht wieder auf, kann somit – auch in einem Insolvenz- oder Liquidationsfall – nicht mehr geltend gemacht werden. Ein Forderungsverzicht ist vorbehaltlich einer paulianischen Anfechtung seitens der Gläubiger des Verzichtenden jederzeit zulässig. Im Gegensatz zum Rangrücktritt bewirkt der Forderungsverzicht eine echte Sanierung der Bilanz, hingegen nicht unbedingt die Sanierung des Unternehmens.

409 Im Textbeispiel «Rangrücktrittsvereinbarung» von EXPERTsuisse verzichtet der Gläubiger im Insolvenzfall (nicht aber im freiwilligen Liquidationsfall) auf seine im Wert verminderte oder wertlose Forderung.

I.5.5.3 Ausgestaltung des Rangrücktritts

410 Mit einem Rangrücktritt verpflichtet sich nicht nur der Gesellschaftsgläubiger, sondern auch die Gesellschaft, indem letztere – bei entsprechender Verantwortlichkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats – die Forderung des Gesellschaftsgläubigers nicht tilgen darf. Der Rangrücktritt ist daher als zweiseitiges Rechtsgeschäft auszugestalten. Die Forderung wird damit für diesen Zeitraum einredebelastet und ist nicht durchsetzbar. Obwohl keiner gesetzlichen Formvorschrift unterworfen, muss der Rangrücktritt aus Beweisgründen schriftlich abgefasst sein. Die Revisionsstelle vermag nur einen schriftlichen Rangrücktritt zu beurteilen.

411 Das Textbeispiel «Rangrücktrittsvereinbarung» sieht vor, dass der Gesellschaftsgläubiger im Insolvenzfall des Schuldners auf die rangrücktrittsbelastete Forderung verzichtet. Dies ist eine Reaktion auf die Praxis des Bundesgerichtes (BGE 4A_277/2010, 4A_478/2008, 4C.58/2007), welche den verantwortlichen Organen die erhaltenen Rangrücktritte (in sachwidriger Weise) betraglich bei der Berechnung des von ihnen verursachten Schadens hinzurechnet. Diese Problematik wurde unterdessen allerdings durch Art. 757 Abs. 4 OR entschärft. Danach sind Forderungen von Gesellschaftsgläubigern, die im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurückgetreten sind, in die Berechnung des Schadens der Gesellschaft nicht einzubeziehen.

412 Gemäss Gesetz müssen die Zinsen zwingend dem Rangrücktritt unterliegen, was ausdrücklich vereinbart werden muss. Das Textbeispiel «Rangrücktrittsvereinbarung» von EXPERTsuisse ist entsprechend ausformuliert.

413 Der Rangrücktritt beschlägt die Forderung selber. Wird diese nachträglich abgetreten, wird der Rangrücktritt mitübertragen.

414 Der Rangrücktritt muss als Vertrag zugunsten Dritter unwiderruflich ausgestaltet werden. Er darf an keine Bedingungen geknüpft sein, die einer zeitlichen Beschränkung oder einer Kündigung vor einer nachhaltigen Beseitigung der Überschuldung gleichzusetzen sind.

415 Der Rangrücktritt muss zeitlich unbefristet abgeschlossen werden und sollte explizit mit der Bedingung verknüpft sein, dass er erst dann wieder aufgehoben werden kann, wenn er entweder durch einen anderen in Höhe und Ausgestaltung genügenden Rang-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

rücktritt ersetzt wird (durch denselben oder einen anderen Gläubiger) oder sich aus einem im Sinne der Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) geprüften (Zwischen-) Abschluss ergibt, dass unter Berücksichtigung aller im Rang zurückgestellten Forderungen sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Aktiven gedeckt sind (vgl. I.5.4.4). Bis zu diesem Zeitpunkt ist keine Tilgung der mit Rangrücktritt ausgestatteten Forderungen (inkl. Zinsen) gestattet, auch nicht eine solche durch Verrechnung. Einzig im Konkurs des Gesellschaftsgläubigers (d.h. des Gläubigers, dessen Forderung mit einem Rangrücktritt belastet ist) muss die Verrechnung zugunsten der überschuldeten Gesellschaft möglich sein. Ein Tilgungseffekt kann sich allerdings dadurch ergeben, dass die mit Rangrücktritt belastete Forderung auf eine fremde Währung lautet und sich durch einen Kursrückgang vermindert. Um dem Kursrisiko Rechnung zu tragen, empfiehlt es sich, die Höhe des Rangrücktritts unter Berücksichtigung eines entsprechenden Sicherheitspolsters festzulegen. Die Überwachung der Rangrücktrittshöhe und, sofern diese nicht mehr ausreichend ist, die Ergreifung erforderlicher Massnahmen obliegt dem Verwaltungsrat. Ebenfalls auszuschliessen ist eine Neuerung des Darlehensvertrags, da mit der ursprünglichen Forderung sämtliche Einreden, namentlich die Stundungseinrede, untergehen.

416 Gestattet ist der Verzicht auf eine im Rang zurückgestellte Forderung oder deren Umwandlung in Eigenkapital der Gesellschaft (Kapitalerhöhung mit Liberierung durch Verrechnung bzw. Zuschuss in die Kapitalreserve); beides führt zum Dahinfallen der Vereinbarung.

417 Ohne gegenteilige Vereinbarung sind alle im Rang zurückgestellten Forderungen gleichgestellt. Andernfalls ist eine Rangfolge unter den nachrangigen Forderungen zu beachten.

418 Besondere Probleme können sich ergeben, wenn die vom Rangrücktritt betroffene Forderung sichergestellt ist. Allerdings gehen für die Forderung bestellte Sicherheiten weder durch den Rangrücktritt allein unter, noch braucht der Gläubiger auf bereits bestellte Sicherheiten zu verzichten. Nach Wegfall des Rangrücktritts sind deshalb die Sicherheiten nicht neu zu bestellen. In die Rangrücktrittsvereinbarung muss aber aufgenommen werden, dass gewisse Sicherheiten während der Dauer der Vereinbarung nicht geltend gemacht werden dürfen. Das Textbeispiel «Rangrücktrittsvereinbarung» von EXPERTsuisse sieht vor, dass das Vorabbefriedigungsrecht des Gläubigers während der Dauer des Rangrücktritts ausgeschlossen ist. Eine nachträgliche Sicherstellung der Forderung ist abzulehnen.

419 Spezielle Probleme können sich auch ergeben, wenn die Forderung ausländischem Recht unterliegt bzw. der im Rang zurücktretende Gesellschaftsgläubiger seinen Sitz im Ausland hat. Nach den Bestimmungen von Art. 117 IPRG (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht) untersteht der Rangrücktritt dem Recht des Gesellschaftsgläubigers, soweit die Parteien nicht eine andere Rechtswahl getroffen haben (Art. 116 IPRG). Ob ein Rangrücktritt zugunsten einer schweizerischen Gesellschaft genügend ist, beurteilt sich jedoch allein nach Art. 725b Abs. 4 OR und damit nach schweizerischem Recht. Andererseits betrifft der Rangrücktritt die Forderung selbst und macht sie zur einredebelasteten Forderung (Stundungseinrede). Zu beachten ist daher auch das nationale Recht, welches auf die Forderung anwendbar ist. Bei Rangrücktrittsvereinbarungen mit aus-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ländischen Gläubigern ist daher zu empfehlen, die Vereinbarung schweizerischem Recht zu unterstellen, jedoch bleiben insbesondere allfällige strengere Formvorschriften des ausländischen Rechts zu beachten.

I.5.5.4 Höhe des Rangrücktritts

420 Gemäss Art. 725b Abs. 4 OR hat der Rangrücktritt mindestens im Ausmass der Überschuldung zu erfolgen. Sofern in Anwendung von Art. 725b Abs. 1 OR Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und Veräusserungswerten erstellt werden müssen, stellt sich die Frage, wie hoch der mit einem Rangrücktritt ausgestattete Betrag mindestens sein muss. Liegt ein Zwischenabschluss zu Fortführungswerten mit einer Überschuldung vor und zeigt ein Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten eine noch grössere Überschuldung, fragt es sich, ob es genügt, den Rangrücktritt auf die Deckungslücke (Verbindlichkeitenüberhang) zu Fortführungswerten auszurichten, oder ob die Höhe des Rangrücktritts auf die grössere Deckungslücke zu Veräusserungswerten auszurichten ist.

Da der Rangrücktritt ein Instrument des Gläubigerschutzes ist, muss die Frage in der Praxis in allererster Linie aus Sicht der Überlebensfähigkeit der notleidenden Gesellschaft angegangen werden. Ist die Fortführung nicht gefährdet und bestehen nach sachgerechter und pflichtgemässer Beurteilung gute Voraussetzungen, dass die Gesellschaft die Überschuldung zu überwinden vermag, sollte ein Rangrücktritt, der «nur» auf die Deckungslücke zu Fortführungswerten ausgerichtet ist, genügen.

421 Sind weitere Verluste absehbar, soll der Rangrücktritt vom Betrag her nicht bloss dem Fremdkapitalüberhang im Zeitpunkt der Gewährung des Rangrücktritts entsprechen. Es ist ein angemessenes Sicherheitspolster zur Deckung der in den nächsten 12 Monaten nach Unterzeichnung des Rangrücktritts, mindestens aber bis zum nächsten Prüfungszeitpunkt noch zu erwartenden Verluste zu berücksichtigen. Wie hoch dieses Sicherheitspolster sein soll, hängt in erster Linie vom erwarteten Geschäftsgang ab und muss im Einzelfall beurteilt werden.

I.5.5.5 Wirkung des Rangrücktritts

422 Der Rangrücktritt befreit den Verwaltungsrat der überschuldeten Gesellschaft von der Pflicht, das Gericht zu benachrichtigen. Er ermöglicht die Durchführung von eigentlichen resp. wirksamen Sanierungsmassnahmen und wird zusammen mit diesen Gläubigerausfälle verkleinern oder gar verhindern. Er gibt dem Gesellschaftsgläubiger jedoch keinen Anspruch darauf, dass der Verwaltungsrat die Benachrichtigung des Gerichts während der Dauer der Rangrücktrittsvereinbarung unterlässt. Die übrigen Pflichten des Verwaltungsrats nach Art. 725a OR und Art. 725b OR, insbesondere die Pflicht, Sanierungsmassnahmen zu treffen bzw. der Generalversammlung solche zu beantragen, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen, bleiben grundsätzlich bestehen. Die Frage, über welchen Zeitraum hinweg (für wie viele Jahre) das «Weiterwirtschaften» einer Gesellschaft mit ausreichenden Rangrücktritten ohne «echte» Sanierung gebilligt werden kann, kann nicht allgemeingültig beantwortet werden.

423 Der Rangrücktritt bewirkt jedenfalls für sich keine Sanierung der Gesellschaft und beseitigt die Überschuldung nicht. Er bewirkt auch keine Stärkung der Liquidität oder des Kapitals einer notleidenden Gesellschaft und ist daher nur ein unterstützendes Ins-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

trument im Zusammenhang mit anderen Massnahmen. Für sich alleine kommt der Rangrücktritt nur infrage, wenn die Gesellschaft zwar überschuldet, daneben aber ertrags- und liquiditätsmässig überlebensfähig ist. Er bewirkt auch keine Veränderung der Forderung, ausser, dass sie gestundet und damit einredebelastet wird. Der Rangrücktritt bewirkt auch keine Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital.

Fall 4

Frage
Kann bei Vorliegen einer Überschuldung gemäss Art. 725b Abs. 1 OR im Jahresabschluss von der Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses abgesehen werden, wenn Rangrücktritte vorliegen, welche die Überschuldung decken?

Antwort/Begründung
Art. 725b OR sieht keine solche Erleichterung vor. Die Wirkung des Rangrücktritts erstreckt sich einzig darauf, dass die Benachrichtigung des Gerichts unterbleiben kann, sofern die in Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1 OR genannten Anforderungen erfüllt sind. In übersichtlichen Verhältnissen oder wenn ein erneuter Zwischenabschluss keinen weiteren Erkenntnisgewinn bringen würde, kann ggf. auf die erneute Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses verzichtet werden, jedoch ist dies gemäss individueller Risikobeurteilung u. a. unter Berücksichtigung der Art der Geschäftstätigkeit, Volatilität der Vermögenslage und der Höhe der Rangrücktritte im Einzelfall zu entscheiden.

Abbildung 12: Überschuldung – Verzicht auf Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses

I.5.5.6 Aufhebung und Reduktion des Rangrücktritts

424 Der Rangrücktritt muss zeitlich unbefristet abgeschlossen und mit der Bedingung verknüpft sein, dass er erst dann wieder aufgehoben werden kann, wenn er entweder durch einen anderen in Höhe und Ausgestaltung genügenden Rangrücktritt ersetzt wird (durch denselben oder einen anderen Gläubiger) oder sich aus einem im Sinne der SA-CH geprüften (Zwischen-)Abschluss ergibt, dass unter Berücksichtigung aller im Rang zurückgestellten Forderungen sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft durch Aktiven gedeckt sind.

425 Ein Rangrücktritt kann demnach ersetzt werden. Die Höhe des Rangrücktritts darf dabei jedoch grundsätzlich nicht reduziert werden. Ausgenommen sind Fälle, bei denen (a) sich aus einem in Übereinstimmung mit den SA-CH geprüften (Zwischen-)Abschluss ergibt, dass sich auch die Überschuldung mindestens im entsprechenden Umfang reduziert hat und (b) der Verwaltungsrat der Gesellschaft schriftlich und begründet dargelegt hat, dass während der nächsten zwölf Monate keine weiteren Verluste absehbar sind, und (c) durch die Reduktion keine anderen Rangrücktrittsgläubiger benachteiligt werden (es sei denn, diese hätten der Reduktion zugestimmt). Die Revisionsstelle prüft erneut sämtliche Anforderungen an einen gültigen Rangrücktritt.

426 Wird die Gesellschaft mittels einer ordentlichen Revision geprüft und werden die betraglichen Veränderungen der Rangrücktritte zum Jahresende vorgenommen, bedarf es keines separaten Prüfungsberichts. Es genügt, wenn der zusammenfassende Bericht der Revisionsstelle ohne Erwähnung von Art. 725b OR vorliegt (Aufhebung Rangrücktritt)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

bzw. die geprüfte Jahresrechnung zeigt, dass sich die Überschuldung mindestens im entsprechenden Umfang reduziert hat (Reduktion Rangrücktritt). Sollen die Rangrücktritte auf Basis eines Zwischenabschlusses reduziert oder aufgehoben werden, bedarf es eines separaten Prüfungsberichts nach den SA-CH.

427 Wenn die vorerwähnten Bedingungen erfüllt sind, kann der Rangrücktritt vertraglich aufgehoben bzw. ersetzt werden, d.h., er entfällt nicht automatisch. Im Interesse der rechtlichen Sicherheit für die Beteiligten ist eine schriftliche Aufhebung unerlässlich.

428 Die Formulierungen im Textbeispiel «Rangrücktrittsvereinbarung» von EXPERTsuisse eignen sich sowohl für prüfungspflichtige Gesellschaften (ordentliche und eingeschränkte Revision) als auch für Gesellschaften ohne Revisionsstelle.

I.5.5.7 Berichtsbeispiel zur Prüfung betreffend Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung

429 Die Berichtsbeispiele, die Bezug nehmen auf die Ausführungen unter I.5.5.6 finden sich auf der Website von EXPERTsuisse. Sie sind nicht ohne Weiteres auf konkrete Verhältnisse übertragbar. Die Formulierung des Berichts hängt vom Einzelfall ab und ist entsprechend den konkreten Verhältnissen zu ergänzen oder anzupassen.

I.5.5.8 Rechnungslegung

430 Der Rangrücktritt gestattet kein Ausbuchen der betroffenen Verbindlichkeit bei der Schuldnergesellschaft. Der Umstand, dass ein Gläubiger dem Unternehmen für seine Forderung einen Rangrücktritt gewährt hat, ist für die Beurteilung der Vermögens- und Finanzierungslage durch Dritte wesentlich und muss deshalb in der Jahresrechnung des Schuldners (in der Bilanz oder im Anhang) ausgewiesen und erläutert werden (Art. 959a Abs. 3 bzw. Art. 959c Abs. 1 Ziff. 2 OR). In der Jahresrechnung des Gläubigers ist dem Umstand durch eine angemessene Wertberichtigung der vom Rangrücktritt erfassten Forderung Rechnung zu tragen.

I.5.5.9 Rolle und Aufgaben der Revisionsstelle

431 Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle, einer notleidenden Gesellschaft Wege zum Fortbestand und zur Sanierung aufzuzeigen.

432 Die Revisionsstelle hat sich davon zu überzeugen, dass der Rangrücktritt in qualitativer und quantitativer Hinsicht ausreichend ist. Dies beinhaltet auch die Beurteilung der Bonität des Rangrücktrittgläubigers, um zu vermeiden, dass im Konkurs des Gläubigers die Rangrücktrittsvereinbarung paulianisch angefochten wird.

433 Ergibt die Prüfung, dass der Rangrücktritt ungültig ist oder in ungenügendem Ausmass erklärt worden ist und keine anderen unmittelbar bilanzwirksame Sanierungsmassnahmen ergriffen wurden, lässt sich die Benachrichtigung des Gerichts nicht vermeiden. Wenn der Verwaltungsrat das Gericht trotzdem nicht benachrichtigt, hat ihn die Revisionsstelle unter Ansetzung einer Frist und mit Hinweis auf ihre eigene, subsidiäre Anzeigepflicht an seine Aufgabe zu mahnen. Kommt der Verwaltungsrat dieser Aufforderung nicht nach und unterlässt er die Vornahme der Überschuldungsanzeige, hat die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Revisionsstelle – sofern die Überschuldung offensichtlich ist – das Gericht ersatzweise selbst zu benachrichtigen.

434 Stellt die Revisionsstelle in Folgejahren im Rahmen ihrer eingeschränkten Revision fest, dass dem Rangrücktritt unterstellte Forderungen trotz andauernder Überschuldung ganz oder teilweise getilgt wurden (beispielweise durch Verrechnung), so sind ein Hinweis im Sinne von Art. 729c OR in Erwägung zu ziehen (Meldung Verstoss gegen die Bestimmungen des Rangrücktritts bzw. Gesetzesverstoss) und allfällige Auswirkungen auf die Prüfungsaussage zu beurteilen. Wird die Überschuldung durch den so reduzierten Rangrücktritt nicht mehr ausreichend abgedeckt, aktualisiert sich dadurch wieder die Pflicht des Verwaltungsrats und subsidiär der Revisionsstelle zur Überschuldungsanzeige an das Gericht.

I.5.6 Sanierungsmassnahmen bei Überschuldung

435 Im Fall einer Überschuldung kann der Verwaltungsrat von der Benachrichtigung des Gerichts absehen, solange begründete Aussicht besteht, dass die Überschuldung innert angemessener Frist, spätestens aber 90 Tage nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse, durch bilanzwirksame Sanierungsmassnahmen behoben werden kann und dass die Forderungen der Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet werden. Wenn es sich abzeichnet, dass die 90 Tage nicht ausreichend sind, oder wenn sich die Überschuldung wesentlich erhöht, darf von der Überschuldungsanzeige nicht mehr abgesehen werden, und der Verwaltungsrat hat gemäss Art. 725b Abs. 3 OR das Gericht zu benachrichtigen.

436 Bei überschuldeten Gesellschaften, die eine Sanierung nicht mit kurzfristig realisierbaren finanziellen Massnahmen, sondern mit einem längerfristigen Massnahmenpaket anstreben, kann allenfalls eine (provisorische) Nachlassstundung nach Art. 293 ff. SchKG beantragt werden, um die vorgesehene Sanierung fortzusetzen und zum Abschluss zu≈bringen. Zum Teil trifft man in der Praxis auf Widerstände gegen diese Alternative zur Überschuldungsanzeige nach Art. 725b OR. Mögliche Gründe für diese Widerstände sind die Unterstellung unter die Aufsicht eines Sachwalters, die Befürchtungen über mögliche Einschränkungen in den Befugnissen oder die unerwünschte Publizität. Bei einer aussergerichtlichen Sanierung, die die Dauer von Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 OR übersteigt, setzen sich aber bei Fehlschlägen dieser Sanierungsbestrebungen alle Beteiligten, einschliesslich der Revisionsstelle, welche ein solches Vorgehen toleriert, erhöhten Haftungsrisiken aus.

437 In vorliegendem Kontext bleibt darauf hinzuweisen, dass auch nach Beseitigung einer Überschuldung die übrigen Pflichten des Verwaltungsrats nach Art. 725a OR, insbesondere die Pflicht, den Kapitalverlust zu beseitigen und Sanierungsmassnahmen zu treffen, so lange bestehen bleiben, als noch ein Kapitalverlust im Sinne von Art. 725a Abs. 1 OR vorliegt.

I.5.7 Benachrichtigung des Gerichts

438 Ist die Gesellschaft gemäss Art. 725b Abs. 1 OR überschuldet und liegen keine Ausnahmen gemäss Art. 725b Abs. 4 OR vor (Rangrücktritte, Sanierungsaussichten), so muss der Verwaltungsrat das Gericht benachrichtigen (Art. 725b Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

439 Wenn der Verwaltungsrat trotz Vorliegen der gesetzlichen Pflicht die Benachrichtigung des Gerichts unterlässt und er auch kein Gesuch um (provisorische) Nachlassstundung stellt, hat die Revisionsstelle den Verwaltungsrat unter Ansetzung einer angemessenen Frist und mit Hinweis auf ihre eigene, subsidiäre Anzeigepflicht an seine Aufgabe zu erinnern. Die Angemessenheit der Frist ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der gebotenen Eile zu beurteilen, wird aber – unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die in Art. 725b Abs. 4 OR erwähnte 90-Tagesfrist bereits verstrichen oder nicht anwendbar ist – nur wenige Tage betragen dürfen.

440 Unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige der Überschuldung trotz erfolgter Mahnung und stellt er auch kein Gesuch um (provisorische) Nachlassstundung, hat die Revisionsstelle – sofern die Überschuldung offensichtlich, d.h. klar und nicht mehr behebbar, ist – dem Gericht die Überschuldung ersatzweise zu melden (Art. 729c OR).

441 Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle, die Erfolgsaussichten von Sanierungsplänen im Hinblick auf eine Nachlassstundung zu beurteilen. Diese Aufgabe obliegt dem Gericht. Hingegen wird die Revisionsstelle im Hinblick auf ihre eigene, subsidiäre Anzeigepflicht nach Art. 729c OR die kurzfristigen finanziellen Massnahmen zur Beseitigung der Überschuldung beurteilen müssen.

442 Bei der Beurteilung, ob es sich um einen offensichtlichen Fall von Überschuldung handelt, kann die Revisionsstelle im Einzelfall eine sachlich vertretbare optimistische Betrachtungsweise gelten lassen. Falls sich Verwaltungsrat und Revisionsstelle in der Frage, ob eine offensichtliche Überschuldung vorliegt, uneins sind, hat die Revisionsstelle jedenfalls so lange keine Pflicht zur ersatzweisen Vornahme einer Überschuldungsanzeige, als die Meinungsverschiedenheiten innerhalb von vertretbaren Ermessensspielräumen zu Bilanzierungs- und Bewertungsfragen liegen.

443 Gelangt die Revisionsstelle bei der Prüfung der Zwischenabschlüsse in Abweichung vom Standpunkt des Verwaltungsrats zur Auffassung, die Überschuldung sei offensichtlich – geht also das Auseinanderklaffen der Ansichten von Verwaltungsrat und Revisionsstelle weiter als die vertretbaren Ermessensspielräume zu Bewertungsfragen – wird die Revisionsstelle dies in ihrem Bericht zur Prüfung der Zwischenabschlüsse klar zum Ausdruck bringen müssen. Folgerichtig wird sie, trotz abweichenden Ansichten des Verwaltungsrats, bei dessen Untätigkeit nicht umhinkommen, die Überschuldungsanzeige nach Art. 729c OR zu erstatten. Diese kann dann vermieden werden, wenn der Verwaltungsrat ein Gesuch um (provisorische) Nachlassstundung stellt (Art. 725b Abs. 3 OR und Art. 173a bzw. Art. 293 und 293a SchKG).

444 Wenn die Revisionsstelle Zweifel hegt, ob die Überschuldung offensichtlich ist, ist zu empfehlen, dass sie die Meldung an das Gericht zur eigenen Entlastung trotzdem erstattet. Dadurch entsteht der Gesellschaft noch kein Schaden, da der Verwaltungsrat die Gelegenheit hat, dem Gericht seinen Standpunkt darzulegen. Auch die Möglichkeit der Gesellschaft, einen Antrag auf (provisorische) Nachlassstundung zu stellen, wird dadurch nicht beeinträchtigt. Entsprechendes gilt dort, wo der Verwaltungsrat bei finanzieller Schieflage seiner Gesellschaft das Vorliegen einer Überschuldung in Abrede stellt und sich gleichzeitig weigert, im Sinne von Art. 725b Abs. 1 OR Zwischenabschlüsse zu erstellen. Liegen der Revisionsstelle innert der von ihr gesetzten Frist keine Zwischenabschlüsse

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

vor, welche die Besorgnis einer Überschuldung widerlegen, wird sie von der Offensichtlichkeit der Überschuldung im Sinne von Art. 729c OR ausgehen dürfen und den Gang zum Gericht antreten. Es liegt beim Verwaltungsrat, gegenüber der Revisionsstelle und ggf. gegenüber dem Gericht das effektive Vorhandensein des von ihm behaupteten Eigenkapitals zu belegen.

445 Falls die Revisionsstelle in die Situation gerät, gemäss Art. 729c OR ersatzweise das Gericht zu benachrichtigen, kann diese Pflicht nicht durch Mandatsbeendigung ausgehebelt werden. Weder kann die Revisionsstelle, die den Gang zum Gericht scheut, der Anzeigepflicht durch Mandatsniederlegung entgehen, noch kann der Verwaltungsrat, dem der bevorstehende Gang der Revisionsstelle zum Gericht missliebig ist, dies verhindern, indem er die Generalversammlung zur Abwahl der Revisionsstelle drängt. Nach Art. 730a Abs. 4 OR kann die Generalversammlung die Revisionsstelle nur aus wichtigen Gründen abberufen. Als mögliche wichtige Gründe könnten – ungeachtet einer Situation nach Art. 725b OR (vgl. Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht), BBl 2017 S. 583) – allenfalls fehlende Unabhängigkeit oder mangelnde Befähigung ins Feld geführt werden; Meinungsverschiedenheiten über Bilanzierungsmethoden oder Prüfverfahren stellen hingegen keine wichtigen Gründe dar.

446 Ein Rücktritt der Revisionsstelle in einem derart heiklen Moment wäre zwar rechtswirksam, könnte aber – je nach dem weiteren Verlauf der Dinge – Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. Die Abberufung einer Revisionsstelle, die sich berechtigterweise anschickt, den ersatzweisen Gang zum Gericht anzutreten, enthebt diese Revisionsstelle zwar ihrer Organfunktionen; in Bezug auf die Anzeigepflicht nach Art. 729c OR kann indessen dieser Mandatsentzug nicht anders denn als Rechtsmissbrauch eingestuft werden. Die Legitimation zur Anzeige bleibt daher erhalten, wobei die Anzeige kurzfristig erfolgen muss, auch wenn z.B. die dem Verwaltungsrat gesetzte Frist noch nicht abgelaufen ist. Auch die sofortige Neuwahl einer anderen Revisionsstelle enthebt die alte Revisionsstelle nicht von der Verpflichtung zur Anzeige beim Gericht. Meist ist unklar, wann die neue Revisionsstelle die finanzielle Situation erkennen kann und wie viel Zeit sie sich für die Anzeige ihrerseits lassen wird. Die alte Revisionsstelle kann eine Pflichtverletzung nur durch zeitgerechte Anzeige vermeiden. Umgekehrt wird sich ein zur Nachfolge angefragter Prüfer im Hinblick auf die Revisionshaftung wohl überlegen müssen, ob er in einer solchen Situation das Revisionsmandat einschliesslich der daraus resultierenden Pflichten überhaupt annehmen will.

I.5.8 Berichterstattung im Zusammenhang mit Kapitalverlust und Überschuldung

447 Die Tatbestände eines Kapitalverlusts oder einer Überschuldung i.S.v. Art. 725a bzw. 725b OR sind als solche keine Gesetzesverletzungen, auf welche in der Berichterstattung im Sinne der beschränkten Hinweispflicht hingewiesen werden müsste. Eine Verletzung des Gesetzes liegt erst dann vor, wenn der Verwaltungsrat seine entsprechenden Handlungs- und Anzeigepflichten (Ergreifung von Sanierungsmassnahmen, Erstellung eines Zwischenabschlusses zu Fortführungs- und Veräusserungswerten, Benachrichtigung des Gerichts) nicht erfüllt. Das Bestehen eines Kapitalverlusts, einer Überschuldung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

oder einer Rangrücktrittsvereinbarung ist allerdings eine wichtige Information für den Bilanzleser, die entsprechend im Bericht der Revisionsstelle als Zusatz aufzunehmen ist.

448 Hat der Verwaltungsrat die gesetzlichen Pflichten nicht eingehalten, so sind diese Gesetzesverletzungen im Revisionsbericht offenzulegen.

I.5.9 Berichtsbeispiele zur Prüfung der Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten nach Art. 725b Abs. 2 OR

449 Der Wortlaut des Berichts hängt davon ab, welche Prüfungsstandards Anwendung finden. Die Prüfung hat grundsätzlich in Übereinstimmung mit den SA-CH zu erfolgen. Format und Inhalt des Berichts richten sich primär nach den entsprechenden Standards (ISA-CH 700, ISA-CH 705 bzw. ISA-CH 706). Musterberichte für die Prüfung nach SA-CH bzw. nach PS-CH 290 finden sich in PH 10. Aus der Überschrift des Berichts geht hervor, dass die Prüfung durch die «Revisionsstelle» erfolgt. Der Adressat des Berichts ist der Verwaltungsrat. Das Testat enthält ein Prüfungsurteil in Bezug auf die Übereinstimmung des Zwischenabschlusses mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Aus dem Gesetzeswortlaut und aus der Zielsetzung von Art. 725b Abs. 2 OR lässt sich ferner ableiten, dass der dazugehörige Bericht der Revisionsstelle bzw. des zugelassenen Revisors eine eindeutige Aussage darüber zu treffen hat, ob die Gesellschaft überschuldet ist oder nicht.

450 Die Berichtsbeispiele sind nicht ohne Weiteres auf konkrete Verhältnisse übertragbar. Die Formulierung des Berichts hängt vom Einzelfall ab und ist entsprechend den konkreten Verhältnissen zu ergänzen oder anzupassen.

I.5.10 Weitere Bemerkungen

451 Wichtig ist, dass die Revisionsstelle in Bezug auf alle Handlungspflichten bei Kapitalverlust und Überschuldung

- keine Formfehler begeht;
- bei der Aufforderung zum Handeln stets Fristen setzt;
- im Fall der Fristansetzung den Betroffenen stets klarmacht, was sie bei Nichtbefolgung ihrerseits unternehmen kann bzw. unternehmen muss;
- beim Ansetzen von Fristen den Zeitfaktor realistisch beurteilt und auf die von ihr angemahnten Sachverhalte ausrichtet; so erfordert selbst die Durchführung kurzfristig realisierbarer Sanierungsmassnahmen, z.B. die Erwirkung eines Forderungsverzichts, eine gewisse Zeit; das Gesetz hält ausdrücklich fest, dass die Überschuldung spätestens aber 90 Tage nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse durch eine Sanierung nach Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2 OR behoben sein muss;
- stets berechenbar und glaubwürdig bleibt, indem sie eine klare und unmissverständliche Haltung einnimmt. Dies ist besonders dann bedeutsam, wenn sich die Revisionsstelle einem unrealistischen, widerwilligen oder säumigen Verwaltungsrat gegenübersieht;
- nach einem ersten Eingreifen in die Massnahmenkette (z.B. durch Aufforderung zum Handeln bei Pflichtsäumnis) den weiteren Ablauf der Geschehnisse sorgsam überwacht und die jeweils angemessenen Schritte unternimmt;
- mit der gebotenen Eile handelt (Art. 725a Abs. 4 OR und Art. 725b Abs. 6 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

452 Schliesslich können der Revisionsstelle die folgenden Merkpunkte bei ihrer Arbeit hilfreich sein:

- Revisionsmandate mit Kapitalverlust-, Überschuldungs- oder Fortführungsproblemen sind regelmässig Risiko-Mandate, welche auch in der Dokumentation der Überlegungen und Schritte besonderer Sorgfalt und Konsequenz bedürfen;
- insbesondere im Überschuldungsfall besteht kein Raum für Spekulationen, übertriebene Erwartungen oder blosse Hoffnungen auf eine baldige Sanierung. Was zählt, sind einzig Fakten und deren vorsichtige Abwägung bzw. Bewertung. Es kann daher angezeigt sein, eine Zweitmeinung einzuholen;
- auch wenn kurzfristig wirkende Sanierungen (d.h. mit Einschuss neuer Eigenmittel) realistisch sind, ist dies kein Grund, die notwendigen Prüfungen aufzuschieben. Eine derartige Sanierung könnte auch nach Berichtsabgabe, während einer allfälligen Nachfrist (vgl. PS-CH 290) erfolgen (und den Gang zum Gericht allenfalls verhindern);
- auch bei Konzerngesellschaften ist darauf zu achten, dass das Vorgehen formal korrekt abläuft. Der Umstand, dass eine Gruppe als solche «solide» finanziert ist, kann nicht Grund sein, der Problematik auf Stufe der überschuldeten Einzelgesellschaft weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Kapitalverlust und Überschuldung sind Betrachtungen auf Ebene Einzelabschluss und werden nicht durch eine konsolidierte Betrachtungsweise relativiert. Auch in diesen Verhältnissen sind die notwendigen Sanierungsmassnahmen auf Ebene der betroffenen Einzelgesellschaft zu vollziehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.5.11 Situation von Opting-out-Gesellschaften mit Kapitalverlust oder Überschuldung

I.5.11.1 Pflicht zur eingeschränkten Revision bei Opting-out

453 Im Zusammenhang mit der Prüfung von Jahresrechnungen im Kontext von Art. 725a Abs. 2 OR sind folgende Gesetzbestimmungen massgebend:

	Art. 725a
2. Kapitalverlust	[1] Zeigt die letzte Jahresrechnung, dass die Aktiven abzüglich der Verbindlichkeiten die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr decken, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. [2] Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so muss die letzte Jahresrechnung vor ihrer Genehmigung durch die Generalversammlung überdies einer eingeschränkten Revision durch einen zugelassenen Revisor unterzogen werden. Der Verwaltungsrat ernennt den zugelassenen Revisor. [3] Die Revisionspflicht nach Absatz 2 entfällt, wenn der Verwaltungsrat ein Gesuch um Nachlassstundung einreicht. [4] Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle oder der zugelassene Revisor handeln mit der gebotenen Eile.

I.5.11.2 Die gesetzliche Regelung in der Praxis

454 Das Gesetz verpflichtet den Verwaltungsrat, einen zugelassenen Revisor mit einer eingeschränkten Revision der letzten Jahresrechnung zu beauftragen, sofern diese einen Kapitalverlust aufweist. Diese Revisionspflicht gilt auch, wenn ausreichende Rangrücktritte vorliegen, die den Kapitalverlust decken. Rangrücktritte beseitigen einen Kapitalverlust nach Art. 725a Abs. 1 OR nicht. Liegt eine Überschuldung im Sinne von Art. 725b OR vor, ist der Tatbestand eines Kapitalverlusts nach Art. 725a Abs. 1 OR weiterhin erfüllt, d.h., die Jahresrechnung muss durch einen zugelassenen Revisor geprüft werden. Dies gilt so lange, bis kein Kapitalverlust mehr vorliegt. Lediglich wenn ein Gesuch um Nachlassstundung eingereicht worden ist, kann von einer Prüfung abgesehen werden (Art. 725a Abs. 3 OR).

455 Bei Missachtung der Prüfungspflicht nach Art. 725a Abs. 2 OR sind die Beschlüsse der Generalversammlung zur Genehmigung der Jahresrechnung sowie zur Verrechnung des Bilanzverlusts oder anderweitiger Verwendung von Reserven nichtig (Art. 731 Abs. 3 OR). Es wird empfohlen, dass ein später involvierter Prüfer zur Beurteilung des konkreten Sachverhalts rechtlichen Rat einholt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

456 Leitet der Verwaltungsrat keine Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts bzw. Sanierung der Gesellschaft ein, liegt unter Umständen eine Sorgfaltspflichtverletzung durch den Verwaltungsrat vor (Art. 717 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 754 OR). Wird die Jahresrechnung durch einen zugelassenen Revisor geprüft, wird dieser in seinem an den Verwaltungsrat adressierten Bericht eine solche Pflichtwidrigkeit anzeigen.

457 Der mandatierte Revisor übernimmt keine Organstellung. Seine Berichterstattung richtet sich an den Verwaltungsrat als Auftraggeber, nicht an die Generalversammlung. Der zugelassene Revisor nimmt die eingeschränkte Revision nach Art. 725a Abs. 2 OR im Auftrag wahr. Dementsprechend muss aus dem Bericht hervorgehen, dass er nicht als Revisionsstelle agiert, z.B. indem er in der Überschrift als «zugelassener Revisor» bezeichnet wird.

458 Dem mandatierten Revisor erwachsen im Rahmen einer eingeschränkten Revision gemäss Art. 725a Abs. 2 OR insoweit keine weiteren Pflichten, wenn der Abschluss eine Überschuldung zeigt oder zu begründeter Besorgnis einer Überschuldung Anlass gibt. Der zugelassene Revisor wird den konkreten Sachverhalt grundsätzlich in seiner Berichterstattung an den Verwaltungsrat angemessen berücksichtigen müssen und den Verwaltungsrat auf die entsprechenden Handlungspflichten gemäss Art. 725b OR aufmerksam machen. Darüber hinaus erwachsen ihm keine weiteren Anzeige- oder Handlungspflichten, vor allem keine Pflicht zur Benachrichtigung des Gerichts im Sinne von Art. 699 Abs. 1 OR bzw. Art. 729c OR. Es besteht auch keine Pflicht zur Übernahme eines zusätzlichen Prüfauftrags nach Art. 725b OR (Prüfung von Zwischenabschlüssen).

459 Wird durch die eingeschränkte Revision erhärtet, dass tatsächlich ein Kapitalverlust nach Art. 725a OR, eine begründete Besorgnis einer Überschuldung oder ausgewiesene Überschuldung nach Art. 725b OR vorliegt, erscheint es geboten, dass der zugelassene Revisor in seinem Bericht einen entsprechenden Zusatz im Sinne der nachstehenden Textbeispiele anbringt:

- Kapitalverlust: «Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr gedeckt ist (Art. 725a Abs. 1 OR).»
- Vorliegen begründete Besorgnis einer Überschuldung: «Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass eine begründete Besorgnis einer Überschuldung im Sinne von Art. 725b OR vorliegt. Es sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten».
- Überschuldung (unabhängig, ob Rangrücktritte vorhanden): «Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die [Name der Gesellschaft] im Sinne von Art. 725b OR überschuldet ist. Es sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.»

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.6 Verantwortlichkeit

I.6.1 Einleitung

460 Im Vordergrund der nachstehenden Ausführungen (vgl. I.6.2) steht die aktienrechtliche Verantwortlichkeit der Revisionsstelle gemäss den Art. 755 bis 760 OR, welche gestützt auf Art. 764 Abs. 2 OR auch für die Revisionsstelle der Kommanditaktiengesellschaft gelten. Aufgrund des umfassenden Verweises in Art. 827 OR sind die Bestimmungen des Aktienrechts zur Verantwortlichkeit «entsprechend» auch für die Revisionsstelle der GmbH anwendbar. Gleiches gilt gemäss Art. 920 OR für Kreditgenossenschaften und konzessionierte Versicherungsgenossenschaften. Für alle anderen Genossenschaften gelten mit Bezug auf die Verantwortlichkeit die speziellen Bestimmungen von Art. 916, 918 und 919 OR. Ob die Haftungsnorm von Art. 755 OR auch für die Revisionsstellen eines Vereins oder einer Stiftung Anwendung findet, ist umstritten. Die Verweise in Art. 69b Abs. 3 (Verein) und Art. 83b Abs. 3 ZGB (Stiftung) beziehen sich gemäss der Gesetzestechnik von Verweisnormen richtigerweise auf den aktienrechtlichen Unterabschnitt zur Revisionsstelle (Art. 727 bis 731a OR), mithin also auf die fachlichen Anforderungen an die Revisionsstelle (Art. 727b und 727c OR), die Vorschriften zur Unabhängigkeit (Art. 728 und 729 OR), die Aufgaben der Revisionsstelle (Art. 728a bis 728c und 729a bis 729c OR; soweit die Aufgaben der rechtlichen Regelung des Vereins entsprechen, vgl. I.2.7.6) und die gemeinsamen Bestimmungen nach Art. 730 bis 731a OR (BBl 2004 4051). Die Verweisungen erstrecken sich aber nicht auch auf Art. 755 OR.

461 Für eine kurze Übersicht über die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Revisionsstelle bzw. des Revisors (einschliesslich Strafbestimmungen des RAG) vgl. I.6.5 und I.6.6.

I.6.2 Aktienrechtliche Verantwortlichkeit

I.6.2.1 Gesetzliche Grundlage

	Art. 755
IV. Revisionshaftung	[1] Alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Gründung, der Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
	[2] Wurde die Prüfung von einer Finanzkontrolle der öffentlichen Hand oder von einem ihrer Mitarbeiter durchgeführt, so haftet das betreffende Gemeinwesen. Der Rückgriff auf die an der Prüfung beteiligten Personen richtet sich nach dem öffentlichen Recht.

I.6.2.2 Die klageberechtigten Personen (Aktivlegitimation)

462 Die Möglichkeit, Verantwortlichkeitsansprüche gegen eine aktienrechtliche Revisionsstelle geltend zu machen, haben gemäss Art. 755 OR die Aktiengesellschaft selbst, ihre Aktionäre und ihre Gläubiger. Ist der Revisionsstelle von der Generalversammlung Ent-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lastung erteilt worden, beinhaltet diese seitens der zustimmenden Aktionäre und der geprüften Gesellschaft einen beschränkten Verzicht auf Verantwortlichkeitsansprüche gegenüber der Revisionsstelle. Für die Frage der Klageberechtigung ist überdies zu unterscheiden, ob sich die geprüfte Gesellschaft im Konkurs befindet oder nicht und ob ein mittelbarer und unmittelbarer Schaden vorliegt.

463 Ein «mittelbarer» Schaden liegt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann vor, wenn Gesellschafter oder Gläubiger indirekt geschädigt werden, indem die (direkt oder primär geschädigte) Gesellschaft einen Vermögensverlust erleidet. So kann etwa ein Aktionär aufgrund eines Wertverlusts seiner Aktien einen Schaden erleiden, welcher mittelbar daraus resultiert, dass der Gesellschaft durch Pflichtverletzungen seitens der Organe ein Schaden verursacht wurde. Denkbar ist ferner, dass ein Gläubiger im Gesellschaftskonkurs feststellen muss, dass seine Konkursdividende dadurch vermindert wurde, dass ein Organ der Gesellschaft einen Schaden verursacht hat.

464 In diesen Fällen ist in erster Linie die Gesellschaft als direkt Geschädigte berechtigt, Schadenersatz gegenüber den verantwortlichen Organmitgliedern zu verlangen. Zudem können die mittelbar geschädigten Aktionäre mittels Beschluss durch die Generalversammlung erreichen, dass die Gesellschaft die Klage erhebt. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat oder einen Vertreter mit der Prozessführung betrauen (Art. 756 Abs. 2 OR). Die mittelbar geschädigten Gläubiger haben keine Möglichkeit, ihren Reflexschaden bzw. mittelbaren Schaden mittels Individualklage geltend zu machen. Ausserhalb des Konkurses kann der Aktionär – nicht aber der Gesellschaftsgläubiger – zudem auf Leistung an die Gesellschaft klagen (Art. 756 Abs. 1 OR). Nach der Konkurseröffnung ist in erster Linie der Konkursverwalter legitimiert, die Verantwortlichkeitsansprüche der Gesellschaft geltend zu machen; die Aktionäre und Gesellschaftsgläubiger können den Schaden der Gesellschaft nur einklagen, wenn der Konkursverwalter auf die Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen verzichtet (Art. 757 OR). Zudem gilt es gemäss Aktienrecht zu beachten, dass Forderungen von Gesellschaftsgläubigern, die im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurückgetreten sind, in die Berechnung des Schadens nicht einzubeziehen sind (Art. 757 Abs. 4 OR).

465 Ein «unmittelbarer» Schaden ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann gegeben, wenn der durch die Organe verursachte Schaden nicht im Vermögen der Gesellschaft, sondern unmittelbar im Vermögen der Aktionäre oder Gesellschaftsgläubiger eingetreten ist.

466 Liegt ein solcher unmittelbarer Schaden vor, dann können die Aktionäre und Gesellschaftsgläubiger direkt gegenüber den verantwortlichen Organen die Leistung von Schadenersatz einklagen. Solange kein Konkurs über die Gesellschaft eröffnet ist, unterliegt diese Klagemöglichkeit keiner Beschränkung. Wenn ausschliesslich Aktionäre bzw. Gesellschaftsgläubiger geschädigt worden sind, gilt dies grundsätzlich auch nach der Eröffnung des Konkurses. Ist jedoch nebst den Aktionären und Gesellschaftsgläubigern auch die konkursite Gesellschaft direkt geschädigt, kann die Individualklage der Aktionäre und Gläubiger in Konkurrenz zu den Ansprüchen der Gesellschaft treten. Lediglich für diesen Fall hat die Rechtsprechung die Klagebefugnis der Aktionäre und Gläubiger zur Verhinderung eines Wettlaufs zwischen der Konkursverwaltung und den direkt kla-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

genden Gläubigern bzw. Aktionären zur Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen in dem Sinne eingeschränkt, dass die Aktionäre bzw. Gläubiger ihren direkten Schaden nur ausnahmsweise dann geltend machen können, wenn das Verhalten eines Gesellschaftsorgans gegen aktienrechtliche Bestimmungen verstösst, die ausschliesslich dem Gläubiger- bzw. Aktionärsschutz dienen oder die Schadenersatzpflicht auf einem anderen widerrechtlichen Verhalten des Organs im Sinn von Art. 41 OR oder einem Tatbestand der «culpa in contrahendo» (Verschulden bei Vertragsschluss) gründet.

I.6.2.3 Die von der Haftung erfassten Personen (Passivlegitimation)

467 Gemäss Art. 755 OR trifft die Haftung alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Gründung, der Kapitalerhöhung oder der Kapitalherabsetzung «befassten» Personen. Wie bei Art. 754 OR (Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und Liquidation) ist damit eine faktische Mandatsausübung ohne formelle Bestellung als Organ grundsätzlich denkbar und kann eine Haftung begründen. Zu Recht wird in der Praxis jedoch eine faktische Revisorenstellung nicht leichthin angenommen.

468 Art. 755 OR befasst sich nur mit der Verantwortlichkeit der Revisionsstelle als (sekundäres) Organ der Aktiengesellschaft, d.h. mit ihren Tätigkeiten innerhalb der gesetzlich geregelten Prüfungsfunktion. Übernimmt die Revisionsstelle Aufgaben ausserhalb ihrer Organpflichten, wie Unternehmens-, Steuer- oder Rechtsberatung, so sind allfällige Pflichtverletzungen nach Auftragsrecht zu beurteilen (Art. 394 ff. OR, insbesondere Art. 398 OR sowie Art. 97 ff. OR). Zwischen der Auftrags- und der Organhaftung bestehen wesentliche Unterschiede, die sich insbesondere in den folgenden Bereichen zeigen: Klageberechtigung, Beweislast, Haftungslimitierung, Gerichtsstand, Verjährung.

469 Die Verantwortlichkeit der mit der Prüfung einer Fusion, Spaltung oder Umwandlung befassten Personen beurteilt sich nach Art. 108 FusG, welcher in Abs. 3 differenziert auf die aktienrechtliche Verantwortlichkeit verweist.

470 Ist eine juristische Person als Revisionsstelle bestellt, ist lediglich diese nach Art. 755 OR verantwortlich, nicht dagegen die einzelne natürliche Person, welche die Revisionsaufgaben tatsächlich ausübt.

I.6.3 Voraussetzungen der Haftung

471 Eine Haftung der aktienrechtlichen Revisionsstelle setzt kumulativ eine schuldhafte Pflichtverletzung, einen Schaden und den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und dem Schaden voraus.

I.6.3.1 Pflichtverletzung

472 Die Revisionsstelle haftet nur für rechtswidrig verursachten Schaden, also nur für solchen, der infolge Verletzung ihrer aktienrechtlichen Pflichten (insbesondere ihrer Sorgfaltspflichten) entstanden ist. Im Verantwortlichkeitsprozess ist es Sache des Klägers, die Pflichtverletzung im Einzelnen darzulegen und zu beweisen.

473 Die Pflichten der Revisionsstelle ergeben sich aus dem schweizerischen Gesetz und allenfalls aus den Statuten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

474 Bei der für die Revisionsstelle typischen Tätigkeit besteht die Pflichtverletzung häufig nicht in einem tadelnswerten aktiven Verhalten, sondern in einer Unterlassung, die aber ebenfalls zu einer Haftung führen kann.

I.6.3.2 Schaden

475 Unerlässliche Voraussetzung jeder Verantwortlichkeit ist das Vorliegen eines Schadens. Als Schaden ist die Differenz zu verstehen zwischen dem gegenwärtigen Stand des Vermögens des Geschädigten und dem Stand, den sein Vermögen ohne die den Schaden verursachende Handlung oder Unterlassung aufweisen würde (sog. Differenztheorie). Der Schaden kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder entgangenem Gewinn bestehen. Der Nachweis des Schadens obliegt grundsätzlich dem Kläger resp. dem Geschädigten.

476 Ein typisches Schadensbild im Bereich der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit ist dasjenige des sog. Fortsetzungsschadens bei verspäteter Konkurseröffnung. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht dieser Schaden in der Zunahme der Überschuldung zu Liquidationswerten. Verglichen wird dabei die Überschuldung im Zeitpunkt des tatsächlichen Konkurses mit der Überschuldung, wie sie im Zeitpunkt des hypothetischen Konkurses bei rechtzeitiger Bilanzdeponierung gewesen wäre.

477 Zur Unterscheidung zwischen mittelbarem und unmittelbarem Schaden vgl. I.6.2.

I.6.3.3 Adäquater Kausalzusammenhang

478 Die Haftung der Revisionsstelle setzt weiter voraus, dass sie durch Verletzung ihrer Pflichten den behaupteten Schaden adäquat kausal verursachte. Ein allfälliger Fehler der Revisionsstelle kann von vornherein nur dann Haftungsfolgen haben, wenn er den Schaden verursacht hat. Wäre der Schaden auch bei pflichtgemässem Verhalten der Revisionsstelle eingetreten, führt selbst ein grosser Fehler der Revisionsstelle nicht zu einer Ersatzpflicht.

479 Vorausgesetzt ist aber nicht nur eine natürliche Kausalität, sondern eine sog. adäquate Kausalität. Nach der Formel des Bundesgerichtes gilt eine Pflichtverletzung dann als adäquate Ursache des Schadens, wenn sie «nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der Erfahrung des Lebens geeignet war, einen Schaden von der Art des eingetretenen herbeizuführen».

480 Liegt die Pflichtverletzung in einer Unterlassung, so gilt ein Schaden nur dann als kausal verursacht, wenn er durch pflichtgemässes Verhalten hätte vermieden werden können. Um diesen hypothetischen Zusammenhang festzustellen, wird auf die allgemeine Lebenserfahrung abgestellt.

481 In einem Prozess ist es wiederum Aufgabe des Klägers, den adäquaten Kausalzusammenhang im Einzelnen sowohl darzulegen als auch zu beweisen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.6.3.4 Verschulden

482 Weitere Voraussetzung einer Haftung der Revisionsstelle ist das Verschulden des Verantwortlichen. Dabei geht es darum, ob ein (objektiv pflichtwidriges) Verhalten dem betroffenen Abschlussprüfer angesichts der konkreten Umstände und der individuellen Verhältnisse auch subjektiv zum Vorwurf gemacht werden kann.

483 Grundsätzlich besteht die Haftung für jedes Verschulden, also sowohl für Absicht wie auch für grobe und leichte Fahrlässigkeit. Der Verschuldensmassstab ist ein objektivierter. Verlangt wird diejenige Sorgfalt, die ein gewissenhafter und fachlich ausgewiesener Abschlussprüfer unter den gleichen Umständen als erforderlich ansehen würde. Subjektive Faktoren wie Unfähigkeit, Unerfahrenheit oder mangelnde Kenntnisse des Abschlussprüfers sowie Zeitdruck befreien somit nicht von der Haftung.

I.6.4 Weitere Aspekte der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit

I.6.4.1 Verteilung der Beweislast

484 Die Beweislast liegt grundsätzlich beim Kläger. Es obliegt ihm, den Schaden, die Pflichtverletzung und den Kausalzusammenhang zu beweisen. Die Revisionsstelle hat das Recht, den Gegenbeweis zu führen. Insbesondere beim Schadensnachweis besteht demgegenüber eine klägerische Tendenz, die dazu erforderlichen Berechnungen auf die beklagte Revisionsstelle abschieben zu wollen. Regelmässig wird auch versucht, die Beweislast unter Verweis auf Art. 42 Abs. 2 OR dem Gericht aufzubürden. Dem ist entgegenzuhalten, dass Art. 42 Abs. 2 OR nur für denjenigen Schaden gilt, der «nicht ziffernmässig nachweisbar» ist. Schadensberechnungen auf der Basis einer Buchhaltung sind aber mit zumutbarem Aufwand in der Regel möglich.

I.6.4.2 Schadenersatzbemessung

485 Grundsätzlich hat die Revisionsstelle den vollen Schaden zu ersetzen, sofern keine Reduktionsgründe vorliegen. Solche Reduktionsgründe sind insbesondere ein Selbstverschulden seitens des Klägers, also des geschädigten Aktionärs, Gläubigers oder allenfalls auch der geschädigten Gesellschaft, bloss leichte Fahrlässigkeit beim Verantwortlichen (gerade dieser Reduktionsgrund dürfte bei Revisionsstellen häufig gegeben sein), Drittverschulden und konkurrierender Zufall.

I.6.4.3 Solidarität

486 Das geltende Recht sieht eine sog. «differenzierte Solidarität» vor: Wenn für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig sind, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR). Diese Regelung will dem Umstand Rechnung tragen, dass das Verschulden der verschiedenen der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit unterstehenden Personen meist sehr unterschiedlich ist. Insbesondere soll dadurch berücksichtigt werden, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einerseits und die Revisionsstelle andererseits funktional anders gelagerte Aufgaben erfüllen, woraus häufig kaum zu vergleichende Verschulden resultieren. Die Revisionsstelle gilt anders als der Verwaltungsrat nur als sog. sekundäres Gesellschaftsorgan (vgl. I.2.8).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.6.4.4 Regress

487 Der Haftpflichtige, der im Aussenverhältnis mehr als den seinem Verschulden entsprechenden Anteil am Schadenersatz zu tragen hatte, kann intern für den seinen Anteil übersteigenden Betrag auf seine Mitverantwortlichen Regress nehmen. Wie der Schadenersatzbetrag im Innenverhältnis auf alle Haftpflichtigen zu verteilen ist, entscheidet das Gericht in Würdigung aller Umstände (Art. 759 Abs. 3 OR). Das in Art. 81 f. der Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vorgesehene Institut der sog. «Streitverkündungsklage» ermöglicht der beklagten Revisionsstelle, in formeller Hinsicht ein «Gesamtverfahren» (BBl 2006, 7284) unter Einbezug aller (i.d.R. primär) Verantwortlichen zu erwirken und den Regress in dieses Verfahren zu integrieren; dies mit dem Ziel, eine ausgewogenere Verteilung der Verantwortlichkeit nach Verursacherprinzip statt nach Solvenz zu erreichen.

I.6.4.5 Verjährung und Gerichtsstand

488 Nach Art. 760 Abs. 1 OR verjährt der Anspruch aus Verantwortlichkeit innert dreier Jahre vom Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablauf von zehn Jahren vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet. Die Frist steht während des Verfahrens auf Anordnung einer Sonderuntersuchung und während deren Durchführung still.

489 Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für den Zivilanspruch (Art. 760 Abs. 2 OR).

490 Zuständig für Klagen aus gesellschaftsrechtlicher Verantwortlichkeit ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder am Sitz der Gesellschaft (Art. 40 ZPO).

I.6.5 Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Allgemeinen

491 Nur wenige Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) beziehen sich direkt auf die Tätigkeit der Revisionsstelle. Hinzuweisen ist auf Art. 152 StGB (Unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe) und Art. 321 StGB (Verletzung des Berufsgeheimnisses). Daneben können im Rahmen der Berufsausübung der Revisoren theoretisch aber auch andere Straftatbestände relevant sein (z.B. Art. 146 StGB – Betrug, Art. 153 StGB – Unwahre Angaben gegenüber Handelsregisterbehörden, Art. 158 StGB – Ungetreue Geschäftsbesorgung, Art. 162 StGB – Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses, Art. 251 StGB – Urkundenfälschung, Art. 253 StGB – Erschleichung einer falschen Beurkundung), auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. Hingewiesen sei jedoch noch auf die besondere Tragweite von Art. 251 StGB, ist doch die Tätigkeit des Abschlussprüfers regelmässig mit der Erstellung des Revisionsberichts, also einer Urkunde, verbunden. Sofern der Abschlussprüfer einen Bericht abgibt, von dem er weiss, dass dieser (inklusive der dazugehörigen Jahresrechnung) unwahre Feststellungen enthält, kann er sich wegen Urkundenfälschung (im Sinne einer Falschbeurkundung) strafbar machen.

492 Allen diesen Delikten ist eigen, dass der Täter vorsätzlich, d.h. mit Absicht, handeln muss. Fahrlässigkeit, also die unsorgfältige Ausübung der Tätigkeit als Abschlussprüfer, genügt nicht, um sich strafbar zu machen. Nur einzelne, wenige Strafbestimmungen in

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Nebengesetzen stellen auch die fahrlässige Begehung durch den Abschlussprüfer unter Strafe, so beispielsweise die Strafbestimmungen in Art. 39 und 40 RAG (vgl. I.6.6). In aller Regel ist das nicht pflichtgemässe Vorgehen des Abschlussprüfers nicht vorsätzlich, sondern fahrlässig. Generell, d.h. sowohl mit Blick auf eine strafrechtliche wie auch auf eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit, ist der Revisionsstelle zu empfehlen, insbesondere in kritischen Situationen, so u.a. bei kritischen Ermessensentscheiden, ihre Überlegungen und Abwägungen in den Arbeitspapieren zu dokumentieren, um so u.a. im Strafverfahren dem Vorwurf einer vorsätzlichen Begehung entgegnen zu können.

I.6.6 Strafbestimmungen des RAG im Besonderen

I.6.6.1 Übertretungen nach Art. 39 RAG und Art. 45 RAV

Art. 39 RAG, Übertretungen

[1] Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer verstösst gegen:

a. die Grundsätze zur Unabhängigkeit nach Artikel 11 sowie nach Artikel 728 des OR;
b. die Meldepflichten nach Artikel 15a Absatz 2;
c. die Mitteilungspflicht nach Artikel 15 Absatz 3;
d. eine Ausführungsbestimmung zu diesem Gesetz, deren Übertretung vom Bundesrat für strafbar erklärt wird;
e. eine Verfügung oder Massnahme der Aufsichtsbehörde, die unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels erlassen wurde.

[2] Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse bis zu 50 000 Franken.

[3] Die Aufsichtsbehörde verfolgt und beurteilt diese Widerhandlungen nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht.

[4] Die Verfolgung von Übertretungen verjährt nach sieben Jahren.

493 Das Revisionsaufsichtsgesetz sieht in Art. 39 für vorsätzlich begangene Übertretungen eine Busse bis zu CHF 100 000 vor. Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse bis zu CHF 50 000. Verfolgung, Untersuchung und Beurteilung der Übertretungen obliegen der RAB (Art. 39 Abs. 3 RAG). Mit Bezug auf Art. 39 Abs. 1 lit. d RAG ist sodann auf Art. 45 RAV zu verweisen, welcher drei zusätzliche Straftatbestände enthält, die ebenfalls vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. 45 RAV

[1] Mit Busse bis zu 100 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich

a. im Gesuch um Zulassung falsche Angaben macht;

b. ohne Zulassung Bezeichnungen wie «zugelassene Revisorin», «zugelassener Revisor», «zugelassene Revisionsexpertin», «zugelassener Revisionsexperte», «zugelassene leitende Prüferin», «zugelassener leitender Prüfer», «zugelassenes Revisionsunternehmen», «staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen» oder «zugelassene Prüfgesellschaft» verwendet (Art. 12 Abs. 3);

c. trotz vorgängiger Androhung gegen die Mitwirkungspflicht nach Artikel 14 verstösst.

[2] Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse bis zu 50 000 Franken.

494 Bestraft wird nach dem sogenannten Täterprinzip immer die natürliche Person, welche die Tat verübt hat (Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht, «VStrR»). Das gilt auch dann, wenn die verletzte Pflicht dem Revisionsunternehmen und nicht der natürlichen Person obliegt. Bestraft werden somit etwa die für die Leitung der Revision zuständige Person (i.d.R. der leitende Revisor bzw. die leitende Revisorin) oder die Person, die im Unternehmen für die Meldepflichten nach Art. 15 Abs. 3 RAG zuständig ist. Den für den Täter geltenden Strafbestimmungen untersteht sodann auch das schuldige Organmitglied sowie der geschäftsführende Gesellschafter, der es vorsätzlich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkungen aufzuheben (Art. 6 Abs. 2 und 3 VStrR).

495 Ausnahmsweise ist es trotzdem möglich, das Revisionsunternehmen zur Bezahlung der Busse zu verurteilen, aber nur dann, wenn die Ermittlung der strafbaren natürlichen Person Untersuchungsmassnahmen bedingen würde, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären und für die Widerhandlungen eine Busse von höchstens CHF 20 000 in Betracht fällt (Art. 39a RAG).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

I.6.6.2 Vergehen nach Art. 40 RAG

Art. 40 RAG, Vergehen

[1] Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:

a. eine Revisionsdienstleistung ohne die erforderliche Zulassung oder trotz Verbot zur Ausübung seiner Tätigkeit erbringt;

a[bis]. im Revisionsbericht, im Prüfbericht oder in der Prüfbestätigung zu wesentlichen Tatsachen falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt;

b. der Aufsichtsbehörde den Zutritt zu seinen Geschäftsräumlichkeiten nicht gewährt (Art. 13 Abs. 2), ihr die verlangten Auskünfte nicht erteilt oder die verlangten Unterlagen nicht herausgibt (Art. 15a Abs. 1) oder ihr gegenüber falsche oder unvollständige Angaben macht;

c. als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen gegen die Pflichten zur Dokumentation und zur Aufbewahrung verstösst (Art. 730c OR);

d. während oder nach Beendigung der Tätigkeit als von der Aufsichtsbehörde beauftragte Drittperson (Art. 20) ein Geheimnis offenbart, das ihr in dieser Eigenschaft anvertraut worden ist oder das sie in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.

[2] Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse bis zu 100 000 Franken.

[3] Strafverfolgung und Beurteilung sind Sache der Kantone.

496 Art. 40 RAG sieht für vorsätzlich begangene Vergehen eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Wird die Tat fahrlässig begangen, so ist die Strafe Busse bis zu CHF 100 000. Verfolgung, Untersuchung und Beurteilung der Vergehen obliegen nicht der RAB, sondern den Strafverfolgungsbehörden der Kantone (Art. 40 Abs. 3 RAG). Art. 40 Abs. 1 lit. a RAG bezieht sich auf die in Art. 2 lit. a RAG definierten Revisionsdienstleistungen und umfasst alle Prüfungen und Bestätigungen, die einer Zulassung bedürfen. Strafbar macht sich z.B. auch ein zugelassener Revisor, der eine Revisionsdienstleistung erbringt, für welche ein zugelassener Revisionsexperte vorgesehen ist. Für die Strafbarkeit genügt schon die Annahme eines Mandates.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

497 Zivilrechtlich führt das Erbringen von Revisionsdienstleistungen ohne die erforderliche Zulassung zur Nichtigkeit des entsprechenden Revisionsberichts und auch des Abnahmebeschlusses für die Jahresrechnung an der entsprechenden Generalversammlung. Es ist im Sinne von Art. 731 Abs. 3 OR von einem Fehlen des erforderlichen Revisionsberichts auszugehen. Wurde eine Gewinnverwendung beschlossen, ist dieser Beschluss ebenfalls nichtig.

498 Bestraft wird auch bei Vergehen nach Art. 40 RAG immer die natürliche Person, die die Tat verübt hat (Art. 6 Abs. 1 VStrR). Falls das Vergehen wegen mangelhafter Organisation keiner bestimmten natürlichen Person zugerechnet werden kann, kann das Revisionsunternehmen jedoch mit Busse bis zu CHF 5 Mio. bestraft werden (Art. 102 Abs. 1 StGB).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil II

Berufliche Verhaltensanforderungen, Unabhängigkeit und Qualitätsmanagement

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.1 Einführung

1 Über die gesetzlichen Regelungen hinaus ist die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers durch verschiedene vom Berufsstand auf nationaler und internationaler Ebene erlassene Grundsätze geregelt. Soweit nicht aufgrund nationaler Eigenheiten eine weitergehende Regelung verbindlich vorgegeben ist, entsprechen die schweizerischen nationalen Grundsätze generell den internationalen Prinzipien.

2 In der Schweiz ist EXPERTsuisse Trägerin und Herausgeberin der beruflichen Verhaltensanforderungen. Diese umfassen

- einerseits die Standes- und Berufsregeln inkl. der sie konkretisierenden RzU, RzW und ISQM-CH 1 und 2;
- das Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews;
- die fachlichen Verlautbarungen, verstanden als die mandatsbezogenen Standards für die diversen Dienstleistungen des Wirtschaftsprüfers (u.a. SA-CH, SER) sowie die weiteren Fachpublikationen von EXPERTsuisse (HWP, Q&A).

3 Die Berufsangehörigen haben bei der Ausübung ihrer professionellen Tätigkeit die beruflichen Verhaltensanforderungen zu beachten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

4 In der Schweiz definiert EXPERTsuisse die «Beruflichen Verhaltensanforderungen», welche die erwähnten internationalen Prinzipien beachten (vgl. Abbildung 13).

Berufliche Verhaltensanforderungen

1. Standes- und Berufsregeln
Verpflichtendes Grundsatzdokument, konkretisiert durch verbindliche Vorgaben in:

(1)	(2)	(3)
Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU)	Richtlinien zur Weiterbildung (RzW)	Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement (ISQM-CH 1 und 2)

2. Rahmenkonzept der betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Reviews

3. Fachliche Verlautbarungen

	SER/SA-CH	PH/RS	HWP	Q&A/FM
Inhalt	Vorgaben zum Prüfungsvorgehen.	Auffassung zu einzelnen Prüfungs- und Rechnungslegungsfragen.	Erläuterungen, Hilfestellungen zu allen Fragen des Prüfungswesens/ Kommentar zu Rechnungslegung und Revision.	Interpretation zu aktuellen Fragen betreffend Rechnungslegung/ Revision/Steuern sowie weiteren artverwandten Themen.
Verbindlichkeit	Von Berufsangehörigen in sämtlichen Prüfungsaufträgen zu berücksichtigen. Verbindlich.	Geben eine Orientierung für die Berufsangehörigen. Anwendung wird empfohlen.	Hilfsmittel für die Aus- und Weiterbildung sowie die tägliche Praxis.	Hilfsmittel, insbes. für die tägliche Praxis.
Verabschiedungsprozess	Öffentliche Vernehmlassung. Verabschiedung durch Vorstand von EXPERTsuisse.	Keine Vernehmlassung. Verabschiedung durch Vorstandsausschuss von EXPERTsuisse bzw. zuständigen Fachstrategieausschuss.	Keine Vernehmlassung. Verabschiedung durch Redaktionskommission von EXPERTsuisse.	Keine Vernehmlassung. Verabschiedung durch themenverantwortliche Fachkommission von EXPERTsuisse.

Abbildung 13: Berufliche Verhaltensanforderungen im Überblick

5 Die Standes- und Berufsregeln regeln das Verhalten der Berufsangehörigen (vgl. EXPERTsuisse, Standes- und Berufsregeln, 2007, zuletzt geändert am 15.09.2020). Diese müssen ihre Tätigkeit so ausüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen und das hohe Ansehen gerechtfertigt sind. Sie haben ihre Aufgabe mit der gebotenen Sorgfalt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und nach bestem Wissen zu besorgen und haben sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit dem Ansehen des Berufsstands nicht vereinbar ist. Spezielle Richtlinien von EXPERTsuisse (Richtlinien zur Weiterbildung (RzW) sowie Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU)) als auch die Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement (ISQM-CH 1 und 2) konkretisieren die Anforderungen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

6 Die Standeskommission beurteilt auf Anzeige hin Verstösse gegen die Grundsätze der Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse, die für die Berufsangehörigen verbindlich sind. Damit wird bezweckt, das Vertrauen in die Tätigkeit der Mitglieder von EXPERTsuisse zu fördern sowie das Ansehen des Berufsstands hochzuhalten.

7 Verwenden Berufsangehörige, auch Nicht-Mitglieder, die fachlichen Standards von EXPERTsuisse bzw. berufen sie sich – z.B. in ihrer Berichterstattung – auf diese, haben diese Berufsangehörigen die relevanten Verhaltensanforderungen zu beachten. Diese gelten im Schweizer Kontext als objektiver Sorgfaltsmassstab.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.2 Berufliche Verhaltensanforderungen

II.2.1 Berufliche Verhaltensanforderungen in der Schweiz

8 Die beruflichen Verhaltensanforderungen der Wirtschaftsprüfer basieren auf den Statuten und dem Mitgliedschaftsreglement von EXPERTsuisse und ergeben sich konkret aus den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse. Diese stellen die allgemein anerkannten grundlegenden Prinzipien des Berufsstands dar.

Zu diesen gehören:

Sorgfalt und Verantwortung

9
- Die Prüfer beachten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit die geltenden Rechtsvorschriften sowie die anerkannten fachlichen Regeln von EXPERTsuisse (vgl. II.1).
- Die Prüfer ergreifen angemessene Qualitätssicherungsmassnahmen, um sicherzustellen, dass die ihnen anvertrauten Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen mit der gebotenen Sorgfalt und unter Einhaltung der relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen erfüllt werden.
- Die Prüfer halten ihre beruflichen Kenntnisse stets auf dem neuesten Stand. Sie fördern die gezielte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. EXPERTsuisse regelt die Anforderungen an die kontinuierliche Weiterbildung in den Richtlinien zur Weiterbildung (RzW).
- Vor der Annahme eines Auftrags prüfen die Berufsangehörigen sorgfältig und gewissenhaft, ob sie in der Lage sind, den Auftrag frei von Interessenkonflikten, unabhängig und objektiv sowie sachverständig durchzuführen; ist dies nicht der Fall, so lehnen sie den Auftrag ab. Das jeweilige Auftragsverhältnis wird klar geregelt.
- Bei der Abgabe von Offerten verlangt der Prüfer die für die Beurteilung von Art und Umfang des Auftrags notwendigen Unterlagen und Auskünfte ein.
- Prüfer nehmen unter anderem gesetzliche Aufgaben wahr und haben in ihrer Tätigkeit schutzwürdige Drittinteressen zu beachten. Daher gelten zudem die weiteren von EXPERTsuisse erlassenen Verlautbarungen zum Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung.
- Die Annahme von Revisionsmandaten setzt eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem obersten Leitungsgremium und dem Revisionsunternehmen voraus. Die Abgabe von Offerten für Revisionsmandate soll daher nicht ohne angemessenen Zugang zur obersten Führung erfolgen.

Verschwiegenheit

10
- Die Prüfer unterliegen dem Berufsgeheimnis. Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf alle in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Sachverhalte. Art. 730b Abs. 2 Satz 2 OR verlangt, dass die Revisionsstelle im Rahmen der Berichterstattung, der Erstattung von Anzeigen und der Auskunftserteilung an die Generalversammlung die Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft zu wahren hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Gemäss Art. 730b Abs. 2 OR besteht die Verpflichtung der Revisionsstelle zur Geheimhaltung ihrer Feststellungen insoweit, als sie nicht von Gesetzes wegen zur Bekanntgabe verpflichtet ist. Eine solche Verpflichtung besteht u.a. mit Bezug auf:
  - den Inhalt des Revisionsberichts und gegebenenfalls die Auskünfte gegenüber der Generalversammlung;
  - die gesetzlichen Anzeigepflichten;
  - die Auskunft gegenüber dem Sonderprüfer;
  - die Zutrittsgewährung gegenüber der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 13 RAG, sofern es sich um ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen handelt;
  - die Auskunfts- und Meldepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde (Art. 15a RAG);
  - die Zeugen- und Editionspflicht gemäss Strafprozessordnung.
- Betreffend Umfang der Auskunfts- und Meldepflicht nach Art. 15a RAG ist darauf hinzuweisen, dass die Revisionsstelle gegenüber der RAB keiner Meldepflicht von Verstössen der von ihr geprüften Unternehmen gegen Gesetz, Statuten und Organisationsreglement unterliegt. Die fehlende Anzeigepflicht gegenüber der RAB erklärt sich damit, dass die RAB die Qualität der Arbeit des Revisionsunternehmens und nicht die gesetzeskonforme Tätigkeit der geprüften Unternehmen überwacht. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Verschwiegenheitspflicht der Revisionsstelle eine Anzeige an Strafverfolgungsbehörden ausschliesst.
- Die Revisionsstelle kann weiter durch ihren Auftraggeber vom Revisionsgeheimnis entbunden werden (dies sollte unbedingt schriftlich festgehalten werden). Soweit (ausnahmsweise) Sachverhalte betroffen sind, die den rechtlich geschützten Geheimbereich Dritter betreffen, ist auch deren Zustimmung einzuholen. Es liegt aber grundsätzlich beim Auftraggeber, sich vor der Entbindung der Revisionsstelle vom Revisionsgeheimnis zu vergewissern, dass dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden.

Unabhängigkeit

11 - Der Prüfer vermeidet bei der Ausübung seiner Tätigkeit jede Bindung und Handlung, die seine berufliche Entscheidungsfreiheit und Unbefangenheit gefährdet oder gefährden könnte. Weitere Ausführungen hierzu finden sich in den Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse (RzU, vgl. auch II.3)

Beziehung zwischen den Berufsangehörigen

12 - Der Prüfer anerkennt bei der Ausübung seiner Tätigkeit den freien, fairen Wettbewerb. Er achtet darauf, dass weder das Ansehen anderer Prüfer noch jenes von EXPERTsuisse und des Berufsstands beeinträchtigt wird.
- Gelegentlich werden Berufsangehörige angefragt, die Arbeit und/oder das Resultat der Arbeit eines anderen Berufsangehörigen (des Erstgutachters) zu beurteilen. Solche sog. Zweitgutachten können namentlich erstellt werden zu Fragen des Rechnungswesens, der Revision oder der Rechnungslegung.
- Wird ein Berufsangehöriger zu einer Zweitbegutachtung angefragt, so nimmt dieser mit Erlaubnis des Auftraggebers Kontakt zum Erstgutachter auf, informiert diesen über die Anfrage betreffend Zweitgutachten und räumt ihm die Möglichkeit zur Darstellung des Sachverhaltes ein. Dies stellt sicher, dass der Zweitgutachter sich sein

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Urteil in Kenntnis des umfassenden Sachverhaltes bilden kann. Wird ihm durch den Auftraggeber diese Erlaubnis nicht erteilt, nimmt er den Auftrag nicht an.

Honorare

13
- Der Prüfer erhebt ein angemessenes Honorar für die erbrachten Dienstleistungen, das dem Schwierigkeitsgrad und der Verantwortung Rechnung trägt. Das vereinbarte Honorar stellt in jedem Fall sicher, dass eine hohe Qualität der Dienstleistung möglich ist. Die Honorare werden in der Regel nach Zeitaufwand oder aufgrund anderer sachlicher Kriterien erhoben.
- Die Vereinbarung von Erfolgshonoraren für Prüfungsmandate ist nicht gestattet.
- Pauschal- und Festhonorare sind an Bedingungen zu knüpfen (z.B. kann es notwendig sein, darauf hinzuweisen, dass sich das vereinbarte Pauschalhonorar im Fall unerwarteter und im Zeitpunkt der Offertstellung nicht absehbarer Ereignisse erhöhen kann) und nur zulässig, sofern dadurch die pflichtgemässe Bearbeitung des Revisionsmandats nicht beeinträchtigt wird. Damit soll sichergestellt werden, dass sich Art und Umfang der Prüfung nach dem Risiko und nicht nach dem Honorarvolumen richten.

II.2.2 Berufliche Verhaltensanforderungen im internationalen Kontext

14 Auf internationaler Ebene legen insbesondere das IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) und das IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) für die Prüfer relevante Standards fest. Das IESBA definiert Anforderungen u.a. an das Verhalten der Prüfer, welche im International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) umgesetzt werden. Der Code of Ethics (auch bezeichnet als IESBA-Kodex) schreibt Berufspflichten fest; dies unter Betonung des öffentlichen Interesses an einer qualitativ hochstehenden Wirtschaftsprüfung.

15 Die der International Federation of Accountants (IFAC) angeschlossenen Berufsorganisationen der Wirtschaftsprüfung verpflichten sich, die Vorgaben des Code of Ethics, unter Berücksichtigung lokaler Begebenheiten, bei der Erarbeitung von eigenen nationalen Anforderungen und Richtlinien zu befolgen.

16 Der IESBA-Kodex ist somit verbindlich für alle der IFAC angeschlossenen Berufsorganisationen, solange dieser nicht gegen lokale Gesetze verstösst. Der Code of Ethics basiert auf folgenden Grundprinzipien:
- Integrität: Der Prüfer soll aufrichtig und ehrlich sein.
- Objektivität: Der Prüfer soll in der Beurteilung von Tatbeständen sachlich, unvoreingenommen und nicht einseitig sowie frei von Interessenkonflikten und dem Einfluss von Dritten auf seine Objektivität sein.
- Berufliche Kompetenz und Sorgfalt: Der Prüfer hat die Pflicht, fachliches Wissen und Können zu erlangen und fortlaufend auf einem erforderlichen Niveau zu halten, welches sicherstellt, dass ein Auftraggeber eine kompetente Dienstleistung aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Praxis und Gesetzgebung erhält, und gewissenhaft und in Übereinstimmung mit den massgeblichen fachlichen und berufsständischen Anforderungen zu handeln.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Verschwiegenheit: Der Prüfer hat in Angelegenheiten, von denen er anlässlich beruflicher oder geschäftlicher Beziehungen Kenntnis erlangt hat, Verschwiegenheit zu wahren.
- Berufliches Verhalten: Der Prüfer muss die einschlägigen Gesetze und anderen Rechtsvorschriften einhalten und jede Tätigkeit vermeiden, die das Ansehen des Berufsstands schädigt.

17 Zu beachten ist, dass ausländische Unabhängigkeitsvorschriften auch bei Prüfungen von Gesellschaften in der Schweiz zum Tragen kommen können, z.B. wenn diese zu einer im Ausland domizilierten Gruppe gehören oder das schweizerische oder ausländische Mutterhaus an einer ausländischen Börse kotiert ist, oder generell, wenn die Prüfung bspw. nach den International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt wird. Jedenfalls wird der Prüfer im Zweifelsfall abzuklären haben, welche ausländischen Unabhängigkeitsvorschriften im Einzelfall zu beachten sind.

18 Der Prüfer sorgt dafür, dass auch von ihm beigezogene Sachverständige die Prinzipien des Code of Ethics bzw. die darauf basierenden Regeln des Berufsstands befolgen.

19 Die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen des Code of Ethics sind umgesetzt durch die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse sowie die Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.3 Unabhängigkeit

II.3.1 Einleitung

20 Die Unabhängigkeit gilt als ein zentrales Element in der Wirtschaftsprüfung und regelmässig als das am intensivsten und kontroversesten diskutierte. Sie ist Voraussetzung dafür, dass die Revisionsstelle ihr Prüfungsurteil bzw. ihre Prüfungsaussage objektiv und unbeeinflusst abgeben kann. Eine nicht unabhängige Prüfung vermag diesem Ziel nicht gerecht zu werden.

21 Es wird zwischen der äusseren Unabhängigkeit («independence in appearance»; Unabhängigkeit dem Anschein nach) und der inneren Unabhängigkeit («independence of mind»; tatsächliche Unabhängigkeit) unterschieden. Die äussere Unabhängigkeit (sie ist für Dritte erkennbar) kann mittels gesetzlicher bzw. beruflicher Vorgaben konkretisiert werden. Bei der inneren Unabhängigkeit hingegen ist die persönliche Einstellung des Abschlussprüfers bzw. dessen Objektivität angesprochen. Die Objektivität beinhaltet neben der erforderlichen Fachkompetenz eine Kombination aus Unparteilichkeit, Integrität und dem Fehlen von Interessenkonflikten. Sie kann letztlich nicht reguliert oder von dritter Seite determiniert werden. Die tatsächliche Unabhängigkeit hängt vor allem vom ethischen Verständnis und vom Charakter der einzelnen Person ab.

22 Vom Abschlussprüfer wird für seine Urteilsfindung sowohl die äussere als auch die innere Unabhängigkeit verlangt. Die Wahrung der inneren Unabhängigkeit ist Voraussetzung für eine unbefangene und objektive Urteilsbildung. Aber erst das Bewahren auch der äusseren Unabhängigkeit vermeidet, dass die Qualität der Prüfung von Dritten mit dem Argument der Befangenheit infrage gestellt wird.

23 Der Abschlussprüfer und das geprüfte Unternehmen tragen die Verantwortung dafür, dass die Unabhängigkeit der Revisionsstelle gegenüber dem Prüfungskunden gewahrt wird. Neben der Revisionsstelle ist daher auch die Unternehmensleitung dafür besorgt, eine unabhängige Prüfung zu ermöglichen.

24 Für Berufsangehörige von EXPERTsuisse sind neben den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen im SER auch die bereits erwähnten RzU verbindlich. Für die eingeschränkte Revision finden sich jedoch in den RzU keine eigenständigen Unabhängigkeitsbestimmungen; stattdessen verweist Art. 124 RzU auf den Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER).

II.3.2 Unabhängigkeit bei der ordentlichen Revision

25 Die Revisionsstelle muss in jedem Fall unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein (Art. 728 Abs. 1 OR).

26 Für die ordentliche Revision hat der Gesetzgeber in Art. 728 Abs. 2 OR sieben konkrete, mit der Unabhängigkeit insbesondere nicht vereinbare Sachverhalte beschrieben:

1. Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;
2. eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber der Gesellschaft;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

3. eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär;
4. das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten beurteilen zu müssen (z.B. Design von Rechnungswesen-Systemen, Projektleitung bei der Ausgestaltung des Konzernrechnungslegungs-Handbuchs);
5. die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhängigkeit führt;
6. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfungsergebnis begründet (z.B. ein Revisionshonorar in Abhängigkeit vom Umsatz oder Ergebnis des Mandanten);
7. die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen Vorteilen.

27 Der Ausdruck «insbesondere» macht deutlich, dass diese Aufzählung nicht abschliessend ist. So ist generell jegliche Handlung zu unterlassen, die die Unabhängigkeit der Revisionsstelle tatsächlich oder auch nur dem Anschein nach beeinträchtigen könnte. Bei der Erbringung von Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften des öffentlichen Interesses gelten zusätzliche Anforderungen (vgl. Art. 11 RAG).

28 Von der im Rahmen der ordentlichen Revision unzulässigen Mitwirkung bei der Buchführung zu trennen sind die im Laufe des Prüfungsprozesses stattfindenden ausführlichen Gespräche zwischen der Revisionsstelle und dem Management des Mandanten. Während dieses Prozesses erfragt und erhält das Management Hinweise und Anregungen bezüglich Bilanzierungsgrundsätzen, Offenlegungspflichten im Jahresabschluss sowie zur Angemessenheit von Kontrollen und Methoden, die angewandt werden, um den Wert der ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden zu ermitteln. Fachliche Hilfe dieser Art und die Beratung bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze und von Rechnungslegungsstandards sind geeignete Massnahmen zur Förderung der ordnungsgemässen Darstellung der Jahresrechnung im Rahmen der Abschlusserstellung. In diesen Unterstützungsleistungen ist unter normalen Umständen keine Gefährdung der Unabhängigkeit zu erkennen.

29 Zudem ist es selbst bei mittelgrossen Unternehmen, die der ordentlichen Revision unterliegen, gängige Praxis, dass der Prüfungskunde der Revisionsstelle eine Saldenbilanz übergibt, die Grundlage für die Prüfung bildet. Am Ende der Prüfung bespricht die Revisionsstelle mit dem Prüfungskunden die notwendigen Änderungen. Wenn der Prüfungskunde mit den besprochenen Berichtigungen einverstanden ist und diese effektiv in seine Buchhaltung übernimmt sowie die Jahresrechnung unterschreibt und damit explizit die Verantwortung dafür übernimmt, ist in diesem Vorgehen keine Beeinträchtigung der Unabhängigkeit zu erblicken.

30 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten nicht nur für alle an der Revision beteiligten Personen, sondern bei Personengesellschaften und juristischen Personen auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen, die Entscheide in Bezug auf die jeweilige Revision treffen können (Art. 728 Abs. 3 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

31 Sämtliche Arbeitnehmenden der Revisionsstelle – d.h. auch solche, die nicht an der Revision beteiligt sind – dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Verwaltungsrats sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben (Art. 728 Abs. 4 OR).

32 Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisionsstelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit Entscheidfunktion nahestehen (Art. 728 Abs. 5 OR).

33 Letztlich erstrecken sich die Bestimmungen auch auf Gesellschaften, die mit der zu prüfenden Gesellschaft oder der Revisionsstelle unter einheitlicher Leitung stehen (Art. 728 Abs. 6 OR). Diese relativ weit gefasste Bestimmung soll eine Umgehung der Vorschriften verhindern.

34 Eine Konkretisierung der Unabhängigkeit findet sich in den RzU. Diese sehen insbesondere auch vor, dass die Revisionsstelle Gefährdungen ihrer Unabhängigkeit identifizieren und beseitigen oder auf ein akzeptables Mass reduzieren muss.

II.3.3 Unabhängigkeit bei der eingeschränkten Revision

II.3.3.1 Im Allgemeinen

35 Die Zielsetzung der Unabhängigkeitsvorschriften ist bei der ordentlichen und bei der eingeschränkten Revision naturgemäss dieselbe: Der von einem nicht unabhängigen Abschlussprüfer unterzeichnete Revisionsbericht ist für die Berichtsempfänger in der Regel nutzlos. Die Unabhängigkeit ist also auch bei der eingeschränkten Revision von fundamentaler Bedeutung. Entsprechend hält Art. 729 Abs. 1 OR fest, dass die Revisionsstelle unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil objektiv bilden muss. In der Folge darf die Unabhängigkeit weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

36 Bei der eingeschränkten Revision fehlt in Art. 729 OR eine konkrete Aufstellung von mit der Unabhängigkeit unvereinbaren Sachverhalten, wie sie in Art. 728 Abs. 2 OR für die ordentliche Revision beschrieben sind. Der Botschaft (BBl 2004, 4026) ist zu entnehmen, dass auf eine gesetzliche Konkretisierung, analog der Regelung in Art. 728 Abs. 2 OR, bewusst verzichtet worden ist. Die Vorgaben in Art. 728 Abs. 2 OR verstehen sich gemäss Botschaft jedoch auch als eine Leitlinie für die eingeschränkt prüfende Revisionsstelle, um den Anschein einer offensichtlichen Befangenheit zu vermeiden. Entsprechend dieser Leitlinie äussert sich der SER im Anhang B mit einer konkreten Aufzählung unzulässiger Sachverhalte:

- Das Revisionsunternehmen und seine Mitarbeitenden dürfen während der Dauer des Prüfungsauftrags keine Führungs- und Entscheidfunktionen bei einem Prüfungskunden übernehmen; dies gilt sowohl für eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat als auch für die Übernahme von Managementfunktionen (operative und/oder strategische Entscheidfunktionen).
- Direkte oder wesentliche indirekte finanzielle Beteiligungen an einem Prüfungskunden sind unzulässig; von dieser Bestimmung ausgenommen sind unwesentliche indirekte Beteiligungen über Anlagefonds und vergleichbare Anlageeinrichtungen, sofern auf deren Anlagepolitik keinerlei Einfluss genommen werden kann und diese nicht

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Prüfungskunden sind. Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar sind zudem die Aufnahme und Gewährung von Darlehen/Krediten und ähnlichen Geschäftsvorfällen mit einem Prüfungskunden.

- Mit dem Prüfungsauftrag nicht vereinbar ist der Kauf von Gütern und Dienstleistungen des Prüfungskunden zu nicht marktkonformen Bedingungen.
- Unzulässig sind gemeinsame wesentliche kommerzielle und/oder gemeinsame wesentliche finanzielle Interessen, die über die Erbringung von üblichen Dienstleistungen hinausgehen.
- Eine enge persönliche Beziehung des leitenden Revisors zu einem Mitglied des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär ist insbesondere mit der Revisionstätigkeit unvereinbar.
- Bei einer längerfristigen Tätigkeit für einen Prüfungskunden achtet das Revisionsunternehmen darauf, dass die Vertrautheit zwischen den an der Prüfungsdurchführung beteiligten Personen und dem Prüfungskunden nicht so eng wird, dass die Unabhängigkeit dem Anschein nach gefährdet oder beeinträchtigt ist. Es besteht hingegen keine Rotationspflicht des leitenden Revisors.
- Treten leitende Mitarbeitende eines Prüfungsmandanten oder Mitarbeitende eines Prüfungsmandanten, welche durch ihre Position einen bedeutenden Einfluss auf die Buchführung oder die Aufstellung des Abschlusses hatten, in ein Prüfungsunternehmen über, dürfen diese Mitarbeitenden des Prüfungsunternehmens in dem Zeitraum, auf den sich die Prüfungsbestätigung erstreckt, keine Prüfungsdienstleistungen für diesen Prüfungsmandanten erbringen.
  Wenn ein in die Prüfungsdienstleistungen einbezogener Partner, ein leitender Mitarbeitender oder ein Mitglied des Prüfungsteams ein Arbeitsverhältnis mit einem Prüfungskunden eingeht oder dies beabsichtigt, darf diese Person keine Prüfungsdienstleistungen mehr für diesen Kunden erbringen.
- Es dürfen keine Aufträge angenommen werden, die zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit führen. Wann eine wirtschaftliche Abhängigkeit vorhanden ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Die für die Revisionsstellen von Gesellschaften des öffentlichen Interesses geltende gesetzliche «10%-Grenze» (Honorare aus Revisions- und anderen Dienstleistungen für einen Kunden im Verhältnis zur gesamten Honorarsumme des Revisionsunternehmens, Art. 11 Abs. 1 Bst. a RAG) findet keine Anwendung bei der eingeschränkten Revision.
- Die tatsächliche oder scheinbare Beeinträchtigung der Unabhängigkeit im Zusammenhang mit der Höhe oder Art der Honorare, die ein Revisionsunternehmen einem Prüfungskunden in Rechnung stellt, ist zu vermeiden. Erfolgshonorare für Prüfungsdienstleistungen sind nicht vereinbar mit der Unabhängigkeit. Im Zusammenhang mit ausstehenden Honoraren kann ein Risiko bei der Wahrnehmung eigener Interessen entstehen, wenn diese Honorare über einen längeren Zeitraum hinweg unbezahlt bleiben, insbesondere dann, wenn vor der Erstellung des Prüfungsberichts für das folgende Jahr ein erheblicher Teilbetrag des Honorars des vorangegangenen Jahres ausstehend ist. In solchen Fällen wirkt die Revisionsstelle auf Bezahlung dieser Honorare vor der Erstellung des Prüfungsberichts hin.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Mitarbeitende des Revisionsunternehmens und ihre unmittelbaren Familienangehörigen wie auch das Revisionsunternehmen selbst dürfen vom Prüfungskunden im Zusammenhang mit ihrer Prüfungstätigkeit keine Geschenke entgegennehmen oder sich zusichern lassen, die den üblichen Rahmen einer Aufmerksamkeit übersteigen, oder keine anderen Waren oder Leistungen zu Konditionen beziehen, die unter den marktüblichen Verhältnissen liegen.
- Falls zwischen einem Revisionsunternehmen und einem Prüfungskunden ein Rechtsstreit geführt wird oder sich ein solcher Fall abzeichnet, können Zweifel entstehen, ob das Revisionsunternehmen diesem Prüfungskunden einen fairen und objektiven Prüfungsbericht abliefern wird. In solchen Fällen prüft das Revisionsunternehmen sorgfältig, ob es das Mandat niederlegen sollte.
- Das Revisionsunternehmen stellt sicher, dass keine Personen, die nicht mindestens zugelassene Revisoren sind, Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten im Bereich der Revision ausüben können.

37 Im Gegensatz zur ordentlichen Revision – und dies stellt neben der fehlenden Rotationspflicht den wesentlichen Unterschied mit Bezug auf die Unabhängigkeit zwischen den beiden Revisionsarten dar – sind das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen für den Prüfungskunden im Rahmen der eingeschränkten Revision zulässig. In diesem Punkt sind demnach weniger hohe Anforderungen an die Unabhängigkeit gestellt. Aus diesem Grund sind derartige, die Unabhängigkeit gefährdende Sachverhalte im Revisionsbericht offenzulegen (vgl. II.3.3.2), um den Berichtsempfänger entsprechend über die mögliche Gefährdung der Unabhängigkeit in Kenntnis zu setzen.

II.3.3.2 Mitwirkung bei der Buchführung und Erbringen anderer Dienstleistungen

38 Bei der eingeschränkten Revision sind unter bestimmten Voraussetzungen die Mitwirkung bei der Buchführung und das Erbringen anderer Dienstleistungen, die die Unabhängigkeit gefährden könnten, zulässig.

39 Die Botschaft (BBl 2004, 4026) äussert sich dazu wie folgt: *«In einem wesentlichen Punkt werden bei der eingeschränkten Revision weniger strenge Anforderungen an die Unabhängigkeit gestellt: Mit Blick auf die Bedürfnisse der KMU nach Dienstleistungen aus einer Hand lässt Art. 729 Abs. 2 OR ausdrücklich zu, dass die Revisionsstelle bei der Buchführung mitwirkt oder andere Dienstleistungen für die zu prüfende Gesellschaft erbringt. Sofern dadurch das Risiko der Überprüfung eigener Arbeiten entsteht, muss mittels geeigneter organisatorischer und personeller Massnahmen eine verlässliche Prüfung sichergestellt werden.»* Weiter führt die Botschaft aus: *«Wirkt die Revisionsstelle bei der Buchführung mit oder erbringt sie andere Dienstleistungen, die zu einer Überprüfung eigener Arbeiten führen können, so soll diesbezüglich Transparenz bestehen: die Revisionsstelle muss daher im Revisionsbericht entsprechende Ausführungen machen.»*

40 Mit dieser besonderen Bestimmung zur Unabhängigkeit wird dem oft geäusserten Wunsch der KMU nach Dienstleistungen aus einer Hand Rechnung getragen. Dabei muss der Revisionsstelle bewusst sein, dass das Risiko einer Verletzung der Unabhängigkeitsvorschriften mit diesen Tätigkeiten zunimmt, und daher ist eine solche «Doppelmandatierung» in jedem Falle kritisch zu prüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

41 Bei der Mitwirkung bei der Buchführung und dem Erbringen anderer Dienstleistungen, die zu einer Überprüfung eigener Arbeiten führen können, ist es mithin nicht erforderlich, dass das Revisionsunternehmen als Ganzes unabhängig ist, denn dieses darf gemäss den gesetzlichen Vorgaben neben der Revision Tätigkeiten erbringen, die einem Selbstprüfungsrisiko ausgesetzt sind. Die Anforderungen an die Unabhängigkeit bzw. die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen zielen auf die einzelnen handelnden Akteure ab. So darf der an der eingeschränkten Revision beteiligte Abschlussprüfer nicht gleichzeitig Dienstleistungen gegenüber diesem Prüfungskunden erbringen, die das Risiko einer persönlichen Selbstprüfung bergen. Das als Revisionsstelle tätige Revisionsunternehmen darf dies indessen schon, sofern die vorgenannte personelle und organisatorische Trennung gegeben ist. Die Mitunterzeichnung des Revisionsberichts durch eine Person, die in der Buchführung mitgewirkt oder an anderen relevanten Dienstleistungen für dasselbe Unternehmen beteiligt war, ist mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar.

42 Im Folgenden werden die beiden genannten Fälle «Mitwirkung bei der Buchführung» und «Erbringen anderer Dienstleistungen» detaillierter betrachtet.

II.3.3.2.1 Mitwirkung bei der Buchführung

43 Gemäss Art. 729 Abs. 2 OR ist die Mitwirkung bei der Buchführung explizit zulässig. Allerdings ist diese Mitwirkung dem Prüfungskunden eingehend zu erläutern, um sicherzustellen, dass dieser Inhalt und Umfang der Mitwirkung bei der Buchführung umfassend versteht. Die Verantwortung für die Jahresrechnung muss in jedem Fall nachweislich beim Kunden verbleiben.

44 Die Mitwirkung bei der Buchführung beinhaltet per se das Risiko der Selbstprüfung, da die Buchführung Basis der anschliessenden Abschlussprüfung ist. Aufgrund der gesetzlichen Regelung wird das Selbstprüfungsverbot in diesen Fällen auf eine interne Ebene des Revisionsunternehmens verlagert. Entsprechend stellt die Revisionsstelle in allen Fällen der Mitwirkung bei der Buchführung durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verlässliche Prüfung sicher. Dies bedeutet auf jeden Fall, dass nicht dieselbe Person bei der Buchführung mitwirken darf, die anschliessend die darauf basierende Jahresrechnung eingeschränkt prüft. Die prüfende Person darf auch nicht an die Weisungen einer Person gebunden sein, welche Einfluss auf die buchführende Person ausübt oder gar selbst an der Buchführung mitwirkt.

45 Im Hinblick auf vorstehende Erläuterungen kann folgende Situation als zulässig erachtet werden: Der Inhaber eines Revisionsunternehmens leitet den Treuhandbereich. Die Leitung der Revisionsabteilung hat er einem Mitarbeitenden übertragen. Sofern dieser Mitarbeitende für seinen Bereich allein und unabhängig entscheiden kann (und dies im Organisationsreglement so vorgesehen ist), ist es im Sinne von Art. 729 Abs. 2 OR zulässig, dass der Inhaber das Buchführungsmandat für einen Prüfungskunden verantwortet und der Mitarbeitende das entsprechende Mandat der eingeschränkten Revision leitet. So macht auch der SER deutlich, dass die personelle und organisatorische Trennung gemäss Gesetz erfüllt ist, wenn nicht dieselbe Person oder Personengruppe Arbeiten in der Buchführung und in der eingeschränkten Revision desselben Kunden erledigt. Revisionsunternehmen müssen sich jedoch bewusst sein, dass Doppelmandaten a priori ein höheres Haftungsrisiko innewohnt (insbesondere im Hinblick auf die Wissenszurech-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

nung, wonach das Wissen der Treuhandabteilung trotz organisatorischer und personeller Trennung der Revisionsstelle zugerechnet wird, vgl. I.5.4.2).

46 Die Mitwirkung bei der Buchführung kann auch im Zusammenhang mit Konzernabschlussprüfungen vorkommen. So kann ein Revisionsunternehmen, welches als Konzernabschlussprüfer gewählt ist, die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung einer unwesentlichen und dadurch nicht konsolidierungspflichtigen Tochtergesellschaft durchführen und gleichzeitig bei der Buchführung dieser Tochtergesellschaft mitwirken, vorausgesetzt, die organisatorische und personelle Trennung ist gegeben. Die Revisionsaufsichtsbehörde hingegen vertritt die Auffassung, dass das Mandat als Konzernabschlussprüfer allfällige weitere Auftragsverhältnisse mit Tochtergesellschaften «infiziere», d.h., dass die Mitwirkung bei der Buchführung in Tochtergesellschaften – unabhängig davon, ob konsolidierte oder nicht konsolidierte, – nicht zulässig sei.

47 Schliesslich muss die Revisionsstelle in allen Fällen der Mitwirkung bei der Buchführung diesen Sachverhalt im Revisionsbericht offenlegen (vgl. Art. 729b Abs. 1 Ziff. 3 OR), damit die Empfänger des Revisionsberichts über den Sachverhalt informiert sind. Auf der Grundlage der vermittelten Transparenz können die Aktionäre solche Situationen bereinigen, indem sie den Verwaltungsrat anweisen, der Revisionsstelle künftig keine Aufträge mehr zu erteilen, die das Risiko einer Selbstüberprüfung mit sich bringen.

48 Von der Mitwirkung bei der Buchführung zu unterscheiden sind Fälle, die als Bestandteil des Prüfungsprozesses und nicht als Mitwirkung im Sinne von Art. 729 Abs. 2 OR gelten. So beinhaltet der Prüfungsprozess ausführliche Gespräche zwischen der Revisionsstelle und dem Management des Prüfungskunden. Dabei erfragt und erhält das Management u.a. Hinweise auf und Anregungen zu Bilanzierungsgrundsätzen, Offenlegungspflichten oder Methoden, die angewandt werden, um den Wert der ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden zu ermitteln. Ebenso kann der Prüfungsprozess u.a. die Unterstützung eines Prüfungskunden bei der Lösung von Kontoabstimmungsproblemen, die Erarbeitung von Entwürfen in Offenlegungsfragen oder Vorschläge für die Berichtigung von Buchungen beinhalten. Fachliche Unterstützung dieser Art ist eine geeignete Massnahme zur Förderung der ordnungsgemässen Darstellung der Jahresrechnung im Rahmen der Abschlusserstellung.

49 Das Erbringen solcher Unterstützungsleistungen ist Bestandteil des Prüfungsprozesses und gefährdet die Unabhängigkeit der Revisionsstelle normalerweise nicht. Solche Beratungsleistungen gelten denn auch nicht als Mitwirkung bei der Buchführung oder Erbringen anderer Dienstleistungen und unterliegen demnach weder der Auflage zur organisatorischen und personellen Trennung noch der Offenlegungspflicht im Revisionsbericht. Erbringt eine Revisionsstelle solche Leistungen, muss sie jedenfalls sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter keine Entscheidungen treffen, die in der alleinigen Verantwortung des Prüfungskunden liegen.

II.3.3.2.2 Erbringen anderer Dienstleistungen

50 Gemäss Art. 729 Abs. 2 OR ist neben der Mitwirkung bei der Buchführung das Erbringen anderer Dienstleistungen im Rahmen der eingeschränkten Revision zulässig. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass «das Erbringen anderer Dienstleistungen» im Kontext der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unabhängigkeitsvorschriften steht. Es handelt sich bei dieser Bestimmung um jene Dienstleistungen, bei welchen die Gefahr der Selbstprüfung besteht. Nur solche Dienstleistungen fallen unter diese Bestimmungen; für andere Dienstleistungen hätte es keiner besonderen Bestimmung im Sinne einer Erleichterung für KMU bedurft, wie die Botschaft festhält. Andere Dienstleistungen, bei welchen keine Gefahr der Selbstprüfung besteht und die deshalb auch bei der ordentlichen Revision grundsätzlich zulässig sind, sind folglich nicht von dieser Bestimmung betroffen. Zulässig sind dabei u.a. Dienstleistungen im Bereich des Steuer-, Abgabe- und Sozialversicherungsrechts, insbesondere die Unterstützung bei der Erstellung der Steuer- und Abgabedeklarationen, Beratung im Rahmen der Veranlagungen von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen, allgemeine Steuerplanung, Unterstützung bei spezifischen Geschäftsvorfällen sowie die Entwicklung und Beurteilung von Steuerstrategien, MWST-Beratung.

51 Erbringt die Revisionsstelle andere Dienstleistungen, bei welchen die Gefahr der Selbstprüfung besteht, muss sie auch diesfalls, aber nur diesfalls, über eine personelle und organisatorische Trennung verfügen und den Sachverhalt infolgedessen im Revisionsbericht offenlegen. Auch in diesen Fällen wird das Verbot der Selbstprüfung auf eine interne Ebene des Revisionsunternehmens verlagert. Es lässt sich damit festhalten: Immer dann, wenn das Erbringen einer Dienstleistung die Gefahr der Selbstprüfung beinhaltet, ist das Erbringen dieser Dienstleistung nur im Rahmen der eingeschränkten Revision unter Beachtung der organisatorischen und personellen Trennung und entsprechenden Offenlegung im Revisionsbericht zulässig (vgl. Art. 729b Abs. 1 Ziff. 3 OR). Übrige Dienstleistungen, bei welchen keine Gefahr der Selbstprüfung besteht, sind bei der eingeschränkten Revision grundsätzlich zulässig und bedürfen keiner Offenlegung im Revisionsbericht.

II.3.4 Unabhängigkeit und gesetzliche Spezialprüfungen

52 Bei den in Art. 729 Abs. 2 OR angesprochenen Dienstleistungen handelt es sich um solche, bei denen die Gefahr der Selbstprüfung besteht. Diese sind bei eingeschränkter Revision unter Beachtung geeigneter organisatorischer und personeller Massnahmen zulässig.

Davon zu trennen sind diejenigen (Beratungs-)Leistungen (Nicht-Prüfungsdienstleistungen), die keinen Einfluss auf die Rechnungslegung / die Jahresrechnung haben und insoweit auch nicht zur Gefahr der Selbstprüfung führen. Diese sind stets zulässig.

53 Bei anderen Prüfungsleistungen, namentlich den gesetzlichen Spezialprüfungen, ist zu unterscheiden (vgl. Art. 165 RzU). Führt die Revisionsstelle eine eingeschränkte Revision durch und wirkt gleichzeitig im Rahmen von Art. 729 Abs. 2 OR bei der Buchführung mit, so ist auch die Prüfung des Zwischenabschlusses gemäss Art. 725b Abs. 2 OR mit der Unabhängigkeit vereinbar. Andere gesetzliche Spezialprüfungen darf sie nur dann durchführen, wenn eine Überprüfung eigener Arbeiten im konkreten Fall ausgeschlossen ist. Gelten gemäss Gesetz oder Gerichtspraxis für weitere gesetzliche Spezialprüfungen die Unabhängigkeitsanforderungen der ordentlichen Revision, so sind Doppelmandate nicht zulässig.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

54 Hinsichtlich der Vereinbarkeit des sog. Doppelmandats (eingeschränkte Revision bei einem Mandanten, bei dem im gesetzlich erlaubten Rahmen bei der Buchführung mitgewirkt wird) mit der Prüfung von Zwischenabschlüssen nach Art. 725b Abs. 2 OR vertritt die RAB eine andere Auffassung. Demnach sei der Zwischenabschluss nach der Prüfungsmethodik von PS-CH 290 zu prüfen und seien Prüfungshandlungen durchzuführen, mit der eine Prüfungssicherheit erlangt wird, die ein positiv formuliertes Prüfungsurteil zur Frage ermöglicht, ob die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten gedeckt seien. Diese Prüfung entspreche somit sowohl im Prüfziel als auch in der Prüfungsmethodik der ordentlichen Revision und nicht der eingeschränkten Revision, weswegen die Unabhängigkeitsregeln der ordentlichen Revision zu befolgen seien. Dort aber sei die Mitwirkung bei der Buchführung nicht zulässig. Sofern also – so die RAB – die Revisionsstelle bei der Buchführung mitgewirkt oder andere Dienstleistungen mit dem Risiko einer Selbstprüfung erbracht hat, könne sie bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung die Überschuldungsprüfung nicht durchführen. Mit dem vorerwähnten Art. 165 RzU hat EXPERTsuisse diese Situation jedoch für zulässig erklärt, und der Berufsangehörige kann sich auf diese Vorschrift berufen.

II.3.5 Unvereinbare Sachverhalte – Vergleich ordentliche und eingeschränkte Revision

55 Die Unabhängigkeit ist bei beiden Revisionsarten von fundamentaler Bedeutung, weshalb bei den unvereinbaren Sachverhalten grundsätzlich kein Unterschied besteht. Der wesentliche Unterschied betreffend die Unabhängigkeit liegt im Falle der eingeschränkten Revision in der Möglichkeit der Mitwirkung bei der Buchführung. Zudem ist bei der eingeschränkten Revision auch das Erbringen anderer Dienstleistungen gestattet, selbst wenn dadurch aus Sicht des Revisionsunternehmens das Risiko der Überprüfung eigener Arbeiten entsteht. In diesen Fällen ist das Selbstprüfungsrisiko durch eine geeignete organisatorische und personelle Trennung unternehmensintern auszuschliessen. Aus Transparenzgründen ist in diesen Fällen eine Offenlegung im Revisionsbericht erforderlich.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

56 Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Sachverhalte, die mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar sind:

<table>
<tr><th>Ordentliche Revision
(Art. 728 Abs. 2 OR)</th><th>Eingeschränkte Revision
(Anhang B SER)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheidfunktion oder ein Arbeitsverhältnis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienkapital oder wesentliche Forderung oder Schuld gegenüber Gesellschaft</td></tr>
<tr><td colspan="2">Enge Beziehung des leitenden Prüfers zu Mitglied des VR, zu anderer Person mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär</td></tr>
<tr><td>Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisionsstelle eigene Arbeiten beurteilen zu müssen</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Übernahme eines Auftrags, der zu wirtschaftlicher Abhängigkeit führt</td></tr>
<tr><td colspan="2">Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedingungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstelle am Prüfungsergebnis begründet</td></tr>
<tr><td colspan="2">Annahme von wertvollen Geschenken oder besonderen Vorteilen</td></tr>
</table>

Abbildung 14: Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte

II.3.6 Unabhängigkeit und Rotation

57 Langjährige Kundenbeziehungen können zu einer gewissen Vertrautheit zwischen dem Prüfungskunden oder seinen Mitarbeitenden und dem verantwortlichen Prüfer bzw. dem Prüfungsteam führen. Hieraus könnte sich im Einzelfall eine Beeinträchtigung der seitens des Prüfers geforderten kritischen Grundhaltung ergeben. Aus diesem Grunde sieht das Gesetz bei ordentlicher Revision vor, dass die Person, die die Revision leitet, das Mandat längstens während sieben Jahren ausführen darf. Das als Revisionsstelle gewählte Revisionsunternehmen kann das Mandat der ordentlichen Revision jedoch über diese sieben Jahre hinaus fortführen, die gesetzliche Rotation betrifft nur den leitenden Revisor.

58 Die eingeschränkte Revision hingegen kennt keine Rotationspflicht. Gleichwohl gilt auch hier, dass das Revisionsunternehmen darauf zu achten hat, dass die Vertrautheit zwischen den an der Prüfungsdurchführung beteiligten Personen und dem Prüfungskunden nicht so eng wird, dass der Anschein entsteht, die Objektivität und Unabhängigkeit des Prüfers seien gefährdet oder beeinträchtigt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

59 Im Zusammenhang mit der Rotation ergeben sich Fragen beim Wechsel der Revisionsart, insbesondere beim Wechsel in die ordentliche Revision. Häufig vorkommende Fallkonstellationen sind nachfolgend dargelegt.

Fall (1)

Situation
Ein leitender Revisor hat die Abschlüsse eines Prüfungskunden über drei Jahre hinweg eingeschränkt geprüft. Nun überschreitet die Gesellschaft erstmals die Schwellenwerte (20/40/250).

Frage
Zu welchem Zeitpunkt ist der leitende Revisor von der Rotation betroffen?

Antwort/Begründung
Ist ein leitender Revisor bereits während dreier Jahre bei einem geprüften Unternehmen im Einsatz, das der eingeschränkten Revision unterliegt, und muss dieses Unternehmen neu ordentlich geprüft werden, so darf der leitende Revisor die Revision weitere sieben Jahre ausführen. Dies unter dem Vorbehalt, dass nicht anderweitig der Anschein entsteht, die Objektivität und Unabhängigkeit könnten gefährdet oder beeinträchtigt sein (vgl. Sanwald/Huser, Rotationspflichten und Abkühlfristen im neuen Revisionsrecht, in: ST 6–7/2009, S. 462).

Abbildung 15: Rotationspflicht bei Übergang von eingeschränkter zu ordentlicher Revision

Fall (2)

Frage
Was geschieht bei einem vorübergehenden Unterbruch der ordentlichen Revision von ein bis zwei Jahren?

Antwort/Begründung
Zur Beurteilung, ob ein leitender Revisor das Mandat während längstens sieben Jahren ausgeführt hat, werden im Minimum alle Jahre addiert, in denen das Unternehmen der ordentlichen Revisionspflicht unterlag. Jene Jahre, in denen das Unternehmen der eingeschränkten Revisionspflicht unterlag, sind nach diesem Ansatz regelmässig nicht dazuzuzählen. Zu bedenken ist hingegen, dass in Fällen, in welchen der leitende Revisor das Mandat über einen längeren Zeitraum ausführt, der Anschein entstehen könnte, die Objektivität und Unabhängigkeit seien gefährdet oder beeinträchtigt. In einem solchen Fall sollte der leitende Revisor das Mandat nicht mehr länger ausführen.

Abbildung 16: Rotationsfrist bei Unterbruch der ordentlichen Revision

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4 Qualitätsmanagement

II.4.1 Vorgaben zum Qualitätsmanagement

II.4.1.1 Gesetzliche Regelungen und weitere Vorschriften

60 Damit ein Revisionsunternehmen von der Revisionsaufsichtsbehörde als Revisor oder Revisionsexperte zugelassen wird, verlangt das Revisionsaufsichtsgesetz unter anderem, dass *«die Führungsstruktur gewährleistet, dass die einzelnen Mandate genügend überwacht werden»* (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. d RAG).

61 Art. 9 Abs. 1 Revisionsaufsichtsverordnung (RAV) präzisiert diese Anforderung wie folgt:

> Ein Revisionsunternehmen verfügt über eine genügende Führungsstruktur zur Überwachung der einzelnen Mandate, wenn es:
> a. ein internes Qualitätssicherungssystem aufweist;
> b. die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Grundsätze und Massnahmen der Qualitätssicherung überwacht.

62 Wer gesetzliche Revisionsdienstleistungen erbringen will, muss daher – ungeachtet der Zulassungsart bei der RAB – über ein internes Qualitätsmanagementsystem verfügen. Best Practice für das Qualitätsmanagement in Revisionsunternehmen bilden die beiden Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement ISQM-CH 1 und 2.

63 Das von der RAB erlassene Rundschreiben RS 1/2014 präzisiert die anwendbaren Standards für die interne Qualitätssicherung in Revisionsunternehmen. Bei gesetzlichen Spezialprüfungen hat die interne Qualitätssicherung stets den Anforderungen der jeweils gültigen Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement zu genügen, unabhängig davon, ob die Prüfung durch einen zugelassenen Revisor oder zugelassenen Revisionsexperten durchgeführt wird. Dies gilt unabhängig von einer Verbandsmitgliedschaft bei EXPERTsuisse.

64 Qualitätsmanagement ist ein umfassender, systematischer Ansatz zur Qualitätssicherung, der das gesamte Revisionsunternehmen und alle seine Prozesse und Bereiche umfasst. Qualitätsmanagement bezieht sich primär auf die Prävention von Fehlern und Mängeln sowie die Überwachung und Kontrolle der Revisionsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen. Ein Qualitätsmanagementsystem ist ein dynamisches System, das Veränderungen von Risiken berücksichtigt. Es arbeitet auf eine kontinuierliche und iterative Weise und reagiert auf Veränderungen der Art und Umstände des Revisionsunternehmens und dessen Aufträgen. Ändern sich Umfeld, Mandatsstruktur und Risikolage eines Revisionsunternehmens, wird dieses auch sein Qualitätsmanagementsystem entsprechend anpassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.1.2 Berufsständische Regelungen

65 Die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse erwarten von den Berufsangehörigen Sorgfalt und Verantwortung. Da die Berufsangehörigen im Tätigkeitsgebiet «Wirtschaftsprüfung» unter anderem gesetzliche Aufgaben wahrnehmen und in ihrer Tätigkeit schutzwürdige Drittinteressen zu beachten haben, gelten für diese Berufsangehörigen daher zudem die weiteren von EXPERTsuisse erlassenen Verlautbarungen zum Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung.

66 Der SER selbst enthält keine Ausführungen zu erforderlichen Massnahmen zur Sicherung der Qualität. Der SER erwartet jedoch eine «skalierte Qualitätssicherung» bzw. ein skaliertes Qualitätsmanagement.

67 Es gelten für Mitgliedunternehmen von EXPERTsuisse – auch bei der eingeschränkten Revision – die Vorgaben des Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement ISQM-CH 1. Dieser Standard enthält Regelungen für Praxen, die Abschlussprüfungen, Reviews von Abschlüssen, andere betriebswirtschaftliche Prüfungen oder Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen. Die spezifischen Vorgaben von ISA-CH 220 (Revised) «Qualitätsmanagement bei einer Abschlussprüfung» gelten hingegen nicht für die eingeschränkte Revision, sondern nur für die ordentliche Revision und andere Revisionsdienstleistungen, bei denen die SA-CH zur Anwendung gelangen.

68 Neben ISQM-CH 1 existiert mit ISQM-CH 2 «Auftragsbegleitende Qualitätssicherung» ein weiterer Schweizer Standard zum Qualitätsmanagement. Dieser Standard wird im Regelfall für die eingeschränkte Revision von untergeordneter Bedeutung sein.

II.4.2 Bestandteile eines Qualitätsmanagementsystems nach ISQM-CH 1

69 Allgemein verlangt ISQM-CH 1 von jedem Revisionsunternehmen, dass ein Qualitätsmanagementsystem gemäss den Vorgaben von ISQM-CH 1 implementiert und betrieben wird.

70 Ein solches Qualitätsmanagementsystem umfasst acht Komponenten, wie sie durch ISQM-CH 1 definiert werden (vgl. Abbildung 17). ISQM-CH 1 verpflichtet das Revisionsunternehmen zur Anwendung eines risikobasierten Ansatzes bei Ausgestaltung, Implementierung und Betrieb der Bestandteile des Qualitätsmanagementsystems in einer miteinander verknüpften und koordinierten Weise, sodass das Revisionsunternehmen proaktiv die Qualität der von ihm durchgeführten Aufträge steuern kann. Die Überwachungs- und Führungskomponente des Qualitätsmanagementsystems richtet das Umfeld ein, das Ausgestaltung, Implementierung und Betrieb des Qualitätsmanagementsystems unterstützt. Das Qualitätsmanagementsystem ist der Grösse des Revisionsunternehmens und dessen betrieblichen Eigenschaften – vor allem der konkreten Kunden- und Risikostruktur und der Art und Umstände ihrer Aufträge – entsprechend auszugestalten. Das Qualitätsmanagementsystem ist angemessen zu dokumentieren. Schliesslich sind die Regelungen und Massnahmen den Mitarbeitenden mitzuteilen.

71 Gemäss SER liegt die konkrete Ausgestaltung des Qualitätsmanagementsystems in der Eigenverantwortung der Revisionsunternehmen. Der Umfang und die Komplexität der betreuten Revisionsmandate sowie die spezifischen Gegebenheiten des Einzelfalls sind dabei zu beachten («skalierte Qualitätssicherung»).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

72 Zur Unterstützung bei der Umsetzung der anwendbaren Vorgaben hat EXPERTsuisse mit dem «Schweizer Leitfaden zum Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung» eine umfassende Anwendungshilfe entwickelt, die eine Vielzahl von Beispielen, praktischen Arbeitshilfen, Checklisten und an verschiedenste Situationen anpassbare Vorlagen enthält. Der Leitfaden wird in einem elektronischen Format angeboten, um den unmittelbaren Einsatz der Vorlagen und Arbeitshilfen im Revisionsunternehmen zu ermöglichen. Der Leitfaden behandelt alle Bestandteile eines Qualitätsmanagementsystems im Sinne von Abbildung 17.

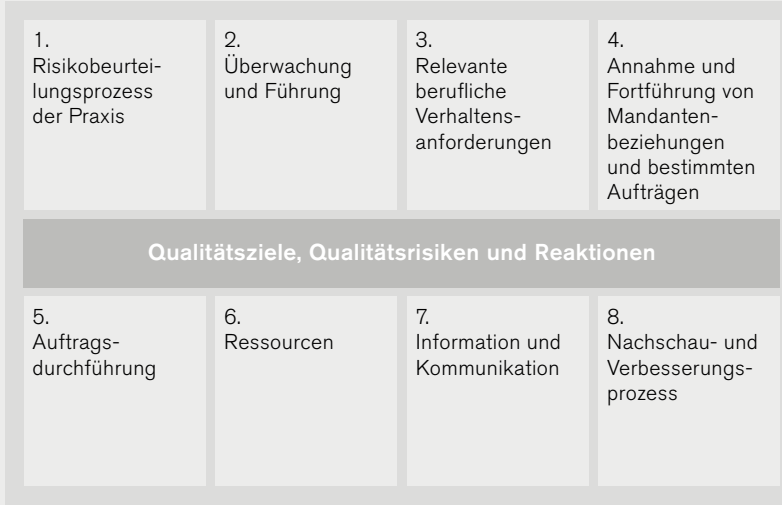


Abbildung 17: Elemente eines Qualitätsmanagementsystems gemäss ISQM-CH 1

II.4.2.1 Risikobeurteilungsprozess

73 Zentrales Element des Qualitätsmanagementsystems ist der Risikobeurteilungsprozess, den das Revisionsunternehmen nach ISQM-CH 1 zu etablieren hat. Dieser bezweckt, dass das Revisionsunternehmen zunächst konkrete Qualitätsziele festlegt. Anschliessend sollen im Rahmen der Risikobeurteilung sog. qualitätsgefährdende Risiken identifiziert und beurteilt werden. Darauf aufbauend sind Massnahmen (Reaktionen, ggf. Kontrollen) festzulegen, mittels derer den qualitätsgefährdenden Risiken begegnet wird, um die Qualitätsziele zu erreichen.

74 Qualitätsgefährdende Risiken sind unternehmensindividuell und hängen von der Komplexität und den betrieblichen Eigenschaften des Revisionsunternehmens ab, namentlich u.a. von dessen Mandatsstruktur, den betreuten Branchen, dem Geschäftsmodell und den eigenen Geschäftsprozessen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

75 Auch wenn damit die Risikobeurteilung unternehmensspezifisch ist und das Qualitätsmanagement unternehmensindividuell auszugestalten ist, so gibt es doch im Berufsstand übergeordnete Rahmenbedingungen, die von allen Revisionsunternehmen bei der Festlegung ihrer Qualitätsmanagementmassnahmen zu berücksichtigen sind. Daher fordert ISQM-CH 1 von allen Revisionsunternehmen, dass gewisse, in ISQM-CH 1 Tz. 34 vorgegebene, Massnahmen (sog. «vorgegebene Reaktionen») zwingend umzusetzen sind. Diese Massnahmen umfassen folgende Themengebiete:

- Gefährdung der Einhaltung relevanter beruflicher Verhaltensanforderungen oder Verstösse gegen diese;
- Einhaltung von Unabhängigkeitsanforderungen für das Fachpersonal;
- Beschwerden und Anschuldigungen über Nichteinhaltung von beruflichen Standards;
- Nachträgliche Erkenntnisse bei bereits angenommenen oder fortgeführten Mandantenbeziehungen oder einzelnen Aufträgen;
- Festlegung, wann eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erforderlich ist.

76 Die Risikobeurteilung (als Ausgangspunkt und Basis des Qualitätsmanagements) ist in gewissen Abständen erneut vorzunehmen oder aufzudatieren, ohne dass vom Standard genau festgelegt ist, in welcher Kadenz die Risikobeurteilung vorzunehmen ist.

II.4.2.2 Überwachung und Führung

77 ISQM-CH 1 betont die Verantwortung und Rechenschaftspflicht der Führung für die Qualität. Dies beinhaltet die Demonstration eines Qualitätsbekenntnisses durch ihre Handlungen und Verhaltensweisen. Der Ressourcenbedarf sowohl finanzieller als auch personeller Ressourcen muss sorgfältig geplant werden, um das Qualitätsbekenntnis der Praxis erfüllen zu können.

78 Mit einem Qualitätsmanagementsystem werden vor allem die nachstehenden Zielsetzungen verfolgt, welche von den Führungsverantwortlichen vorgelebt werden und zu bekräftigen sind («tone at the top»):

(a) die Prüfungsgesellschaft sowie das Fachpersonal halten die beruflichen Standards sowie die massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen ein;
(b) die Organisationsstruktur und die Übertragung von Rollen und Verantwortlichkeiten ist angemessen, um Ausgestaltung, Implementierung und Betrieb des Qualitätsmanagements zu gewährleisten;
(c) der Einsatz personeller und finanzieller Ressourcen ist so geplant und eingesetzt, dass die Qualität der erbrachten Dienstleistung gewährleistet werden kann.

79 Das Erreichen dieser Ziele setzt entsprechend motivierte Mitarbeitende voraus, die Qualitätsarbeit als selbstverständlich betrachten. Eine solche interne Qualitätskultur kann sich nur entwickeln, wenn die Führung des Revisionsunternehmens mit gutem Beispiel vorangeht. Um eine qualitätsorientierte interne Kultur zu fördern, braucht es Klarheit und Konsistenz des Managements im Handeln und in den von ihm gesetzten Botschaften und erteilten Weisungen.

80 Es geht um die Förderung einer Kultur, in der qualitativ hochwertige Arbeit anerkannt und belohnt wird. Die Qualitätskultur wird gefördert durch Weiterbildungsseminare,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Besprechungen, formellen oder informellen Dialog, Leitbilder, interne Weisungen oder auch Memoranden und konstruktives Feedback.

81 Soll eine auf Qualität basierende interne Kultur gefördert werden, ist es notwendig, dass bereits in der Geschäftsstrategie des Revisionsunternehmens festgehalten ist, dass das vorrangige Ziel bei der Leistungserbringung die Erreichung einer höchstmöglichen Qualität ist. Insoweit haben wirtschaftliche Überlegungen keinen Vorrang vor der Qualität der durchgeführten Arbeit. Mithin sind für jeden Auftrag ausreichende Ressourcen (Zuweisung von Managementverantwortung und Zuweisung von entsprechend qualifiziertem Personal) bereitzustellen.

82 Untermauert und verstärkt werden kann die Qualitätskultur durch Integration in die Personalbeurteilungsverfahren für Partner und Fachmitarbeitende. Bei der Festlegung von Kriterien zur Leistungsbeurteilung für das Fachpersonal (einschliesslich der sich daraus ergebenden Konsequenzen für Vergütung und Beförderung) sollte demgemäss der Qualität ein hoher Stellenwert beigemessen werden.

83 Um die Wichtigkeit der Qualität zu dokumentieren, soll zudem die betriebliche Verantwortung und Rechenschaftspflicht für das interne Qualitätsmanagementsystem dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Praxis bzw. einem qualifizierten Mitarbeitenden/Managing Partner oder dem geschäftsführenden Organ der Praxis zugewiesen werden. Diese Person trägt die operative Verantwortlichkeit für das Qualitätsmanagementsystem inkl. des Nachschau- und Verbesserungsprozesses. Daher ist dieser Person die notwendige Befugnis einzuräumen, um Verbesserungsmassnahmen anordnen und deren Umsetzung überwachen zu können. Im Zweifel sollte dieser Person auch die Kompetenz übertragen werden, die Herausgabe eines Revisionsberichts zu untersagen, sofern aus Sicht dieser Person die internen Qualitätsvorgaben nicht angemessen umgesetzt worden sind.

84 Gemäss den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse (dortiger Abschnitt II «ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE», S. 3) üben «die Berufsangehörigen ihre Tätigkeit so aus, dass das in sie gesetzte Vertrauen und das hohe Ansehen gerechtfertigt sind. Sie besorgen die ihnen anvertrauten Aufträge mit der gebotenen Sorgfalt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und nach bestem Wissen und Gewissen. Sie enthalten sich jeder Tätigkeit, die mit dem Ansehen des Berufsstands unvereinbar ist.»

85 Sorgfältige Berufsausübung bedingt, dass die beruflichen Kenntnisse stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Das Revisionsunternehmen fördert daher die gezielte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Die Richtlinien zur Weiterbildung von EXPERTsuisse gelten konkret jedoch nur für Experten-Einzelmitglieder von EXPERTsuisse sowie für alle bei Mitgliedunternehmen direkt – vollständig oder teilweise – in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Buchführung und Rechnungslegung, und/oder Wirtschaftsberatung/Treuhand tätigen zugelassenen Revisionsexperten, diplomierten Wirtschaftsprüfern, diplomierten Steuerexperten, diplomierten Treuhandexperten und diplomierten Experten in Rechnungslegung und Controlling. Für alle weiteren Fachmitarbeitenden ist der Umfang der Aus- und Weiterbildung im Einzelfall festzulegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.2.3 Relevante berufliche Verhaltensanforderungen

86 Die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse, die unter anderem folgende Grundsätze beinhalten: Sorgfalt und Verantwortung, Verschwiegenheit, Unabhängigkeit und Beziehung zwischen den Berufsangehörigen (vgl. II.2.1).

87 Unabhängigkeit ist eine der Kernforderungen der beruflichen Verhaltensanforderungen. Die Revisionsunternehmen und ihre Mitarbeitenden müssen ihre innere und äussere Unabhängigkeit wahren (zur Unabhängigkeit vgl. II.3). Daher beschafft sich das Revisionsunternehmen die relevanten Informationen, um allgemein die Risiken einer Mandatsannahme zu ermitteln und zu bewerten; es implementiert ausserdem Regelungen und Massnahmen, die es ermöglichen, unverzüglich allfällige Verstösse gegen die Unabhängigkeitsrichtlinien aufzudecken. Diesbezüglich ist verlangt, dass die Revisionsunternehmen einmal pro Jahr von ihren Mitarbeitenden eine schriftliche Erklärung einholen, dass diese die einschlägigen Unabhängigkeitsregeln, insbesondere die Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse, verstanden haben und einhalten. Bei den Unabhängigkeitsrichtlinien von EXPERTsuisse handelt es sich um eine Übernahme der Bestimmungen des Verhaltenskodexes des IESBA, ergänzt/adaptiert um Regelungen, die sich aus dem Schweizer Rechtskontext ergeben.

II.4.2.4 Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen

88 Weil Entscheidungen in Bezug auf die Annahme oder Weiterführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen weitreichende Konsequenzen haben können, verlangt ISQM-CH 1 von den Revisionsunternehmen die Festlegung von Qualitätszielen zur Begrenzung entsprechender Risiken. Vorab ist daher die Integrität des (potenziellen) Mandanten einschliesslich der Integrität des Managements zu beurteilen. Ferner sind sowohl Überlegungen bezüglich notwendiger fachlicher und zeitlicher Ressourcen sowie des Vorhandenseins von Spezialwissen, Kompetenzen und Fähigkeiten im Revisionsunternehmen anzustellen als auch die Einhaltung relevanter beruflicher Verhaltensanforderungen sicherzustellen. Die Qualitätsziele umfassen ausserdem den im Hinblick auf die Beendigung einer Mandantenbeziehung zu befolgenden Prozess und die diesbezüglich bestehenden Handlungspflichten.

89 Eine qualitativ hochstehende Auftragsdurchführung setzt voraus, dass der konkrete Auftrag frei von Interessenkonflikten, unabhängig und objektiv sowie sachverständig durchgeführt werden kann. Vor Auftragsannahme prüfen die Berufsangehörigen daher sorgfältig und gewissenhaft, ob allfällige Interessenkonflikte bestehen. In einem solchen Fall ist der Auftrag abzulehnen. Das jeweilige Auftragsverhältnis wird klar geregelt. Durch eine klare und umfassende Definition des Prüfungsauftrags kann sichergestellt werden, dass bei den Auftraggebern und den Adressaten der Revisionsberichte Klarheit über Art und Umfang des Auftrags sowie über die Aussagekraft der Berichte geschaffen wird. Deshalb ist es in gegenseitigem Interesse, die wesentlichen Punkte des Prüfungsauftrags i.d.R. schriftlich zu definieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

90 Zur klaren Regelung des Auftragsverhältnisses gehört auch, dass die Berufsangehörigen bei der Abgabe von Offerten vom potenziellen Auftraggeber die für die Beurteilung der Art und des Umfangs des Auftrags notwendigen Unterlagen und Auskünfte einverlangen.

91 Die Annahme von Revisionsmandaten setzt eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem obersten Leitungsgremium des (künftigen) Mandanten und der Prüfungsgesellschaft voraus. Die Standes- und Berufsregeln sehen daher vor, dass die Abgabe von Offerten für Revisionsmandate zur ordentlichen Revision nicht ohne angemessenen Zugang zur obersten Führung des potenziellen Prüfungskunden erfolgen soll. Auch bei einer eingeschränkten Revision ist dies zu empfehlen. Angesichts der Grössenverhältnisse von eingeschränkt revisionspflichtigen Gesellschaften ist ohnehin davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen ein entsprechender Kontakt zum obersten Leitungsgremium gegeben sein wird.

92 Die finanziellen Implikationen sind in der Mandatsannahme entsprechend zu berücksichtigen. Aus der Höhe des Honorars dürfen sich keine Einschränkungen auf die Prüfungsarbeit ergeben.

II.4.2.5 Auftragsdurchführung

93 Die vom Revisionsunternehmen festzulegenden Qualitätsziele sollen sicherstellen, dass Prüfungsaufträge in Übereinstimmung mit den beruflichen Standards und den massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen ausgeführt werden. Die Ziele des Qualitätsmanagements beinhalten daher Bestimmungen zu Konsultationen, zur Durchsicht der Prüfungsakten, zur auftragsbegleitenden Qualitätssicherung und zur Behandlung und Klärung von Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb des Auftragsteams auftreten können, zur Information und Kommunikation sowie Qualitätsziele zur zeitgerechten Dokumentation des Prüfungsauftrags. Zu den Aspekten Konsultation, Durchsicht und auftragsbegleitende Qualitätssicherung vgl. II.4.4.1. Für das Thema der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung besteht zudem mit ISQM-CH 2 ein eigener Standard.

II.4.2.6 Ressourcen

94 Die Ressourcen werden gemäss ISQM-CH 1 in personelle, technologische und intellektuelle Ressourcen untergliedert. Im Folgenden werden diese drei Bereiche kurz beschrieben.

Personelle Ressourcen

95 Die von ISQM-CH 1 verlangten Regelungen und Massnahmen decken beispielsweise Aspekte gemäss der nachfolgenden Abbildung ab.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Themen	Stichworte
Personaleinstellung	Bedarfsermittlung (qualitativ, quantitativ) Einstellungsverfahren Laufbahnplanung, Mitarbeiterbindung
Kompetenz	Bedarfsgerechte Unterstützung, Weiterbildungsanforderungen
Bestimmung des Auftragsteams	Grösse, Fachwissen, Branchenkenntnisse, Erfahrung, Zeitbedarf
Sanktionierungen	Konsequenzen bei Verstössen
Beförderung/Vergütung	Leistungsbeurteilung der Mitarbeitenden, Auswirkungen auf die Vergütung Boni, Beförderungen

Abbildung 18: Aspekte des Personalwesens im Rahmen des Qualitätsmanagements

96 Qualitätsmanagement ist eng verknüpft mit einem angemessenen Personalmanagement. Von allgemeiner Bedeutung sind u.a. die Evaluierung von Bewerbungen, die individuelle Analyse im Rahmen des Vorstellungsgesprächs sowie eine regelmässige Leistungsbeurteilung im Anschluss an die Mitarbeiterrekrutierung. Ferner ist ein Prozess fortlaufender Personalentwicklung einzurichten, der der Grösse des Revisionsunternehmens angemessen ist. In kleineren Revisionsunternehmen ist es erforderlich, die Weiterbildung des Fachpersonals über externe Weiterbildung sicherzustellen und weniger formelle Verfahren für die Leistungsbeurteilung zu implementieren. In sehr kleinen Revisionsunternehmen kann die Leistungsbeurteilung beispielsweise in einer einfachen Notiz bestehen, die datiert und von dem mit der Beurteilung Beauftragten sowie dem betroffenen Mitarbeitenden unterzeichnet wird.

Technologische Ressourcen

97 Technologische Ressourcen, typischerweise IT-Anwendungen, sind Bestandteil der IT-Umgebung des Revisionsunternehmens. Die IT-Umgebung schliesst auch die unterstützende IT-Infrastruktur und die IT-Prozesse sowie die in diese Prozesse eingebundenen Personalressourcen ein.

98 Die sog. technologischen Ressourcen umfassen zumeist eine von den Auftragsteams eingesetzte Standard-IT-Anwendung, ohne dass jedoch eine explizite Verpflichtung zum Einsatz einer Audit-Software bestehen würde. IT-Prozesse, die den Betrieb der IT-Anwendung unterstützen, können ebenfalls relevant sein, auch wenn sie einfach sein können (z.B. Prozesse zur Autorisierung des Zugangs zur IT-Anwendung und zur Verarbeitung von Updates der IT-Anwendung).

99 In einem grösseren Revisionsunternehmen können die technologischen Ressourcen komplexer sein und können mehrere IT-Anwendungen, einschliesslich von einem allfälligen Netzwerkunternehmen entwickelte Anwendungen umfassen (z.B. Prüfungssoftware und automatisierte Prüfungs-Tools, Einsatzplanungstool etc.)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Intellektuelle Ressourcen

100 Intellektuelle Ressourcen schliessen Informationen ein, welche das Revisionsunternehmen nutzt, um den Betrieb des Qualitätsmanagementsystems zu ermöglichen und eine konsistente und ordnungsgemässe Durchführung von Aufträgen zu fördern. Das sind schriftliche Regelungen oder Massnahmen, eine Methodologie, branchen- oder sachverhaltsspezifische Leitfäden, Rechnungswesenleitfäden, standardisierte Dokumentation oder Zugang zu Informationsquellen (z.B. Abonnements von Online-Ressourcen).

101 Intellektuelle Ressourcen können durch technologische Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel kann die Prüfungsmethodologie in die IT-Anwendung eingebettet sein, die die Planung und Durchführung des Auftrags unterstützt.

II.4.2.7 Information und Kommunikation

102 Das Revisionsunternehmen hat Qualitätsziele festzulegen, die das Erlangen, Generieren oder Nutzen von Informationen hinsichtlich des Qualitätsmanagementsystems und die zeitgerechte Kommunikation von Informationen innerhalb der Praxis und an Externe behandeln, um die Ausgestaltung, Implementierung und den Betrieb des Qualitätsmanagementsystems zu ermöglichen.

103 Es kann sein, dass weniger komplexe Praxen mit weniger Fachpersonal und direkter Einbindung der Führung keine detaillierten Vorgaben benötigen, die bestimmen, wie Informationen identifiziert, erfasst, verarbeitet und gepflegt werden sollen, jedoch sind immer die Vorgaben bezüglich Datenschutz zu beachten.

104 Das Revisionsunternehmen kommuniziert an sein Fachpersonal bzw. die Auftragsteams:
- die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Teilaspekte des Qualitätsmanagements;
- Änderungen am Qualitätsmanagementsystem;
- Änderungen von Unabhängigkeitsanforderungen und den Regelungen oder Massnahmen;
- Informationen, die während des Annahme- und Fortführungsprozesses erlangt werden.

105 Auftragsteams kommunizieren an die Praxis Informationen über:
- den Mandanten, die während der Durchführung eines Auftrags erlangt werden;
- das Funktionieren der Qualitätssicherung auf den Mandaten;
- wesentliche Themen für den auftragsbegleitenden Qualitätssicherer oder den Konsulenten.

106 Das Revisionsunternehmen kommuniziert mit Praxisexternen, sofern sich rechtliche Verpflichtungen ergeben, namentlich mit der RAB. Datenschutz oder Geheimhaltung können die Praxis auch daran hindern, Informationen an Dritte (beispielsweise an ausländische Prüfer im Kontext von Konzernabschlussprüfungen) weiterzugeben (zur Verschwiegenheit vgl. bereits II.2.1).

II.4.2.8 Nachschau- und Verbesserungsprozess

107 Das Qualitätsmanagement ist ein umfassender, systematischer Ansatz zur Qualitätssicherung, der das gesamte Revisionsunternehmen und alle seine Prozesse und Bereiche umfasst. Das Qualitätsmanagement konzentriert sich primär auf die Prävention von

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Fehlern und Mängeln sowie die Überwachung und Kontrolle der Revisionsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen.

108 Das Qualitätsmanagement ist ein dynamisches System, welches die Veränderung von Risiken berücksichtigt. Es arbeitet auf eine kontinuierliche und iterative Weise und reagiert auf Veränderungen der Art und Umstände des Revisionsunternehmens und dessen Aufträgen.

109 In diesem Sinne hat das Revisionsunternehmen einen Nachschau- und Verbesserungsprozess zu etablieren und Nachschautätigkeiten auszugestalten und durchzuführen, um eine Grundlage für die Identifizierung von Verbesserungspotenzial zu schaffen.

110 Das Revisionsunternehmen richtet einen Nachschau- und Verbesserungsprozess ein, der darauf ausgerichtet ist, ihm hinreichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass die Ausgestaltung und der Betrieb des Qualitätsmanagementsystems angemessen und wirksam sind und das Qualitätsmanagementsystem frei von Mängeln ist und reibungslos funktioniert. Dies schliesst einen Prozess zur Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Revisionsunternehmens mit ein, zu dem auch ein Überprüfungszyklus für stichprobenartig ausgewählte, abgeschlossene Aufträge zählt. Zudem beinhaltet dies Regeln zur Beurteilung, Kommunikation und Reaktion auf identifizierte Mängel sowie zum Umgang mit Beschwerden und Vorwürfen.

111 Die Nachschautätigkeiten sind nicht begrenzt auf die kritische Durchsicht bezüglich des Einhaltens der Vorgaben bei einem konkreten Mandat, sondern beziehen auch das Qualitätsmanagement auf Stufe des Revisionsunternehmens mit ein. Die Ausgestaltung und Durchführung von Nachschautätigkeiten sind zwingend erforderlich; deren Umfang wie auch der Zeitpunkt und die Häufigkeit der konkreten Durchführung liegen jedoch in der Eigenverantwortung des Revisionsunternehmens. Bei der Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang der Nachschautätigkeiten hat die Praxis gewisse, von ISQM-CH 1 definierte, Kriterien zu berücksichtigen.

112 Das Revisionsunternehmen hat bei seiner Nachschautätigkeit auch einzelne abgeschlossene Aufträge auf Qualität zu prüfen. Dabei ist festzulegen, welche Aufträge und Auftragsverantwortliche ausgewählt werden. Auf wiederkehrender Basis ist mindestens ein abgeschlossener Auftrag für jeden Auftragsverantwortlichen auszuwählen.

113 Die Nachschau beinhaltet eine nachträgliche Überprüfung ausgewählter, einzelner Aufträge durch einen an den Prüfungsarbeiten nicht beteiligten, ausreichend qualifizierten Berufsangehörigen. Ein Berufsangehöriger verfügt regelmässig über eine ausreichende Qualifikation, wenn er mindestens über die gleiche Zulassung wie der Auftragsverantwortliche oder über eine mit der Ausbildung des Auftragsverantwortlichen vergleichbare ausländische Ausbildung verfügt.

114 Das Revisionsunternehmen hat zu beurteilen, ob wesentliche Mängel vorliegen. Dabei sind die Schwere und Durchgängigkeit identifizierter Mängel zu beurteilen; dies durch Untersuchung der Grundursachen der identifizierten Mängel und Beurteilung der Auswirkungen der identifizierten Mängel auf das Qualitätsmanagementsystem.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

II.4.3 Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems

115 Die Person oder die Personen mit Letztverantwortung und Rechenschaftspflicht für das Qualitätsmanagementsystem haben das Qualitätsmanagementsystem zu beurteilen. Die Beurteilung hat mindestens jährlich zu erfolgen. Dabei ist eine Schlussfolgerung zu ziehen, ob das Qualitätsmanagement

(a) hinreichende Sicherheit bietet, dass die Ziele des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden (d.h., es wurden keine wesentlichen Mängel identifiziert);
(b) trotz identifizierter Mängel, die eine schwere, aber nicht durchgängige Auswirkung auf Ausgestaltung, Implementierung und Betrieb des Qualitätsmanagementsystems haben, hinreichende Sicherheit bietet, dass die Ziele des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden;
(c) keine hinreichende Sicherheit bietet, dass die Ziele des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden.

Abhängig von obiger Schlussfolgerung sind weitergehende Massnahmen seitens des Revisionsunternehmens zu ergreifen.

II.4.4 Besonderheiten von kleineren Revisionsunternehmen

116 Das Qualitätsmanagement kann für kleinere Revisionsunternehmen aufgrund der geringeren Anzahl qualifizierter Mitarbeitender bzw. Berufsangehöriger mit entsprechender Zulassung bei der RAB eine besondere Herausforderung darstellen. Gleichwohl ist auch in diesen Fällen die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems geboten und möglich. Es ist ferner festzuhalten, dass auch kleinere Revisionsunternehmen nach wie vor eingeschränkte und ordentliche Revisionen durchführen können und dürfen. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich die Möglichkeit von Revisionsunternehmen vorgesehen, in denen nur eine (Fach-)Person über eine entsprechende Zulassung verfügt. So ist klar geregelt, dass auch eine natürliche Person selbstständig gesetzlich vorgeschriebene Revisionsdienstleistungen erbringen darf, wenn sie als Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen ist und sie selbst wie auch ihr Einzelunternehmen von der Aufsichtsbehörde entsprechend zugelassen ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 RAV).

II.4.4.1 Auftragsdurchführung

117 In einfachen Verhältnissen, in denen das zu prüfende Unternehmen über ein wenig komplexes Geschäftsmodell und eine entsprechend einfach strukturierte Organisation verfügt, kann der leitende Revisor im Einzelfall entscheiden, die Revision eigenständig und ohne weitere fachliche Unterstützung von Mitarbeitenden durchzuführen.

118 Setzt der Auftragsverantwortliche hingegen Fachpersonal ein, stellt er sicher, dass das Prüfungsteam den Auftrag in Übereinstimmung mit den beruflichen Standards sowie den massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen durchführen kann und dies in der Folge auch tut. Dies setzt ein Prüfungsteam voraus, das über die erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten verfügt.

119 Eine Delegation der Prüfungsdurchführung an Fachpersonal bedingt ferner zwingend die Verfolgung des Auftragsfortschritts. Zudem sind die einzelnen Prüfungsergebnisse und ihre Dokumentation in den Auftragsakten einer Durchsicht zu unterziehen. Bei der Durchsicht geht es darum, sicherzustellen, dass die Arbeiten entsprechend dem Prü-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

fungsprogramm erfolgt sind, die durchgeführten Arbeiten und ihre Ergebnisse angemessen dokumentiert sowie alle wesentlichen Fragen der Prüfung gelöst worden sind oder sich in den Schlussfolgerungen widerspiegeln und die Ziele der Prüfungshandlungen erreicht worden sind. Speziell ist im Rahmen der Durchsicht darauf zu achten, dass die erlangten Nachweise ausreichend und geeignet sind, um die Prüfungsaussage im Revisionsbericht zu stützen. Hierfür ist es nicht notwendig, dass der leitende Revisor sämtliche Arbeitspapiere durchsieht und visiert. Der Auftragsverantwortliche trägt aber die Verantwortung dafür, dass eine angemessene Durchsicht erfolgt. Spätestens an dem Datum, mit dem der Revisionsbericht versehen wird, muss der Auftragsverantwortliche aufgrund einer Durchsicht der Prüfungsdokumentation oder Besprechungen mit dem Prüfungsteam davon überzeugt sein, dass ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden, welche die gezogenen Schlussfolgerungen stützen und die Abgabe des Revisionsberichts erlauben. Die Durchsicht der Prüfungsdokumentation kann dabei auch von entsprechend erfahrenen fachlichen Mitarbeitenden erfolgen, welche über eine mindestens gleichwertige Qualifikation verfügen wie die Erstellenden der Prüfungsakten.

II.4.4.2 Konsultation und auftragsbegleitende Qualitätssicherung

120 Bei schwierigen oder umstrittenen Sachverhalten (bspw. betreffend die Rechnungslegung oder das konkrete Prüfungsvorgehen) ist zu entscheiden, ob eine Konsultation durchgeführt werden sollte. Eine Konsultation beinhaltet Gespräche auf der jeweils angemessenen fachlichen Ebene mit Personen innerhalb oder ausserhalb des Revisionsunternehmens, die über spezielle Fachkenntnisse verfügen. Kleinere Revisionsunternehmen werden mangels eigener Ressourcen allenfalls externe Konsultationen durchführen.

121 Von der Durchsicht und der Konsultation ist die sog. auftragsbegleitende Qualitätssicherung zu unterscheiden. Hierbei geht es darum, dass das Revisionsunternehmen für Aufträge, die vorab definierte Kriterien erfüllen, einen auftragsbegleitenden Qualitätssicherer bestimmt, der nicht zum Prüfungsteam gehören darf (vgl. ISQM-CH 2). Dessen Aufgabe ist es, eine objektive Einschätzung der bedeutsamen Beurteilungen des Prüfungsteams und der bei Durchführung der Revision gezogenen Schlussfolgerungen vorzunehmen. Diese Einschätzung umfasst auch eine Besprechung bedeutsamer Sachverhalte mit dem Mandatsverantwortlichen, eine Durchsicht des Abschlusses und des vorgeschlagenen Revisionsberichts sowie eine Durchsicht ausgewählter Teile der Prüfungsdokumentation, welche die bedeutsamen Beurteilungen des Prüfungsteams und dessen Schlussfolgerungen betreffen. Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung erfasst jene Mandate, bei denen das Revisionsunternehmen aufgrund der konkreten Risiko- und Mandatssituation dies für sachgerecht oder notwendig erachtet. Die Definition von Kriterien, bei deren Vorliegen ein konkretes Mandat einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung zu unterziehen ist, liegt also im pflichtgemässen Ermessen der Verantwortlichen des Revisionsunternehmens. Als Kriterien kommen u.a. in Betracht: Prüfungsmandate mit Risiken im Hinblick auf die Fähigkeit zur Unternehmensfortführung, Prüfungsmandate mit Auslandsbezug oder Situationen, in denen der Prüfungsbericht einem grossen Adressatenkreis zugänglich gemacht werden soll. Im Fall von Abschlussprüfungen bei kapitalmarktnotierten Unternehmen ist eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung zwingend vorzusehen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

122 Von den vorstehend genannten Qualitätsmanagementmassnahmen auf Stufe Mandat (Durchsicht der Prüfungsakten, Konsultation, auftragsbegleitende Qualitätssicherung) ist die Nachschau abzugrenzen. Die Nachschau beinhaltet die Überprüfung der Einhaltung der Regelungen und Massnahmen zum Qualitätsmanagement und schliesst hierbei eine nachträgliche Überprüfung ausgewählter einzelner Mandate explizit mit ein. Revisionsunternehmen, in denen nur eine Person über eine Zulassung verfügt, können die erforderliche Nachschau intern nicht gewährleisten. In solchen Fällen kann für die Nachschau eine externe Fachperson beigezogen werden.

II.4.4.3 Externe Nachschau

123 Der Betrieb eines autonomen internen Qualitätsmanagementsystems sowie die entsprechende Überwachung setzen voraus, dass mindestens zwei Berufsangehörige im Unternehmen über die notwendige Zulassung zur Erbringung von Revisionsdienstleistungen verfügen. Nur ein entsprechend ausgebildeter und erfahrener Revisor bzw. Revisionsexperte kann die Arbeit eines zweiten Revisors oder Revisionsexperten sinnvoll beurteilen und zur Erhöhung der Qualität beitragen. Kann mangels interner Ressourcen keine interne Nachschau durch einen gleichwertig qualifizierten Reviewer durchgeführt werden, soll gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers diese Aufgabe durch eine externe Nachschau übernommen werden.

124 Bei der Durchführung von externen Nachschautätigkeiten hat das Revisionsunternehmen die Vertraulichkeit der Mandantendaten zu wahren sowie insbesondere das Revisionsgeheimnis (Art. 730b Abs. 2 OR) wie auch das Berufsgeheimnis (Art. 321 StGB) zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, mit den Mandanten in den Auftragsbedingungen zu vereinbaren, dass für Zwecke der Qualitätssicherung externen Berufsangehörigen Zugang zu den Auftragsakten gewährt wird. Ebenso ist im Auftrag an die angemessen qualifizierte externe Person bzw. die andere Prüfungsgesellschaft, welche die Nachschau im Auftrag durchführt oder für Konsultationen oder auftragsbegleitende Qualitätssicherungen eingesetzt wird, eine Vertraulichkeitsklausel (persönliche Geheimhaltungsklausel) zu integrieren bzw. hat sich die Einpersonen-Revisionsgesellschaft die Einhaltung der Vertraulichkeit vorgängig in einer schriftlichen Vertraulichkeitserklärung bestätigen zu lassen. Es empfiehlt sich im Einzelfall, derartige Regelungen ggf. vorgängig juristisch abklären zu lassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil III

Prüfungsprozess bei der eingeschränkten Revision

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1 Prüfungsplanung

III.1.1 Definition Prüfungsauftrag und Auftragsbedingungen

1 Die Prüfungsplanung ist ein wichtiger Teil des Prüfungsprozesses. Sie dient dem Abschlussprüfer einerseits dazu, die eingeschränkte Revision so auf die zu prüfende Gesellschaft abzustimmen, dass die Prüfungsdurchführung das Ziel – eine Grundlage für die Prüfungsaussage zu schaffen – tatsächlich erreicht. Andererseits dient die Prüfungsplanung einer möglichst effizienten Prüfungsdurchführung. Diese beiden Hauptziele der Planung verfolgt der Abschlussprüfer, um die für seine Aussage notwendigen Arbeiten risikoorientiert, wirksam und wirtschaftlich ausführen zu können.

2 Vor Annahme eines Prüfungsauftrags bzw. vor der Wahl oder Wiederwahl als Revisionsstelle klärt der Abschlussprüfer ab, ob er die Voraussetzungen zur Wahrnehmung des Mandats erfüllt. Diese Voraussetzungen sind Wählbarkeit, Zulassung und Unabhängigkeit sowie Voraussetzungen in Bezug auf das zu prüfende Unternehmen wie bspw. Erwartungen an den Abschlussprüfer, Prüfungsrisiken, Integrität der Unternehmensleitung. Zur Wahl der Revisionsstelle vgl. I.2.9; zur Unabhängigkeit vgl. II.3. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist der Auftrag abzulehnen.

3 Durch eine klare und umfassende Vereinbarung des Prüfungsauftrags kann sichergestellt werden, dass bei den Auftraggebern und den Nutzern der Prüfungsberichte Klarheit über Art und Umfang des Auftrags sowie über die Aussagekraft der Berichte geschaffen wird. Deshalb ist es in gegenseitigem Interesse, die wesentlichen Punkte des Prüfungsauftrags in einer schriftlichen Auftragsbestätigung festzuhalten. Ein Mustertext ist im SER, Beilage C, enthalten.

4 Im Falle einer Mitwirkung bei der Buchführung ist es zur Abgrenzung der eingeschränkten Revision von anderen für den Kunden erbrachten Dienstleistungen sowie zur Vermeidung von Missverständnissen in der Regel zweckdienlich, je eine separate schriftliche Auftragsbestätigung zu erstellen.

5 Eine ungenügend spezifizierte Auftragsbestätigung beinhaltet das Risiko, dass die Parteien unterschiedliche Erwartungen an einen Prüfungsauftrag haben (Erwartungslücke, siehe I.1.5).

III.1.2 Prüfungsvorbereitung beim Prüfungskunden

6 Für eine zielgerichtete Kommunikation mit dem Prüfungskunden ist es unerlässlich, festzustellen, welche Personen für die Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer die geeigneten Ansprechpartner sind.

7 In der Phase der Prüfungsvorbereitung erörtert der Abschlussprüfer mit dem Auftraggeber in erster Linie organisatorische Aspekte wie Zeitpunkt der eingeschränkten Revision, Verfügbarkeit der Ansprechpartner, Zusammensetzung des Prüfungsteams, benötigte Unterlagen und vorhandene Infrastruktur.

8 Die Prüfungsarbeiten werden durch die sach- und zeitgerechte Bereitstellung der notwendigen Unterlagen durch den Auftraggeber wesentlich erleichtert. Zu diesem Zweck kann der Abschlussprüfer dem Prüfungskunden vor Beginn der Prüfungsarbeiten ein

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Verzeichnis der vorzubereitenden Unterlagen und benötigten elektronischen Dateien übergeben.

9 Bei einer Erstprüfung (vgl. III.1.3 und III.2.4.1) sind zusätzlich die notwendigen wesentlichen Unterlagen, namentlich Grundbuchauszüge, Verträge etc., zu identifizieren und einzufordern.

III.1.3 Erstprüfung

10 Ist die Jahresrechnung des Vorjahres eines Unternehmens nicht von einem Abschlussprüfer geprüft oder aber von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, so hat der neue Abschlussprüfer den Eröffnungsbilanzwerten sowie ggf. den Vorjahresangaben besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Abschlussprüfer plant daher die Durchführung der eingeschränkten Revision unter spezieller Berücksichtigung dieser Ausgangslage. Vgl. ausführlich in III.2.4.1.

III.1.4 Risikobeurteilung und Prüfungsplan

III.1.4.1 Risikoorientierter Prüfungsansatz

11 Neben der vorgängig mit dem Prüfungskunden abgesprochenen zeitlichen und personellen Planung der eingeschränkten Revision erfolgt die sachliche Prüfungsplanung in der Regel wie folgt: Gestützt auf sein Verständnis des Unternehmens, die Ergebnisse aus den vorhergehenden eingeschränkten Revisionen und die Erkenntnisse aus den analytischen Prüfungshandlungen im Rahmen der Risikobeurteilung schätzt der Abschlussprüfer die Risiken wesentlicher Fehlaussagen ein.

12 Als wesentliche Fehlaussage gilt eine Abweichung zwischen dem Betrag, dem Ausweis, der Darstellung oder der Angabe eines im Abschluss abgebildeten Sachverhalts und dem Betrag, dem Ausweis, der Darstellung oder der Angabe, der/die in Übereinstimmung mit dem massgebenden Regelwerk der Rechnungslegung für den Sachverhalt erforderlich wäre. Fehlaussagen können aus Irrtümern oder aus deliktischen Handlungen resultieren. Bei der eingeschränkten Revision wird das Risiko deliktischer Handlungen nicht berücksichtigt (vgl. Revisionsbericht, 3. Abschnitt: *«… Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen … nicht Bestandteil dieser Revision»).* Demnach beschränkt sich die Einschätzung des Abschlussprüfers auf wesentliche Fehlaussagen aus Irrtümern.

13 Diese Einschätzung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen fliesst in den Prüfungsplan ein, in welchem der Abschlussprüfer grundsätzlich über das Vorgehen entscheidet und konkrete Prüfungsschritte festlegt mit dem Ziel, das Entdeckungsrisiko und damit das Prüfungsrisiko auf ein vertretbares Mass zu reduzieren.

14 Dieses Vorgehen entspricht dem risikoorientierten Prüfungsansatz, bei dem der Abschlussprüfer auf die vorhandenen Risiken fokussiert.

15 Das Prüfungsrisiko ist das Risiko, dass der Abschlussprüfer ein unangemessenes Prüfungsurteil bzw. eine unangemessene Prüfungsaussage abgibt, obschon der Abschluss wesentliche Fehlaussagen enthält. Das Prüfungsrisiko umfasst die Bestandteile Fehler-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

risiko und Entdeckungsrisiko. Das Fehlerrisiko beschreibt das Risiko, dass eine Jahresrechnung vor der (eingeschränkten) Revision wesentliche Fehlaussagen enthält. Es umfasst die Bestandteile inhärentes Risiko und Kontrollrisiko.

$$\text{Prüfungsrisiko} = \underbrace{\text{Inhärentes Risiko} \times \text{Kontrollrisiko}}_{\text{Fehlerrisiko}} \times \text{Entdeckungsrisiko}$$

16 Folgende Darstellung illustriert die Zusammenhänge der einzelnen Bestandteile:

Bestandteile des Prüfungsrisikos			
Prüfungsrisiko	Inhärentes Risiko	Kontrollrisiko	Entdeckungsrisiko
Wahrscheinlichkeit der Abgabe einer unangemessenen Prüfungsaussage trotz Vorhandensein wesentlicher Fehlaussagen	Wahrscheinlichkeit des Auftretens wesentlicher Fehlaussagen ohne Berücksichtigung interner Kontrollen; oftmals in «normal» oder «erhöht» differenziert	Wahrscheinlichkeit der Nichtaufdeckung wesentlicher Fehlaussagen durch das IKS	Wahrscheinlichkeit der Nichtaufdeckung wesentlicher Fehlaussagen durch den Abschlussprüfer
Zentrale Verantwortung des Abschlussprüfers	Vom Abschlussprüfer nicht beeinflussbar	Vom Abschlussprüfer nicht beeinflussbar	Vom Abschlussprüfer beeinflussbar

Abbildung 19: Bestandteile des Prüfungsrisikos

17 Nicht explizit erwähnt, aber gleichwohl zu berücksichtigen, ist das Geschäfts- bzw. Unternehmensrisiko. Dieses lässt sich vom Abschlussprüfer nicht beeinflussen, hat jedoch einen Einfluss auf das inhärente Risiko. Unter Geschäfts- bzw. Unternehmensrisiken sind Risiken allgemeiner Natur zu verstehen, welche in den Aktivitäten des Unternehmens, dem wirtschaftlichen Umfeld sowie der Art und Weise der Geschäftsausübung begründet sind. Das Verständnis des Abschlussprüfers von dem Geschäftsmodell und den damit zusammenhängenden Risiken dient dem Abschlussprüfer als Grundlage für eine Einschätzung der inhärenten Risiken der zu prüfenden Jahresrechnung.

18 Das inhärente Risiko (auch innewohnendes Risiko) ist das Risiko, dass ein bestimmter Kontosaldo oder eine bestimmte Art von Geschäftsvorfällen falsche Darstellungen enthält, die – einzeln oder zusammen mit falschen Darstellungen anderer Kontensalden oder Arten von Geschäftsvorfällen – wesentlich sein können, und zwar ungeachtet der Existenz diesbezüglicher interner Kontrollen. So zeigt beispielsweise die Bilanzposition «Angefangene Arbeiten» ein vergleichsweise höheres inhärentes Risiko bezüglich der Aussagen «Bestand» und «Bewertung», da die korrekte Ermittlung und Bewertung der angefangenen Arbeiten komplexer ist, als dies bei anderen Bilanzpositionen der Fall ist.

19 Zur Beurteilung des Kontrollrisikos müssten das IKS und das Rechnungswesen-System beurteilt werden. Da indes Prüfungen in diesen Bereichen nicht Bestandteil der ein-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

geschränkten Revision sind, ist das Kontrollrisiko in dieser Revisionsart nicht zu beurteilen. Vor dem Hintergrund des Wesens der eingeschränkten Revision erfolgt also keine Einschätzung oder Prüfung des IKS und somit auch keine Beurteilung des Kontrollrisikos. Folglich entspricht bei der eingeschränkten Revision das Fehlerrisiko allein dem inhärenten Risiko. Der Fokus des Prüfers liegt demnach auf der Beurteilung des inhärenten Risikos.

20 Als Entdeckungsrisiko wird schliesslich das Risiko bezeichnet, dass Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers eine wesentliche falsche Darstellung eines bestimmten Kontosaldos oder einer bestimmten Art von Geschäftsvorfällen nicht aufdecken, die – einzeln oder zusammen mit falschen Angaben anderer Kontensalden oder Arten von Geschäftsvorfällen – wesentlich sein können.

III.1.4.2 Informationsbeschaffung, Unternehmensumfeld und Unternehmenstätigkeit

21 Im Rahmen der Informationsbeschaffung erarbeitet sich der Abschlussprüfer ein unabhängiges Bild der ökonomischen und rechtlichen Verhältnisse des Unternehmens und gewinnt einen Eindruck von der internen Aufbau- und Ablauforganisation.

22 Die Phase der Informationsbeschaffung ist zeitlich kein in sich geschlossener, ausschliesslich in der Planungsphase durchzuführender Prozess. Vielmehr erstreckt sie sich als kontinuierlicher und dynamischer Prozess über die gesamte Abschlussprüfung: Auch während der Prüfungsdurchführung und Beendigung der Prüfung beschafft sich der Abschlussprüfer Informationen über das Unternehmen.

23 Der Abschlussprüfer nutzt seine Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit (Kunden, Produkte und Leistungen) und das Umfeld des Unternehmens dazu, um eine eingeschränkte Revision sorgfältig und gewissenhaft planen und durchführen zu können. Die erlangten Informationen dienen insbesondere der zuverlässigeren Beurteilung des inhärenten Risikos.

24 Bei der Informationsbeschaffung beschränkt sich der Abschlussprüfer nicht allein auf die finanzielle Berichterstattung. Vielmehr sind Informationen über die Organisation, die wichtigsten Elemente des Geschäftsmodells, das Rechnungswesen, die Standorte, die Eigentümer und sonstige nahestehende Personen notwendig. Daneben sind Kenntnisse über die Arten von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen des Unternehmens unerlässlich.

25 Mit der Informationsbeschaffung verfolgt der Abschlussprüfer das Ziel, einen Überblick über die prüfungsrelevanten Aspekte eines Unternehmens zu gewinnen, die sich aus dessen Umfeld, Organisation und Art der Geschäftstätigkeit ergeben können. Die Informationsbeschaffung erfolgt dabei immer zielgerichtet, im Hinblick auf die Erfassung der Risikosituation des zu prüfenden Unternehmens.

26 Die Beschaffung und Aktualisierung von Informationen umfasst insbesondere Folgendes:
- Befragungen der Unternehmensleitung und ggf. weiterer relevanter Schlüsselpersonen, um ein Grundverständnis von der Tätigkeit und den damit verbundenen Prozessen des Unternehmens zu erlangen;
- Studium von Firmenbroschüren, Website des Unternehmens sowie Presseartikeln;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Durchsicht von Vorjahres- und Zwischenabschlüssen sowie Verwaltungsrats- und Generalversammlungsprotokollen;
- Betriebsbesichtigung (insbesondere bei Neukunden).

III.1.4.3 Analytische Prüfungshandlungen im Rahmen der Risikobeurteilung

27 Zur Vertiefung seines Verständnisses des Unternehmens und zwecks Festlegung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang der Prüfungshandlungen führt der Abschlussprüfer analytische Prüfungshandlungen auf der Ebene der Jahresrechnung als Ganzes durch. Dadurch kann er mögliche Risikobereiche, insbesondere die grundsätzlichen Geschäftsrisiken sowie Positionen der Jahresrechnung mit normalen oder erhöhten inhärenten Risiken, identifizieren.

28 Die analytischen Prüfungshandlungen beziehen sich hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich, auf die Finanzinformationen, die sich in der Jahresrechnung niederschlagen. So können beispielsweise Angaben zu Verkaufsmengen oder dem Personalbestand wichtige Hinweise auf betriebliche Sachverhalte geben, die nicht aus der Jahresrechnung hervorgehen.

29 Das Einbringen von Erwartungswerten und deren Abgleich mit den effektiven Zahlen kann für analytische Prüfungshandlungen zweckdienlich sein. Vergleicht der Abschlussprüfer von ihm erwartete Werte mit den Ist-Werten und stellt er dabei eine ungewöhnliche oder unerwartete Abweichung fest, untersucht er, ob erhöhte Risiken wesentlicher Fehlaussagen in der Jahresrechnung bestehen könnten. Erwartungswerte können etwa abgeleitet werden aus Branchenkennzahlen (z.B. aus Veröffentlichungen von Branchenverbänden).

30 Zudem können analytische Prüfungshandlungen bei der Identifikation ungewöhnlicher Geschäftsvorfälle, Buchungen, Beträge oder Trends hilfreich sein.

31 Vergleiche wichtiger Kennzahlen (Margen, Liquiditätsgrade, Umschlagshäufigkeiten im Umlaufvermögen, Eigenkapitalanteil etc.) sind in der Regel nützlich und effizient.

III.1.4.4 Beurteilung des inhärenten Risikos

32 Die einzelnen Aussagen im Abschluss weisen unterschiedliche Anfälligkeiten für Fehlaussagen (inhärente Risiken) auf. Unternehmen begegnen diesen Anfälligkeiten in der Regel mit Kontrollen. Obwohl die Prüfung der Existenz des IKS oder auch der Einbezug einzelner Kontrollen nicht Bestandteil einer eingeschränkten Revision sind (vgl. III.2.3.4), wird der Abschlussprüfer ihm bekannte Stärken oder Schwachstellen in Abläufen oder Prozessen ohne deren inhaltliche Prüfung und Dokumentation in seinen Prüfungsplan einfliessen lassen. Beispielsweise kann eine mangelnde Funktionentrennung oder eine mit ungeeigneten Mitteln geführte Buchhaltung das Risiko wesentlicher Fehlaussagen erhöhen und gegebenenfalls zusätzliche Prüfungshandlungen erfordern.

33 Solche Erkenntnisse können nützliche Hinweise an das geprüfte Unternehmen sein, die beispielsweise anlässlich der Schlussbesprechung an die Unternehmensleitung weitergegeben werden können.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

34 Basierend auf seinem Verständnis des Unternehmens, dessen Tätigkeit sowie der daraus resultierenden Geschäftsrisiken und der Berücksichtigung der Wesentlichkeit gelangt der Abschlussprüfer zu Erkenntnissen, welche Aussagen im Abschluss vernachlässigbare, normale oder erhöhte inhärente Risiken aufweisen.

35 Folgende Faktoren beeinflussen typischerweise das inhärente Risiko mit Bezug auf einzelne Geschäftsvorfälle oder Abschlusspositionen:
- Abhängigkeiten von zukünftigen Ergebnissen und Entscheiden;
- Komplexität der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle;
- Anfälligkeit auf Wertschwankungen durch externe Einflüsse;
- Ausmass von Ermessensspielräumen.

36 Gewisse inhärente Risiken aus einmaligen oder aussergewöhnlichen Ereignissen können sich auf mehrere Aussagen im Abschluss beziehen (wie beispielsweise Stilllegungen einzelner Betriebsteile, Sanierungen, Akquisitionen neuer Geschäftsfelder), andere können sich auf den Abschluss als Ganzes auswirken (wie beispielsweise das Fehlen eines ausreichenden Betriebskapitals für die Fortführung der Geschäftstätigkeit oder eine Verschlechterung in der Branche, die durch eine hohe Anzahl von Konkursen gekennzeichnet ist).

37 Einem erhöhten inhärenten Risiko begegnet der Abschlussprüfer, indem er das Entdeckungsrisiko und damit das Prüfungsrisiko auf ein vertretbares Mass reduziert. Im Rahmen der eingeschränkten Revision wird dies in der Regel mittels Durchführung der weitergehenden Prüfungshandlungen (vgl. SER, Ziff. 3.3) in Kombination mit den allgemeinen Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und Detailprüfungen erreicht (vgl. III.2.3.3.3).

III.1.4.5 Wesentlichkeit

38 Im Rahmen der Prüfungsplanung bestimmt der Abschlussprüfer die Wesentlichkeit unter Berücksichtigung von quantitativen und qualitativen Kriterien. Aus Sicht des Berichtsempfängers ist eine Abweichung von Gesetz und Statuten nur dann relevant, wenn diese wesentlich ist.

39 Somit lässt sich die Wesentlichkeit für einen Dritten unabhängig von der Art der Revision wie folgt definieren: Wesentlich ist jede Angabe in der Jahresrechnung, die, sofern sie weggelassen oder falsch dargestellt wird, den Berichtsempfänger der Jahresrechnung in seinen Entscheidungen beeinflussen kann. Es gelten daher die gleichen Grundsätze der Wesentlichkeit wie bei der ordentlichen Revision (vgl. SER, Ziff. 5.1).

40 Daraus folgt, dass die Wesentlichkeit abhängig von der Nutzung einer Jahresrechnung ist, und der Abschlussprüfer stellt sich daher die Frage, wie die Entscheide der Berichtsempfänger beeinflusst werden. Die Festlegung der Wesentlichkeit ist demzufolge geprägt von der Ausübung professionellen Ermessens.

41 Quantitative Anhaltspunkte lassen sich beispielsweise in Bezug auf Umsatz, Bilanzsumme oder Ergebnis relativ einfach herleiten. Oft wird die quantitative Wesentlichkeit in Bezug auf den Gewinn vor Steuern als eine Bezugsgrösse der wirtschaftlichen Tätigkeit und bedeutsame Grundlage für die Ausschüttungen der Gesellschaft hergeleitet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Als Basis für die Bestimmung der Wesentlichkeit können auch andere Bezugsgrössen wie beispielsweise «Eigenkapital», «Umsatz» oder «Aufwendungen» herangezogen werden (z.B. in Verlustsituationen).

42 Im Rahmen der eingeschränkten Revision kann die quantitative Wesentlichkeit wie folgt bestimmt werden:

Merkmale des Unternehmens	Mögliche Bezugsgrösse zur Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit	Richtwert in %
Gewinnorientiertes profitables Unternehmen, das durch stabile Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen (Umsätze) und stabile Jahresergebnisse gekennzeichnet ist	Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit aufgrund eines angemessenen Prozentsatzes des Jahresgewinns vor Steuern nach Berücksichtigung allfälliger stiller Reserven (auch Durchschnittswerte sind möglich)	3 % – 10 % des bereinigten Jahresgewinns vor Steuern
Gewinnorientiertes Unternehmen in Verlustsituation	Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit aufgrund eines angemessenen Prozentsatzes des Eigenkapitals	3 % – 5 % des Eigenkapitals
Gewinnorientiertes, anlageintensives Unternehmen (z.B. Holdinggesellschaft mit überwiegend Beteiligungen und Finanzanlagen), das in den vergangenen Perioden u.a. auch Jahresverluste verzeichnet hat	Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit aufgrund eines angemessenen Prozentsatzes der Bilanzsumme	1 % – 3 % der Bilanzsumme
Gewinnorientiertes Unternehmen mit volatilen Jahresergebnissen	Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit aufgrund eines angemessenen Prozentsatzes der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen (Umsätze). Durchschnittswerte können unter Umständen angemessen sein	1 % – 3 % der Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen (Umsätze)
Nicht gewinnorientiertes Unternehmen	Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit aufgrund eines angemessenen Prozentsatzes der Gesamtaufwendungen	1 % – 3 % der Gesamtaufwendungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Merkmale des Unternehmens	Mögliche Bezugsgrösse zur Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit	Richtwert in %
Neu gegründetes Unternehmen (Start-up) mit geringen oder keinen Nettoerlösen aus Lieferungen und Leistungen (Umsätze) und in erster Linie anfallenden Entwicklungskosten	Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit aufgrund eines angemessenen Prozentsatzes der operativen Aufwendungen	2 % – 5 % der operativen Aufwendungen

Abbildung 20: Bestimmung der Gesamtwesentlichkeit

43 Bei den angegebenen Prozentsätzen handelt es sich um Richtwerte. Sie sollen den Abschlussprüfer in der Ausübung seines professionellen Ermessens unterstützen und dieses nicht einschränken. Auch stellen die aufgeführten Bezugsgrössen lediglich Orientierungshilfen dar. Es kann angebracht sein, dass der Abschlussprüfer von diesen Richtwerten und Orientierungshilfen abweicht. Der Abschlussprüfer wird den angemessenen Prozentsatz eher am oberen Ende der jeweiligen Bandbreite festlegen, wenn Faktoren wie beispielsweise wenige, langfristig orientierte Eigentümer, geringe Fremdverschuldung oder stabile Ertragsverhältnisse vorliegen.

44 Ebenso wichtig sind qualitative Überlegungen zur Wesentlichkeit. So kann beispielsweise in Situationen drohender Illiquidität oder Überschuldung eine tiefere Wesentlichkeit angezeigt sein. Selbst ein geringer Fehler, der den ausgewiesenen Gewinn zu einem Verlust werden lässt, kann wesentlich sein. Der Abschlussprüfer muss in diesem Zusammenhang überlegen, ob eine Korrektur eines Fehlers grundsätzlich zu einer anderen Gesamtaussage der Jahresrechnung und damit zu einer anderen Beurteilung durch die Nutzer des Abschlusses führt. Zu beachten sind ferner Bestimmungen in Aktionärsbindungsverträgen, Finanzierungsvereinbarungen oder eine geplante Ausschüttung, die angesichts der korrigierten Jahresrechnung gewissen Handlungsbedarf auslösen könnten. In diesen genannten Fällen wird in der Regel die Wesentlichkeit tiefer angesetzt. Als Bezugsgrösse für die Bestimmung der Wesentlichkeit wird hierbei häufig das Eigenkapital herangezogen.

45 Im Hinblick auf das Ziel, wesentliche Fehlaussagen zu erkennen, wird klar, dass das Bestimmen der Wesentlichkeit eine Grundvoraussetzung für eine wirksame und effiziente Prüfung darstellt. Dies hat einen Einfluss auf die Art und insbesondere den Umfang der durchzuführenden Prüfungshandlungen.

46 Die Festlegung der Wesentlichkeit in der Prüfungsplanung ist somit nicht nur Basis für die Prüfungsaussage, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit der Prüfungshandlungen.

47 Gelangt der Abschlussprüfer im Laufe der eingeschränkten Revision zu neuen Erkenntnissen, wird er die Wesentlichkeit erneut auf ihre Angemessenheit hin beurteilen und bei Bedarf anpassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1.4.5.1 Anwendung der Wesentlichkeit in der Prüfungsplanung

48 In einem ersten Schritt ermittelt der Abschlussprüfer die Wesentlichkeit für die Jahresrechnung als Ganzes *(Gesamtwesentlichkeit).* Die Gesamtwesentlichkeit beeinflusst die Entscheidungen des Prüfers bei der Identifikation und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen. Falls mögliche Fehlaussagen von spezifischen Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben die Entscheidungen der Berichtsempfänger der Jahresrechnung beeinflussen könnten, legt der Abschlussprüfer eine oder mehrere spezifische Wesentlichkeitsgrenzen fest, welche tiefer als die Gesamtwesentlichkeit anzusetzen sind.

49 Der zweite Schritt betrifft die Festlegung der *Toleranzwesentlichkeit*. Plant der Abschlussprüfer Prüfungshandlungen, bei welchen die Genauigkeit auf der Gesamtwesentlichkeit basiert, die darauf ausgerichtet sind, falsche Darstellungen festzustellen, die einzeln betrachtet für den Abschluss als Ganzes wesentlich sein können, besteht das Risiko, dass einige falsche Darstellungen unentdeckt bleiben. Diese können zwar einzeln betrachtet unterhalb der Gesamtwesentlichkeit liegen, kumuliert mit anderen unentdeckten oder bekannten, nicht korrigierten falschen Darstellungen jedoch wesentlich sein. Um diesem sogenannten Aggregationsrisiko Rechnung zu tragen, legt der Abschlussprüfer eine Toleranzwesentlichkeit fest, welche unterhalb der Gesamtwesentlichkeit zu liegen hat.

50 Je nach Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen, der Kenntnisse des Prüfers von der Gesellschaft sowie den festgestellten Fehlaussagen aus den eingeschränkten Revisionen von Abschlüssen der Vorjahre und der Höhe des Grads an Schätzunsicherheiten im Abschluss des zu prüfenden Unternehmens beträgt die Toleranzwesentlichkeit in der Regel zwischen 50 % und 75 % der Gesamtwesentlichkeit. Die Toleranzwesentlichkeit wird angewandt, um einerseits die Risiken wesentlicher Fehlaussagen auf Aussagenebene zu beurteilen und andererseits die Art, zeitliche Einteilung und den Umfang weiterer Prüfungshandlungen festzulegen. Liegen für einzelne Geschäftsvorfälle, Kontensalden oder Abschlussangaben spezifische Wesentlichkeitsgrenzen oder Aggregationsrisiken vor, legt der Abschlussprüfer im Einzelfall eine oder mehrere spezifische Toleranzwesentlichkeiten fest.

51 In einem dritten Schritt legt der Abschlussprüfer einen Betrag fest, unterhalb dessen keine Erfassung in der Zusammenstellung der Fehlaussagen erfolgen muss. Dieser wird als *Nichtaufgriffsgrenze* (NAG) bezeichnet. Die so festgelegte Fehlergrenze liegt deutlich niedriger als die Gesamtwesentlichkeit. Sie kann bis zu 5 % der Gesamtwesentlichkeit betragen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

52 Das nachfolgende Beispiel soll die Anwendung der Wesentlichkeit in der Prüfungsplanung veranschaulichen:

Illustratives Beispiel für die Festlegung der einzelnen Grössen
(aufgrund der effektiven Gegebenheiten im Einzelfall anzupassen)

Situation: Ein Unternehmen weist über mehrere Perioden stabile Erträge und stabile Gewinne aus. Es wird in diesem Beispiel der bereinigte Gewinn vor Steuern als Bezugsgrösse für die Bestimmung der Wesentlichkeit gewählt (Beträge in 1000 CHF). Da es sich bei der Angabe des Gewinns vor Steuern für die laufende Periode (20X1) um eine Hochrechnung handelt, wurde zusätzlich ein Sicherheitsabschlag berücksichtigt:

Geschäftsjahr	20X1 (erwartet)
Gewinn vor Steuern vor Nettoveränderung stiller Reserven	980
Bildung/(Auflösung) stiller Reserven	+20
Gewinn vor Steuern nach Nettoveränderung stiller Reserven	1000
Sicherheitsabschlag (5 %)	–50
Gewinn vor Steuern nach Nettoveränderung stiller Reserven und Sicherheitsabschlag	950

Festlegung der Gesamtwesentlichkeit:
Unter Ausübung pflichtgemässen Ermessens legt der Abschlussprüfer unter Berücksichtigung der relevanten Einflussfaktoren die Gesamtwesentlichkeit hier bei 7 % des erwarteten Jahresgewinns vor Steuern und nach Nettoveränderung stiller Reserven sowie Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags fest.
950 × 7 % = 67

Festlegung der Toleranzwesentlichkeit:
Die Toleranzwesentlichkeit wird auf 60 % der Gesamtwesentlichkeit festgelegt. Diese Festlegung basiert wiederum auf dem pflichtgemässen Ermessen des Abschlussprüfers, seiner Kenntnis vom Unternehmen, der Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen sowie den während der vorangegangenen Abschlussprüfungen festgehaltenen falschen Darstellungen.
60 % × 67 = 40

Festlegung der Nichtaufgriffsgrenze:
Aufgrund der Einschätzung des Abschlussprüfers wird in diesem Fall die Nichtaufgriffsgrenze bei 5 % der Gesamtwesentlichkeit festgelegt:
5 % × 67 = 3

Falsche Darstellungen, die grösser als CHF 3000 sind, werden festgehalten. Liegt die Summe der einzelnen Fehler über oder nahe bei den im ersten und zweiten Schritt festgelegten Grössen, wird der Abschlussprüfer in der Regel weitergehende Prüfungshandlungen durchführen und das Management zur Korrektur der Fehler auffordern.

Abbildung 21: Beispiel für die Festlegung der einzelnen Grössen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.1.4.5.2 Beurteilung festgestellter Fehlaussagen

53 Die während der eingeschränkten Revision festgestellten Fehlaussagen, die über der Nichtaufgriffsgrenze liegen, werden kumuliert und laufend dahingehend beurteilt, ob sie zu einer wesentlichen Fehlaussage führen. Die Beurteilung, ob eine Feststellung wesentlich ist, liegt im professionellen Ermessen des Abschlussprüfers.

54 Es ist üblich, Prüfungsfeststellungen zeitnah der Unternehmensleitung mitzuteilen, um sie über die Faktenlage zu orientieren und ggf. zugleich mit ihr den Korrekturbedarf zu besprechen. Werden keine Korrekturen vorgenommen, beurteilt der Abschlussprüfer, ob die Jahresrechnung dadurch wesentlich falsch dargestellt ist. Ist die Jahresrechnung nicht frei von wesentlichen Fehlaussagen, wird der Abschlussprüfer in der Regel eine modifizierte Prüfungsaussage abgeben (vgl. III.4.2.8).

55 Sind die festgestellten Fehlaussagen zwar wesentlich in Bezug auf einzelne Positionen in der Jahresrechnung, nicht jedoch für den Abschluss als Ganzes, ist die Prüfungsaussage in Bezug auf diese Positionen in der Regel einzuschränken.

56 Üblicherweise werden die Fehlaussagen, welche die NAG überschreiten, in geeigneter Form den für die Überwachung Verantwortlichen (z.B. Verwaltungsrat) kommuniziert.

Aggregieren und Auswerten von Fehlaussagen

Basierend auf dem vorhergehenden Beispiel können alle Fehlaussagen unter 3000 CHF – unter Berücksichtigung allfälliger qualitativer Faktoren – ignoriert werden.

Festgestellte Fehlaussagen, welche die NAG überschreiten, sind in der Zusammenstellung der Fehlaussagen zu erfassen. Sofern sie aggregiert unter 67 000 CHF liegen und nicht korrigiert werden, führt dies in der Regel nicht zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage.

Liegt in Bezug auf eine einzelne Position in der Jahresrechnung eine Fehlaussage vor (welche die Gesamtwesentlichkeit jedoch nicht überschreitet), beurteilt der Abschlussprüfer, ob die Position frei von einer wesentlichen Fehlaussage ist. Ist die Fehlaussage (in Bezug auf die Toleranzwesentlichkeit) materiell, wird der Abschlussprüfer in der Regel seine Prüfungsaussage in Bezug auf diese Position – unter Angabe der Ursache – modifizieren.

Abbildung 22: Aggregieren und Auswerten von Fehlaussagen

57 Unter Umständen berücksichtigt der Abschlussprüfer auch seine bisherigen Feststellungen aus Vorperioden. Wurden im Vorjahr Fehlaussagen aufgrund systematischer Fehler entdeckt, die auch im Berichtsjahr nicht behoben worden sind, wird der Abschlussprüfer eine erneute Beurteilung vornehmen, um festzustellen, ob die Jahresrechnung wesentliche Fehlaussagen enthält.

III.1.4.6 Ausarbeitung des Prüfungsplans

58 Der Prüfungsplan beschränkt sich bei der eingeschränkten Revision weitgehend auf die Festlegung von Positionen, die mit Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und angemessenen Detailprüfungen geprüft werden, sowie auf das Festlegen des Prüfungsvorgehens. In der Regel fasst der Abschlussprüfer Positionen zusammen, die einen bu-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

chungssystematischen Zusammenhang haben. So wird beispielsweise die Prüfung der Sachanlagen in der Regel auch die Prüfung der Abschreibungen umfassen. Ebenso erlaubt die Prüfung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Beurteilung des entsprechenden Umsatzes.

59 Die Risikoeinschätzung des Abschlussprüfers bildet die Grundlage für die Bestimmung von Art, zeitlicher Einteilung und Umfang der Prüfungshandlungen, die in den Prüffeldern bzw. den zugehörigen Positionen durchzuführen sind.

60 Positionen, welche ein vernachlässigbares Risiko aufweisen und unterhalb der Toleranzwesentlichkeit liegen, werden üblicherweise nicht weiter beachtet und bleiben – qualitative Überlegungen vorbehalten – ungeprüft. Allerdings ist es wichtig, zu erkennen, dass auch eine im Betrag geringe Position der Jahresrechnung eine wesentliche Fehlaussage bewirken kann. So ist beispielsweise eine im Betrag unbedeutende Rückstellung kein verlässliches Indiz dafür, dass die Bilanzposition keine wesentliche Fehlaussage in Bezug auf die Aussage «Vollständigkeit» beinhaltet. Dagegen kann bei einer Forderung von geringem Betrag das Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in Bezug auf die Aussagen «Vorhandensein» und «Bewertung» relativ zuverlässig abgeschätzt werden.

61 In übersichtlichen Verhältnissen macht der Abschlussprüfer viele dieser Überlegungen bereits während der Risikoanalyse, sodass er unmittelbar das Detailprüfungsprogramm ausarbeiten kann (vgl. III.1.4.7).

62 Neben der Definition von Prüffeldern, die anhand von Befragungen, analytischen Prüfungshandlungen und angemessenen Detailprüfungen geprüft werden, überlegt sich der Abschlussprüfer bei der Erstellung des Prüfungsplans, welche Aussagen im Abschluss er mit den jeweiligen Prüfungshandlungen adressieren will. Mit dem Begriff «Aussagen» («assertions») sind Aussagen der für die Erstellung der Jahresrechnung verantwortlichen Unternehmensleitung gemeint, die in den zu prüfenden Abschluss Eingang gefunden haben. Im SER werden sie als Prüfungsziele bezeichnet (vgl. SER, Ziff. 4.3):

- Vorhandensein: ein Vermögenswert bzw. eine Verpflichtung ist am Bilanzstichtag wirklich vorhanden;
- Rechte und Verpflichtungen: ein Vermögenswert bzw. eine Verpflichtung ist am Bilanzstichtag dem Unternehmen zuzuordnen;
- Eintritt: ein Geschäftsvorfall oder ein (sonstiges) Ereignis hat in der Berichtsperiode stattgefunden und ist dem Unternehmen zuzuordnen;
- Vollständigkeit: es gibt keine nicht erfassten Vermögenswerte, Verpflichtungen, Geschäftsvorfälle und sonstigen Ereignisse oder nicht offengelegten Posten;
- Bewertung: ein Vermögenswert bzw. eine Verpflichtung ist mit einem angemessenen Wert bilanziert;
- Erfassung und Periodenabgrenzung: ein Geschäftsvorfall oder ein (sonstiges) Ereignis ist mit dem korrekten Betrag erfasst und der korrekten Periode zugeordnet;
- Darstellung und Offenlegung: eine Position ist in Übereinstimmung mit dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung offengelegt, klassiert und umschrieben.

63 Die Prüfungsziele sind je nach Prüffeld unterschiedlich: stehen bei den Aktiven die Aussagen «Vorhandensein» und «Bewertung» meist im Vordergrund, liegt bei den Verbindlichkeiten der Fokus eher auf «Vollständigkeit». Die Fragen, ob und wie Geschäfts-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

vorfälle buchhalterisch zu erfassen und abzugrenzen sind und wie Darstellung und Offenlegung in der Jahresrechnung sachgerecht zu erfolgen haben, sind für jedes Unternehmen aufgrund des spezifischen Geschäftsmodells zu beantworten.

III.1.4.7 Erstellung des Prüfungsprogramms

64 Das Prüfungsprogramm baut auf dem Prüfungsplan auf. Zweck des Prüfungsprogramms ist die Festlegung der konkreten Prüfungshandlungen, mit welchen der Abschlussprüfer die definierten Prüfungsziele erreichen will. Der Abschlussprüfer richtet sich dabei in erster Linie nach seinen Kenntnissen aus Prüfungen in früheren Perioden sowie aus der Risikobeurteilung der einzelnen Positionen der Jahresrechnung.

65 Die inhärenten Risiken sind nicht immer offensichtlich, und die Prüfungsziele lassen sich oftmals auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen oder kombinierten Prüfungshandlungen erreichen. Der bestehende Handlungsspielraum bei der Festlegung von Prüfungsprogramm und Prüfungshandlungen verlangt vom Abschlussprüfer professionelles Ermessen.

66 Bei schwierigen und umstrittenen Sachverhalten kann das Erreichen der notwendigen Prüfungssicherheit anspruchsvoll sein. Liegen durch den Prüfungskunden erstellte oder eingeholte Gutachten oder Expertenmeinungen vor, können diese durch den Abschlussprüfer als Grundlage für die Beurteilung herangezogen werden. Bei Revisionsunternehmen, welche den Bestimmungen von ISQM-CH 1 unterliegen, ist zu entscheiden, ob eine Konsultation durchgeführt werden sollte (vgl. II.4.4.1). Sind jedoch keine oder nur ungenügende Unterlagen zur Erlangung der notwendigen begrenzten Prüfungssicherheit verfügbar, wird dies in der Berichterstattung zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage führen.

67 Im Rahmen der Erstellung des Prüfungsprogramms sind Aspekte der Wirtschaftlichkeit in der Prüfungsdurchführung angemessen zu berücksichtigen: Sind beispielsweise die Wertschriften aufgrund der Risikoeinschätzung relevant, lassen sich die gewichtigen Aussagen «Vorhandensein» und «Bewertung» durch die Detailprüfung in Form der Abstimmung mit dem Depotauszug mit tendenziell hoher Prüfungssicherheit und geringem Aufwand erreichen.

68 Liegt das Prüfungsprogramm vor, wird der Abschlussprüfer eine abschliessende summarische Beurteilung vornehmen, ob damit die identifizierten Risiken effektiv und effizient adressiert werden und eine ausreichende Basis für die Prüfungsaussage erreicht wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2 Prüfungsdurchführung

III.2.1 Einleitung

69 Nachdem in der Planungsphase Informationen über den Prüfungskunden beschafft und darauf aufbauend eine Risikobeurteilung vorgenommen worden ist, sind in einem weiteren Schritt die entsprechenden Prüfungshandlungen im Hinblick auf die Risikoeinschätzung zu formulieren und durchzuführen.

70 Entscheidend für eine wirksame Reduktion des Prüfungsrisikos sind die Planung und die Durchführung adäquater Prüfungshandlungen, abhängig von der Art und dem Ausmass der Risiken. Ziel dieses Kapitels ist die Beschreibung des Vorgehens des Abschlussprüfers, mit dem dieser den Risiken in einer eingeschränkten Revision angemessen begegnet.

Erlangung von Prüfungsnachweisen

71 Ziel der Prüfungsdurchführung ist das Erlangen ausreichender (Quantität) und geeigneter (Qualität) Prüfungsnachweise, auf deren Basis schliesslich eine Aussage zur geprüften Jahresrechnung gemacht werden kann (vgl. III.2.2).

Orientierung des Prüfungsteams

72 Bei grösseren Revisionsmandaten können mehrere Personen in die Prüfung involviert sein. In solchen Situationen ist es angezeigt, bereits in der Planungsphase das Prüfungsteam über die Verhältnisse beim Prüfungskunden und die wichtigsten Aspekte der eingeschränkten Revision zu orientieren. Dazu gehören neben der Information über den Prüfungsauftrag die Darlegung der Risikosituation, der Prüfungsplan und die Prüfungsschwerpunkte (vgl. III.1.4.6).

73 Meist finden solche Orientierungen in Form von Teamsitzungen statt. Daran sollten alle Mitglieder des Prüfungsteams teilnehmen, um das Informationsgefälle innerhalb des Prüfungsteams möglichst klein zu halten. Hierbei bietet sich eine gute Gelegenheit, die Erfahrungen und Kenntnisse über Stärken und allfällige Schwächen im Prüfungsumfeld des Prüfungskunden gemeinsam zu besprechen und sämtliche Mitglieder des Prüfungsteams auf wichtige Aspekte der Prüfung hinzuweisen. Bei Prüfungskunden geringerer Grösse kann die Orientierung formlos erfolgen, beispielsweise durch synchrone Kommunikationsmittel (Telefon, Videokonferenz) oder asynchrone digitale Kommunikationswege (E-Mail, gesicherte Messaging-Systeme).

74 Auch während der Prüfungsdurchführung ist eine angemessene Kommunikation innerhalb des Prüfungsteams wichtig. Ein regelmässiger Informationsaustausch soll sicherstellen, dass der Mandatsleiter und die anderen Mitglieder des Prüfungsteams über den Stand der Arbeiten orientiert sind. Damit kann auf allfällige Schwierigkeiten zeitnah reagiert werden.

Prüfungshilfsmittel

75 Der Abschlussprüfer verwendet bei der Prüfungsdurchführung zahlreiche Hilfsmittel. Darunter sind Prüfungsrichtlinien und -handbücher, standardisierte Fragebögen, Checklisten, Formulare, Tabellenkalkulationssysteme sowie weitere Vorlagen und gegebenen-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

falls eine Prüfungssoftware zu verstehen. Diese organisatorischen Hilfsmittel sollen dem Abschlussprüfer bei der Durchführung und der Dokumentation der eingeschränkten Revision als Anleitung und Unterstützung dienen.

Aktivitäten in der Prüfungsdurchführung

76 Verschiedene Aktivitäten der Prüfungsdurchführung laufen nicht sequenziell, sondern zeitgleich ab:

- Risikoidentifikation und Festlegung von allgemeinen Prüfungshandlungen, die darauf ausgerichtet sind, wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung aufzudecken;
- Durchführung von Prüfungshandlungen, mit denen auf die identifizierten Risiken wesentlicher Fehlaussagen in der Jahresrechnung reagiert wird (aussagebezogene Prüfungshandlungen);
- Beurteilung, inwieweit die erlangten Prüfungsnachweise quantitativ ausreichend und qualitativ geeignet sind;
- Dokumentation der Prüfungshandlungen und Würdigung der erlangten Prüfungsnachweise.

77 Die Prüfung der ordnungsgemässen Darstellung und Offenlegung in der Jahresrechnung stellt eine weitere Prüfungshandlung dar. Sie wird idealerweise nicht erst gegen Ende des Prüfungsprozesses, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommen, sodass einzelne Aktivitäten rechtzeitig angepasst werden können, damit bei der Beendigung der eingeschränkten Revision keine negativen Überraschungen auftreten. Der Abschlussprüfer wirkt darauf hin, dass der Abschluss mit dem massgebenden Regelwerk der Rechnungslegung in Einklang steht. Dabei sind insbesondere Zuordnungen und angemessene Bezeichnungen der Finanzinformationen und der Sachverhalte im Anhang der Jahresrechnung von Bedeutung. Festgestellte Fehler werden vom Abschlussprüfer daraufhin gewürdigt, ob diese die Gesamtdarstellung des Abschlusses beeinträchtigen.

III.2.2 Ausreichende geeignete Prüfungsnachweise

78 Prüfungsnachweise sind erforderlich, um die Prüfungsaussage im Revisionsbericht zu stützen. Sie sind ihrem Wesen nach kumulativ und werden hauptsächlich aus im Laufe der Abschlussprüfung durchgeführten Prüfungshandlungen erlangt. Prüfungsnachweise umfassen Resultate aus Befragungen, Belege und buchhalterische Aufzeichnungen als Grundlage des Abschlusses. Im Gegensatz zur ordentlichen Revision beschränken sich die eingeschränkte Revision insgesamt und die ihr zugrunde liegenden Prüfungsnachweise auf die beim geprüften Unternehmen intern vorhandenen Unterlagen.

79 Prüfungsnachweise umfassen sowohl Informationen, welche die Aussagen der Unternehmensleitung stützen und untermauern, als auch Informationen, die im Widerspruch zu diesen Aussagen stehen. In manchen Fällen wird zudem das Fehlen von Informationen (beispielsweise die Weigerung der Unternehmensleitung, eine verlangte Erklärung abzugeben) vom Abschlussprüfer verwendet und stellt daher ebenfalls einen Prüfungsnachweis dar.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

80 Der grösste Teil der Tätigkeit des Abschlussprüfers besteht darin, Prüfungsnachweise zu den in der Jahresrechnung ausgewiesenen Positionen und Angaben im Anhang einzuholen und zu beurteilen.

Beispiel

Ein Unternehmen bilanziert in der Jahresrechnung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 5 Mio. CHF. Die Unternehmensleitung sagt damit aus, dass

- diese Kundenforderungen am Bilanzstichtag existieren (Aussage: Vorhandensein),
- das Unternehmen Rechteinhaber dieser Forderungen ist (Aussage: Rechte und Verpflichtungen),
- die Forderungen angemessen bewertet sind und nur Forderungen aus Kundenbeziehungen beinhalten (Aussage: Bewertung und Darstellung).

Abbildung 23: Aussagen in der Jahresrechnung am Beispiel der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

81 Prüfungshandlungen zum Erlangen von Prüfungsnachweisen können zusätzlich zu einer Befragung eine Einsichtnahme/Inaugenscheinnahme, ein Nachrechnen und analytische Prüfungshandlungen – oft in Kombination – umfassen. Beobachtungen, Bestätigung und Nachvollziehen werden bei einer eingeschränkten Revision nicht als Prüfungshandlungen angewendet (vgl. III.2.3). Obwohl Befragungen wichtige Prüfungsnachweise liefern und sogar Nachweise für wesentliche Fehlaussagen erbringen können, ergeben sie bei wesentlichen Jahresabschlusspositionen alleine keine ausreichenden Prüfungsnachweise dafür, dass keine wesentlichen Fehlaussagen auf Aussageebene vorhanden sind. Die mittels Befragungen erhaltenen Prüfungsnachweise sind in diesen Fällen mit analytischen Prüfungshandlungen und/oder angemessenen Detailprüfungen zu ergänzen.

82 Ausreichender Umfang und Eignung von Prüfungsnachweisen stehen in einer Wechselbeziehung. Ausreichender Umfang ist das Mass für die Quantität der Prüfungsnachweise. Die Quantität der benötigten Prüfungsnachweise hängt ab von der durch den Abschlussprüfer vorgenommenen Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehlaussagen (je höher die beurteilten Risiken, desto mehr Prüfungsnachweise sind voraussichtlich erforderlich) und von der Qualität dieser Prüfungsnachweise (je höher die Qualität, desto weniger Nachweise sind möglicherweise erforderlich). Das Einholen von mehr Prüfungsnachweisen ist nicht notwendigerweise ein Ausgleich für deren schlechte Qualität.

83 Eignung ist das Mass für die Qualität von Prüfungsnachweisen, d.h. ihre Relevanz und Verlässlichkeit, die Schlussfolgerungen zu stützen, auf denen die Prüfungsaussage basiert. Die Verlässlichkeit von Nachweisen wird durch ihre Quelle (intern, extern) und ihre Art (schriftlich, mündlich) beeinflusst. Generell gilt, dass Prüfungsnachweise aus externen Quellen in schriftlicher Form, welche direkt beim Abschlussprüfer eintreffen, eine höhere Verlässlichkeit aufweisen. Dieses hohe Mass an Verlässlichkeit wird typischerweise durch das Einholen von Drittbestätigungen erlangt. Da bei der eingeschränkten Revision dieses hohe Mass an Verlässlichkeit nicht verlangt ist, ist das Einholen von Drittbestätigungen nicht vorgesehen (vgl. SER, Ziff. 1.5); der Abschlussprüfer beschränkt sich also auf Prüfungsnachweise, welche beim Unternehmen intern vorliegen. Dies ist

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden Revisionsarten, der sich namentlich im Grad der Prüfungssicherheit, die im Revisionsbericht zum Ausdruck gebracht wird, niederschlägt (vgl. auch III.4.2.6).

84 Der Abschlussprüfer muss schlussfolgern, ob er ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt hat. Ob ausreichende geeignete Prüfungsnachweise erlangt wurden, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar niedriges Mass zu reduzieren, und es dem Abschlussprüfer dadurch möglich ist, begründete Schlussfolgerungen als Grundlage für die Prüfungsaussage zu ziehen, liegt im professionellen Ermessen des Abschlussprüfers.

III.2.3 Prüfungshandlungen

III.2.3.1 Prüfungshandlungen im Allgemeinen

85 Im Allgemeinen, d.h. unabhängig von der Revisionsart, werden Prüfungsnachweise, aus denen begründete Schlussfolgerungen als Grundlage für die Prüfungsaussage bzw. das Prüfungsurteil zu ziehen sind, erlangt aus der Durchführung von

- Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung (vgl. III.1.4) und
- weiteren Prüfungshandlungen, diese umfassen
  - Funktionsprüfungen, wenn diese erforderlich sind oder wenn der Abschlussprüfer sich hierfür entschieden hat (bei der eingeschränkten Revision jedoch nicht vorgesehen), und
  - aussagebezogene Prüfungshandlungen, welche Einzelfallprüfungen und aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen umfassen.

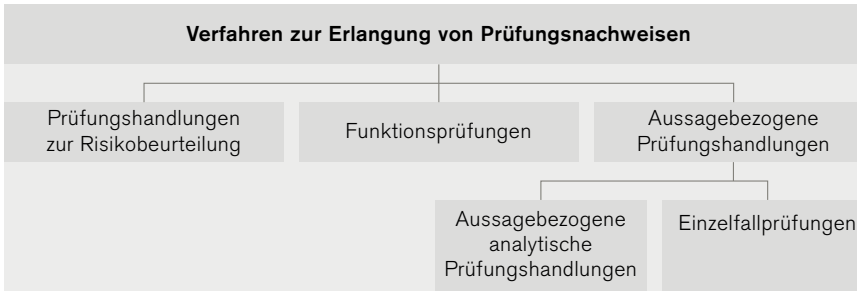


Abbildung 24: Verfahren zur Erlangung von Prüfungsnachweisen

86 Der Abschlussprüfer führt Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung durch, um eine Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung von Risiken wesentlicher Fehlaussagen auf Abschluss- und Aussageebene zu schaffen. Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung liefern jedoch für sich allein keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage.

87 Mithilfe der Funktionsprüfungen macht sich der Abschlussprüfer ein Bild von dem Kontrollumfeld und der Qualität und Verlässlichkeit des IKS und gewinnt somit Prüfungsnachweise für den Aufbau und die Zuverlässigkeit des Systems. Die Funktionsprüfungen gehen über die Natur der eingeschränkten Revision hinaus und sind bei dieser nicht vorgesehen (vgl. III.2.3.4).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

88 Aussagebezogene Prüfungshandlungen sind mit den Aussagen, die die Unternehmensleitung in der Jahresrechnung macht, verknüpft. Sie beziehen sich auf einzelne Geschäftsvorgänge und deren buchhalterische Darstellung. Die aussagebezogenen Prüfungshandlungen werden in aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen unterschieden.

89 Die nachstehend beschriebenen Prüfungshandlungen können je nach dem Kontext, in dem sie vom Abschlussprüfer angewendet werden, als Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, Funktionsprüfungen oder aussagebezogene Prüfungshandlungen dienen.

Einsichtnahme/Inaugenscheinnahme

90 Diese Prüfungshandlung umfasst die Untersuchung von Aufzeichnungen und Dokumenten in Papier- oder elektronischer Form oder auf anderen Medien (beispielsweise Belegprüfungen, Aktenstudium, kritische Durchsicht von Verträgen) oder die physische Untersuchung eines Vermögenswertes (Inaugenscheinnahme, beispielsweise von materiellen Vermögenswerten).

Nachrechnen

91 Das Nachrechnen besteht aus der Prüfung der rechnerischen Richtigkeit von quantitativen Angaben in Dokumenten oder Aufzeichnungen. Dies beinhaltet auch Abstimmungs- und Übertragungsprüfungen.

Nachvollziehen

92 Das Nachvollziehen bedeutet die unabhängige Durchführung von Kontrollen durch den Abschlussprüfer und ist bei der eingeschränkten Revision nicht anzuwenden.

Befragungen

93 Befragungen bestehen im Einholen finanzieller wie nicht finanzieller Informationen bei sachverständigen Personen innerhalb oder ausserhalb des zu prüfenden Unternehmens.

Beobachtung

94 Die Beobachtung besteht darin, sich die von anderen Personen durchgeführten Prozesse oder Verfahren anzusehen. Sie liefert Prüfungsnachweise über die Durchführung eines Prozesses oder Verfahrens. Ein Beispiel hierfür ist die Beobachtung der Inventur oder der IKS-Abläufe. Beides ist indes bei der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen (vgl. III.2.3.3.4 und III.2.3.4).

Externe Bestätigung

95 Externe Bestätigungen stellen Prüfungsnachweise dar, die der Abschlussprüfer direkt von Dritten als schriftliche Stellungnahme, Auskunft o.ä. erlangt. Ein Beispiel hierfür sind Bankbestätigungen. Die Einholung von Bankbestätigungen wie auch weiteren externen Bestätigungen ist bei der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen (vgl. III.2.3.3.4).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Analytische Prüfungshandlungen

96 Analytische Prüfungshandlungen bestehen in der Beurteilung von Finanzinformationen, etwa durch die Analyse plausibler Beziehungen zwischen finanziellen und nicht finanziellen Daten (Plausibilitätsbeurteilungen, Untersuchungen von festgestellten Schwankungen, Abweichungen, Kennzahlenvergleiche etc.).

III.2.3.2 Prüfungshandlungen in der eingeschränkten Revision

97 Für die eingeschränkte Revision hat der Gesetzgeber bei den Prüfungshandlungen Beschränkungen vorgesehen: *«Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen»* (vgl. Art. 729a Abs. 2 OR).

98 Die für die eingeschränkte Revision gesetzlich vorgesehenen Prüfungshandlungen sind ausschliesslich im Bereich der aussagebezogenen Prüfungshandlungen und der Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung angesiedelt. Funktionsprüfungen als Teil der Prüfungshandlungen sind in der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen (vgl. Abbildung 24).

99 Der SER grenzt die eingeschränkte Revision dementsprechend eng ab und schliesst bestimmte explizit genannte Prüfungshandlungen aus – insbesondere das Einholen von Drittbestätigungen, da diese über das Mass der eingeschränkten Revision hinausgehen. Die Botschaft des Bundesrats (BBl 2004, 3993) spricht von Erleichterungen im Umfang und in der Intensität der Prüfung gegenüber der ordentlichen Revision.

III.2.3.2.1 Befragungen

100 Befragungen werden in der eingeschränkten Revision als Prüfungshandlung wie folgt eingesetzt:

- bei den allgemeinen Prüfungen und den Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung (vgl. SER, Ziff. 3; z.B. Befragung der Unternehmensleitung zu Tätigkeit und Umfeld);
- bei aussagebezogenen Prüfungen im Bereich der Einzelfallprüfungen (z.B. Befragung über die Grundlagen der Bewertung von Anlagen).

101 Die Befragung besteht im Einholen von finanziellen und nicht finanziellen Informationen bei sachverständigen Personen. Bei der eingeschränkten Revision beschränkt sich diese Prüfungshandlung auf die Befragung von Personen innerhalb des Unternehmens.

102 Soweit von der Kompetenz und Ehrlichkeit der befragten Personen auszugehen ist, sind Befragungen bei der eingeschränkten Revision als Prüfungsnachweise geeignet. Der Abschlussprüfer würdigt die erhaltenen Auskünfte in jedem Fall kritisch. Diskrepanzen zwischen den erhaltenen Antworten und seinen Kenntnissen über das Unternehmen geht der Abschlussprüfer nach. Ist die Plausibilität gegeben, darf sich der Abschlussprüfer darauf abstützen (vgl. SER, Ziff. 1.2). Ist das Vertrauensverhältnis beeinträchtigt, ist allenfalls eine Mandatsniederlegung in Betracht zu ziehen (vgl. zum Rücktritt I.2.10.3).

103 Die Festlegung der zu prüfenden Aussagen in der Jahresrechnung bildet die Grundlage für eine angemessene Vorbereitung der Befragung durch den Abschlussprüfer. Das Festhalten der wesentlichen Fragen und der erhaltenen Antworten gehört zu den zwingenden Inhalten der Dokumentation (vgl. auch SER, Ziff. 6.1.1). Ansonsten ist die Befragung als Prüfungsnachweis ungeeignet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

104 Bei Kernaussagen wird der Abschlussprüfer allenfalls eine schriftliche Bestätigung der erhaltenen Auskünfte vom Befragten einverlangen. Wann es sich um eine Kernaussage handelt, beurteilt der Abschlussprüfer in der jeweiligen Situation nach seinem professionellen Ermessen. Die schriftliche Bestätigung reduziert das Risiko von Missverständnissen. Ein mögliches Beispiel einer schriftlichen Bestätigung ist die sachgerechte Einschätzung der Unternehmensleitung in Situationen unsicherer Unternehmensfortführung (vgl. SER, Anhang G). Eine solche Einschätzung wird der Abschlussprüfer üblicherweise schriftlich von der Unternehmensleitung verlangen.

105 Gemäss SER stützt sich der Abschlussprüfer bei wesentlichen Jahresabschlussposten nicht nur auf Befragungen ab (vgl. SER, Ziff. 6.1.1). Der Begriff der Wesentlichkeit bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die sogenannte Toleranzwesentlichkeit (vgl. III.1.4.5.1). Der Abschlussprüfer ergänzt in diesen Situationen die erhaltenen Antworten mittels analytischer und/oder angemessener Detailprüfungen.

Beispiel

Der Abschlussprüfer plant die Prüfungshandlungen zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 400 000 CHF. In der Planung hat der Abschlussprüfer die Gesamtwesentlichkeit auf 500 000 CHF festgelegt. Die Toleranzwesentlichkeit beträgt 75 % der Gesamtwesentlichkeit und somit 375 000 CHF. Da die Kundenforderungen grösser sind als die Toleranzwesentlichkeit, darf die Bilanzposition nicht nur mit Befragungen geprüft werden. Eine Ergänzung mit analytischen Prüfungshandlungen und/oder Detailprüfungen ist erforderlich gemäss SER. Wären die Kundenforderungen am Bilanzstichtag tiefer als die Toleranzwesentlichkeit und gäbe es keine sonstigen Risiken, könnte sich der Abschlussprüfer zum Erlangen von Prüfungsnachweisen allein auf die Befragungen konzentrieren und abstützen.

Abbildung 25: Prüfungsvorgehen in Abhängigkeit von der Toleranzwesentlichkeit – Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

106 Anhang D des SER enthält Beispiele gebräuchlicher Befragungen.

III.2.3.2.2 Analytische Prüfungshandlungen

107 Analytische Prüfungshandlungen werden in der eingeschränkten Revision wie folgt eingesetzt:

- als Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung (vgl. SER, Ziff. 3; z.B. Vergleich der aktuellen Erfolgsrechnungspositionen mit jenen des Vorjahres);
- bei aussagebezogenen Prüfungen (z.B. Vergleich des Lagerbestands und -umschlags einzelner Produktkategorien mit jenen früherer Perioden);
- bei der Beendigung der eingeschränkten Revision (Beurteilung der Jahresrechnung als Ganzes).

108 Aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen bestehen in der Beurteilung von Finanzinformationen durch die Analyse plausibler Beziehungen zwischen finanziellen und nicht finanziellen Daten. Dabei wird keine exakte Übereinstimmung der geprüften Daten mit den zur Verfügung stehenden Vergleichsgrössen angestrebt; das primäre Ziel

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ist die Herstellung einer sachlogischen Plausibilität zur Untermauerung von Aussagen in der Jahresrechnung. Man spricht daher von einer indirekten Prüfung.

109 Typischerweise können folgende Prüfungshandlungen durchgeführt werden:
- Vorjahresvergleiche → werden oft gemacht und liefern wichtige Informationen;
- Budgetvergleiche → je nach Betriebsgrösse unterschiedlich häufig anzutreffende Prüfungshandlung;
- Trendanalyse → kann vor allem Hinweise bei der Entwicklung der Prüfungsstrategie geben;
- Branchenvergleiche;
- Benchmarking → gelangt bei der eingeschränkten Revision kaum zur Anwendung;
- Kennzahlenanalyse → wichtige Analyse bei der Prüfungsplanung;
- Vergleich mit den Erwartungen des Abschlussprüfers → in bestimmten Prüfungsgebieten gut anwendbar (z.B. Sozialversicherungsbeiträge im Verhältnis zur Lohnsumme, Plausibilisierung von Zinserträgen etc.);
- Analyse der Jahresrechnung als Ganzes → wichtige Analyse, insbesondere im Bereich der Gliederung der Jahresrechnung.

110 Analytische Prüfungshandlungen sind allgemein effizient und liefern beispielsweise bei der Prüfung der Erfolgsrechnung wertvolle Prüfungsnachweise. Mit dem Ziel, dass die Prüfungshandlungen ausreichend zur Senkung des Risikos einer wesentlichen Fehlaussage beitragen, wird der Abschlussprüfer bei der Gestaltung der analytischen Prüfungshandlungen u.a. die folgenden Aspekte berücksichtigen:
- die grundsätzliche Eignung einer analytischen Prüfungshandlung im Hinblick auf die Aussage im Abschluss;
- die Verfügbarkeit und die Verlässlichkeit der erhobenen Daten, auf deren Grundlage die Erwartungen des Abschlussprüfers bezüglich der ausgewiesenen Beträge oder Kennziffern entwickelt werden. Insbesondere beachtet der Abschlussprüfer, dass in kleineren Verhältnissen die ausgewiesenen Beträge durch den Bestand und/oder die Veränderung stiller Reserven beeinflusst werden, und bereinigt die Zahlen entsprechend. Da bei der eingeschränkten Revision weder das IKS noch die IT geprüft wird, nimmt der Abschlussprüfer keine Beurteilung der Verlässlichkeit der Systeme vor, welche die Daten aufbereiten. Dennoch wird der Abschlussprüfer in Wahrung seiner kritischen Grundhaltung allfällige Indizien für mangelnde Verlässlichkeit in seine Risikoüberlegungen mit einbeziehen;
- Erkenntnisse aus früheren Prüfungen, insbesondere der Umstände, die in Vorperioden zu Abschlusskorrekturen geführt haben;
- die Höhe der Differenzen zwischen den ausgewiesenen Beträgen und den erwarteten Werten, die für den Abschlussprüfer als noch vertretbar gelten können.

111 Gemäss SER sind wesentliche Bilanzpositionen in der Regel nicht nur mit analytischen Prüfungshandlungen zu prüfen; vielmehr ist das Prüfungsvorgehen mit angemessenen Detailprüfungen zu ergänzen. Der diesbezüglich verwendete Begriff der Wesentlichkeit bezieht sich auf die Toleranzwesentlichkeit (vgl. III.1.4.5.1).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel Plausibilisierung von Zinserträgen
Ein Unternehmen mit einem Bilanzstichtag per 30. Juni weist Zinserträge von 117 000 CHF aus. Die Vollständigkeit, Erfassung und Periodenabgrenzung der Zinserträge sollen mittels analytischer Prüfungshandlungen geprüft werden.
Der Abschlussprüfer formuliert zuerst seine Erwartung. Die ausgewiesenen Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus den laufenden verzinslichen Bankguthaben. Ein Anstieg der Zinserträge wird wegen der Zunahme der Bankguthaben von rund 8 Mio. CHF auf 22 Mio. CHF erwartet. Im Vorjahr betrug die durchschnittliche Verzinsung der Bankguthaben 1,3 %, im Berichtsjahr ist sie auf 0,8 % gesunken (Quelle: externe Information von Finanzinstituten). Der durchschnittliche Bestand an Bankguthaben kann näherungsweise ermittelt werden aus (8 + 22) / 2 und beträgt 15 Mio. CHF.
Unter Anwendung eines durchschnittlichen Zinssatzes von 0,8 % ergibt sich ein Erwartungswert für die Zinserträge von 120 000 CHF (15 Mio. CHF × 0,8 %).
Die tolerierbare Abweichung zwischen dem Erwartungswert und dem Ausweis der Zinserträge wurde vom Abschlussprüfer aufgrund der an anderer Stelle definierten Toleranzwesentlichkeit und aufgrund der Erfahrung des Abschlussprüfers auf 10 000 CHF festgesetzt.
Ergebnis: Da die Abweichung zwischen dem Erwartungswert und dem Ausweis der Zinserträge unter der vom Abschlussprüfer definierten tolerierbaren Abweichung liegt, erscheinen die Zinserträge plausibel.

Abbildung 26: Beispiel Plausibilisierung von Zinserträgen

112 Anhang D des SER enthält Beispiele gebräuchlicher analytischer Prüfungshandlungen.

III.2.3.2.3 Angemessene Detailprüfungen

113 Unter angemessenen Detailprüfungen sind Einzelfallprüfungen zu verstehen, insbesondere Bestandes- und Bewertungsprüfungen (vgl. SER, Ziff. 2). Sie stellen eine direkte und damit sehr konkrete Prüfung einer bestimmten Aussage im Jahresabschluss dar.

114 Zu den häufigsten Prüfungshandlungen von Einzelfallprüfungen zählen die Einsichtnahme – mithin die Belegprüfung, das Aktenstudium und die kritische Durchsicht – sowie das Nachrechnen.

Belegprüfung

115 Bei der Belegprüfung ist sicherzustellen, dass die Zahlen und die weiteren Angaben bei der erstmaligen Erfassung im System des Rechnungswesens vollständig und richtig sind. Die Belegprüfung kann zum Beispiel aufgrund von Originalunterlagen, am Bildschirm oder ab Papierausdruck erfolgen. Die Prüfung soll zeigen, ob die Grunderfassung dem Beleg entspricht, und zwar hinsichtlich der Übereinstimmung von Beleginhalt und Buchung, der richtigen Übertragung von Summe und Währung und der Verhinderung der mehrfachen Erfassung von Belegen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

116 Bei der Prüfung des Beleginhalts sind insbesondere zu beachten:
- wirtschaftlicher Grundsachverhalt (Zusammenhang mit der Leistungserstellung des Unternehmens);
- rechnerische Richtigkeit (evtl. Umrechnung der Fremdwährung);
- Belegtext (Umschreibung des Geschäftsvorfalls, Firmenanschrift);
- Visierung (z.B. gemäss Visaordnung); bei der eingeschränkten Revision sind keine IKS-Prüfungen durchzuführen. Dennoch kann mit der Prüfung der Visierung ggf. das Prüfungsziel «Verpflichtungen» geprüft werden;
- Datierung;
- Kontierung;
- Echtheit des Belegs (insbesondere bei nur in elektronischer Form vorliegenden Belegen).

117 Bei der Belegprüfung ist auf die ordnungsgemässe Ablage und Aufbewahrung zu achten.

Aktenstudium

118 Das Aktenstudium kann einerseits zur Prüfung buchmässig erfasster und belegter Sachverhalte erforderlich sein (z.B. Feststellung korrekter Autorisierung von Ausbuchungen von Debitorenverlusten). Andererseits macht das Aktenstudium die Prüfung in jenen Fällen überhaupt erst möglich, in welchen bestimmte Tatbestände oder Vorgänge keinen bzw. noch keinen buchmässigen Niederschlag finden (z.B. Nachvollzug der Beurteilung der Unternehmensleitung zur Festlegung einer Rückstellung).

119 Gegenstand des Aktenstudiums sind u.a. Statuten, Gesellschaftsverträge, Aktionärsbindungsverträge, Protokolle von Generalversammlungen und Verwaltungsratssitzungen, unternehmensinterne Reglemente und Richtlinien, Organisationsschemen, Ablaufdiagramme, Stellenbeschreibungen, interne Revisionsberichte, Gutachten, Gerichtsentscheide, Kundendossiers, Korrespondenzen mit Rechtsanwälten, Kaufverträge, langfristige Liefervereinbarungen, Lizenzverträge, Unterlagen über neue Produktentwicklungen, Marktsituation u.ä.

Kritische Durchsicht

120 Die kritische Durchsicht setzt die kritische Grundhaltung des Abschlussprüfers für seine Tätigkeit als eine wichtige Eigenschaft voraus. Gemäss SER plant und führt der Abschlussprüfer die Revision mit einer kritischen Grundhaltung durch. Eine kritische Grundhaltung bedeutet, dass der Abschlussprüfer die Stichhaltigkeit erlangter Informationen und Unterlagen hinterfragt sowie auf Hinweise achtet, welche die Verlässlichkeit von Dokumenten oder von Erklärungen der Unternehmensleitung widerlegen oder infrage stellen. Dieser Grundhaltung bedarf es während des ganzen Prüfungsprozesses.

121 Mit einer kritischen Grundhaltung verringert der Abschlussprüfer das Risiko, dass er verdächtige Umstände übersieht, unsachgemäss oder unzutreffend verallgemeinert oder von falschen Annahmen ausgeht und damit nicht hinreichend begründete Schlüsse zieht.

122 Die kritische Grundhaltung kann sich beispielsweise in einer erhöhten Sensibilität bei der Auswahl der Detailprüfungen oder in einem erhöhten Bewusstsein für die Notwen-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

digkeit von Erläuterungen oder Erklärungen der Unternehmensleitung zu wesentlichen Sachverhalten zeigen. Kritische Grundhaltung und professionelles Ermessen greifen ineinander.

123 Der Abschlussprüfer kann eine kritische Durchsicht der Finanzbuchhaltung und der Jahresrechnung vornehmen, um
- einen ersten Eindruck zu gewinnen;
- die zu wählende Stichprobe festzulegen;
- eine aufgrund von Einzelfallprüfungen bereits gewonnene Prüfungsaussage zu verifizieren;
- Hinweise zu den Ereignissen nach dem Bilanzstichtag zu erhalten;
- Hinweise auf besondere Sachverhalte zu erhalten.

124 Gegenstände einer kritischen Durchsicht können u.a. sein:
- Hauptbuch und Buchungsjournale;
- Unterlagen im Bereich der flüssigen Mittel (Durchsicht der Geldkonten auf ungewöhnliche Buchungen);
- bestimmte Aufwands- oder Ertragskonten;
- Sitzungsprotokolle der Unternehmensorgane.

Nachrechnen

125 Das Nachrechnen bzw. die rechnerische Prüfung ist eine wichtige Prüfungshandlung im Rahmen der Detailprüfungen. Der Abschlussprüfer bestimmt den Umfang an rechnerischen Prüfungen. Unter dem Begriff Nachrechnen sind auch Abstimmungs- und Übertragungsprüfungen zu verstehen. Bei der manuellen Abstimmungsprüfung wird vorwiegend geprüft, ob die aus Hilfs- oder Nebenbuchhaltungen stammenden Werte korrekt in das Hauptbuch und schliesslich die Jahresrechnung übernommen worden sind.

126 Anhänge D, G und H des SER enthalten Beispiele gebräuchlicher angemessener Detailprüfungen.

III.2.3.3 Kombination der Prüfungshandlungen

III.2.3.3.1 Allgemein

127 Durch die Kombination der drei im Gesetz vorgesehenen Arten von Prüfungshandlungen (Befragungen, analytische Prüfungshandlungen, angemessene Detailprüfungen) kann der Abschlussprüfer in der Regel die notwendige begrenzte Prüfungssicherheit erreichen. Die Beurteilung hierfür liegt im professionellen Ermessen des Abschlussprüfers.

128 Im SER werden für wesentliche Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung die gängigsten Prüfungshandlungen aufgeführt. Diese sind weder abschliessend noch notwendigerweise bei jeder eingeschränkten Revision anzuwenden. Es wird zwischen «empfohlenen Prüfungshandlungen» und «weitergehenden Prüfungshandlungen» unterschieden.

III.2.3.3.2 Empfohlene Prüfungshandlungen

129 Die empfohlenen Prüfungshandlungen sind – in der Regel und sofern anwendbar – für die wesentlichen Positionen der Jahresrechnung und die Jahresrechnung als Ganzes durchzuführen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

130 Bei wesentlichen Bilanzpositionen sind die empfohlenen Prüfungshandlungen in der Regel und sofern anwendbar durchzuführen. Dabei sind nicht zwingend alle im SER empfohlenen Prüfungshandlungen durchzuführen, sondern jene, welche in der konkreten Situation geeignet sind, das vorhandene Prüfungsrisiko zu reduzieren.

131 Der Begriff der Wesentlichkeit bezieht sich auf die Toleranzwesentlichkeit (vgl. III.1.4.5.1).

III.2.3.3.3 Weitergehende Prüfungshandlungen

132 Die weitergehenden Prüfungshandlungen werden in der Regel nur dann durchgeführt, wenn entweder nach Durchführung von empfohlenen Prüfungshandlungen wesentliche Fehlaussagen anzunehmen sind oder ein erhöhtes inhärentes Risiko einer wesentlichen Fehlaussage in der Jahresrechnung besteht. Ein erhöhtes inhärentes Risiko kann in der Planungsphase oder erst später festgestellt werden.

133 Wenn kein erhöhtes inhärentes Risiko vorliegt und die empfohlenen Prüfungshandlungen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise liefern, sind keine weitergehenden Prüfungshandlungen vorzunehmen.

III.2.3.3.4 Prüfungshandlungen, welche nicht Bestandteil der eingeschränkten Revision sind

134 Im Anhang D des SER werden u.a. Prüfungshandlungen genannt, welche nicht Gegenstand der eingeschränkten Revision sind und auf die daher zu verzichten ist:

- die Teilnahme an der Inventur (Beobachtung);
- das Einholen von Bestätigungen von Dritten (Bank-, Debitoren- oder Kreditorenbestätigungen, Anwaltsbestätigungen, Experten- und Bewertungsgutachten, Saldobestätigungen von MWST, AHV, SUVA, BVG/PK und Steuerämtern);
- vertiefte Prüfungen der Kalkulation von Herstellkosten von Vorräten und angefangenen Arbeiten. Dabei ist besonders zu beachten: lediglich vertiefte Prüfungen sind ausgeschlossen; hingegen nimmt der Abschlussprüfer bei entsprechender Risikolage ggf. eine Plausibilisierung der Herstellkostenkalkulation vor;
- das Prüfen, ob arbeitsrechtliche und ggf. verwaltungsrechtliche Vorgaben eingehalten werden.

135 Der Abschlussprüfer kann ohne weitere Begründung auf diese Prüfungshandlungen verzichten (vgl. SER, Ziff. 6.2.6).

136 Hintergrund dieser ausgenommenen Prüfungshandlungen ist die Tatsache, dass die eingeschränkte Revision nicht denselben Prüfungsumfang, dieselbe Prüfungstiefe und schliesslich nicht dieselbe Prüfungssicherheit wie die ordentliche Revision umfasst. Die nicht durchzuführenden Prüfungshandlungen stellen Erleichterungen dar und sollen dafür sorgen, dass die Revisionsstelle die gesetzlichen Aufgaben – bei Wahrung einer angemessenen Kosten-Nutzen-Relation – erfüllt.

137 Die eingeschränkte Revision beschränkt sich auf die im Unternehmen intern vorhandenen Unterlagen. Für den Fall, dass das Unternehmen von sich aus Bestätigungen von Dritten bei der Abschlusserstellung eingeholt hat, kann der Abschlussprüfer diese Bestätigungen als Prüfungsnachweise beiziehen, selbst wenn diese nicht direkt an ihn ge-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sandt worden sind. Es handelt sich um Dokumente, welche beim Prüfungskunden vorliegen und folglich der Abschlussprüfer für die eingeschränkte Revision verwenden kann.

138 Die Tatsache, dass gewisse, explizit genannte Prüfungshandlungen nicht durchzuführen sind, kann zur Situation führen, dass sich der Abschlussprüfer kein abschliessendes Bild von einem Sachverhalt machen kann. Diese Situation stellt eine vom SER auferlegte Beschränkung des Prüfungsumfanges dar. In solchen Situationen muss der Abschlussprüfer eine Annahme treffen und, basierend auf dieser Annahme, möglicherweise eine eingeschränkte Prüfungsaussage machen. Wenn der Abschlussprüfer indessen davon ausgehen muss, dass dieser angenommene Sachverhalt das Gesamtbild der Jahresrechnung grundlegend verändert, ist unter Umständen eine eingeschränkte Prüfungsaussage nicht angemessen und stattdessen auf eine Aussage zu verzichten (Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage, vgl. III.4.2.8.2.3).

139 Wichtig ist, dass der Abschlussprüfer sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Prüfungshandlungen durchführt, bevor er eine Annahme trifft. Die folgenden Beispiele sollen dies verdeutlichen.

Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Bei der Prüfung der Kundenforderungen würde sich das Prüfungsrisiko in der Aussage «Vorhandensein» in der Regel mittels Debitorenbestätigungen auf ein vertretbares Mass reduzieren lassen. Diese Prüfungshandlung ist bei der eingeschränkten Revision jedoch nicht vorgesehen. Dem Prüfungsrisiko kann indessen mit anderen Prüfungshandlungen begegnet werden, namentlich mit der Durchsicht von Versandpapieren oder Nachweisen von Zahlungseingängen im neuen Jahr. Sind im Einzelfall weder Versandpapiere noch ein Nachweis des Zahlungseingangs im neuen Jahr vorhanden, kann der Abschlussprüfer das Prüfungsrisiko vermutlich nicht in genügendem Mass reduzieren. Aus diesem Grund schränkt er seine Prüfungsaussage ein oder es liegt gar die Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage vor.

Abbildung 27: Prüfungshandlungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel Rechtsstreitigkeiten

Der Abschlussprüfer stösst auf Anzeichen von Rechtsstreitigkeiten. Um das Prüfungsrisiko in den Aussagen «Vollständigkeit» der Rückstellungen und «Offenlegung» im Anhang auf ein vertretbares Mass zu reduzieren, sind geeignete Prüfungshandlungen durchzuführen. Abstimmungen mit Verträgen oder die Kontendurchsicht in neuer Rechnung können helfen, das Risiko zu reduzieren. Im Einzelfall kann dies für den Abschlussprüfer aber keinen ausreichenden Prüfungsnachweis darstellen. Bei einer ordentlichen Revision nimmt in einem solchen Fall der Abschlussprüfer Kontakt mit den Rechtsberatern des Unternehmens auf, um Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, ob wesentliche Rechtsstreitigkeiten und -ansprüche bekannt sind und ob die Unternehmensleitung die Kosten und die weiteren finanziellen Auswirkungen verlässlich geschätzt hat. Dieses Vorgehen, im SER als «Einholen von Anwaltsbestätigungen» bezeichnet, ist bei der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen.

Falls der Abschlussprüfer das Prüfungsrisiko nur mittels einer solchen Bestätigung auf ein angemessenes Mass reduzieren kann, und da diese Prüfungshandlung über den Bereich einer eingeschränkten Revision hinausgeht, trifft der Abschlussprüfer eine Annahme.

Der Abschlussprüfer wird im vorliegenden Beispiel in kritischer Würdigung der vorhandenen Informationen aus Befragungen, Belegen und Kontendurchsicht eine Annahme treffen, ob eine Fehlaussage in der Jahresrechnung vorliegt oder nicht. Falls er annehmen muss, dass eine Fehlaussage vorliegt (z.B. nimmt er an, dass die Rückstellungen unvollständig sind), muss er ermessen, wie hoch der Fehlbetrag sein könnte. Ist dieser wesentlich, gibt der Abschlussprüfer – sofern die Unternehmensleitung die Jahresrechnung nicht korrigiert – eine eingeschränkte Prüfungsaussage ab. Wird das Gesamtbild gar grundlegend verändert, kann er keine Prüfungsaussage machen. Im Grundsatz gilt, dass immer dann, wenn der Abschlussprüfer die Höhe der noch erforderlichen Rückstellung nicht abschätzen kann, die mögliche Auswirkung auf die Jahresrechnung aber grundlegend sein kann, keine Prüfungsaussage möglich sein wird (vgl. SER, Anhang F, Beispiel 5).

Möglicherweise wird das Unternehmen bei der Erstellung und in Verantwortung der Aussagen in der Jahresrechnung von sich aus eine Anwaltsbestätigung einholen. Liegt eine Bestätigung im Zeitpunkt der Abschlusserstellung vor, wird der Abschlussprüfer diese als Prüfungsnachweis betrachten (selbst wenn diese nicht direkt an ihn gesandt worden ist). Mithilfe dieses Prüfungsnachweises lässt sich das erwähnte Prüfungsrisiko in der Regel auf ein vertretbares Mass reduzieren.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht doch eine modifizierte Prüfungsaussage angezeigt sein kann (weil beispielsweise die Rückstellungen nach wie vor zu niedrig ausgewiesen sind oder die Offenlegung im Anhang fehlt oder unvollständig ist).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel Rechtsstreitigkeiten

Sollte sich die Unternehmensleitung beispielsweise nach Abschluss der Revision und in Kenntnis davon, dass der Abschlussprüfer mangels Bestätigung keine Prüfungsaussage machen kann, entscheiden, eine Bestätigung vor Abgabe des Revisionsberichts einzuholen, so wäre diese dennoch verwendbar, obwohl deren aktives Einfordern durch den Abschlussprüfer keine vorgesehene Prüfungshandlung ist. Allenfalls nimmt das Unternehmen sogar in Kauf, dass die Revisionsstelle keine Prüfungsaussage machen kann.

Ergänzend ist zu beachten, dass in der Regel der Ausgang von hängigen Rechtsstreitigkeiten objektiv nicht abschliessend beurteilt werden kann. Für diese Unsicherheiten in aussergewöhnlichen Rechtsstreitigkeiten, die im Prüfungszeitraum offen sind, sieht der SER, Ziff. 8.2 im Anschluss an die Prüfungsaussage einen Zusatz vor (vgl. III.4.2.9.2), falls eine angemessene Offenlegung des Sachverhalts im Anhang erfolgt (objektive Unüberprüfbarkeit).

Die Situation der objektiven Unüberprüfbarkeit ist klar von Sachverhalten, die im Rahmen der eingeschränkten Revision nicht geprüft werden können, abzugrenzen (vgl. III.4.2.8.1.2).

Abbildung 28: Prüfungshandlungen bei Rechtsstreitigkeiten

140 **Bei sachgemässer Beachtung der Wesentlichkeit und der Unterscheidung zwischen empfohlenen und weitergehenden Prüfungshandlungen wird der Abschlussprüfer in vielen Fällen mit angemessenem Aufwand zu einer Prüfungsaussage kommen. Gerade im Fall von Unsicherheiten oder bei wesentlichen Bilanzpositionen sind sodann gewisse angemessene Detailprüfungen vorzunehmen.**

Beispiel Angefangene Arbeiten

Der Abschlussprüfer identifiziert die angefangenen Arbeiten als wesentliche Bilanzposition. Es wurde kein erhöhtes inhärentes Risiko festgestellt.

Gemäss SER sind bei wesentlichen Bilanzpositionen die «empfohlenen Prüfungshandlungen» durchzuführen. Die «weitergehenden Prüfungshandlungen» sind nur dann durchzuführen, wenn aufgrund der «empfohlenen Prüfungshandlungen» wesentliche Fehlaussagen angenommen werden müssen.

Gemäss Anhang D Bst. e des SER stehen dem Abschlussprüfer für die Bilanzposition «Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen» 15 «empfohlene Prüfungshandlungen» zur Verfügung. Dies bedeutet nicht, dass der Abschlussprüfer alle durchführen muss, sondern nur jene, welche ihm den angestrebten Prüfungsnachweis liefern werden.

Die 15 möglichen Prüfungshandlungen unterteilen sich in 11 Befragungen, 2 analytische Prüfungshandlungen und 2 Detailprüfungen.

Gemäss SER entscheidet der Abschlussprüfer situativ, ob er mit Befragungen beginnen und die Ergebnisse mit analytischen Prüfungshandlungen erhärten will oder umgekehrt. Bei wesentlichen Bilanzpositionen sind sodann gewisse Detailprüfungen vorzunehmen. Demnach ist im vorliegenden Beispiel die eine Detailprüfung (Abstimmung des Totals der Inventarlisten und des Nachweises der nicht fakturierten Dienstleistungen mit dem Hauptbuch) durchzuführen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel Angefangene Arbeiten

Sofern kein erhöhtes Risiko einer Fehlaussage in dieser Bilanzposition besteht und die empfohlenen Prüfungshandlungen zu schlüssigen Ergebnissen führen, kann diese Position praktisch ausschliesslich und im Einklang mit dem SER mittels Befragungen und analytischer Prüfungen geprüft werden, was einer sehr effizienten Prüfung gleichkommt.

Sollte der Abschlussprüfer im konkreten Fall erhöhte inhärente Risiken feststellen – im Projektgeschäft bestehen oftmals erhöhte Risiken in der Bewertung von Vorräten und angefangenen Arbeiten – sind weitergehende Prüfungshandlungen vorzunehmen. Dies kann eine stichprobenweise Prüfung zur Bewertung der angefangenen Arbeiten anhand geeigneter Dokumente (z.B. Auswertungen aus der Betriebsbuchhaltung) erforderlich machen. Vertiefte Prüfungen im Bereich der Kalkulation von Herstellkosten sind hingegen nicht Bestandteil einer eingeschränkten Revision.

Abbildung 29: Prüfungshandlungen bei Angefangenen Arbeiten

III.2.3.3.5 Technologiegestützte Datenanalyse in der eingeschränkten Revision

141 Die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsprozessen führt in Unternehmen zu einer stetig wachsenden Menge an strukturierten und unstrukturierten Daten. Die klassische, stichprobenbasierte Prüfungsmethodik stösst angesichts dieser Datenmengen zunehmend an ihre Grenzen, wenn es darum geht, eine effiziente und zielgerichtete Prüfung durchzuführen. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Einsatz technologiebasierter Datenanalyse (TDA) an Bedeutung.

142 TDA bezeichnet den übergeordneten Ansatz, Daten durch den Einsatz analytischer Verfahren systematisch auszuwerten, um Risiken zu identifizieren und die Prüfungssicherheit zu erhöhen. Abhängig vom Prüfungsziel und -umfang kann TDA sowohl im Rahmen der risikoorientierten Planung als auch im Verlauf der eigentlichen Prüfungshandlungen zur Anwendung kommen. Dabei ist es charakteristisch, dass TDA flexible Einsatzmöglichkeiten bietet und sowohl Aspekte der Risikobeurteilung als auch der inhaltlichen Prüfung unterstützen kann. Der Einsatz von TDA in der eingeschränkten Revision ist vom SER nicht vorgesehen. Dies kann jedoch im Einzelfall für sinnvoll erachtet werden und der Prüfer kann sich dazu entschliessen – unter Wahrung seiner Eigenverantwortung – TDA einzusetzen.

143 Trotz dieser technologischen Weiterentwicklungen bleibt der Fokus der eingeschränkten Revision unverändert: Ziel ist es, eine Aussage darüber zu treffen, ob der geprüfte Abschluss die wirtschaftliche Lage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechnungslegungsnormen angemessen wiedergibt. Eine Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS), insbesondere im Hinblick auf die fehlerfreie und vollständige Übertragung von Transaktionen durch die IT-Systeme in die Finanzbuchhaltung, gehört hingegen nicht zum Prüfungsgegenstand der eingeschränkten Revision.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.3.4 IKS und eingeschränkte Revision

144 Für die ordentliche Revision verlangt das Gesetz: *«Die Revisionsstelle prüft, ob ein internes Kontrollsystem existiert. [...] Die Revisionsstelle berücksichtigt bei der Durchführung und bei der Festlegung des Umfangs der Prüfung das interne Kontrollsystem.»* (Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 OR). Für die eingeschränkte Revision bestehen keine entsprechenden Bestimmungen. Der Abschlussprüfer hat daher bei der eingeschränkten Revision die Existenz eines IKS nicht zu prüfen und ein solches bei der Durchführung und bei der Festlegung des Umfangs der Revision nicht zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang äussert sich der SER, Ziff. 1.5, wie folgt: «Auch verlangt die eingeschränkte Revision nicht, dass der Abschlussprüfer Abklärungen vornimmt, ob und inwieweit das Rechnungswesensystem sowie das IKS geeignet und wirksam sind, um das Risiko einer fehlerhaften Buchführung und Jahresrechnung effektiv zu verringern.» Diese Beschränkungen von Prüfungsinhalt und -vorgehen bedeuten, dass die eingeschränkte Revision angesichts des im Vergleich zur ordentlichen Revision weniger hohen Grades an Zusicherung grundsätzlich ohne eine Beurteilung von Existenz und Wirksamkeit eines IKS auskommt (vgl. I.3.2).

145 Bei der eingeschränkten Revision – insbesondere in grösseren Unternehmen – kann es für den Abschlussprüfer jedoch angezeigt sein, sich ein Bild von den internen Abläufen zu machen. Zum Beispiel wird der Abschlussprüfer möglicherweise durch Befragung des Finanzbuchhalters den Ablauf der Rechnungsstellungen an Kunden oder der Zahlungen von Rechnungen abklären. Damit verschafft er sich ein besseres Verständnis von den Abläufen des Unternehmens. Eine solche Befragung stellt aber keine Prüfung des IKS dar (da die Orientierungsfragen nicht durch Funktionsprüfungen ergänzt werden). Da sich der Abschlussprüfer nicht auf das möglicherweise vorhandene IKS verlässt, gewinnt er die – gegenüber der ordentlichen Revision geringere – Prüfungssicherheit anhand von Prüfungsnachweisen aus aussagebezogenen Prüfungen. Das Verständnis von den Betriebsabläufen führt ihn zu einer aussagekräftigeren Risikoeinschätzung in der Planungsphase, hat somit Auswirkungen auf dessen Prüfungsplan und ermöglicht ihm, effizientere und wirksamere Prüfungshandlungen festzulegen.

III.2.4 Besondere Prüfungsaspekte

III.2.4.1 Erstprüfung

146 Ist von einem Unternehmen die Jahresrechnung des Vorjahres nicht oder von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, so hat der neue Abschlussprüfer den Eröffnungsbilanzwerten sowie ggf. den sonstigen Vorjahresangaben besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Eröffnungsbilanzwerte ergeben sich aus den Schlussbilanzwerten des vorhergehenden Zeitraums und spiegeln die Auswirkungen von Geschäftsvorfällen und Ereignissen aus vorhergehenden Zeiträumen sowie die im vorhergehenden Zeitraum angewendeten Rechnungslegungsmethoden wider.

147 Diese Übereinstimmung von Schluss- und Eröffnungsbilanzwerten verifiziert der Abschlussprüfer. Darüber hinaus vergewissert er sich, dass die Eröffnungsbilanzwerte keine Fehlaussagen enthalten, die den Abschluss der Berichtsperiode wesentlich beeinflussen können (ohne dass sie offengelegt wurden), und dass die Eröffnungsbilanzwerte auf denselben Rechnungslegungsgrundsätzen basieren wie der zu prüfende Abschluss.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abweichungen in der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze werden nötigenfalls auf ihre Angemessenheit hin überprüft und in der Jahresrechnung offengelegt.

Prüfungshandlungen

148 Die anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze, der Wortlaut des Revisionsberichts der Vorperiode, die Art der zu prüfenden Bilanzpositionen, die definierten Wesentlichkeitsgrenzen sowie die Einschätzung des Abschlussprüfers bezüglich der Risiken wesentlicher Fehlaussagen bestimmen in der Regel den Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlungen.

149 Oft wird der Abschlussprüfer die notwendigen Prüfungshandlungen in die Prüfungshandlungen für das laufende Jahr integrieren. Der Fokus des Abschlussprüfers liegt auf der Feststellung, ob die bilanzierten Eröffnungsbilanzwerte nachgewiesen und korrekt bewertet sind. Dabei handelt es sich bei der eingeschränkten Revision um eine Plausibilisierungsprüfung. Im SER werden «Befragung über allfällige Änderungen der Darstellung der Jahresrechnung oder der Bewertungsgrundsätze» sowie «Abstimmung des Vortrags der Vorjahresbestände auf neue Rechnung mit Unterlagen des Vorjahres» als empfohlene Prüfungshandlungen genannt. Diese Prüfungshandlungen beschränken sich allerdings nicht explizit auf die Situation von Erstprüfungen.

150 In Situationen, in welchen die Vorjahresangaben von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden sind, versucht der Abschlussprüfer dessen fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit einzuschätzen, um den Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlungen zu bestimmen. Sofern keine Zweifel an der fachlichen Kompetenz und der Unabhängigkeit bestehen, wird der Umfang der vorzunehmenden Prüfungshandlungen vergleichsweise gering sein.

151 Ist der Vorjahresabschluss von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, so kann der neue Abschlussprüfer in Erwägung ziehen, die Arbeitspapiere des anderen Abschlussprüfers durchzusehen, um die notwendige begrenzte Sicherheit über die Eröffnungsbilanzwerte zu erlangen.

Auswirkungen auf die Berichterstattung

152 Wurde die Vorjahresrechnung durch einen anderen Abschlussprüfer oder aufgrund eines Opting-out nicht geprüft, ist diese Tatsache im Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision anzumerken. Ferner ist die Art der abgegebenen Prüfungsaussage des Vorgängers wiederzugeben, und ggf. sind die Gründe anzugeben, weshalb eine Modifizierung der Prüfungsaussage erfolgte (vgl. III.4.2.3 und III.2.12.1).

153 Der Abschlussprüfer macht eine eingeschränkte, verneinende oder gar keine Prüfungsaussage (Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage), falls er wesentliche Fehlaussagen in den Eröffnungsbilanzwerten feststellt oder annehmen muss, die den Abschluss der Berichtsperiode wesentlich beeinflussen und nicht korrekt behandelt oder angemessen offengelegt werden. Dies kann z.B. bei einem Verstoss gegen den Stetigkeitsgrundsatz in der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze und bei mangelnder Offenlegung dieses Tatbestandes in der Jahresrechnung der Fall sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

154 Eine modifizierte Prüfungsaussage zur Vorjahresrechnung hat zur Folge, dass der Abschlussprüfer die Relevanz für den aktuellen Abschluss beurteilen muss. Soweit sich wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss ergeben und diese in der Jahresrechnung nicht angemessen berücksichtigt werden, modifiziert der Abschlussprüfer auch für die Berichtsperiode die Prüfungsaussage (vgl. III.2.12.1).

III.2.4.2 Prüfung von Beziehungen zu und Transaktionen mit nahestehenden Personen

III.2.4.2.1 Grundlagen und Auswirkungen auf die Prüfung

155 Transaktionen mit nahestehenden Personen (einschliesslich Organen) gehören zum gewöhnlichen Geschäftsverlauf. In manchen Fällen können die Art der Beziehungen zu und Transaktionen mit nahestehenden Personen höhere Risiken wesentlicher Fehlaussagen im Abschluss zur Folge haben als Transaktionen mit nicht nahestehenden Personen. Dabei definieren die gängigen Rechnungslegungsstandards nahestehende Personen teilweise unterschiedlich. Wer als nahestehende Person gilt, richtet sich primär nach den massgeblichen Rechnungslegungsgrundsätzen. Sind dort die diesbezüglichen Anforderungen nur minimal oder gar nicht definiert, so gelten in der Regel Folgende als nahestehend:

(a) eine Person oder eine andere Einheit, die – unmittelbar oder mittelbar (über eine oder mehrere Intermediäre) – Beherrschung oder massgeblichen Einfluss auf die berichterstattende Einheit ausübt (z.B. eine Konzernobergesellschaft, eine Zwischenholding, der Eigentümer, ein Mehrheitsaktionär etc.);
(b) eine andere Einheit, auf welche die berichterstattende Einheit – unmittelbar oder mittelbar (über eine oder mehrere Intermediäre) – Beherrschung oder massgeblichen Einfluss ausübt (z.B. eine Tochtergesellschaft, eine Beteiligung, ein Joint Venture etc.);
(c) eine andere Einheit, welche sich zusammen mit der berichterstattenden Einheit unter gemeinsamer Beherrschung befindet (z.B. Schwestergesellschaft), sei es durch gemeinsame beherrschende Anteilseigner, sei es durch Anteilseigner, die enge Familienmitglieder sind, oder durch ein gemeinsames Management in Schlüsselpositionen.

156 Dabei kann das Vorhandensein folgender Beziehungen auf das Vorliegen von Beherrschung bzw. massgeblichen Einfluss hindeuten:

- unmittelbare oder mittelbare Kapitalbeteiligung oder andere finanzielle Beteiligungen an der Einheit;
- unmittelbare oder mittelbare Kapitalbeteiligung oder andere finanzielle Beteiligungen der Einheit an anderen Einheiten;
- Zugehörigkeit zum Kreis der für die Überwachung Verantwortlichen oder des Managements in Schlüsselfunktionen (z.B. Mitglieder des Managements, die Weisungsbefugnis und Verantwortung für die Planung, Lenkung und Kontrolle der Tätigkeit der Einheit haben);
- nahes oder freundschaftliches Verhältnis oder bedeutsame Geschäftsbeziehungen zu einer der vorstehend genannten Personen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

157 Das wesentliche Ziel der Rechnungslegungsnormen ist es hierbei, dass Bilanzleser Transaktionen mit nahestehenden Personen identifizieren und beurteilen können. Beziehungen zu und Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Personen sind oftmals Teil der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Einheit. Dennoch erfordern sie, dass der Abschlussprüfer ihnen besondere Aufmerksamkeit widmet, da

- Beziehungen zwischen nahestehenden Personen oftmals komplex sind;
- Transaktionen zwischen nahestehenden Personen häufig informell abgewickelt werden oder nicht das gleiche Mass an Dokumentationen aufweisen, wie Transaktionen mit Dritten;
- Managementinformationssysteme oftmals nicht darauf ausgelegt sind, Transaktionen mit nahestehenden Personen zu identifizieren und entsprechend in der Bilanz oder Erfolgsrechnung zu separieren;
- Transaktionen mit nahestehenden Personen möglicherweise nicht zu marktüblichen Bedingungen abgewickelt werden und dies steuerliche Risiken implizieren kann;
- Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Personen häufig nicht nur betriebswirtschaftliche Motivation beinhalten, sondern auch aus privaten Erwägungen oder Konzerninteressen heraus getroffen werden können; und
- das Risiko doloser Handlungen im Rahmen von Geschäftsvorfällen mit nahestehenden Personen tendenziell grösser ist als bei Geschäftsvorfällen mit Drittparteien.

158 Der Abschlussprüfer richtet ein spezielles Augenmerk auf diese Geschäftsvorfälle. Dies vor allem deshalb, weil Risiken wie eine unterlassene Offenlegung (in der Regel Art. 959a Abs. 4 OR) oder eine Verfälschung der Jahresrechnung durch nicht angemessene (Transfer-)Preise auftreten können. Risikobehaftet sind dabei insbesondere die Verletzungen des Minderheitenschutzes und/oder geldwerte Leistungen (verdeckte Gewinnausschüttungen und Gewinnvorwegnahmen), wobei Letztere sowohl steuerliche Fragen aufwerfen, als auch handelsrechtliche Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Gewinnausweis und der Gewinnverwendung haben können.

Risikobeurteilung und Prüfungshandlungen

159 Zu Beginn der eingeschränkten Revision erkundigt sich der Abschlussprüfer mittels Befragung der Unternehmensleitung, wer die Eigentümer und sonstigen nahestehenden Personen des Unternehmens sind (vgl. SER, Ziff. 3.1) und ob und in welchem Ausmass Transaktionen mit nahestehenden Personen stattgefunden haben. Der Abschlussprüfer verschafft sich ein ausreichendes Verständnis von den Beziehungen zu und Transaktionen mit nahestehenden Personen und beurteilt, ob es deswegen zu wesentlichen Fehlaussagen in der Jahresrechnung kommen kann. Hierbei sind namentlich die korrekte Abwicklung und Verbuchung der Geschäftsvorfälle («at arm's length») in der Bilanz und Erfolgsrechnung sowie die Offenlegungspflicht von Bedeutung (vgl. u.a. Art. 959a Abs. 4 OR).

160 Der Abschlussprüfer wird bei der Prüfungsplanung sodann festlegen, ob und ggf. welche Prüfungshandlungen vorzunehmen sind, um die erwähnten, möglicherweise vorhandenen Risiken zu reduzieren. Entsprechende Prüfungshandlungen sind im SER als empfohlene Prüfungshandlungen vorgesehen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: «Feststellung von Forderungen gegenüber direkt oder indirekt Beteiligten und Organen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sowie gegenüber Unternehmen, an denen direkt oder indirekt eine Beteiligung besteht»). Im Falle besonderer Risiken werden spezifische Prüfungshandlungen festgelegt.

161 Konkret können im Einzelfall u.a. folgende Prüfungshandlungen erforderlich sein:
- Bestimmung von nahestehenden Personen mittels Befragung der Unternehmensleitung und Einsicht in Aktienbuch, Handelsregisterauszug, GV- und allenfalls VR-Protokolle (u.a. für Prüfungsziel «Vollständigkeit»);
- Feststellung von Transaktionen mit nahestehenden Personen mittels Befragung (Prüfungsziel «Vorhandensein»);
- Beurteilung des wirtschaftlichen Hintergrunds vorhandener wesentlicher Transaktionen mit nahestehenden Personen, insbesondere Beurteilung, ob es sich um eine Verpflichtung des Unternehmens handelt (und nicht z.B. des Eigentümers; Prüfungsziele «Rechte und Verpflichtungen», «Eintritt») und ob die Transaktion sachgerecht erfasst ist (Feststellung z.B. durch Vertragseinsicht; Prüfungsziel «Erfassung»);
- Feststellung der korrekten Offenlegung der Beziehung zu nahestehenden Personen in der Jahresrechnung (Prüfungsziel «Darstellung und Offenlegung»);
- Beurteilung der (Transfer-)Preise der jeweiligen Geschäftsvorfälle mittels Drittvergleichs (Prüfungsziel «Bewertung»).

Auswirkungen auf die Berichterstattung

162 Stellt der Abschlussprüfer wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Personen fest, welche nicht korrekt erfasst, bewertet und/oder offengelegt sind, und werden diese Fehlaussagen von der Unternehmensleitung nicht korrigiert, hat dies eine eingeschränkte oder – bei grundlegendem Einfluss auf das Gesamtbild – gar eine verneinende Prüfungsaussage zur Folge.

III.2.4.2.2 Verhalten der Revisionsstelle bei Vorliegen verdeckter Gewinnausschüttungen

163 Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt dann vor, wenn eine Gesellschaft Leistungen erbringt, ohne dafür eine (angemessene) Gegenleistung zu erhalten. Es handelt sich um eine geldwerte Leistung, die eine Gesellschaft ihren Gesellschaftern oder diesen nahestehenden Personen erbringt, einem unbeteiligten Dritten unter gleichen Umständen aber nicht erbringen würde («Arm's-length»-Prinzip). Verdeckte Gewinnausschüttungen sind Gewinnbezüge, die nicht dem ordentlichen Weg von Gewinnfeststellung und Gewinnausschüttung folgen: hierbei enthält die Erfolgsrechnung zu hohe Aufwendungen und/oder zu geringe Erträge (Letzteres wird auch als Gewinnvorwegnahme bezeichnet). Bei der Beurteilung, ob eine Leistung der Gegenleistung entspricht, besteht in der Praxis ein erheblicher Ermessensspielraum.

164 Wenn der Abschlussprüfer eine offensichtliche und wesentliche verdeckte Gewinnausschüttung feststellt, kann er wie folgt vorgehen:
- Die Revisionsstelle teilt die verdeckte Gewinnausschüttung dem Verwaltungsrat der Gesellschaft schriftlich mit.
- Der Abschlussprüfer beurteilt, ob die Voraussetzungen für die Rückerstattung gemäss Art. 678 OR gegeben sind. Ausschlaggebend ist, ob der Verwaltungsrat willens ist, die verdeckte Gewinnausschüttung zurückzufordern. Es ist überdies zu prüfen, ob

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

die Empfänger willens und fähig sind, die Leistung oder deren Gegenwert zurückzuerstatten. Sind beide Voraussetzungen gegeben, muss die Gesellschaft die Forderung verbuchen.

- Ist der Verwaltungsrat nicht willens, die Forderung einzutreiben, erfolgt im Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung ein Hinweis auf einen Verstoss gemäss Art. 678 Abs. 1 OR (vgl. auch III.4.2.9.1).
- Sofern der Wille des Verwaltungsrats besteht, die Forderung einzutreiben, der Empfänger aber nicht fähig ist, diese zurückzuerstatten, muss die Forderung eingebucht und wertberichtigt werden. Ist der Empfänger nicht willens, die Forderung zurückzubezahlen, so ist vom Verwaltungsrat mittels Rechtshandlungen der Forderungsanspruch durchzusetzen und ggf. wertzuberichtigen.
- Ist die verdeckte Gewinnausschüttung vorgenommen worden, ohne dass frei verfügbare und ausschüttbare Mittel bestehen, und will oder kann der Verwaltungsrat diese geldwerte Leistung nicht wieder einfordern, liegt eine verdeckte Kapitalrückzahlung vor, auf die im Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung ggf. hingewiesen wird (Art. 680 Abs. 2 OR).
- Sind einzelne Aktionäre, in aller Regel Minderheitsaktionäre, durch die verdeckte Gewinnausschüttung unbestritten und erheblich benachteiligt worden, ist eine Meldung an die Generalversammlung notwendig (Hinweis im Bericht der Revisionsstelle; gilt nur, wenn die verdeckte Gewinnausschüttung nicht zurückgefordert wird).
- Der Abschlussprüfer beurteilt alsdann, ob die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung gegeben ist. Es geht darum, zu prüfen, ob kein Verstoss gegen die Gebote von Art. 958c OR vorliegt (insbesondere Grundsätze der Klarheit und Vollständigkeit sowie der Unzulässigkeit einer Verrechnung von Aufwand und Ertrag). Ist die Ordnungsmässigkeit nicht gegeben, modifiziert die Revisionsstelle ihre Prüfungsaussage im Bericht an die Generalversammlung.
- Modifizierungen der Prüfungsaussage können im Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung auch in Bezug auf die Verwendung des Bilanzgewinns notwendig werden, so zum Beispiel hinsichtlich der Zuweisung an die Reserven (vgl. III.4.2.10).
- In der Gesamtbeurteilung entscheidet der Abschlussprüfer, ob die Jahresrechnung aufgrund der verdeckten Gewinnausschüttung grundlegend verändert wird oder nicht. Hierbei stehen Verrechnungssteueraspekte im Vordergrund, welche erheblich sein können. In schwerwiegenden Fällen können verdeckte Gewinnausschüttungen eine grundlegende Veränderung des Gesamtbilds der Jahresrechnung bewirken, wodurch eine verneinende Prüfungsaussage notwendig wird (vgl. III.4.2.8.2.2).

165 Das Verhalten der Revisionsstelle bei Vorliegen von verdeckten Gewinnausschüttungen wird im folgenden Entscheidungsbaum abgebildet:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

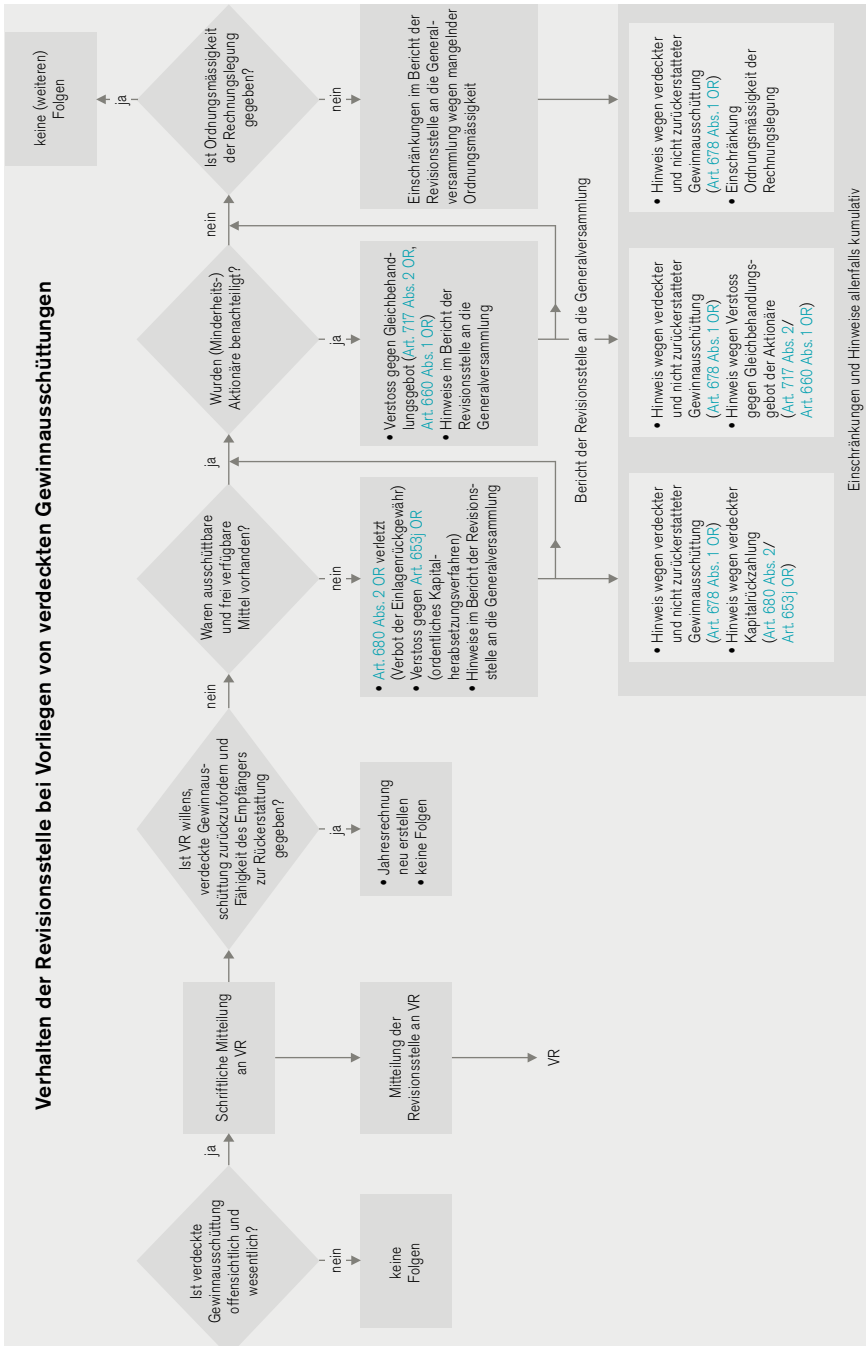


Abbildung 30: Verhalten der Revisionsstelle bei Vorliegen von verdeckten Gewinnausschüttungen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.2.3 Verbot der Einlagenrückgewähr (verbotene Kapitalrückzahlung)

III.2.4.2.3.1 Einlagenrückgewähr

166 Eine Gesellschaft ist im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften frei in der Anlage ihres Vermögens. Sie kann daher grundsätzlich auch ihren Anteilseignern sowie diesen nahestehenden Personen oder Gesellschaften Darlehen gewähren, sofern der Gesellschaftszweck die Kreditgewährung nicht ausschliesst und die Kapitalschutzbestimmungen (namentlich Art. 680 Abs. 2 OR, Verbot der Einlagenrückgewähr) eingehalten sind.

167 Für die Beurteilung, ob eine verbotene Einlagenrückgewähr nach Art. 680 Abs. 2 OR vorliegt (für die GmbH vgl. Art. 793 Abs. 2 OR), ist das freie Eigenkapital mit dem Total der Forderungen gegenüber Aktionären zu vergleichen. Als Forderungen ihnen gegenüber gelten hierbei alle direkten (up stream) und indirekten (cross stream) Forderungen mit Darlehenscharakter. Konzerninterne Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die aus einem operativen Leistungsaustausch mit üblichen Zahlungszielen entstanden sind und keinen Finanzierungscharakter haben, sind nicht als Darlehen an Aktionäre zu betrachten. Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären dürfen nur dann von den Forderungen in Abzug gebracht werden, wenn die Voraussetzungen für eine Verrechnung nach Art. 120 OR oder gemäss vertraglicher Vereinbarung gegeben sind. Das freie Eigenkapital entspricht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem gesamten Eigenkapital abzüglich des einbezahlten Aktienkapitals. Bei der Ermittlung des freien Eigenkapitals dürfen stille Reserven (netto, unter Berücksichtigung latenter Steuerfolgen) berücksichtigt werden.

168 In diesem Rahmen sind folgende Konstellationen möglich:

- Das Total der Forderungen gegenüber Aktionären ist kleiner als das freie Eigenkapital. In diesem Fall liegt kein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vor.
- Das Total der Forderungen gegenüber Aktionären übersteigt das freie Eigenkapital. In solchen Fällen ist zu analysieren, ob die Forderungen ihnen gegenüber einem Drittvergleich («Arm's-length»-Prinzip) standhalten. Entsprechen diese dem Drittvergleich, liegt kein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vor. Das Fehlen eines schriftlichen Vertrags mit Zins und Rückzahlungskonditionen sowie allfällig notwendigen Sicherheiten kann ein Indiz dafür sein, dass eine Forderung die Bedingungen des Drittvergleichs nicht erfüllt. Es obliegt der Gesellschaft, den Drittvergleich bei der Gewährung und periodisch, beispielsweise im Rahmen der Abschlusserstellung, zu beurteilen und zu dokumentieren.

169 Ein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR führt zur Nichtigkeit des Darlehensvertrags und zum Wiederaufleben der Liberierungspflicht des betroffenen Aktionärs oder zu einer Rückerstattungspflicht gemäss Art. 678 OR (je nach Auffassung der Lehre). Es besteht gegen die Zahlungsempfangenden ein Anspruch auf Nachleistung der wegen der Einlagenrückgewähr fehlenden Einlage (non versé) bzw. allenfalls ein Rückerstattungsanspruch (Art. 678 OR) und/oder ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62–67 OR), eventuell auch ein Anspruch auf Schadenersatz (Art. 41 OR).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.2.3.2 Ausschüttungen bei Vorliegen von Konzerndarlehen

170 Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen der Ermittlung des freien Eigenkapitals in Bezug auf Art. 680 Abs. 2 OR und der Ermittlung des für eine Ausschüttung verfügbaren Eigenkapitals (ausschüttbares Eigenkapital). Beide Sachverhalte sind jedoch eng miteinander verknüpft. Die Ausrichtung einer Dividende setzt voraus, dass ausschüttbares Eigenkapital vorhanden ist. Bestehen Aktionärs- bzw. Konzerndarlehen, die einem Drittvergleich nicht standhalten, führt dies zu einer Sperrung von frei verfügbarem Eigenkapital im gesamten Umfang dieser Darlehen.

Rechnerische Ermittlung des ausschüttbaren Eigenkapitals	
	Total ausgewiesenes Eigenkapital
	Abzüglich einbezahlten Grundkapitals (Aktienkapital, PS-Kapital)
=	**freies Eigenkapital im Sinne von Art. 680 Abs. 2 OR**
	Abzüglich nicht einbezahlten Grundkapitals (Aktienkapital, PS-Kapital)
	Abzüglich für eine Ausschüttung gesperrter gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve (vgl. III.2.5.1.1): • Gesetzliche Kapital- und Gewinnreserven < = 50 % (bzw. < = 20 % bei Holdinggesellschaften) des im Handelsregister eingetragenen Grundkapitals • Gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen gemäss Art. 725c Abs. 1 OR • Gesetzliche Gewinnreserve für eigene Kapitalanteile im Konzern gemäss Art. 659b Abs. 2 OR
	Abzüglich notwendiger Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve
	Abzüglich Aktionärs- bzw. Konzernforderungen, die einem Drittvergleich nicht standhalten (Drittvergleich nicht durchgeführt oder nicht bestanden)
=	**Ausschüttbares Eigenkapital**

Abbildung 31: Rechnerische Ermittlung des ausschüttbaren Eigenkapitals

171 Für die Bestimmung des nicht an die Aktionäre rückführbaren Kapitals im Sinne von Art. 680 Abs. 2 OR wird nicht auf das nominelle, sondern auf das einbezahlte Grundkapital abgestellt. Von der Gesellschaft an andere Konzerngesellschaften gewährte Sicherheiten (z.B. Verpfändungen oder Garantien) fallen nicht in die Beurteilung hinsichtlich Art. 680 Abs. 2 OR. Solche Sicherheiten sind allerdings daraufhin zu beurteilen, ob daraus ein Wertberichtigungs- und/oder Rückstellungsbedarf entsteht. Falls dies zutrifft, vermindert der zu erfassende Aufwand das Eigenkapital.

172 Für die Beurteilung, ob eine Ausschüttung vorgenommen werden kann, sind nur die in der Jahresrechnung ausgewiesenen offenen Reserven massgeblich. Wenn ohne (bzw. vor) Berücksichtigung von stillen Reserven ein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vorliegt, darf keine Ausschüttung erfolgen. Mit anderen Worten sperren Forderungen gegenüber dem Aktionär bzw. gegenüber Konzerngesellschaften, die einem Drittvergleich nicht standhalten, grundsätzlich als Erstes die offenen Reserven, da diese bei einer Dividendenausschüttung zuerst abfliessen, die stillen Reserven hingegen erst noch aufzulösen wären.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.2.3.3 Drittvergleich

173 Es handelt sich dabei um die Beurteilung, ob eine Geschäftsbeziehung (in diesem Fall echte Darlehens- oder Guthabenbeziehung im weitesten Sinne) zu Bedingungen wie zwischen unabhängigen Drittparteien unter normalen Geschäftsumständen abgeschlossen wurde. Der Grund für diese Beurteilung liegt darin, dass in einem Konzernverhältnis infolge der Beherrschung die Interessen des Konzerns auch gegen die Interessen der betroffenen Gesellschaft durchgesetzt werden können.

174 Mögliche Kriterien zur Beurteilung eines im Einzelfall relevanten Drittvergleichs sind:

Formelle Punkte

175
- Hat die Gesellschaft selbst nachweislich einen rechtsgültigen Vertrag über das Darlehen abgeschlossen, welcher die üblichen Darlehensbedingungen wie Zinssatz, Fälligkeit, Kündigungsmöglichkeiten, Rückzahlungen, Sicherheiten etc. enthält?
- Wurde die Beurteilung nach den Kriterien des Drittvergleichs von der Gesellschaft vorgenommen und dokumentiert (bei Vertragsabschluss bzw. im Rahmen der Abschlusserstellung)?

Beurteilung der Vertragsausgestaltung

176
- Entspricht der Zinssatz den Marktkonditionen für den Darlehensnehmer, d.h., berücksichtigt er die Währung (Leitzins) und Risikozu- oder -abschläge für Bonität, besondere Bedingungen etc.? Auch steuerlich akzeptierte Zinssätze sind nach diesen Kriterien zu beurteilen.
- Weist der Vertrag marktübliche Laufzeiten auf und besteht eine durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit für die kreditgebende Partei?
- Sieht der Vertrag Rückzahlungspflichten/Amortisationen vor?
- Ist das Darlehen mit marktüblichen Sicherheiten in ausreichender Höhe versehen bzw. berücksichtigen die Darlehenskonditionen eine fehlende Sicherstellung? Wenn nicht – entspricht ein Blankodarlehen im zu beurteilenden Fall der Marktüblichkeit? Sind die vorhandenen Sicherheiten für den Gläubiger verwertbar? Sind Garantien als Sicherheit belastbar? Würde sich ein Drittgläubiger mit einer Garantie der Muttergesellschaft begnügen? Garantien von Gesellschaften, welche dem gleichen Cash-Pool angeschlossen sind, erweisen sich in der Regel im Belastungsfall als wenig werthaltig.
- Haftet die Gesellschaft auch für Verbindlichkeiten anderer Cash-Pool-Teilnehmer? Wird ein solches Engagement in der Verzinsung entschädigt?

Beurteilung der Gegenpartei

177
- Wurde die Bonität der Gegenpartei bei Vertragsabschluss geprüft und wird sie seither regelmässig überwacht?
- Ist die Gegenpartei rückzahlungswillig und -fähig?
- Wurden Rückzahlungen vereinbarungsgemäss geleistet?
- Werden die Zinsen vereinbarungsgemäss bezahlt und nicht mit dem Darlehen kapitalisiert?

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

178 Im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht hat der Verwaltungsrat Risikoüberlegungen wie bspw. die folgenden anzustellen, die Indikationen für die Beurteilung des Drittvergleichs liefern können:
- Im Falle eines Cash-Pool: Findet ein Wechsel zwischen der Gläubiger- und Schuldnerposition statt oder handelt es sich ausschliesslich um die Bereitstellung von Mitteln zugunsten anderer?
- Besitzt die Gesellschaft neben dem Cash-Pool weitere flüssige Mittel oder ist der Cash-Pool der einzige Zugang zu Liquidität?
- Sind die Intercompany-Guthaben im Verhältnis zur Bilanzsumme und die Zinserträge daraus im Verhältnis zu den Gesamterträgen geschäftsüblich oder bilden diese ein Klumpenrisiko?

179 Diese Punkte stellen keine Checkliste dar, sondern sind einzeln zu gewichtende Elemente einer Gesamtbeurteilung des Drittvergleichs einer Darlehensbeziehung. Diese Einschätzung verlangt Ermessen und soll auf der Dokumentation und Beurteilung aufsetzen, welche die Gesellschaft vorgenommen hat. Es ist Teil der Sorgfaltspflicht des Verwaltungsrats, die Interessen der Gesellschaft zu wahren. Dies schliesst auch die Neubeurteilung einer Situation bei geänderter Rechts- oder Sachlage mit ein.

III.2.4.2.3.4 Prüfung und Berichterstattung durch die Revisionsstelle

180 Bei Anzeichen auf einen Verstoss gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr sind die notwendigen Prüfungshandlungen vorzunehmen und ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen. Ein Eventualhinweis im Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung ist nicht angemessen, weil die Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision eine Prüfungsaussage zum Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns abgeben muss.

181 Die Revisionsstelle nimmt Einsicht in die Analyse, die der Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung erarbeitet hat. Es bedarf einer Schlussfolgerung durch den Verwaltungsrat, dass Drittbedingungen eingehalten sind. Diese Schlussfolgerung ist kritisch zu hinterfragen, bspw. indem folgende Prüfungshandlungen durchgeführt werden:
- Nachvollzug, ob Forderungen einschliesslich Cash-Pool-Beständen gegenüber nahestehenden Parteien als Aktionärsdarlehen zu qualifizieren sind, die aufgrund von Art. 680 Abs. 2 OR eine Verwendungsbeschränkung der offenen Reserven bewirken;
- Nachvollzug, ob solche Forderungen einschliesslich Cash-Pool-Beständen einem Drittvergleich standhalten;
- Prüfung, ob zum Zeitpunkt der geplanten Auszahlung ausreichend flüssige Mittel vorhanden sind, werden durch Einsichtnahme in Budgets, Forecasts, VR-Protokolle sowie durch Befragung des Managements und des Verwaltungsrats zu unwiderruflichen Zahlungsverpflichtungen.

182 Liegen keine Unterlagen zum Drittvergleich vor oder äussert der Verwaltungsrat (oder von ihm beauftragte Experten) Zweifel daran, darf die Revisionsstelle davon ausgehen, dass dieser nicht gegeben ist. Eine Bestätigung der Gesetzeskonformität durch die Verantwortlichen ausschliesslich in der Vollständigkeitserklärung zur Jahresrechnung kann nicht als ausreichende Dokumentation betrachtet werden. Selbstverständlich kann der Sachverhalt in dieser Erklärung zusätzlich berücksichtigt werden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

183 Im Berufsstand wird die Meinung vertreten, dass bei der eingeschränkten Revision eine beschränkte Hinweispflicht besteht. Demnach weist die Revisionsstelle auf diejenigen Gesetzesverstösse hin, die einen direkten Bezug zur Jahresrechnung aufweisen, und dies nur dann, wenn diese aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen (z.B. aus der Befragung) festgestellt wurden. Bei einem Verstoss gegen Art. 680 OR wird ein Hinweis im Bericht zur eingeschränkten Revision empfohlen, sofern der Gesetzesverstoss für die Meinungsbildung des Berichtsempfängers von Bedeutung ist vgl. III.4.2.9.1). Die Prüfungshandlungen richten sich nach dem SER und den in Kapitel III.2.4.2 genannten Überlegungen.

184 Die Auswirkungen auf die Berichterstattung der Revisionsstelle an die Generalversammlung sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst. Bei darlehensähnlichen Aktionärs-/Konzernforderungen, die den Drittvergleich bestehen, liegt kein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vor.

	Forderungen sind durch freies Eigenkapital gedeckt (Drittvergleich nicht bestanden oder nicht durchgeführt)	**Forderungen sind weder durch freies Eigenkapital gedeckt, noch bestehen sie den Drittvergleich**
	Definition «freies Eigenkapital» vgl. III.2.4.2.3.1 Definition «ausschüttbares Eigenkapital» vgl. III.2.4.2.3.2	
Fall 1 Der Verwaltungsrat beantragt, dass der gesamte Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen wird, d.h., es wird keine Dividende bzw. keine Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve beantragt.	Nicht modifizierte Prüfungsaussage zum Antrag des Verwaltungsrats Kein Hinweis auf einen Gesetzesverstoss wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR	Nicht modifizierte Prüfungsaussage **Hinweis auf einen Gesetzesverstoss ausserhalb des Prüfungsgegenstands** wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR Formulierungsbeispiel (zu platzieren nach der Prüfungsaussage): Wir weisen darauf hin, dass [das Darlehen] an [Aktionäre] von CHF … mangels freien Eigenkapitals eine nach Art. 680 Abs. 2 OR verbotene Kapitalrückzahlung darstellt.

Abbildung 32/1: Fallbeispiele Berichterstattung bei Einlagenrückgewähr

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Forderungen sind durch freies Eigenkapital gedeckt (Drittvergleich nicht bestanden oder nicht durchgeführt)	Forderungen sind weder durch freies Eigenkapital gedeckt, noch bestehen sie den Drittvergleich
Fall 2 Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividenden-ausschüttung oder Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve.	**Situation a** Beantragte Dividende ist nicht höher als das ausschüttbare Eigenkapital: Nicht modifizierte Prüfungsaussage Nicht modifiziertes Prüfungsurteil zum Antrag des Verwaltungsrats Kein Hinweis auf Gesetzesverstoss wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR **Situation b** Beantragte Dividende ist höher als das ausschüttbare Eigenkapital: Verneinende Prüfungsaussage zum Antrag des Verwaltungsrats Kein Hinweis auf einen Gesetzesverstoss wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR Ein solcher Verstoss bestünde erst, wenn die Dividende ausgeschüttet bzw. die gesetzliche Kapitalreserve zurückbezahlt würde. Formulierungsbeispiel: Wir halten fest, dass im Antrag [über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende in der Höhe von CHF … enthalten ist]. Bilanzierte Forderungen gegenüber [Schwestergesellschaften] in Höhe von CHF … sperren nach unserer Beurteilung ausschüttbares Eigenkapital im gleichen Umfang. Daher ist nicht ausreichend ausschüttbares Eigenkapital für die beantragte Dividende vorhanden. Der Antrag des Verwaltungsrats verstösst deshalb gegen das schweizerische Gesetz und die Statuten.	**Verneinende Prüfungsaussage** zum Antrag des Verwaltungsrats und **Hinweis auf einen Gesetzesverstoss ausserhalb des Prüfungsgegenstands** wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR Formulierungsbeispiel: Wir weisen darauf hin, dass [das Darlehen] an [Aktionäre] von CHF … mangels freien Eigenkapitals nach unserer Beurteilung eine nach Art. 680 Abs. 2 OR verbotene Kapitalrückzahlung darstellt. Ferner halten wir fest, dass im Antrag [über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende] in der Höhe von CHF … enthalten ist. Diese [Gewinnausschüttung] ist aufgrund der oben erwähnten verbotenen Kapitalrückzahlung nicht durch ausreichend ausschüttbares Eigenkapital gedeckt. Der Antrag des Verwaltungsrats verstösst deshalb gegen das schweizerische Gesetz und die Statuten.

Abbildung 32/2: Fallbeispiele Berichterstattung bei Einlagenrückgewähr

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Forderungen sind durch freies Eigenkapital gedeckt (Drittvergleich nicht bestanden oder nicht durchgeführt)	Forderungen sind weder durch freies Eigenkapital gedeckt, noch bestehen sie den Drittvergleich
Fall 3 Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende, die mit einer bestehenden Forderung gegen den Aktionär verrechnet werden soll (Verrechenbarkeit nach Art. 120 OR ist gegeben).	Sofern ausschüttbares Eigenkapital besteht, kann eine Dividende beschlossen werden, wenn die entsprechende Verpflichtung mit einer bestehenden Forderung gegenüber dem Aktionär, der die Dividende erhält, verrechnet werden soll. Denn als Folge einer solchen Verrechnung kann derjenige Teil der Reserven, welcher de facto für diese Forderung gesperrt war, im Umfang der Verrechnung wieder für eine Dividendenausrichtung verwendet werden. Das freie Eigenkapital wird somit nicht doppelt verwendet. Nicht modifizierte Prüfungsaussage zum Antrag des Verwaltungsrats unter der **Voraussetzung, dass der Antrag die anschliessende Verrechnung explizit nennt.** Kein Hinweis auf Gesetzesverstoss wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR	Da kein ausschüttbares Eigenkapital vorhanden ist und überdies ein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vorliegt (sowohl vor als auch nach der beantragten Dividende), kann aus Kapital-/Gläubigerschutzgründen keine Dividende ausgerichtet werden. **Verneinende Prüfungsaussage** und **Hinweis auf Gesetzesverstoss ausserhalb des Prüfungsgegenstands** wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR Formulierungsbeispiel: Wir weisen darauf hin, dass [das Darlehen] an [Aktionäre] von CHF … mangels freien Eigenkapitals nach unserer Beurteilung eine nach Art. 680 Abs. 2 OR verbotene Kapitalrückzahlung darstellt. Ferner halten wir fest, dass im Antrag [über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende] in der Höhe von CHF … enthalten ist. Diese [Gewinnausschüttung] ist aufgrund der oben erwähnten verbotenen Kapitalrückzahlung nicht durch ausreichend ausschüttbares Eigenkapital gedeckt. Der Antrag des Verwaltungsrats verstösst deshalb gegen das schweizerische Gesetz und die Statuten.

Abbildung 32/3: Fallbeispiele Berichterstattung bei Einlagenrückgewähr

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

	Forderungen sind durch freies Eigenkapital gedeckt (Drittvergleich nicht bestanden oder nicht durchgeführt)	Forderungen sind weder durch freies Eigenkapital gedeckt, noch bestehen sie den Drittvergleich
Fall 4 Der Verwaltungsrat beantragt, eine bestehende Konzernforderung (jedoch nicht eine Forderung gegen den Aktionär) als Sachdividende auszuschütten. (Annahme, dass für Verrechnungssteuerzwecke das Meldeverfahren zur Anwendung gelangt).	Sofern ausschüttbares Eigenkapital besteht, kann eine Dividende beschlossen werden, wenn eine bestehende Konzernforderung als Sachdividende ausgerichtet werden soll. Denn als Folge einer solchen Sachdividende kann derjenige Teil der Reserven, welcher de facto für diese Forderung gesperrt war, wieder für eine Dividendenausrichtung verwendet werden. Das freie Eigenkapital wird somit nicht doppelt verwendet. Nicht modifizierte Prüfungsaussage unter der Voraussetzung, **dass der Antrag die Sachdividende explizit nennt.** Kein Hinweis auf Gesetzesverstoss wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR	Da kein ausschüttbares Eigenkapital vorhanden ist und überdies ein Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR vorliegt (sowohl vor als auch nach der beantragten Dividende), kann aus Kapital-/Gläubigerschutzgründen keine Dividende ausgerichtet werden. **Verneinende Prüfungsaussage** und **Hinweis auf einen Gesetzesverstoss ausserhalb des Prüfungsgegenstands** wegen Verstoss gegen Art. 680 Abs. 2 OR Formulierungsbeispiel: Wir weisen darauf hin, dass [das Darlehen] an [Aktionäre] von CHF … mangels freien Eigenkapitals nach unserer Beurteilung eine nach Art. 680 Abs. 2 OR verbotene Kapitalrückzahlung darstellt. Ferner halten wir fest, dass im Antrag [über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende] in der Höhe von CHF … enthalten ist. Diese [Gewinnausschüttung] ist aufgrund der oben erwähnten verbotenen Kapitalrückzahlung nicht durch ausreichend ausschüttbares Eigenkapital gedeckt. Der Antrag des Verwaltungsrats verstösst deshalb gegen das schweizerische Gesetz und die Statuten.

Abbildung 32/4: Fallbeispiele Berichterstattung bei Einlagenrückgewähr

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.4.2.3.5 Zeitpunkt der Beurteilung

185 Der relevante Stichtag für die Beurteilung eines allfälligen Verstosses gegen Art. 680 Abs. 2 OR und des Ausschüttungssubstrats ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Bilanzstichtag. Nachträgliche Entwicklungen seien unbeachtlich. Die einschlägigen Prüfungsnormen sehen jedoch vor, dass vor Berichtsabgabe gewisse Prüfungshandlungen in Bezug auf wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag durchgeführt und bei der Beurteilung des zu prüfenden Sachverhalts berücksichtigt werden. Insbesondere bei der Beurteilung der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft, der Überschuldung und der Dividendenausschüttungsfähigkeit werden Ereignisse nach dem Bilanzstichtag in die Überlegungen einbezogen, da die Revisionsstelle die Situation zum Berichtszeitpunkt ebenfalls beurteilen muss für die Aussage bezogen auf den Bilanzstichtag hin. Für die Beurteilung hinsichtlich Art. 680 Abs. 2 OR bzw. einer vom Verwaltungsrat beantragten Gewinnverwendung sind demzufolge wesentliche (die Konzern-/Aktionärsforderungen, das Eigenkapital oder die Liquidität betreffende) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag einzubeziehen. Dies betrifft namentlich negative Entwicklungen, die eine per Bilanzstichtag denkbare Dividende ggf. verunmöglichen können.

186 Mit der gebotenen Sorgfalt können nach Auffassung des Berufsstands jedoch im Einzelfall auch Ereignisse in Betracht gezogen werden, welche den Drittvergleich einer per Bilanzstichtag bestehenden Forderung nachträglich offensichtlich unproblematisch erscheinen lassen, wie z.B. eine Besicherung der Forderung mit einer erstklassigen Sicherheit. Eine Verletzung von Art. 680 Abs. 2 OR per Bilanzstichtag bleibt bestehen, weshalb ein entsprechender Hinweis im Bericht anzubringen ist. In Einzelfällen kann dies jedoch die Ausschüttung einer Dividende ermöglichen, da diese Beurteilung auf den Zeitpunkt des Berichts vorgenommen wird. Positive wie negative Entwicklungen nach dem Bilanzstichtag diesbezüglich sind im Anhang der Jahresrechnung zu erläutern.

III.2.4.3 Prüfung der Fortführung der Geschäftstätigkeit

187 Die Rechnungslegung beruht auf der Annahme, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit fortgeführt wird (Art. 958a Abs. 1 OR). Die Unternehmensleitung ist verpflichtet, die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens einzuschätzen und ggf. den Jahresabschluss auf Basis von Fortführungswerten zu erstellen. Sollte es die wirtschaftliche Lage nicht erlauben, von der Fortführungsprämisse auszugehen, muss die Wertbasis umgestellt werden. Der Abschlussprüfer hat zu beurteilen, ob die Einschätzung der Unternehmensleitung mit der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu vereinbaren ist oder nicht.

188 Kommt die Unternehmensleitung zum Schluss, dass die Unternehmensfortführung nicht mehr gegeben ist, sind der Rechnungslegung Veräusserungswerte zugrunde zu legen und für die mit der Einstellung verbundenen Aufwendungen Rückstellungen zu bilden (z.B. Rückstellungen für Verluste aus Liefer- und Abnahmeverpflichtungen oder Rückstellungen für Verluste aus langfristigen Verpflichtungen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Risikobeurteilung und Planung

189 War ein Unternehmen in der Vergangenheit rentabel und kann es sich rasch Zugang zu finanziellen Mitteln verschaffen, darf die Unternehmensleitung auf eine detaillierte Einschätzung der Fortführungsfähigkeit verzichten. In diesen Fällen beurteilt der Abschlussprüfer die Vertretbarkeit der Annahme der Fortführungsfähigkeit normalerweise ohne detaillierte Prüfungshandlungen. Wurden jedoch Ereignisse oder Bedingungen festgestellt, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufwerfen können, führt der Abschlussprüfer besondere Prüfungshandlungen durch. Es ist nicht Aufgabe des Revisors, zu beurteilen, inwieweit alle denkbaren zukünftigen Entwicklungen das Unternehmen beeinflussen können. Die Bejahung der Fortführungsfähigkeit durch den Abschlussprüfer stellt eine Momentaufnahme dar und ist keine Garantie für die Zukunft, da negative Entwicklungen mitunter sehr schnell eintreten können.

190 Bei der Prüfungsplanung beurteilt der Abschlussprüfer, ob es Anhaltspunkte gibt, welche die Unternehmensfortführung gefährden können. Je nach Situation wird der Abschlussprüfer zusätzliche Prüfungshandlungen planen und durchführen. Risiken, welche die Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit beeinflussen, können finanzieller, betrieblicher oder allgemeiner Natur sein. Beispiele sind:

a) Finanziell

191
- Überschuldung oder negatives Netto-Umlaufvermögen
- Der Zeitpunkt der Fälligkeit von Verbindlichkeiten mit fester Laufzeit nähert sich, ohne dass realistische Aussicht auf Verlängerung, Umfinanzierung oder Rückzahlung besteht (oder: kurzfristige Kredite werden im Übermass zur Finanzierung von Anlagevermögen herangezogen)
- Anzeichen für den Entzug finanzieller Unterstützung durch Lieferanten und andere Gläubiger
- Abfluss von Liquidität aus dem operativen Geschäft («Cash Drain») (gemäss vorangegangenen Abschlüssen oder Planungsrechnungen)
- Ungünstige finanzielle Kennzahlen
- Wesentliche Betriebsverluste oder wesentliche Wertbeeinträchtigung von Aktiven, die der Erzielung von Mittelzuflüssen dienen
- Unfähigkeit, Löhne und Sozialversicherungsbeiträge zu begleichen
- Unfähigkeit, Lieferanten- und andere Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu bezahlen
- Unfähigkeit, die Bedingungen von Kreditvereinbarungen zu erfüllen
- Änderung der Zahlungsbedingungen von Lieferanten (Zahlung bei Lieferung anstatt Kreditgewährung)
- Unfähigkeit, Finanzmittel zu beschaffen, die für wichtige Produktentwicklungen oder für andere wichtige Investitionen benötigt werden

b) Betrieblich

192
- Abgang wichtiger Personen, für die kein Ersatz vorhanden ist
- Verlust eines/einer umsatzstarken Kunden oder bedeutenden Absatzmarkts, Franchise, Lizenz oder Lieferanten
- Schwierigkeiten mit dem Personal oder Engpässe bei wichtigen Ressourcen
- Geringe Auslastung von Maschinen und Anlagen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

c) Sonstiges

193
- Verstösse gegen gesetzliche Eigenkapitalvorschriften (z.B. Art. 725 OR) oder gegen andere gesetzliche oder statutarische Vorschriften
- Rechtsstreitigkeiten oder Verfahren gegen das Unternehmen, die je nach Ausgang zu Ansprüchen führen können, die das Unternehmen nicht erfüllen kann
- Änderungen gesetzlicher Vorschriften oder politische Änderungen, die voraussichtlich nachteilige Folgen für das Unternehmen haben
- Verlust von Vertrauen in die Unternehmensleitung

194 Die aufgeführten Indikatoren sollen dem Abschlussprüfer dabei helfen, die Einschätzung des Managements zu überprüfen und allfällige Risikoindikatoren oder Unsicherheiten zu erkennen. Seiner Einschätzung der Risiken legt der Abschlussprüfer denselben Zeitraum wie die Unternehmensleitung zugrunde. Basiert die Unternehmensleitung auf einem Zeitraum, der kürzer als zwölf Monate, beginnend mit dem Bilanzstichtag, ist, fordert der Abschlussprüfer die Unternehmensleitung auf, den Zeitraum auf mindestens zwölf Monate auszudehnen. Der Abschlussprüfer befragt die Unternehmensleitung, ob Ereignisse oder Bedingungen vorliegen, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufwerfen können und die weiter in der Zukunft liegen als der Zeitraum von zwölf Monaten.

Prüfungshandlungen

195 Hat der Abschlussprüfer Risiken festgestellt, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen, wird er:
- die Pläne der Unternehmensleitung für zukünftige Aktivitäten und ihre Einschätzung der Fortführungsfähigkeit kritisch durchsehen;
- Prüfungsnachweise erlangen, um die Unsicherheit hinsichtlich der Fortführungsfähigkeit zu bestätigen oder zu verwerfen;
- eine schriftliche Erklärung der Unternehmensleitung über die Pläne für zukünftige Aktivitäten einfordern.

196 Folgende Prüfungshandlungen können dabei durchgeführt werden (vgl. auch SER, Anhang G):
- Analyse und Diskussion mit der Unternehmensleitung über geplante Cashflows, Gewinne und andere wichtige Kennzahlen;
- Analyse des jüngsten Zwischenabschlusses;
- kritische Durchsicht der Bedingungen von Finanzverbindlichkeiten und Ermittlung von möglichen Verstössen gegen entsprechende Vereinbarungen;
- kritische Durchsicht von Sitzungsprotokollen der Unternehmensorgane (Generalversammlung, Leitungs- und Überwachungsorgane) auf mögliche finanzielle Schwierigkeiten hin;
- Bestätigung der Existenz, Gültigkeit und Durchsetzbarkeit von Vereinbarungen mit nahestehenden Personen sowie Dritten über die Bereitstellung finanzieller Unterstützung zugunsten des Unternehmens;
- Beurteilung von Plänen des Unternehmens zur Abwicklung nicht mehr ausführbarer Kundenaufträge;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Beurteilung der Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, um Risiken zu identifizieren, die die Unternehmensfortführung gefährden können.

197 Dass die eingeschränkte Revision weniger weit geht als die ordentliche Revision, zeigt sich auch bei der Beurteilung der Unternehmensfortführung: Durch die geringere Prüfungstiefe und den geringeren Prüfungsumfang erlangt der Abschlussprüfer eine begrenzte Prüfungssicherheit (vgl. I.1.6). Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit der Feststellung von Indizien einer gefährdeten Unternehmensfortführung. Beispielsweise wird der Abschlussprüfer erfragen, ob sich die Zahlungsfristen gegenüber angemessenen Erwartungswerten verschlechtert haben (Indiz gefährdeter Unternehmensfortführung); die Auskunft wird er ggf. aber nicht durch eine Detailprüfung erhärten.

Auswirkungen auf die Berichterstattung

198 Die erlangten Prüfungsnachweise ermöglichen dem Abschlussprüfer die Beurteilung, ob wesentliche Unsicherheiten über die Ereignisse oder Bedingungen vorliegen, die einzeln oder gesamthaft betrachtet berechtigte Zweifel an der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung aufkommen lassen.

199 Bestehen erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit, muss dies in der Jahresrechnung klar offengelegt werden. Eine solche Offenlegung erfolgt in aller Regel im Anhang der Jahresrechnung und liegt in der Verantwortung der Unternehmensleitung.

200 Folgende Situationen sind denkbar:

- Die Annahme der Unternehmensfortführung ist vertretbar, und es bestehen diesbezüglich keine Unsicherheiten. Dies führt diesbezüglich zu einer nicht modifizierten Prüfungsaussage. Eine Offenlegung im Anhang der Jahresrechnung kann unterbleiben.
- Die Annahme der Unternehmensfortführung ist vertretbar, allerdings bestehen erhebliche Unsicherheiten in diesem Zusammenhang, die im Anhang der Jahresrechnung offengelegt sind. Dabei sind die Unsicherheiten hinreichend zu umschreiben. Der Adressat der Jahresrechnung ist auch ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Tätigkeit fortzuführen. In diesem Fall ist ein Zusatz im Revisionsbericht anzubringen, in dem die wesentlichen Unsicherheiten kurz beschrieben werden und auf den Anhang der Jahresrechnung verwiesen wird.
- Unzureichende oder fehlende Angaben zur Fortführungsproblematik im Anhang trotz bestehenden Unsicherheiten erfordern eine Modifizierung der Prüfungsaussage (eingeschränkte oder verneinende Prüfungsaussage).
- Die Unternehmensleitung verweigert eine Einschätzung der Fortführung bzw. will die Bezugsperiode nicht verlängern. In diesem Fall modifiziert der Abschlussprüfer die Prüfungsaussage (eingeschränkte oder Unmöglichkeit der Prüfungsaussage).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

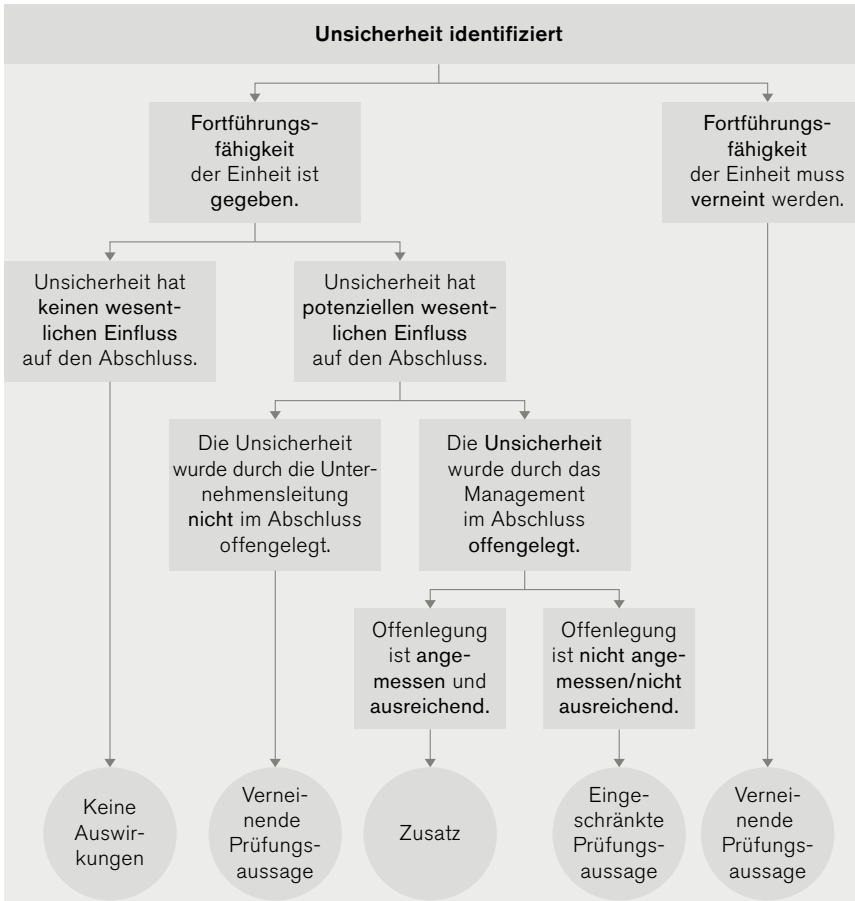


Abbildung 33: Auswirkung von identifizierten Unsicherheiten auf die Prüfungsaussage

III.2.5 Prüfung der Anträge über die Verwendung von Bilanzgewinn oder anderen Eigenkapitalien

201 Dieses Kapitel macht Ausführungen zu den Anforderungen an die Prüfung von Ausschüttungen aus dem Eigenkapital ausserhalb der gesetzlich geregelten Kapitalherabsetzungen; für Kapitalherabsetzungen vgl. HWP BP.

III.2.5.1 Allgemeine Bemerkungen zur Prüfung der Gewinnverwendung

III.2.5.1.1 Gesetzliche Grundlagen zur Prüfung der Gewinnverwendung bei der Aktiengesellschaft

202 Die Revisionsstelle einer Aktiengesellschaft hat gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR bei der eingeschränkten Revision zu prüfen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Liegt der erforderliche Revisionsbericht nicht vor, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung gemäss Art. 731 Abs. 3 OR zur Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie zur Verwendung des Bilanzgewinns nichtig. Das Rechnungslegungsrecht verwendet zwar in der Mindestgliederung nach Art. 959a OR den Begriff des Bilanzgewinns nicht explizit, führt jedoch dessen Bestandteile (Gewinnvortrag oder Verlustvortrag als Minusposten sowie Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten) auf. Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Reservezuweisungen finden sich in Art. 671 ff. OR, jene zur Verlustverrechnung in Art. 674 OR. Die Prüfung der Verwendung des Bilanzgewinns umfasst alle Ausschüttungen ausserhalb der gesetzlichen Kapitalherabsetzungen aus freiem, d.h. nicht gesperrtem, Eigenkapital. Als Ausschüttungen von Eigenkapitalbestandteilen kommen folgende Formen infrage:

- Ausrichtung einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn und freien Gewinnreserven (nicht gesperrte gesetzliche Gewinnreserve und freiwillige Gewinnreserven) nach Art. 675 OR auf der Basis der letzten Jahresrechnung, welche von einer ordentlichen Generalversammlung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR beschlossen wird. Vgl. III.2.5.2.
- Ausrichtung einer ausserordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn und freien Gewinnreserven (nicht gesperrte gesetzliche Gewinnreserve und freiwillige Gewinnreserven) nach Art. 675 OR auf der Basis der letzten von der ordentlichen Generalversammlung genehmigten Jahresrechnung, welche von einer ausserordentlichen Generalversammlung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR beschlossen wird. Vgl. III.2.5.3.
- Ausrichtung einer Zwischendividende nach Art. 675a OR auf der Basis eines Zwischenabschlusses, welche von einer (ausserordentlichen) Generalversammlung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 5 OR beschlossen wird. Vgl. III.2.5.4.
- Rückzahlungen aus der gesetzlichen Kapitalreserve, soweit diese nicht nach den Bestimmungen von Art. 671 Abs. 2 OR gesperrt ist, auf Basis der letzten Jahresrechnung oder eines geprüften Zwischenabschlusses, welcher von einer (ausserordentlichen) Generalversammlung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 6 OR beschlossen wird. Vgl. III.2.5.4.3.

203 Nicht ausschüttbare Eigenkapitalbestandteile sind gemäss Art. 671 Abs. 4 OR die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Kapitalanteile im Konzern (Art. 659b Abs. 2 OR) und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen (Art. 725c Abs. 1 OR), zusammen die gesetzlichen Gewinnreserven im weiteren Sinn. Die gesetzliche Gewinnreserve gemäss Art. 672 OR wird als gesetzliche Gewinnreserve im engeren Sinn bezeichnet.

III.2.5.1.2 Gesetzliche Grundlagen zur Prüfung der Gewinnverwendung bei anderen Rechtsformen

204 Für die Revisionsstelle einer GmbH sind gemäss Art. 818 Abs. 1 OR die Vorschriften des Aktienrechts anwendbar. Somit hat die Revisionsstelle einer GmbH den Antrag der Geschäftsführer an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns im Sinne von Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR zu prüfen.

205 Bei einer Genossenschaft gelten gemäss Art. 906 Abs. 1 OR für die Revisionsstelle ebenfalls die Vorschriften des Aktienrechts. Folglich prüft die Revisionsstelle auch hier gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR, ob die Verteilung des Jahresgewinns aus dem Betrieb der Genossenschaft den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten entspricht. Sehen die Statuten nichts anders vor, fällt gemäss Art. 859 Abs. 1 OR der gesamte Jahresgewinn in

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

das Genossenschaftsvermögen. Eine Ausschüttung bei einer Genossenschaft lässt sich aus dem Wortlaut von Art. 860 Abs. 1 OR herleiten: Soweit der Jahresgewinn in anderer Weise als zur Äufnung des Genossenschaftsvermögens verwendet wird, ist davon jährlich ein Zwanzigstel einem Reservefonds zuzuweisen. Diese Zuweisung hat während mindestens 20 Jahren zu erfolgen. Bestehen Anteilscheine, hat die Zuweisung auf alle Fälle so lange zu erfolgen, bis der Reservefonds einen Fünftel des Genossenschaftskapitals ausmacht. E contrario verlangt das Gesetz keine Reservenbildung, solange der Jahresgewinn gesamthaft in das Genossenschaftsvermögen fliesst. Wird der Jahresgewinn jedoch vollumfänglich oder anteilig in anderer Weise verwendet, sind während mindestens 20 Jahren 5 % des Jahresgewinns dem Reservefonds zuzuweisen. Verfügt die Genossenschaft des Weiteren über Anteilscheine, erfolgt die Zuweisung so lange, bis der Reservefonds 20 % des Genossenschaftskapitals beträgt, sofern die Statuten keine weitergehende Äufnung vorschreiben. Nach Art. 860 Abs. 3 OR gilt ferner, dass, soweit der Reservefonds die Hälfte des übrigen Genossenschaftsvermögens oder, wenn Anteilscheine bestehen, die Hälfte des Genossenschaftskapitals nicht übersteigt, dieser nur zur Deckung von Verlusten oder zu Massnahmen verwendet werden darf, die geeignet sind, in Zeiten schlechten Geschäftsgangs die Erreichung des Genossenschaftszwecks sicherzustellen. Die Bestimmungen zur Gewinnverwendung bei Genossenschaften sehen keine Pflicht zur Verrechnung von Verlusten im Sinne von Art. 674 OR vor. Im Hinblick auf eine klare und verständliche Darstellung des Eigenkapitals empfiehlt es sich allerdings, auch bei Genossenschaften Verluste analog zu den aktienrechtlichen Bestimmungen zu behandeln.

206 Auch für Vereine und Stiftungen wird in Art. 69b Abs. 3 ZGB bzw. Art. 83b Abs. 3 ZGB bezüglich der Revision auf das Aktienrecht verwiesen. Da die Prüfung der Verwendung des Bilanzgewinns bei der Aktiengesellschaft vor allem auf die Einhaltung der aktienrechtlichen Bestimmungen zu den gesetzlichen Reserven nach Art. 671 OR und die Kapitalschutzvorschriften ausgerichtet ist, erübrigt sich, vorbehältlich spezifischer Bestimmungen in den Statuten, eine entsprechende Berichterstattung für Vereine und Stiftungen.

III.2.5.1.3 Verlustverrechnung

207 Die Bestimmungen zur Verlustverrechnung beeinflussen auch den Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns und dessen Prüfung. Art. 674 OR regelt die Verrechnung von Verlusten, wobei die Unterteilung der Reserven gemäss Mindestgliederung nach Art. 959a OR zu berücksichtigen ist. Daraus ergibt sich folgende Reihenfolge für die Verrechnung von Verlusten:

Verlustverrechnung	
1.	mit dem Gewinnvortrag
2.	mit den freiwilligen Gewinnreserven
3.	mit der gesetzlichen Gewinnreserve
4.	mit der gesetzlichen Kapitalreserve

Abbildung 34: Reihenfolge der Verlustverrechnung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

208 Anstelle der Verrechnung mit der gesetzlichen Gewinnreserve oder der gesetzlichen Kapitalreserve dürfen gemäss Art. 674 Abs. 2 OR verbleibende Verluste auch teilweise oder ganz auf neue Rechnung vorgetragen werden. Daraus ableitend besteht die Möglichkeit zum Vortrag der verbleibenden Verluste auf neue Rechnung nur bei gesetzlichen Reserven. Hingegen erfolgt zwingend eine Verlustverrechnung bei Vorliegen von freiwilligen Gewinnreserven (aus statutarischen oder durch Beschluss der Generalversammlung vorgeschriebenen Zuweisungen). Daraus ergeben sich folgende mögliche Fälle:

a)	Verrechnung mit Gewinnvortrag (Art. 674 Abs. 1 OR)	In den Fällen a) und b) wird die Verrechnung mit Verlusten gesetzlich vorgeschrieben, und es braucht keinen Generalversammlungsbeschluss, weshalb auch kein Antrag an die Generalversammlung erforderlich ist. Zu beachten gilt, dass die Verbuchung der gesetzlich erforderlichen Verrechnung nach a) und b) erst im Folgejahr erfolgen kann, da gemäss Art. 959a Abs. 2 Ziff. 3 lit. g OR in der Jahresrechnung der Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten auszuweisen ist. Zudem muss diese Jahresrechnung und somit das Jahresergebnis von der Generalversammlung genehmigt werden (Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR), bevor eine Verrechnung stattfinden kann. Bei Vorliegen eines Bilanzverlusts (kumulierte Verluste als Minusposten) in den Fällen a) und b) entfällt die Stellungnahme der Revisionsstelle im Revisionsbericht nach Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR, wenn keine Ausschüttungen aus anderen Reserven beantragt werden, vgl. III.2.5.2.2.
b)	Verrechnung mit Gewinnvortrag und freiwilligen Gewinnreserven (Art. 674 Abs. 1 OR)	

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

c)	Verrechnung mit Gewinnvortrag, freiwilligen Gewinnreserven und gesetzlicher Gewinnreserve (Art. 674 Abs. 1 OR)	In den Fällen c) bis e) liegt es in der Kompetenz der Generalversammlung, den Vortrag auf neue Rechnung anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven zu beschliessen. Dementsprechend muss der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Verrechnung in den Fällen c) und d) bzw. den Vortrag auf neue Rechnung im Fall e) beantragen. Der diesbezügliche Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung ist durch die Revisionsstelle gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR zu prüfen.
d)	Verrechnung mit Gewinnvortrag, freiwilligen Gewinnreserven, gesetzlicher Gewinnreserve und gesetzlicher Kapitalreserve (Art. 674 Abs. 1 OR)	
e)	Vortrag auf neue Rechnung (des «Restbetrags» bzw. der verbleibenden Verluste nach Verrechnung gem. a) und b)) anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven (Art. 674 Abs. 2 OR) oder auch eine Kombination von Verrechnung mit gesetzlichen Reserven und Vortrag auf neue Rechnung	

Abbildung 35: Fälle der Verlustverrechnung

209 Daneben sind Fälle denkbar, bei denen es neben den oben dargestellten Verrechnungen auch zu einem Antrag zur Ausschüttung aus freiwilligen oder gesetzlichen Gewinnreserven oder über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve kommen kann (vgl. III.2.5.2.2). Zur Verlustverrechnung bei Genossenschaften vgl. III.2.5.1.2.

210 Bei Gesellschaften in Liquidation haben die Liquidatoren bei länger andauernder Liquidation gemäss Art. 743 Abs. 5 OR Zwischenabschlüsse zu erstellen. Solche Zwischenabschlüsse stellen ein Substitut für die Jahresrechnung dar (vgl. HWP BR) und unterliegen der Prüfung durch die Revisionsstelle, vgl. I.2.14. Da Gesellschaften in Liquidation keine Dividenden ausschütten dürfen, erübrigt sich die Prüfung der Gewinnverwendung, ausser die Liquidatoren haben einen Antrag zur Verlustverrechnung gemäss Art. 674 OR zu stellen (da diese Bestimmungen auch für Gesellschaften in Liquidation gelten). Für die vorzeitige Verteilung des Vermögens (Art. 745 Abs. 3 OR) vgl. HWP BP.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.5.1.4 Ausschüttung in Fremdwährung

211 Der Verwaltungsrat kann eine Ausschüttung auch in einer Fremdwährung beantragen, was eine Umrechnung der auszuschüttenden Eigenkapitalbestandteile in die entsprechende Währung erfordert. Da die Dividendenverpflichtung im Zeitpunkt des Generalversammlungsbeschlusses entsteht, sollte die Umrechnung ebenfalls zu diesem Zeitpunkt erfolgen. Aus Praktikabilitätsgründen erscheint es allerdings zulässig, einen anderen zeitnahen Kurs anzuwenden, z.B. den Durchschnittskurs einige Tage vor der Generalversammlung. Dem Risiko einer unzulässig hohen Ausschüttung aufgrund von Kursschwankungen kann begegnet werden, indem der Verwaltungsrat die Ausschüttung in Fremdwährung beantragt, verbunden mit einem Maximalbetrag in Schweizer Franken. Letzterer wird im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Generalversammlung mit dem an diesem Tag geltenden Kurs in Fremdwährung umgerechnet. Sofern der so umgerechnete Betrag unter dem für die Ausschüttung vorgeschlagenen Fremdwährungsbetrag liegt, erfolgt die Ausschüttung nur in Höhe dieses tieferen Betrags.

212 Erfolgt die Rechnungslegung in einer fremden Währung und lautet das Aktienkapital auf Schweizer Franken, sind bei einer Ausschüttung in fremder Währung die Kapitalschutzbestimmungen im Zeitpunkt der Ausschüttung in beiden Währungen einzuhalten. Ist hingegen das Aktienkapital in der für die Geschäftstätigkeit wesentlichen ausländischen Währung (sog. Funktionalwährung) geführt (Art. 621 Abs. 2 OR), haben Buchführung und Rechnungslegung sowie die Beurteilung sämtlicher kapitalbezogenen Aspekte, einschliesslich Reservezuweisung, Verlustverrechnung und Ausschüttungen, in dieser Währung zu erfolgen. In diesem Fall sind die nach Art. 958d Abs. 3 OR offenzulegenden Werte in Landeswährung für kapitalbezogene Aspekte nicht relevant.

III.2.5.2 Prüfung des Antrags zur Ausrichtung einer ordentlichen Dividende

213 Der Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinns hat die Eigenkapitalsituation per Bilanzstichtag wiederzugeben. Der Antrag ist nicht Bestandteil der Jahresrechnung. Er wird in der Praxis jedoch in der Regel der Jahresrechnung beigelegt, sodass die Revisionsstelle in ihrem Bericht sowohl zur Prüfung der Jahresrechnung als auch zur Prüfung des Antrags zur Verwendung des Bilanzgewinns Stellung nehmen kann.

214 Die Prüfung des Antrags des Verwaltungsrats wird anhand der folgenden zwei vereinfachten Beispiele illustriert. Es gilt zu beachten, dass zahlreiche Kombinationen (u.a. aufgrund Buchführung und Rechnungslegung in Fremdwährung) auftreten können, die Einfluss auf die Darstellung und Gliederung des Antrags des Verwaltungsrats haben.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel 1

Illustratives Eigenkapital der Gesellschaft

	CHF
Aktienkapital	**100 000**
Gesetzliche Kapitalreserve	**7 000**
davon Agio	5 000
davon (steuerliche) Reserven aus Kapitaleinlagen	2 000
Gesetzliche Gewinnreserve	**4 000**
davon gesetzliche Gewinnreserve im engeren Sinn	1 500
davon Aufwertungsreserve	2 500
Bilanzgewinn	**39 000**
davon Gewinnvortrag	32 000
davon Jahresgewinn	7 000
Total Eigenkapital	**150 000**

Abbildung 36: Illustratives Eigenkapital Beispiel 1

215 Die Kompetenz zur Verwendung des Bilanzgewinns liegt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR bei der Generalversammlung. Diese ist jedoch bei ihrem Entscheid nicht völlig frei, da die Vorschriften über die Reservezuweisungen (Art. 671 OR ff.) zu beachten sind. Über zusätzliche, d.h. über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehende, Zuweisungen darf sie hingegen frei entscheiden. Dividenden dürfen erst festgesetzt werden, nachdem die Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve und an die freiwilligen Gewinnreserven erfolgt sind (Art. 675 Abs. 3 OR).

Illustrativer Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns

	CHF
Gewinnvortrag	32 000
Jahresgewinn	7 000
Verfügbarer Bilanzgewinn	**39 000**
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	–350
Ausrichtung einer Dividende	–17 000
Bilanzgewinn zum Vortrag auf neue Rechnung	**21 650**

Abbildung 37: Illustrativer Antrag des Verwaltungsrats Beispiel 1

Erläuterungen und Annahmen zum Beispiel 1

216 • Die massgebenden gesetzlichen Reserven der zu prüfenden Gesellschaft haben den Schwellenwert von Art. 672 Abs. 2 OR noch nicht erreicht, d.h., es hat eine Zuweisung zur gesetzlichen Gewinnreserve bis zur definierten Schwelle von 50 % (bei Holdinggesellschaften 20 %) des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals zu erfolgen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Die Dividende soll in bar ausgerichtet werden. Es stehen ausreichend flüssige Mittel für eine Dividende in Höhe von CHF 17 000 zum Zeitpunkt der Berichtsabgabe bzw. der geplanten Ausschüttung zur Verfügung.
- Die Statuten enthalten weder ergänzende noch entgegenstehende Bestimmungen zur Verwendung des Bilanzgewinns (einschliesslich der Reservezuweisung).
- Es liegt kein Verstoss gegen Kapitalschutzvorschriften, z.B. Art. 680 Abs. 2 OR (Verbot der Einlagenrückgewähr) vor.
- Der Dividendenausschüttung stehen keine anderen Sachverhalte entgegen.

Beispiel 2

Illustratives Eigenkapital der Gesellschaft

	CHF
Aktienkapital	**100 000**
Gesetzliche Kapitalreserve	**7 000**
Gesetzliche Gewinnreserve	**500**
Bilanzverlust	**–2 500**
davon Gewinnvortrag	1 500
davon Jahresverlust	–4 000
Total Eigenkapital	**105 000**

Abbildung 38: Illustratives Eigenkapital Beispiel 2

217 In diesem Beispiel bestehen neben dem Bilanzverlust gesetzliche Gewinn- und Kapitalreserven. Es liegt in der Kompetenz der Generalversammlung, einen Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Reserven zu beschliessen, wobei die Verbuchung der gesetzlich erforderlichen Verrechnung erst im Folgejahr erfolgen kann.

Illustrativer Antrag des Verwaltungsrats über die Verrechnung und den Vortrag des Bilanzverlusts

	CHF
Gewinnvortrag	1 500
Jahresverlust	–4 000
Bilanzverlust	**–2 500**
Verrechnung mit gesetzlicher Gewinnreserve	500
Bilanzverlust zum Vortrag auf neue Rechnung	**–2 000**

Abbildung 39: Illustrativer Antrag des Verwaltungsrats Beispiel 2

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Erläuterungen und Annahmen zum Beispiel 2

218
- Die Statuten enthalten weder ergänzende noch entgegenstehende Bestimmungen zur Verwendung des Bilanzgewinns (einschliesslich der Reservezuweisung) bzw. zur Verrechnung des Bilanzverlusts.
- Der Verrechnung stehen keine anderen Sachverhalte entgegen.

III.2.5.2.1 Prüfungshandlungen

219 Der SER sieht explizit folgende Prüfungshandlungen vor:
- Abstimmung der Reserven und des Bilanzgewinns/-verlusts mit der Jahresrechnung des Vorjahres und dem GV-Protokoll;
- Beurteilung des aktuellen Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns;
- Prüfung, ob die gesetzliche Reservezuweisung vorgenommen wurde (sofern erforderlich);
- Prüfung, ob ggf. gesetzliche Verlustverrechnung nach Art. 674 OR eingehalten ist.

220 Art und Umfang der Prüfung durch die Revisionsstelle hängen von der jeweiligen Situation ab. Die angemessene Beurteilung des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns beinhaltet im Regelfall folgende Prüfungshandlungen:
- Nachrechnen des Gewinnverwendungs- bzw. Verlustverrechnungsvorschlags;
- Einsichtnahme in die Jahresrechnung, um die entsprechenden Beträge mit der Bilanz abzustimmen;
- Prüfung der Einhaltung der Kapitalschutzvorschriften z.B. Art. 680 Abs. 2 OR (Verbot der Einlagenrückgewähr) oder allfälliger Eigenkapitalminuspositionen, welche das ausschüttbare Eigenkapital reduzieren (vgl. III.2.4.2.3);
- Durchsicht der Statuten im Hinblick auf allfällige weitere Bestimmungen zu Ausschüttungen und Reservezuweisungen;
- Prüfung der Reservezuweisung auf Gesetzes- und Statutenkonformität;
- Beurteilung der Höhe der verfügbaren flüssigen Mittel;
- Prüfung, ob Ereignisse nach dem Bilanzstichtag einer Ausschüttung entgegenstehen.

221 Weitere Prüfpflichten können sich z.B. ergeben im Zusammenhang mit staatlichen Zuschüssen wie COVID-19-Massnahmen (COVID-19-SbüG gültig bis 31. Dezember 2032 und COVID-19-Härtefallverordnungen in Kraft bis 31. Dezember 2031), aus Aktionärsbindungs- oder Kreditverträgen. Daneben sind die weiteren Aspekte der Gewinnverwendung zu beachten (vgl. III.2.5.2.2).

222 Stellt die beantragte Gewinnverwendung offensichtlich einen erheblichen Liquiditätsentzug dar, beurteilt der Abschlussprüfer die Fortführungsfähigkeit des Unternehmens (vgl. III.2.4.3). Eine solche Situation könnte ein Indiz für einen möglichen Verstoss gegen Art. 717 OR (Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats) darstellen.

III.2.5.2.2 Weitere Aspekte

Vortrag des gesamten Bilanzgewinns auf neue Rechnung

223 Sieht der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns keine Ausschüttung, sondern einen Vortrag auf neue Rechnung vor, dann unterliegt auch dies der Prüfung durch die Revisionsstelle. Es ist dabei insbesondere zu prüfen, ob die gesetz-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lichen oder statuarischen Bestimmungen (Art. 672–673 OR) zur Verwendung des Bilanzgewinns (z.B. eine Mindestausschüttung) dem Antrag des Verwaltungsrats entgegenstehen.

Prüfung der Verlustverrechnung

224 Die Revisionsstelle hat insbesondere zu prüfen, ob der Verwaltungsrat einen Antrag zur Verlustverrechnung an die Generalversammlung zu stellen hat und ob die von Art. 674 OR vorgegebene Reihenfolge der Verrechnung eingehalten wird. Bei Vorliegen eines Bilanzverlusts (kumulierte Verluste als Minusposten), der nicht verrechnet werden kann, entfällt die Stellungnahme der Revisionsstelle nach Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR im Revisionsbericht, wenn der Verwaltungsrat keinen Antrag an die Generalversammlung stellen muss (Art. 674 OR) und keine Ausschüttungen aus anderen Reserven beantragt werden.

Ausschüttungen bei Vorliegen eines Bilanzverlusts (kumulierte Verluste)

225 Es ist jedoch bei Vorliegen eines Bilanzverlusts möglich, eine Ausschüttung aus freiwilligen Gewinnreserven, aus der gesetzlichen Gewinnreserve oder eine Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve vorzunehmen, wobei die Vorschriften zur Verlustverrechnung nach Art. 674 OR zu beachten sind (Art. 673 Abs. 3 OR). Der Bilanzverlust muss bei der Berechnung des ausschüttbaren Eigenkapitals berücksichtigt werden. Es treten sodann andere Aspekte in den Vordergrund der Prüfung durch die Revisionsstelle (Kapitalschutz, Fortführungsfähigkeit). Die Prüfungsaussage im Revisionsbericht zur «Verwendung des Bilanzgewinns» ist den konkreten Umständen anzupassen und berücksichtigt, ob der Verwaltungsrat der Generalversammlung auch einen Antrag zur Verlustverrechnung bzw. zum Vortrag gemäss Art. 674 Abs. 2 OR zu stellen hat.

Ausschüttungen aus anderen Gewinnreserven

226 Ausschüttungen aus anderen Gewinnreserven sind grundsätzlich möglich, solange die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und allfällige weitere Bestimmungen in den Statuten eingehalten werden. Die Prüfung von Ausschüttungen aus anderen Reserven erfolgt gleich wie die Prüfung der ordentlichen Gewinnausschüttung. Im Unterschied zu den aufgeführten Pflichten der Revisionsstelle ist keine Reservezuweisung aus dem Jahresgewinn mehr zu berücksichtigen.

Übertrag zwischen Reservepositionen

227 Für den Übertrag zwischen Reservepositionen besteht grundsätzlich keine Prüfpflicht. Ein Übertrag von einer verfügbaren gesetzlichen Reserveposition (vgl. Art. 671 Abs. 2 bzw. 3 OR, Art. 672 Abs. 2 OR) in eine freiwillige Reserveposition ist vor dem Hintergrund des Gläubigerschutzes zu beurteilen. Insbesondere wenn der Übertrag erfolgt, um eine ausserordentliche Dividende zu vermeiden und stattdessen ungeprüft eine Zwischendividende auszuschütten, hat die Revisionsstelle den Antrag bzw. die Anträge des Verwaltungsrats zu prüfen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Geänderter Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

228 Ändert der Verwaltungsrat seinen Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nach der Abgabe des Revisionsberichts, aber vor der Generalversammlung, dann informiert er die Revisionsstelle. Insbesondere wenn eine höhere Ausschüttung vorgesehen ist, wird die Revisionsstelle den neuen Vorschlag prüfen und eine separate Stellungnahme zur Gesetzes- und Statutenkonformität des geänderten Antrages abgeben (vgl. III.2.5.2.1).

229 Die Generalversammlung kann einen Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns zurückweisen und stattdessen einen abweichenden Beschluss fassen (z.B. die Verrechnung von Verlusten gemäss Art. 674 OR oder die Ausschüttung einer höheren oder tieferen Dividende). Auch in solchen Fällen hat die anwesende Revisionsstelle zu beurteilen, ob die vorgeschlagene Beschlussfassung Gesetz und Statuten entspricht, wobei ein Beschluss über eine tiefere Dividendenausschüttung in der Regel unproblematisch sein dürfte, sofern die Statuten keine Mindestausschüttung vorsehen. Die Revisionsstelle prüft insbesondere:

- ob aufgrund der geprüften Jahresrechnung ausreichend ausschüttbares Eigenkapital vorhanden ist und die Kapitalschutzvorschriften eingehalten sind;
- ob die Statuten weitere Bestimmungen zur Gewinnverwendung enthalten, die dem neuen Antrag entgegenstehen.

230 Sofern die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend ist, ist darauf zu achten, dass ihre Vertreter mit der notwendigen Befugnis ausgestattet sind, um allfällige Beurteilungen im Namen der Revisionsstelle vorzunehmen. Es empfiehlt sich allenfalls, in Absprache zwischen dem Verwaltungsrat und der Revisionsstelle, die Generalversammlung kurz zu unterbrechen, damit die Revisionsstelle die Gesetzes- und Statutenkonformität des neuen Vorschlags beurteilen kann. Sind die Vertreter der Revisionsstelle jedoch nicht in der Lage, eine verbindliche Stellungnahme abzugeben (z.B. weil ihnen bestimmte Unterlagen zur Beurteilung der verfügbaren Liquidität fehlen), können sie diese verweigern und auf notwendige zusätzliche Prüfungshandlungen verweisen.

231 Kommt die Revisionsstelle zum Schluss, dass der geänderte Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten ist, teilt sie dies der Generalversammlung mündlich mit. Die mündliche Beurteilung ist im Protokoll zur Generalversammlung festzuhalten.

232 Entspricht der geänderte Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns hingegen nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten, informiert die Revisionsstelle die Generalversammlung mündlich darüber. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Vermögenslage oder die Liquidität der Gesellschaft nicht ausreichen für diese Ausschüttung. Die ablehnende Beurteilung der Revisionsstelle ist im Protokoll zur Generalversammlung zu dokumentieren. Gegebenenfalls sind weitere Massnahmen durch die Revisionsstelle erforderlich.

233 Sollte die Revisionsstelle an der Generalversammlung nicht anwesend sein, da keine gesetzliche Teilnahmepflicht in der eingeschränkten Revision vorgesehen ist (Art. 731 Abs. 2), und weicht die Generalversammlung in der Beschlussfassung vom Antrag des Verwal-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

tungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns ab, kann die Revisionsstelle nicht unmittelbar eine Aussage dazu machen, ob die abweichende Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform ist. Die Revisionsstelle wird den Gewinnverwendungsbeschluss erst im Folgejahr prüfen können. Der Verwaltungsrat kann die Revisionsstelle beauftragen, zur Gesetzes- und Statutenkonformität im Nachhinein Stellung zu nehmen, um die Gesellschaftsakten zu ergänzen. Dies kann auch in Form eines Zusatzes im Revisionsbericht des Folgejahres erfolgen.

Ausschüttung von Sachdividenden oder durch Verrechnung

234 In Konzernverhältnissen und im Rahmen von Umstrukturierungen werden Dividenden unter Umständen nicht in bar, sondern durch Verrechnung oder durch Übertragung von Sachwerten (z.B. Forderungen, Beteiligungen, Aktien im Zuge eines Spin-off) beglichen. Der entsprechende Antrag des Verwaltungsrats muss explizit eine Ausschüttung als Sachdividende bzw. eine Verrechnung vorsehen. Für solche Sachdividenden (vgl. HWP BR) und Dividenden durch Verrechnung sind die vorgenannten Prüfungshandlungen gleichermassen vorzunehmen. Dabei stehen bei der Liquiditätsbeurteilung vor allem mögliche Verrechnungssteuerzahlungen im Vordergrund, wenn das Meldeverfahren nicht zur Anwendung kommt.

Akontodividende

235 Im Sinne einer Bevorschussung einer geplanten Dividende sind in der Praxis auch Akontodividenden anzutreffen. Es handelt sich dabei nicht um eine eigentliche Dividende, sondern um ein Darlehen, welches die Gesellschaft den Aktionären gewährt und das später mit dem Dividendenanspruch verrechnet werden soll. Da die Akontodividende bis zum Ausschüttungsbeschluss und zu der damit einhergehenden Verrechnung ein Darlehen an Aktionäre darstellt, darf dieses Vorgehen nicht gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr gemäss Art. 680 Abs. 2 OR verstossen, und der spätere Dividendenbeschluss setzt voraus, dass ausreichend ausschüttbares Eigenkapital vorhanden ist.

III.2.5.3 Prüfung des Antrags zur Ausrichtung einer ausserordentlichen Dividende

236 Eine ausserordentliche Dividende ist eine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn und freien Gewinnreserven (nicht gesperrte gesetzliche Gewinnreserve und freiwillige Gewinnreserven) nach Art. 675 OR auf der Basis der letzten von der ordentlichen Generalversammlung genehmigten Jahresrechnung, welche von einer ausserordentlichen Generalversammlung gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR beschlossen wird. Eine Ausschüttung aus dem laufenden Jahresgewinn stellt hingegen eine Zwischendividende im Sinne von Art. 675a Abs. 1 OR dar (vgl. III.2.5.4).

237 Die Prüfung von ausserordentlichen Ausschüttungen erfolgt grundsätzlich gleich wie die Prüfung der ordentlichen Gewinnausschüttung (vgl. III.2.5.2), wobei keine Zuweisung aus dem Jahresgewinn an die gesetzliche Gewinnreserve vorzunehmen ist, da die Zuweisung bereits anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vorgenommen wurde. Der Bericht der Revisionsstelle beinhaltet als einzigen Prüfungsgegenstand den Antrag des Verwaltungsrats.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

238 Die Beurteilung der Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft zum Zeitpunkt der ausserordentlichen Gewinnausschüttung erfolgt in der Regel aufgrund aktueller Finanzinformationen des laufenden Geschäftsjahres. Die Prüfung bezweckt, sicherzustellen, dass sich seit der Prüfung der vorhergehenden Jahresrechnung die Liquiditätslage nicht wesentlich verschlechtert hat oder Verluste eingetreten oder absehbar sind, die eine Ausschüttung verunmöglichen würden. Ebenso ist zu prüfen, ob das ausschüttbare Eigenkapital seit dem Bilanzstichtag durch andere Sachverhalte, wie den Erwerb von eigenen Kapitalanteilen oder konzerninternen Darlehen mit Ausschüttungscharakter reduziert worden ist.

239 Stellt die Revisionsstelle (z.B. im Rahmen der Abschlussprüfung) fest, dass die Generalversammlung der Gesellschaft eine ausserordentliche Dividende beschlossen hat, ohne dass ein Bericht der Revisionsstelle dazu vorgelegen hat, stellt sich die Frage, ob dieser Beschluss nichtig ist (Art. 731 Abs. 3 OR) und damit von Anfang an (ex tunc) keinerlei Rechtswirkung entfaltet. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn kein ausschüttbares Eigenkapital zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorliegt.

240 Wenn die letzte Jahresrechnung der Gesellschaft geprüft wurde, ein Revisionsbericht dazu vorlag und die anderen Voraussetzungen für einen gültigen Generalversammlungsbeschluss erfüllt waren, bezweifelt hingegen ein Teil der Lehre und der Praxis, ob ein fehlender Bericht der Revisionsstelle zu einer ausserordentlichen Ausschüttung eine derart gravierende Rechtsfolge wie Nichtigkeit haben kann. Nichtigkeit sollte daher nur mit Zurückhaltung angenommen werden. Im konkreten Einzelfall kann es angebracht sein, rechtlichen Rat einzuholen. In jedem Fall sollte der Verwaltungsrat auf die nicht abschliessend geklärte Rechtslage und auf seine damit einhergehenden Sorgfaltspflichten hingewiesen werden.

III.2.5.4 Prüfung des Antrags zur Ausrichtung einer Zwischendividende

III.2.5.4.1 Grundsätzliche Überlegungen

241 Gemäss Art. 675a OR können Dividenden auch aus Gewinnen des laufenden Geschäftsjahres ausgeschüttet werden (sog. «Zwischendividende» oder «Interimsdividende»). Die Generalversammlung kann danach gestützt auf einen Zwischenabschluss die Ausrichtung einer Zwischendividende beschliessen. Unter den Begriff der Zwischendividende gemäss Art. 675a OR fallen ausschliesslich Ausschüttungen aus dem im laufenden Geschäftsjahr erzielten Gewinn (nach Abzug eines allfälligen Verlustvortrags aus der Jahresrechnung des Vorjahres), welche von einer ordentlichen oder ausserordentlichen Generalversammlung gestützt auf einen Zwischenabschluss beschlossen werden. Der Zwischenabschluss ist nach den Bestimmungen von Art. 960f OR zu erstellen, vgl. HWP BR.

242 Des Gesetz äussert sich nicht dazu, wie lange in zeitlicher Hinsicht eine Ausschüttung einer Zwischendividende möglich ist. Unter Vorbehalt von Missbrauchstatbeständen wird es als zulässig erachtet, z.B. im Januar 20x2 eine Zwischendividende gestützt auf einen Zwischenabschluss per 30. November 20x1 zu beschliessen. Die im Folgejahr beschlossene Zwischendividende stellt ein wesentliches Ereignis nach dem Bilanzstichtag dar (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 13 OR) und ist im Anhang der Jahresrechnung entsprechend zu

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

erläutern sowie im Gewinnverwendungsantrag des Verwaltungsrats zu berücksichtigen. Eine Erfassung als Verbindlichkeit in der Bilanz des abgelaufenen Jahres ist nicht möglich.

243 Die Revisionsstelle muss den Zwischenabschluss und den Antrag über die Ausrichtung der Zwischendividende vor der Beschlussfassung durch die Generalversammlung prüfen. Auf die Prüfung kann verzichtet werden, wenn sämtliche Aktionäre (und nicht nur alle an der Generalversammlung anwesenden) der Ausrichtung der Zwischendividende zustimmen und die Forderungen der Gläubiger dadurch nicht gefährdet werden. Im Fall eines sog. Opting-out (Verzicht auf die eingeschränkte Revision nach Art. 727a Abs. 2 OR) ist ebenfalls keine Prüfung erforderlich. Wenn gültig auf die Prüfung des Zwischenabschlusses verzichtet wurde, gilt dies auch für die Prüfung des Antrags. Es wäre zweckfremd, eine Gesellschaft zu verpflichten, diesen prüfen zu lassen, wenn der Zwischenabschluss nicht geprüft wird. Die Prüfung des Zwischenabschlusses nach Art. 675a OR und des dazugehörigen Antrags des Verwaltungsrats zur Ausrichtung der Zwischendividende erfolgt nach demjenigen Prüfungsstandard (SA-CH oder SER), welcher bei der Revision der letzten Jahresrechnung angewendet worden ist. War bisher die eingeschränkte Revision anwendbar und ist eine ordentliche Revision der nächsten Jahresrechnung absehbar, z.B. wegen Überschreitens der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 2 OR oder aufgrund der Pflicht, neu eine Konzernrechnung zu erstellen, empfiehlt es sich, den Zwischenabschluss nach Art. 675a OR bereits ordentlich zu prüfen. Betreffend Pflichten der Revisionsstelle zum Antrag des Verwaltungsrats vgl. III.2.5.2.

244 Die Teilnahme der Revisionsstelle an der ausserordentlichen Generalversammlung richtet sich nach den Bestimmungen der eingeschränkten Revision vgl. III.4.3.2.1.

245 Die genehmigte (und nötigenfalls geprüfte) Jahresrechnung des Vorjahres muss vorliegen, damit die Generalversammlung einen rechtskonformen Zwischenabschluss genehmigen und eine Zwischendividende festsetzen kann (Art. 675a Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 698 Abs. 2 Ziff. 5 OR). Es ist denkbar, dass an einer ordentlichen Generalversammlung zuerst die Jahresrechnung und dann ein Zwischenabschluss für eine Zwischendividende zur Genehmigung und Beschlussfassung unterbreitet werden. Bei der Prüfung des Zwischenabschlusses und des Antrags des Verwaltungsrats zur Ausrichtung der Zwischendividende wird die Revisionsstelle entsprechende Risikoüberlegungen anstellen. Im Revisionsbericht zum Zwischenabschluss wird ein entsprechender Zusatz aufgenommen, dass die Jahresrechnung noch nicht genehmigt wurde.

III.2.5.4.2 Überlegungen zur Jahresrechnung nach einer Zwischendividende

246 In der Bilanz der Jahresrechnung wird die Zwischendividende als Negativposition direkt unter dem Jahresgewinn aufgeführt («davon ausgeschüttete Zwischendividende»). Im Antrag zur Gewinnverwendung wird die Fortschreibung des Bilanzgewinns ab Beginn des Geschäftsjahres dargestellt und die bereits vorgenommene Ausschüttung der Zwischendividende und die Reservezuweisung abgezogen, um den verfügbaren Bilanzgewinn darzustellen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

247 Die Revisionsstelle hat festzustellen, ob unterjährig Zwischendividenden mit Verzicht auf eine Prüfung ausgerichtet wurden und wie sich dies auf die Jahresrechnung auswirkt. Unter Berücksichtigung von Risiko und Wesentlichkeitsüberlegungen sind geeignete Prüfungshandlungen vorzunehmen. Hierzu können insbesondere gehören:
- Durchsicht von GV-Protokollen zur Feststellung von ausgerichteten Zwischendividenden;
- Würdigung der relevanten Dokumentation in Bezug auf den Verzicht auf die Prüfung nach Art. 675a OR.

248 Neben den in Art. 675a Abs. 2 OR aufgeführten Voraussetzungen «wenn sämtliche Aktionäre der Ausrichtung der Zwischendividende zustimmen» und «die Forderungen der Gläubiger dadurch nicht gefährdet werden», ist die Erstellung eines Zwischenabschlusses (Art. 675a Abs. 1 OR) Voraussetzung für die gesetzeskonforme Ausrichtung einer Zwischendividende. Die Forderungen der Gläubiger sind insbesondere dann gefährdet, wenn wegen der Auszahlung der Dividende die Eigenkapitalquote der Gesellschaft und deren Liquidität nicht mehr in betriebsnotwendiger Höhe bestehen, wobei auch mögliche Verschlechterungen der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage in die Beurteilung mit einzubeziehen sind.

249 Es ist nicht Aufgabe der Revisionsstelle, den Zwischenabschluss im Nachhinein zu prüfen. Stellt sich bei der Prüfung der Jahresrechnung heraus, dass die Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Zwischendividende nicht erfüllt waren und der Beschluss der Generalversammlung dadurch anfechtbar oder nichtig ist, erwägt die Revisionsstelle, rechtlichen Rat einzuholen. Zu den Wirkungen eines allfällig nichtigen Beschlusses gelten ähnliche Überlegungen wie bei verdeckten Gewinnausschüttungen (vgl. III.2.4.2.2).

III.2.5.4.3 Prüfung des Antrags zur Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve

250 Der Prüfungsgegenstand «Verwendung des Bilanzgewinns» gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR umfasst neben der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn sämtliche weiteren Kapitalrückführungen ausserhalb der gesetzlichen Kapitalherabsetzungen, z.B. auch Rückzahlungen aus der gesetzlichen Kapitalreserve.

251 Eine Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve an die Aktionäre ist nur möglich, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen (Art. 671 Abs. 2 OR). Holdinggesellschaften dürfen die gesetzliche Kapitalreserve an die Aktionäre zurückbezahlen, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven 20 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals überschreiten (Art. 671 Abs. 3 OR). Dabei dürfen die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Kapitalanteile im Konzern und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen nicht miteingerechnet werden (Art. 671 Abs. 4 OR). Sofern die gesetzlichen Reserven 50 % des Aktienkapitals (bzw. 20 % bei Holdinggesellschaften) oder mehr betragen, ist eine Ausschüttung des überschiessenden Anteils grundsätzlich zulässig, sofern dem keine anderweitigen Bestimmungen oder Sachverhalte wie bspw. unzureichende flüssige Mittel entgegenstehen.

252 Das Gesetz knüpft die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve – anders als die Ausschüttung von ordentlichen oder ausserordentlichen Dividenden – nicht zwingend

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

an den Jahresabschluss. Eine Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve kann daher durch einen Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen Generalversammlung entweder auf der Basis der letzten geprüften Jahresrechnung oder dann auf Basis eines geprüften Zwischenabschlusses erfolgen, wenn die Kapitalreserven erst während des Jahres eingebracht worden sind oder ausschüttbar werden. Die Prüfung eines solchen Zwischenabschlusses hat durch die Revisionsstelle nach den für die Jahresrechnung geltenden Vorschriften zu erfolgen (Prüfung gemäss SA-CH bzw. eingeschränkte Revision). Bei einem Opting-out nach Art. 727a Abs. 2 OR ist keine Prüfung erforderlich.

253 Die Prüfung von Rückzahlungen aus der gesetzlichen Kapitalreserve erfolgt grundsätzlich gleich wie die Prüfung der ordentlichen Gewinnausschüttung. Im Unterschied zu den in III.2.5.2 aufgeführten Pflichten der Revisionsstelle ist keine Reservezuweisung aus dem Jahresgewinn mehr zu berücksichtigen.

254 Die Beschlussfassung der Generalversammlung über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 6 OR erfolgt formell getrennt von anderen Beschlüssen, z.B. dem Beschluss über die Ausrichtung von Dividenden gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR. Über den Antrag bzw. die Anträge des Verwaltungsrats zu solchen Ausschüttungen und das Ergebnis ihrer Prüfung hat die Revisionsstelle Bericht zu erstatten. Vgl. III.2.5 zu den Ausführungen betreffend Nichtigkeit.

255 Aufgrund der im Gesetz separat erwähnten Befugnis der Generalversammlung, über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve zu entscheiden, wird im Revisionsbericht neben dem Antrag zur «Verwendung des Bilanzgewinns» auch der «Antrag über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve» separat aufgeführt bzw. es wird auf die entsprechenden Anträge des Verwaltungsrats (im Plural) verwiesen, wenn die Revisionsstelle bei ihrer Prüfaussage auf Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR Bezug nimmt.

III.2.5.4.4 Beurteilung der Höhe der verfügbaren Liquidität

256 Es ist zu beurteilen, ob die Gesellschaft über ausreichend flüssige Mittel verfügt, um die geplante Dividende zu entrichten. Hierfür ist auf den Zeitpunkt der Berichtsabgabe bzw. der geplanten Ausschüttung abzustellen. Das bedeutet, dass die Revisionsstelle anhand von Budgets, Forecasts und Befragungen beurteilen muss, ob die flüssigen Mittel der Gesellschaft im Zeitpunkt der Ausschüttung ausreichen, um sowohl den laufenden Verpflichtungen (z.B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Löhne und Gehälter sowie Sozialversicherungsabgaben, Mietkosten, Investitionsprojekte) nachzukommen als auch die geplante Dividende zu entrichten. Ist die Ausschüttung von Dividenden mit der Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft nicht zu vereinbaren, ist der Antrag des Verwaltungsrats zur Ablehnung zu empfehlen.

III.2.5.4.5 Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Bilanzstichtag

257 Die Revisionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrats bezogen auf den Bilanzstichtag zum Zeitpunkt ihrer Berichtsabgabe zu beurteilen. Sie führt die nach ihrem prüferischen Ermessen notwendigen Prüfungshandlungen durch, um sich zu vergewissern, dass seit dem Bilanzstichtag keine Ereignisse eingetreten sind, die einer Ausschüttung von Eigenkapitalbestandteilen entgegenstehen. Solche Prüfungshandlungen werden in KMU-Prüfungssituationen regelmässig summarisch ausfallen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.6 Art, zeitliche Einteilung und Umfang von Prüfungshandlungen

258 Nach der Einschätzung des Risikos von wesentlichen Fehlaussagen in der Jahresrechnung legt der Abschlussprüfer – unter Berücksichtigung der daraus gewonnenen Erkenntnisse – die Art, zeitliche Einteilung und den Umfang der Prüfungshandlungen fest. Dies unternimmt er mit dem Ziel, mittels der Prüfungshandlungen ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, und bringt dabei sein professionelles Ermessen ein.

259 Bei der Auswahl der zu prüfenden Elemente hat der Abschlussprüfer die folgenden Möglichkeiten:
a) Auswahl aller Elemente (Vollerhebung);
b) Auswahl bestimmter Elemente;
c) Stichprobenprüfungen.

Auswahl aller Elemente

260 Eine Auswahl aller Elemente kann beispielsweise angemessen sein, wenn die Grundgesamtheit aus einer kleinen Anzahl von Elementen mit hohem Wert besteht oder ein bedeutsames Risiko vorliegt und andere Verfahren keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise liefern.

Auswahl bestimmter Elemente

261 Der Abschlussprüfer kann sich entscheiden, bestimmte Elemente aus einer Grundgesamtheit auszuwählen, beispielsweise Elemente mit einem hohen Wert oder Schlüsselelemente.

262 Die Bestimmung der auszuwählenden Elemente erfolgt nach professionellem Ermessen, abhängig von der Gesamtpopulation der Elemente und dem Fehlerrisiko.

Stichprobenprüfungen

263 Stichprobenprüfungen sind darauf ausgerichtet, Schlussfolgerungen über eine Grundgesamtheit zu ermöglichen, die auf der Prüfung einer daraus gezogenen Stichprobe basieren. Es wird zwischen statistischen und nicht statistischen Stichprobenverfahren unterschieden. Statistische Stichprobenverfahren weisen folgende Merkmale auf:
- zufallsgesteuerte Auswahl der Stichprobenelemente;
- Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie zur Auswertung der Stichprobenergebnisse;
- Bewertung des Stichprobenrisikos.

264 Statistische und nicht statistische Stichprobenverfahren, welche eine Schlussfolgerung über die Grundgesamtheit zu verschaffen vermögen, entsprechen nicht dem Charakter der eingeschränkten Revision und sind nicht vorgesehen (vgl. SER, Ziff. 6.1.3; dort als repräsentative Stichprobenverfahren bezeichnet).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.7 IT als Prüfungshilfsmittel sowie IT-Prüfung in der eingeschränkten Revision

III.2.7.1 IT als Prüfungshilfsmittel in der eingeschränkten Revision

265 Der Einsatz von Informatikmitteln zur Durchführung von Prüfungshandlungen kann zweckdienlich sein. Möglich sind automatisierte Einzelfallprüfungen, z.B. beim Nachvollzug der berechneten Wertberichtigung für die verlustfreie Bewertung oder auch analytische Prüfungshandlungen. Im Vordergrund steht dabei die Steigerung der Effizienz, namentlich bei grösseren Datenvolumen.

266 Neben dem allfälligen Einsatz eigener Informatikmittel wird sich der Abschlussprüfer bei der eingeschränkten Revision in den meisten Fällen auf Auswertungen verlassen, die beim geprüften Unternehmen verfügbar sind (Debitoren-Altersgliederungen, Anlagenspiegel, Inventarlisten etc.). Der Abschlussprüfer geht nicht unbesehen von der Vollständigkeit und Richtigkeit solcher Auswertungen aus, sondern berücksichtigt spezifische inhärente Risiken aus Einsatz und Gestaltung der Informatik. IT-gestützte Auswertungen werden abgestimmt mit Werten aus der Finanzbuchhaltung oder den Nebenbüchern und auf die rechnerische Richtigkeit hin geprüft (z.B. indem die Unterlagen in maschinenlesbarer Form übertragen und dann mittels Tabellenkalkulation nachgerechnet werden, überschlägiges Addieren). Zudem wird die sachliche Richtigkeit in der Regel aufgrund einer angemessenen Stichprobe nachgeprüft (z.B. ob Debitorenrechnungen in der richtigen Überfälligkeitskategorie angezeigt werden).

III.2.7.2 IT-Prüfung in der eingeschränkten Revision

267 Viele KMU zeichnen sich in Bezug auf die Organisation im IT-Umfeld durch folgende Merkmale aus:

- Die Rechnungslegungsprozesse sind vergleichsweise wenig komplex.
- Verfahren und Dokumente im Bereich der Rechnungslegung sind einfach aufgebaut.
- Es liegt keine formale Dokumentation der Rechnungslegungsmethoden und -prozesse vor.
- Wenige Personen sind ausschliesslich oder schwerpunktmässig im Rechnungswesen tätig. Dadurch sind die Möglichkeiten der Funktionentrennung begrenzt.
- Zur Buchführung und Erstellung des Jahresabschlusses wird Standardsoftware eingesetzt.

268 Ein Verständnis des Abschlussprüfers von der eingesetzten Softwarelösung (z.B. aufgrund von Erfahrungen aus Vorjahren) kann diesem dabei helfen, Risiken einer wesentlichen Fehlaussage im Bereich der Rechnungslegung zu identifizieren und mit der entsprechenden Prüfungsstrategie darauf zu reagieren. Eigentliche IT-Prüfungen sieht der SER explizit nicht vor. In komplexeren Umgebungen kann es zweckdienlich sein, die Herkunft sowie Vollständigkeit und Richtigkeit von durch die IT erstellten Belegen oder Auswertungen (Listen, Bildschirmausgaben etc.) zu plausibilisieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.8 Beurteilung der Prüfungsergebnisse

269 Aufgrund möglicher Änderungen in der Risikobeurteilung des Abschlussprüfers und damit verbundener Modifikationen in der Prüfungsplanung können sich Art, zeitliche Einteilung und Umfang von Prüfungshandlungen ändern.

- Der Abschlussprüfer kann sich aufgrund der eingeholten Prüfungsnachweise veranlasst sehen, die Prüfungshandlungen zu ändern und einer neuen Risikolage anzupassen. Beispielsweise kann der Abschlussprüfer zu Informationen gelangen, die sich erheblich von jenen unterscheiden, welche die Grundlage der ursprünglichen Risikobeurteilung gebildet haben. Die Prüfungshandlungen beschränken sich jedoch generell auf jene, die bei einer eingeschränkten Revision vorgesehen sind.
- Die analytischen Prüfungshandlungen können in der Phase der abschliessenden Durchsicht der Jahresrechnung ein vorher unerkanntes Risiko einer wesentlichen Fehlaussage aufzeigen. In solchen Fällen kann es notwendig sein, zusätzliche, bislang nicht durchgeführte Prüfungshandlungen nachzuholen, um das Risiko einer Fehlaussage zu vermeiden.

270 Der Abschlussprüfer geht im Regelfall nicht davon aus, dass eine konkrete Prüfungsfeststellung ein isoliertes Ereignis darstellt. Es liegt im Ermessen des Abschlussprüfers, mithilfe weiterer Abklärungen die Erkenntnisse aus den vorläufigen Feststellungen zu komplettieren. Daher beurteilt der Abschlussprüfer vor Beendigung der Abschlussprüfung, ob das Prüfungsrisiko auf ein vertretbares Mass vermindert worden ist und ob Art, zeitliche Einteilung und Umfang der Prüfungshandlungen gegebenenfalls angepasst werden müssen. Ob die Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Stand der Kenntnisse des Abschlussprüfers von Unternehmen und Umfeld;
- Bedeutsamkeit möglicher Fehlaussagen in der Jahresrechnung und Wahrscheinlichkeit wesentlicher Auswirkungen dieser Fehlaussagen auf den Abschluss;
- Erfahrungen aus früheren Abschlussprüfungen im Hinblick auf mögliche ähnliche Fehlaussagen;
- Ergebnisse der Prüfungshandlungen, insbesondere Fehlaussagen als Folge von festgestellten oder angenommenen Sachverhalten;
- Herkunft, Aussagekraft und Verlässlichkeit der Prüfungsnachweise.

271 Festzuhalten ist, dass der Abschlussprüfer weitere Prüfungshandlungen durchführt, falls er aufgrund des ursprünglichen Prüfungsplans keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise erlangen kann. Ist es dem Abschlussprüfer auch mithilfe zusätzlicher weiterführender Prüfungshandlungen, welche bei der eingeschränkten Revision vorgesehen sind, nicht möglich, die notwendigen ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise zu erlangen, ist die Prüfungsaussage ggf. einzuschränken oder – falls die Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage besteht – auf diese zu verzichten. Jedenfalls wird vom Abschlussprüfer bei einer eingeschränkten Revision nicht verlangt, Prüfungshandlungen durchzuführen, welche nur einer ordentlichen Revision vorbehalten sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.9 Dokumentation der eingeschränkten Revision

272 Die Dokumentation der eingeschränkten Revision ist ein wichtiges Element im Prüfungsprozess und erstreckt sich über alle Phasen, von der Planung über die Durchführung bis hin zur Beendigung und Berichterstattung. Die Dokumentation umfasst die Zusammenstellung von Unterlagen und Dateien, die ein Abschlussprüfer anfertigt oder erhält (Prüfungsnachweise), um die bei der eingeschränkten Revision einer Jahresrechnung verwendeten Informationen und durchgeführten Prüfungshandlungen sowie die Schlussfolgerungen zu belegen.

273 Die Arbeitspapiere des Abschlussprüfers (Jahresakten) bilden die Dokumentation. Der Begriff Arbeitspapiere gilt nachstehend für alle Medienformen. Arbeitspapiere bzw. Auftragsakten können auch ausschliesslich in elektronischer Form vorliegen (insbesondere bei Verwendung einer Prüfungssoftware).

274 Insbesondere ist Folgendes zu dokumentieren:
- Überlegungen zur Unabhängigkeit;
- Verständnis des Abschlussprüfers von dem Unternehmen;
- Wesentlichkeitsüberlegungen;
- Ergebnisse von analytischen Prüfungen aus der Prüfungsplanung;
- inhärente Risiken sowie der darauf basierende Prüfungsplan;
- Prüfungsprogramm mit den einzelnen Prüfungshandlungen;
- Fehlaussagen infolge festgestellter und/oder angenommener Sachverhalte und ihre Behandlung;
- erlangte Prüfungsnachweise und ihre Beurteilung durch den Abschlussprüfer.

275 Ein Memorandum, das die abschliessende Durchsicht der Prüfungsdokumentation durch den leitenden Revisor und die Prüfungsergebnisse dokumentiert – soweit dies nicht bereits in den Arbeitspapieren festgehalten ist –, ist empfehlenswert. Es kann beispielsweise auch als Basis für die Abschlussbesprechung mit dem Prüfungskunden dienen.

276 Die Arbeitspapiere sollen übersichtlich, einfach nachvollziehbar und zeitgerecht (vgl. III.3.3) erstellt werden. Sie sind so zu gestalten, dass sich an der eingeschränkten Revision nicht beteiligte, erfahrene Fachleute ein Bild von der Planung und der Durchführung sowie dem Ergebnis der Prüfungen machen können.

277 Die Ausgestaltung der einzelnen Arbeitspapiere bleibt zwar zu einem beträchtlichen Teil dem Ermessen des Abschlussprüfers überlassen, jedoch müssen es die Unterlagen ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in effizienter Weise zu überprüfen (Art. 730c Abs. 2 OR). Zudem muss die Einhaltung der Vorgaben des SER aus den Arbeitspapieren hervorgehen.

278 Die konkrete Ausgestaltung der Arbeitspapiere liegt im pflichtgemässen Ermessen des Abschlussprüfers; gleichwohl gelten im Allgemeinen nachstehende Aspekte für eine ordnungsgemässe Dokumentation von Prüfungshandlungen:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Wesentliche Aspekte der Dokumentation	
Ziele	Die Prüfungshandlungen werden in ihrem Detaillierungsgrad so beschrieben, dass die jeweiligen Ziele der Prüfungshandlung klar erkennbar sind.
Ausmass	Das Ausmass und der Umfang der Dokumentation sollten einem mit den Sachverhalten nicht vertrauten, erfahrenen Abschlussprüfer in angemessener Zeit einen Überblick über die Prüfungsziele, die Prüfungshandlungen und die gezogenen Schlussfolgerungen ermöglichen.
Eigene Schlussfolgerungen	Für die Prüfungshandlungen hält der Abschlussprüfer eigene Schlussfolgerungen fest.
Datum und Ersteller	Die Arbeitspapiere sind zu datieren und vom Ersteller zu kennzeichnen.
Datum und Reviewer	Die Durchführung der Review ist zu datieren und vom Reviewer zu kennzeichnen – sofern eine Review erforderlich ist.

Abbildung 40: Wesentliche Aspekte der Dokumentation

279 Neben den Jahresakten werden Dauerakten angelegt, die eine systematische Sammlung von Dokumenten umfassen, die über mehrere Jahre der Mandantenbeziehung Gültigkeit haben, wie beispielsweise wichtige Verträge, Registerauszüge, Statuten etc.

280 Zudem wird meistens ein gesondertes Korrespondenzdossier geführt, das ausser der eigentlichen Korrespondenz alle Dokumente enthält, die zwischen dem Abschlussprüfer und dem Prüfungskunden ausgetauscht werden (u.a. Berichte, Fakturakopien), einschliesslich aller wichtigen Besprechungsnotizen. Der Abschlussprüfer achtet darauf, dass alle Korrespondenzen, die im engen Zusammenhang mit der Revision stehen und wesentliche Gegenstände und Sachverhalte betreffen oder Prüfungsnachweise darstellen, an entsprechender Stelle in den Arbeitspapieren abgelegt sind. Für die relevanten elektronischen Dateien (z.B. per E-Mail ausgetauschter Schriftverkehr) wird eine sachgemässe Aufbewahrung sichergestellt. Falls die Arbeitspapiere grösstenteils in Papierform geführt werden, ist neben dem Ausdrucken der elektronischen Korrespondenz auch die Aufnahme von Datenträgern in die Arbeitspapiere möglich.

Prüfzeichen und Referenzierung der Arbeitspapiere

281 Es ist allgemein üblich, durchgeführte Prüfungshandlungen durch Prüfzeichen zu kennzeichnen. Standardisierte Prüfzeichen erleichtern die Handhabung.

282 Unter Referenzierung versteht man die systematische Bezeichnung jedes Schriftstücks. Damit kann jedes Arbeitspapier identifiziert und zugeordnet werden. Im Übrigen erleichtert eine Referenzierung die gegenseitigen Querverweise in den Arbeitspapieren.

283 Ordnungsgemässe Angaben und Verweise in den Arbeitspapieren verhelfen auch dazu, festzuhalten und ggf. nachzuweisen, wer die entsprechenden Prüfungshandlungen an welchem Datum vorgenommen hat. Auch der Abschlussprüfer, der die Prüfungshand-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

lungen einer Durchsicht unterzogen hat (Reviewer), vermerkt seinen Namen und das Datum der Durchsicht.

Eigentum und Aufbewahrung der Arbeitspapiere

284 Die vom Abschlussprüfer selbst erstellten Arbeitspapiere sind Eigentum der Revisionsstelle. Dies sind grundsätzlich alle Arbeitspapiere, die er nicht vom Management, den für die Überwachung Verantwortlichen oder anderen Mitarbeitenden des Unternehmens erhalten, sondern die er selbst erstellt hat (z.B. Memos). Es besteht keine Pflicht, die Arbeitspapiere dem geprüften Unternehmen auszuhändigen. Hingegen hat der Abschlussprüfer bei Beendigung seiner Prüfung die ihm anvertrauten Akten sowie alle Dokumente, die er für die Prüfung angefordert hat, dem Unternehmen zurückzugeben. Es besteht kein Retentionsrecht des Abschlussprüfers an den Akten, die er vom geprüften Unternehmen erhalten hat.

285 Die Arbeitspapiere gehören zu den nach dem Gesetz aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (Art. 730c OR). Bei Verantwortlichkeitsklagen gegenüber der Revisionsstelle kann ihnen vor Gericht Beweischarakter zukommen, wenn es darum geht, die Angemessenheit der durchgeführten Prüfungen im Detail nachzuvollziehen und zu beurteilen. Es gibt keinen Unterschied in den gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrungspflicht zwischen der eingeschränkten und der ordentlichen Revision.

286 Nach Fertigstellung der endgültigen Auftragsakten (vgl. III.3.3) sollte der Abschlussprüfer bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist keine Dokumentationen mehr entfernen oder aussortieren. Falls es der Abschlussprüfer dennoch für notwendig erachtet, nach Fertigstellung Änderungen an den Arbeitspapieren vorzunehmen, wird darin Folgendes festgehalten:

- Wer diese Änderungen an welchem Datum ausführte und wer ggf. zu welchem Zeitpunkt die Durchsicht vornahm;
- die Gründe für diese Änderungen sowie
- allfällige Auswirkungen auf die Schlussfolgerungen des Abschlussprüfers.

287 Falls in seltenen Fällen nach dem Datum des Prüfungsberichts neue Prüfungshandlungen oder neue Schlussfolgerungen notwendig werden sollten, ist der Abschlussprüfer gehalten, den oben erwähnten Vorgaben zu folgen. Zudem sind die Bestimmungen der Geschäftsbücherverordnung (GeBüV, vom 24.4.2002, Stand 1.1.2013, SR 221.431) zu berücksichtigen.

288 Die Arbeitspapiere sind während mindestens zehn Jahren, regelmässig gerechnet ab Berichtsdatum, aufzubewahren. Eine Aufbewahrung der Arbeitspapiere in elektronischer Form auf Datenträgern ist zulässig. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht nachträgliche Änderungen festgestellt und die Daten wieder lesbar gemacht werden können (Art. 730c Abs. 1 OR).

289 Die Arbeitspapiere des Abschlussprüfers sollten in sicherer Umgebung aufbewahrt werden.

Dokumentation der Berichterstattung

290 Der Abschlussprüfer achtet darauf, dass die mündliche wie auch die schriftliche Berichterstattung in den Arbeitspapieren dokumentiert ist. Unter Umständen kann ein

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

detaillierterer Bericht die Eigenschaft von Arbeitspapieren annehmen. Im Fall von Prüfungsfeststellungen, die mit der Prüfungsaussage nicht konsistent sind oder dieser gar widersprechen, dokumentiert der Abschlussprüfer in den Arbeitspapieren, wie er die Inkonsistenz oder den Widerspruch aufgelöst hat.

III.2.10 Kommunikation

291 Die Kommunikation zwischen dem Abschlussprüfer und den verantwortlichen Personen des Unternehmens ist insbesondere bei der eingeschränkten Revision zumeist auf den Zeitraum der Durchführung von Prüfungshandlungen beschränkt. Eine offene Kommunikation in einem Vertrauensverhältnis zum Prüfungskunden kann dem Abschlussprüfer dazu verhelfen, zusätzliche, für die eingeschränkte Revision möglicherweise relevante und nützliche Informationen zu gewinnen.

292 Die Risiken und Schwerpunkte der eingeschränkten Revision sowie der Terminplan werden in der Phase der Prüfungsplanung mit der Unternehmensleitung besprochen. In der Prüfungsphase wird der Abschlussprüfer die jeweiligen Organe des zu prüfenden Unternehmens fortlaufend über die Prüfungsfeststellungen informieren.

293 In der Schlussphase wird der Abschlussprüfer die gesetzliche, statutarische oder vereinbarte Berichterstattung bzw. die Prüfungsaussage vorbereiten und mit den zuständigen Personen des Auftraggebers erörtern.

III.2.10.1 Grundsätze der Kommunikation

294 Der Abschlussprüfer kommuniziert mit der Unternehmensleitung über Sachverhalte, die sich aus der eingeschränkten Revision ergeben und für die Unternehmensleitung von Interesse sind. Die für die Leitung und Überwachung eines Unternehmens verantwortlichen Personen entsprechen jenen Personen, die mit der Aufsicht, Oberleitung und Kontrolle («Governance») eines Unternehmens betraut sind (Unternehmensleitung). Der Abschlussprüfer identifiziert diesen Personenkreis.

295 Es widerspricht dem Wesen der eingeschränkten Revision, Prüfungshandlungen durchzuführen, die über den eigentlichen Zweck dieser Revisionsart hinausgehen. Die inhaltliche Abgrenzung der Aufgaben der Revisionsstelle hat zur Folge, dass sie unter Umständen keine Kenntnis von gewissen Sachverhalten erlangt, die für die Unternehmensleitung von Interesse sein könnten.

III.2.10.2 Verantwortliche für die Leitung und Überwachung

296 In der Planungsphase identifiziert der Abschlussprüfer den Personenkreis, der das zu prüfende Unternehmen ihm gegenüber vertritt. Formell dokumentiert wird der Kommunikationsprozess mit den verantwortlichen Personen in der Regel in der Auftragsbestätigung. Beispielsweise kommuniziert bei einer schweizerischen Aktiengesellschaft die Revisionsstelle über wesentliche Sachverhalte mit dem Verwaltungsrat, in KMU oftmals direkt mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats. Falls in bestimmten Fällen die Schlussbesprechung beispielsweise ohne Verwaltungsrat stattfindet, beurteilt der Abschlussprüfer die Notwendigkeit der zusätzlichen schriftlichen Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nach seinem professionellen Ermessen. In einzelnen Fällen hängt

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

die Frage, mit welchem Personenkreis der Abschlussprüfer kommuniziert, von den Bestimmungen des Organisationsreglements des Unternehmens ab (Art. 716b OR).

297 Geht die Leitungs- und Überwachungsstruktur des Unternehmens oder der für die Leitung und Überwachung verantwortliche Personenkreis weder aus den Auftragsbedingungen noch aus einschlägigen Vorschriften klar hervor, vereinbart der Abschlussprüfer individuell mit dem Unternehmen, mit welchen Personen oder Gremien wesentliche Sachverhalte zu kommunizieren sind.

III.2.10.3 Zu kommunizierende Sachverhalte

298 Nur wesentliche Sachverhalte sollten Gegenstand der Kommunikation des Abschlussprüfers sein. Damit bleibt es dem Abschlussprüfer überlassen, durch die Festlegung der Wesentlichkeit – vorzugsweise nach Absprache mit dem Auftraggeber – den Umfang der festgestellten Sachverhalte zu beeinflussen. Wesentliche Sachverhalte können u.a. Folgendes umfassen:

- Prüfungsansatz und Merkmale der Wesentlichkeit;
- Festlegung oder Änderungen wesentlicher Bereiche der Rechnungslegungsmethoden und -praxis;
- mögliche Auswirkungen wesentlicher Risiken des Unternehmens auf den Abschluss;
- Korrekturvorschläge des Abschlussprüfers (ungeachtet einer tatsächlichen Korrektur);
- Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse und Bedingungen, die Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen können;
- Meinungsverschiedenheiten mit der Unternehmensleitung über Sachverhalte, die sich einzeln oder kumuliert wesentlich auf den Abschluss oder auf den Bericht des Abschlussprüfers auswirken können;
- zu erwartende Modifizierungen im Revisionsbericht;
- sonstige, in den Auftragsbedingungen vereinbarte Sachverhalte.

299 Zur Vermeidung von Missverständnissen empfiehlt es sich, die Unternehmensleitung zu informieren, dass es nicht Ziel einer eingeschränkten Revision ist, sämtliche Sachverhalte aufzudecken, die für sie von Interesse sein können. Dies würde über den gesetzlichen Umfang einer eingeschränkten Revision hinausgehen.

300 Nicht zu den Pflichten zählt bei der eingeschränkten Revision die Anwesenheit an der Generalversammlung. Somit entfällt in der Regel die Beantwortung von Fragen der Anteilseigner durch die Revisionsstelle. Eine freiwillige Teilnahme ist indessen möglich. In diesem Fall gelten in Bezug auf die Auskunftserteilung die Vorgaben für die ordentliche Revision (vgl. III.4.3.2).

III.2.10.4 Zeitpunkt und Formen der Kommunikation

301 Die Kommunikation kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Unternehmensgrösse, Vertraulichkeit der Feststellung oder Intensität des laufenden Kontakts.

302 Werden wesentliche Sachverhalte mündlich kommuniziert, dokumentiert der Abschlussprüfer dies in den Arbeitspapieren.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

303 Unter Umständen empfiehlt es sich, die wesentlichen Inhalte der mündlichen Kommunikation den Gesprächspartnern des Unternehmens schriftlich zu bestätigen (zum Beispiel Abgabe eines Protokolls).

III.2.11 Verwendung von Arbeiten Dritter

304 Die Verwendung von Arbeiten Dritter stellt bei der eingeschränkten Revision die Ausnahme dar. Eine Zusammenarbeit mit der internen Revision und anderen Abschlussprüfern ist – aufgrund der Grösse und der Ausgestaltung der geprüften Unternehmen – nicht zu erwarten. Die Einholung von Expertengutachten wird im SER für Positionen, für welche sie bei der ordentlichen Revision denkbar wären, zudem explizit ausgeschlossen (vgl. SER, Anhang D, Bewertungsgutachten, Anwaltsbestätigungen und/oder Experten-Gutachten).

305 Manche Prüfungskunden arbeiten mit Dienstleistungsorganisationen zusammen. Auch in diesen Fällen wird die eingeschränkte Revision anhand von Befragungen und analytischen Prüfungshandlungen sowie von Detailprüfungen der in die Buchhaltung des Prüfungskunden einfliessenden Buchungen durchgeführt.

III.2.12 Vergleichszahlen

306 Die Beträge und anderen Angaben für die Vorperiode bilden einen Bestandteil des Abschlusses der Berichtsperiode und sollen in Verbindung mit den Beträgen und anderen Angaben für die Berichtsperiode gelesen werden. Die Vergleichszahlen stellen für sich allein betrachtet keinen Abschluss dar, sondern sind integraler Teil des Abschlusses der Berichtsperiode und nur in Verbindung mit den Zahlen der Berichtsperiode zu lesen.

307 Die Vergleichszahlen müssen den Anforderungen des anzuwendenden Regelwerks der Rechnungslegung entsprechen. Dies wird der Abschlussprüfer mittels geeigneter Prüfungshandlungen prüfen, die dem Umfang nach wesentlich geringer ausfallen als die Prüfungshandlungen bezüglich der Zahlen der Berichtsperiode. Das korrekte Zustandekommen und die sachgerechte Gliederung der Vergleichszahlen können mittels Abstimmung der Vergleichszahlen zu den in der Vorperiode gemachten Angaben erfolgen und mittels Beurteilung, ob die Rechnungslegungsgrundsätze für die Vergleichszahlen mit denen der Berichtsperiode übereinstimmen.

308 Wurde die Jahresrechnung des Vorjahres von einem anderen Abschlussprüfer geprüft, nimmt der neue Abschlussprüfer die oben genannten Beurteilungen ebenfalls vor (vgl. III.2.4.1). Dies gilt auch für den Fall, dass die Jahresrechnung des Vorjahres nicht geprüft wurde. Stellt der Abschlussprüfer wesentliche Fehlaussagen in den Vergleichszahlen fest, nimmt er diesbezüglich entsprechende zusätzliche Prüfungshandlungen vor.

III.2.12.1 Modifizierung der Prüfungsaussage im Bericht der Vorperiode

309 Im Regelfall enthält der Revisionsbericht des Abschlussprüfers keinen Bezug zu den Vergleichszahlen. Davon abgewichen wird in den Fällen, in denen im Bericht der Vorperiode eine Modifizierung der Prüfungsaussage erfolgte:

- Wenn der Grund für eine modifizierte Prüfungsaussage im Vorjahr für die Berichtsperiode weiterbesteht, wird auch bezüglich der Vergleichszahlen die Prüfungsaussage modifiziert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Besteht der Grund für eine modifizierte Prüfungsaussage weiterhin, veranlasst dieser aber nicht zu einer modifizierten Prüfungsaussage betreffend die Angaben der Berichtsperiode, wird die Prüfungsaussage nur bezüglich der Vergleichszahlen modifiziert, z.B. wie folgt:
  «Im Vorjahr wurde eine Substanzdividende der Tochtergesellschaft X über XXX CHF nicht der Erfolgsrechnung gutgeschrieben, sondern zur Direktabschreibung des Beteiligungsbuchwerts verwendet. Diese Verrechnung wurde auch nicht im Anhang offengelegt. Unsere Prüfungsaussage über die Vorjahresrechnung haben wir wegen dieses Sachverhalts eingeschränkt.
  Bei unserer Revision sind wir – mit Ausnahme der Auswirkung des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts auf die Vorjahresangaben in der Jahresrechnung – nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.»

310 Enthielt der Revisionsbericht der Vorperiode eine modifizierte Prüfungsaussage und ist der Sachverhalt zwischenzeitlich geklärt und ordnungsgemäss in der laufenden Jahresrechnung berücksichtigt worden, so wird der aktuelle Bericht nicht auf die Modifizierung im vorangegangenen Bericht eingehen, es sei denn, der Sachverhalt ist für die Berichtsperiode wesentlich. In diesem Fall kann der Abschlussprüfer den Sachverhalt in einem Zusatz behandeln.

III.2.12.2 Berücksichtigung von Fehlaussagen im Vorjahresabschluss

311 Stösst der Abschlussprüfer anlässlich der eingeschränkten Revision der Berichtsperiode auf eine wesentliche Fehlaussage, die sich auf die Jahresrechnung der Vorperiode auswirkt, zu der eine nicht modifizierte Prüfungsaussage gemacht wurde, stellt sich die Frage, wie dieser Fehler zu korrigieren ist. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen erstellte Jahresrechnungen sind nach der Genehmigung durch die Generalversammlung gültig, selbst wenn im Folgejahr Fehlaussagen festgestellt werden. Diese sind im Folgejahr zu korrigieren (in der Regel erfolgswirksam) und sachgemässe Angaben sind im Anhang zu machen. Mit einem Zusatz wird der Abschlussprüfer auf diesen Umstand ggf. in seinem Revisionsbericht aufmerksam machen.

312 Falls die Gesellschaft den Fehler nicht ordnungsgemäss im Berichtsjahr korrigiert (beispielsweise nicht erfolgswirksam) und/oder keine erläuternden Angaben im Anhang macht, modifiziert der Abschlussprüfer die Prüfungsaussage mit Bezug auf die Vergleichszahlen.

III.2.12.3 Neuer Abschlussprüfer

313 Wurde die Vorjahresrechnung durch eine andere Revisionsstelle geprüft, wird dies im Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision angemerkt. Ferner wird die Art der Prüfungaussage des Vorgängers wiedergegeben, und ggf. werden die Gründe angegeben, weshalb eine modifizierte Prüfungsaussage abgegeben wurde (vgl. III.2.12.1).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.2.12.4 Ungeprüfter Abschluss in der Vorperiode

314 Wenn eine Gesellschaft bis anhin keiner Revisionspflicht unterlag, gibt der Abschlussprüfer dies in seinem Bericht an. Es ist empfehlenswert, dass auch in der Jahresrechnung selbst angegeben wird, dass es sich um ungeprüfte Vorjahreszahlen handelt. Die Prüfung der Eröffnungsbestände der Berichtsperiode bleibt davon unberührt (vgl. III.2.4.1).

III.2.12.5 Vergleichszahlen bei Wechsel der Revisionsart

315 Wenn eine Gesellschaft bis anhin der Pflicht zur ordentlichen Revision unterlag und im Berichtsjahr neu eingeschränkt geprüft wird, so ist es empfehlenswert, dass dies der Abschlussprüfer in geeigneter Form im Bericht ausdrückt (vgl. I.4.4).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.3 Prüfungsbeendigung

316 Die Prüfungsarbeiten gelten erst mit der Abgabe des Revisionsberichts als beendet, in einem weiteren Sinne sogar erst nach Beschlussfassung der Generalversammlung über die Genehmigung des Abschlusses. Bestimmte Aktivitäten im Rahmen der Beendigung der eingeschränkten Revision ergänzen die eigentlichen Prüfungshandlungen bzw. werden teils als eigenständige, vom SER empfohlene, teils als in der Berufspraxis übliche Prüfungshandlungen am Ende der eingeschränkten Revision durchgeführt. Dazu gehören:

- die Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Bilanzstichtag (vgl. III.3.1 sowie SER, Anhang D Ziff. v);
- die Beurteilung der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens (vgl. III.2.4.3 sowie SER, Anhang G);
- die Durchführung von analytischen Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfungsbeendigung (vgl. SER, Anhang D Ziff. a);
- die abschliessende Beurteilung der Prüfungsfeststellungen (vgl. III.3.2 sowie SER, Ziff. 6.2.4);
- das Einholen einer Vollständigkeitserklärung (vgl. SER, Anhang E);
- die Durchsicht und ggf. Vervollständigung der Prüfungsdokumentation (vgl. III.3.3).

III.3.1 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Abschlussstichtag)

317 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag können einen wesentlichen Einfluss auf den zu prüfenden Abschluss haben. Der Abschlussprüfer beurteilt, ob sich Ereignisse nach dem Bilanzstichtag allenfalls auf den Abschluss sowie auf den Revisionsbericht auswirken oder erst auf die folgende Periode. Die Unternehmensleitung trägt dabei die Verantwortung, solche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag im Abschluss entsprechend zu berücksichtigen. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag lassen sich grundsätzlich in zwei Arten unterscheiden:

- Ereignisse, die Nachweise für Umstände bzw. Sachverhalte liefern, die bereits am Bilanzstichtag vorlagen (berücksichtigungspflichtige Ereignisse), und
- Ereignisse, die Nachweise für Umstände liefern, die sich nach dem Bilanzstichtag ergeben haben (nicht zu berücksichtigende Ereignisse).

318 Damit die erwähnte Unterscheidung vorgenommen werden kann, hat der Abschlussprüfer zuvor entsprechende Prüfungshandlungen durchzuführen. Deren Ziel ist es, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, dass alle wesentlichen Ereignisse bis zum Datum des Revisionsberichts identifiziert worden sind, die möglicherweise eine Anpassung des Abschlusses oder der Angaben im Abschluss erfordern. Dabei wird sich der Abschlussprüfer bei der eingeschränkten Revision auf die Befragung zu bedeutenden schwebenden Geschäften und anderen Sachverhalten, die vor dem Bilanzstichtag liegen und ein Verlustrisiko beinhalten, beschränken. Der Abschlussprüfer wird hingegen keine zusätzlichen Prüfungshandlungen zu Sachverhalten vornehmen, bei denen die bereits durchgeführten Prüfungshandlungen zu zufriedenstellenden Schlussfolgerungen geführt haben.

319 Die Prüfungsfeststellungen, die der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit Ereignissen nach dem Bilanzstichtag trifft, lassen sich abhängig von ihrem zeitlichen Eintreten wie folgt kategorisieren, wobei der Zeitpunkt des Eintretens oder des Aufdeckens der Er-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

eignisse einen Einfluss auf die Massnahmen des Abschlussprüfers und seine Berichterstattung haben kann:

- Ereignisse, die nach dem Bilanzstichtag, aber vor dem Datum des Revisionsberichts bekannt werden;
- Tatsachen, die nach dem Datum des Revisionsberichts, aber vor dem Datum der Herausgabe des Abschlusses bekannt werden;
- Tatsachen, die dem Abschlussprüfer nach der Herausgabe des Abschlusses bekannt werden. Das Datum der Herausgabe des Abschlusses entspricht dem Datum seiner Zustellung an Dritte.

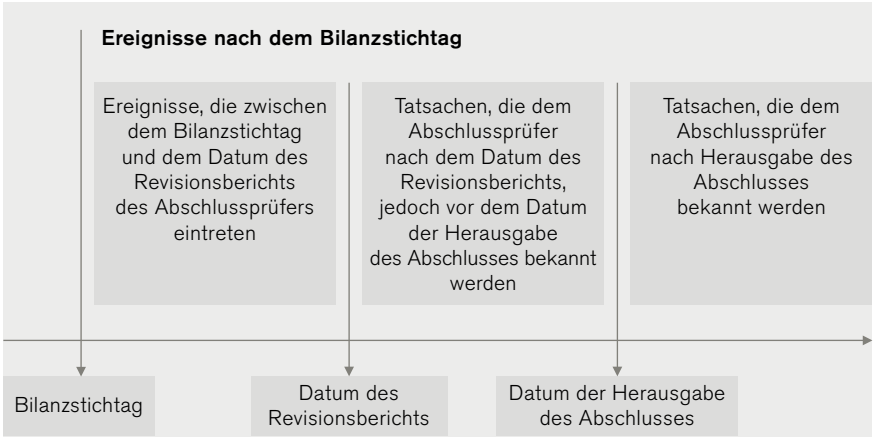


Abbildung 41: Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

III.3.1.1 Ereignisse bis zum Datum des Revisionsberichts

320 Der Abschlussprüfer befragt die Unternehmensleitung zu allfälligen eingetretenen Ereignissen, die Anpassungen des Abschlusses oder Angaben im Abschluss erfordern. Vom Abschlussprüfer wird indes nicht erwartet, dass er fortlaufend alle Sachverhalte überprüft, für welche die notwendige Prüfungssicherheit bereits erlangt worden ist. Die Prüfungshandlungen mit Bezug auf Ereignisse nach dem Bilanzstichtag werden üblicherweise so nahe wie praktisch möglich am Datum des Revisionsberichts durchgeführt.

321 Diese Befragungen können umfassen:

- aktueller Stand von Abschlussposten mit erhöhtem Bewertungsermessen;
- ob neue Verpflichtungen, Kreditaufnahmen oder Garantien, Bürgschaften eingegangen wurden;
- ob Vermögensverkäufe oder -käufe stattgefunden haben oder geplant sind;
- ob Kapitalerhöhungen durchgeführt oder Fremdkapitaltitel ausgegeben wurden, etwa die Ausgabe neuer Aktien oder Schuldverschreibungen, oder ob diese geplant sind;
- ob eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss oder eine Auflösung getroffen wurde oder geplant ist;
- ob Vermögenswerte durch staatliche Stellen enteignet wurden;

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- ob Vermögenswerte z.B. durch Feuer oder Überschwemmung vernichtet wurden;
- ob es Entwicklungen bei den Eventualverbindlichkeiten gegeben hat;
- ob ungewöhnliche Anpassungen in der Rechnungslegung vorgenommen wurden oder in Erwägung gezogen werden;
- ob Ereignisse eingetreten sind oder wahrscheinlich eintreten werden, welche die Angemessenheit der im Abschluss angewandten Rechnungslegungsmethoden infrage stellen. Dies könnte bspw. der Fall sein, wenn solche Ereignisse die Gültigkeit der Annahme der Unternehmensfortführung infrage stellen;
- ob Ereignisse eingetreten sind, die für die Ermittlung von geschätzten Werten oder Rückstellungen im Abschluss relevant sind;
- ob Ereignisse eingetreten sind, die für die Werthaltigkeit von Vermögenswerten relevant sind.

322 Der Revisionsbericht trägt grundsätzlich das Datum der Beendigung der eingeschränkten Revision. So wird festgelegt, bis zu welchem Zeitpunkt der Abschlussprüfer die Berücksichtigung von Ereignissen nach dem Bilanzstichtag geprüft hat. Besteht zwischen Beendigung der eingeschränkten Revision und Berichtsabgabe ein gewisser zeitlicher Abstand, trägt der Bericht das Datum der Berichtsabgabe (keine Rückdatierung).

323 Der Abschlussprüfer veranlasst die Unternehmensleitung, ihm im Rahmen der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass diese ihm alle relevanten Ereignisse, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und Auswirkungen auf den Abschluss haben oder haben könnten, mitteilt.

III.3.1.2 Tatsachen zwischen dem Datum des Revisionsberichts und der Herausgabe des Abschlusses

324 Der Abschlussprüfer ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum nach dem Datum der Beendigung der eingeschränkten Revision Prüfungshandlungen zur Identifikation von berücksichtigungspflichtigen Ereignissen vorzunehmen. Falls ihm aber nach dem Datum des Revisionsberichts, jedoch vor dem Datum der Herausgabe des Abschlusses eine Tatsache bekannt wird, die ihn – wäre sie ihm zum Datum des Revisionsberichts bekannt gewesen – zur Änderung des Revisionsberichts veranlasst haben könnte, so wird der Abschlussprüfer

- den Sachverhalt mit der Unternehmensleitung erörtern;
- festlegen, ob der Abschluss geändert werden muss; und, falls dies zutrifft,
- erfragen, wie die Unternehmensleitung mit dem Sachverhalt im Abschluss umzugehen beabsichtigt.

325 Ändert die Unternehmensleitung den Abschluss, führt der Abschlussprüfer entsprechende Prüfungshandlungen durch und erstellt einen (neuen) Revisionsbericht über den geänderten Abschluss. Die Datierung des Revisionsberichts darf dabei nicht vor dem Datum der Genehmigung des geänderten Abschlusses liegen, d.h., es darf keine Rückdatierung auf das Datum der ersten Berichtsversion (vor Korrektur) erfolgen.

326 Ist der Abschlussprüfer indes überzeugt, dass der Abschluss geändert werden muss, und unterlässt dies die Unternehmensleitung, modifiziert der Abschlussprüfer seine Prüfungsaussage (sofern dem Unternehmen noch nicht zugestellt).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

327 Sofern der Bericht bereits an das Unternehmen ausgeliefert wurde, muss der Abschlussprüfer der Unternehmensleitung und den für die Überwachung Verantwortlichen mitteilen, dass der Abschluss nicht an Dritte herausgegeben werden darf, bevor nicht die notwendigen Änderungen vorgenommen wurden. Falls der nicht korrigierte Abschluss trotzdem an Dritte herausgegeben wird oder bereits herausgegeben wurde, muss der Abschlussprüfer angemessene Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass sich Dritte auf diesen nicht korrigierten Revisionsbericht abstützen. Dies ist in der Praxis oftmals sehr aufwendig und umständlich.

III.3.1.3 Tatsachen nach Herausgabe des Abschlusses

328 Nach Herausgabe des Abschlusses ist der Abschlussprüfer nicht zu weiteren Prüfungshandlungen verpflichtet. Stösst der Abschlussprüfer nach Herausgabe des Abschlusses auf Tatsachen, die – wären sie ihm vor dem Berichtsdatum bekannt gewesen – zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage geführt hätten, ist zu beurteilen, ob der Abschluss dennoch geändert werden muss. Er bespricht dies mit der Unternehmensleitung:

- Ändert die Unternehmensleitung den Abschluss, führt der Abschlussprüfer entsprechende Prüfungshandlungen durch und überprüft die Schritte, mit welchen die Unternehmensleitung sicherstellt, dass jeder Anspruchsberechtigte, der bereits im Besitze des Abschlusses ist, über die Änderung informiert wird. Der Abschlussprüfer erstellt einen neuen Bericht und ergänzt diesen um einen Zusatz, der auf eine Anmerkung im Abschluss verweist, welche den Grund für die Änderung des Abschlusses und des Berichts erläutert. Der neue Bericht wird frühestens auf den Zeitpunkt datiert, zu welchem der geänderte Abschluss unterzeichnet oder formell gutgeheissen wurde.
- Unternimmt die Unternehmensleitung nicht die erforderlichen Schritte zur Benachrichtigung derjenigen Berechtigten, die bereits im Besitze des Abschlusses sind, bzw. ändert sie den Abschluss nicht, teilt der Abschlussprüfer der Unternehmensleitung mit, dass sie in geeigneter Weise verhindern muss, dass Dritte sich auf den Bericht des Abschlussprüfers verlassen. Bei gesetzlich oder statutarisch vorgeschriebenen Abschlussprüfungen sorgt der Abschlussprüfer für eine angemessene Orientierung des entsprechenden Organs des Unternehmens über die Sachverhalte, die er nach Herausgabe des Abschlusses festgestellt hat.

III.3.2 Abschliessende Würdigung der Prüfungsfeststellungen

329 Der Abschlussprüfer hat den von ihm gewählten Prüfungsansatz laufend an relevante Gegebenheiten anzupassen. Zum Abschluss der Arbeiten sollte eine abschliessende Würdigung in einer geeigneten Form vorgenommen werden. Der Abschlussprüfer sollte sich dabei vergewissern, dass sämtliche Prüfungsprogramme vollständig bearbeitet worden sind bzw. alternative Prüfungshandlungen vorgenommen werden konnten. Es ist sicherzustellen, dass die wesentlichen Prüfungsfeststellungen im Revisionsbericht berücksichtigt und in den Arbeitspapieren ausreichend dokumentiert sind. Dabei sind alle Prüfungsfeststellungen gesamtheitlich zu beurteilen. Es ist zu beachten, dass einzelne unwesentliche Befunde in der Summe wesentlich sein können. Aufgrund der gesamtheitlichen Würdigung der Feststellungen sind die allfälligen Auswirkungen auf die Prüfungsaussage zu bestimmen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

330 Eine angemessene Dokumentation der Feststellungen erleichtert dem Abschlussprüfer die Argumentation. Dabei empfiehlt es sich, wesentliche Feststellungen dem Prüfungskunden zusätzlich schriftlich zu kommunizieren.

331 Prüfungsfeststellungen mit dringendem Handlungsbedarf werden bereits vor der Beendigung sämtlicher Prüfungshandlungen der Unternehmensleitung bzw. dem Verwaltungsrat mitgeteilt.

III.3.3 Durchsicht der Prüfungsdokumentation und Abschluss der Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten

332 Während der Prüfungsarbeiten nimmt der Mandatsleiter, abhängig vom Arbeitsfortschritt, eine begleitende Durchsicht der Prüfungsdokumentation vor. Gegebenenfalls wird der Prüfungsplan an veränderte Rahmenbedingungen oder während der eingeschränkten Revision gewonnene Erkenntnisse angepasst. Nach Beendigung der Prüfungsarbeiten stellt die Durchsicht der Prüfungsdokumentation sicher, dass sämtliche Prüfungsprogramme sachgerecht bearbeitet und die Ergebnisse dokumentiert sind. Weiter stellt sie sicher, dass alle für die Schlussbesprechung und die Berichterstattung relevanten Prüfungsergebnisse zusammengetragen und alle noch offenen Punkte geklärt und fehlende Dokumente bezüglich der durchgeführten Prüfungen erfasst worden sind.

333 Daneben vermittelt die Durchsicht der Prüfungsdokumentation einen Eindruck von der Qualität und der Vollständigkeit der durchgeführten Prüfungsarbeiten.

334 Der Abschlussprüfer ist bestrebt, zum Zeitpunkt der Beendigung der Arbeiten möglichst alle wesentlichen Prüfungsnachweise erlangt zu haben. Falls dennoch bedeutsame Pendenzen bestehen, sollten diese möglichst zeitnah erledigt werden, da deren nachträgliche Bearbeitung in der Regel zeitaufwendig ist. Es empfiehlt sich, eine Pendenzenkontrolle zu führen, um sicherzustellen, dass vor Berichtsabgabe sämtliche wesentlichen offenen Fragen behandelt worden sind. Das Revisionsunternehmen legt intern Fristen fest, innerhalb deren die Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakte abzuschliessen ist. Bei Abschlussprüfungen beispielsweise beträgt diese Frist in der Regel höchstens 60 Tage nach dem Datum des Revisionsberichts (vgl. ISQM-CH 1, Tz. A83).

III.3.4 Vollständigkeitserklärung

335 Der Abschlussprüfer stützt sich bei der Abschlussprüfung weitgehend auf die ihm vom Unternehmen vorgelegten Unterlagen (Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenzen). Der Abschluss wird nicht selten durch Sachverhalte beeinflusst, die sich nicht aus den schriftlichen Unterlagen ergeben, weil sie erst gar nicht in der Buchführung bzw. Rechnungslegung erfasst worden sind. Der Abschlussprüfer kann solche Sachverhalte durch ergänzende gezielte Befragung der zuständigen Personen im Unternehmen in Erfahrung bringen.

336 Zur Klarstellung der Verantwortlichkeiten und Beweissicherung wird die Zusammenstellung dieser Sachverhalte dem Unternehmen durch den Abschlussprüfer als Vorlage zur Unterzeichnung vorgelegt (Vollständigkeitserklärung).

337 Bei gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen muss die Unternehmensleitung dem Abschlussprüfer von Gesetzes wegen die benötigten Auskünfte erteilen; auf Ver-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

langen des Abschlussprüfers schriftlich (vgl. Art. 730b Abs. 1 OR). Die Revisionsstelle ist dadurch berechtigt, vom verantwortlichen Organ und von der Unternehmensleitung diese schriftliche Erklärung zu verlangen. Die Vollständigkeitserklärung dient auch der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten, indem sie klarstellt, dass das verantwortliche Organ oder die Unternehmensleitung die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Auskünfte, für den Abschluss und das darin vermittelte Bild nach Massgabe der anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätze trägt. Die Vollständigkeitserklärung ist auch ein Hilfsmittel des Abschlussprüfers zur Durchsetzung seines Auskunftsrechts.

338 Das Einholen von Erklärungen der Unternehmensleitung wird als eine Prüfungshandlung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen verstanden. Gibt es im Einzelfall keine anderen Prüfungsnachweise als eine Willenserklärung des verantwortlichen Organs, so wird sich der Abschlussprüfer auf diese abstützen, es sei denn, der Prüfer hat begründete Zweifel an der erhaltenen Aussage oder gelangt sogar zum Schluss, dass eine Modifizierung der Prüfungsaussage angezeigt ist oder sogar ein Fall von Unmöglichkeit der Prüfungsaussage vorliegt. Beispielhaft sei dies für die Prüfung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit erläutert. Die Erklärung des verantwortlichen Organs, dass es beispielsweise keine Absicht hat, das Unternehmen zu liquidieren, wird der Abschlussprüfer kaum durch andere Prüfungsnachweise erhärten können. Zu beachten ist, dass die Vollständigkeitserklärung kein Ersatz für Prüfungsnachweise ist, die üblicherweise vom Abschlussprüfer bei der eingeschränkten Revision erlangt werden. Auch muss sich der Abschlussprüfer bewusst sein, dass er sich bei der Prüfung von wesentlichen Jahresabschlusspositionen nicht ausschliesslich auf Erklärungen der Unternehmensleitung stützen kann.

339 Art. 958 Abs. 3 OR schreibt vor, dass der Geschäftsbericht, der die Jahresrechnung enthält, vom Vorsitzenden des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und der innerhalb des Unternehmens für die Rechnungslegung zuständigen Person unterzeichnet werden muss. Die Jahresrechnung und die Vollständigkeitserklärung werden in der Regel von denselben Personen unterzeichnet. Je eine unterzeichnete Jahresrechnung und Vollständigkeitserklärung sind Bestandteil der Jahresakten (vgl. SER, Ziff. 7.2).

340 Der Abschlussprüfer sollte die rechtliche Bedeutung der Vollständigkeitserklärung jedoch nicht überschätzen. So hat ein Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2005 klargestellt, dass eine wahrheitswidrige Vollständigkeitserklärung keine strafrechtliche Falschbeurkundung darstellt. Somit hat die Vollständigkeitserklärung aus rechtlicher Sicht im Vergleich zur Buchführung und Rechnungslegung keinen gleichwertigen Stellenwert. Das Datum der Vollständigkeitserklärung entspricht im Regelfall dem Datum der Unterzeichnung des Revisionsberichts. Die rechtsgültig unterzeichnete Vollständigkeitserklärung sollte sich zudem in der Regel vor Abgabe des Revisionsberichts in den Händen der Revisionsstelle befinden. Eine Vollständigkeitserklärung ist für jede Abschlussprüfung einzufordern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

341 Eine Weigerung der Unternehmensleitung, eine nach Auffassung des Abschlussprüfers notwendige Erklärung abzugeben, führt zu einer Beschränkung des Prüfungsumfangs. Der Abschlussprüfer muss die Prüfungsaussage somit einschränken, sofern eine Prüfungsaussage überhaupt abgegeben werden kann.

342 Ein Beispiel einer Vollständigkeitserklärung findet sich im SER, Anhang E.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4 Berichterstattung

III.4.1 Einleitung

343 Die Berichterstattung der Revisionsstelle über die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung ist im Gesetz knapp und allgemein geregelt; die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung bleibt indes offen. EXPERTsuisse hat für Berufsangehörige verbindliche Richtlinien für den zusammenfassenden Bericht im SER erlassen.

344 Abschnitt III.4.2 behandelt die gesetzliche Berichterstattung der Revisionsstelle in der Form des zusammenfassenden Berichts an die jeweiligen Anteilseigner oder an die obersten Organe von juristischen Personen, welche der eingeschränkten Revisionspflicht unterliegen.

345 Abschnitt III.4.2.8 und Abschnitt III.4.2.9 behandeln die Modifizierung der Berichterstattung im Rahmen der eingeschränkten Revision. Eine ergänzende schriftliche Berichterstattung (z.B. in Form eines Berichts an das Management) ist bei der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen. Bei wichtigen Feststellungen und Sachverhalten kann hingegen eine schriftliche Orientierung an die Unternehmensleitung angezeigt sein. Die mündliche Berichterstattung erfolgt in der Regel in Form einer Schlussbesprechung.

346 EXPERTsuisse hat Berichtsmuster für verschiedene Anwendungsfälle erstellt, welche auf der Website als Mustervorlagensammlung zum HWP ER abrufbar sind.

III.4.1.1 Gesetzliche Grundlagen

347 Die Aufgaben der Revisionsstelle sowie Gegenstand und Umfang der eingeschränkten Revision – auch deren Grenzen – werden in Art. 729a OR geregelt (vgl. I.2.4.1).

348 Dass die Revisionsstelle den schriftlichen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision der Generalversammlung zu erstatten hat, geht samt den Bestimmungen über dessen Inhalt aus Art. 729b OR hervor:

		Art. 729b OR
b.	Revisionsbericht	[1] Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision. Dieser Bericht enthält: 1. einen Hinweis auf die eingeschränkte Natur der Revision; 2. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung; 3. Angaben zur Unabhängigkeit und gegebenenfalls zum Mitwirken bei der Buchführung und zu anderen Dienstleistungen, die für die zu prüfende Gesellschaft erbracht wurden; 4. Angaben zur Person, welche die Revision geleitet hat, und zu deren fachlicher Befähigung. [2] Der Bericht muss von der Person unterzeichnet werden, die die Revision geleitet hat.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

349 Das Ergebnis der Revision, über das eine Stellungnahme abzugeben ist (Art. 729b OR), muss sich unmittelbar auf die in Art. 729a OR umschriebenen Prüfungsgegenstände beziehen (Jahresrechnung und Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns). Daneben enthält der Bericht einen Hinweis auf die eingeschränkte Natur der Revision, Angaben zur Unabhängigkeit (der Revisionsstelle vom geprüften Unternehmen) sowie Angaben zur Person, die die Revision geleitet hat, und zu deren fachlicher Befähigung. Eine Empfehlung zur Abnahme oder Rückweisung der Jahresrechnung an die Generalversammlung ist im Gesetz angesichts der begrenzten Prüfungssicherheit bei der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen und folglich im Bericht zu unterlassen (vgl. SER, Ziff. 8.1, vgl. auch I.1.6).

350 Die Anzeigepflicht wird in Art. 729c OR geregelt und sieht die Benachrichtigung des Gerichts durch die Revisionsstelle vor, sofern die Gesellschaft offensichtlich überschuldet ist und der Verwaltungsrat die Anzeige unterlässt:

		Art. 729c OR
c.	Anzeigepflicht	Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das Gericht.

351 Eine weitergehende Pflicht, Verstösse gegen Gesetz und Statuten anzuzeigen, sieht das Gesetz bei der eingeschränkten Revision nicht vor. Zur beschränkten Hinweispflicht vgl. III.4.2.9.1.

352 Im Gegensatz zur ordentlichen Revision sieht der Gesetzgeber bei der eingeschränkten Revision keinen umfassenden Bericht mit Feststellungen zu der Rechnungslegung, dem internen Kontrollsystem sowie der Durchführung und dem Ergebnis der Revision vor.

353 Die gesetzlichen Grundlagen zur Berichterstattung bei der eingeschränkten Revision finden sich in erster Linie im Aktienrecht, insbesondere in Art. 729b OR. Die anderen Rechtsformen verweisen betreffend die eingeschränkte Revision auf die Vorschriften der Aktiengesellschaft (vgl. I.2.7.1).

354 Im SER wird ein standardisierter, verbindlicher Berichtswortlaut vorgegeben. Nicht anwendbar sind die SA-CH, welche die Berichterstattung bei Prüfungsaufträgen zur Erlangung hinreichender Sicherheit regeln (namentlich auch ordentliche Revision). Bei der Beurteilung möglicher modifizierter Prüfungsaussagen kann sich der Abschlussprüfer zwar an den SA-CH orientieren; er muss allerdings stets die unterschiedlichen Inhalte, Berichtsstrukturen und Begriffe der beiden Revisionsarten beachten.

III.4.1.2 Grundsätze der Berichterstattung

355 Der zusammenfassende Bericht ist an die jeweiligen Anteilseigner oder das oberste Organ von juristischen Personen gerichtet. Struktur und Inhalt des Berichts richten sich nach den Vorgaben des SER (vgl. III.4.2).

356 Zwar ist, wie oben erwähnt, keine weitergehende gesetzliche schriftliche Berichterstattung vorgesehen. Dennoch empfiehlt es sich, der Unternehmensleitung schriftlich über wesentliche Feststellungen und Sachverhalte zu berichten. Dies dient unter anderem der

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beweissicherung. Form und Inhalt dieser Berichterstattung sind nicht vorgegeben und auf die Empfänger des geprüften Unternehmens (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Verantwortlicher Rechnungswesen) und deren Interessenlage auszurichten. Eine auf die wesentlichen Themen fokussierte gut aufgebaute Berichterstattung trägt massgeblich dazu bei, dass der Leser die dargelegten Ergebnisse der eingeschränkten Revision richtig verstehen und sachgemäss würdigen kann.

357 Es empfiehlt sich, die Feststellungen, die in die schriftliche Berichterstattung eingehen sollen, vorgängig mündlich darzulegen. Damit kann weitgehend vermieden werden, dass in der definitiven Berichterstattung Sachverhalte falsch gewichtet oder unzutreffend dargestellt werden.

358 Wird ausschliesslich mündlich informiert, ist eine zweckdienliche Aktennotiz (z.B. ein Besprechungsprotokoll) zu erstellen. Bei wesentlichen Feststellungen empfiehlt es sich, das für Revisionszwecke erstellte Dokument ggf. von der Unternehmensleitung unterzeichnen zu lassen. Es ist in jedem Fall notwendig, in den Prüfungsunterlagen festzuhalten, wann und mit wem die Feststellungen und allfällige Empfehlungen besprochen worden sind.

359 Generell sollen die mündliche und die schriftliche Berichterstattung aufeinander abgestimmt werden und ein ausgewogenes Ganzes bilden.

III.4.2 Zusammenfassender Bericht an die Versammlung der Anteilseigner oder das oberste Organ

360 Für die eingeschränkte Revision im Falle von Aktiengesellschaften findet sich die gesetzliche Grundlage für den zusammenfassenden Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung in den Bestimmungen von Art. 729b OR (vgl. III.4.1.1). Für andere Rechtsformen verweist der Gesetzgeber jeweils auf die Vorschriften für Aktiengesellschaften.

361 Für die Berichterstattung an das oberste Organ sind die Normalwortlaute gemäss der Mustervorlagensammlung von EXPERTsuisse verbindlich. Vorbehalten bleiben Modifizierungen des Berichts, mit denen gewissen Sachverhalten Rechnung getragen wird; die entsprechenden Passagen in den Beispielen sind den jeweiligen Umständen entsprechend anzupassen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.2.1 Aufbau und Gliederung des Berichts

362 Der Bericht zur eingeschränkten Revision enthält gemäss den gesetzlichen Anforderungen und dem SER folgende Teile:

Abschnitt	Aufbau und Gliederung des Berichts	
III.4.2.2	Berichtsüberschrift	Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
III.4.2.2	Berichtsadressat	Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der … AG, [Ort]
III.4.2.3 III.4.2.4 III.4.2.5	Einleitung • Bezeichnung der Jahresrechnung, welche eingeschränkt geprüft wurde • falls das Geschäftsjahr nicht zwölf Monate umfasst, Angabe der Periode • Umschreibung der Verantwortlichkeiten von Unternehmensleitung und Abschlussprüfer • Bestätigung der Zulassung und Unabhängigkeit • ggf. Angaben zum Mitwirken bei der Buchführung und zu anderen Dienstleistungen, bei denen das Risiko der Selbstprüfung besteht, die für die zu prüfende Gesellschaft erbracht wurden • ggf. weitere Angaben (im Vorjahr anderer Prüfer bzw. keine Prüfung im Vorjahr, andere Prüfungsart im Vorjahr)	Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der … AG für das am [Datum] abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Abbildung 42/1: Aufbau und Gliederung des Berichts

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abschnitt	Aufbau und Gliederung des Berichts	
III.4.2.6	Art und Umfang einer eingeschränkten Revision • Bezugnahme auf den vorliegenden Standard (SER) • Feststellung, dass sich eine eingeschränkte Revision auf Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie angemessene Detailprüfungen beschränkt • Feststellung, dass Prüfungen der betrieblichen Abläufe, des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen von der Prüfung ausgeschlossen sind	Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Demnach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
III.4.2.7 III.4.2.8 III.4.2.9 III.4.2.10	Nicht modifizierte Prüfungsaussage Modifizierung der Prüfungsaussage Sachverhalte, welche die Prüfungsaussage nicht beeinflussen Beurteilung des Antrags über die Verwendung des Bilanzgewinns	Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.
III.4.2.11	Ort und Berichtsdatum	Ort der Revisionsstelle und Datum des Berichts der Revisionsstelle
III.4.2.12	Name der Revisionsstelle (Revisionsunternehmen)	Wird eine natürliche Person, die über die erforderliche Zulassung als Revisor verfügt, als solche zur Revisionsstelle gewählt, so darf nur deren im Handelsregister eingetragenes und von der Revisionsaufsichtsbehörde zugelassenes Einzelunternehmen als Revisionsstelle eingetragen werden (vgl. Art. 8 RAV). Eine natürliche Person ist nicht als Revisionsstelle eintragungsfähig.

Abbildung 42/2: Aufbau und Gliederung des Berichts

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Abschnitt	Aufbau und Gliederung des Berichts	
III.4.2.13	Unterschrift der Person, welche die Revision geleitet hat, sowie deren Zulassung	Der Bericht muss von der Person unterzeichnet werden, welche die Revision geleitet hat. Die Zulassung der Unterzeichnenden, mindestens die des leitenden Revisors, ist darzustellen, etwa «zugelassener Revisor», «zugelassener Revisionsexperte» oder «Revisionsexperte».
III.4.2.14	Beilage zum Revisionsbericht	Beilage: Jahresrechnung und Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abbildung 42/3: Aufbau und Gliederung des Berichts

III.4.2.2 Berichtsüberschrift und Berichtsadressat

363 Die Berichtsüberschrift bringt zum Ausdruck, dass es sich um einen Bericht der gesetzlichen Revisionsstelle als Organ des geprüften Unternehmens handelt. Der Begriff «Revisionsstelle» wird heute bei allen Rechtsformen verwendet, da dies dem gesetzlichen Wortlaut entspricht, und auch der Eintrag im Handelsregister lautet generell auf «Revisionsstelle». Andere Bezeichnungen wie «Kontrollstelle» sind nach Möglichkeit nicht zu verwenden, selbst wenn diese in den Statuten aufgeführt sein sollten.

364 Bei den unterschiedlichen Rechtsformen sind die Revisionsberichte an folgende Organe zu richten, die über die Jahresrechnung zu befinden haben:

Rechtsform	Über Jahresrechnung entscheidendes Organ
AG	Generalversammlung
GmbH	Gesellschafterversammlung
Genossenschaft	Generalversammlung
Verein	Mitgliederversammlung
Stiftung	Stiftungsrat

Abbildung 43: Organ, an welches der Revisionsbericht zu richten ist

III.4.2.3 Bezeichnung der Jahresrechnung und weitere ergänzende Angaben

365 Im ersten Absatz wird der Prüfungsgegenstand gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 1 OR bezeichnet. Dies ist immer die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang. Statuten oder anerkannte Standards zur Rechnungslegung (z.B. Kern-FER) können weitere Bestandteile der Jahresrechnung fordern (Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis etc.). Es ist darauf zu achten, dass nur jene Teile genannt werden, welche gesetzlich oder gemäss Statuten bzw. nach anerkanntem Rechnungslegungsstandard

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

vorgeschrieben sind und in die Prüfungspflicht fallen (in aller Regel sollten nur diese Teile in der geprüften Jahresrechnung enthalten sein).

366 Falls das Geschäftsjahr nicht wie üblich zwölf Monate umfasst, ist eine entsprechende Angabe zu machen: *«… für das den Zeitraum vom … bis … umfassende Geschäftsjahr».*

367 Wurde die Vorjahresrechnung durch einen anderen Abschlussprüfer geprüft, wird diese Tatsache in der Einleitung ebenfalls angemerkt. Ferner wird die Art der abgegebenen Prüfungaussage des Vorgängers wiedergegeben, und ggf. werden die Gründe angegeben, weshalb eine Modifizierung der Prüfungsaussage erfolgte: *«Die eingeschränkte Revision der Vorjahresangaben ist von einer anderen Revisionsstelle vorgenommen worden. In ihrem Bericht vom ___ hat diese eine nicht modifizierte Prüfungsaussage abgegeben.»*

368 Wurde die Vorjahresrechnung aufgrund eines Opting-out nicht geprüft, wird der Revisionsbericht wie folgt ergänzt: *«Die Vergleichszahlen in der Jahresrechnung wurden nicht geprüft.»*

369 Die Information, dass die Art der Revision geändert worden ist, wird im SER nicht verlangt, kann indessen in gewissen Fällen nützlich sein (vgl. I.4.4).

III.4.2.4 Umschreibung der Verantwortlichkeiten

a) Für die Jahresrechnung verantwortliches Organ

370 In diesem Abschnitt wird das Organ genannt, das für die (Erstellung der) Jahresrechnung verantwortlich ist:

Rechtsform	Für die Jahresrechnung verantwortliches Organ
AG	Verwaltungsrat
GmbH	Geschäftsführung
Genossenschaft	Verwaltung
Verein	Vorstand
Stiftung	Stiftungsrat

Abbildung 44: Für die Jahresrechnung verantwortliches Organ

b) Verantwortung der Revisionsstelle

371 Die Aufgabe der Revisionsstelle liegt darin, zu prüfen, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu schliessen ist, dass die Jahresrechnung und der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften entsprechen. Gemäss Art. 729a Abs. 2 OR beschränkt sich die Prüfung bei der eingeschränkten Revision auf Befragungen, analytische Prüfungshandlungen und angemessene Detailprüfungen. Im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben hat der Berufsstand die eingeschränkte Revision inhaltlich näher umschrieben und sachgerechte Anforderungen an die Praxis definiert.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

372 Falls eine oder mehrere bei der Revisionsstelle angestellte Personen im Rahmen des gesetzlich tolerierten Umfangs bei der Buchführung mitgewirkt oder andere Dienstleistungen, bei denen das Risiko der Selbstprüfung besteht, für die geprüfte Gesellschaft erbracht haben, welche bei der ordentlichen Revision aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht erlaubt sind, wird dies im Abschnitt über die Verantwortung der Revisionsstelle im Bericht erwähnt (vgl. ausführlich in II.3.3.2).

III.4.2.5 Bestätigung der Zulassung und Unabhängigkeit

373 Die Revisionsstelle bestätigt, dass sie die Anforderungen an die Zulassung (nach den Bestimmungen des Revisionsaufsichtsgesetzes) und die Unabhängigkeit (nach den Bestimmungen des Obligationenrechts) erfüllt. Die Bestätigung der Unabhängigkeit ist eine Selbstdeklaration der Revisionsstelle, die in der Regel nicht durch Dritte überprüft wird. Bei Verdachtsfällen oder aufgrund von Hinweisen Dritter kann die Revisionsaufsichtsbehörde aktiv werden und diesen Fällen nachgehen (vgl. I.2.15).

III.4.2.6 Art und Umfang der eingeschränkten Revision

374 Da der Umfang der Prüfungshandlungen bei der eingeschränkten Revision geringer ist als bei der ordentlichen Revision, gibt der Abschlussprüfer kein Prüfungsurteil im Sinne der ordentlichen Revision, sondern eine Prüfungsaussage mit begrenzter Prüfungssicherheit über die Jahresrechnung ab. Dies kommt in der negativ formulierten Zusicherung des Abschlussprüfers zum Ausdruck, dass die geprüfte Jahresrechnung keine wesentlichen Fehlaussagen enthält (vgl. III.4.2.7).

375 Mit der Umschreibung der Prüfungsdurchführung wird zum Ausdruck gebracht, dass die eingeschränkte Revision – wie bereits im Gesetz umschrieben – hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen umfasst. Dabei beschränkt sich die Prüfung auf Unterlagen, die beim geprüften Unternehmen vorhanden sind. Damit wird verdeutlicht, dass der Abschlussprüfer beispielsweise keine Drittbestätigungen einholt. Zudem erwähnt der Abschlussprüfer ausdrücklich, dass die betrieblichen Abläufe und das interne Kontrollsystem sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil der eingeschränkten Revision sind (vgl. I.3.2.1). Dies im Unterschied zur ordentlichen Revision, bei der diese Bereiche implizit oder explizit Gegenstand der Prüfung sind.

III.4.2.7 Nicht modifizierte Prüfungsaussage

376 Eine nicht modifizierte Prüfungsaussage macht der Abschlussprüfer dann, wenn er bei der eingeschränkten Revision nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen er schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen und den statutarischen Vorschriften entspricht. Bei der eingeschränkten Revision macht der Abschlussprüfer diese Prüfungsaussage in Form einer negativen Zusicherung.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.2.7.1 Nicht modifizierte Prüfungsaussage zu Jahresrechnungen auf Basis OR

377 Der Abschlussprüfer wird eine nicht modifizierte Prüfungsaussage mit begrenzter Prüfungssicherheit zu einem Abschluss nach Obligationenrecht nur dann abgeben können, wenn er nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen er schliessen müsste, dass

- die Jahresrechnung nicht nach den Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung so aufgestellt worden ist, dass sich Dritte ein zuverlässiges Bild über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bilden können (Art. 958 Abs. 1 OR);
- die Bestimmungen über die Mindestgliederung nicht eingehalten sind (Art. 959a und 959b OR);
- der Anhang die vorgeschriebenen Angaben nicht vollständig und nicht richtig enthält (Art. 959c OR);
- die Bewertung nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht (Art. 960 bis 960e OR).

378 In den Statuten sind Rechnungslegungsvorschriften nur selten anzutreffen, wodurch die Bestätigung, dass die Jahresrechnung auch den statutarischen Vorschriften entspricht, meistens keinen materiellen Gehalt hat.

III.4.2.7.2 Nicht modifizierte Prüfungsaussage zu Jahresrechnungen auf Basis «true and fair view»

379 Bei der eingeschränkten Revision handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene, auf KMU ausgerichtete Prüfung der handelsrechtlich erforderlichen Jahresrechnung. Diese Revisionsart ist grundsätzlich nicht für die Prüfung von Abschlüssen nach anerkannten Standards zur Rechnungslegung wie IFRS, US GAAP oder Swiss GAAP FER vorgesehen (BBl 2004, 4027). Falls jedoch beim zu prüfenden Unternehmen die handelsrechtliche Jahresrechnung zugleich den Anforderungen eines anerkannten Standards zur Rechnungslegung entspricht, kann mittels der im Hinblick auf die handelsrechtliche Jahresrechnung erforderlichen eingeschränkten Revision gleichzeitig auch eine negative Zusicherung betreffend die Konformität des Abschlusses mit dem gewählten Regelwerk erfolgen.

380 Diese Situation kann sich bei der Anwendung der Kern-FER ergeben (vgl. SER, Ziff. 1.6). Auch die Anwendung der (integralen) Swiss GAAP FER oder eines anderen Regelwerks wäre in diesem Fall mit einer eingeschränkten Revision vereinbar, wobei solche Situationen in der Praxis kaum anzutreffen sein werden. Dies, da u.a. aufgrund der Möglichkeit der Bildung stiller Reserven im obligationenrechtlichen Abschluss nur selten Übereinstimmung dieses Abschlusses mit den Vorgaben eines anerkannten Standards zur Rechnungslegung hergestellt werden kann. Ein «dualer Abschluss», der zugleich den Anforderungen des anerkannten Regelwerks und jenen des Obligationenrechts für die Jahresrechnung entspricht, ist aber auch deshalb häufig unmöglich, da die Anforderungen des Regelwerks ohnehin oftmals nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung vereinbar sind (Beispiele hierzu sind die rückwirkende Anpassung bzw. das «Restatement» der Vorjahresangaben aufgrund neuer Rechnungslegungsgrundsätze oder Bewertungskonzepte, welche die Höchstbewertungsvorschriften verletzen).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

381 Besteht hingegen eine gesetzliche Pflicht zur Erstellung eines Abschlusses nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung gemäss Art. 962 OR, so muss die Einhaltung des anerkannten Standards durch einen zugelassenen Revisionsexperten geprüft werden. Es ist in diesem Fall eine ordentliche Revision durchzuführen (Art. 962a Abs. 3 OR).

382 Hinzuweisen bleibt auf Folgendes: Bei Abschlüssen, deren Ziel die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes ist, muss die Revisionsstelle, um eine nicht modifizierte Prüfungsaussage abgeben zu können, zum Schluss kommen, dass sie nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen sie schliessen müsste, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit dem angewandten Regelwerk (z.B. Kern-FER) vermittelt.

III.4.2.8 Modifizierung der Prüfungsaussage

III.4.2.8.1 Fälle, in denen eine Modifizierung der Prüfungsaussage erforderlich ist

383 Der Abschlussprüfer nimmt eine Modifizierung der Prüfungsaussage vor, wenn er

- auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass der Abschluss insgesamt und/oder der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht frei von wesentlichen Fehlaussagen ist oder er solche Sachverhalte annehmen muss (Verstoss gegen die Rechnungslegungsvorschriften; «Meinungsverschiedenheiten»); oder
- nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, die den Schluss erlauben, dass der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehlaussagen ist («Beschränkung des Prüfungsumfangs»).

III.4.2.8.1.1 Art der wesentlichen Fehlaussage (Meinungsverschiedenheiten)

384 Als eine wesentliche Fehlaussage gilt eine Abweichung zwischen dem Betrag, dem Ausweis, der Darstellung oder der Angabe eines im Abschluss tatsächlich abgebildeten Sachverhalts und dem Betrag, dem Ausweis, der Darstellung oder der Angabe, der/die in Übereinstimmung mit dem massgebenden Regelwerk der Rechnungslegung für den Sachverhalt erforderlich wäre. Fehlaussagen können aus Irrtümern oder aus deliktischen Handlungen resultieren, wobei das Risiko deliktischer Handlungen in der eingeschränkten Revision unberücksichtigt bleibt (vgl. III.1.4.1).

385 Wesentliche Fehlaussagen im Abschluss ergeben sich demnach hauptsächlich im Zusammenhang mit den gesetzlichen und statutarischen Rechnungslegungsvorschriften, in seltenen Fällen auch anderen Regelwerken, und damit aus der Anwendung der Rechnungslegungsmethoden (vgl. III.4.2.7.2).

386 Die gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften umfassen neben den Grundlagen der Rechnungslegung (Annahme der Fortführung, zeitliche und sachliche Abgrenzung) im Wesentlichen die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (vgl. Art. 958a bis 958c OR). Verstösse gegen diese Bestimmungen führen zu einer modifizierten Prüfungsaussage:

- Die gesetzlichen Bewertungsgrundsätze basieren auf der Annahme, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit fortgeführt wird («going concern»). Ist die Einstellung der Tätigkeit oder von Teilen davon in den nächsten zwölf Monaten ab Bilanzstichtag be-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

absichtigt oder nicht abwendbar, so sind der Rechnungslegung für die betreffenden Unternehmensteile Veräusserungswerte zugrunde zu legen (Art. 958a Abs. 2 OR). Abweichungen von der Annahme der Fortführung sind im Anhang zu vermerken, ebenso ist ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Lage darzulegen (Art. 958a Abs. 3 OR). Eine nicht sachgerechte Rechnungslegung in Fällen beabsichtigter oder nicht abwendbarer Einstellung der Tätigkeit oder von Teilen davon führt zu einer modifizierten Prüfungsaussage.

- Die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung (Klarheit und Verständlichkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Wesentlichkeit, Vorsicht, Stetigkeit, Verrechnungsverbot; vgl. Art. 958c Abs. 1 OR) gelten für alle Teile der Jahresrechnung. Verstösse gegen diese Rechnungslegungsvorschriften mit wesentlichem Einfluss auf die Jahresrechnung führen zu einer modifizierten Prüfungsaussage.
- Wesentliche Verstösse gegen Gliederungsvorschriften oder Offenlegungspflichten im Anhang führen zu einer modifizierten Prüfungsaussage.
- Das Obligationenrecht beschränkt sich bei den Bewertungsvorschriften grundsätzlich auf die Festlegung von Bewertungsobergrenzen. Im Allgemeinen wird am Kostenwertprinzip festgehalten; dies bedeutet im Grundsatz, dass die Aktiven höchstens zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert werden dürfen (Art. 960a OR). Nach dem Rechnungslegungsrecht ist es allerdings möglich, Aktiven mit einem Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt zum Kurs oder Marktpreis am Bilanzstichtag zu bewerten (Art. 960b OR). Ein Verstoss gegen eine Bewertungsvorschrift führt zu einer modifizierten Prüfungsaussage.

387 Im SER werden Fälle, in denen der Abschluss nicht frei von wesentlichen Fehlaussagen ist oder solche Situationen angenommen werden müssen, unter dem Begriff «Meinungsverschiedenheiten» subsumiert (vgl. SER, S. 115). Der SER unterscheidet zwischen dem festgestellten und dem angenommenen Sachverhalt:

Meinungsverschiedenheiten zu einem festgestellten Sachverhalt

388 Auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise gilt der Sachverhalt als festgestellt. Der Abschlussprüfer hat beispielsweise festgestellt, dass eine erforderliche Angabe im Abschluss fehlt.

Meinungsverschiedenheiten zu einem angenommenen Sachverhalt

389 Hierbei handelt es sich um eine Situation, welche in der Natur der eingeschränkten Revision liegt. Aufgrund des Ausschlusses gewisser Prüfungshandlungen (z.B. externe Bestätigungen; vgl. III.2.3.3.4) kann es Situationen geben, in denen der Abschlussprüfer eine Fehlaussage im Abschluss annehmen muss, dieser Annahme aber nicht auf den Grund gehen kann. Unterlagen, welche die Unternehmensleitung als verantwortliches Organ für die Erstellung des Abschlusses einholen müsste, um die Aussagen im Abschluss selber ausreichend beurteilen zu können, liegen nicht vor. Im Gegensatz zu einer ordentlichen Revision, bei welcher der Abschlussprüfer beispielsweise ein Gutachten verlangen würde, um den Sachverhalt zu ergründen, besteht diese Möglichkeit bei der eingeschränkten Revision nicht. Der Rahmen der eingeschränkten Revision ist bewusst enger gefasst. Daraus ergibt sich, dass der Abschlussprüfer die im Unternehmen vorhandenen Unterlagen einsieht und keine zusätzlichen externen Unterlagen anfordert. Die-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

ser angenommene Sachverhalt kann als eine Art von Beschränkung des Prüfungsumfangs, auferlegt durch den SER, betrachtet werden.

390 Für die Berichterstattung ist es unerheblich, ob es sich um einen angenommenen Sachverhalt als Folge einer Meinungsverschiedenheit oder als Folge einer Beschränkung des Prüfungsumfangs handelt. Sowohl der angenommene Sachverhalt wie auch die Beschränkung des Prüfungsumfangs haben die gleichen Auswirkungen auf den Revisionsbericht (eingeschränkte Prüfungsaussage oder Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage). Um eine Modifizierung der Prüfungsaussage zu vermeiden, muss die Unternehmensleitung geeignete Unterlagen als Prüfungsnachweis einholen (z.B. ein Gutachten), selbst wenn dies der SER nicht vorsieht.

III.4.2.8.1.2 Fehlende Möglichkeit, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen (Beschränkung des Prüfungsumfangs)

391 Wenn für eine wesentliche Position des Abschlusses mangels aussagekräftiger Unterlagen keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise erlangt werden können, ist eine Modifizierung der Prüfungsaussage erforderlich. Dieser Sachverhalt wird als Beschränkung des Prüfungsumfangs bezeichnet.

392 Die Beschränkungen des Prüfungsumfangs sind zu unterscheiden von Sachverhalten, die im Rahmen der eingeschränkten Revision nicht geprüft werden, sowie von Unsicherheiten (vgl. SER, Ziff. 8.3.2.2).

393 Bei der Aufstellung des Abschlusses wendet die Unternehmensleitung das massgebende Regelwerk der Rechnungslegung nach ihrem Ermessen an. Dies beinhaltet für zahlreiche Abschlussposten subjektive Entscheidungen oder Beurteilungen oder einen Grad an Unsicherheit, und es kann ein Spektrum von vertretbaren möglichen Auslegungen oder Beurteilungen geben. Folglich unterliegen manche Abschlussposten einem inhärenten Mass an Veränderlichkeit, weil die vermeintlich korrekte Beurteilung von der Zukunft abhängt. Diese Unsicherheit kann auch durch die Anwendung zusätzlicher Prüfungshandlungen nicht beseitigt werden. Dies gilt insbesondere für bestimmte geschätzte Werte im Abschluss.

394 Beispiele für Situationen, in denen im Abschluss Unsicherheiten aufgrund von geschätzten Werten vorhanden sein können:
- Wertberichtigungen zu zweifelhaften Forderungen;
- Überalterung von Vorräten;
- Garantieverpflichtungen;
- Abschreibungsmethode oder Nutzungsdauer von Vermögenswerten;
- Kosten, die aus der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und aus Urteilen entstehen;
- Grundstücke, die zur Veräusserung gehalten werden.

395 Manche geschätzten Werte haben eine relativ geringe Schätzunsicherheit und daher geringere Risiken wesentlicher Fehlaussagen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Schätzung routinemässig erfolgt. Andere geschätzte Werte hingegen haben eine relativ hohe Schätzunsicherheit, z.B. geschätzte Werte im Zusammenhang mit dem Ausgang von Rechtsstreitigkeiten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

396 Den geschätzten Werten eigen ist deren Ungenauigkeit und mögliche einseitige Beurteilung durch die Unternehmensleitung.

397 Ziel des Abschlussprüfers ist es, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise darüber zu erlangen, ob die durch die Unternehmensleitung geschätzten Werte im zu prüfenden Abschluss mit den Anforderungen des massgebenden Regelwerks der Rechnungslegung vereinbar und daher vertretbar sind. Dies beinhaltet beispielsweise, dass der Abschlussprüfer die Eignung der Bewertungsmethode wie auch deren stetige Anwendung prüft. Die Erfahrungen aus vorangegangenen Prüfungen können ebenfalls hilfreich sein, um die Schätzungen der Unternehmensleitung besser beurteilen zu können. In zahlreichen Fällen von relativ geringer Schätzunsicherheit werden ausreichende geeignete Prüfungsnachweise bei entsprechender Risikolage mit vergleichbar geringem Aufwand erlangt werden können (z.B. Durchsicht noch offener Debitoren im Prüfungszeitpunkt). Schliesslich verlangt das Vorsichtsprinzip bei Unsicherheiten in der Regel die Wahl desjenigen Wertansatzes, der die Vermögenslage ungünstiger ausweist. Auch diesem Punkt ist die notwendige Beachtung zu schenken. Falls das Regelwerk der Rechnungslegung keine Bewertungsmethode vorschreibt, liegt die Beurteilung der Frage, ob die angewandte Methode unter den gegebenen Umständen vertretbar ist, im professionellen Ermessen des Abschlussprüfers.

398 Der Abschlussprüfer ist nicht dafür verantwortlich, zukünftige Gegebenheiten, Geschäftsvorfälle oder Ereignisse vorherzusagen, die möglicherweise einen bedeutsamen Einfluss auf die Annahmen der Unternehmensleitung gehabt hätten, wenn sie im Zeitpunkt der Abschlusserstellung bekannt gewesen wären.

399 Der Abschlussprüfer beurteilt, ob besondere Fähigkeiten oder Fachkenntnisse notwendig sind, um die gegebenen Umstände prüfen zu können. Diesbezüglich ist zu entscheiden, ob eine Konsultation (vgl. II.4.4.2) durchgeführt werden sollte.

400 Gelangt der Abschlussprüfer zum Schluss, dass der durch die Unternehmensleitung geschätzte Wert nicht vertretbar ist, verlangt er eine Korrektur des Abschlusses. Falls keine Korrektur erfolgt, modifiziert der Abschlussprüfer seine Prüfungsaussage.

401 In jenen Fällen, in denen der Abschlussprüfer keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise erlangt, liegt eine Beschränkung des Prüfungsumfangs vor.

402 In manchen Fällen können die Unsicherheiten im geschätzten (vertretbaren) Wert derart hoch und bedeutsam für das Unternehmen sein, dass die geschätzten Werte und die damit verbundene hohe Schätzunsicherheit im Anhang des Abschlusses anzugeben sind. Dies betrifft beispielsweise Gerichtsentscheide, Zustandekommen von Finanzierungsvereinbarungen, Entscheide über Nutzungsänderungen, Haftungs- und Schadenfälle, Erhalt oder Nichterhalt von Konzessionen; dies immer unter der Voraussetzung, dass der Ausgang der hängigen Situation völlig offen ist. In diesen Fällen wirkt der Abschlussprüfer darauf hin, dass die Angaben im Anhang des Abschlusses die vorhandene Unsicherheit angemessen darstellen. Falls die Angaben nicht angemessen dargestellt werden, modifiziert der Abschlussprüfer seine Prüfungsaussage.

403 Der SER sieht in solchen Fällen vor, dass der Abschlussprüfer im Revisionsbericht in einem Zusatz auf die Angaben im Anhang verweist, sofern diese angemessen sind.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.2.8.1.3 Kommunikation mit der Unternehmensleitung bei Modifizierung der Prüfungsaussage

404 Bevor der Abschlussprüfer eine modifizierte Prüfungsaussage abgibt, sollte er die Umstände, welche zur erwarteten Abweichung führen, den für die Erstellung der Jahresrechnung Verantwortlichen mitteilen. Mit diesem Vorgehen stellt er sicher, dass

- die Verantwortlichen Kenntnis von der erwarteten Modifizierung der Prüfungsaussage erhalten, bevor die definitive Jahresrechnung erstellt ist;
- keine Umstände, welche zur Modifizierung der Prüfungsaussage führen, mehr bestritten sind bzw. dass Unterschiede in den Auffassungen von Abschlussprüfer und Management bestätigt werden;
- die für die Jahresrechnung Verantwortlichen Gelegenheit bekommen, dem Abschlussprüfer weitere Informationen und Erklärungen zu den Umständen zukommen zu lassen, die zur erwarteten Modifizierung der Prüfungsaussage führen.

405 Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Sachverhalte, die die Prüfungsaussage beeinflussen, d.h. zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage führen:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

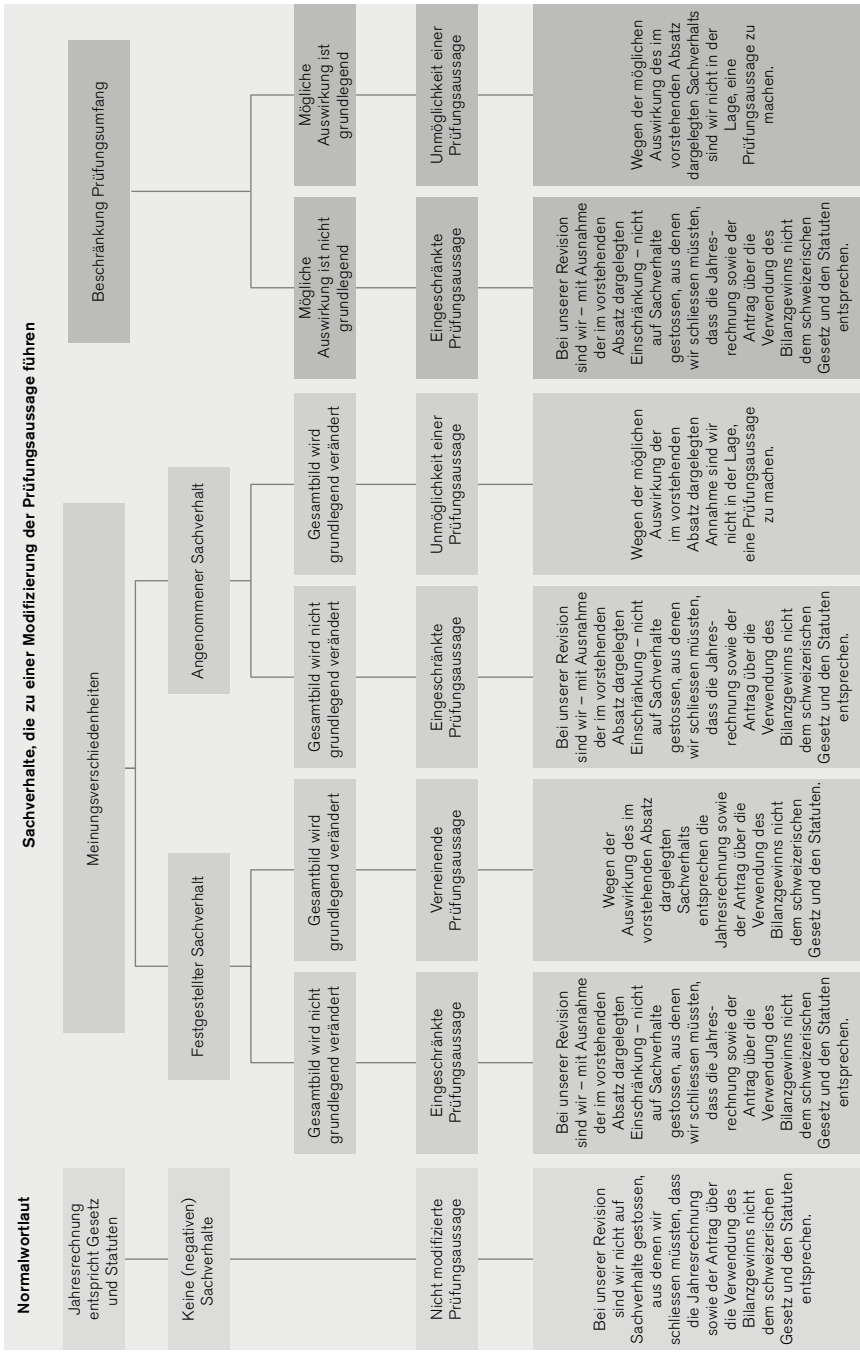


Abbildung 45: Sachverhalte, die zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage führen

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.2.8.2 Art der Modifizierung der Prüfungsaussage

III.4.2.8.2.1 Eingeschränkte Prüfungsaussage

406 Der Abschlussprüfer gibt eine eingeschränkte Prüfungsaussage ab, wenn er

- nach Erlangung ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass Fehlaussagen einzeln oder insgesamt für den Abschluss wesentlich sind, das Gesamtbild jedoch nicht grundlegend verändert wird, oder
- aufgrund der durch den SER nicht vorgesehenen Prüfungshandlungen nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage zu erlangen, jedoch zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die möglichen Auswirkungen von allfälligen nicht aufgedeckten Fehlaussagen auf den Abschluss wesentlich sind, das Gesamtbild indessen nicht grundlegend verändert wird, oder
- nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage zu erlangen, jedoch zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die möglichen Auswirkungen von allfälligen nicht aufgedeckten Fehlaussagen auf den Abschluss wesentlich sind, das Gesamtbild indessen nicht grundlegend verändert wird.

407 Der Begriff «Einschränkung» bezieht sich auf die Prüfungsaussage im Zusammenhang mit der Jahresrechnung. Damit wird eine Feststellung eingeschränkt. Wer sagt, er könne einer Sache nur beschränkt zustimmen, meint stets, dass er mit der Sache nicht in allen wesentlichen Punkten einverstanden ist; seine Prüfungsaussage erfolgt daher mit Einschränkungen.

Beispiel Eingeschränkte Prüfungsaussage (aufgrund eines festgestellten Sachverhalts)

«Zur Bewertung ist Folgendes zu bemerken: Unsere Revision hat ergeben, dass die Vorräte unkurante Handelswaren enthalten, die nicht wertberichtigt worden sind. Hierdurch sind die Vorräte um rund … CHF überbewertet; entsprechend sind das Ergebnis und das Eigenkapital zu günstig ausgewiesen.

Bei unserer Revision sind wir – mit Ausnahme der im vorstehenden Absatz dargelegten Einschränkung – nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.»

Abbildung 46: Formulierungsbeispiel für eine eingeschränkte Prüfungsaussage

III.4.2.8.2.2 Verneinende Prüfungsaussage

408 Der Abschlussprüfer gibt eine verneinende Prüfungsaussage ab, wenn er nach Erlangung ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass Fehlaussagen einzeln oder insgesamt für den Abschluss sowohl wesentlich sind als auch das Gesamtbild grundlegend verändern.

409 In der Praxis steht der Abschlussprüfer manchmal vor der schwierigen Entscheidung, ob die festgestellten Mängel das Gesamtbild der Jahresrechnung grundlegend verändern oder nicht. Er wird dabei allenfalls auch Umfang oder Veränderung der stillen Reserven berücksichtigen. Eine verneinende Prüfungsaussage bei einem festgestellten Sachverhalt abzugeben, ist vor allem dann angebracht,

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- wenn die Behebung des Mangels (beispielsweise Berichtigung der mangelhaften Bewertung) unmittelbare Rechtsfolgen hätte (Ausweis einer Überschuldung, Verunmöglichung einer beabsichtigten Gewinnausschüttung, Umstellung der Wertbasis bei Gefährdung der Fortführungsfähigkeit);
- wenn die Behebung des Mangels Berichtsadressaten voraussichtlich veranlassen würde, die Jahresrechnung anders zu beurteilen und ihre Rechte anders wahrzunehmen.

410 Bei einer verneinenden Prüfungsaussage bringt der Abschlussprüfer zum Ausdruck, dass der Abschluss nicht in allen wesentlichen Belangen mit dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung in Übereinstimmung steht, das Gesamtbild der Jahresrechnung deshalb grundlegend verändert wird und eine Einschränkung der Prüfungsaussage das irreführende oder unvollständige Gesamtbild des nicht korrigierten Abschlusses nicht angemessen zum Ausdruck bringt.

411 Der Abschlussprüfer ist nicht zur Korrektur des Abschlusses berechtigt; ihm stehen weder Weisungsbefugnisse noch Vetorechte zu. Die Versammlung der Anteilseigner oder des obersten Organs von juristischen Personen verfügt indes über die gesetzliche Kompetenz, die Jahresrechnung zwecks Korrektur an die für die Jahresrechnung Verantwortlichen zurückzuweisen. Die verneinende Prüfungsaussage im Bericht der Revisionsstelle kann erhebliche unterschiedliche Auffassungen der für den Abschluss Verantwortlichen und des Abschlussprüfers in Fragen der Rechnungslegung aufzeigen. Die Versammlung soll in Kenntnis solcher Meinungsdifferenzen über den Abschluss befinden können.

412 Es liegt im Ermessen des Abschlussprüfers, zu entscheiden, ob das Gesamtbild der Jahresrechnung grundlegend verändert wird oder nicht.

Beispiel Verneinende Prüfungsaussage (aufgrund eines festgestellten Sachverhalts)

«Zur Bewertung ist Folgendes zu bemerken: Unsere Revision hat ergeben, dass die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stark gefährdete Guthaben enthalten, die nicht wertberichtigt worden sind. Hierdurch sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um rund … CHF überbewertet; entsprechend sind das Ergebnis und das Eigenkapital zu günstig ausgewiesen.

Wegen der Auswirkung des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts entsprechen die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.»

Abbildung 47: Formulierungsbeispiel für eine verneinende Prüfungsaussage

III.4.2.8.2.3 Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage

413 Eine Prüfungsaussage ist dem Abschlussprüfer dann verunmöglicht, wenn er

(a) aufgrund der durch den SER nicht vorgesehenen Prüfungshandlungen nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage zu erlangen, jedoch zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die möglichen Auswirkungen von etwaigen nicht aufgedeckten Fehlaussagen auf den Abschluss sowohl wesentlich sind als auch das Gesamtbild grundlegend verändern, oder

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

(b) allgemein nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage zu erlangen, jedoch zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die möglichen Auswirkungen von etwaigen nicht aufgedeckten Fehlaussagen auf den Abschluss sowohl wesentlich sind als auch das Gesamtbild grundlegend verändern.

414 Der Abschlussprüfer ist mangels ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise nicht in der Lage, eine Prüfungsaussage zum Abschluss zu machen.

415 Die fehlende Prüfungsaussage soll dem Berichtsadressaten die Grenzen der eingeschränkten Revision bzw. die Beschränkung des Prüfungsumfangs aufzeigen.

Beispiel Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage
(aufgrund eines angenommenen Sachverhalts)

«Zur Bewertung ist Folgendes zu bemerken: Aufgrund unserer Revision müssen wir annehmen, dass die Vorräte unkurante Handelswaren enthalten, die nicht wertberichtigt worden sind. Hierdurch wären die Vorräte in einem Betrag von mindestens … CHF überbewertet; entsprechend wären das Ergebnis und das Eigenkapital in erheblichem Ausmass zu günstig ausgewiesen.

Wegen der möglichen Auswirkung des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts sind wir nicht in der Lage, eine Prüfungsaussage zu machen.»

Abbildung 48: Formulierungsbeispiel für die Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage

416 Falls der Abschlussprüfer aufgrund einer Beschränkung des Prüfungsumfangs durch die Unternehmensleitung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsaussage zu machen, erwägt er, das Mandat als Revisionsstelle niederzulegen.

III.4.2.8.3 Form und Inhalt einer Modifizierung der Prüfungsaussage

417 Modifizierungen von Prüfungsaussagen werden aus unterschiedlichen Gründen verursacht. Daher ist eine über alle Situationen hinweg einheitliche Berichterstattung nicht möglich. Dennoch sieht der SER gewisse Regeln zu Form und Inhalt vor. Damit soll der Berichtsadressat ein besseres Verständnis von der Jahresrechnung gewinnen und ungewöhnliche Umstände erkennen können.

418 Die Umstände, welche zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage führen, werden in einem der Prüfungsaussage vorangestellten Abschnitt beschrieben, gefolgt von der eigentlichen Prüfungsaussage.

Anforderungen an Form und Inhalt des der Prüfungsaussage vorangehenden Abschnitts:

419
- Der Abschlussprüfer beschreibt kurz und prägnant alle Gründe sowie deren Auswirkung auf den Abschluss, welche zu einer modifizierten Prüfungsaussage geführt haben.
- Wenn Offenlegungsvorschriften nicht eingehalten wurden, weist der Abschlussprüfer in diesem Abschnitt nicht nur auf diese Tatsache hin, sondern legt darin auch die fehlenden Informationen offen, wenn keine gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften dies verbieten.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

- Wesentliche Fehlaussagen werden vom Abschlussprüfer beschrieben und wo möglich quantifiziert. Falls keine vernünftige Quantifizierung möglich ist, wird eine Bandbreite angegeben; andernfalls wird dieser Umstand offengelegt.
- Wenn keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise vorliegen, werden die Gründe dafür angegeben.

Anforderungen an Form und Inhalt der Prüfungsaussage:

420 • Eine eingeschränkte Prüfungsaussage bringt klar zum Ausdruck, dass, mit Ausnahme des in der Begründung dargelegten Sachverhalts, keine Sachverhalte bekannt geworden sind, wonach die Jahresrechnung nicht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Regelwerk der Rechnungslegung erstellt worden ist: *«Bei unserer Revision sind wir – mit Ausnahme der im vorstehenden Absatz dargelegten Einschränkung – nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.»*
- Eine verneinende Prüfungsaussage drückt aus, dass aufgrund der dargelegten Gründe die Jahresrechnung nicht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Regelwerk der Rechnungslegung erstellt worden ist: *«Wegen der Auswirkung des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts entspricht die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.»*
- Bei Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage wird zum Ausdruck gebracht, dass es dem Abschlussprüfer aufgrund des dargelegten Sachverhalts nicht möglich war, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um eine Aussage über die Jahresrechnung zu machen: *«Wegen der möglichen Auswirkung des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts sind wir nicht in der Lage, eine Prüfungsaussage zu machen.»*

III.4.2.9 Sachverhalte, welche die Prüfungsaussage nicht beeinflussen

III.4.2.9.1 Hinweise auf Gesetzesverstösse

421 Bei der ordentlichen Revision besteht die Pflicht zur Meldung von Verstössen gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement (Art. 728c Abs. 1 OR).

422 Im Gegensatz zur ordentlichen Revision hat bei der eingeschränkten Revision die Revisionsstelle lediglich eine einzige direkte gesetzliche Anzeigepflicht: Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das Gericht (Art. 725b OR i.V.m. Art. 729c OR). Verfügt die Gesellschaft über keine Revisionsstelle, so obliegen dem zugelassenen Revisor, welcher durch den Verwaltungsrat für die Prüfung der Zwischenabschlüsse ernannt wurde, die Anzeigepflichten der eingeschränkt prüfenden Revisionsstelle (Art. 725b Abs. 5 OR). Weitere Anzeigepflichten, wie z.B. bei Verstössen gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement, bestehen bei der eingeschränkten Revision nicht. Im Berufsstand und von Juristen wird aber die Meinung vertreten, die «Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung» gem. Art. 729b Abs. 1 Ziff. 2 OR könne dahingehend interpretiert werden, dass eine beschränkte Hinweispflicht bestehe. Demnach weist die Revisionsstelle nur auf diejenigen Gesetzesverstösse hin, die einen direkten Bezug zur Jahresrechnung aufweisen, und dies nur dann, wenn diese aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen (z.B. aus der Befragung) festgestellt wurden. Verstösse gegen die

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Statuten oder das Organisationsreglement sind weder Prüfungsgegenstand noch besteht hierfür eine Hinweispflicht. Dies gilt auch für Verletzungen anderer schweizerischer Gesetze. Unter Umständen ist es für die Revisionsstelle jedoch angezeigt, in ihrem Bericht an die Versammlung der Anteilseigner, an das oberste Organ oder zumindest gegenüber den für die Jahresrechnung Verantwortlichen auf Verstösse gegen Gesetz, Statuten oder Organisationsreglement hinzuweisen, sofern sie diese im Rahmen der eingeschränkten Revision feststellt.

Gegenstand von Hinweisen

423 Bei folgenden Verstössen ist ein Hinweis im zusammenfassenden Bericht zur eingeschränkten Revision zwingend notwendig:

Art. OR	Bezeichnung	Bei der Durchführung der eingeschränkten Revision festgestellte Gesetzesverstösse
725a 725b	Kapitalverlust Überschuldung	Pflichtverletzungen des Verwaltungsrats bei Kapitalverlust oder Überschuldung, wenn er die notwendigen Massnahmen nicht ergreift (keine Sanierungsmassnahmen; Zwischenabschlüsse nicht erstellt; Anzeigepflicht nicht erfüllt)

Abbildung 49: Gesetzesverstösse im Zusammenhang mit Art. 725a OR und Art. 725b OR

424 Ein Hinweis im Zusammenhang mit Art. 725a Abs. 1 OR ist dann angebracht, wenn
- der Verwaltungsrat keine oder offensichtlich unzureichende Sanierungsmassnahmen ergreift und
- die Aktionäre nicht informiert sind und davon ausgegangen werden muss, dass eine Information der Aktionäre durch die Revisionsstelle Auswirkungen auf den Sanierungswillen der Aktionäre hätte.

425 Bei den folgenden Verstössen gegen gesetzliche Bestimmungen wird ein Hinweis im zusammenfassenden Bericht zur eingeschränkten Revision empfohlen, sofern die Gesetzesverstösse für die Meinungsbildung des Berichtsempfängers von Bedeutung sind:

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Art. OR	Bezeichnung	Bei der Durchführung der eingeschränkten Revision festgestellte Gesetzesverstösse
659	Eigene Aktien	Erwerb eigener Aktien trotz fehlenden freien Reserven Überschreitung der 10%-Grenze für den Erwerb eigener Aktien (bzw. 20% bei Vinkulierung)
660	Recht auf Gewinn- und Liquidationsanteil	Festgestellte Ungleichbehandlung der Aktionäre bei der Verteilung des Bilanzgewinns und des Liquidationsergebnisses
678	Geldwerte Leistungen	Gesetzeswidrige oder ungerechtfertigte Leistungen an Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrates oder nahestehende Personen
680	Verbot der Einlagenrückgewähr	Gesetzeswidrige Gewährung eines Aktionärsdarlehens oder nicht zulässige Rückzahlung des Aktienkapitals
699	Einberufung Generalversammlung	Nichteinhaltung der gesetzlichen Einberufungsfrist Anmerkung: Dieser Hinweis ist insbesondere im Zusammenhang mit den Pflichtverletzungen von Art. 725 ff. OR oder Art. 725b OR in Betracht zu ziehen
717	Sorgfalts- und Treuepflicht	Die beantragte und grundsätzlich gesetzes- und statutenkonforme Dividende führt zu einem erheblichen Liquiditätsentzug (Sorgfaltspflichtverletzung)
743	Übrige Aufgaben der Liquidatoren	Anzeigepflicht bei Überschuldung nicht erfüllt
958	Rechnungslegung	Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorlagepflicht des Geschäftsberichts zur Genehmigung durch das zuständige Organ
960f	Zwischenabschluss	Nichteinhaltung der Genehmigung des Zwischenabschlusses durch das zuständige Organ

Abbildung 50: Gesetzesverstösse, bei denen ein Hinweis empfohlen wird

Beispiel Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass [das Darlehen] an [Aktionäre] von CHF … mangels freien Eigenkapitals nach unserer Beurteilung eine nach Art. 680 Abs. 2 OR verbotene Kapitalrückzahlung darstellt.

Abbildung 51: Formulierungsbeispiel für einen Hinweis

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unterscheidung zwischen Hinweis und Modifizierung der Prüfungsaussage

426 Mit der Modifizierung der Prüfungsaussage wird stets ein festgestellter oder allenfalls angenommener Verstoss gegen die Rechnungslegungsvorschriften oder eine Beschränkung des Prüfungsumfangs angesprochen. Mittels Hinweisen werden bei der eingeschränkten Revision festgestellte Verstösse gegen gesetzliche Bestimmungen ausserhalb der Rechnungslegungsvorschriften zur Jahresrechnung angezeigt.

427 Im Gegensatz zu Modifizierungen der Prüfungsaussage haben Hinweise auf Gesetzesverstösse keinen Einfluss auf die Prüfungsaussage. Hinweise auf weitere Gesetzesverstösse werden daher im Berichtstext nach der Prüfungsaussage angebracht.

III.4.2.9.2 Zusätze mit weiteren Informationen

428 Die Revisionsstelle ist berechtigt und durch die Vorgaben des SER ggf. verpflichtet, in ihrem Bericht weitere Angaben über die eingeschränkte Revision zu machen. Solche Informationen werden als «Zusätze» bezeichnet. Sie beziehen sich in der Regel auf die Prüfung und das Prüfungsergebnis, müssen Angelegenheiten des geprüften Unternehmens betreffen und dazu dienen, Sachverhalte hervorzuheben und den Berichtsadressaten vor möglichen Fehlinterpretationen der Jahresrechnung zu bewahren. Sie müssen ferner erheblich sein und dürfen keine Geheimhaltungspflichten verletzen.

429 Der Hauptzweck von Zusätzen ist es, zu verhindern, dass sich der Berichtsadressat ein unzutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanzierungs- und Ertragslage des geprüften Unternehmens macht.

430 Für Zusätze kommen beispielsweise folgende Situationen infrage:

- Wesentliche Unsicherheit bezüglich Fortführungsfähigkeit der Unternehmenstätigkeit;
- wesentliche Unsicherheiten (objektive Unüberprüfbarkeiten, Beispiele: Gerichtsentscheide, Zustandekommen von Finanzierungsvereinbarungen, Entscheide über Nutzungsänderungen, Haftungs- und Schadenfälle, Erhalt oder Nichterhalt von Konzessionen); dies immer unter der Voraussetzung, dass der Ausgang der hängigen Situation völlig offen ist;
- wesentliche unternehmensspezifische Besonderheiten der Jahresrechnung;
- wesentliche Einschränkungen zu Positionen der Vorjahresrechnung im Vorjahresbericht der Revisionsstelle;
- das Vorliegen eines Kapitalverlusts (im Unterschied zum Hinweis bei gesetzeswidriger Untätigkeit des Verwaltungsrats bei Kapitalverlust);
- das Bestehen einer Rangrücktrittsvereinbarung im Falle einer Überschuldungssituation.

Beispiel Zusatz

«Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die [Name der Gesellschaft] AG im Sinne von Art. 725b Abs. 3 OR überschuldet ist. Da Gläubiger der Gesellschaft im Betrag von CHF [Betrag] Rangrücktritt erklärt haben, hat der Verwaltungsrat von der Benachrichtigung des Gerichts abgesehen.»

Abbildung 52: Formulierungsbeispiel für einen Zusatz

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel Zusatz und Hinweis

«Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr gedeckt ist (Art. 725a Abs. 1 OR).

Sodann weisen wir darauf hin, dass es der Verwaltungsrat unterlassen hat, Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts zu ergreifen, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft zu treffen oder der Generalversammlung solche zu beantragen, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen.»

Abbildung 53: Formulierungsbeispiel für einen Zusatz und Hinweis

431 Zu den Zusätzen sind ebenfalls die Angaben zu rechnen, welche die Revisionsstelle gemäss Statuten oder vertraglichen Vereinbarungen zu machen hat. Allerdings sind solche Fälle in der Praxis selten.

Zusatz bei wesentlicher Unsicherheit bezüglich der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit oder anderen wesentlichen Unsicherheiten

432 Bei wesentlicher Unsicherheit bezüglich der Fortführung der Unternehmenstätigkeit oder einer anderen wesentlichen Unsicherheit (beispielsweise hinsichtlich des künftigen Ausgangs aussergewöhnlicher Rechtsstreitigkeiten) ist im Bericht der Revisionsstelle – anschliessend an die Prüfungsaussage – ein Zusatz anzubringen. Dieser legt die wesentliche Unsicherheit zusammenfassend dar (es kann sich auch um mehrere Unsicherheiten handeln). Dabei verweist die Revisionsstelle auf die Angaben im Anhang der Jahresrechnung. Zudem wird festgehalten, dass es sich um keine Einschränkung der Prüfungsaussage handelt.

433 Wesentliche Unsicherheiten, die mit einem Zusatz im Prüfungsbericht versehen werden, sind in jedem Fall im Anhang der Jahresrechnung durch das Unternehmen darzulegen. Falls diese Offenlegung nicht angemessen ist oder gar fehlt, enthält die Jahresrechnung eine Fehlaussage, die zu einer Einschränkung im Bericht der Revisionsstelle führt. In keinem Fall kann ein Zusatz infolge einer wesentlichen Unsicherheit eine Einschränkung ersetzen. Nur echte Unsicherheiten, d.h. Sachverhalte, deren Ausgang unmöglich vorherzusehen ist, dürfen letztlich zu einem Zusatz im Revisionsbericht führen.

Eventualzusatz wegen möglicher Rechtsfolgen der wesentlichen Unsicherheit

434 Je nach Sachverhalt fügt der Abschlussprüfer im Bericht der Revisionsstelle einen weiteren Absatz ein, worin auf mögliche Rechtsfolgen der wesentlichen Unsicherheit im Hinblick auf Art. 725a OR oder Art. 725b OR aufmerksam gemacht wird. Eine entsprechende Formulierung könnte wie folgt lauten:

Beispiel Eventualzusatz

«Sollte für die Forderung gegenüber der … AG eine Wertberichtigung erforderlich sein, könnte ein Kapitalverlust oder eine Überschuldung im Sinne von Art. 725a OR oder Art. 725b OR eintreten, und es wären die entsprechenden Vorschriften zu befolgen.»

Abbildung 54: Formulierungsbeispiel für einen Eventualzusatz

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.2.9.3 Zusätzliche Prüfungsdienstleistungen und Bestätigungen

435 Manche Unternehmen, die gesetzlich der eingeschränkten Revision unterliegen, sehen in ihren Statuten oder aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Berufs- oder Verbandsorganisation zusätzliche Prüfungen mit entsprechenden Revisionsberichten vor, die im Rahmen der eingeschränkten Revision zu erbringen sind. Beispielsweise verlangen gemeinnützige Stiftungen bei Zugehörigkeit zur ZEWO eine Zusatzbestätigung, dass die Ausführungsbestimmungen des Reglements über das ZEWO-Gütesiegel eingehalten sind (vgl. Mustervorlagensammlung auf der Website von EXPERTsuisse).

436 Zusätzliche Prüfungsdienstleistungen können angeboten, sollten aber grundsätzlich in separaten Aufträgen geregelt werden. Die Berichterstattung über derartige zusätzliche Prüfungen sollte gesondert erfolgen (z.B. die Prüfung der Existenz des IKS).

437 Die Prüfung der Existenz eines IKS erfolgt nach PS-CH 890 «Prüfung der Existenz des Internen Kontrollsystems in der Finanzberichterstattung». Der entsprechende separate Bericht gem. PS 950 wird üblicherweise mit demselben Datum wie der Revisionsbericht abgegeben; er verweist auf die durchgeführte eingeschränkte Revision der Jahresrechnung desselben Unternehmens.

III.4.2.10 Berichterstattung zur Prüfung der Anträge über die Verwendung von Bilanzgewinn oder anderen Eigenkapitalien

438 Dem Beschluss über die Genehmigung der Jahresrechnung durch die Versammlung der Anteilseigner folgt in der Regel die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Die hierfür zuständige Versammlung ist in der Verwendung des Bilanzgewinns nicht frei; das Gesetz enthält in Art. 671 bis Art. 677 OR Bestimmungen über die Reservezuweisungen und Gewinnverwendung bzw. die Verlustverrechnung.

439 Nach Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR prüft die Revisionsstelle den Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Revisionsstelle hat somit den Antrag der für die Jahresrechnung Verantwortlichen betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns auf Gesetzes- und Statutenkonformität hin zu prüfen. Insbesondere ist zu prüfen, ob die Zuweisungen an die gesetzliche Gewinnreserve richtig erfolgen (vgl. III.2.5).

440 Die Revisionsstelle muss in ihrem Bericht an die Generalversammlung gemäss Art. 729b Abs. 1 Ziff. 2 OR i.V.m. Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR Stellung zum Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinns bzw. zu den Anträgen, falls mehrere solche gestellt werden (z.B. Ausschüttung einer Dividende und Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve), nehmen. Die entsprechende Berichterstattung erfolgt im vierten Abschnitt des Berichts zusammen mit der Prüfungsaussage. Angesichts der verschiedenen Formen von Ausschüttungen sowie der Bestimmungen zur Reservezuweisung und zur Verlustverrechnung sind allerdings verschiedene Konstellationen von Anträgen des Verwaltungsrats möglich. Im zusammenfassenden Bericht der Revisionsstelle kann die Stellungnahme entweder unter Auflistung der einzelnen Anträge oder alternativ summarisch – in diesem Fall, aus Gründen der Klarheit, mit Bezug auf die Prüfungspflichten gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR – erfolgen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

441 Ist die Ausschüttung von Dividenden und Tantiemen mit der Vermögens- und Liquiditätslage der Gesellschaft nicht zu vereinbaren, stellt ein Antrag des Verwaltungsrats auf Ausschüttung von Gewinnanteilen an Aktionäre und Verwaltungsräte einen Verstoss gegen dessen Sorgfalts- und Treuepflicht dar (Art. 717 Abs. 1 OR). Der Verstoss ist mit einem Hinweis anzuzeigen (siehe Formulierung hiernach und vgl. Mustervorlagensammlung auf der Website von EXPERTsuisse).

Beispiel (1)
Berichterstattung im Fall eines erheblichen Liquiditätsentzugs durch die beantragte Dividende und diesbezüglicher Sorgfaltspflichtverletzung des Verwaltungsrats (Art. 717 OR)

«Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

Wir weisen darauf hin, dass im Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividende in Höhe von XXX CHF enthalten ist. Diese Ausschüttung ist aufgrund der aktuellen Liquiditätslage der Muster AG nicht vertretbar. Der Antrag des Verwaltungsrats verstösst deshalb gegen die Sorgfaltspflicht (Art. 717 Abs. 1 OR).»

Abbildung 55: Formulierungsbeispiel für eine Sorgfaltspflichtverletzung des Verwaltungsrats (Art. 717 OR)

442 Im Fall des Vorliegens eines Jahresverlusts ist dieser von Gesetzes wegen zwingend mit einem bestehenden Gewinnvortrag und allenfalls vorhandenen freiwilligen Gewinnreserven zu verrechnen (Art. 674 OR). Insoweit ist kein Verwendungsantrag des Verwaltungsrats erforderlich. Die Prüfungsaussage wird in diesem Fall wie folgt gekürzt: *«Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.»* Zu den diversen Konstellationen betreffend die Verlustverrechnung vgl. die Ausführungen in III.2.5.1.3 und in HWP BR.

443 Andernfalls sieht die Berichterstattung beispielhaft wie folgt aus:

Beispiel (2)
Verrechnung des Bilanzverlusts/Vortrag

«Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass […] und der Antrag über [die Verrechnung des Bilanzverlusts] [den Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung] [die Verrechnung und den Vortrag des Bilanzverlusts auf neue Rechnung] nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.»

Abbildung 56: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall der Verrechnung / des Vortrags

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

444 Vorstehendes Beispiel zeigt, dass der Antrag des Verwaltungsrats faktisch mehrere Anträge umfassen kann. Nachstehend finden sich drei Formulierungsbeispiele für Konstellationen, bei denen mehrere Anträge des Verwaltungsrats vorliegen. Die Beispiele gehen davon aus, dass die gesetzlichen Anforderungen an die entsprechenden Anträge des Verwaltungsrats jeweils erfüllt sind.

445 In diesen Fällen kann die Stellungnahme entweder unter Auflistung der einzelnen Anträge oder alternativ summarisch erfolgen.

Beispiel (3)
Antrag des Verwaltungsrats zur Verrechnung des Bilanzverlusts mit der gesetzlichen Gewinnreserve (im engeren Sinn) und Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung und die Anträge des Verwaltungsrats über die Verrechnung des Bilanzverlusts mit der gesetzlichen Gewinnreserve sowie über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Alternative summarische Formulierung:
Bei unserer Revision gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung und die Anträge des Verwaltungsrats nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Abbildung 57: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall eines Antrags des VR zur Verlustverrechnung und zur Rückzahlung von Kapitalreserven

Beispiel (4)
Antrag des Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn und den freiwilligen Gewinnreserven und zur Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung und die Anträge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns und der freiwilligen Gewinnreserven sowie die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Alternative summarische Formulierung:
Bei unserer Revision gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung und die Anträge des Verwaltungsrats nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Abbildung 58: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall eines Antrags des VR zur Ausschüttung einer Dividende

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Beispiel (5)
Anträge des Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer Zwischendividende, einer ausserordentlichen Dividende sowie zur Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Anträge des Verwaltungsrats über die Ausrichtung der Zwischendividende und über die Ausrichtung der ausserordentlichen Dividende sowie über die Rückzahlung aus der gesetzlichen Kapitalreserve nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Alternative summarische Formulierung:
Bei unserer Revision gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Anträge des Verwaltungsrats nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

Abbildung 59: Formulierungsbeispiel für die Berichterstattung im Fall mehrerer Anträge des VR im Rahmen der Gewinnverwendung

446 Im Normalfall nimmt die Revisionsstelle bei einer eingeschränkten Revision nicht an der Versammlung der Anteilseigner teil. Weicht die Versammlung in der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vom Antrag des Verwaltungsrats ab, kann der Abschlussprüfer nicht unmittelbar eine Aussage dazu machen, ob die abweichende Gewinnverwendung gesetzes- und statutenkonform ist. Die Revisionsstelle wird den Gewinnverwendungsbeschluss erst im Folgejahr prüfen können. Der Verwaltungsrat kann die Revisionsstelle beauftragen, zur Gesetzes- und Statutenkonformität im Nachhinein gegenüber der Generalversammlung Stellung zu nehmen, um die Gesellschaftsakten zu ergänzen. Dies kann auch in Form eines Zusatzes im Revisionsbericht des Folgejahrs erfolgen.

447 Für die Revisionsstelle einer GmbH sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. Die Berichterstattung der Revisionsstelle an die Gesellschafterversammlung könnte daher beispielhaft wie folgt lauten: *«Bei unserer Revision gemäss Art. 818 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 729a Abs. 1 OR sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung und [der Antrag][die Anträge] der Geschäftsführung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.»*

III.4.2.11 Berichtsdatum

448 Der Bericht wird auf den Zeitpunkt datiert, an welchem die Prüfungsarbeiten beendet worden sind, d.h. der Abschlussprüfer ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage erlangt hat. Da die Aufgabe der Revisionsstelle darin besteht, über den von der Unternehmensleitung erstellten Abschluss zu berichten, datiert die Revisionsstelle den Bericht jedoch frühestens auf den Zeitpunkt, an dem die Unternehmensleitung (z.B. Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft) den Abschluss unterzeichnet oder formell gutgeheissen hat. Auch die Vollständigkeitserklärung ist auf dieses Datum hin zusammen mit der Jahresrechnung rechtsgültig zu unterzeichnen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

449 Idealerweise stimmt das Berichtsdatum des Abschlussprüfers mit dem Datum der formellen Genehmigung (z.B. Beschluss des Verwaltungsrats) der Jahresrechnung durch die Unternehmensleitung überein. In einfachen Verhältnissen kann es ausreichend sein, wenn der Präsident des für die Jahresrechnung zuständigen Organs (z.B. Verwaltungsrat) die Jahresrechnung zusammen mit dem Geschäftsführer oder dem Verantwortlichen für das Rechnungswesen unterzeichnet. Art. 958 Abs. 3 OR regelt, dass der Geschäftsbericht bzw. die Jahresrechnung vom Vorsitzenden des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und der innerhalb des Unternehmens für die Rechnungslegung zuständigen Person zu unterzeichnen ist.

450 Das Datum der Beendigung der Prüfungsarbeiten ist in Bezug auf die Verantwortung der Revisionsstelle von Bedeutung, denn sie hat wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bis zum Abschluss der eingeschränkten Revision in ihrem Bericht zu berücksichtigen. Der Tag der Beendigung der eingeschränkten Revision ist jener Zeitpunkt, an dem alle für die Formulierung des Berichts der Revisionsstelle erforderlichen Angaben vorliegen und die eingeschränkte Revision abgeschlossen ist. Die Datierung des Berichts der Revisionsstelle sollte mit dem tatsächlichen Prüfungsende übereinstimmen. Die Revisionsstelle gibt damit u.a. an, bis zu welchem Zeitpunkt sie Ereignisse nach dem Bilanzstichtag berücksichtigt hat. Besteht zwischen Beendigung der eingeschränkten Revision und Berichtsabgabe ein gewisser zeitlicher Abstand, trägt der Bericht das Datum der Berichtsabgabe (keine Rückdatierung).

III.4.2.12 Name und Ort der Revisionsstelle

451 Der Bericht der Revisionsstelle muss neben dem Namen der gesetzlichen Revisionsstelle (Revisionsunternehmen) auch den Ort beinhalten. An welcher Stelle der Ort im Bericht der Revisionsstelle erscheint, ist vom Layout des Berichts abhängig.

III.4.2.13 Unterschrift des Abschlussprüfers

452 Der Bericht der Revisionsstelle wird von der Person, die die Revision geleitet hat, rechtsgültig unterzeichnet. Nebst der Zulassungsart (zugelassener Revisor bzw. zugelassener Revisionsexperte) ist die Bezeichnung «Leitender Revisor» im Bericht der Revisionsstelle anzugeben.

III.4.2.14 Beilage zum Revisionsbericht

453 Dem Bericht der Revisionsstelle werden die Jahresrechnung (i.d.R. Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und ggf. der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns (oder anderer Eigenkapitalien) beigelegt.

III.4.3 Weitergehende Berichterstattung und Auskunftspflichten

III.4.3.1 Schlussbesprechung und ergänzende schriftliche Berichterstattung

454 Weder das Gesetz noch der SER sehen bei der eingeschränkten Revision neben dem zusammenfassenden Bericht an die Versammlung der Anteilseigner oder an das oberste Organ von juristischen Personen weitergehende Berichterstattungspflichten vor. Neben der üblichen Schlussbesprechung kann unter Umständen aufgrund gemachter Feststellungen eine weitergehende schriftliche Berichterstattung angezeigt sein.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

III.4.3.1.1 Schlussbesprechung

455 Es empfiehlt sich, zum Abschluss einer eingeschränkten Revision und vor der schriftlichen Berichterstattung die wesentlichen Prüfungsergebnisse mit den Verantwortlichen des geprüften Unternehmens bzw. der geprüften Bereiche zu besprechen. Die Form dieser Besprechung hängt von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise den Gesprächspartnern, dem Prüfungsauftrag oder den zu besprechenden Themen ab. Vertreter des geprüften Unternehmens werden eine frühzeitige Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse im Gespräch erwarten, namentlich wenn diese für das Unternehmen wesentlich sind.

456 Bis zum Abschluss seiner Arbeiten hat der Abschlussprüfer seine Feststellungen und Bemerkungen zusammengestellt. Er wird sich überlegen, mit wem die einzelnen Sachverhalte zu besprechen sind, und je nach deren Wichtigkeit verschiedene Schlussbesprechungen veranlassen.

Ziele der Schlussbesprechung

457 Die Schlussbesprechung soll den im Zuge der Abschlussprüfung gewonnenen Gesamteindruck von dem geprüften Unternehmen abrunden und den Abschlussprüfer mithin in seiner Gesamtbeurteilung der Jahresrechnung unterstützen. Ferner soll, falls erforderlich, die Besprechung für eine sachgerechte Erläuterung kritischer Punkte in der schriftlichen Berichterstattung (Bericht der Revisionsstelle oder andere ergänzende Berichterstattung) genutzt werden. Es empfiehlt sich, jene Feststellungen, die Gegenstand der schriftlichen Berichterstattung sein werden, an der Schlussbesprechung zu erörtern und zu begründen sowie abweichende Meinungen zu besprechen. Bei dieser Gelegenheit kann auch auf untergeordnete Mängel hingewiesen werden, über die nicht schriftlich zu berichten ist.

Bericht über die wesentlichen Prüfungsergebnisse

458 Ausgehend von einer Kurzorientierung über den Prüfungsumfang und die Prüfungsdurchführung erfolgt eine Darstellung der wichtigen Feststellungen, namentlich jener Punkte, die zu einer Modifizierung der Prüfungsaussage, zu Hinweisen bzw. Zusätzen im Bericht der Revisionsstelle geführt haben.

459 Es empfiehlt sich, über die Schlussbesprechung ein (Kurz-)Protokoll zu erstellen.

III.4.3.1.2 Ergänzende schriftliche Berichterstattung

460 Eine ergänzende schriftliche Berichterstattung ist bei der eingeschränkten Revision grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Tatsache, dass sich bei der eingeschränkten Revision ein Aussenstehender intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzt, wird zu Feststellungen, Beurteilungen und Vorschlägen führen, welche für das geprüfte Unternehmen selbst von Nutzen sind. Diese Erkenntnisse können dem Prüfungskunden deshalb in geeigneter Form mitgeteilt werden. Ferner wird der Abschlussprüfer jene Feststellungen in seine ergänzende schriftliche Berichterstattung aufnehmen wollen, auf deren schriftliche Darstellung er Wert legt.

461 Der Bericht der Revisionsstelle an die Versammlung der Anteilseigner oder an das oberste Organ von juristischen Personen und ggf. die ergänzende schriftliche Berichterstattung

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

sollen inhaltlich ein konsistentes Ganzes bilden. Insbesondere muss unbedingt vermieden werden, dass Sachverhalte, die eine Modifizierung der Prüfungsaussage erfordern, nur in der ergänzenden schriftlichen Berichterstattung dargestellt werden, nicht aber im Bericht der Revisionsstelle an die Versammlung der Anteilseigner oder an das oberste Organ von juristischen Personen.

462 Die ergänzende Berichterstattung kann in Form von Briefen, Aktennotizen, Protokollen oder anderen Dokumenten erfolgen.

III.4.3.2 Auskunftspflichten der Revisionsstelle

III.4.3.2.1 Auskunftspflichten gegenüber der Generalversammlung

463 Bei der eingeschränkten Revision besteht – im Gegensatz zur ordentlichen Revision – keine Pflicht zur Teilnahme an der Versammlung der Anteilseigner (z.B. Generalversammlung), der Stiftung oder des Vereins.

464 Falls die Revisionsstelle an eine solche Versammlung eingeladen ist, wird sie in aller Regel die Einladung annehmen und daran teilnehmen. In diesem Fall kann sich der Abschlussprüfer an folgende Verhaltensregeln halten:

465 Ein Recht auf Auskunft von der Revisionsstelle haben der einzelne Anteilseigner, das Mitglied des Stiftungsrats oder die einzelnen Vereinsmitglieder nur an der Versammlung. Auskunftspflichtig sind das für das Unternehmen verantwortliche Organ (z.B. Verwaltungsrat) und die Revisionsstelle. Das verantwortliche Organ ist grundsätzlich für die Erteilung der Auskünfte über Angelegenheiten des Unternehmens zuständig, also auch betreffend den Inhalt der Jahresrechnung.

466 Die Auskunftspflicht der Revisionsstelle erstreckt sich ausschliesslich auf die eigene Tätigkeit, d.h. auf die Durchführung und das Ergebnis der eingeschränkten Revision. Hat die Revisionsstelle ihre Prüfungsaussage modifiziert oder Hinweise auf Gesetzesverstösse angebracht, oder enthält der Bericht der Revisionsstelle Zusätze, fallen diese Ergänzungen unter die Auskunftspflicht.

467 Das Recht der Anteilseigner auf Auskunft ist nicht unbeschränkt. Es bezieht sich nur auf Angelegenheiten des Unternehmens und erhebliche Sachverhalte, soweit sie für die Ausübung der Rechte der Anteilseigner, der Stiftungsräte oder Vereinsmitglieder erforderlich sind. Das Auskunftsrecht erstreckt sich niemals auf Geschäftsgeheimnisse. Diese Schranken können auch durch die Versammlung der Anteilseigner, der Stiftung oder des Vereins nicht beseitigt werden. «Geheimnisträger» ist das Unternehmen, vertreten durch das verantwortliche Organ. Das verantwortliche Organ verfügt somit über die Geschäftsgeheimnisse und nicht die Versammlung der Anteilseigner, der Stiftung oder des Vereins als oberstes Organ des Unternehmens.

III.4.3.2.2 Auskunftspflichten gegenüber dem Verwaltungsrat

468 Gegenüber dem Verwaltungsrat ist die Revisionsstelle zur uneingeschränkten Auskunftserteilung verpflichtet. Ihm gegenüber darf sie sich weder auf Geschäftsgeheimnisse berufen noch aus anderen Gründen die Auskunft verweigern.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

469 Gegenüber einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats besteht hingegen keine Auskunftspflicht der Revisionsstelle, denn nach Art. 715a Abs. 3 OR kann ein Mitglied ausserhalb der Sitzungen lediglich von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Auskunft über den Geschäftsgang und mit Ermächtigung des Präsidenten auch über einzelne Geschäfte verlangen. Der Gesamtverwaltungsrat kann jedoch durch Beschluss generell oder für den Einzelfall das Recht auf Auskunft der einzelnen Verwaltungsräte regeln.

470 Das einzelne Mitglied, das Sonderauskünfte von der Revisionsstelle will, muss somit verlangen, dass die Revisionsstelle an der Verwaltungsratssitzung teilnimmt, damit ihr die Fragen in Anwesenheit der übrigen Mitglieder gestellt werden können.

III.4.4 Berichterstattung bei Zwischenabschlüssen

471 Dieses Kapitel enthält Ausführungen zu verschiedenen Aspekten der Berichterstattung, welche bei der Prüfung eines freiwilligen Zwischenabschlusses sowie der gesetzlich vorgesehenen Auftragsprüfung im Zusammenhang mit dem Kapitalverlust (Art. 725a OR) sowie der Prüfung von Zwischenabschlüssen im Hinblick auf die Ausrichtung von Zwischendividenden (Art. 675a OR) Anwendung finden. Der Zweck des Zwischenabschlusses und der Zweck der Prüfung sind bei der Planung, Durchführung und Berichterstattung zu würdigen und entsprechend zu berücksichtigen.

472 Grundsätzlich regelt das Rechnungslegungsrecht die Anforderungen an einen Zwischenabschluss in Art. 960f OR. Es legt jedoch nicht fest, in welchen Fällen ein Zwischenabschluss zu erstellen ist. Oft ergeben sich die Anwendungsfälle und das Erfordernis einer Prüfung aus anderen gesetzlichen Bestimmungen, wie dem Aktienrecht oder dem Fusionsgesetz (FusG). Rechtlich vorgesehene Tatbestände für die Erstellung und Prüfung eines Zwischenabschlusses beziehen sich auf das Unternehmen als rechtliche Einheit und nicht auf einen Konzern. Gemäss Art. 960f Abs. 1 OR ist ein Zwischenabschluss nach den Vorschriften zur Jahresrechnung von Art. 958 ff. OR zu erstellen und enthält eine Bilanz, eine Erfolgsrechnung, ggf. eine Geldflussrechnung und einen Anhang (vgl. HWP BR).

473 Nebst den gesetzlich geregelten Fällen kann ein Unternehmen Zwischenabschlüsse auch zum Zweck einer freiwilligen, zeitraumbezogenen Berichterstattung über den Geschäftsgang (z.B. ein freiwilliger Halbjahresabschluss) oder aufgrund von vertraglichen Abmachungen (z.B. im Hinblick auf Transaktionen, wie die Veräusserung des Unternehmens) erstellen. In solchen (und anderen) Fällen erfolgt die Prüfung als unabhängiger Abschlussprüfer, auch wenn sie von der Revisionsstelle durchgeführt wird. Die Berichterstattung orientiert sich an den grundlegenden Bestimmungen des SER (vgl. III.4).

474 Bei der Berichterstattung zu einer eingeschränkten Revision nach Art. 725a Abs. 2 OR sind die grundlegenden Bestimmungen des SER massgebend. Der zugelassene Revisor führt diese Prüfung im Rahmen eines spezifischen Auftrags durch, nicht in seiner Funktion als Revisionsstelle. Diese Unterscheidung muss im Bericht klar erkennbar sein, beispielsweise durch die explizite Bezeichnung als «zugelassener Revisor» in der Überschrift. Der Verwaltungsrat fungiert hierbei als Auftraggeber und ist somit der primäre Adressat des Berichts. Stellt der zugelassene Revisor im Zuge der eingeschränkten Revision einen Kapitalverlust gemäss Art. 725a OR, eine begründete Besorgnis einer Über-

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

schuldung oder eine tatsächliche Überschuldung gemäss Art. 725b OR fest, muss dies durch einen entsprechenden Zusatz mit weiteren Informationen im Bericht hervorgehoben werden.

475 Im Falle eines Kapitalverlusts ist in Form eines Zusatzes zu vermerken, dass die Hälfte der Summe aus Aktienkapital, nicht an die Aktionäre zurückzahlbarer gesetzlicher Kapitalreserve und gesetzlicher Gewinnreserve nicht mehr gedeckt ist (gemäss Art. 725a Abs. 1 OR), vgl. III.4.2.9.2.

476 Bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung muss der Bericht einen entsprechenden Zusatz enthalten, dass eine solche Situation im Sinne von Art. 725b OR vorliegt und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten sind, vgl. III.4.2.9.2.

477 Bei einer festgestellten Überschuldung ist – unabhängig von eventuell vorhandenen Rangrücktritten – in Form eines Zusatzes zu vermerken, dass die Gesellschaft im Sinne von Art. 725b OR überschuldet ist und die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zu befolgen sind.

478 Bei der Feststellung von Gesetzesverstössen durch den Verwaltungsrat – insbesondere im Zusammenhang mit unterlassenen Sanierungsbemühungen oder fehlenden Zwischenabschlüssen – ist der zugelassene Revisor gemäss Art. 729b Abs. 1 Ziff. 2 OR verpflichtet, in seinem Bericht darauf hinzuweisen, vgl. III.4.2.9.1. Der Bericht muss dabei konkret aufzeigen, wenn der Verwaltungsrat es unterlassen hat, die erforderlichen Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts zu ergreifen oder weitere Sanierungsmassnahmen einzuleiten beziehungsweise der Generalversammlung entsprechende Anträge zu unterbreiten, soweit diese in deren Zuständigkeitsbereich fallen. Ebenso muss im Bericht vermerkt werden, wenn der Verwaltungsrat seiner Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses nach Art. 725b OR nicht nachgekommen ist.

479 Wichtig ist zu beachten, dass dem zugelassenen Revisor keine Prüfpflichten bezüglich etwaiger Anträge zur Verwendung des Bilanzgewinns obliegen. Dies gilt auch im Fall eines Kapitalverlusts. Entsprechend entfällt dieser Teil im Revisionsbericht, ebenso wie die Prüfung anderweitiger Anträge an die Generalversammlung, beispielsweise zur Verrechnung des Bilanzverlusts oder zur Verwendung von Reserven.

480 Die Generalversammlung kann gestützt auf einen Zwischenabschluss die Ausrichtung einer Zwischendividende beschliessen. Dies allerdings nur dann, wenn die Revisionsstelle den Zwischenabschluss gemäss Art. 675a OR geprüft hat. Auf die Prüfung kann verzichtet werden, wenn sämtliche Aktionäre der Ausrichtung der Zwischendividende zustimmen und die Forderungen der Gläubiger dadurch nicht zusätzlich gefährdet werden. Dieser Zwischenabschluss ist bei Gesellschaften, deren Jahresrechnung nicht ordentlich zu prüfen ist, mittels des SER zu prüfen. Im entsprechenden Prüfungsbericht gibt die Revisionsstelle eine Prüfungsaussage zur Gesetzes- und Statutenkonformität des Zwischenabschlusses und der Zwischendividende ab, vgl. III.2.5.2.1.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Teil IV
Glossar

Nachstehendes Glossar enthält Definitionen zu wesentlichen verwendeten Begriffen. Sofern die hier verwendeten Begriffe vom Vokabular in den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) abweichen, ist dies entsprechend vermerkt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Abschluss		Eine strukturierte Darstellung vergangenheitsorientierter Finanzinformationen unter Einschluss der damit zusammenhängenden Angaben, mit der beabsichtigt wird, in Übereinstimmung mit einem Regelwerk der Rechnungslegung über die wirtschaftlichen Ressourcen oder Verpflichtungen eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt oder deren Veränderungen für einen bestimmten Zeitraum zu kommunizieren. Erläuterungen beinhalten erklärende oder beschreibende Angaben, dargelegt wie von anzuwendenden Regelwerken der Rechnungslegung gefordert, ausdrücklich zugelassen oder anderweitig erlaubt, in einer einzelnen Finanzaufstellung, im Anhang oder mit Verweisen. Der Begriff «Abschluss» bezieht sich normalerweise auf einen vollständigen Abschluss, wie durch die Anforderungen der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze festgelegt, kann jedoch auch eine einzelne Finanzaufstellung betreffen. Ein Abschluss ist z.B. die von einer AG zu erstellende Jahresrechnung.
Abschlussprüfer		Die Person, welche gemäss Gesetz für die Abschlussprüfung verantwortlich ist. Im SER häufig als Revisor bezeichnet.
Abschlussprüfung		Eine Abschlussprüfung nach schweizerischem Recht kann eine eingeschränkte oder eine ordentliche Revision sein. Ziel einer eingeschränkten Revision ist die Abgabe einer Prüfungsaussage in Form einer negativen Zusicherung, d.h., ob der Prüfer nicht auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen zu schliessen ist, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht. Bei einer ordentlichen Revision besteht das Ziel in der Abgabe eines Urteils darüber, ob der Abschluss in allen wesentlichen Belangen dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung (bzw. bei einer statutarischen Prüfung dem schweizerischen Gesetz und denStatuten) entspricht (Prüfungsurteil).
Abschlussstichtag		Vgl. Bilanzstichtag
Analytische Prüfungshandlungen		Beurteilungen von Finanzinformationen durch die Analyse plausibler Beziehungen zwischen sowohl finanziellen als auch nichtfinanziellen Daten. Ausserdem umfassen analytische Prüfungshandlungen die jeweils notwendigen Untersuchungen von festgestellten Schwankungen oder Beziehungen, die nicht mit anderen relevanten Informationen in Einklang stehen oder die um einen erheblichen Betrag von den erwarteten Werten abweichen.
Angemessene Detailprüfungen		Vgl. aussagebezogene Einzelfallprüfungen
Annahme der Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern)		Grundsatz der Abschlusserstellung, wonach üblicherweise davon ausgegangen wird, dass ein Unternehmen in absehbarer Zukunft weder die Absicht hat noch gezwungen ist, zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen, ein Konkurs- oder Nachlassverfahren einzuleiten etc. Daher werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter der Annahme bilanziert, bewertet und dargestellt, das Unternehmen werde in der Lage sein, im normalen Geschäftsverlauf seine Aktiven zu nutzen bzw. zu realisieren und seine Verbindlichkeiten zu begleichen.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Anzuwendendes Regelwerk der Rechnungslegung	Massgebendes Regelwerk der Rechnungslegung	Das von der Unternehmensleitung und ggf. von den für die Überwachung Verantwortlichen bei der Aufstellung des Abschlusses gewählte Regelwerk der Rechnungslegung, das angesichts der Art des Unternehmens und der Zielsetzung des Abschlusses akzeptabel ist oder durch Gesetze oder andere Rechtsvorschriften vorgegeben wird.
Arbeitspapiere (Prüfungsdokumentation)	Prüfungsakte / Auftragsdokumentation	Ein oder mehrere Ordner oder andere Aufbewahrungsmedien in physischer oder elektronischer Form, welche die Aufzeichnungen enthalten, aus denen die Prüfungsdokumentation für einen bestimmten Auftrag besteht. Dokumentiert sind die durchgeführten Tätigkeiten, erlangten Nachweise und vom Berufsangehörigen gezogenen Schlussfolgerungen.
Aufdeckungsrisiko		Vgl. Entdeckungsrisiko
Auftrag		Der Begriff wird für u.a. Revisionsaufträge verwendet, bspw. Auftrag zur Durchführung einer eingeschränkten Revision. Häufig wird auch von «Mandat» gesprochen.
Auftragsbestätigung		Bestätigungsschreiben des Abschlussprüfers, das die Bedingungen seines Auftrags festhält, namentlich die Mandatsannahme, das Ziel und den Umfang der Abschlussprüfung, die Aufgaben des Abschlussprüfers sowie die Art der Berichterstattung.
Aussagebezogene Einzelfallprüfungen	Aussagebezogene Prüfungshandlung	Aussagebezogene Einzelfallprüfungen – auch als angemessene Detailprüfungen bezeichnet – sind insbesondere Bestandes- und Bewertungsprüfungen. Sie stellen eine direkte und damit sehr konkrete Prüfung einer bestimmten Aussage im Jahresabschluss dar.
Aussagebezogene Prüfungshandlungen		Aussagebezogene Prüfungshandlungen beziehen sich auf einzelne Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung. Die aussagebezogenen Prüfungshandlungen werden in aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen und aussagebezogene Einzelfallprüfungen unterschieden.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Aussagen (im Abschluss)/ Prüfungsziele	Aussagen	Im Abschluss explizit oder auf andere Weise enthaltene Erklärungen der Unternehmensleitung, wie sie vom Abschlussprüfer bei der Würdigung möglicherweise auftretender verschiedener Arten von Fehlaussagen verwendet werden. Im SER werden sie als Prüfungsziele bezeichnet. Sie lassen sich wie folgt kategorisieren: • Vorhandensein: Ein Vermögenswert bzw. eine Verpflichtung ist am Stichtag wirklich vorhanden; • Rechte und Verpflichtungen: Ein Vermögenswert bzw. eine Verpflichtung ist am Stichtag dem Unternehmen zuzuordnen; • Eintritt: Ein Geschäftsvorfall oder ein (sonstiges) Ereignis hat in der Berichtsperiode stattgefunden und ist dem Unternehmen zuzuordnen; • Vollständigkeit: Es gibt keine nicht erfassten Vermögenswerte, Verpflichtungen, Geschäftsvorfälle und sonstigen Ereignisse oder nicht offengelegte Posten; • Bewertung: Ein Vermögenswert bzw. eine Verpflichtung ist mit einem angemessenen Wert bilanziert; • Erfassung und Periodenabgrenzung: Ein Geschäftsvorfall oder ein (sonstiges) Ereignis ist mit dem korrekten Betrag erfasst und der korrekten Periode zugeordnet; • Darstellung und Offenlegung: Ein Posten ist in Übereinstimmung mit dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung offengelegt, klassiert und umschrieben.
Befragung		Eine Art von Prüfungshandlung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen. Besteht in der Einholung von Informationen bei Personen innerhalb oder ausserhalb des Unternehmens. Befragungen sind im Rahmen einer eingeschränkten Revision als Prüfungsnachweise geeignet.
Begrenzte (Prüfungs-) Sicherheit		Prüfungssicherheit weniger hohen Grades (als hinreichende Sicherheit); erlangt durch Verminderung des Prüfungsrisikos auf ein Mass, das im Verhältnis zu den Umständen des Auftrags vertretbar ist. Das Prüfungsrisiko bleibt jedoch höher als bei einem Auftrag zur Erlangung hinreichender Sicherheit; bildet die Grundlage für eine negativ formulierte Prüfungsaussage des Berufsangehörigen (bspw. bei einer Review oder bei der eingeschränkten Revision in der Schweiz). Als Synonym wird «negative Zusicherung» verwendet. Eine begrenzte Prüfungssicherheit ist im Rahmen einer eingeschränkten Revision nach SER – oder auch einer Review nach PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen» – zu erlangen.
Beobachtung		Eine Art von Prüfungshandlung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen. Besteht darin, einen Prozess oder ein Verfahren anderer Personen in Augenschein zu nehmen (z.B. Beobachtung der Aufnahme von Vorratsbeständen durch Mitarbeitende des Unternehmens oder der Ausführung interner Kontrollen, die keinen Prüfpfad hinterlassen). Diese Art von Prüfungshandlung wird bei der eingeschränkten Revision nicht angewendet.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Berufliche Verhaltensanforderungen	Relevante berufliche Verhaltensanforderungen	Berufliche Verhaltensanforderungen sind umgesetzt durch die von EXPERTsuisse erlassenen Standes- und Berufsregeln, die Richtlinien zur Unabhängigkeit (RzU), die Richtlinien zur Weiterbildung (RzW) sowie die Schweizer Standards zum Qualitätsmanagement (ISQM-CH 1 und 2). Die Grundsätze verantwortlicher Berufsausübung eines Abschlussprüfers bzw. Wirtschaftsprüfers beinhalten namentlich: • Unabhängigkeit (bei einer Abschlussprüfung bzw. Review); • Integrität; • Objektivität; • professionelle Kompetenz und Sorgfalt; • Verschwiegenheit; • professionelles Verhalten; • Befolgung von gesetzlichen Vorschriften und Standards.
Berufsangehöriger		Die vom Geltungsbereich der Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse erfassten Personen und Unternehmen. Die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse haben Ausstrahlungswirkung auf Nicht-Verbandsangehörige im Sinne eines objektiven Sorgfaltsmassstabs. Im HWP ER wird für den Begriff «Berufsangehöriger» auch der Begriff «Prüfer» verwendet.
Beschränkung des Prüfungsumfangs		Eine Beschränkung des Prüfungsumfangs liegt z.B. vor, wenn dem Abschlussprüfer keine geeigneten Unterlagen zur Prüfung vorgelegt werden oder die Unternehmensleitung sich weigert, eine Erklärung abzugeben, die nach Auffassung des Abschlussprüfers erforderlich ist, um eine Aussage im Abschluss prüfen zu können. Sie hat zur Folge, dass der Abschlussprüfer entweder eine eingeschränkte Prüfungsaussage machen oder aber die Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage erklären wird.
Bestätigung	Externe Bestätigung	Prüfungsnachweis, der als unmittelbare schriftliche Antwort eines Dritten (der bestätigenden Partei) an den Abschlussprüfer in Papierform oder auf einem elektronischen oder anderen Medium erlangt wird. Diese Art von Prüfungshandlung ist bei der eingeschränkten Revision nicht vorgesehen.
Bilanzstichtag	Abschlussstichtag	Das Datum des Endes des letzten in der Jahresrechnung dargestellten Zeitraums.
Deliktische Handlung	Dolose Handlung	Eine absichtliche Handlung einer oder mehrerer Personen aus dem Kreis der Unternehmensleitung, der für die Überwachung Verantwortlichen, der Mitarbeiter oder Dritter, wobei durch Täuschung ein ungerechtfertigter oder rechtswidriger Vorteil erlangt werden soll. Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen sind im SER nicht vorgesehen.
Detailprüfung	Einzelfallprüfung	Eine Art von Prüfungshandlung, die darauf angelegt ist, wesentliche Fehlaussagen auf Aussageebene aufzudecken. Die Detailprüfung bezieht sich auf einzelne Geschäftsvorfälle (z.B. Kauf einer Maschine), Kontensalden oder sonstige Abschlussangaben.
Dokumentation	Prüfungsdokumentation	Die Aufzeichnung der durchgeführten Prüfungshandlungen, der erlangten relevanten Prüfungsnachweise und der vom Abschlussprüfer gezogenen Schlussfolgerungen (mitunter werden auch Begriffe wie «Arbeitspapiere» verwendet).
Doppelmandat		Mandat der eingeschränkten Revision bei einem Mandanten, bei dem im gesetzlich erlaubten Rahmen bei der Buchführung mitgewirkt wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Dualer Abschluss		Ein Abschluss, der zugleich den Anforderungen eines anerkannten Regelwerks und jenen des Obligationenrechts für die Jahresrechnung entspricht.
Eingeschränkte Prüfungsaussage		Begriff wird bei der eingeschränkten Revision verwendet. Eine eingeschränkte Prüfungsaussage gibt der Abschlussprüfer ab, wenn eine Meinungsverschiedenheit mit der Unternehmensleitung bezüglich wesentlicher Fehlaussagen bzw. eine Beschränkung des Prüfungsumfangs vorliegt, jedoch deren Auswirkung bzw. mögliche Auswirkung auf das vom Abschluss vermittelte Gesamtbild nicht grundlegend verändert. In diesen Fällen ist eine verneinende Prüfungsaussage nicht angebracht bzw. eine Prüfungsaussage nicht unmöglich. Bei der ordentlichen Revision wird in diesem Zusammenhang vom eingeschränkten Prüfungsurteil gesprochen.
Einsichtnahme/ Inaugenscheinnahme		Eine Art von Prüfungshandlung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen. Diese Art der Prüfungshandlung umfasst die Untersuchung von Aufzeichnungen und Dokumenten in Papier- oder elektronischer Form oder auf anderen Medien oder die physische Untersuchung eines Vermögenswertes. Im letzteren Fall wird von Inaugenscheinnahme gesprochen.
Empfehlung		Genehmigungs- oder Rückweisungsempfehlung der Revisionsstelle an die Generalversammlung nach schweizerischem Gesetz; bei der eingeschränkten Revision gibt der Abschlussprüfer keine Empfehlung ab.
Entdeckungsrisiko		Das Risiko, dass eine vorhandene Fehlaussage, die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen Fehlaussagen wesentlich sein könnte, nicht durch die Handlungen aufgedeckt wird, die der Abschlussprüfer durchführt. Ist auch unter dem Begriff Aufdeckungsrisiko bekannt.
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag	Nachträgliche Ereignisse	Ereignisse, die zwischen dem Bilanzstichtag/Abschlussstichtag und dem Datum des Revisionsberichts des Abschlussprüfers eintreten, sowie Tatsachen, die dem Abschlussprüfer nach dem Datum des Revisionsberichts des Abschlussprüfers bekannt werden.
Erklärung der Unternehmensleitung	Schriftliche Erklärung	Eine schriftliche Äusserung der Unternehmensleitung gegenüber dem Abschlussprüfer zur Bestätigung bestimmter Sachverhalte oder zur Unterstützung sonstiger Prüfungsnachweise. Beispiel ist die Vollständigkeitserklärung, in welcher die Unternehmensleitung dem Revisor die Vollständigkeit der Jahresrechnung sowie die Richtigkeit der erteilten Auskünfte und zur Verfügung gestellten Unterlagen schriftlich bestätigt.
Eröffnungsbilanzwerte		Salden der Bilanzkonten bei Beginn der Berichtsperiode. Sie basieren auf den Schlussbeständen der Vorperiode und reflektieren die Auswirkungen von Geschäftsvorfällen in Vorperioden und in Vorperioden angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen.
Experte	Sachverständiger des Managements	Eine Person oder Organisation mit Fachkenntnissen auf einem anderen Gebiet als dem der Rechnungslegung oder Prüfung, deren Tätigkeit auf diesem Gebiet vom Unternehmen zur Unterstützung bei der Aufstellung des Abschlusses eingesetzt wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Fehlaussage	Falsche Darstellung	Eine Abweichung zwischen dem Betrag, dem Ausweis, der Darstellung oder der Angabe eines im Abschluss abgebildeten Sachverhalts und dem Betrag, dem Ausweis, der Darstellung oder der Angabe, der/die in Übereinstimmung mit dem massgebenden Regelwerk der Rechnungslegung für den Sachverhalt erforderlich wäre. Fehlaussagen können aus Irrtümern oder aus deliktischen Handlungen resultieren.
Geschäftsrisiko		Unter Geschäftsrisiken sind Risiken allgemeiner Natur zu verstehen, welche in den Aktivitäten der Unternehmung, dem wirtschaftlichen Umfeld sowie der Art und Weise der Geschäftsausübung begründet sind.
Gesetzesverstoss	Verstoss	Absichtliches oder unabsichtliches Tun oder Unterlassen durch das Unternehmen, das gegen die geltenden Gesetze oder andere Rechtsvorschriften verstösst. Zu solchen Handlungen gehören Vorgänge, die durch das Unternehmen, in dessen Namen oder auf dessen Rechnung, durch die für die Überwachung Verantwortlichen, die Unternehmensleitung oder Mitarbeitende getätigt werden. Verstösse umfassen kein persönliches Fehlverhalten (das nicht mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens im Zusammenhang steht) durch die für die Überwachung Verantwortlichen, die Unternehmensleitung oder Mitarbeitende des Unternehmens.
Grad an Prüfungssicherheit (level of assurance)		Bezieht sich auf die Urteilsbildung des Wirtschaftsprüfers über die Verlässlichkeit von Aussagen. Bei einer Prüfung bestätigt der Wirtschaftsprüfer, dass die Informationen mit hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) keine wesentlichen Fehlaussagen enthalten. Bei einer Review (prüferischen Durchsicht) oder eingeschränkten Revision bestätigt der Wirtschaftsprüfer mit begrenzter Sicherheit (limited assurance), auf keine Sachverhalte gestossen zu sein, die ihn zum Schluss veranlassen, dass die Informationen nicht in allen wesentlichen Punkten dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung entsprechen.
Hinreichende (Prüfungs-) Sicherheit	Hinreichende Sicherheit	Im Kontext einer Abschlussprüfung ein hoher, jedoch kein absoluter Grad an Sicherheit. Als Synonym wird «positive Zusicherung» verwendet.
Hinweis (auf Gesetzes- oder Statutenverstoss)		Im Gegensatz zur ordentlichen Revision (Art. 728c OR) besteht bei der eingeschränkten Revision keine gesetzliche Anzeigepflicht der Revisionsstelle bei Verstössen gegen das Gesetz, die Statuten oder das Organisationsreglement (Art. 729c OR). Im Berufsstand und von Juristen wird auch die Meinung vertreten, die «Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung» gemäss Art. 729b Abs. 1 Ziff. 2 OR könne dahingehend interpretiert werden, dass eine beschränkte Hinweispflicht bestehe. Die Revisionsstelle muss nur auf diejenigen Gesetzesverstösse hinweisen, die einen direkten Bezug zur Jahresrechnung aufweisen, und dies nur dann, wenn diese aufgrund der durchgeführten Prüfungshandlungen (z.B. aus der Befragung) festgestellt wurden. Verstösse gegen die Statuten oder das Organisationsreglement sind weder Prüfungsgegenstand noch besteht hierfür eine Hinweispflicht. Dies gilt auch für Verletzungen anderer schweizerischer Gesetze. Unter Umständen ist es aber für die Revisionsstelle angezeigt, in ihrer Stellungnahme an die Generalversammlung oder zumindest gegenüber dem Verwaltungsrat auf Verstösse gegen Gesetz, Statuten oder Organisationsreglement hinzuweisen.
Inaugenscheinnahme		Vgl. Einsichtnahme

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Inhärentes Risiko		Die Anfälligkeit einer Aussage über eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben für eine Fehlaussage, die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen Fehlaussagen wesentlich sein könnte, vor Berücksichtigung von damit zusammenhängenden Kontrollen.
Jahresrechnung		Als Jahresrechnung wird im OR der gesetzliche Jahresabschluss (Einzelabschluss) bezeichnet. Vgl. auch Abschluss.
Kenntnisse der Tätigkeit und des Umfelds des Unternehmens		Zu den erforderlichen Kenntnissen des Abschlussprüfers gehören generelle Kenntnisse über die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse und über die Verhältnisse der Branche, welcher das Unternehmen angehört, sowie speziellere Kenntnisse über das Unternehmen selbst. Diese Kenntnisse umfassen bspw. die Organisation, die wichtigsten Elemente des Geschäftsmodells, das Rechnungswesen, die Standorte, die Eigentümer und sonstige nahestehende Personen sowie die Arten von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Erträgen und Aufwendungen des Unternehmens.
Kleineres Revisionsunternehmen		Kleinere Revisionsunternehmen sind solche mit nur wenigen qualifizierten Mitarbeitenden bzw. Berufsangehörigen mit entsprechender Zulassung bei der RAB.
Kontrollrisiko		Das Risiko, dass eine Fehlaussage, die bei einer Aussage über eine Art von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben auftreten könnte und die entweder einzeln oder in der Summe mit anderen Fehlaussagen wesentlich sein könnte, vom IKS des Unternehmens nicht verhindert oder rechtzeitig aufgedeckt und korrigiert wird.
Konzernrechnung	Konzernabschluss	Abschluss, der die Finanzinformationen mehr als eines Teilbereichs enthält. Kontrolliert eine rechnungslegungspflichtige juristische Person ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen, so muss sie für die Gesamtheit der kontrollierten Unternehmen grundsätzlich eine Konzernrechnung erstellen (Art. 963 Abs. 1 OR). Eine «Konzernrechnung» unterliegt regelmässig der ordentlichen Revision.
Leitender Revisor		Vgl. Mandatsleiter
Mandant		Als Mandant wird die auftraggebende (natürliche bzw. juristische) Person bezeichnet (Auftraggeber). Häufig wird auch von «Kunde» oder «Prüfungskunde» gesprochen.
Mandatsleiter	Der Auftragsverantwortliche	Der Partner oder eine andere Person im Revisionsunternehmen, das für den Prüfungsauftrag und dessen Durchführung sowie für den im Namen des Revisionsunternehmens erstellten Revisionsbericht verantwortlich ist. Er/Sie ist, soweit erforderlich, durch eine Berufsorganisation, eine rechtlich zuständige Stelle oder eine Aufsichtsbehörde entsprechend ermächtigt. Bei der gesetzlichen Abschlussprüfung ist dies der leitende Revisor.
Meinungsverschiedenheit mit der Unternehmensleitung	Meinungsverschiedenheit mit dem Management	Meinungsverschiedenheit zwischen dem Abschlussprüfer und der Unternehmensleitung bezüglich Fehlaussagen zufolge der Rechnungslegungsgrundsätze, der Methode ihrer Anwendung oder der Angaben im Abschluss. Sie hat zur Folge, dass der Abschlussprüfer eine modifizierte Prüfungsaussage macht, wenn die Auswirkung auf den Abschluss wesentlich ist.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Modifizierte Prüfungsaussage	Modifiziertes Prüfungsurteil	Eine modifizierte Prüfungsaussage macht der Abschlussprüfer dann, wenn er auf Sachverhalte gestossen ist, aus denen er schliessen muss, dass der Abschluss nicht frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Im SER wird von Sachverhalten gesprochen, die die Prüfungsaussage beeinflussen. Es wird unterschieden in eingeschränkte Prüfungsaussage, verneinende Prüfungsaussage oder Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage (verunmöglichte Prüfungsaussage).
Nachrechnen		Eine Art von Prüfungshandlung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen. Besteht in der Prüfung der rechnerischen Richtigkeit von Belegen und buchhalterischen Aufzeichnungen oder der Vornahme unabhängiger Berechnungen.
Nachschau		Ein Prozess, der eine laufende Bewertung des Qualitätsmanagementsystems des Revisionsunternehmens umfasst und der darauf ausgerichtet ist, dem Revisionsunternehmen hinreichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass die Ausgestaltung und der Betrieb des Qualitätsmanagementsystems frei von Mängeln ist und reibungslos funktioniert.
Nachvollziehen		Eine Art von Prüfungshandlung zur Erlangung von Prüfungsnachweisen. Diese Prüfungshandlung bedeutet die unabhängige Durchführung von Kontrollen durch den Abschlussprüfer.
Nahestehende Person		• Eine Person, die entweder eine nahestehende Person ist, wie sie in dem massgebenden Regelwerk der Rechnungslegung definiert ist, • oder wenn das massgebende Regelwerk der Rechnungslegung minimale oder keine Anforderungen an die nahestehenden Personen festlegt, – eine Person oder ein anderes Unternehmen ist, die/das unmittelbar oder mittelbar Beherrschung oder massgeblichen Einfluss über eine oder mehrere Zwischeneinheiten und das berichterstattende Unternehmen ausübt, – ein anderes Unternehmen ist, auf welches das berichterstattende Unternehmen unmittelbar oder mittelbar Beherrschung oder massgeblichen Einfluss über eine oder mehrere Zwischeneinheiten ausübt, oder – ein anderes Unternehmen ist, welches sich mit dem berichterstattenden Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung befindet durch • gemeinsame beherrschende Anteilseigner, • Anteilseigner, die enge Familienmitglieder sind, oder • eine gemeinsame Unternehmensleitung in Schlüsselfunktionen.
Nichtaufgriffsgrenze		Der Abschlussprüfer muss die festgestellten Fehlaussagen kumulieren, falls diese nicht zweifelsfrei unbeachtlich sind. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, kann der Abschlussprüfer einen Betrag festlegen, unterhalb dessen keine Erfassung in der Zusammenstellung zu den Fehlaussagen zu erfolgen hat. In der Regel beträgt die Nichtaufgriffsgrenze bis zu 5 % der Gesamtwesentlichkeit.
Nicht modifizierte Prüfungsaussage	Nicht modifiziertes Prüfungsurteil	Eine nicht modifizierte Prüfungsaussage macht der Abschlussprüfer dann, wenn er auf keine Sachverhalte gestossen ist, aus denen er schliessen muss, dass der Abschluss wesentliche Fehlaussagen enthält.
Normalwortlaut		Standardwortlaut; Bericht des Abschlussprüfers ohne Modifizierungen, ohne Hinweise, ohne Zusätze.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Praxis		Ein einzelner Berufsangehöriger, eine Personenvereinigung, eine Körperschaft oder eine andere aus Berufsangehörigen bestehende Einheit. Im Obligationenrecht und Revisionsaufsichtsrecht wird der Begriff «Revisionsunternehmen» verwendet.
Professionelles Ermessen	Pflichtgemässes Ermessen	Das Anwenden von relevanter Aus- und Fortbildung, Kenntnis und Erfahrung im Zusammenhang mit Prüfungs-, Rechnungslegungs- und beruflichen Standards, um fundierte Entscheidungen über die Vorgehensweise zu treffen, die unter den Umständen des Prüfungsauftrags angemessen ist. Häufig wird der englische Ausdruck «professional judgement» verwendet.
Prognose		Zukunftsinformationen auf der Basis • von hypothetischen Annahmen über zukünftige Ereignisse und zukünftige Handlungen der Unternehmensleitung, deren Eintritt nicht unbedingt erwartet wird (z.B. bei neu gegründeten Unternehmen oder solchen, die eine wesentliche Änderung in der Art ihrer Tätigkeit beabsichtigen); oder • einer Mischung aus bestmöglichen Schätzungen und hypothetischen Annahmen.
Prüferische Durchsicht		Vgl. Review (prüferische Durchsicht)
Prüfung		Bei einer Prüfung bestätigt der Wirtschaftsprüfer, dass die Finanzinformationen mit hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) keine wesentlichen Fehlaussagen enthalten. Es handelt sich um eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung hinreichender Sicherheit.
Prüfungsaussage		Begriff wird bei der eingeschränkten Revision verwendet. Ziel einer eingeschränkten Revision. → Uneingeschränkte Prüfungsaussage; → Eingeschränkte Prüfungsaussage; → Verneinende Prüfungsaussage; → Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage.
Prüfungsnachweise		Informationen, die vom Abschlussprüfer zur Ableitung der Schlussfolgerungen verwendet werden, auf denen die Prüfungsaussage basiert. Prüfungsnachweise umfassen sowohl Informationen, die in den dem Abschluss zugrunde liegenden Unterlagen der Rechnungslegung enthalten sind, als auch sonstige Informationen.
Prüfungsplanung		Entwicklung einer allgemeinen Strategie sowie einer im Detail festgelegten Vorgehensweise (Prüfungsprogramm) hinsichtlich Art, zeitlicher Einteilung und Umfang der Abschlussprüfung.
Prüfungsprogramm		Beinhaltet Art, zeitliche Einteilung und Umfang der zur Umsetzung der Prüfungsstrategie (Planung) erforderlichen Prüfungshandlungen.
Prüfungsrisiko		Das Prüfungsrisiko ist das Produkt aus den Risiken wesentlicher Fehlaussagen und dem Entdeckungsrisiko.
Prüfungsziele		Vgl. Aussagen (im Abschluss)

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Qualitätsmanagement		Qualitätsmanagement ist ein umfassender, systematischer Ansatz zur Qualitätssicherung, der das gesamte Revisionsunternehmen und alle seine Prozesse und Bereiche umfasst. Ein Qualitätsmanagementsystem ist ein dynamisches System, das Veränderungen von Risiken berücksichtigt. Es arbeitet auf eine kontinuierliche und iterative Weise und reagiert auf Veränderungen der Art und Umstände des Revisionsunternehmens und dessen Aufträgen.
Rechnungswesen-System		Gesamtheit der Vorgänge und Aufzeichnungen eines Unternehmens zum Zwecke der buchhalterischen Verarbeitung von Geschäftsvorfällen. Geschäftsvorfälle sowie weitere Ereignisse werden durch dieses System identifiziert, erfasst, analysiert, berechnet, klassiert, aufgezeichnet, zusammengefasst und rapportiert.
Review (prüferische Durchsicht)		Ziel der Review eines Abschlusses ist eine Aussage darüber, ob der Wirtschaftsprüfer auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zu dem Schluss veranlassen, dass der Abschluss nicht in allen wesentlichen Punkten dem anzuwendenden Regelwerk der Rechnungslegung entspricht. Diese Aussage macht der Wirtschaftsprüfer aufgrund von Prüfungshandlungen, die nicht alle Nachweise liefern, welche von einer Prüfung verlangt würden (Prüfungsnachweise). Eine ähnliche Zielsetzung hat die Review von Finanzinformationen oder anderen Informationen, die in Übereinstimmung mit geeigneten Kriterien erstellt sind.
Revision		Vgl. Abschlussprüfung
Revisionsstelle		Abschlussprüfer nach schweizerischem Recht mit Organstellung beim Unternehmen.
Revisionsunternehmen		Im Handelsregister eingetragene Einzelunternehmen, Personengesellschaften oder juristische Personen, die Revisionsdienstleistungen erbringen.
Revisor		Vgl. Abschlussprüfer
Sachverhalte, die die Prüfungsaussage nicht beeinflussen		Unter Sachverhalten, die die Prüfungsaussage nicht beeinflussen, werden → Zusätze und → Hinweise verstanden.
Sachverhalte, die die Prüfungsaussage beeinflussen		Vgl. modifizierte Prüfungsaussage

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Schätzung	Punktschätzung des Managements/ Punktschätzung oder Bandbreite des Abschlussprüfers	Der von der Unternehmensleitung gewählte Betrag für den Ansatz oder die Angabe als geschätzter Wert im Abschluss. Der anhand von Prüfungsnachweisen ermittelte Betrag bzw. die Bandbreite von Beträgen zur Beurteilung der Punktschätzung der Unternehmensleitung.
SER		Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER). Der SER enthält Grundsätze und Erläuterungen zu den Berufspflichten des Revisors bei einer eingeschränkten Revision einer Jahresrechnung sowie zu Form und Inhalt des abzugebenden Berichts. Bei der eingeschränkten Revision wird eine begrenzte Prüfungssicherheit angestrebt und entsprechend kein Prüfungsurteil abgegeben, sondern eine negativ formulierte Prüfungsaussage gemacht. Die Anforderungen an die eingeschränkte Revision gehen teilweise weiter als bei einer Review (prüferischen Durchsicht) gemäss PS 910 «Review (prüferische Durchsicht) von Abschlüssen».
Spezifische Wesentlichkeit		Falls mögliche Fehlaussagen von spezifischen Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben die Entscheidungen der Berichtsempfänger der Jahresrechnung beeinflussen könnten, legt der Abschlussprüfer eine oder mehrere spezifische Wesentlichkeitsgrenzen fest, welche tiefer als die Gesamtwesentlichkeit anzusetzen sind.
Summarische Prüfungsaussage		Im Bericht der Revisionsstelle äussert sich diese in ihrer Prüfungsaussage zur Ordnungsmässigkeit der Jahresrechnung und nimmt gemäss Art. 729a Abs. 1 Ziff. 2 OR Stellung zum Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung zur Verwendung des Bilanzgewinns, zur Verlustverrechnung bzw. zur Verwendung anderer Bestandteile des Eigenkapitals. Im Bericht der Revisionsstelle kann die Stellungnahme unter Auflistung der einzelnen Anträge des Verwaltungsrats oder alternativ auch summarisch (d.h. ohne explizite Nennung der einzelnen Anträge des Verwaltungsrats) erfolgen.
Toleranzwesentlichkeit		Der Betrag, der vom Abschlussprüfer unterhalb der Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes festgelegt wird, oder die Beträge, die vom Abschlussprüfer unterhalb der Wesentlichkeit festgelegt werden, um die Wahrscheinlichkeit dafür auf ein angemessen niedriges Mass zu reduzieren, dass die Summe aus den nicht korrigierten und den nicht aufgedeckten Fehlaussagen die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Sofern einschlägig, bezieht sich der Begriff «Toleranzwesentlichkeit» auch auf den Betrag oder die Beträge, der oder die vom Abschlussprüfer unterhalb der Wesentlichkeitsgrenze oder -grenzen für bestimmte Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Abschlussangaben festgelegt wird oder werden.
Transaktionen mit nahestehenden Personen		Übertragung von Ressourcen oder Verpflichtungen zwischen wirtschaftlich nahestehenden Unternehmen und Personen, unabhängig davon, ob ein Preis berechnet wird.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Uneingeschränkte Prüfungsaussage (nicht modifizierte Prüfungsaussage)		Die Prüfungsaussage, die der Abschlussprüfer abgibt, wenn er nicht auf Sachverhalte gestossen ist, die ihn zum Schluss veranlassen, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht in allen wesentlichen Punkten dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.
Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage (verunmöglichte Prüfungsaussage)		Die Abgabe einer Prüfungsaussage ist verunmöglicht, wenn der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise als Grundlage für die Prüfungsaussage zu erlangen und zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die möglichen Auswirkungen von etwaigen nicht aufgedeckten Fehlaussagen auf den Abschluss sowohl wesentlich als auch umfassend sein könnten. Die Abgabe einer Prüfungsaussage kann auch infolge eines angenommenen Sachverhalts verunmöglicht sein.
Unsicherheit		Sachverhalt, dessen Ausgang von zukünftigen Ereignissen abhängt, die das Unternehmen direkt weder herbeiführen noch verhindern kann und die den Abschluss beeinflussen können.
Unternehmensleitung		Oberbegriff für die Überwachungs- und Leitungsorgane im Unternehmen. Bei der Aktiengesellschaft sind dies Verwaltungsrat und ggf. Geschäftsleitung.
Vergleichszahlen		Vergleichsinformationen in Form von Beträgen und anderen Angaben für den vorhergehenden Zeitraum, die als integraler Bestandteil im Abschluss des laufenden Zeitraums enthalten sind und nur im Zusammenhang mit den Beträgen und anderen Angaben für den laufenden Zeitraum (als «Zahlen des laufenden Zeitraums» bezeichnet) zu lesen sind. Der Detaillierungsgrad der Vergleichsbeträge und -angaben wird hauptsächlich durch deren Relevanz für die Zahlen des laufenden Zeitraums bestimmt.
Verneinende Prüfungsaussage		Aufgrund eines festgestellten Sachverhalts, welcher das Gesamtbild der Jahresrechnung grundlegend verändert, entspricht diese nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Der Abschlussprüfer macht in diesem Fall eine verneinende Prüfungsaussage.
Vollständigkeitserklärung	Erklärung der Unternehmensleitung	Vgl. Erklärung der Unternehmensleitung
Wesentlichkeit		Informationen sind wesentlich, wenn ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte Darstellung, die auf der Basis des Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen könnten. Die Wesentlichkeit ist von der Grösse des Postens oder des Fehlers abhängig, die sich nach den besonderen Umständen des Weglassens oder der fehlerhaften Darstellung ergibt. Somit ist die Wesentlichkeit eher eine Schwelle oder ein Grenzwert und weniger eine primäre qualitative Anforderung, die eine Information haben muss, um nützlich zu sein.
Zugelassener Revisor		Als Revisor wird zugelassen, wer die gesetzlich umschriebenen Anforderungen an berufliche Ausbildung und Fachpraxis erfüllt und über einen unbescholtenen Leumund verfügt (vgl. Art. 5 sowie Art. 4 Abs. 2 RAG).

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Begriff	Begriff gemäss SA-CH, falls abweichend	Definition
Zusatz	Hervorhebung eines Sachverhalts	Ein im Revisionsbericht des Abschlussprüfers enthaltener Absatz, der sich auf einen im Abschluss angemessen dargestellten oder angegebenen Sachverhalt bezieht, der nach der Beurteilung des Abschlussprüfers so wichtig ist, dass er grundlegend für das Verständnis des Abschlusses durch die Nutzer ist.
Zwischenabschluss		Die Generalversammlung kann gestützt auf einen Zwischenabschluss die Ausrichtung einer Zwischendividende beschliessen. Die Revisionsstelle muss den Zwischenabschluss prüfen (eingeschränkte oder ordentliche Revision). Im Falle einer begründeten Besorgnis einer Überschuldung gemäss Art. 725b OR ist ein Zwischenabschluss zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten zu erstellen. Bei der Prüfung dieses Zwischenabschlusses handelt es sich weder um eine eingeschränkte noch um eine ordentliche Revision. Für diesen speziellen Prüfungsfall, der unabhängig von der Art der Revision der Jahresrechnung zu behandeln ist, gelten die Vorgaben von PS-CH 290.
Zwischendividende		Die Zwischendividende (auch «Interimsdividende) bezweckt die Ausschüttung aus dem laufenden (Jahres-)Ergebnis. Dies im Gegensatz zur ausserordentlichen Dividende, welche eine Ausschüttung zulasten des am letzten Bilanzstichtag bereits vorhandenen ausschüttbaren Eigenkapitals darstellt.

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Literaturhinweise

Aichele, Philipp/Vionnet-Riederer, Flurin, Die Zwischendividende im revidierten Aktienrecht, EF 6/2021, S. 293–299

Berbalk, Michaela/Pabst, Patrizia, Fachliche Verlautbarungen von EXPERTsuisse, EF 8/2022, S. 278–282

Bertschinger, Urs, Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der eingeschränkten und der ordentlichen Revision – Gleichlauf und Differenz, AJP/PJA 9/2012

Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl., Zürich, Schulthess Verlag, 2022

Böckli, Peter, Neue OR-Rechnungslegung, Zürich, Schulthess Verlag, 2014

Böckli, Peter, Revisionsstelle und Abschlussprüfung, Zürich, Schulthess Verlag, 2008

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) vom 23. November 2016

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rechnungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der Kommanditgesellschaft, im GmbH-Recht, Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. Dezember 2007

Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Revisionspflicht im Gesellschaftsrecht) sowie zum Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren vom 23. Juni 2004

Bundesrat, Botschaft über die Revision des Aktienrechts von 1983

Camponovo, Rico A., Benachrichtigung des Konkursrichters durch die Revisionsstelle – Rückblick auf 20 Jahre – offene Fragen, ST 6–7/2012, S. 400–403

Camponovo, Rico A./von Graffenried-Albrecht, Monique, Neues Revisionsrecht – Offene juristische Fragen – Präzisierungs- und Auslegungsbedarf im neuen Recht, ST 4/2008, S. 204–214

Camponovo, Rico A./von Graffenried-Albrecht, Monique, Änderungsbedarf in den Statuten – Fragen zum Optionssystem – Auswirkungen des neuen Revisionsrechts auf die Statuten der juristischen Person, ST 1–2/2008, S. 25–35

Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde, Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision, https://www.rab-asr.ch/#95, abgerufen am 12. Januar 2026

Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde, Eingeschränkte oder ordentliche Revision (Grössenkriterien), https://www.rab-asr.ch/#107, abgerufen am 12. Januar 2026

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten zur Prüfung bei Anwendung des neuen Rechnungslegungsrechts, Zürich, 20. März 2014, zuletzt geändert: 27. Oktober 2015

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

EXPERTsuisse, Ausgewählte Fragen und Antworten bei der Beurteilung konzerninterner Forderungen, Cash Pooling und Dividenden im Hinblick auf Art. 680 Abs. 2 OR, Zürich, 17. Dezember 2014, zuletzt geändert: 22. August 2016

EXPERTsuisse und TREUHAND|SUISSE, Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision, Zürich, 2022

EXPERTsuisse, Richtlinien zur Unabhängigkeit 2025, zuletzt geändert: 18. September 2025

EXPERTsuisse, Richtlinien zur Weiterbildung 2025, zuletzt geändert: 16. Dezember 2025

EXPERTsuisse, Standes- und Berufsregeln 2007, zuletzt geändert: 23. September 2025

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Betriebswirtschaftliche Prüfungen und verwandte Dienstleistungen», Zürich, 2024

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Zürich, 2023

EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Ordentliche Revision», Zürich, 2024

EXPERTsuisse, Schweizer Leitfaden zum Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung, 2025

EXPERTsuisse, Qualitätsmanagement für Praxen, die Abschlussprüfungen, Reviews von Abschlüssen, andere betriebswirtschaftliche Prüfungen oder Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen (ISQM-CH 1), 2025

EXPERTsuisse, Auftragsbegleitende Qualitätssicherung (ISQM-CH 2), 2025

EXPERTsuisse, Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH), 2022

EXPERTsuisse, Stellungnahme zur Rechnungslegung (RS) 10: Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung beim Einsatz von Informationstechnologie, Zürich, 2013, mit letzter Änderung vom 3. Februar 2016

Forstmoser, Peter / Meier-Hayoz, Arthur / Nobel, Peter, Schweizerisches Aktienrecht 2020, Stämpfli Verlag, Bern, 2021

Gantenbein, Pascal/Forrer, Reto, Bewertung unter Unsicherheit, ST 11/2011, S. 915–922

Glanzmann, Lukas / Rutscheidt Benedikt L., Die Finanzverantwortung des Verwaltungsrats in Sanierungssituationen, EF 6/2021, S. 310–315

Haas, Susanne / Zemp, Reto, Going Concern und Berichterstattung der Revisionsstelle, in EF 11/2015, S. 869–871

Handschin, Lukas, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., Basel, Schulthess Verlag, 2016

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Honsell H./Vogt N. P./Watter R. (Hrsg.), Basler Kommentar zum Obligationenrecht II (Art. 530–964 OR, Art. 1–6 SchlT AG, Art. 1–11 ÜBest GmbH), 6. Auflage, Basel 2023

International Ethics Standards Board for Accountants, Handbook of the Code of Ethics for professional accountants, 2025 Edition, New York

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2025 Edition, New York

Isufi, Shqiponja, Eingeschränkte Revision in der Praxis – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur neuen Revisionsart, ST 6–7/2012, S. 426–431

Jeger, Matthias/Leuenberger, Stefan, Knacknüsse bei der Berichterstattung nach den neuen Prüfungsstandards, ST 5/2013, S. 310–316

Keel, Thomas, Neue Schweizer Qualitätsmanagementstandards ISQM-CH 1 und ISQM-CH 2, EF 10/2025, S. 372–374

Kilchmann, Jörg, Aktienkapital und Kapitalveränderungen im neuen Aktienrecht, EF 06/2021, S. 287–292

Kleibold, Thorsten, Gewinnverwendung, Verlustverrechnung und Reserven im revidierten Aktienrecht, EF 06/2023, S. 245–249

Kleibold, Thorsten, Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 727 OR – Implikationen für die Praxis, ST 10/2011, S. 798–801

Kleibold, Thorsten, Erfahrungen mit der eingeschränkten Revision – Standard bewährt sich trotz Diskussionspunkten, ST 3/2010, S. 91–95

Kleibold, Thorsten, Berichterstattungen des Revisors nach neuem Revisionsrecht – Testate für die ordentliche und eingeschränkte Revision sowie Spezialtestate, ST 11/2008, S. 906–910

Kleibold, Thorsten/Rüfenacht, Beat, Das revidierte Aktienrecht aus Sicht der Wirtschaftsprüfung, EF 6/2021, S. 248–258

Kleibold, Thorsten/Theobald, Oliver, Kern-FER und eingeschränkte Revision – Aspekte der Prüfungsplanung, ST 5/2008, S. 390–394

Knecht, Jörg, Eingeschränkte Revision – Chance für Schweizer KMU, ST 3/2011, S. 112

Mathias, Andrea/Nobs, Rolf, Treuhand und Revision: Jahrbuch 2023, Zürich, WEKA Verlag, 2023

Müssig, Anke/Blumer, Andreas, Eingeschränkte Revision – Würdigung vor dem Hintergrund der Erwartungslücke, ST 11/2008, S. 947–951

Nay, Martin, Neugestaltung der Abschlussprüfung, BDO AG, Oktober 2006, Zürich

Pfaff, Dieter/Zihler, Florian, Der neue Zwischenabschluss nach Art. 960f nOR, EF 2/2022, S. 27–34

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Poggio, Karin, Ein Jahr neues Aktienrecht, EF 2/2024, S. 69–75

Poggio, Karin, Neues Aktienrecht tritt am 1.1.2023 in Kraft, EF 12/2022, S. 579–582

Poggio, Karin, Modernes und flexibles Aktienrecht vom Parlament verabschiedet, EF 6/2021, S. 242–247

Poggio, Karin, Vierter Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 9/2020, S. 660–668

Poggio, Karin/Zihler, Florian, Entwurf zur Revision des Aktienrechts als dritter Meilenstein, EF 2/2017, S. 91–103

Poggio, Karin/Zihler, Florian, Weiterer Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 2/2016, S. 79–85

Poggio, Karin/Zihler, Florian, Vorentwurf zur Revision des Aktienrechts, EF 2/2015, S. 93–100

Renggli, Karl, Eingeschränkte Revision – Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis – Verbesserungspotential und Handlungsbedarf liegt vor, ST 3/2010, S. 96–102

Renggli, Karl, Risiko, Risikomanagement und Selbstschutz des KMU-Prüfers – Von der Prüfungsaussage im Revisionsbericht bis zur Qualitätssicherung in Revisionsgesellschaften, ST 4/2008, S. 195–203

Rüfenacht, Beat, Pflichten bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung, EF 8/2023, S. 350–351

Rüfenacht, Beat, Standards zur Abschlussprüfung: PS-CH 290, in EF 8/2022, S. 298–303

Sanwald, Reto/Huser, Daniel, Rotationspflichten und Abkühlfristen im neuen Revisionsrecht – Cooling-off zum Schutz der Unabhängigkeit der Revisionsstelle, ST 6–7/2009, S. 461–469

Sanwald, Reto, Die Revisionsstelle der Stiftung im Umbruch, erschienen in der Festschrift «Aus der Werkstatt des Rechts» zum 65. Geburtstag von Heinrich Koller, Basel, Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2006

Schaad, Martin, Jahresverluste und Vorträge von Bilanzverlusten auf neue Rechnung, EF 8/2023, S. 334

Schacher, Patrick, Eingeschränkte Revision: Besonderheiten in der Berichterstattung, TREX 5/2008, S.282–288

Schiesser, Werner/Angehrn, Tobias, Der neue Art. 725 OR – Was sind die Pflichten des Verwaltungsrats?, EF 8/2023, S. 352–354

Schneider Frank/Sanwald, Reto, Das neue Revisionsrecht auf der Zielgeraden – Aufgaben und Ziele der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde, ST 8/2007, S. 502–505

Stöckli, Hansjörg/Zaehner, Heinz, Die eingeschränkte Revision und ihre Chancen – Positionierung der eingeschränkten Revision, ST 12/2007, S. 927–929

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Zemp, Reto, Die Eingeschränkte Revision im Licht der erhöhten Schwellenwerte, ST 3/2012, S. 114

Zihler, Florian, Überblick über das neue Rechnungslegungsrecht – Die neuen OR-Artikel sind besser als ihr Ruf, ST 11/2012, S. 806–813

Zihler, Florian, Die Konzernrechnung gemäss zukünftigem Rechnungslegungsrecht – Ein besonders umstrittener Bereich der parlamentarischen Detailberatung, ST 5/2012, S. 284–291

Zihler, Florian, Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR – Erstes definitives Ergebnis der Reform des Aktien- und Rechnungslegungsrechts, ST 9/2011, S. 670–676

Züger, Rudolf, Wie eine gefährdete Unternehmensfortführung im Prüfungsbericht darstellen, ST 12/2003, S. 1089–1092

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Stichwortregister

A

Abberufung 47

Abschlussprüfung 9

Adäquater Kausalzusammenhang 115

Aktenstudium 178

Aktiengesellschaft 16, 33

Aktivlegitimation 112

Allgemeine Risiken 158

Amtsdauer 45

Analytische Prüfungshandlungen 172, 174, 175

Andere betriebswirtschaftliche Prüfungen 49

Anerkannter Standard zur Rechnungslegung 76

Angemessene Detailprüfungen 177

Annahme der Wahl 41

Annahmeerklärung 42

Annahme von Mandantenbeziehungen 147

Arbeiten Dritter 228

Aufbau und Gliederung des Berichts 241

Aufbewahrungspflicht 48

Aufsicht 54

Auftragsakte 235

Auftragsbedingungen 156

Auftragsbeendigung 45

Auftragsbegleitende Qualitätssicherung 153

Auftragsbestätigung 42

Auftragsdurchführung 148

Auftragsfortführung 147

Ausgliederung 83

Auskunftspflicht 57, 267

Aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen 172, 175

Aussagebezogene Prüfungshandlungen 172

Aussagen 167

Ausserordentliche Dividende 215

B

Beendigung des Mandats 45

Befragungen 173, 174

Befreiungen von der Pflicht zur Konzernrechnungslegung 80

Begrenzte Prüfungssicherheit 7

Begründete Besorgnis einer Überschuldung 92

Belegprüfung 177

Benachrichtigung des Gerichts 105

Beobachtung 173

Berichterstattung 238

Berichtsdatum 264

Berufliche Verhaltensanforderungen 125, 127

Beschränkung des Prüfungsumfangs 249

Beweislast 116

Bewertung 167

Beziehungen zu nahestehenden Personen 187

Beziehung zwischen den Berufsangehörigen 128

Bilanzsumme 74

C

Code of Ethics 129

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

D

Darstellung und Offenlegung 167
Dauerakten 224
Dokumentation 223
Drittvergleich 194
Drohende Zahlungsunfähigkeit 88
Dualer Abschluss 246
Durchsicht der Prüfungsdokumentation 235

E

Eingeschränkte Prüfungsaussage 253
Eingeschränkte Revision 36, 60
Einlagenrückgewähr 192
Einsichtnahme 173
Eintritt 167
Einzelfallprüfung 172
Empfohlene Prüfungshandlungen 179
Entdeckungsrisiko 158
Entlastung 49
Entzug der Zulassung 59
Erbringen anderer Dienstleistungen 135
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 231
Erfassung und Periodenabgrenzung 167
Erstprüfung 157, 185
Erstwahl 43
Erwartungslücke 7
Eventualzusatz 260
Externe Bestätigung 173

F

Fachpraxis 55
Fehlerrisiko 158
FinfraG-Prüfung 64
Forderungsverzicht 100
Fortführung der Geschäftstätigkeit 200
Fortführung von Mandantenbeziehungen 147
Funktionsprüfungen 172
Fusion 83

G

Gegenstand der eingeschränkten Revision 60
Genossenschaft 25, 35
Gerichtsstand 117
Gesamtwesentlichkeit 164
Geschäftsrisiko 158
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 24, 35
Gesetzesverstösse 256
Gewährung des Zutritts 57
Gewinnverwendung 204

H

Haftung 114
Handlungspflichten 87, 88, 93, 108
Hinreichende Prüfungssicherheit 7, 8
Hinweis 256, 257, 259
Honorare 129

I

IAASB 129
IESBA 129
IFAC 129
IKS 63, 185
Inaugenscheinnahme 173
Independence in appearance 131
Independence of mind 131
Information und Kommunikation 150

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Inhalt und Umfang der eingeschränkten Revision 62
Inhärentes Risiko 158
Integrität 67, 147, 156
IT als Prüfungshilfsmittel 221
IT-Prüfung 221

J
Jahresakten 223

K
Kapitalverlust 89
Kernaussagen 175
Kommanditaktiengesellschaft 24, 34
Kommunikation 226
Kompetenz 67
Kontrollrisiko 158
Kontrollumfeld 172
Konzernprüfung 80
Konzernrechnung 60, 77, 78
Konzernrechnungslegungspflicht 78
Kritische Durchsicht 178
Kurzjahr 75

L
Langjahr 75
Leumund 57
Limited assurance 8
Liquidation 53
Lohngleichheitsanalyse 65
Löschung im Handelsregister 48

M
Meinungsverschiedenheit 247, 248
Meldepflichten 57
Mitwirkung bei der Buchführung 135
Modifizierung der Prüfungsaussage 247

N
Nachrechnen 173, 179
Nachschau- und Verbesserungsprozess 150
Nachvollziehen 173
Nahestehende Personen 187
Neugründung 82
Nichtaufgriffsgrenze 164
Nicht modifizierte Prüfungsaussage 245
Nicht vorgesehene Prüfungshandlungen 62
Normalwortlaut 240

O
Objektivität 67
Offensichtliche Überschuldung 38, 87, 92
Opting-down 29
Opting-in 29
Opting-out 28, 110
Opting-System 26
Opting-up 27
Ordentliche Dividende 209
Ordentliche Revision 35

P
Passivlegitimation 114
Pflichten der Revisionsstelle 12
Pflichtverletzung 114
Professionelles Verhalten 67
Prüfung im Auftragsverhältnis 51
Prüfungsauftrag 156
Prüfungsaussage 167, 187
Prüfungsbeendigung 231
Prüfungsdokumentation 235
Prüfungsdurchführung 169
Prüfungsergebnis 222

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Prüfungsfeststellungen 234
Prüfungshandlungen 62, 160, 172, 220
Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung 160
Prüfungshilfsmittel 169, 221
Prüfungsnachweise 170
Prüfungsplan 157
Prüfungsplanung 156
Prüfungsprogramm 168
Prüfungsrisiko 158
Prüfungssicherheit 7, 8
Prüfungstiefe 180, 203
Prüfungsumfang 180, 203
Prüfungsvorbereitung 156
Prüfungsziele 167
Prüfzeichen 224
Publikumsgesellschaft 77

Q

Qualitätsmanagement 142

R

Rangrücktritt 98
Reasonable assurance 8
Rechte und Verpflichtungen 167
Referenzierung 224
Regelungen des Berufsstands 5
Regress 117
Relevante berufliche Verhaltensanforderungen 147
Ressourcen 148
Review 67
Revisionshaftung 49, 112
Revisionsunternehmen 54, 55
Risikobeurteilung 157
Risikobeurteilungsprozess 144
Risikoorientierter Prüfungsansatz 157
Rotation 46, 85, 140
Rücktritt 46

S

Sanierungsgeneralversammlung 91
Sanierungsmassnahmen 90, 105
Schaden 115
Schadenersatzbemessung 116
Schlussbesprechung 266
Schwellenwerte 74
Solidarität 116
Sorgfalt 67
Staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen 55
Stakeholder 6
Stichprobenprüfung 220
Stiftung 26, 37
Strafbestimmungen 118

T

Technologiegestützte Datenanalyse 184
Toleranzwesentlichkeit 164
Transaktionen mit nahestehenden Personen 187
True and fair view 246

U

Überschuldung 92
Überwachung und Führung 145
Umsatzerlös 74
Umwandlung 83
Unabhängigkeit 67, 128, 131
Ungeprüfter Abschluss in der Vorperiode 230
Unmöglichkeit einer Prüfungsaussage 254
Unsicherheit 204

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG

Unternehmensfortführung 200
Unternehmensrisiko 158
Unvereinbare Sachverhalte 139

V
Verantwortliches Organ 244
Verantwortlichkeit 112
Verantwortung der Revisionsstelle 244
Verbot der Einlagerückgewähr 192
Verdeckte Gewinnausschüttung 189
Verein 25, 35
Vergehen 120
Vergleichszahlen 228
Verjährung 117
Verlustverrechnung 206
Verneinende Prüfungsaussage 253
Verschulden 116
Verschwiegenheit 67, 127
Verwandte Dienstleistungen 49
Verwendung des Bilanzgewinns 261
Vollständigkeit 167
Vollständigkeitserklärung 235
Vollzeitstellen 74
Vorhandensein 167

W
Wahlannahme 41
Wahl der Revisionsstelle 39
Wahlvoraussetzungen 40
Wechsel der Revisionsart 85
Weitergehende Prüfungshandlungen 180
Wesentlichkeit 161
Wiederwahl 44

Z
Zahlungsunfähigkeit 88
ZEWO 71, 261
Ziel und Zweck der eingeschränkten Revision 61
Zugelassener Revisionsexperte 54
Zugelassener Revisor 54
Zulassung 54
Zusammenfassender Bericht 240
Zusatz 259
Zwischenabschluss 94, 268
Zwischendividende 216
Zwischenholding 82

© 2026 EXPERTsuisse • Nutzungsberechtigt: consis Wirtschaftsprüfung AG